TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

CONCURSO PÚBLICO • COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

GUIA DEFINITIVO DE ESTUDOS

TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO — ESPECIALIDADE: TÉCNICO ADMINISTRATIVO (CARGO A01)

Banca Fundação Carlos Chagas (FCC) | Padrão ABNT (NBR 14724) | Fórmulas Vetoriais KaTeX | Diagramas Mermaid SVG | 100% Teoria & Questões Comentadas

11	45	163
MÓDULOS	TÓPICOS TEÓRICOS	QUESTÕES FCC

Conhecimentos Específicos: Módulos 15 a 25

Material didático consolidado para preparação de alto rendimento no Tribunal de Contas de Goiás.

Edição Atualizada • Todos os direitos reservados.

Sumário Executivo e Relação de Conteúdos

Módulo 15: Noções de Direito Administrativo

01. 01 - Regime Jurídico Administrativo, Princípios e LINDB

02. 02 - Organização Administrativa, Poderes e Abuso de Autoridade

03. 03 - Atos Administrativos e Processo Administrativo Estadual (Lei 13.800/2001)

04. 04 - Serviços Públicos, Bens Públicos e Responsabilidade Civil do Estado

05. 05 - Controle da Administração Pública e Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992 e Lei 14.230/2021)

06. 06 - Acesso à Informação (LAI Federal e Estadual GO) e Serviços de Publicidade

Módulo 16: Licitações e Contratos Administrativos

07. 01 - Governança, Planejamento da Contratação, ETP, TR e Matriz de Riscos (Lei 14.133/2021)

08. 02 - Fases da Licitação, Modalidades e Critérios de Julgamento (Lei 14.133/2021)

09. 03 - Procedimentos Auxiliares e Contratação Direta (Dispensa e Inexigibilidade)

10. 04 - Contratos Administrativos: Execução, Alterações, Equilíbrio e Sanções (Lei 14.133/2021)

Módulo 17: Noções de Direito Constitucional

11. 01 - Aplicabilidade das Normas Constitucionais e Princípios Fundamentais

12. 02 - Direitos Fundamentais, Remédios Constitucionais, Nacionalidade e Direitos Políticos

13. 03 - Organização do Estado, Repartição de Competências e Servidores Públicos

14. 04 - Poder Legislativo, Processo Legislativo e Controle Externo (Arts. 70 a 75 da CF/88)

15. 05 - Poder Executivo, Poder Judiciário e Funções Essenciais à Justiça

Módulo 18: Noções de Controle Externo

16. 01 - Sistema Constitucional de Controle e Jurisdição dos Tribunais de Contas

17. 02 - Instrumentos de Fiscalização, Tipos de Auditoria e Normas NBASP / INTOSAI

18. 03 - Planejamento, Amostragem, Técnicas de Auditoria e Matriz de Achados

19. 04 - Relatórios de Auditoria, Processo de Controle Externo, Tomada de Contas Especial e Sanções

Módulo 19: Noções de Administração Financeira e Orçamentária (AFO)

20. 01 - Orçamento Público, Princípios, Ciclo Orçamentário, PPA, LDO, LOA e Orçamento Impositivo

21. 02 - Receita Orçamentária, Ingressos Extraorçamentários, Estágios e Classificações

22. 03 - Despesa Pública, Estágios, Classificações, Restos a Pagar, DEA e Suprimento de Fundos

23. 04 - Créditos Adicionais, Fontes de Financiamento e Dívida Pública

24. 05 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Despesa com Pessoal e Limites de Endividamento

Módulo 20: Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP)

25. 01 - NBC TSP Estrutura Conceitual e Normas Gerais no Setor Público

26. 02 - Procedimentos Contábeis Orçamentários (PCO) e Patrimoniais (PCP) - MCASP 11ª Edição

27. 03 - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e Lançamentos Contábeis

28. 04 - Demonstrações Contábeis (DCASP), Lei nº 4.320/1964 e Prestação de Contas ao Tribunal de Contas

Módulo 21: Noções de Administração Pública

29. 01 - Organizações Formais, Estruturas, Departamentalização e Processo Organizacional

30. 02 - Modelos de Administração Pública, Governança, Governabilidade e Transparência

31. 03 - Gestão da Qualidade, Decreto nº 9.094/2017, Gestão de Processos (BPM) e Projetos

32. 04 - Planejamento Estratégico, Indicadores, BSC, Gestão por Competências e Decisão

Módulo 22: Administração Geral

33. 01 - Teorias da Administração, Escolas Administrativas e Metáforas Organizacionais

34. 02 - Organização Racional do Trabalho (ORT), Eficiência, Eficácia, Estruturas e Ambientes

35. 03 - Processo Decisório, Tipos de Decisão, Visão Sistêmica e Gerenciamento de Projetos

Módulo 23: Administração Estratégica

36. 01 - Planejamento Estratégico: Missão, Visão, Valores e Escolas Estratégicas

37. 02 - Ferramentas de Diagnóstico Estratégico: SWOT, Cinco Forças de Porter, RBV e Canvas

38. 03 - Cadeia de Valor, Alinhamento pelo BSC e Implementação Estratégica

Módulo 24: Comportamento Organizacional

39. 01 - Comportamento Individual: Personalidade, Valores, Atitudes e Teorias da Motivação

40. 02 - Grupos, Equipes de Trabalho, Teorias da Liderança e Comunicação Organizacional

41. 03 - Conflito, Negociação, Cultura, Clima e Desenvolvimento Organizacional

Módulo 25: Gestão de Pessoas e Estatuto Estadual

42. 01 - Processos de Gestão de Pessoas, Recrutamento, Seleção e Integração

43. 02 - Treinamento, Desenvolvimento, Gestão do Conhecimento e Aprendizagem Organizacional

44. 03 - Avaliação de Desempenho, Remuneração, Qualidade de Vida no Trabalho e Teletrabalho

45. 04 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 20.756/2020)

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 15: Noções de Direito Administrativo

Regime Jurídico, Organização, Atos, Poderes, Bens, Serviços, Responsabilidade e Improbidade

01 - Regime Jurídico Administrativo, Princípios e LINDB

Matéria: Noções de Direito Administrativo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Administração Pública: conceito, sentidos subjetivo/orgânico e objetivo/material
- Regime jurídico-administrativo: supremacia e indisponibilidade do interesse público
- Princípios constitucionais expressos: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência (LIMPE - CF/88, art. 37, *caput*)
- Princípios administrativos implícitos/reconhecidos: Razoabilidade, Proporcionalidade, Segurança Jurídica, Continuidade dos Serviços Públicos, Autotutela (Súmulas 346 e 473 do STF) e Motivação
- Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB - Decreto-Lei nº 4.657/1942 com redação dada pela Lei nº 12.376/2010 e alterações da Lei nº 13.655/2018, artigos 20 a 30) e sua aplicação na Administração Pública
- Responsabilização do agente público segundo o Decreto Federal nº 9.830/2019 e a LINDB (erro grosseiro e dolo)

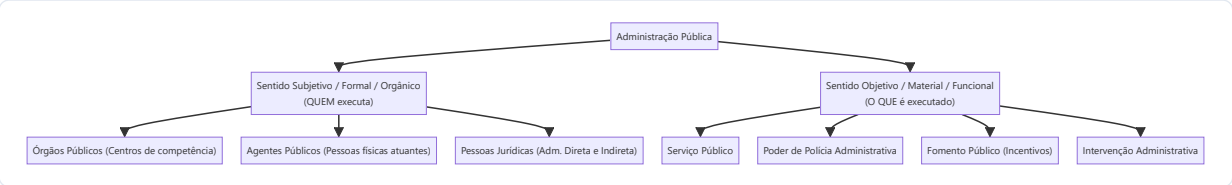
🧭 Sumário

1. **Conceito e Sentidos de Administração Pública**
    1. Sentido Subjetivo, Formal ou Orgânico
    2. Sentido Objetivo, Material ou Funcional
    3. Critérios Distintivos Adotados pela FCC
    4. Teste 001
2. **O Regime Jurídico-Administrativo e sua Bipolaridade Fundamental**
    1. Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado
    2. Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público
    3. Interesse Público Primário vs. Secundário
    4. Teste 002
3. **Princípios Constitucionais Expressos (Art. 37, caput, CF/88 - LIMPE)**
    1. Princípio da Legalidade Estrita
    2. Princípio da Impessoalidade e a Vedação à Promoção Pessoal
    3. Princípio da Moralidade e a Súmula Vinculante nº 13 (Antinepotismo)
    4. Princípio da Publicidade e suas Exceções Constitucionais
    5. Princípio da Eficiência (Emenda Constitucional nº 19/1998)
    6. Teste 003
    7. Teste 004
    8. Teste 005
    9. Teste 006
4. **Princípios Administrativos Implícitos e Regime Sumular**
    1. Razoabilidade e Proporcionalidade
    2. Segurança Jurídica e Proteção à Confiança Legítima
    3. Princípio da Autotutela (Súmulas 346 e 473 do STF): Anulação vs. Revogação
    4. Princípio da Motivação e a Teoria dos Motivos Determinantes
    5. Princípio da Continuidade dos Serviços Públicos
    6. Teste 007
    7. Teste 008
    8. Teste 009
5. **O Direito Público Positivo da LINDB (Arts. 20 a 30) e o Controle Externo**
    1. Consequencialismo Jurídico e Vedação de Valores Abstratos (Art. 20)
    2. Obstáculos Reais e Circunstâncias Práticas do Gestor (Art. 22)
    3. Responsabilização por Dolo ou Erro Grosseiro (Art. 28 da LINDB c/c Dec. 9.830/2019)
    4. Segurança Jurídica, Transição e Vedação à Retroatividade (Arts. 23 e 24)
    5. Teste 010
    6. Teste 011
6. **Fontes Recomendadas na Internet**

---

1. Conceito e Sentidos de Administração Pública

O Direito Administrativo brasileiro não se encontra codificado em um único diploma legal, fundando-se na Constituição da República de 1988, em leis esparsas e em construções doutrinárias e pretorianas consolidadas. O conceito de **Administração Pública** desdobra-se em dois sentidos complementares de fundamental relevância para as provas da Fundação Carlos Chagas (FCC):



1.1 Sentido Subjetivo, Formal ou Orgânico

Sob o enfoque **subjetivo, formal ou orgânico**, a Administração Pública define o complexo estrutural de **sujeitos de direito, órgãos e agentes** encarregados pelo ordenamento de exercer a função administrativa.

- Responde à indagação: **"QUEM exerce a função administrativa?"**
- No ordenamento brasileiro, adota-se o critério estritamente formal: integram a Administração Pública em sentido subjetivo **exclusivamente os órgãos e entidades aos quais a lei confere tal condição** (União, Estados, DF, Municípios, suas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista). Particulares em colaboração com o poder público (concessionárias, permissionárias e organizações sociais) exercem atividade administrativa, mas **não integram a Administração Pública em sentido formal**.

1.2 Sentido Objetivo, Material ou Funcional

Sob o prisma **objetivo, material ou funcional**, a Administração Pública corresponde ao conjunto das **atividades e funções substantivas** tipicamente administrativas executadas pelo Estado.

- Responde à indagação: **"O QUE é executado pela máquina pública?"**
- Abrange classicamente quatro atividades administrativas basilares:
    1. **Serviço Público:** Prestação direta ou indireta de utilidades e comodidades materiais fruíveis individualmente pelos cidadãos (ex.: transporte coletivo, fornecimento de energia, saúde, saneamento básico).
    2. **Polícia Administrativa:** Restrições e condicionamentos impostos a direitos e liberdades individuais e ao uso da propriedade privada em prol do bem-estar coletivo (ex.: fiscalização sanitária, ambiental, trânsito e posturas urbanas).
    3. **Fomento Público:** Estímulo estatal protetivo à iniciativa privada de interesse social sem assunção direta da atividade (concessão de incentivos fiscais, subvenções econômicas e convênios com o terceiro setor).
    4. **Intervenção:** Atuação regulatória no domínio econômico ou sobre a propriedade privada (desapropriações, tombamentos, servidões administrativas).

1.3 Critérios Distintivos Adotados pela FCC

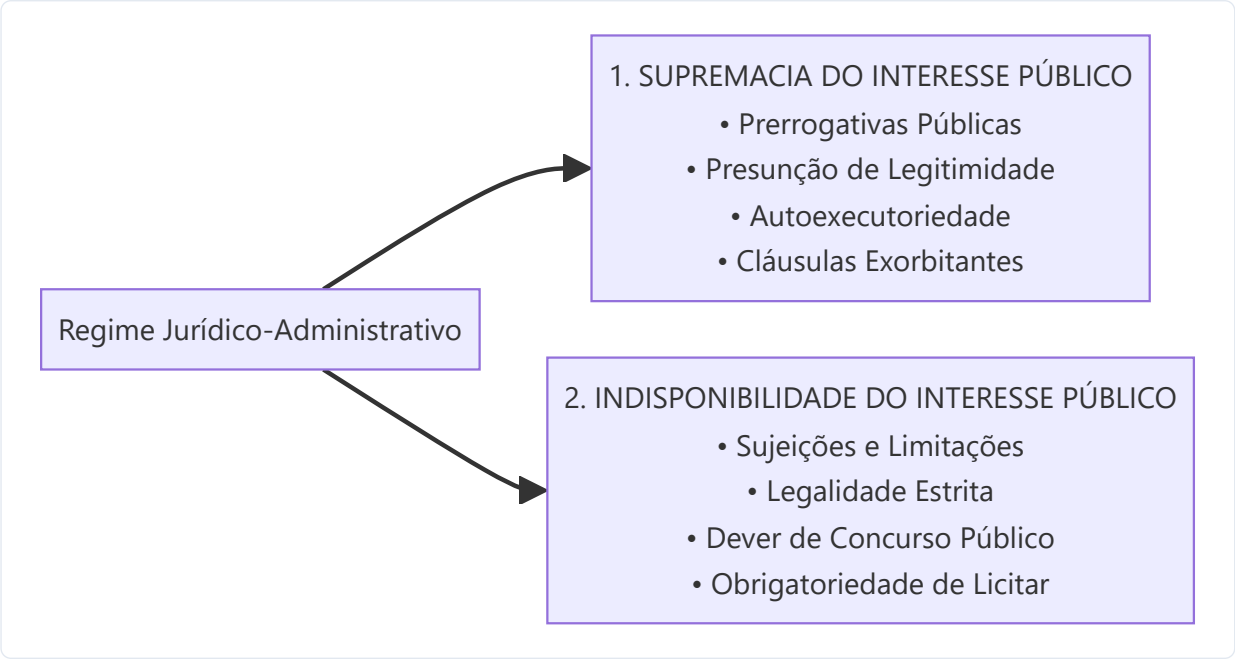
Critério Distintivo	Sentido Subjetivo / Orgânico / Formal	Sentido Objetivo / Material / Funcional
Pergunta-Guia	*Quem realiza a atividade?*	*Qual atividade é realizada?*
Composição	Pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos da Administração Direta e Indireta	Serviços públicos, polícia administrativa, fomento e intervenção
Grafia Típica	Grafado com iniciais maiúsculas (**A**dministração **P**ública)	Grafado frequentemente com iniciais minúsculas (**a**dministração pública)
Delegação a Particulares	Não se transfere a entes delegatários privados	É transferido a concessionários e permissionários

---

2. O Regime Jurídico-Administrativo e sua Bipolaridade Fundamental

O **Regime Jurídico-Administrativo** é o conjunto harmônico de princípios e regras de Direito Público que colocam a Administração Pública em posição especial perante os administrados, conferindo-lhe prerrogativas extraordinárias, ao mesmo tempo em que lhe impõe severas restrições.

Conforme consagrado pela doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello, o regime administrativo estrutura-se sobre dois pilares axiológicos fundamentais (bipolaridade do direito administrativo):



2.1 Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado

Fundamenta a concessão de **prerrogativas e privilégios estatais** (*poderes de império*). Em situações de conflito genuíno entre o interesse particular e o interesse coletivo, este último deve prevalecer:

- *Manifestações Práticas:* Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos; autoexecutoriedade das decisões do poder de polícia; cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos (como rescisão unilateral e alteração unilateral do objeto); e intervenção do Estado na propriedade particular mediante desapropriação e requisição administrativa.

2.2 Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público

Representa o contrapeso democrático às prerrogativas estatais, corporificando as **sujeições e limitações administrativas**. O administrador público não é o proprietário dos bens e interesses que gere; atua como mero curador e gestor fiduciário do patrimônio do povo.

- *Manifestações Práticas:* Submissão inafastável ao princípio da legalidade estrita; obrigatoriedade de realização de concurso público para provimento de cargos efetivos (art. 37, II, CF); dever inegociável de licitar para obras, compras e serviços (art. 37, XXI, CF); dever de prestar contas aos Tribunais de Contas; e impossibilidade de renúncia graciosa a receitas tributárias ou concessão arbitrária de privilégios a particulares.

2.3 Interesse Público Primário vs. Secundário

A jurisprudência do STF e do STJ acolhe expressamente a distinção doutrinária entre:

- **Interesse Público Primário:** É o interesse real da coletividade como um todo (justiça social, saúde pública, educação, segurança). É o único verdadeiramente supremo e indisponível.
- **Interesse Público Secundário:** É o interesse patrimonial e fazendário do próprio aparelho estatal como pessoa jurídica (arrecadar mais tributos, evitar condenações judiciais pecuniárias, economizar recursos a qualquer custo).

> ⚠️ **Alerta FCC:** O interesse público secundário só é legítimo quando coincide plenamente com o interesse primário da sociedade. Caso o Estado viole direitos fundamentais de cidadãos apenas para auferir vantagem financeira aos cofres públicos, tal ato configura ilicitude e desvio de finalidade.

Teste 001

(FCC – TCE/GO – 2009 – Analista de Controle Externo - Gestão de Conhecimento) NÃO contempla prerrogativa inerente ao regime jurídico de trabalho administrativo:

A) impenhorabilidade dos bens públicos. desemprego involuntário.

B) a garantia de irredutibilidade do salário.

C) o décimo-terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria.

D) o prazo prescricional para propositura de ação ju- dicial quanto aos créditos resultantes da relação de

E) a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio 42. Considere as afirmações abaixo, relativas ao conceito de de normas de saúde, higiene e segurança. serviço público: _____ I. O conceito de serviço público varia no tempo e no

---

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "impenhorabilidade dos bens públicos. desemprego involuntário". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público*, representa o contrapeso democrático às prerrogativas estatais, corporificando as sujeições e limitações administrativas. O administrador público não é o proprietário dos bens e interesses que gere; atua como mero curador e gestor fiduciário do patrimônio do povo.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a garantia de irredutibilidade do salário". De acordo com a teoria estudada em *Enunciado da Súmula 473 do STF:*, garantia Processual: Exige contraditório e ampla defesa prévios se atingir direito de terceiros — Exige contraditório e ampla defesa se atingir direito constituído.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria". De acordo com a teoria estudada em *5.3 Responsabilização por Dolo ou Erro Grosseiro (Art. 28 da LINDB c/c Dec. 9.830/2019)*, conceito de Erro Grosseiro (Decreto nº 9.830/2019, art. 12): Considera se erro grosseiro aquele manifesto, evidente e inescusável praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia, demonstrando desprezo ostensivo às regras elementares de cautela que um profissional com diligência média adotaria nas mesmas circunstâncias fáticas.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.3 Princípio da Autotutela (Súmulas 346 e 473 do STF): Anulação vs. Revogação* deste guia, o princípio da autotutela assegura à Administração Pública o poder dever de controlar diretamente seus próprios atos, revendo os quanto à legalidade ou ao mérito, sem necessidade de autorização judicial prévia. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TCE/GO/2009) ao estabelecer que "o prazo prescricional para propositura de ação ju dicial quanto aos créditos resultantes da relação de".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio 42. Considere as afirmações abaixo, relativas ao conceito de...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Sentido Objetivo, Material ou Funcional*, serviço Público: Prestação direta ou indireta de utilidades e comodidades materiais fruíveis individualmente pelos cidadãos (ex.: transporte coletivo, fornecimento de energia, saúde, saneamento básico).

GABARITO OFICIAL: D

---

3. Princípios Constitucionais Expressos (Art. 37, caput, CF/88 - LIMPE)

O art. 37, *caput*, da Constituição Federal estabelece os cinco princípios expressos de observância obrigatória pela Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

3.1 Princípio da Legalidade Estrita

Enquanto o particular goza da **autonomia da vontade** e da legalidade ampla, podendo fazer tudo o que a lei não proíba (art. 5º, II, CF/88), o administrador público rege-se pela **legalidade estrita**: só pode agir e praticar atos quando houver prévia e expressa autorização ou determinação em lei (*subordinação estrita à lei*). O ato administrativo sem amparo legal é nulo de pleno direito.

3.2 Princípio da Impessoalidade e a Vedação à Promoção Pessoal

O princípio da impessoalidade possui triplo desdobramento no âmbito dos concursos:

1. **Finalidade Pública:** Todo ato administrativo deve visar ao atendimento do interesse público genérico e à finalidade específica prevista na lei para a respectiva competência. A busca de vingança pessoal ou favorecimento a correligionários gera nulidade por *desvio de finalidade* (ou desvio de poder).
2. **Isonomia e Tratamento Neutro:** Proibição de concessão de privilégios ou perseguições arbitrárias. É a base axiológica do concurso público e da licitação.
3. **Vedação à Promoção Pessoal (Art. 37, § 1º, CF/88):** A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deve possuir caráter estritamente educativo, informativo ou de orientação social, **dela não podendo constar nomes, símbolos, slogans ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos**.
    - *Teoria do Órgão (Imputação Volitiva):* Os atos praticados pelos agentes públicos são juridicamente imputados ao órgão ou pessoa jurídica estatal a que pertencem, e não à pessoa física do agente. Logo, quem realiza a obra é a "Secretaria de Saúde do Estado de Goiás", e não o "Secretário Fulano".

3.3 Princípio da Moralidade e a Súmula Vinculante nº 13 (Antinepotismo)

Exige conduta pautada pela boa-fé objetiva, honestidade, lealdade, decência e probidade. O ato administrativo pode atender rigorosamente à literalidade da lei, mas ser manifestamente nulo se contaminado por torpeza, favorecimento antiético ou imoralidade administrativa.

A Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal:

A moralidade e a impessoalidade fundamentam o teor da **Súmula Vinculante nº 13**, que proíbe o nepotismo no serviço público brasileiro:

> *"A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas (nepotismo cruzado), viola a Constituição Federal."*

- **Graus de Parentesco Atingidos:**
    - *1º Grau:* Pais, mães, filhos, filhas (consanguíneos); sogro, sogra, genro, nora (afins).
    - *2º Grau:* Avós, netos, **irmãos** (consanguíneos); cunhados (afins).
    - *3º Grau:* Tios, sobrinhos (consanguíneos).
- **Ressalva Jurisprudencial Consolidada (Cargos Políticos):** O STF firmou tese de que a SV nº 13 **não incide de forma automática e absoluta sobre cargos de natureza política** (ex.: Ministros de Estado, Secretários Estaduais e Secretários Municipais). Contudo, a nomeação de parente para cargo político será considerada inválida pelo Judiciário/Tribunal de Contas se comprovada a manifesta ausência de qualificação técnica para a função ou caracterizado patente desvio de finalidade (fraude à lei).

3.4 Princípio da Publicidade e suas Exceções Constitucionais

A publicidade exige que a atuação estatal seja transparente, acessível e cognoscível aos cidadãos e órgãos de controle externo.

- A publicação oficial é **requisito de eficácia** (aptidão para produzir efeitos jurídicos) e de **exigibilidade** dos atos administrativos que criam obrigações para terceiros ou geram despesas públicas; não é requisito de validade intrínseca do ato.
- **Exceções Constitucionais Estritas:** A própria CF/88 ressalva o sigilo apenas nas hipóteses de **segurança do Estado e da sociedade** e de proteção inafastável à **intimidade, honra e vida privada** das pessoas (art. 5º, incisos X, XXXIII e LX).

3.5 Princípio da Eficiência (Emenda Constitucional nº 19/1998)

Inserido formalmente no rol do art. 37 pela Reforma Administrativa (EC nº 19/1998), impõe à Administração o dever de obter o melhor rendimento funcional, presteza, perfeição técnica, celeridade na tramitação e economicidade, maximizando os resultados com o menor dispêndio possível de recursos públicos.

- *Desdobramentos Constitucionais Práticos:* Avaliação especial de desempenho para aquisição da estabilidade do servidor (art. 41, § 4º, CF); perda do cargo público por avaliação periódica de desempenho (art. 41, § 1º, III, CF); e fixação de metas de desempenho institucional mediante contratos de gestão (art. 37, § 8º, CF).

Teste 002

(FCC – TRT 9ª – 2015 – Analista Judiciário - Apoio Especializado - Tecnologia da Informação) No âmbito federal sobreveio a Lei no 9.784/1999, que foi muito bem recebida, porquanto tem por objetivo a proteção dos direitos dos administrados e o melhor cumprimento dos fins da administração. Para o alcance de referidos objetivos, o diploma legal elenca diversos princípios informadores da atuação da Administração, dentre eles o princípio da

A) legalidade estrita, que significa a vinculação do agir administrativo à lei formal, que se sobrepõe, em razão do princípio da supremacia do interesse público ao privado, aos princípios gerais do direito e aos informadores do próprio direito administrativo.

B) publicidade, que, no entanto, é menos amplo que o que informa o processo judicial, em razão de a Administração estar autorizada, pela lei, a sacrificar direitos na busca do interesse público.

C) oficialidade, que garante ao administrado, com exclusividade, o direito de instaurar o processo administrativo e, sob outro enforque, à Administração de impulsioná-lo de ofício.

D) razoabilidade e proporcionalidade, que impõe à Administração um dever de adequação entre meios e fins, vedando a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior à estritamente necessária à cura do interesse público.

E) eficiência, que em casos específicos autoriza a Administração a agir de forma contrária ao princípio da legalidade, se,

---

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "legalidade estrita, que significa a vinculação do agir administrativo à lei formal, que se sobrepõe, em razão do...". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Princípio da Legalidade Estrita*, enquanto o particular goza da autonomia da vontade e da legalidade ampla, podendo fazer tudo o que a lei não proíba (art. 5º, II, CF/88), o administrador público rege se pela legalidade estrita: só pode agir e praticar atos quando houver prévia e expressa autorização ou determinação em lei (subordinação estrita à lei). O ato administrativo sem amparo legal é nulo de pleno direito.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "publicidade, que, no entanto, é menos amplo que o que informa o processo judicial, em razão de a Administração...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Sentido Objetivo, Material ou Funcional*, polícia Administrativa: Restrições e condicionamentos impostos a direitos e liberdades individuais e ao uso da propriedade privada em prol do bem estar coletivo (ex.: fiscalização sanitária, ambiental, trânsito e posturas urbanas).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "oficialidade, que garante ao administrado, com exclusividade, o direito de instaurar o processo administrativo e...". De acordo com a teoria estudada em *2. O Regime Jurídico-Administrativo e sua Bipolaridade Fundamental*, o Regime Jurídico Administrativo é o conjunto harmônico de princípios e regras de Direito Público que colocam a Administração Pública em posição especial perante os administrados, conferindo lhe prerrogativas extraordinárias, ao mesmo tempo em que lhe impõe severas restrições.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.1 Razoabilidade e Proporcionalidade* deste guia, exigem equilíbrio, bom senso, coerência e adequação entre os meios empregados pelo Estado e os fins pretendidos pela lei, vedando restrições desmedidas ou sacrifícios inúteis impostos aos administrados. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 9ª/2015) ao estabelecer que "razoabilidade e proporcionalidade, que impõe à Administração um dever de adequação entre meios e fins, vedando a...".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "eficiência, que em casos específicos autoriza a Administração a agir de forma contrária ao princípio da...". De acordo com a teoria estudada em *3.5 Princípio da Eficiência (Emenda Constitucional nº 19/1998)*, inserido formalmente no rol do art. 37 pela Reforma Administrativa (EC nº 19/1998), impõe à Administração o dever de obter o melhor rendimento funcional, presteza, perfeição técnica, celeridade na tramitação e economicidade, maximizando os resultados com o menor dispêndio possível de recursos públicos.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 003

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) O processo administrativo abrange planejamento, organização, direção e controle. O planejamento define objetivos e estratégias; a organização estrutura recursos e atividades; a direção lidera e motiva as equipes; e o controle monitora o desempenho, ajustando conforme necessário para garantir o sucesso organizacional. Assinale a base de atuação da função de ideias.

A) Organização.

B) Controle.

C) Planejamento.

D) Direção.

E) Retroação.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Organização". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Sentido Objetivo, Material ou Funcional*, abrange classicamente quatro atividades administrativas basilares.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Controle". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Sentido Subjetivo, Formal ou Orgânico*, sob o enfoque subjetivo, formal ou orgânico, a Administração Pública define o complexo estrutural de sujeitos de direito, órgãos e agentes encarregados pelo ordenamento de exercer a função administrativa.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *A Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal:* deste guia, "A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas (nepotismo cruzado), viola a Constituição Federal.". Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Planejamento".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Direção". De acordo com a teoria estudada em *2. O Regime Jurídico-Administrativo e sua Bipolaridade Fundamental*, conforme consagrado pela doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello, o regime administrativo estrutura se sobre dois pilares axiológicos fundamentais (bipolaridade do direito administrativo).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Retroação". De acordo com a teoria estudada em *4. Princípios Administrativos Implícitos e Regime Sumular*, além dos cinco princípios expressos no art. 37 da CF, o ordenamento constitucional e a legislação infraconstitucional (como a Lei do Processo Administrativo Federal nº 9.784/1999 e a Lei Estadual de Goiás nº 13.800/2001) consagram princípios implícitos de aplicação cogente.

GABARITO OFICIAL: C

---

4. Princípios Administrativos Implícitos e Regime Sumular

Além dos cinco princípios expressos no art. 37 da CF, o ordenamento constitucional e a legislação infraconstitucional (como a Lei do Processo Administrativo Federal nº 9.784/1999 e a Lei Estadual de Goiás nº 13.800/2001) consagram princípios implícitos de aplicação cogente:

4.1 Razoabilidade e Proporcionalidade

Exigem equilíbrio, bom senso, coerência e adequação entre os meios empregados pelo Estado e os fins pretendidos pela lei, vedando restrições desmedidas ou sacrifícios inúteis impostos aos administrados.

- **Tripé da Proporcionalidade:**
    1. *Adequação:* O meio escolhido deve ser apto a alcançar o objetivo público.
    2. *Necessidade (Exigibilidade):* Entre os meios aptos, deve-se eleger o que cause menor gravame ao cidadão (*vedação de excesso*).
    3. *Proporcionalidade em Sentido Estrito:* Os benefícios auferidos pela medida devem superar os ônus decorrentes da intervenção estatal.

4.2 Segurança Jurídica e Proteção à Confiança Legítima

Visa garantir a estabilidade das relações jurídicas constituídas e proteger a confiança dos administrados perante as condutas e orientações da Administração.

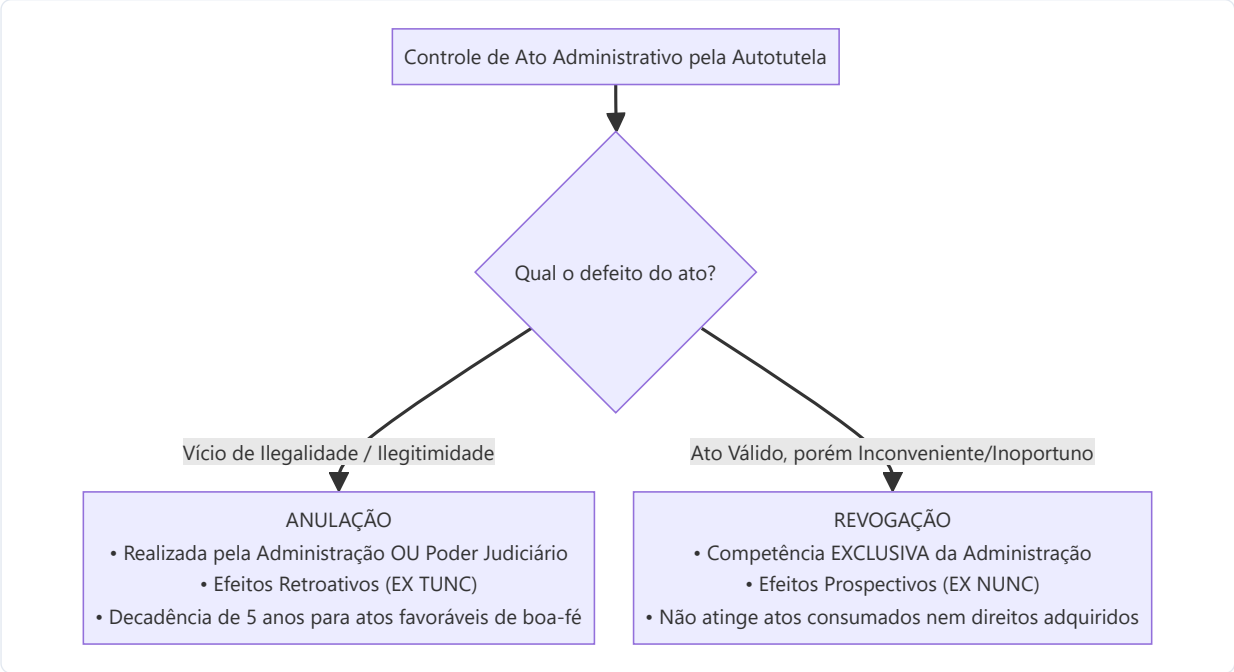
- *Vedação à Aplicação Retroativa:* O art. 2º, parágrafo único, inciso XIII, da Lei nº 9.784/1999 veda peremptoriamente a aplicação retroativa de nova interpretação jurídica para alcançar atos pretéritos já consolidados sob a orientação anterior.
- *Prazo Decadencial da Autotutela:* Fixação do prazo decadencial de **5 anos** para que a Administração anule atos administrativos favoráveis aos administrados praticados de boa-fé (art. 54 da Lei 9.784/99 e art. 54 da Lei Estadual/GO 13.800/2001).

4.3 Princípio da Autotutela (Súmulas 346 e 473 do STF): Anulação vs. Revogação

O princípio da autotutela assegura à Administração Pública o poder-dever de controlar diretamente seus próprios atos, revendo-os quanto à legalidade ou ao mérito, sem necessidade de autorização judicial prévia.

Enunciado da Súmula 473 do STF:

> *"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."*



Dimensão	Anulação de Ato Administrativo	Revogação de Ato Administrativo
Fundamento Central	**Ilegalidade / Ilegitimidade** (vício formal ou material de validade)	**Inconveniência ou Inoportunidade** (razões de mérito)
Autoridade Competente	**Administração Pública** (autotutela) ou **Poder Judiciário**	**Exclusiva da própria Administração** (Judiciário não revoga ato do Executivo)
Efeitos no Tempo	**Retroativos (*ex tunc*)**, apagando os efeitos desde a origem	**Prospectivos (*ex nunc*)**, preservando os efeitos já produzidos
Limites Temporais	Prazo decadencial de **5 anos** para atos benéficos ao cidadão de boa-fé	Não há prazo pré-fixado, respeitados atos consumados e direito adquirido
Garantia Processual	Exige contraditório e ampla defesa prévios se atingir direito de terceiros	Exige contraditório e ampla defesa se atingir direito constituído

4.4 Princípio da Motivação e a Teoria dos Motivos Determinantes

A motivação consiste na exposição explícita, por escrito, das razões de fato e dos fundamentos de direito que justificam a prática do ato administrativo.

- **Teoria dos Motivos Determinantes:** A validade do ato administrativo fica estritamente vinculada à veracidade e pertinência dos motivos fáticos declarados pela autoridade competente. Se a Administração fundamentar a exoneração de um servidor comissionado aduzindo

escassez orçamentária, e restar documentalmente comprovado que havia saldo orçamentário excedente, o ato de desligamento será declarado nulo por falsidade do motivo, mesmo que a lei não exigisse motivação obrigatória para a referida exoneração.

4.5 Princípio da Continuidade dos Serviços Públicos

Os serviços públicos representam a prestação material de necessidades indeclináveis da sociedade, não podendo sofrer interrupções imotivadas ou abruptas.

- *Limites Legítimos de Suspensão (Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º):* O serviço pode ser suspenso após aviso prévio formal ao usuário por:
    1. Razões de ordem técnica ou de segurança das instalações;
    2. Inadimplemento contratual do usuário, ressalvadas unidades públicas essenciais (hospitais e postos de saúde não podem ter o fornecimento de energia desligado por falta de pagamento).

---

5. O Direito Público Positivo da LINDB (Arts. 20 a 30) e o Controle Externo

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB - Decreto-Lei nº 4.657/1942), com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.655/2018 e regulamentadas pelo Decreto Federal nº 9.830/2019, inaugurou uma nova fase de pragmatismo, segurança jurídica e racionalidade no Direito Administrativo sancionador e nas decisões dos Tribunais de Contas.

5.1 Consequencialismo Jurídico e Vedação de Valores Abstratos (Art. 20)

> *"Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão."*

- É vedado ao auditor ou julgador do Tribunal de Contas anular um contrato ou paralisar uma obra pública invocando fórmulas genéricas como "ofensa ao interesse público" ou "afronta à moralidade" sem motivar analiticamente os impactos socioeconômicos, os prejuízos à população e a viabilidade de alternativas de regularização.

5.2 Obstáculos Reais e Circunstâncias Práticas do Gestor (Art. 22)

> *"Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados."*

- Na fiscalização de conformidade, os órgãos de controle externo devem contextualizar a conjuntura histórica e fática da tomada de decisão. Devem sopesar a escassez de recursos orçamentários, as falhas de infraestrutura, a urgência imposta por calamidades e o quadro pessoal deficiente do órgão no momento da prática do ato.

5.3 Responsabilização por Dolo ou Erro Grosseiro (Art. 28 da LINDB c/c Dec. 9.830/2019)

> *"Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro."*

- **Responsabilidade Subjetiva:** O servidor público ou parecerista técnico somente pode ser punido pessoalmente (com multas, sanções funcionais ou obrigação de ressarcir o erário) caso tenha atuado com **dolo** (intenção deliberada de descumprir a lei ou lesar o patrimônio) ou **erro grosseiro** (culpa grave inescusável).
- **Conceito de Erro Grosseiro (Decreto nº 9.830/2019, art. 12):** Considera-se erro grosseiro aquele manifesto, evidente e inescusável praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia, demonstrando desprezo ostensivo às regras elementares de cautela que um profissional com diligência média adotaria nas mesmas circunstâncias fáticas.

> 🚨 **ALERTA CRÍTICO DE PROVA FCC:**
> A divergência interpretativa razoável de lei, jurisprudência ou norma técnica entre o corpo técnico do Tribunal de Contas e o gestor **JAMAIS configura erro grosseiro**. Para impor sanção ao administrador, é indispensável que a acusação comprove desídia grave, negligência crassa ou dolo!

5.4 Segurança Jurídica, Transição e Vedação à Retroatividade (Arts. 23 e 24)

- **Regime de Transição (Art. 23):** Decisão que estabelece nova interpretação ou novo dever deve prever período de transição quando indispensável para que o novo dever seja cumprido de modo proporcional e sem caos operacional.

- **Vedação à Retroatividade de Nova Orientação Geral (Art. 24):** A revisão judicial, administrativa ou controladora sobre a validade de atos, contratos ou processos já consumados levará em conta as **orientações gerais vigentes à época**. É expressamente proibido declarar inválidas situações consolidadas com amparo na orientação pretérita com base em mudança jurisprudencial posterior.

---

6. Fontes Recomendadas na Internet

- Constituição Federal de 1988 - Art. 37 (Princípios Constitucionais da Administração Pública)
  Texto constitucional oficial com as regras basilares da Administração Pública (LIMPE), concurso público, publicidade institucional e teto remuneratório.
- Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB Compilada - Arts. 20 a 30)
  Dispositivos introduzidos pela Lei nº 13.655/2018 disciplinando o consequencialismo jurídico, a segurança jurídica e a responsabilização por dolo ou erro grosseiro.
- Lei Federal nº 13.655/2018 (Segurança Jurídica e Eficiência na Aplicação do Direito Público)
  Diploma legal que inseriu os artigos 20 a 30 na LINDB para balizar a atuação das esferas administrativa, controladora e judicial.
- Decreto Federal nº 9.830/2019 (Regulamento dos Arts. 20 a 30 da LINDB)
  Regulamentação que conceitua formalmente erro grosseiro, dolo, compromisso processual, motivação consequencialista e regime de transição.
- Súmula Vinculante nº 13 do STF (Vedação ao Nepotismo)
  Precedentes e teor oficial da vedação ao nepotismo direto e cruzado na administração direta e indireta de todos os Poderes.
- Súmula 473 do STF (Princípio da Autotutela Administrativa)
  Enunciado consolidado sobre o poder-dever de anulação de atos ilegais e a revogação de atos válidos por conveniência e oportunidade.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 37. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. (Cap. 3 - Regime Jurídico Administrativo e Princípios da Administração Pública).
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. 38. ed. Barueri: Atlas, 2024. (Cap. 1 - Introdução ao Direito Administrativo e Princípios Administrativos).
- MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo**. 37. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2024. (Cap. 2 - O Regime Jurídico-Administrativo: Supremacia e Indisponibilidade do Interesse Público).

02 - Organização Administrativa, Poderes e Abuso de Autoridade

Matéria: Noções de Direito Administrativo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Organização administrativa brasileira: Administração Direta e Indireta
- Descentralização vs. Desconcentração: conceitos, distinções e repercussões jurídicas
- Entidades da Administração Indireta: Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista
- Regime jurídico das Estatais (Lei nº 13.303/2016)
- Terceiro Setor e entidades paraestatais: Serviços Sociais Autônomos (Sistema S), Organizações Sociais (OS) e OSCIPs
- Poderes da Administração Pública: Poder Vinculado, Discricionário, Hierárquico, Disciplinar, Regulamentar e Poder de Polícia
- Poder de Polícia: conceito (CTN, art. 78), atributos, limites e fases do ciclo de polícia
- Uso e abuso do poder: excesso de poder e desvio de finalidade
- Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019 e alterações): sujeitos ativos, elemento subjetivo especial e crimes funcionais

---

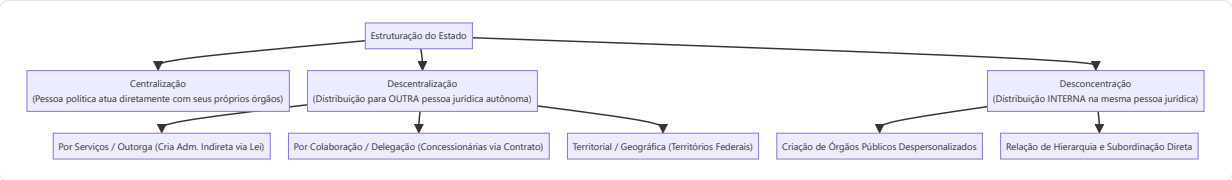
🧭 Sumário

1. **Organização Administrativa: Técnicas de Estruturação Estatal**
    1. Centralização e Descentralização
    2. Desconcentração e a Criação de Órgãos Públicos
    3. Quadro Distintivo: Descentralização vs. Desconcentração
    4. Teste 012
2. **Entidades da Administração Indireta**
    1. Autarquias e Autarquias de Regime Especial
    2. Fundações Públicas (Direito Público vs. Direito Privado)
    3. Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista
    4. O Estatuto Jurídico das Estatais (Lei nº 13.303/2016)
    5. Controle Finalístico, Tutela e Supervisão Ministerial
    6. Teste 013
    7. Teste 014
    8. Teste 015
    9. Teste 016
3. **O Terceiro Setor e Entidades Paraestatais**
    1. Serviços Sociais Autônomos (Sistema S)
    2. Organizações Sociais (OS) e Contratos de Gestão
    3. OSCIPs e Termos de Parceria
    4. Teste 017
4. **Poderes Administrativos e Prerrogativas Públicas**
    1. Poder Vinculado vs. Poder Discricionário e o Mérito Administrativo
    2. Poder Hierárquico: Delegação, Avocação e a Regra do CENORA
    3. Poder Disciplinar e Sanções Funcionais
    4. Poder Regulamentar / Normativo e os Decretos Autônomos
    5. Poder de Polícia, Ciclo de Polícia e Delegação (Tema 532/STF)
    6. Teste 018
    7. Teste 019
    8. Teste 020
    9. Teste 021
5. **Uso e Abuso de Poder e a Lei nº 13.869/2019**
    1. Excesso de Poder vs. Desvio de Finalidade
    2. Elemento Subjetivo Especial e Proibição do Crime de Hermenêutica
    3. Sujeitos Ativos no Âmbito dos Tribunais de Contas
    4. Teste 022
6. **Fontes Recomendadas na Internet**

---

1. Organização Administrativa: Técnicas de Estruturação Estatal

A organização administrativa é o conjunto de mecanismos normativos e estruturais mediante os quais o Estado distribui suas competências e funções entre pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos.



1.1 Centralização e Descentralização

- **Centralização:** Ocorre quando o Estado executa suas tarefas administrativas **diretamente**, por meio dos órgãos e agentes integrantes da própria pessoa jurídica política matriz (União, Estados, DF e Municípios — Administração Direta).
- **Descentralização:** Ocorre quando o Estado transfere a execução ou a titularidade e execução de determinada atividade administrativa para **outra pessoa jurídica distinta**, dotada de personalidade própria.
    - **Descentralização por Serviços, Outorga ou Funcional:** O poder público transfere a **titularidade e a execução** do serviço mediante **lei formal** para entidades da Administração Pública Indireta (Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista). Possui caráter de estabilidade institucional duradoura.
    - **Descentralização por Colaboração ou Delegação:** O poder público transfere apenas a **execução material** do serviço para particulares (concessionárias e permissionárias de serviços públicos) mediante **contrato administrativo de concessão** ou **ato unilateral de permissão**. A titularidade permanece nas mãos do poder concedente.
    - **Descentralização Territorial ou Geográfica:** Ocorre na criação de Territórios Federais (entidades autárquicas geográficas com capacidade genérica de gestão local).

1.2 Desconcentração e a Criação de Órgãos Públicos

A **desconcentração** é uma técnica puramente interna de divisão e distribuição de competências que ocorre **dentro de uma mesma pessoa jurídica**.

- Não gera uma nova entidade dotada de personalidade jurídica; dá origem a **órgãos públicos despersonalizados** (Ministérios, Secretarias de Estado, Diretorias, Departamentos).
- Caracteriza-se por uma **relação estrita de hierarquia, subordinação e controle disciplinar** entre a chefia superior e as unidades subordinadas.
- *Teoria do Órgão (Imputação Volitiva):* Os órgãos não possuem vontade própria autônoma nem patrimônio segregado; as manifestações volitivas de seus agentes são juridicamente imputadas à pessoa jurídica à qual o órgão se vincula.

1.3 Quadro Distintivo: Descentralização vs. Desconcentração

Critério de Comparação	Descentralização Administrativa	Desconcentração Administrativa
Pessoas Jurídicas Envolvidas	Envolve **duas ou mais pessoas jurídicas distintas**	Ocorre **dentro de uma única pessoa jurídica**
Criação Resultante	Cria **novas entidades** autônomas da Administração Indireta	Cria **órgãos públicos** despersonalizados
Vínculo Jurídico	**Não há hierarquia nem subordinação** (há apenas vinculação / tutela finalística)	**Há relação estrita de hierarquia e subordinação**
Mnemônico Visual FCC	Descentrali**Z**ação → Gera **E**ntidades externas	Desconcen**T**ração → Gera **Ó**rgãos internos

---

Teste 001

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Engenharia Telecomunicação) Na execução de um processo licitatório, o valor global de um serviço de engenharia a ser contratado por uma empresa pública foi de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). As propostas apresentadas na licitação, em milhares de reais, são mostradas na tabela abaixo: Licitante Valor Global I 240,00 II 420,00 III 480,00 IV 450,00 V 270,00 De acordo com a Lei nº 13.303, de 2016, é correto afirmar que a vencedora do certame foi a empresa

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Centralização e Descentralização*, descentralização por Serviços, Outorga ou Funcional: O poder público transfere a titularidade e a execução do serviço mediante lei formal para entidades da Administração Pública Indireta (Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista). Possui caráter de estabilidade institucional duradoura.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.4 O Estatuto Jurídico das Estatais (Lei nº 13.303/2016)* deste guia, regime Próprio de Licitações das Estatais: As estatais possuem regime licitatório próprio disciplinado pelos arts. 28 a 84 da Lei 13.303/2016, com modalidades licitatórias simplificadas e procedimentos de negociação direta, não se sujeitando como regra geral à Lei nº 14.133/2021. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "II".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "III". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Serviços Sociais Autônomos (Sistema S)*, não integram a Administração Pública; financiam se mediante contribuições parafiscais arrecadadas compulsoriamente pelo Estado. Submetem se ao controle externo exercido pelo Tribunal de Contas quanto aos recursos parafiscais, mas possuem regulamentos próprios de licitação e processo seletivo simplificado para pessoal.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "IV". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Centralização e Descentralização*, descentralização por Colaboração ou Delegação: O poder público transfere apenas a execução material do serviço para particulares (concessionárias e permissionárias de serviços públicos) mediante contrato administrativo de concessão ou ato unilateral de permissão. A titularidade permanece nas mãos do poder concedente.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "V". De acordo com a teoria estudada em *2.4 O Estatuto Jurídico das Estatais (Lei nº 13.303/2016)*, a Lei Federal nº 13.303/2016 instituiu o estatuto jurídico unificado de governança e contratações para todas as empresas públicas e sociedades de economia mista da União, Estados, DF e Municípios.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 002

(FGV – TCE/PI – 2025 – Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum) Em razão da prática de ato danoso ao erário, o TCE-PI aplicou multa e imputou débito a João, gestor de uma autarquia de município jurisdicionado àquela Corte de Contas. A decisão do TCE-PI que resultou na imputação de débito a João tem natureza de

A) dívida ativa.

B) dívida tributária.

C) decisão jurisdicional.

D) título de crédito judicial.

E) título executivo extrajudicial.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "dívida ativa". De acordo com a teoria estudada em *4.4 Poder Regulamentar / Normativo e os Decretos Autônomos*, prerrogativa outorgada aos Chefes do Poder Executivo para expedir atos gerais e abstratos.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "dívida tributária". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Autarquias e Autarquias de Regime Especial*, regime Jurídico: Totalmente público. Seus bens são públicos (impenhoráveis, inalienáveis e imprescritíveis); gozam de imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, § 2º) sobre patrimônio, renda e serviços vinculados a suas finalidades; seus servidores submetem se ao regime estatutário do respectivo ente; e suas dívidas judiciais são quitadas mediante precatórios.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "decisão jurisdicional". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Poder Vinculado vs. Poder Discricionário e o Mérito Administrativo*, poder Discricionário: A lei confere expressamente ao administrador uma margem controlada de livre apreciação para eleger a decisão mais adequada perante o caso concreto, com base na conveniência e oportunidade (Mérito Administrativo).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "título de crédito judicial". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Poder Vinculado vs. Poder Discricionário e o Mérito Administrativo*, limites do Controle Judicial: O Poder Judiciário e o Tribunal de Contas não podem invadir o mérito administrativo puro (não podem substituir a escolha legítima e discricionária do gestor); todavia, exercem pleno controle de legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e moralidade sobre o ato.

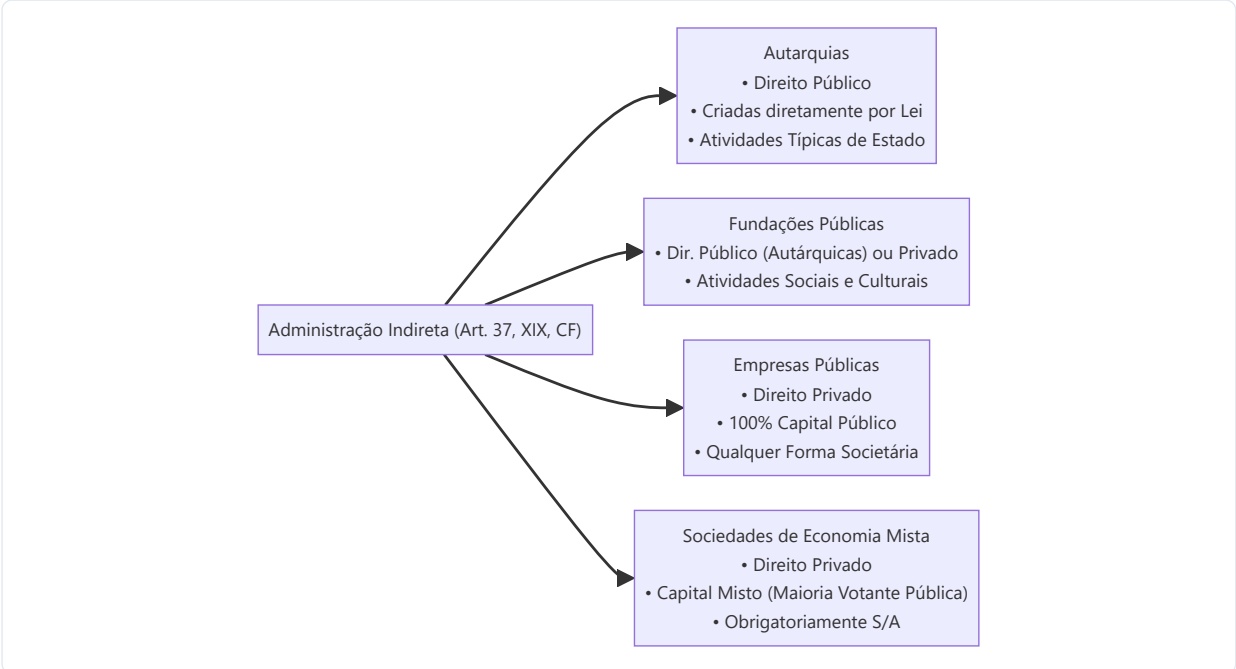
E) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.2 Organizações Sociais (OS) e Contratos de Gestão* deste guia, pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que recebem a qualificação jurídica de OS pelo Poder Executivo (Lei nº 9.637/1998 e legislações estaduais congêneres). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PI/2025) ao estabelecer que "título executivo extrajudicial".

GABARITO OFICIAL: E

---

2. Entidades da Administração Indireta

A Administração Indireta é o conjunto de entes descentralizados aos quais a lei confere personalidade jurídica própria para desempenhar atividades especializadas de interesse coletivo. Rege-se pelo art. 37, XIX, da CF/88.



2.1 Autarquias e Autarquias de Regime Especial

- **Conceito:** Pessoa jurídica de **direito público**, instituída diretamente por **lei específica**, para desempenhar atividades típicas e exclusivas de Estado que requeiram gestão administrativa e financeira descentralizada.
- **Regime Jurídico:** Totalmente público. Seus bens são públicos (impenhoráveis, inalienáveis e imprescritíveis); gozam de **imunidade tributária recíproca** (CF, art. 150, § 2º) sobre patrimônio, renda e serviços vinculados a suas finalidades; seus servidores submetem-se ao regime

estatutário do respectivo ente; e suas dívidas judiciais são quitadas mediante precatórios.

- **Autarquias em Regime Especial (Agências Reguladoras):** Autarquias dotadas de maior autonomia institucional, financeira e decisória. Caracterizam-se por: dirigentes investidos com mandato fixo após sabatina legislativa (estabilidade no mandato, perda do cargo apenas nas hipóteses legais); poder normativo técnico regulatório; e inexistência de recurso hierárquico impróprio para os Ministérios/Secretarias sobre decisões técnicas de mérito.

2.2 Fundações Públicas (Direito Público vs. Direito Privado)

Entidades com patrimônio personalizado voltadas a finalidades sociais, de saúde, educação, cultura ou pesquisa (sem fins lucrativos):

- **Fundação Pública de Direito Público (Fundação Autárquica / Autarquia Fundacional):** Criada diretamente por lei específica. Equipara-se material e formalmente a uma autarquia em direitos, deveres, prerrogativas e imunidades.
- **Fundação Pública de Direito Privado:** Tem sua criação **autorizada por lei específica**, nascendo juridicamente com a inscrição de seus atos constitutivos no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. O art. 37, XIX, da CF exige a edição de **lei complementar para definir as áreas de sua atuação**.

2.3 Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista

São as empresas estatais, pessoas jurídicas de direito privado instituídas para exploração de atividade econômica de produção ou comercialização de bens/serviços ou para prestação de serviços públicos:

Critério Distintivo	Empresa Pública (EP)	Sociedade de Economia Mista (SEM)
Composição Societária do Capital	**100% Capital Público** (admitida a copropriedade entre entes estatais diversos)	**Capital Misto** (Público + Privado; o Estado detém a maioria das ações com direito a voto)
Forma Societária Admitida	**Qualquer modalidade societária** (Ltda., S.A., etc.)	**Obrigatoriamente Sociedade Anônima (S/A)**
Foro Competente na Justiça (União)	**Justiça Federal** (CF, art. 109, I)	**Justiça Estadual** (STF, Súmula 556)
Foro Competente (Estados/Municípios)	**Justiça Estadual** comum	**Justiça Estadual** comum
Modo de Criação	**Autorizada por lei específica** + Registro na Junta/Cartório	**Autorizada por lei específica** + Registro na Junta/Cartório
Exemplos Nacionais	Caixa Econômica Federal (CEF), Correios (ECT), BNDES	Banco do Brasil (BB), Petrobras, Sabesp

2.4 O Estatuto Jurídico das Estatais (Lei nº 13.303/2016)

A Lei Federal nº 13.303/2016 instituiu o estatuto jurídico unificado de governança e contratações para todas as empresas públicas e sociedades de economia mista da União, Estados, DF e Municípios:

- **Governança Corporativa e Conformidade:** Exigência de comitês estatutários de auditoria e risco, regras de integridade e requisitos rigorosos de idoneidade técnica e experiência profissional para a indicação de membros do Conselho de Administração e Diretorias Executivas (vedação a ocupantes de cargos políticos e sindicais partidários).
- **Regime Próprio de Licitações das Estatais:** As estatais possuem regime licitatório próprio disciplinado pelos arts. 28 a 84 da Lei 13.303/2016, com modalidades licitatórias simplificadas e procedimentos de negociação direta, não se sujeitando como regra geral à Lei nº 14.133/2021.

2.5 Controle Finalístico, Tutela e Supervisão Ministerial

Entre a Administração Direta e as entidades da Administração Indireta **NÃO existe subordinação hierárquica**. O controle exercido pelo ente instituidor denomina-se **controle finalístico, supervisão ministerial ou tutela administrativa**:

- É um controle de conformidade com os fins para os quais a entidade foi criada (*princípio da especialidade*).
- Não autoriza intervenções abusivas no mérito ou na gestão interna autônoma, limitando-se aos atos expressamente autorizados em lei.

---

3. O Terceiro Setor e Entidades Paraestatais

O Terceiro Setor compreende entidades privadas sem fins lucrativos que colaboram voluntariamente com o Estado na consecução de finalidades públicas e sociais, sem integrar a estrutura formal da Administração Pública.

3.1 Serviços Sociais Autônomos (Sistema S)

- Pessoas jurídicas de direito privado criadas por autorização legislativa para prestar serviços de interesse social e capacitação profissional a categorias de empregados (SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEST, SENAT, SEBRAE).
- Não integram a Administração Pública; financiam-se mediante contribuições parafiscais arrecadadas compulsoriamente pelo Estado. Submetem-se ao controle externo exercido pelo Tribunal de Contas quanto aos recursos parafiscais, mas possuem regulamentos próprios de licitação e processo seletivo simplificado para pessoal.

3.2 Organizações Sociais (OS) e Contratos de Gestão

- Pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que recebem a qualificação jurídica de OS pelo Poder Executivo (Lei nº 9.637/1998 e legislações estaduais congêneres).
- Atuam na área de saúde, educação, cultura e pesquisa mediante a celebração de **Contrato de Gestão**. Podem receber fomento financeiro direto, dotações orçamentárias e cessão especial de servidores e bens públicos.

3.3 OSCIPs e Termos de Parceria

- Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público regidas pela Lei nº 9.790/1999.
- O vínculo de cooperação instrumentaliza-se formalmente por meio de **Termo de Parceria**.

---

4. Poderes Administrativos e Prerrogativas Públicas

Os poderes administrativos são prerrogativas instrumentais outorgadas aos agentes do Estado com a finalidade de viabilizar a satisfação do interesse público. Não constituem privilégios pessoais, mas verdadeiros **poderes-deveres** (o dever de agir é indeclinável).

4.1 Poder Vinculado vs. Poder Discricionário e o Mérito Administrativo

- **Poder Vinculado:** A lei estabelece com precisão exaustiva todos os requisitos e a única conduta obrigatória a ser adotada pelo agente, inexistindo qualquer margem de liberdade ou juízo de conveniência (ex.: concessão de aposentadoria ao servidor que cumpriu todos os requisitos legais).
- **Poder Discricionário:** A lei confere expressamente ao administrador uma margem controlada de livre apreciação para eleger a decisão mais adequada perante o caso concreto, com base na **conveniência e oportunidade** (**Mérito Administrativo**).
  - *Limites do Controle Judicial:* O Poder Judiciário e o Tribunal de Contas **não podem invadir o mérito administrativo puro** (não podem substituir a escolha legítima e discricionária do gestor); todavia, exercem pleno controle de legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e moralidade sobre o ato.

4.2 Poder Hierárquico: Delegação, Avocação e a Regra do CENORA

O poder hierárquico distribui e escalona funções entre órgãos e agentes subordinados, conferindo poderes de dar ordens, fiscalizar, revisar atos, delegar e avocar competências:

- **Delegação:** Transferência temporária do exercício de certas competências para órgãos ou agentes subordinados ou de mesmo nível hierárquico.
- **Vedações Absolutas à Delegação (Mnemônico CENORA - Lei 9.784/99, art. 13):**
  - **CE:** Competência **Exclusiva** conferida por lei a determinado órgão ou autoridade.
  - **NO:** Edição de atos de caráter **Normativo**.
  - **RA:** Decisão de **Recursos Administrativos**.

> 🚨 **ALERTA CRÍTICO DE PROVA FCC:**
> A decisão de recursos administrativos é **terminantemente indelegável**! Se o titular de uma pasta delegar a um subordinado o julgamento de um recurso contra sanção proferida pelo órgão, a delegação é nula de pleno direito, pois violaria o duplo grau de julgamento administrativo.

4.3 Poder Disciplinar e Sanções Funcionais

É a prerrogativa interna da Administração de apurar infrações e aplicar penalidades funcionais a agentes públicos submetidos à hierarquia estatal ou a **particulares com vínculo jurídico especial com o Estado** (ex.: empresas contratadas que cometem faltas em licitações e contratos).

- Não se confunde com o poder de polícia (que pune particulares em geral, desprovidos de vínculo jurídico especial prévio).

4.4 Poder Regulamentar / Normativo e os Decretos Autônomos

Prerrogativa outorgada aos Chefes do Poder Executivo para expedir atos gerais e abstratos:

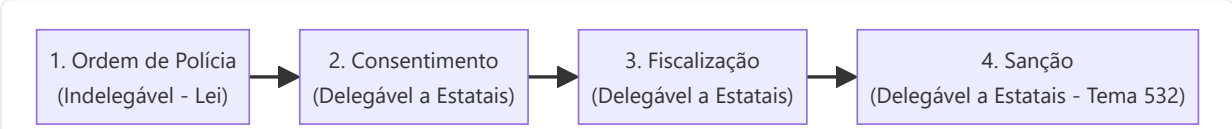
- **Decretos de Execução / Regulamentares (CF, art. 84, IV):** Editados para a fiel execução de leis já existentes. Não podem inovar originariamente na ordem jurídica nem criar direitos ou obrigações primárias não contempladas na lei.
- **Decretos Autônomos (CF, art. 84, VI):** Espécie normativa primária excepcional, autorizada diretamente pelo texto constitucional apenas em duas hipóteses taxativas:
  - *Alínea "a"*: **Organização e funcionamento da administração pública**, desde que **não implique aumento de despesa** nem **criação ou extinção de órgãos públicos**;
  - *Alínea "b"*: **Extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos**.

> 💡 **Pegadinha Clássica FCC:**
> Decreto autônomo **NUNCA pode criar ou extinguir órgãos públicos**, e **NUNCA pode extinguir cargos públicos se estiverem ocupados**! A criação e extinção de órgãos públicos exige expressamente **lei formal em sentido estrito** (CF, art. 48, XI e art. 61, § 1º, II, "e").

4.5 Poder de Polícia, Ciclo de Polícia e Delegação (Tema 532/STF)

O art. 78 do Código Tributário Nacional (CTN) conceitua o **poder de polícia** como a atividade da administração pública que, regulando a prática de ato ou a abstenção de fato em razão de interesse público, limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade individual.

- **Atributos do Poder de Polícia:** Discricionariedade, Autoexecutoriedade e Coercibilidade.
- **O Ciclo de Polícia (Quatro Fases):**
  1. *Ordem de Polícia:* A norma jurídica legal que institui a restrição ou comando abstrato.
  2. *Consentimento de Polícia:* Ato pelo qual o Estado autoriza ou licencia o exercício da atividade privada condicionada (alvarás, licenças).
  3. *Fiscalização de Polícia:* Vistorias, inspeções, autuações e blitz.
  4. *Sanção de Polícia:* Aplicação punitiva da penalidade administrativa (multa, apreensão de mercadoria, interdição de estabelecimento).



O Marco Histórico do Tema 532 da Repercussão Geral do STF:

Superando divergências anteriores, o STF pacificou a tese com eficácia vinculante:

> *"É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial."*

- É constitucional delegar a estatais as fases de **consentimento, fiscalização e sanção**. Apenas a primeira fase (**legislar / ordem de polícia**) permanece indelegável, privativa do Estado.

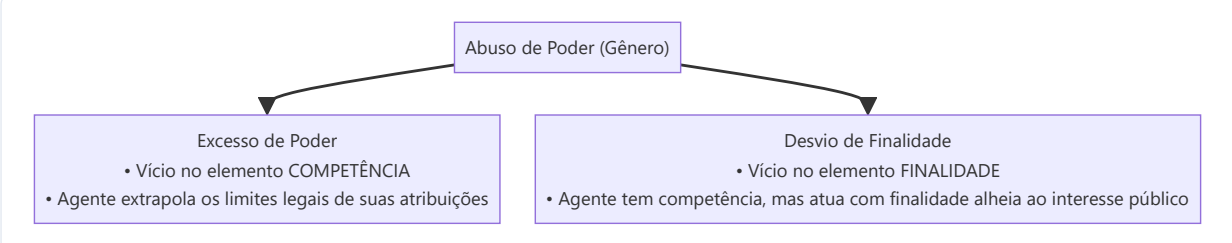
---

5. Uso e Abuso de Poder e a Lei nº 13.869/2019

5.1 Excesso de Poder vs. Desvio de Finalidade

O **abuso de poder** é gênero que se desdobra em duas espécies nucleares:

1. **Excesso de Poder (Vício de Competência):** Ocorre quando a autoridade atua além dos limites legais de suas atribuições funcionais. O agente é incompetente para praticar aquele ato específico, exorbitando do mandato legal.
2. **Desvio de Finalidade / Desvio de Poder (Vício de Finalidade):** Ocorre quando o agente público atua dentro de sua competência legal formal, mas pratica o ato com o propósito de atingir fim diverso daquele fixado pela lei ou com intenção privada espúria (perseguição política, favorecimento ilícito ou vingança pessoal). É vício de nulidade insanável.



5.2 Elemento Subjetivo Especial e Proibição do Crime de Hermenêutica

A **Lei nº 13.869/2019** (Lei de Abuso de Autoridade) disciplina os crimes cometidos por agentes públicos no exercício de suas funções:

- **Dolo Específico Obrigatório (Art. 1º, § 1º):** As condutas descritas na lei constituem crime exclusivamente quando praticadas pelo agente público com a finalidade específica de:

1. Prejudicar outrem;
2. Beneficiar a si mesmo ou a terceiro; ou
3. Por mero capricho ou satisfação pessoal.

- *Não se admite modalidade culposa!*
- **Proibição do Crime de Hermenêutica (Art. 1º, § 2º):** A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas **NÃO configura abuso de autoridade**. O magistrado, membro do Ministério Público ou auditor do Tribunal de Contas não comete crime simplesmente por aplicar uma tese jurídica contrária à pretensão do réu.

5.3 Sujeitos Ativos no Âmbito dos Tribunais de Contas

O art. 2º da Lei nº 13.869/2019 estabelece que é sujeito ativo de crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta e indireta de todos os Poderes, incluindo expressamente os **membros e servidores dos Tribunais e Conselhos de Contas**.

- **Efeitos da Condenação (Art. 4º):** A perda do cargo, mandato ou função pública e a inabilitação para o exercício de cargo público por período de 1 a 5 anos **NÃO são efeitos automáticos** da condenação penal. Exigem declaração motivada na sentença e estão condicionados à **reincidência específica** em crime de abuso de autoridade.

---

6. Fontes Recomendadas na Internet

- Constituição Federal de 1988 - Art. 37, XIX e Art. 84, VI
  Dispositivos constitucionais reguladores da criação de entidades da Administração Indireta, decretos autônomos e foros judiciais.
- Decreto-Lei nº 200/1967 (Organização da Administração Federal)
  Diploma histórico que estruturou os conceitos de Administração Direta e Indireta, descentralização e supervisão ministerial.
- Lei Federal nº 13.303/2016 (Estatuto Jurídico das Empresas Estatais)
  Regulamento de governança corporativa, conselhos de administração e contratações para empresas públicas e sociedades de economia mista.
- Lei Federal nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade)
  Tipificação dos crimes de abuso de autoridade, exigência do dolo específico e vedação ao crime de hermenêutica.
- STF - Tema 532 de Repercussão Geral (Delegação do Poder de Polícia Administrativa)
  Precedente vinculante fixado no RE 633.782 admitindo delegação das fases de consentimento, fiscalização e sanção a estatais prestadoras de serviço público.
- Lei Federal nº 9.784/1999 - Art. 13 (Limites da Delegação de Competência)
  Regulamentação das vedações absolutas de delegação de atos normativos, decisão de recursos administrativos e competências exclusivas.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 37. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. (Cap. 4 e Cap. 10 - Poderes da Administração e Organização Administrativa).
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. 38. ed. Barueri: Atlas, 2024. (Cap. 2 e Cap. 9 - Poderes Administrativos, Administração Indireta e Entidades Paraestatais).
- OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. **Curso de Direito Administrativo**. 12. ed. Rio de Janeiro: Método, 2024. (Cap. 4 e Cap. 11 - Organização Administrativa, Terceiro Setor e Poder de Polícia).

03 - Atos Administrativos e Processo Administrativo Estadual (Lei 13.800/2001)

Matéria: Noções de Direito Administrativo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Ato administrativo: conceito, características e distinções
- Elementos e requisitos de validade (Competência, Finalidade, Forma, Motivo e Objeto - COFIFOM)
- Atributos do ato administrativo: Presunção de Legitimidade, Autoexecutoriedade, Tipicidade e Imperatividade (PATI)
- Classificação dos atos administrativos: vinculados e discricionários; simples, complexos e compostos
- Formação, efeitos, perfeição, validade e eficácia
- Extinção dos atos: anulação, revogação, cassação, caducidade e contraposição
- Convalidação (sanamento de vícios de competência e forma)
- Processo Administrativo no Estado de Goiás: Lei Estadual nº 13.800/2001 e alterações

---

🧭 Sumário

1. **Teoria Geral do Ato Administrativo e Distinções Conceituais**
    1. Fato da Administração vs. Fato Administrativo vs. Ato Administrativo
    2. Perfeição, Validade e Eficácia do Ato
    3. Teste 023
2. **Elementos e Requisitos de Validade do Ato (Mnemônico COFIFOM)**
    1. Competência (Sujeito Competente)
    2. Finalidade e o Desvio de Poder
    3. Forma e Princípio da Solenidade
    4. Motivo e a Teoria dos Motivos Determinantes
    5. Objeto (Conteúdo) e a Delimitação do Mérito Administrativo
    6. Teste 024
    7. Teste 025
    8. Teste 026
3. **Atributos do Ato Administrativo (Mnemônico PATI)**
    1. Presunção de Legitimidade e Veracidade
    2. Autoexecutoriedade e seus Limites
    3. Tipicidade Administrativa
    4. Imperatividade e Poder Extroverso
    5. Teste 027
4. **Classificações Relevantes para a FCC: Atos Simples, Complexos e Compostos**
    1. Atos Simples, Complexos e Compostos
    2. O Registro de Aposentadoria no Tribunal de Contas (Tema 445 / STF)
    3. Teste 028
    4. Teste 029
5. **Extinção e Convalidação dos Atos Administrativos**
    1. Modos de Extinção: Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade e Contraposição
    2. Convalidação: Requisitos, Limites e Efeitos Temporais
    3. Teste 030
    4. Teste 031
6. **Processo Administrativo no Estado de Goiás (Lei Estadual nº 13.800/2001)**
    1. Princípios Norteadores e Direitos dos Administrados
    2. Vedações Absolutas à Delegação (Regra do CENORA - Art. 13)
    3. Impedimentos e Suspeição de Agentes e Julgadores
    4. Motivação das Decisões e Regime Recursal
    5. Teste 032
    6. Teste 033
7. **Fontes Recomendadas na Internet**

---

1. Teoria Geral do Ato Administrativo e Distinções Conceituais

O ato administrativo é a manifestação unilateral de vontade da Administração Pública ou de quem lhe faça as vezes, que, agindo sob o império do Direito Público, tem por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir ou declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria.

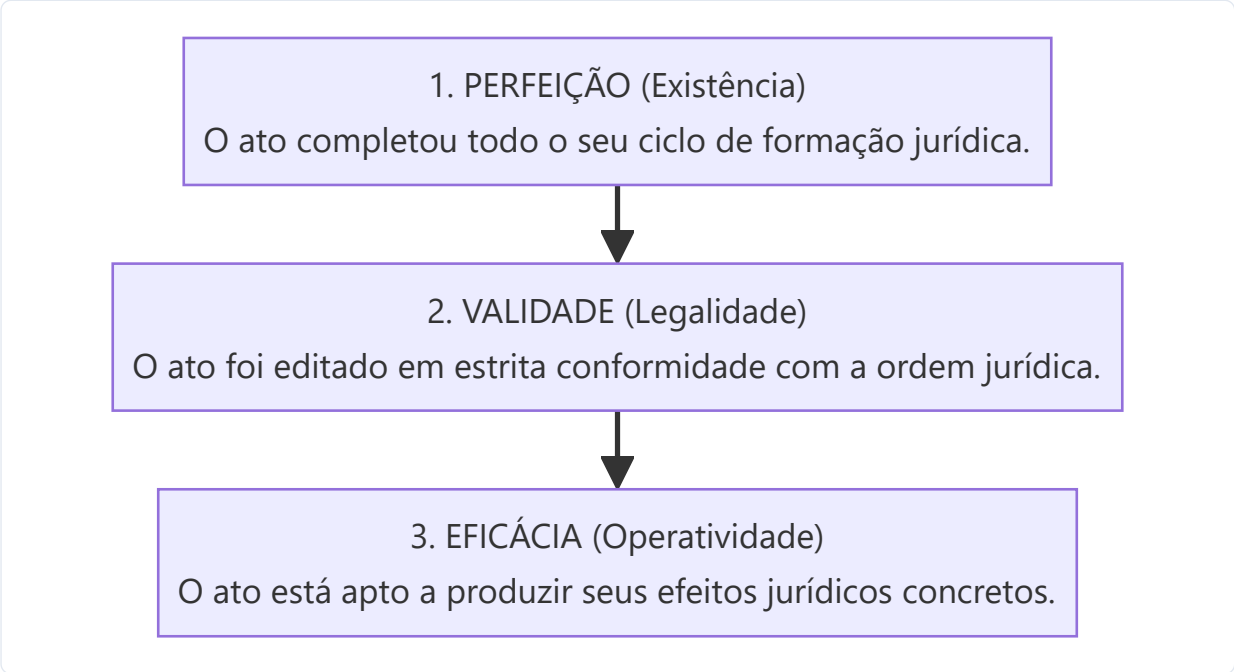
1.1 Fato da Administração vs. Fato Administrativo vs. Ato Administrativo

A doutrina administrativista clássica (seguida com rigor pela banca FCC) diferencia os eventos jurídicos da administração pública em três categorias:

- **Fato da Administração:** Evento puramente material ou natural ocorrido no seio da Administração, mas desprovido de repercussão ou consequência jurídica direta para o Direito Administrativo (ex.: o funcionário que limpa o chão de uma repartição; a pintura ordinária de uma parede).
- **Fato Administrativo:** Acontecimento fático que produz efeitos jurídicos relevantes no âmbito do Direito Administrativo. Pode decorrer de um ato voluntário (ex.: a apreensão material de mercadorias pirateadas) ou de um evento da natureza (ex.: a queda de uma árvore sobre veículo particular gerando responsabilidade civil; o decurso do tempo acarretando prescrição).
- **Ato Administrativo:** Declaração jurídica formal e intencional emitida pelo Estado com a finalidade de produzir efeitos jurídicos no mundo do direito (ex.: a expedição de uma licença de obras, a demissão de um servidor público estável, a aplicação de uma penalidade em licitação).

1.2 Perfeição, Validade e Eficácia do Ato

A teoria tridimensional do ato administrativo estabelece três planos de análise que não se confundem:

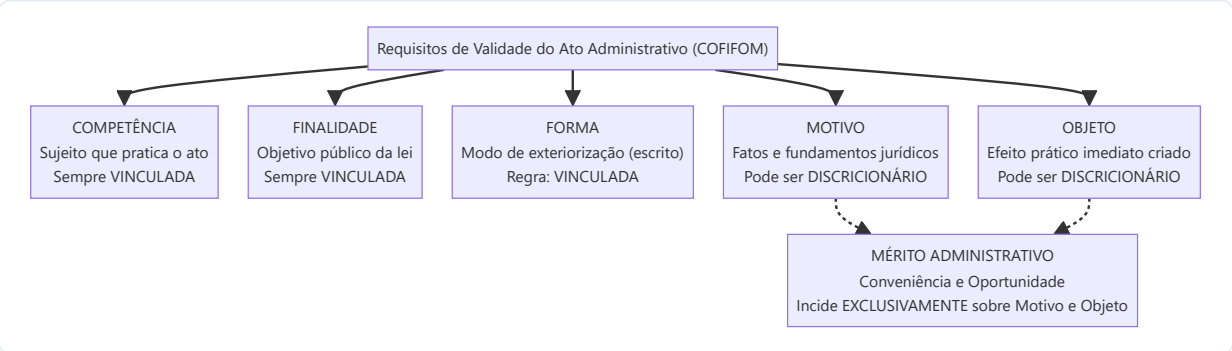


- **Ato Perfeito:** Aquele que completou todas as fases de seu ciclo de formação interna, estando concluído. Pode ser válido ou inválido.
- **Ato Válido:** Aquele que, além de perfeito, atende a todos os requisitos e pressupostos estabelecidos em lei (sem vícios de legalidade).
- **Ato Eficaz:** Aquele que está pronto para deflagrar seus efeitos jurídicos práticos, não dependendo de condição suspensiva, termo inicial ou publicação oficial.
    - *Exemplo Prático FCC:* Um ato de demissão assinado pelo Governador é **perfeito e válido**, mas só se torna **eficaz** a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

---

2. Elementos e Requisitos de Validade do Ato (Mnemônico COFIFOM)

A Lei de Ação Popular (Lei Federal nº 4.717/1965, art. 2º) positivou a doutrina dos cinco elementos constitutivos indispensáveis para a validade do ato administrativo: **Competência, Finalidade, Forma, Motivo e Objeto** (**COFIFOM**).



2.1 Competência (Sujeito Competente)

É o círculo de atribuições conferido pelo ordenamento jurídico ao agente ou órgão público para a prática do ato.

- **Características:** É irrenunciável, intransferível por acordo entre as partes, inderrogável, imprescritível e imodificável pela vontade do titular.
- **Espécies de Vício de Competência:**
  - *Usurpação de Função:* Crime praticado por particular que se faz passar por funcionário público (ato inexistente).
  - *Excesso de Poder:* O agente público ultrapassa os limites legais de suas atribuições funcionais (ato nulo insanável).
  - *Incompetência Relativa:* O ato é praticado por agente de mesmo órgão ou hierarquia que não detinha a atribuição específica, sem que a competência fosse atribuída com exclusividade pela lei. Admite **convalidação** por ratificação da autoridade competente.

2.2 Finalidade e o Desvio de Poder

A finalidade representa o objetivo mediato de interesse público que o ato deve alcançar. É elemento **invariavelmente vinculado**; o administrador jamais detém discricionariedade para escolher a finalidade pública a ser perseguida.

- **Desvio de Finalidade (Desvio de Poder):** Ocorre quando a autoridade competente utiliza poderes legítimos para atingir fins alheios ao interesse público ou fim diverso daquele categorizado pela lei para aquela competência (ex.: remoção compulsória de servidor com o propósito punitivo disfarçado de perseguição pessoal). É vício que acarreta a **nulidade absoluta e insanável** do ato administrativo.

2.3 Forma e Princípio da Solenidade

A forma é o modo pelo qual a vontade da Administração se exterioriza e ganha publicidade no mundo jurídico.

- No Direito Administrativo vige o princípio do formalismo moderado, mas como regra geral os atos são solenes e devem ser expedidos por **escrito**, contendo data, identificação do cargo e assinatura.
- *Defeitos de Forma:* A omissão de formalidades não essenciais que não prejudiquem o direito de defesa dos administrados configura vício sanável, passível de **convalidação**.

2.4 Motivo e a Teoria dos Motivos Determinantes

O motivo constitui a situação de fato (o evento do mundo real) e a situação de direito (o enquadramento na norma legal) que autorizam ou determinam a prática do ato administrativo.

- Não se confunde com a **motivação** (a motivação é a declaração escrita dos motivos; o motivo é o próprio fato em si).

A Teoria dos Motivos Determinantes:

Consagrada pela jurisprudência pacífica do STF e do STJ, preceitua que a validade do ato administrativo fica indissoluvelmente vinculada à veracidade, exatidão e subsistência dos motivos alegados pela autoridade:

- Mesmo que o ato seja discricionário e prescindisse originalmente de motivação obrigatória (como a exoneração *ad nutum* de um assessor comissionado), se a autoridade decidir enunciar publicamente um motivo (ex.: afirmar no decreto que exonerou o servidor em razão do corte orçamentário do setor), **o ato ficará vinculado a essa justificativa**.
- Se for judicialmente ou administrativamente comprovado que o motivo é falso (o órgão tinha recursos abundantes) ou juridicamente inexistente, **o ato de exoneração é nulo de pleno direito**, devendo ser extirpado da ordem jurídica.

2.5 Objeto (Conteúdo) e a Delimitação do Mérito Administrativo

O objeto é o efeito jurídico imediato e substantivo que o ato produz no mundo real (é o "o que" o ato decide, cria, extingue ou altera). Deve ser lícito, possível, determinado ou determinável.

- **O Mérito Administrativo:** Nos atos discricionários, o mérito administrativo — consubstanciado no juízo de **conveniência e oportunidade** privativo da autoridade pública — incide **estrita e unicamente sobre o Motivo e o Objeto**. Os elementos Competência, Finalidade e Forma

são sempre vinculados.

Teste 001

(FGV – TRF/1 – 2024 – Analista Judiciario Area Apoio Especializado Especialidade Suporte Em Tecnologia Da Informacao) Ao estudar as hipóteses de extinção do ato administrativo, Júlia verificou que há uma modalidade em que isso ocorre em razão da incompatibilidade do ato administrativo com outro posterior, tal como ocorre com a nomeação do servidor, que é extinta com a sua exoneração. Tal modalidade de extinção corresponde a:

A) recusa;

B) renúncia;

C) anulação;

D) revogação;

E) contraposição.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "recusa". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Modos de Extinção: Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade e Contraposição*, modalidade de Extinção: Causa Primária — Efeitos no Tempo — Competência — Distinção Prática FCC.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "renúncia". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Modos de Extinção: Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade e Contraposição*, renúncia: Desistência expressa voluntária manifestada pelo beneficiário — Ex nunc — Manifestação do particular — O titular abre mão do benefício conferido pelo ato.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "anulação". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Modos de Extinção: Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade e Contraposição*, anulação: Ilegalidade originária do ato (vício de legalidade insanável) — Retroativo (ex tunc) — Administração Pública ou Poder Judiciário — Desfaz o ato desde o nascimento, pois dele não se originam direitos.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "revogação". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Modos de Extinção: Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade e Contraposição*, caducidade: Superveniência de lei nova que torna a atividade ilegal — Ex nunc — Administração Pública — O ato era legal, mas nova legislação proibiu a atividade (ex.: lei que veda pedágio na área).

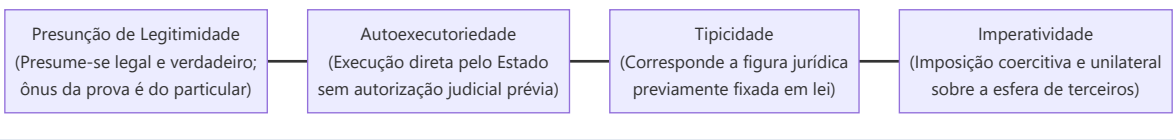
E) Correta. Conforme fundamentado na seção *5.1 Modos de Extinção: Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade e Contraposição* deste guia, contraposição / Derrubada: Emissão de novo ato com efeitos antagônicos e incompatíveis — Ex nunc — Administração Pública — O novo ato extingue o anterior (ex.: ato de exoneração contrapõe se ao de nomeação). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRF/1/2024) ao estabelecer que "contraposição".

GABARITO OFICIAL: E

---

3. Atributos do Ato Administrativo (Mnemônico PATI)

Os atributos do ato administrativo consagram prerrogativas que decorrem diretamente do princípio da supremacia do interesse público:



3.1 Presunção de Legitimidade e Veracidade

Presume-se que o ato administrativo foi expedido em estrita consonância com a lei (legitimidade) e que os fatos relatados pelos agentes públicos são verdadeiros (veracidade).

- É presunção relativa (*juris tantum*), que admite prova em contrário.

- Gera a **inversão do ônus da prova**: incumbe ao particular demonstrar e comprovar a ilegalidade ou falsidade do ato impugnado perante o Judiciário ou a Administração.

3.2 Autoexecutoriedade e seus Limites

É a prerrogativa conferida à Administração Pública de compelir materialmente o administrado a cumprir o ato ou executar diretamente a providência administrativa, inclusive com uso moderado da força física policial, **sem necessidade de intervenção ou autorização prévia do Poder Judiciário** (ex.: guincho de carro estacionado em local proibido; interdição e lacração de restaurante com alimentos deteriorados; apreensão de drogas).

- **Limites Críticos da Autoexecutoriedade:** A autoexecutoriedade depende de expressa previsão legal ou de situação fática emergencial/urgente.

> 🚨 **ALERTA CLÁSSICO FCC:**
> A cobrança de **multas pecuniárias administrativas NÃO é autoexecutória**! Se o particular se recusar a pagar a multa, a Administração não pode tomar o dinheiro de sua conta bancária diretamente; deve inscrever o débito em Dívida Ativa e ajuizar Ação de Execução Fiscal perante o Poder Judiciário.

3.3 Tipicidade Administrativa

Formulada por Maria Sylvia Zanella Di Pietro, preceitua que cada ato administrativo deve corresponder rigorosamente a figuras e modelos abstratos previamente tipificados na legislação. Impede que o Estado crie atos unilaterais inominados ou arbitrários sem desenho legal prévio.

3.4 Imperatividade e Poder Extroverso

Consiste na faculdade de impor obrigações coercitivas e restrições unilaterais a terceiros, independentemente de sua concordância prévia.

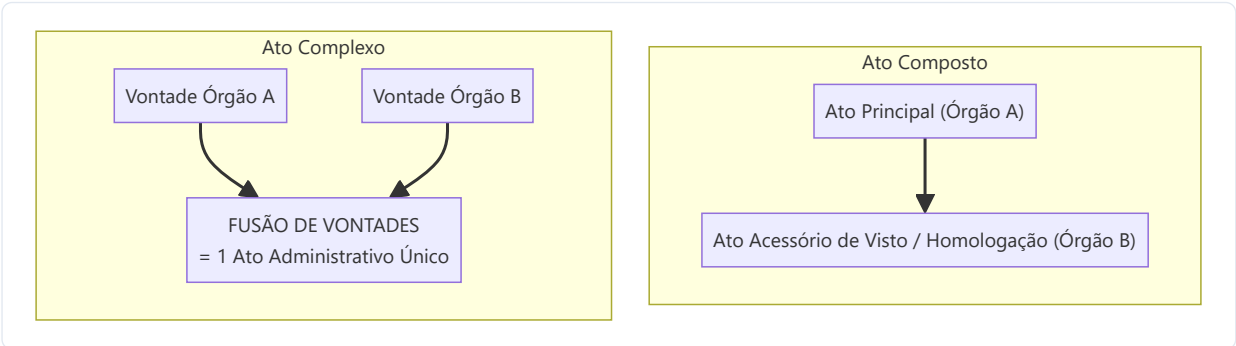
- Não está presente em atos negociais (licenças, autorizações) e atos meramente enunciativos (pareceres, certidões, atestados).

---

4. Classificações Relevantes para a FCC: Atos Simples, Complexos e Compostos

4.1 Atos Simples, Complexos e Compostos

- **Ato Simples:** Resulta da manifestação de vontade de um **único órgão** administrativo (seja ele singular, como o ato de um Secretário de Estado, ou colegiado, como a decisão plenária de um Tribunal de Contas).
- **Ato Composto:** Resulta da manifestação de vontade de um único órgão que emite um **ato principal**, cuja eficácia depende de um **ato instrumental acessório** emanado de outro órgão (ex.: aprovação, homologação, visto, chancela). Há um ato principal e um ato acessório.
- **Ato Complexo:** Resulta da **fusão e integração convergente de vontades de dois ou mais órgãos autônomos e independentes**, que se conjugam para formar um **único ato administrativo final**.



4.2 O Registro de Aposentadoria no Tribunal de Contas (Tema 445 / STF)

O julgamento da legalidade e a concessão de registro de aposentadoria, pensão ou reforma pelas Cortes de Contas é um dos temas prediletos da FCC:

1. **Natureza Jurídica:** Trata-se categoricamente de um **ato administrativo complexo** (Súmula Vinculante nº 3 e pacífica jurisprudência do STF). O ato inicial expedido pelo órgão de origem é meramente precário e provisório; somente ganha definitividade e perfeição com o julgamento e registro pelo Tribunal de Contas.
2. **Dispensa de Contraditório Prévio (SV nº 3):** Na apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, é dispensado o contraditório e a ampla defesa no Tribunal de Contas, salvo se transcorrer prazo desarrazoado.
3. **O Prazo Decadencial de 5 Anos (Tema 445 do STF):** O STF fixou a seguinte tese vinculante:

> *"Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, após o qual, se não houver decisão, o ato considerar-se-á definitivamente registrado."*

4. **Impossibilidade de Revogação por Conveniência:** Por se tratar de ato vinculado, a autoridade de origem não pode revogar a aposentadoria com base em razões de conveniência ou oportunidade (mérito).

---

5. Extinção e Convalidação dos Atos Administrativos

5.1 Modos de Extinção: Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade e Contraposição

Modalidade de Extinção	Causa Primária	Efeitos no Tempo	Competência	Distinção Prática FCC
Anulação	**Ilegalidade originária** do ato (vício de legalidade insanável)	**Retroativo (*ex tunc*)**	Administração Pública ou Poder Judiciário	Desfaz o ato desde o nascimento, pois dele não se originam direitos.
Revogação	**Inconveniência ou inoportunidade superveniente** (mérito)	**Prospectivo (*ex nunc*)**	**Exclusiva da própria Administração**	Recai sobre atos válidos; respeita direitos adquiridos e atos consumados.
Cassação	**Descumprimento de condições legais** pelo particular beneficiário	*Ex nunc*	Administração Pública	Sanção contra o administrado faltoso (ex.: cassar alvará sanitário por comida estragada).
Caducidade	**Superveniência de lei nova** que torna a atividade ilegal	*Ex nunc*	Administração Pública	O ato era legal, mas nova legislação proibiu a atividade (ex.: lei que veda pedágio na área).
Contraposição / Derrubada	Emissão de **novo ato com efeitos antagônicos** e incompatíveis	*Ex nunc*	Administração Pública	O novo ato extingue o anterior (ex.: ato de exoneração contrapõe-se ao de nomeação).
Renúncia	Desistência expressa voluntária manifestada pelo beneficiário	*Ex nunc*	Manifestação do particular	O titular abre mão do benefício conferido pelo ato.

> ⚠️ **Atenção Máxima FCC:**
> O Poder Judiciário **JAMAIS pode revogar atos administrativos do Poder Executivo**. O Judiciário pode anular atos ilegais, mas se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade de atos do Executivo configuraria intolerável violação à separação dos Poderes (art. 2º da CF).

5.2 Convalidação: Requisitos, Limites e Efeitos Temporais

A convalidação (ou sanatória) é o ato administrativo pelo qual a Administração corrige e supre um vício existente em ato ilegal anterior com efeitos retroativos (**ex tunc**).

- **Dispositivo Normativo:** Art. 55 da Lei Federal nº 9.784/1999 e art. 54 da Lei Estadual/GO nº 13.800/2001.
- **Requisitos Cumulativos Obrigatórios:**
    1. O ato **não pode acarretar lesão ao interesse público**;
    2. O ato **não pode causar prejuízos a terceiros de boa-fé**;
    3. O vício deve ser **sanável**.
- **Defeitos Sanáveis que Comportam Convalidação:**
    - **Competência quanto à Pessoa:** Admite convalidação (ratificação pela autoridade competente), desde que a lei **NÃO tenha atribuído competência exclusiva** à autoridade que praticou o ato originário.
    - **Forma:** Admite convalidação se a forma desrespeitada não foi expressamente exigida por lei como requisito essencial de validade do ato.
- **Defeitos Insanáveis (NULIDADE ABSOLUTA - Vedada Convalidação):**
    - Vício de **Finalidade** (desvio de poder);
    - Vício de **Motivo** (motivo falso ou inexistente);
    - Vício de **Objeto** (objeto ilícito ou impossível);
    - Vício de competência privativa/exclusiva ou forma essencial.

---

6. Processo Administrativo no Estado de Goiás (Lei Estadual nº 13.800/2001)

A **Lei Estadual nº 13.800/2001** disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado de Goiás:

6.1 Princípios Norteadores e Direitos dos Administrados

- Subordina-se aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 2º).
- Reconhece o direito do cidadão de ser tratado com respeito, ter ciência da tramitação dos processos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter certidões e formular alegações e apresentar documentos antes da tomada da decisão.

6.2 Vedações Absolutas à Delegação (Regra do CENORA - Art. 13)

Reproduzindo a regra geral do direito público brasileiro, o art. 13 da Lei Goiana nº 13.800/2001 veda taxativamente a delegação de três matérias específicas:

1. **Competência Exclusiva** atribuída por lei a determinado órgão ou autoridade;
2. Edição de atos de caráter **Normativo**;
3. Decisão de **Recursos Administrativos**.

6.3 Impedimentos e Suspeição de Agentes e Julgadores

Para assegurar a imparcialidade nas decisões administrativas, a lei estadual estabelece distinção crucial entre:

- **Impedimento (Vício Objetivo - Art. 18):** O servidor ou autoridade é legalmente impedido de atuar em processo no qual:
  - Tenha interesse direto ou indireto na matéria;
  - Tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrerem quanto ao cônjuge, companheiro ou parentes até o terceiro grau;
  - Esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge/companheiro.
  - *Omissão do Impedimento:* Constitui falta disciplinar grave.
- **Suspeição (Vício Subjetivo - Art. 20):** Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau.

6.4 Motivação das Decisões e Regime Recursal

- **Dever de Motivação (Art. 50):** As decisões que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, imponham sanções, decidam recursos, dispensem licitações ou anulem/revoguem atos anteriores devem ser expressamente motivadas, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos.
- **Prazos Recursais (Art. 59):** Salvo disposição legal específica em contrário, o prazo para interposição de recurso administrativo na administração goiana é de **10 (dez) dias**, contados da ciência ou divulgação oficial da decisão.
- **Efeitos do Recurso e Reformatio in Pejus (Arts. 61 e 64):** O recurso tem como regra geral efeito estritamente devolutivo (efeito suspensivo é excepcional). A autoridade julgadora pode confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida; se da revisão puder decorrer gravame à situação do recorrente (*reformatio in pejus*), este deverá ser cientificado previamente para formular suas alegações no prazo de 10 dias.

---

7. Fontes Recomendadas na Internet

- Lei Estadual de Goiás nº 13.800/2001 (Processo Administrativo Estadual de Goiás)
  Texto legal consolidado que disciplina o processo administrativo, impedimentos, suspeição, convalidação e prazos recursais no Estado de Goiás.
- Lei Federal nº 4.717/1965 (Lei da Ação Popular - Art. 2º)
  Dispositivo normativo de referência que define os elementos e vícios de competência, finalidade, forma, motivo e objeto do ato administrativo.
- Súmula Vinculante nº 3 do STF (Contraditório e Registro de Aposentadorias nos Tribunais de Contas)
  Enunciado vinculante que consagra a natureza complexa e a exceção de contraditório no ato inicial de concessão de aposentadoria, reforma e pensão.
- STF - Tema 445 de Repercussão Geral (Prazo Decadencial de 5 Anos para Registro no TC)
  Tese de repercussão geral fixando o prazo de 5 anos para julgamento da legalidade do ato concessório a contar da chegada dos autos ao Tribunal de Contas.
- Lei Federal nº 9.784/1999 (Processo Administrativo Federal)
  Normas gerais sobre motivação, convalidação (art. 55), anulação decadencial quinquenal (art. 54) e vedações à delegação (art. 13).
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 37. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. (Cap. 7 e Cap. 16 - Atos Administrativos e Processo Administrativo).
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. 38. ed. Barueri: Atlas, 2024. (Cap. 3 e Cap. 21 - Atos Administrativos: Elementos, Atributos, Extinção e Processo Administrativo).
- MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo**. 37. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2024. (Cap. 7 - Teoria dos Atos Administrativos, Perfeição, Validade, Eficácia e Convalidação).

04 - Serviços Públicos, Bens Públicos e Responsabilidade Civil do Estado

> **Matéria:** Noções de Direito Administrativo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Responsabilidade civil do Estado: evolução histórica, fundamentos e modalidades
- Artigo 37, § 6º da Constituição Federal de 1988: responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos
- Teoria do Risco Administrativo vs. Teoria do Risco Integral
- Responsabilidade por ação vs. responsabilidade por omissão estatal (*faute du service* e dever específico de custódia)
- Causas excludentes e atenuantes do nexo de causalidade
- Ação regressiva contra o agente público e Tema 940 do STF (Teoria da Dupla Garantia)
- Serviços públicos: conceito, princípios, delegação a particulares (Lei nº 8.987/1995 e Lei nº 11.079/2004)
- Bens públicos: conceito, classificação (Código Civil, art. 99), afetação/desafetação e regime jurídico

---

🧭 Sumário

1. **Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado**
    1. Evolução Histórica da Responsabilidade Estatal
    2. O Art. 37, § 6º da CF/88 e os Elementos da Responsabilidade Objetiva
    3. Teoria do Risco Administrativo: Excludentes e Atenuantes
    4. Teoria do Risco Integral e suas Hipóteses Excepcionais
    5. Responsabilidade por Omissão Estatal: Genérica vs. Específica
    6. Ação Regressiva e a Teoria da Dupla Garantia (Tema 940 / STF)
    7. Teste 034
    8. Teste 035
    9. Teste 036
    10. Teste 037
2. **Regime Jurídico dos Serviços Públicos e sua Delegação**
    1. Princípios do Serviço Público Adequado
    2. Concessão Comum e Permissão de Serviço Público (Lei nº 8.987/1995)
    3. Formas de Extinção das Concessões: Encampação vs. Caducidade
    4. Parcerias Público-Privadas - PPPs (Lei nº 11.079/2004)
    5. Teste 038
    6. Teste 039
    7. Teste 040
    8. Teste 041
3. **Bens Públicos: Classificação, Afetação e Prerrogativas**
    1. Classificação Quanto à Destinação (Código Civil, art. 99)
    2. Fenômeno da Afetação e Desafetação
    3. Prerrogativas do Regime Jurídico e a Imprescritibilidade Absoluta
    4. Teste 042
    5. Teste 043
    6. Teste 044
4. **Fontes Recomendadas na Internet**

---

1. Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado

A responsabilidade civil extracontratual da Administração Pública consiste na obrigação jurídica que recai sobre o Estado de reparar os danos materiais, morais e estéticos causados a particulares por condutas comissivas ou omissivas de seus agentes públicos no exercício de suas atribuições ou a pretexto de exercê-las.

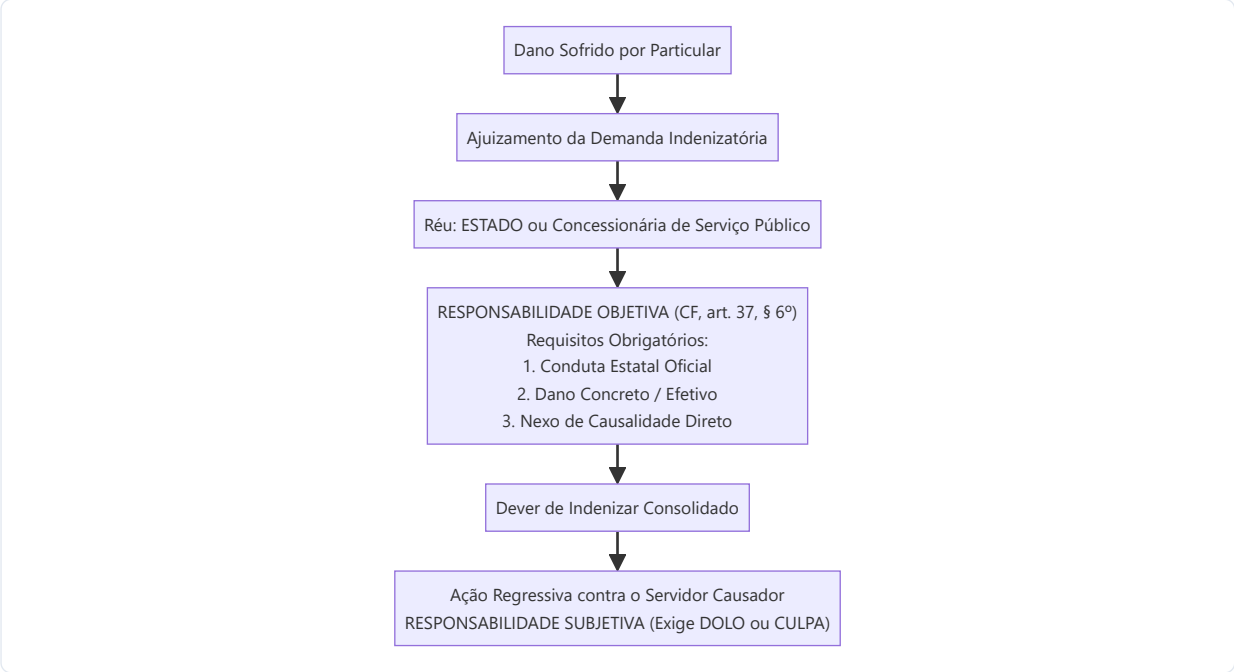
1.1 Evolução Histórica da Responsabilidade Estatal

- **Teoria da Irresponsabilidade Estatal (*The King can do no wrong*):** Predominou nos Estados Absolutistas. O monarca e o Estado não respondiam por quaisquer danos causados aos súditos.

- **Teorias Civilistas / Subjetivas (Culpa Comum):** Surgiram com o advento do Estado Liberal de Direito. Exigiam que a vítima comprovasse a culpa individualizada do agente público (*culpa in eligendo* ou *culpa in vigilando*), operando em extrema desvantagem processual para o particular.
- **Teoria da Culpa Administrativa / Culpa do Serviço (*Faute du Service*):** Desvinculou a culpa da pessoa física do servidor. A responsabilidade continuava sendo subjetiva, mas bastava à vítima comprovar a falta do serviço estatal: o serviço não funcionou, funcionou mal ou funcionou com atraso intolerável.
- **Teoria Objetiva do Risco Administrativo:** Consagrada pelo Direito Constitucional contemporâneo, dispensa integralmente a comprovação de dolo ou culpa estatal, fundando-se na causalidade material e na solidariedade social perante os riscos criados pela atividade administrativa.

1.2 O Art. 37, § 6º da CF/88 e os Elementos da Responsabilidade Objetiva

> *"Art. 37, § 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."*



Elementos Indispensáveis para a Responsabilização Objetiva:

1. **Conduta Estatal:** Ação ou comportamento imputável a um agente público (efetivo, comissionado, temporário ou terceiro delegatário) agindo nessa qualidade.
2. **Dano Efetivo:** Prejuízo certo, juridicamente tutelado, de natureza patrimonial, moral ou estética.
3. **Nexo de Causalidade:** Relação direta de causa e efeito entre a conduta oficial e o dano experimentado pela vítima (Teoria do Dano Direto e Imediato).

> ⭐ **[IMPORTANTE / REPERCUSSÃO GERAL STF]:**
> A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º, aplica-se às **empresas prestadoras de serviços públicos** (concessionárias e permissionárias) tanto em relação aos **usuários do serviço** quanto em relação a **terceiros não usuários** (vítimas de acidentes causados pelo serviço público - RE 591.874/STF).

1.3 Teoria do Risco Administrativo: Excludentes e Atenuantes

O ordenamento jurídico brasileiro adota como **regra geral a Teoria do Risco Administrativo**. Essa teoria baseia-se na ideia de que a atividade estatal gera riscos inerentes para a coletividade, devendo o poder público arcar com os prejuízos decorrentes. Todavia, **NÃO se trata de responsabilidade absoluta**, admitindo-se a ruptura ou atenuação do nexo causal nas seguintes hipóteses:

- **Causas Excludentes do Nexo de Causalidade (Afastam 100% da Indenização):**

1. *Culpa Exclusiva da Vítima:* O evento decorreu inteiramente do comportamento negligente, imprudente ou voluntário do próprio lesado (ex.: pedestre que se atira intencionalmente sob as rodas de um ônibus público em alta velocidade).
2. *Caso Fortuito ou Força Maior Absoluta:* Eventos imprevisíveis da natureza com violência desmedida (raios imprevisíveis, terremotos, trombas d'água fora de qualquer série histórica), desde que o Estado não tenha sido omisso em adotar medidas preventivas exigíveis.
3. *Fato Exclusivo de Terceiro:* Dano provocado exclusivamente por ação autônoma e imprevisível de outrem sem qualquer concurso da conduta estatal (ex.: assalto à mão armada ocorrido dentro de um ônibus coletivo com disparo de arma de fogo deflagrado pelo criminoso).

- **Causas Atenuantes do Nexo de Causalidade:**
    - *Culpa Concorrente da Vítima:* A vítima e o agente público concorreram simultaneamente para a eclosão do evento danoso. O Estado continua obrigado a indenizar, mas o montante indenizatório é **reduzido proporcionalmente** ao grau de culpa da vítima.

1.4 Teoria do Risco Integral e suas Hipóteses Excepcionais

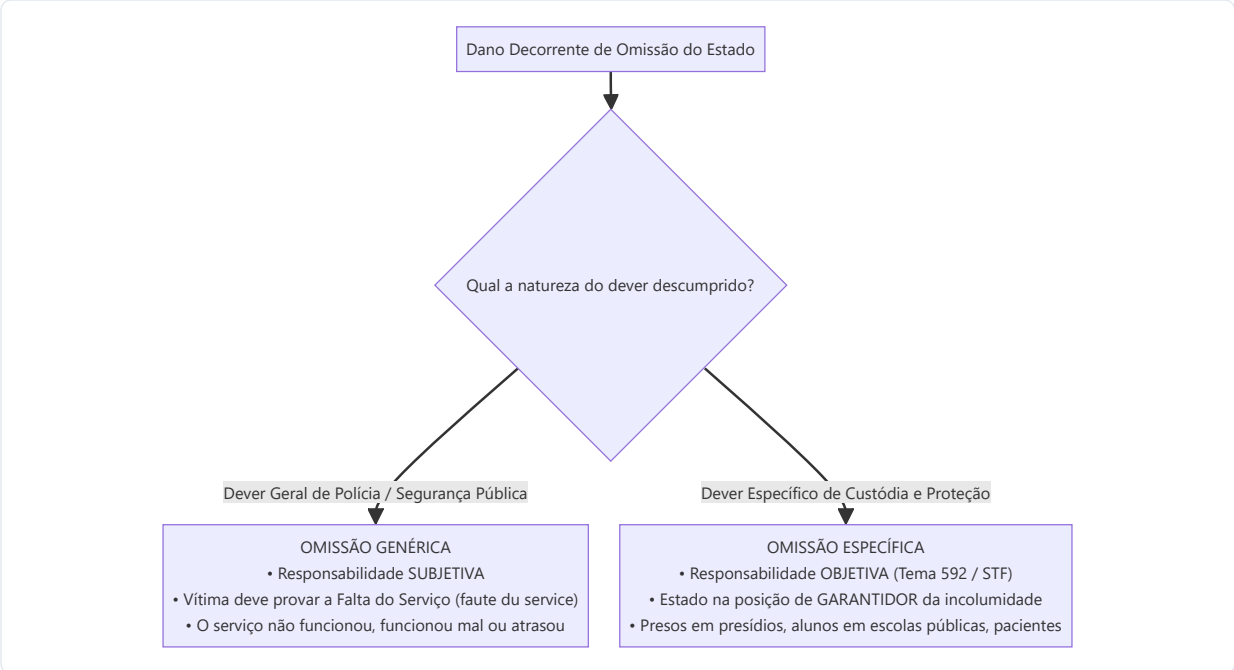
Na **Teoria do Risco Integral**, a obrigação estatal de indenizar é cega e absoluta. O Estado atua como garantidor universal de riscos, **sendo vedada a invocação de qualquer causa excludente** (o poder público é condenado mesmo diante de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima).

O ordenamento constitucional e legal brasileiro reconhece a incidência do risco integral em apenas **três hipóteses taxativas**:

1. **Dano Nuclear:** Responsabilidade civil por acidentes radiológicos ou nucleares (CF/88, art. 21, XXIII, "d");
2. **Atos de Guerra e Terrorismo Aéreo:** Danos a terceiros decorrentes de atentados terroristas contra aeronaves comerciais de matrícula brasileira (Lei Federal nº 10.744/2003);
3. **Dano Ambiental:** Jurisprudência vinculante consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 707/STJ) para degradações ecológicas graves.

1.5 Responsabilidade por Omissão Estatal: Genérica vs. Específica

Quando o dano decorre de um não-fazer da Administração Pública, a jurisprudência estabelece rígida bifurcação metodológica:



- **Omissão Genérica (Responsabilidade Subjetiva):** O Estado descumpre seu dever genérico de proteção da ordem social (ex.: furto de veículo particular estacionado em via pública comum; alagamento pontual em chuva sazonal). A vítima deve provar a ocorrência de culpa anônima do serviço (*faute du service*), demonstrando que o poder público foi negligente diante de um dever exigível.
- **Omissão Específica (Responsabilidade Objetiva - Tema 592/STF):** Ocorre quando o Estado atua na **posição de garante**, detendo a pessoa ou a coisa sob sua imediata custódia física institucional (ex.: morte ou lesão corporal de detento em estabelecimento penitenciário; acidente com criança no interior de escola pública municipal; suicídio de paciente internado em hospital psiquiátrico público). A responsabilidade é **OBJETIVA**; o Estado só se exonera se comprovar que a morte ou o dano decorreu de causa natural ou que o evento era faticamente inevitável mesmo com o cumprimento de todos os protocolos regulares de vigilância.

1.6 Ação Regressiva e a Teoria da Dupla Garantia (Tema 940 / STF)

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.027.633 sob a sistemática da repercussão geral (**Tema 940**), pacificou a controvérsia sobre a legitimidade passiva nas ações indenizatórias fundamentadas no art. 37, § 6º, da CF/88:

> *"A teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."*

A Teoria da Dupla Garantia:

1. **Primeira Garantia (Ao Cidadão Vítima):** Assegura que o particular lesionado demandará contra o Estado ou concessionária sob regime de responsabilidade objetiva (sem ter que provar a culpa do servidor) e com a certeza de solvência financeira pública.
2. **Segunda Garantia (Ao Agente Público):** Protege o servidor contra ações temerárias de administrados inconformados, assegurando-lhe que **jamais poderá ser réu direto** na ação proposta pela vítima, nem compor litisconsórcio passivo originário com o Estado.

- **Regime da Ação Regressiva:** O Estado, após ser definitivamente condenado e efetuar o pagamento da indenização à vítima, tem o **dever de ajuizar ação regressiva** contra o servidor causador do dano. No âmbito da ação de regresso, a responsabilidade do servidor é **SUBJETIVA**, dependendo da comprovação cabal de que ele agiu com **dolo ou culpa** (negligência, imprudência ou imperícia).

Teste 001

(FGV – TJ/AP – 2023 – Analista Judiciario Apoio Especializado Tecnologia Da Informacao Banco De Dados) Na qualidade de servidora pública ocupante do cargo de analista do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, Marieva foi questionada acerca de qual teoria foi adotada para responsabilidade civil do Estado pela conduta dos respectivos agentes públicos, à luz do disposto no Art. 37, §6º, da Constituição da República de 1988 e as peculiaridades decorrentes de tal orientação. Nesse contexto, considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, Marieva respondeu, corretamente, que se tratava da:

A) teoria do risco administrativo, que consagra a responsabilidade subjetiva do Estado e não admite excludentes do nexo de causalidade;

B) teoria do risco integral, que consagra a responsabilidade objetiva do Estado e não admite excludentes do nexo de causalidade;

C) teoria da culpa administrativa, que consagra a responsabilidade subjetiva do Estado e não admite excludentes do nexo de causalidade;

D) teoria do risco administrativo, que consagra a responsabilidade objetiva do Estado e admite excludentes do nexo de causalidade;

E) teoria do risco integral, que consagra a responsabilidade subjetiva do Estado e admite excludentes do nexo de causalidade.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "teoria do risco administrativo, que consagra a responsabilidade subjetiva do Estado e não admite excludentes do...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Teoria do Risco Administrativo: Excludentes e Atenuantes*, causas Excludentes do Nexo de Causalidade (Afastam 100% da Indenização).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "teoria do risco integral, que consagra a responsabilidade objetiva do Estado e não admite excludentes do nexo de...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Teoria do Risco Administrativo: Excludentes e Atenuantes*, causas Atenuantes do Nexo de Causalidade.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "teoria da culpa administrativa, que consagra a responsabilidade subjetiva do Estado e não admite excludentes do...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Evolução Histórica da Responsabilidade Estatal*, teoria Objetiva do Risco Administrativo: Consagrada pelo Direito Constitucional contemporâneo, dispensa integralmente a comprovação de dolo ou culpa estatal, fundando se na causalidade material e na solidariedade social perante os riscos criados pela atividade administrativa.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.3 Teoria do Risco Administrativo: Excludentes e Atenuantes* deste guia, o ordenamento jurídico brasileiro adota como regra geral a Teoria do Risco Administrativo. Essa teoria baseia se na ideia de que a atividade estatal gera riscos inerentes para a coletividade, devendo o poder público arcar com os prejuízos decorrentes. Todavia, NÃO se trata de responsabilidade absoluta, admitindo se a ruptura ou atenuação do nexo causal nas seguintes hipóteses. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/AP/2023) ao estabelecer que "teoria do risco administrativo, que consagra a responsabilidade objetiva do Estado e admite excludentes do nexo de...".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "teoria do risco integral, que consagra a responsabilidade subjetiva do Estado e admite excludentes do nexo de...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 O Art. 37, § 6º da CF/88 e os Elementos da Responsabilidade Objetiva*, dEF REQ["RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CF, art. 37, § 6º)
 Requisitos Obrigatórios:
 1. Conduta Estatal Oficial
 2. Dano Concreto / Efetivo
 3. Nexo de Causalidade Direto"].

GABARITO OFICIAL: D

Teste 002

(FGV – TRT 1ª – 2024 – Analista Judiciário - Área Administrativa) Josélia decidiu aprofundar os seus conhecimentos com relação à orientação do Supremo Tribunal Federal acerca da responsabilidade civil do Estado, à luz do disposto no Art. 37, §6º, da CRFB/1988, vindo a concluir corretamente que:

A) no caso atinente a morte por disparo de arma de fogo em decorrência de operação policial, a responsabilidade civil do Estado é fundada na teoria do risco integral;

B) o direito de regresso em relação ao agente público causador do dano em sede de responsabilidade civil é imprescritível, por se tratar de ressarcimento ao erário;

C) não é cabível o reconhecimento de causas excludentes da responsabilidade civil, diante da previsão constitucional;

D) o agente causador do dano não tem legitimidade para constar do polo passivo da ação judicial que visa à responsabilização civil do Estado;

E) tanto o Estado quanto o agente causador do dano respondem objetivamente pelos danos por este causados no exercício de suas atribuições.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "no caso atinente a morte por disparo de arma de fogo em decorrência de operação policial, a responsabilidade civil...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Teoria do Risco Administrativo: Excludentes e Atenuantes*, fato Exclusivo de Terceiro: Dano provocado exclusivamente por ação autônoma e imprevisível de outrem sem qualquer concurso da conduta estatal (ex.: assalto à mão armada ocorrido dentro de um ônibus coletivo com disparo de arma de fogo deflagrado pelo criminoso).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o direito de regresso em relação ao agente público causador do dano em sede de responsabilidade civil é...". De acordo com a teoria estudada em *A Teoria da Dupla Garantia:*, regime da Ação Regressiva: O Estado, após ser definitivamente condenado e efetuar o pagamento da indenização à vítima, tem o dever de ajuizar ação regressiva contra o servidor causador do dano. No âmbito da ação de regresso, a responsabilidade do servidor é SUBJETIVA, dependendo da comprovação cabal de que ele agiu com dolo ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "não é cabível o reconhecimento de causas excludentes da responsabilidade civil, diante da previsão constitucional". De acordo com a teoria estudada em *A Teoria da Dupla Garantia:*, segunda Garantia (Ao Agente Público): Protege o servidor contra ações temerárias de administrados inconformados, assegurando lhe que jamais poderá ser réu direto na ação proposta pela vítima, nem compor litisconsórcio passivo originário com o Estado.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.6 Ação Regressiva e a Teoria da Dupla Garantia (Tema 940 / STF)* deste guia, "A teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.". Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT 1ª/2024) ao estabelecer que "o agente causador do dano não tem legitimidade para constar do polo passivo da ação judicial que visa à...".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "tanto o Estado quanto o agente causador do dano respondem objetivamente pelos danos por este causados no exercício...". De acordo com a teoria estudada em *1. Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado*, a responsabilidade civil extracontratual da Administração Pública consiste na obrigação jurídica que recai sobre o Estado de reparar os danos materiais, morais e estéticos causados a particulares por condutas comissivas ou omissivas de seus agentes públicos no exercício de suas atribuições ou a pretexto de exercê las.

GABARITO OFICIAL: D

---

2. Regime Jurídico dos Serviços Públicos e sua Delegação

2.1 Princípios do Serviço Público Adequado

A Lei Federal nº 8.987/1995 (art. 6º) prescreve que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de **serviço adequado**, assim entendido o que satisfaz as condições de:

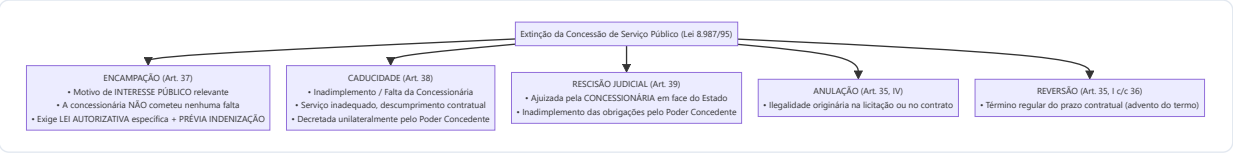
- **Regularidade:** Prestação sem oscilações arbitrárias de qualidade.
- **Continuidade:** Não interrupção da atividade, admitida a suspensão motivada em hipóteses estritas de segurança técnica ou inadimplemento do usuário após aviso prévio formal.
- **Eficiência:** Máxima produtividade e excelência técnica.
- **Segurança:** Minimização de riscos aos usuários e ao meio ambiente.
- **Atualidade:** Incorporação contínua de métodos modernos, equipamentos tecnológicos de ponta e expansão da rede.
- **Generalidade:** Acesso universal e não discriminatório a todos os cidadãos.
- **Cortesia:** Urbanidade no trato com os usuários.
- **Modicidade das Tarifas:** Fixação de preços públicos acessíveis à população em equilíbrio econômico-financeiro.

2.2 Concessão Comum e Permissão de Serviço Público (Lei nº 8.987/1995)

- **Concessão Comum de Serviço Público:** Delegação contratual bilateral formalizada com pessoa jurídica ou consórcio de empresas, mediante prévia licitação obrigatória, para exploração do serviço por prazo determinado, a expensas e risco da concessionária, remunerada unicamente pelas tarifas cobradas dos usuários.
- **Permissão de Serviço Público:** Delegação formalizada mediante **contrato de adesão**, a título precário, após prévia licitação, admitindo como permitente pessoa física ou jurídica.

2.3 Formas de Extinção das Concessões: Encampação vs. Caducidade

A diferenciação entre as modalidades de extinção contratual na Lei nº 8.987/1995 é intensamente cobrada pela FCC:



Critério de Comparação	Encampação (Resgate)	Caducidade
Causa Primária	**Interesse público superveniente** (conveniência administrativa)	**Inadimplemento contratual culposo** da concessionária
Culpa da Concessionária?	**NÃO** (a empresa cumpria rigorosamente o contrato)	**SIM** (prestação defeituosa, paralisações, descumprimento de prazos)
Exigência de Lei?	**SIM**, exige **lei autorizativa específica** do ente concedente	**NÃO**, declarada por **decreto** do Chefe do Executivo
Indenização Prévia?	**SIM**, o pagamento de indenização deve ser **prévio** à retomada	**NÃO**, indenização é apurada a posteriori descontadas multas contratuais

2.4 Parcerias Público-Privadas - PPPs (Lei nº 11.079/2004)

As Parcerias Público-Privadas constituem concessões especiais destinadas a viabilizar investimentos vultosos de infraestrutura em colaboração com o capital privado:

1. **Concessão Patrocinada (Art. 2º, § 1º):** É a concessão de serviços públicos ou obras públicas em que a remuneração da concessionária envolve a combinação de **tarifa paga pelos usuários** mais uma **contraprestação pecuniária complementar paga pelo parceiro público**.
2. **Concessão Administrativa (Art. 2º, § 2º):** É o contrato de prestação de serviços de que a **Administração Pública seja a usuária direta ou indireta**, ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. A remuneração é **100% custeada pelo erário**, inexistindo cobrança de tarifas dos cidadãos (ex.: construção e operação de hospitais públicos do SUS, presídios, iluminação pública).
3. **Vedações Legais Obrigatórias à Celebração de PPPs (Art. 2º, § 4º):**
    - Contratos cujo valor total seja **inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)**;
    - Período de prestação de serviços **inferior a 5 (cinco) anos** ou superior a 35 (trinta e cinco) anos;
    - Contratos que tenham por objeto único o fornecimento de mão de obra, a mera locação de equipamentos ou a execução isolada de obra pública sem prestação continuada de serviços.

Teste 003

(FGV – TJ/SC – 2026 – Analista Administrativo) Na Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, a terceirização é disciplinada pelo Decreto nº 9.507/2018, que enumera, em seu art. 3º, hipóteses em que se veda a execução indireta de serviços, em razão da natureza nuclear ou indelegável das atividades envolvidas. Dentre as hipóteses em que o Decreto nº 9.507/2018 veda a execução indireta de serviços na Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, encontra-se a contratação de serviços de

A) conservação, limpeza e copeiragem.

B) recepção e telecomunicações.

C) manutenção predial e de equipamentos.

D) regulação e outorga de serviços públicos.

E) transporte de cargas e de passageiros.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "conservação, limpeza e copeiragem". De acordo com a teoria estudada em *4. Fontes Recomendadas na Internet*, normas gerais sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração direta e indireta.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "recepção e telecomunicações". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Classificação Quanto à Destinação (Código Civil, art. 99)*, bens de Uso Especial (Art. 99, II): Destinados à execução direta dos serviços públicos e ao funcionamento da máquina administrativa (edifícios de fóruns e tribunais, escolas públicas, hospitais estatais, viaturas policiais, quartéis).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "manutenção predial e de equipamentos". De acordo com a teoria estudada em *2.4 Parcerias Público-Privadas - PPPs (Lei nº 11.079/2004)*, contratos que tenham por objeto único o fornecimento de mão de obra, a mera locação de equipamentos ou a execução isolada de obra pública sem prestação continuada de serviços.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.4 Parcerias Público-Privadas - PPPs (Lei nº 11.079/2004)* deste guia, concessão Administrativa (Art. 2º, § 2º): É o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. A remuneração é 100% custeada pelo erário, inexistindo cobrança de tarifas dos cidadãos (ex.: construção e operação de hospitais públicos do SUS, presídios, iluminação pública). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/SC/2026) ao estabelecer que "regulação e outorga de serviços públicos".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "transporte de cargas e de passageiros". De acordo com a teoria estudada em *2.4 Parcerias Público-Privadas - PPPs (Lei nº 11.079/2004)*, concessão Patrocinada (Art. 2º, § 1º): É a concessão de serviços públicos ou obras públicas em que a remuneração da concessionária envolve a combinação de tarifa paga pelos usuários mais uma contraprestação pecuniária complementar paga pelo parceiro público.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 004

(FGV – TJ/DFT – 2022 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) O prefeito do Município Alfa decidiu promover uma ampla reestruturação da Administração pública indireta. Para tanto, decidiu que fosse elaborado um estudo preliminar, de modo a delinear os contornos gerais de: (1) duas entidades com personalidade jurídica própria, para a execução dos serviços públicos de limpeza urbana e de administração de cemitérios públicos; e (2) de órgãos específicos, a serem criados no âmbito da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Ordem Pública, de modo a aumentar a especialização e, consequentemente, o nível de eficiência estatal. É correto afirmar que:

A) em (1) são mencionados exemplos de descentralização administrativa por especificação e em (2) de descentralização administrativa por serviços;

B) em (1) são mencionados exemplos de desconcentração administrativa por especificação e em (2) de desconcentração administrativa por serviços;

C) em (1) são mencionados exemplos de descentralização administrativa por serviços e em (2) de desconcentração administrativa;

D) em (1) são mencionados exemplos de desestatização por serviços e em (2) de descentralização administrativa por eficiência;

E) em (1) são mencionados exemplos de desestatização por serviços e em (2) de estatização por padrão de eficiência.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "em (1) são mencionados exemplos de descentralização administrativa por especificação e em (2) de descentralização...". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Classificação Quanto à Destinação (Código Civil, art. 99)*, bens de Uso Especial (Art. 99, II): Destinados à execução direta dos serviços públicos e ao funcionamento da máquina administrativa (edifícios de fóruns e tribunais, escolas públicas, hospitais estatais, viaturas policiais, quartéis).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "em (1) são mencionados exemplos de desconcentração administrativa por especificação e em (2) de desconcentração...". De acordo com a teoria estudada em *4. Fontes Recomendadas na Internet*, normas gerais sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração direta e indireta.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.4 Parcerias Público-Privadas - PPPs (Lei nº 11.079/2004)* deste guia, concessão Administrativa (Art. 2º, § 2º): É o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. A remuneração é 100% custeada pelo erário, inexistindo cobrança de tarifas dos cidadãos (ex.: construção e operação de hospitais públicos do SUS, presídios, iluminação pública). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/DFT/2022) ao estabelecer que "em (1) são mencionados exemplos de descentralização administrativa por serviços e em (2) de desconcentração...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "em (1) são mencionados exemplos de desestatização por serviços e em (2) de descentralização administrativa por...". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Princípios do Serviço Público Adequado*, eficiência: Máxima produtividade e excelência técnica.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "em (1) são mencionados exemplos de desestatização por serviços e em (2) de estatização por padrão de eficiência". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Evolução Histórica da Responsabilidade Estatal*, teoria Objetiva do Risco Administrativo: Consagrada pelo Direito Constitucional contemporâneo, dispensa integralmente a comprovação de dolo ou culpa estatal, fundando se na causalidade material e na solidariedade social perante os riscos criados pela atividade administrativa.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 005

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Ciências Contábeis) Em janeiro de 2026, uma empresa assinou um novo contrato de concessão de serviços públicos. Nessa data, a entidade concedente deseja determinar a mensuração inicial dos ativos da concessão, que são segmentados em: I. ativos que já existiam e que tiveram aumento no potencial de serviços; e II. ativos que foram construídos em função do contrato de concessão. As mensurações iniciais de I e de II devem ser, respectivamente, a

A) valor justo e valor justo.

B) custo histórico e valor justo.

C) valor justo e custo histórico.

D) custo histórico e custo histórico.

E) custo histórico e custo corrente de reposição.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.3 Prerrogativas do Regime Jurídico e a Imprescritibilidade Absoluta* deste guia, impenhorabilidade: Os bens públicos não podem ser objeto de penhora ou constrição judicial para garantia de dívidas. A execução contra a Fazenda Pública opera se exclusivamente sob o regime constitucional de precatórios judiciais ou requisições de pequeno valor RPV (CF, art. 100). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "valor justo e valor justo".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "custo histórico e valor justo". De acordo com a teoria estudada em *2.4 Parcerias Público-Privadas - PPPs (Lei nº 11.079/2004)*, contratos cujo valor total seja inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "valor justo e custo histórico". De acordo com a teoria estudada em *2.4 Parcerias Público-Privadas - PPPs (Lei nº 11.079/2004)*, concessão Administrativa (Art. 2º, § 2º): É o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. A remuneração é 100% custeada pelo erário, inexistindo cobrança de tarifas dos cidadãos (ex.: construção e operação de hospitais públicos do SUS, presídios, iluminação pública).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "custo histórico e custo histórico". De acordo com a teoria estudada em *2.3 Formas de Extinção das Concessões: Encampação vs. Caducidade*, culpa da Concessionária?: NÃO (a empresa cumpria rigorosamente o contrato) — SIM (prestação defeituosa, paralisações, descumprimento de prazos).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "custo histórico e custo corrente de reposição". De acordo com a teoria estudada em *2.4 Parcerias Público-Privadas - PPPs (Lei nº 11.079/2004)*, concessão Patrocinada (Art. 2º, § 1º): É a concessão de serviços públicos ou obras públicas em que a remuneração da concessionária envolve a combinação de tarifa paga pelos usuários mais uma contraprestação pecuniária complementar paga pelo parceiro público.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 006

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Engenharia Elétrica) No contexto das políticas públicas e regulamentações para a redução do desperdício de energia elétrica no Brasil, avalie as afirmativas a seguir. I. O Selo Procel de Economia de Energia é uma ferramenta de adesão voluntária que permite ao consumidor identificar, no ponto de venda, os equipamentos e eletrodomésticos que apresentam os melhores índices de eficiência energética dentro de sua categoria. II. O Programa de Eficiência Energética (PEE), regulado pela ANEEL, obriga as concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica a investir em projetos que busquem o uso eficiente da energia elétrica, tanto no lado da oferta quanto no lado do consumo. III. O Selo Procel e o Programa de Eficiência Energética da ANEEL possuem a mesma natureza jurídica e operacional, sendo ambos financiados diretamente pelo Tesouro Nacional e geridos exclusivamente pela Eletrobras. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) II, apenas.

C) III, apenas.

D) I e II, apenas.

E) II e III, apenas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Classificação Quanto à Destinação (Código Civil, art. 99)*, bens de Uso Especial (Art. 99, II): Destinados à execução direta dos serviços públicos e ao funcionamento da máquina administrativa (edifícios de fóruns e tribunais, escolas públicas, hospitais estatais, viaturas policiais, quartéis).

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Classificação Quanto à Destinação (Código Civil, art. 99)*, bens Dominicais ou Dominicais (Art. 99, III): Bens que constituem o patrimônio disponível do Estado sem destinação pública específica ou aplicação administrativa direta (terras devolutas, prédios públicos desativados, títulos da dívida pública, bens desapropriados e não afetados).

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Concessão Comum e Permissão de Serviço Público (Lei nº 8.987/1995)*, permissão de Serviço Público: Delegação formalizada mediante contrato de adesão, a título precário, após prévia licitação, admitindo como permitente pessoa física ou jurídica.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *Elementos Indispensáveis para a Responsabilização Objetiva:* deste guia, a responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º, aplica se às empresas prestadoras de serviços públicos (concessionárias e permissionárias) tanto em relação aos usuários do serviço quanto em relação a terceiros não usuários (vítimas de acidentes causados pelo serviço público RE 591.874/STF). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "I e II, apenas".

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *2.4 Parcerias Público-Privadas - PPPs (Lei nº 11.079/2004)*, concessão Patrocinada (Art. 2º, § 1º): É a concessão de serviços públicos ou obras públicas em que a remuneração da concessionária envolve a combinação de tarifa paga pelos usuários mais uma contraprestação pecuniária complementar paga pelo parceiro público.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 007

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal De Controle Externo Engenharia Sanitaria) Uma agência reguladora local, ao aplicar as diretrizes da NR nº 10/2024 da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico para o reajuste tarifário dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, sujeitos ao modelo de regulação discricionária, avaliou os custos operacionais de uma concessionária ao longo de 12 meses. Verificou-se que a tarifa média vigente era de R$ 4,00 por m³. No período analisado, o índice de reajuste tarifário foi fixado em 12%, enquanto o fator de eficiência regulatória (produtividade), determinado pela agência, foi de 3%. Considerando as condições propostas, a nova tarifa média a ser aplicada será, aproximadamente, de

A) R$ 4,18 por m³.

B) R$ 4,36 por m³.

C) R$ 4,48 por m³.

D) R$ 4,60 por m³.

E) R$ 4,72 por m³.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "R$ 4,18 por m³". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Princípios do Serviço Público Adequado*, eficiência: Máxima produtividade e excelência técnica.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.4 Parcerias Público-Privadas - PPPs (Lei nº 11.079/2004)* deste guia, concessão Patrocinada (Art. 2º, § 1º): É a concessão de serviços públicos ou obras públicas em que a remuneração da concessionária envolve a combinação de tarifa paga pelos usuários mais uma contraprestação pecuniária complementar paga pelo parceiro público. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "R$ 4,36 por m³".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "R$ 4,48 por m³". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Fenômeno da Afetação e Desafetação*, afetação: É a atribuição formal ou fática de uma destinação pública a determinado bem (o bem passa a ser de uso comum ou de uso especial). Enquanto afetado, o bem é inalienável.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "R$ 4,60 por m³". De acordo com a teoria estudada em *2.4 Parcerias Público-Privadas - PPPs (Lei nº 11.079/2004)*, período de prestação de serviços inferior a 5 (cinco) anos ou superior a 35 (trinta e cinco) anos.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "R$ 4,72 por m³". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Concessão Comum e Permissão de Serviço Público (Lei nº 8.987/1995)*, concessão Comum de Serviço Público: Delegação contratual bilateral formalizada com pessoa jurídica ou consórcio de empresas, mediante prévia licitação obrigatória, para exploração do serviço por prazo determinado, a expensas e risco da concessionária, remunerada unicamente pelas tarifas cobradas dos usuários.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 008

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal De Controle Externo Engenharia Sanitaria) Em relação ao Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (SMRSU), avalie as afirmativas a seguir. I. O SMRSU compreende desde a coleta, transbordo e transporte dos resíduos sólidos urbanos, até sua triagem, tratamento e destinação final. II. Os serviços públicos de limpeza urbana também devem ser contemplados nas tarifas para esse tipo de serviço. III. O SMRSU é destinado especificamente aos geradores efetivos ou potenciais de resíduos sólidos urbanos que sejam de natureza jurídica. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) II, apenas.

C) I e II, apenas.

D) I e III, apenas.

E) II e III, apenas.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.2 Concessão Comum e Permissão de Serviço Público (Lei nº 8.987/1995)* deste guia, concessão Comum de Serviço Público: Delegação contratual bilateral formalizada com pessoa jurídica ou consórcio de empresas, mediante prévia licitação obrigatória, para exploração do serviço por prazo determinado, a expensas e risco da concessionária, remunerada unicamente pelas tarifas cobradas dos usuários. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "I, apenas".

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *Elementos Indispensáveis para a Responsabilização Objetiva:*, a responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º, aplica se às empresas prestadoras de serviços públicos (concessionárias e permissionárias) tanto em relação aos usuários do serviço quanto em relação a terceiros não usuários (vítimas de acidentes causados pelo serviço público RE 591.874/STF).

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Classificação Quanto à Destinação (Código Civil, art. 99)*, bens Dominicais ou Dominicais (Art. 99, III): Bens que constituem o patrimônio disponível do Estado sem destinação pública específica ou aplicação administrativa direta (terras devolutas, prédios públicos desativados, títulos da dívida pública, bens desapropriados e não afetados).

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *2.4 Parcerias Público-Privadas - PPPs (Lei nº 11.079/2004)*, concessão Administrativa (Art. 2º, § 2º): É o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. A remuneração é 100% custeada pelo erário, inexistindo cobrança de tarifas dos cidadãos (ex.: construção e operação de hospitais públicos do SUS, presídios, iluminação pública).

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Princípios do Serviço Público Adequado*, modicidade das Tarifas: Fixação de preços públicos acessíveis à população em equilíbrio econômico financeiro.

GABARITO OFICIAL: A

---

3. Bens Públicos: Classificação, Afetação e Prerrogativas

Conforme o art. 98 do Código Civil, são bens públicos todos aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estados, DF, Municípios e suas autarquias e fundações públicas de direito público). Todos os demais são bens privados.

3.1 Classificação Quanto à Destinação (Código Civil, art. 99)

- **Bens de Uso Comum do Povo (Art. 99, I):** Destinados ao uso franqueado e indistinto de toda a coletividade (mares, rios, estradas, ruas, praças, praias). Podem ser utilizados gratuitamente ou mediante cobrança de tarifa/pedágio autorizada por lei.
- **Bens de Uso Especial (Art. 99, II):** Destinados à execução direta dos serviços públicos e ao funcionamento da máquina administrativa (edifícios de fóruns e tribunais, escolas públicas, hospitais estatais, viaturas policiais, quartéis).
- **Bens Dominicais ou Dominicais (Art. 99, III):** Bens que constituem o patrimônio disponível do Estado sem destinação pública específica ou aplicação administrativa direta (terras devolutas, prédios públicos desativados, títulos da dívida pública, bens desapropriados e não afetados).

3.2 Fenômeno da Afetação e Desafetação

- **Afetação:** É a atribuição formal ou fática de uma destinação pública a determinado bem (o bem passa a ser de uso comum ou de uso especial). Enquanto afetado, o bem é **inalienável**.
- **Desafetação:** É a retirada da destinação pública do bem, convertendo-o em bem dominical. Somente após a regular desafetação o bem público torna-se passível de alienação, observadas as exigências de autorização legislativa, interesse público justificado, avaliação prévia e procedimento licitatório.

3.3 Prerrogativas do Regime Jurídico e a Imprescritibilidade Absoluta

O regime jurídico dos bens públicos é informado por quatro prerrogativas estruturantes:

1. **Inalienabilidade Relativa:** Os bens de uso comum e de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem sua qualificação pública. Os bens dominicais podem ser alienados, desde que cumpridos os requisitos da lei de licitações.
2. **Impenhorabilidade:** Os bens públicos não podem ser objeto de penhora ou constrição judicial para garantia de dívidas. A execução contra a Fazenda Pública opera-se exclusivamente sob o regime constitucional de **precatórios judiciais ou requisições de pequeno valor - RPV** (CF, art. 100).

3. **Imprescritibilidade Absoluta (Vedação de Usucapião):**
   O art. 183, § 3º e o art. 191, parágrafo único, da Constituição Federal, corroborados pela **Súmula 340 do STF**, preceituam que **nenhum bem público, qualquer que seja sua classificação (inclusive os bens dominicais), pode ser adquirido por usucapião**.

- *Natureza da Ocupação Irregular:* O particular que ocupa área pública sem título legítimo é considerado **mero detentor clandestino**. Não exerce posse jurídica tutelável, não tem direito a interditos possessórios contra o Estado e não faz jus a retenção ou indenização por benfeitorias realizadas.

4. **Não-Onerabilidade:** Impossibilidade de que bens públicos sejam gravados com direitos reais de garantia em favor de terceiros (hipoteca, penhor, anticrese).

---

4. Fontes Recomendadas na Internet

- Constituição Federal de 1988 - Art. 37, § 6º, Art. 183, § 3º e Art. 191
  Bases normativas fundamentais da responsabilidade civil objetiva do Estado e vedação expressa à usucapião de bens públicos urbanos e rurais.
- Lei Federal nº 8.987/1995 (Lei Geral de Concessões e Permissões de Serviços Públicos)
  Regulamento dos princípios do serviço público adequado, direitos dos usuários e hipóteses de extinção contratual (encampação e caducidade).
- Lei Federal nº 11.079/2004 (Marco das Parcerias Público-Privadas - PPPs)
  Dispositivos sobre concessões patrocinadas, concessões administrativas, repartição de riscos e limites operacionais de contratação.
- Lei Federal nº 13.460/2017 (Código de Defesa dos Usuários dos Serviços Públicos)
  Normas gerais sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração direta e indireta.
- Código Civil Brasileiro - Arts. 98 a 103 (Regime Jurídico dos Bens Públicos)
  Classificação legal dos bens públicos de uso comum do povo, de uso especial e dominicais, e regras de inalienabilidade.
- STF - Tema 940 de Repercussão Geral (Teoria da Dupla Garantia na Responsabilidade Civil)
  Tese que consolidou a ilegitimidade passiva originária do agente público em ações indenizatórias propostas pela vítima em face do Estado.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 37. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. (Cap. 5, Cap. 15 e Cap. 17 - Serviços Públicos, Responsabilidade Extracontratual do Estado e Bens Públicos).
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. 38. ed. Barueri: Atlas, 2024. (Cap. 6, Cap. 11 e Cap. 18 - Serviços Públicos, Concessões, Responsabilidade Civil do Estado e Bens Públicos).
- OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. **Curso de Direito Administrativo**. 12. ed. Rio de Janeiro: Método, 2024. (Cap. 12, Cap. 20 e Cap. 23 - Serviços Públicos, Bens Públicos e Responsabilidade Civil Estatal).

05 - Controle da Administração Pública e Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992 e Lei 14.230/2021)

Matéria: Noções de Direito Administrativo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Controle da Administração Pública: conceito, fundamentos e classificações
- Classificação quanto à origem (Interno e Externo), momento (Prévio, Concomitante e Posterior) e aspecto (Legalidade e Mérito)
- Controle Legislativo e a atuação constitucional do Tribunal de Contas
- Controle Judicial: limites da atuação do Judiciário sobre o mérito administrativo e princípios da razoabilidade e proporcionalidade
- Instrumentos de controle judicial: Mandado de Segurança, Ação Popular e Ação Civil Pública
- Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992 com redação dada pela Lei Federal nº 14.230/2021 e alterações)
- Sujeitos ativo e passivo dos atos de improbidade
- Elemento subjetivo: extinção da modalidade culposa e exigência de dolo específico (Tema 1.199 do STF)
- Tipologia dos atos de improbidade: Enriquecimento Ilícito (art. 9º), Prejuízo ao Erário (art. 10) e Atentado aos Princípios (art. 11)
- Sanções cominadas e regime prescricional unificado e intercorrente

---

🧭 Sumário

1. **Teoria Geral do Controle da Administração Pública**
    1. Fundamento Republicano e Sistema de Freios e Contrapesos
    2. Classificação Quanto à Origem: Controle Interno vs. Controle Externo
    3. Classificação Quanto ao Momento: Prévio, Concomitante e Posterior
    4. Classificação Quanto ao Aspecto: Controle de Legalidade vs. Mérito
    5. Teste 045
    6. Teste 046
2. **O Controle Legislativo e a Atuação dos Tribunais de Contas**
    1. A Função Constitucional do Tribunal de Contas (CF/88, arts. 70 a 75)
    2. Natureza das Decisões e Título Executivo Extrajudicial
    3. Teste 047
    4. Teste 048
3. **O Controle Judicial dos Atos Administrativos**
    1. Limites do Controle Judicial sobre o Mérito Administrativo
    2. Anulação por Desvio de Finalidade e a Teoria dos Motivos Determinantes
    3. Ações Constitucionais de Controle: Mandado de Segurança, Ação Popular e ACP
    4. Teste 049
    5. Teste 050
4. **A Nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992 e Lei 14.230/2021)**
    1. Sujeitos Ativos e Passivos da Improbidade Administrativa
    2. O Elemento Subjetivo e a Extinção da Culpa (Tema 1.199 / STF)
    3. Proibição do Crime de Hermenêutica no Âmbito da LIA
    4. Teste 051
    5. Teste 052
5. **Tipologia dos Atos de Improbidade e Quadro Sancionatório**
    1. Enriquecimento Ilícito (Art. 9º da LIA)
    2. Prejuízo ao Erário (Art. 10 da LIA)
    3. Atentado aos Princípios da Administração (Art. 11 da LIA - Rol Taxativo)
    4. Matriz Comparativa de Sanções do Artigo 12 da LIA
    5. Regime Prescricional Geral e Intercorrente (Art. 23 da LIA)
    6. Teste 053
    7. Teste 054
    8. Teste 055
6. **Fontes Recomendadas na Internet**

---

1. Teoria Geral do Controle da Administração Pública

O controle da Administração Pública compreende o conjunto de mecanismos jurídicos e institucionais mediante os quais se fiscaliza, orienta, corrige e revisa a atuação dos órgãos, agentes e entidades do Estado, com vistas a assegurar a observância da legalidade, moralidade, economicidade e a consecução do interesse coletivo.

1.1 Fundamento Republicano e Sistema de Freios e Contrapesos

No Estado Democrático de Direito, nenhum poder estatal é absoluto ou imune a fiscalização. O controle administrativo fundamenta-se:

1. No **Princípio Republicano** (prestação de contas obrigatória de todo aquele que gere recursos públicos);
2. No **Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público** (o administrador gere patrimônio alheio);
3. No **Sistema de Freios e Contrapesos (*Checks and Balances*)**, consagrado pelo art. 2º da CF/88, segundo o qual os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário são harmônicos e independentes, exercendo controles recíprocos uns sobre os outros.



1.2 Classificação Quanto à Origem: Controle Interno vs. Controle Externo

- **Controle Interno (CF/88, art. 74):** Exercido por cada um dos Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e pelo Ministério Público sobre sua própria estrutura administrativa e órgãos subordinados. Funda-se na hierarquia e na autotutela. Suas finalidades constitucionais compreendem: avaliar o cumprimento de metas do PPA, comprovar a legalidade da gestão orçamentária, exercer o controle de operações de crédito e apoiar o controle externo em sua missão institucional.
- **Controle Externo (CF/88, art. 70 a 75):** Exercido por um Poder sobre a atuação administrativa de outro Poder ou sobre terceiros gestores de recursos públicos. No plano federativo, é titularizado privativamente pelo **Poder Legislativo** (Assembleia Legislativa / Congresso Nacional), com o auxílio técnico, operacional e constitucional autônomo do **Tribunal de Contas**. Também abrange o controle jurisdicional repressivo exercido pelo Poder Judiciário.

1.3 Classificação Quanto ao Momento: Prévio, Concomitante e Posterior

- **Controle Prévio (Preventivo ou *a priori*):** Realizado antes da consumação ou produção de efeitos do ato administrativo, com o objetivo de prevenir irregularidades e evitar lesões ao erário (ex.: apreciação prévia de editais de concessão vultosos pelo TCE; aprovação legislativa de indicados a cargos de agências reguladoras).
- **Controle Concomitante (Simultâneo ou *pari passu*):** Realizado simultaneamente à execução material da atividade administrativa, em tempo real (ex.: auditorias de acompanhamento de execução orçamentária; fiscalizações e vistorias *in loco* em canteiros de obras rodoviárias estaduais).
- **Controle Posterior (Corretivo ou *a posteriori*):** Realizado após a consumação integral do ato administrativo ou do encerramento do exercício financeiro, visando sancionar faltas, anular ilegalidades ou certificar a higidez das contas (ex.: julgamento de tomadas de contas especiais; auditorias de conformidade posteriores; homologação ou rejeição das contas de gestores).

1.4 Classificação Quanto ao Aspecto: Controle de Legalidade vs. Mérito

- **Controle de Legalidade / Legitimidade:** Avalia a conformidade formal e material do ato administrativo com a Constituição, leis, decretos, súmulas vinculantes e princípios de direito público (razoabilidade, proporcionalidade e moralidade). Pode ser exercido pela própria Administração, pelo Tribunal de Contas e pelo Poder Judiciário.
- **Controle de Mérito:** Avalia a **conveniência e oportunidade** da decisão administrativa tomada dentro da margem de discricionariedade permitida pela lei. É atribuição **privativa e exclusiva da própria Administração Pública**, sendo vedado ao Judiciário ou ao Tribunal de Contas substituir o juízo de mérito do administrador.

---

2. O Controle Legislativo e a Atuação dos Tribunais de Contas

2.1 A Função Constitucional do Tribunal de Contas (CF/88, arts. 70 a 75)

O controle externo a cargo do Poder Legislativo é exercido com o auxílio técnico do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO). As Cortes de Contas ostentam envergadura e autonomia constitucional direta, exercendo competências indelegáveis:

1. **Julgamento de Contas dos Administradores Públicos (Art. 71, II):** Julgar as contas de todos os ordenadores de despesa, dirigentes de estatais e gestores responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos estaduais.
2. **Apreciação das Contas do Chefe do Executivo (Art. 71, I):** Emitir **parecer prévio** conclusivo sobre as contas anuais prestadas pelo Governador do Estado (o julgamento definitivo cabe à Assembleia Legislativa).
3. **Fiscalização Operacional e Financeira (Art. 71, IV):** Realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.

4. **Fiscalização de Atos de Admissão e Aposentadoria (Art. 71, III):** Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal (salvo cargos comissionados) e de concessão inicial de aposentadorias, reformas e pensões.
5. **Aplicação de Sanções (Art. 71, VIII):** Aplicar aos responsáveis as sanções previstas em sua Lei Orgânica, incluindo multas pecuniárias, imputação de débito e inabilitação temporária para o exercício de cargo em comissão.

2.2 Natureza das Decisões e Título Executivo Extrajudicial

- **Eficácia de Título Executivo (CF/88, art. 71, § 3º):** As decisões do Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito ou cominação de multa pecuniária possuem **eficácia de título executivo extrajudicial**.
- **Execução do Título:** A cobrança judicial não é executada pelo próprio Tribunal de Contas, mas sim pelo ente público lesado (a Procuradoria-Geral do Estado - PGE promove a competente Ação de Execução Fiscal perante a Vara da Fazenda Pública).

---

3. O Controle Judicial dos Atos Administrativos

Em razão do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional (CF/88, art. 5º, XXXV: "*a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito*"), o Brasil adota o sistema de jurisdição una (sistema inglês), cabendo unicamente ao Poder Judiciário dizer o direito com força definitiva de coisa julgada material.

3.1 Limites do Controle Judicial sobre o Mérito Administrativo

- **Veto de Substituição de Mérito:** O juiz não pode substituir a valoração legítima de conveniência e oportunidade do administrador eleito ou concursado (ex.: escolher entre asfaltar a rua A ou reformar o posto de saúde B, quando ambas as opções são legais e orçamentariamente viáveis).
- **Proibição de Revogação Judicial:** O Poder Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional, **NUNCA revoga atos do Poder Executivo**. O Judiciário apenas **anula** atos administrativos que padeçam de vícios de ilegalidade originária.

3.2 Anulação por Desvio de Finalidade e a Teoria dos Motivos Determinantes

O controle judicial sobre atos discricionários não se restringe à literalidade da lei, alcançando a legalidade ampla e os princípios constitucionais:

- **Desvio de Finalidade:** O Judiciário deve decretar a anulação do ato se restar demonstrado que a autoridade usou de sua competência legal para perseguir um desafeto pessoal, satisfazer capricho ou favorecer correligionários.
- **Teoria dos Motivos Determinantes:** Se a motivação alegada no ato for comprovadamente falsa, inexistente ou contraditória com os fatos da realidade, o ato é nulo por vício de motivo, devendo o Judiciário anulá-lo com efeitos retroativos (*ex tunc*).

3.3 Ações Constitucionais de Controle: Mandado de Segurança, Ação Popular e ACP

Ação Constitucional	Base Normativa	Legitimidade Ativa	Objeto / Finalidade Principal	Particularidades Processuais
Mandado de Segurança	CF, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009	Pessoa física ou jurídica titular do direito	Proteger **direito líquido e certo**, não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*, contra ato ilegal ou abuso de poder	Exige **prova documental pré-constituída**; não admite dilação probatória; prazo decadencial de 120 dias.
Ação Popular	CF, art. 5º, LXXIII; Lei 4.717/1965	**Qualquer cidadão brasileiro** no gozo de seus direitos políticos (título de eleitor)	Anular ato lesivo ao **patrimônio público**, à **moralidade administrativa**, ao **meio ambiente** e ao **patrimônio histórico e cultural**	Autor fica **isento de custas judiciais e sucumbência**, salvo comprovada má-fé.
Ação Civil Pública	CF, art. 129, III; Lei 7.347/1985	Ministério Público, Defensoria Pública, Entes Federados, Autarquias e Associações constituídas há mais de 1 ano	Tutela de **direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos** (meio ambiente, patrimônio público, consumidor)	Permite condenação em dinheiro (revertida a fundo público) e obrigação de fazer/não fazer.

---

4. A Nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992 e Lei 14.230/2021)

A Lei Federal nº 14.230/2021 promoveu a mais profunda reforma na Lei de Improbidade Administrativa (LIA - Lei nº 8.429/1992), transformando o diploma em um estatuto de Direito Administrativo Sancionador rígido, com garantias processuais do direito punitivo.

4.1 Sujeitos Ativos e Passivos da Improbidade Administrativa

- **Sujeito Ativo (Art. 2º):** Considera-se agente público para os efeitos desta Lei o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades públicas.
- **Particular em Concurso (Art. 3º):** As disposições da LIA aplicam-se àquele que, mesmo não sendo agente público, **induza ou concorra dolosamente** para a prática do ato de improbidade.

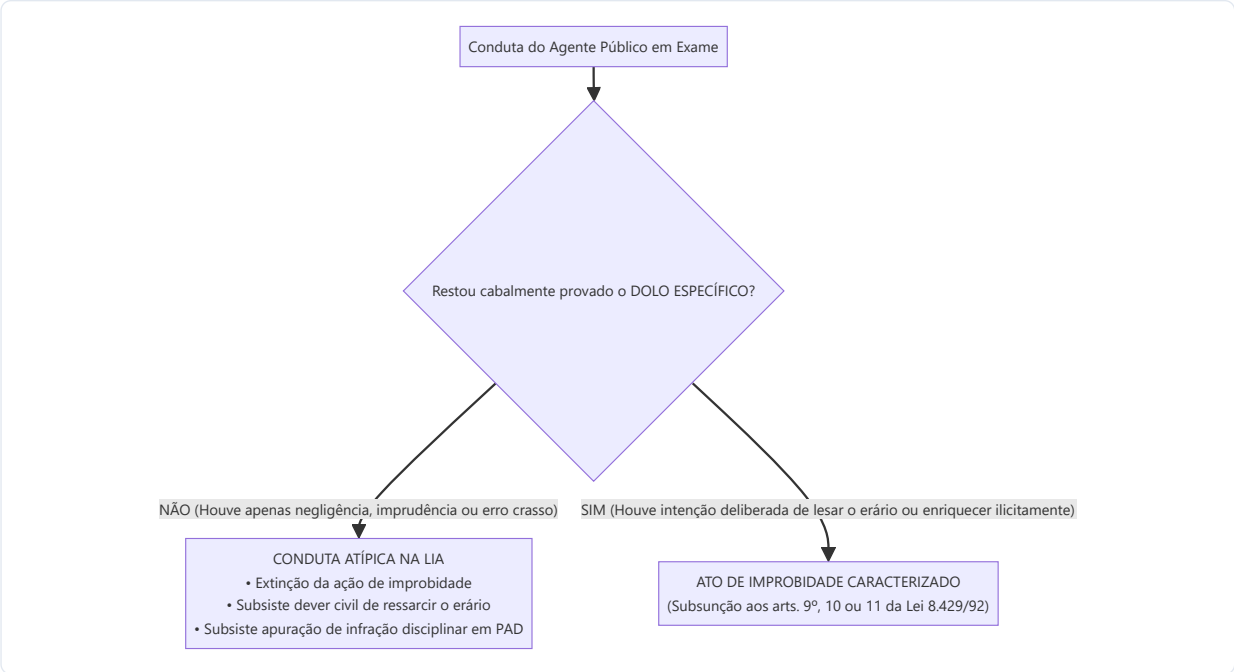
> ⚠️ **Regra Consolidada STJ/STF:** Não é cabível ação de improbidade exclusivamente em face de particular desacompanhado de agente público no polo passivo!

4.2 O Elemento Subjetivo e a Extinção da Culpa (Tema 1.199 / STF)

A alteração mais radical da Lei nº 14.230/2021 consistiu na **abolição total e expressa da modalidade culposa** para todos os atos de improbidade administrativa.

Tese Vinculante do Tema 1.199 do STF (RE 1.205.746):

1. **Exigência de Dolo Específico:** É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva com **dolo específico** para a tipificação de qualquer ato de improbidade administrativa (artigos 9º, 10 e 11). Não basta dolo genérico; exige-se a demonstração da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, acompanhada do fim especial de agir.
2. **Extinção da Culpa (Inclusive Culpa Grave):** A negligência crassa, a imprudência, a imperícia ou o erro de gestão administrativa, ainda que inescusáveis, **NÃO configuram improbidade administrativa**. O agente negligente pode responder disciplinarmente no estatuto funcional ou em ação regressiva civil comum de reparação ao erário, mas não sob a pecha desonrosa da improbidade.
3. **Direito Intertemporal:**
   - *Processos com trânsito em julgado:* A nova lei **NÃO retroage** para desconstituir condenações culposas já consolidadas pela coisa julgada material.
   - *Processos em andamento:* A revogação da culpa **aplica-se imediatamente e de forma retroativa** a todas as ações de improbidade em curso em qualquer grau de jurisdição.



4.3 Proibição do Crime de Hermenêutica no Âmbito da LIA

O art. 1º, § 8º, da LIA estabelece expressamente que **não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei**, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente a prevalecente nos tribunais judiciais ou de contas.

Teste 001

(FGV – TRT da 24º Região – 2025 – Analista Judiciário - Área Administrativa - Contabilidade) De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), relacione os atos de improbidade administrativa listados a seguir ao seu respectivo exemplo. 1. Atos de Improbidade Administrativa que importam enriquecimento ilícito. 2. Atos de Improbidade Administrativa que causam prejuízo ao erário. 3. Atos de Improbidade Administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública. ( ) conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. ( ) deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. ( ) perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. Assinale a alternativa que mostra a relação correta, segundo a ordem apresentada.

A) 1 – 2 – 3.

B) 1 – 3 – 2.

C) 2 – 1 – 3.

D) 2 – 3 – 1.

E) 3 – 2 – 1.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "1 – 2 – 3". De acordo com a teoria estudada em *6. Fontes Recomendadas na Internet*, lei Federal nº 8.429/1992 Compilada (Lei de Improbidade Administrativa).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "1 – 3 – 2". De acordo com a teoria estudada em *6. Fontes Recomendadas na Internet*, nEVES, Daniel Amorim Assumpção; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Improbidade Administrativa: Direito Material e Processual. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. (Cap. 3 a Cap. 8 Nova Sistemática da Lei 8.429/1992).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "2 – 1 – 3". De acordo com a teoria estudada em *1. Teoria Geral do Controle da Administração Pública*, o controle da Administração Pública compreende o conjunto de mecanismos jurídicos e institucionais mediante os quais se fiscaliza, orienta, corrige e revisa a atuação dos órgãos, agentes e entidades do Estado, com vistas a assegurar a observância da legalidade, moralidade, economicidade e a consecução do interesse coletivo.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *4. A Nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992 e Lei 14.230/2021)* deste guia, a Lei Federal nº 14.230/2021 promoveu a mais profunda reforma na Lei de Improbidade Administrativa (LIA Lei nº 8.429/1992), transformando o diploma em um estatuto de Direito Administrativo Sancionador rígido, com garantias processuais do direito punitivo. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT da 24º Região/2025) ao estabelecer que "2 – 3 – 1".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "3 – 2 – 1". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Natureza das Decisões e Título Executivo Extrajudicial*, execução do Título: A cobrança judicial não é executada pelo próprio Tribunal de Contas, mas sim pelo ente público lesado (a Procuradoria Geral do Estado PGE promove a competente Ação de Execução Fiscal perante a Vara da Fazenda Pública).

GABARITO OFICIAL: D

Teste 002

(FGV – TRT 1ª – 2024 – Analista Judiciário - Área Administrativa) No exercício da função relativa ao cargo de técnico do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no qual foi regularmente investido, Astolfo praticou a conduta de revelar fato de que tinha ciência em razão das atribuições e que devia permanecer em segredo, promovendo beneficiamento por informação privilegiada, sendo certo que ele assevera que a sua conduta foi culposa. Diante dessa situação hipotética, à luz do disposto na Lei nº 8.429/1992, com a redação conferida pela Lei nº 14.230/2021, a aludida conduta de Astolfo:

A) está tipificada dentre os atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública, que não admitem a modalidade culposa e cujo rol é taxativo;

B) está tipificada dentre os atos de improbidade em todas as situações consagradas na norma, que comportam rol exemplificativo e que admitem a modalidade culposa e a dolosa;

C) está tipificada dentre os atos de improbidade que importam em enriquecimento ilícito, cujo rol é taxativo e que admitem somente a modalidade dolosa;

D) não está tipificada em nenhum dos atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública, que admitem as modalidades culposa e dolosa, cujo rol é exemplificativo;

E) não está tipificada dentre quaisquer dos atos de improbidade consagrados na aludida norma, que pormenoriza as condutas puníveis de forma taxativa em todos os casos e que não admitem a modalidade culposa em nenhuma hipótese.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *5.3 Atentado aos Princípios da Administração (Art. 11 da LIA - Rol Taxativo)* deste guia, inciso III: Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT 1ª/2024) ao estabelecer que "está tipificada dentre os atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública, que não...".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "está tipificada dentre os atos de improbidade em todas as situações consagradas na norma, que comportam rol...". De acordo com a teoria estudada em *4.2 O Elemento Subjetivo e a Extinção da Culpa (Tema 1.199 / STF)*, a alteração mais radical da Lei nº 14.230/2021 consistiu na abolição total e expressa da modalidade culposa para todos os atos de improbidade administrativa.

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "está tipificada dentre os atos de improbidade que importam em enriquecimento ilícito, cujo rol é taxativo e que...". De acordo com a teoria estudada em *6. Fontes Recomendadas na Internet*, diploma reformador que extinguiu a modalidade culposa, tornou taxativo o rol do art. 11 e instituiu a prescrição intercorrente.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "não está tipificada em nenhum dos atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública...". De acordo com a teoria estudada em *5.3 Atentado aos Princípios da Administração (Art. 11 da LIA - Rol Taxativo)*, inciso IV: Negar publicidade aos atos oficiais (salvo sigilo legal).

E) Incorreta. A opção apresenta vedação ou negativa absoluta incompatível com a regra aplicável ao afirmar que "não está tipificada dentre quaisquer dos atos de improbidade consagrados na aludida norma, que pormenoriza as...". De acordo com a teoria estudada em *5.3 Atentado aos Princípios da Administração (Art. 11 da LIA - Rol Taxativo)*, rOL ESTRITAMENTE TAXATIVO (Numerus Clausus): O art. 11 passou a ter um rol fechado. Somente configuram improbidade por violação a princípios as condutas literalmente previstas em seus incisos.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 003

(CEBRASPE – TJ/DFT – 2015 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) Ao negar publicidade a ato oficial, o servidor público comete ato de improbidade administrativa, o que atenta contra os princípios da administração pública. Para tanto, torna-se irrelevante considerar se houve ação de caráter doloso ou culposo.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Incorreta. A proposição apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Ao negar publicidade a ato oficial, o servidor público comete ato de improbidade administrativa, o que atenta...". De acordo com a teoria em *5.3 Atentado aos Princípios da Administração (Art. 11 da LIA - Rol Taxativo)*, inciso IV: Negar publicidade aos atos oficiais (salvo sigilo legal).

E) Correta. O item está **Errado** (gabarito oficial: **E**), pois contraria a disciplina teórica aplicável.

GABARITO OFICIAL: E

Teste 004

(CEBRASPE – TJ/DFT – 2015 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) Considerando a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao conceito de agentes públicos, todos os agentes políticos estão sujeitos às disposições da Lei de Improbidade Administrativa.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Incorreta. A proposição apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Considerando a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao conceito de agentes públicos, todos...". De acordo com a teoria em *4.1 Sujeitos Ativos e Passivos da Improbidade Administrativa*, particular em Concurso (Art. 3º): As disposições da LIA aplicam se àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade.

E) Correta. O item está **Errado** (gabarito oficial: **E**), pois contraria a disciplina teórica aplicável.

GABARITO OFICIAL: E

Teste 005

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Fiscalização - Ciências Atuariais) A Lei nº 8.429/92 tipifica os atos de improbidade que importam em enriquecimento ilícito, os que causam lesão ao erário e os que atentam contra os princípios da Administração Pública. Nesse contexto, à luz do mencionado Diploma Legal, é correto afirmar que são passíveis de responsabilização objetiva

A) todos os atos de improbidade tipificados na norma em questão.

B) os atos de improbidade que importam em enriquecimento ilícito.

C) os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário.

D) os atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública.

E) nenhum dos atos de improbidade tipificados na norma em questão.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "todos os atos de improbidade tipificados na norma em questão". De acordo com a teoria estudada em *4.2 O Elemento Subjetivo e a Extinção da Culpa (Tema 1.199 / STF)*, a alteração mais radical da Lei nº 14.230/2021 consistiu na abolição total e expressa da modalidade culposa para todos os atos de improbidade administrativa.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os atos de improbidade que importam em enriquecimento ilícito". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Enriquecimento Ilícito (Art. 9º da LIA)*, ocorre quando o agente aufere qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função ou emprego público.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário". De acordo com a teoria estudada em *Tese Vinculante do Tema 1.199 do STF (RE 1.205.746)*:, tESTE "SIM (Houve intenção deliberada de lesar o erário ou enriquecer ilicitamente)" TIP["ATO DE IMPROBIDADE CARACTERIZADO<br/ (Subsunção aos arts. 9º, 10 ou 11 da Lei 8.429/92)"].

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública". De acordo com a teoria estudada em *5.3 Atentado aos Princípios da Administração (Art. 11 da LIA - Rol Taxativo)*, inciso IV: Negar publicidade aos atos oficiais (salvo sigilo legal).

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *6. Fontes Recomendadas na Internet* deste guia, dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil objetiva de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "nenhum dos atos de improbidade tipificados na norma em questão".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 006

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Ciências da Computação, Sistemas de Informação...) Em março de 2026, após a observância do contraditório e da ampla defesa, Bernardo foi condenado, pelo juízo competente no Estado de Santa Catarina, pela prática de ato doloso de improbidade administrativa, sendo-lhe aplicada a penalidade de multa civil no montante de vinte e quatro vezes o valor da sua remuneração. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei nº 8.429/1992, é correto afirmar que Bernardo praticou a conduta de

A) descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela Administração Pública com entidades privadas.

B) frustrar a licitude de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, acarretando perda patrimonial efetiva.

C) conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.

D) perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza.

E) celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.4 Classificação Quanto ao Aspecto: Controle de Legalidade vs. Mérito* deste guia, controle de Mérito: Avalia a conveniência e oportunidade da decisão administrativa tomada dentro da margem de discricionariedade permitida pela lei. É atribuição privativa e exclusiva da própria Administração Pública, sendo vedado ao Judiciário ou ao Tribunal de Contas substituir o juízo de mérito do administrador. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela...".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "frustrar a licitude de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos...". De acordo com a teoria estudada em *5.3 Atentado aos Princípios da Administração (Art. 11 da LIA - Rol Taxativo)*, inciso V: Frustrar a licitude de concurso público.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis...". De acordo com a teoria estudada em *1. Teoria Geral do Controle da Administração Pública*, o controle da Administração Pública compreende o conjunto de mecanismos jurídicos e institucionais mediante os quais se fiscaliza, orienta, corrige e revisa a atuação dos órgãos, agentes e entidades do Estado, com vistas a assegurar a observância da legalidade, moralidade, economicidade e a consecução do interesse coletivo.

D) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Sujeitos Ativos e Passivos da Improbidade Administrativa*, sujeito Ativo (Art. 2º): Considera se agente público para os efeitos desta Lei o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades públicas.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Classificação Quanto ao Momento: Prévio, Concomitante e Posterior*, controle Prévio (Preventivo ou a priori): Realizado antes da consumação ou produção de efeitos do ato administrativo, com o objetivo de prevenir irregularidades e evitar lesões ao erário (ex.: apreciação prévia de editais de concessão vultosos pelo TCE; aprovação legislativa de indicados a cargos de agências reguladoras).

GABARITO OFICIAL: A

---

5. Tipologia dos Atos de Improbidade e Quadro Sancionatório

5.1 Enriquecimento Ilícito (Art. 9º da LIA)

Ocorre quando o agente aufere qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função ou emprego público.

- *Exemplos:* Receber propina, comissão ou presente oneroso; utilizar bens, veículos ou servidores públicos em obras ou serviços particulares; incorporar ao patrimônio pessoal bens públicos; evolução patrimonial desproporcional à renda declarada.
- **Natureza do Rol:** Rol **exemplificativo** (*numerus apertus*).

5.2 Prejuízo ao Erário (Art. 10 da LIA)

Consiste em qualquer ação ou omissão dolosa que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres públicos.

- **Exigência de Dano Efetivo e Real:** A Lei nº 14.230/2021 **proibiu o dano presumido (*in re ipsa*)**. Para que haja condenação pelo art. 10, a acusação deve comprovar documental e pericialmente o prejuízo financeiro concreto experimentado pelos cofres públicos.
- **Natureza do Rol:** Rol considerado **taxativo** pela nova redação legal.

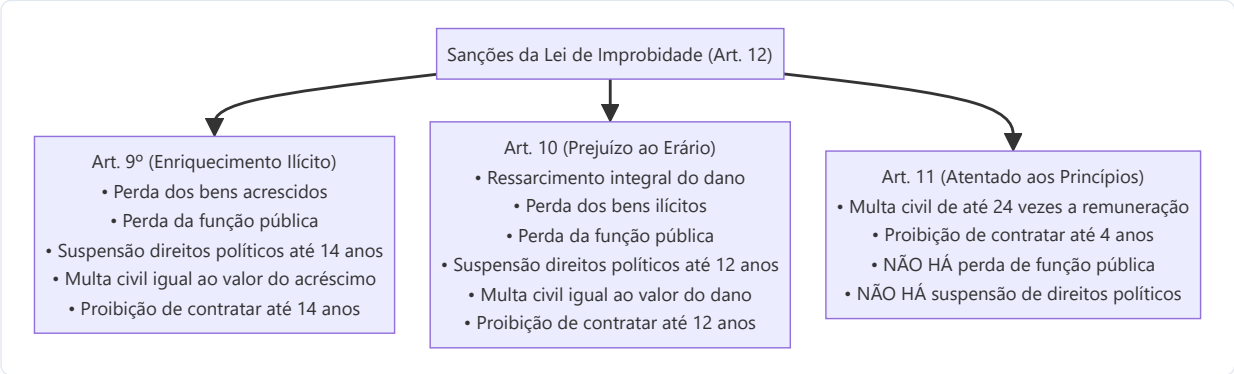
5.3 Atentado aos Princípios da Administração (Art. 11 da LIA - Rol Taxativo)

Trata de condutas dolosas que violam os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade expressamente descritos no texto da lei.

- **ROL ESTRITAMENTE TAXATIVO (*Numerus Clausus*):** O art. 11 passou a ter um rol fechado. Somente configuram improbidade por violação a princípios as condutas literalmente previstas em seus incisos:
  - *Inciso III:* Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;
  - *Inciso IV:* Negar publicidade aos atos oficiais (salvo sigilo legal);

- *Inciso V:* Frustrar a licitude de concurso público;
- *Inciso VIII:* Recusar cumprimento a lei federal sem declaração de inconstitucionalidade;
- *Inciso XI:* Praticar nepotismo (nomeação de cônjuge, companheiro ou parente até 3º grau).

5.4 Matriz Comparativa de Sanções do Artigo 12 da LIA



Tipo de Improbidade	Natureza do Rol	Suspensão dos Direitos Políticos	Perda da Função Pública?	Multa Civil Máxima	Proibição de Contratar / Benefícios
Art. 9º (Enriquecimento Ilícito)	Exemplificativo	Até **14 anos**	**SIM** (atinge o cargo exercido à época)	Até o valor do **acréscimo patrimonial**	Até **14 anos**
Art. 10 (Prejuízo ao Erário)	Taxativo	Até **12 anos**	**SIM**	Até o valor do **dano efetivo**	Até **12 anos**
Art. 11 (Atentado a Princípios)	**Estritamente Taxativo**	**NÃO HÁ MAIS**	**NÃO HÁ MAIS**	Até **24 vezes a remuneração** do agente	Até **4 anos**

> 🚨 **ALERTA CRÍTICO DE PROVA FCC:**
> A eliminação das penas de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos no **artigo 11** é uma das novidades mais exploradas pela FCC. O candidato desatualizado marca que houve perda de cargo por atentado a princípios, errando a questão. Para o art. 11 subsistem apenas a **multa civil de até 24 remunerações** e a **proibição de contratar por até 4 anos**!

5.5 Regime Prescricional Geral e Intercorrente (Art. 23 da LIA)

- **Prazo Prescricional Unificado:** A ação para a aplicação das sanções da LIA prescreve em **8 (oito) anos**, contados a partir da data da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.
- **Prescrição Intercorrente (Art. 23, § 4º a § 8º):** A instauração do inquérito civil ou da ação judicial interrompe a prescrição. Uma vez interrompida com o ajuizamento da ação, o prazo recomeça a correr pela metade: prescreve a pretensão se o processo judicial ficar paralisado por mais de **4 (quatro) anos** entre marcos interruptivos (como publicação de sentenças ou acórdãos condenatórios).

---

6. Fontes Recomendadas na Internet

- Lei Federal nº 8.429/1992 Compilada (Lei de Improbidade Administrativa)
  Texto oficial compilado com as profundas alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 quanto a dolo específico, tipicidade e prescrição.
- Lei Federal nº 14.230/2021 (Reforma da Lei de Improbidade Administrativa)
  Diploma reformador que extinguiu a modalidade culposa, tornou taxativo o rol do art. 11 e instituiu a prescrição intercorrente.
- STF - Tema 1.199 da Repercussão Geral (Dolo Específico e Irretroatividade na LIA)
  Julgamento histórico do STF que confirmou a extinção da improbidade culposa e definiu as regras de direito intertemporal da Lei nº 14.230/2021.
- Constituição Federal de 1988 - Arts. 70 a 75 (Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária)
  Regramento constitucional do controle externo exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio dos Tribunais de Contas e do controle interno.
- Lei Federal nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção Empresarial)
  Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil objetiva de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública.
- Lei Federal nº 4.717/1965 (Lei da Ação Popular)
  Estatuto da ação constitucional privativa do cidadão eleitor para defesa da moralidade administrativa e do patrimônio público.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 37. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. (Cap. 18 e Cap. 19 - Controle da Administração Pública e Improbidade Administrativa).
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. 38. ed. Barueri: Atlas, 2024. (Cap. 20 e Cap. 22 - Controle da Administração e Improbidade Administrativa na Lei 14.230/2021).

- NEVES, Daniel Amorim Assumpção; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. **Improbidade Administrativa: Direito Material e Processual**. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. (Cap. 3 a Cap. 8 - Nova Sistemática da Lei 8.429/1992).

06 - Acesso à Informação (LAI Federal e Estadual GO) e Serviços de Publicidade

> **Matéria:** Noções de Direito Administrativo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Direito de acesso à informação e transparência pública
- Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI)
- Lei Estadual de Goiás nº 18.025/2013 (Acesso à informação no âmbito do Estado de Goiás)
- Transparência ativa vs. transparência passiva; Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)
- Prazos, pedidos e recursos no procedimento de acesso à informação
- Classificação de informações sigilosas: graus de sigilo (ultrassecreto, secreto e reservado), prazos e proteção a dados pessoais (100 anos)
- Contratação de serviços de publicidade pela Administração Pública: Lei Federal nº 12.232/2010 e alterações
- Julgamento por subcomissão técnica e vedação da modalidade pregão para serviços de criação publicitária

---

🧭 Sumário

1. **Transparência Pública e Regime da Lei de Acesso à Informação**
    1. Diretrizes Fundamentais: A Publicidade como Regra Geral
    2. Transparência Ativa e a Divulgação de Vencimentos (Tema 483 / STF)
    3. Transparência Passiva e a Vedação de Justificativa (Art. 10, § 3º)
    4. Prazos Procedimentais e Regime Recursal
    5. Teste 056
    6. Teste 057
    7. Teste 058
    8. Teste 059
2. **Classificação de Informações Sigilosas e Proteção de Dados Pessoais**
    1. Graus de Sigilo e Prazos Máximos de Restrição
    2. Competência Funcional para Classificação no Estado de Goiás
    3. Proteção de Informações Pessoais (100 Anos)
    4. Vedação Absoluta de Sigilo: Violações a Direitos Humanos
    5. Teste 060
    6. Teste 061
    7. Teste 062
3. **Licitações e Contratos de Serviços de Publicidade (Lei nº 12.232/2010)**
    1. Objeto Específico e a Vedação Categórica ao Pregão
    2. Tipos Licitatórios Obrigatórios
    3. A Subcomissão Técnica de Julgamento (Art. 10)
    4. Julgamento às Cegas e Proposta Técnica Desidentificada
    5. Teste 063
    6. Teste 064
    7. Teste 065
4. **Fontes Recomendadas na Internet**

---

1. Transparência Pública e Regime da Lei de Acesso à Informação

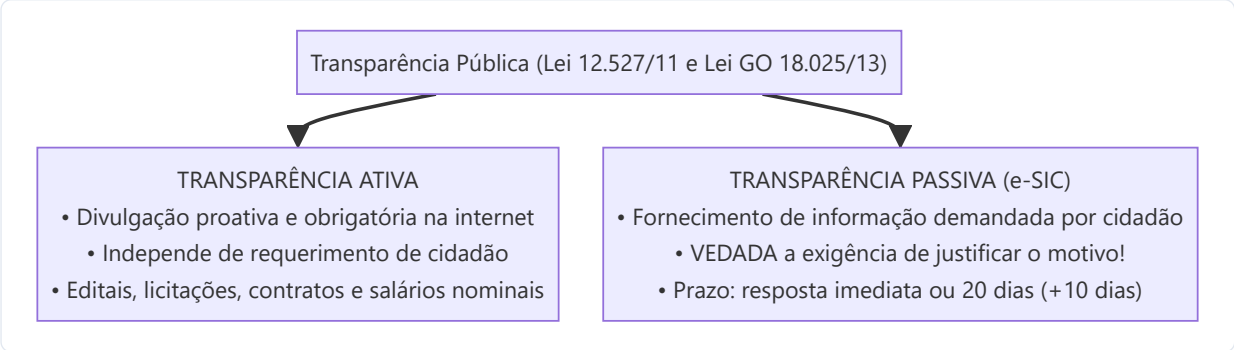
O direito fundamental de acesso à informação pública, assegurado pelo art. 5º, inciso XXXIII, pelo art. 37, § 3º, II e pelo art. 216, § 2º da Constituição Federal, encontra-se disciplinado em âmbito nacional pela **Lei Federal nº 12.527/2011 (LAI)** e, no âmbito estadual goiano, pela **Lei Estadual de Goiás nº 18.025/2013**, incidindo sobre todos os Poderes do Estado, incluindo o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO).

1.1 Diretrizes Fundamentais: A Publicidade como Regra Geral

O regime democrático inverte a lógica tradicional do segredo de Estado, assentando os seguintes pilares cogentes:

1. **Publicidade como Preceito Geral e Sigilo como Exceção:** Toda informação sob a custódia do Estado é originariamente pública; a restrição de acesso somente é admitida em caráter temporário, fundamentado e em rol estrito de hipóteses legais;
2. **Divulgação de Informações de Interesse Público Independentemente de Solicitações:** Dever estatal de transparência proativa contínua;

3. **Utilização de Meios de Comunicação Viabilizados pela Tecnologia:** Disponibilização de portais na internet em formatos eletrônicos abertos e estruturados;
4. **Fomento ao Controle Social da Administração Pública:** Viabilização do escrutínio republicano pelo cidadão.



1.2 Transparência Ativa e a Divulgação de Vencimentos (Tema 483 / STF)

A **transparência ativa** compreende o dever imposto aos órgãos públicos de veicular, em seus sítios oficiais na internet, independentemente de qualquer requerimento prévio de cidadãos, um rol mínimo de informações administrativas: estrutura organizacional, repasses financeiros, execução orçamentária detalhada, procedimentos licitatórios com editais e contratos na íntegra, relatórios de gestão fiscal e dados de auditoria externa.

A Divulgação Nominal de Remuneração e o Tema 483 do STF:

Uma das controvérsias mais relevantes decididas pelo Pretório Excelso refere-se à publicação dos salários de servidores públicos. No julgamento do **Tema 483 da Repercussão Geral (RE 652.777)**, o STF fixou a seguinte tese vinculante:

> *"É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias."*

- **Fundamento Constitucional:** A remuneração do servidor decorre do exercício de função pública remunerada com recursos arrecadados de toda a sociedade. A publicidade nominal e individualizada atende aos princípios republicano e da moralidade administrativa, não configurando invasão ilícita na intimidade ou na vida privada dos agentes públicos.

1.3 Transparência Passiva e a Vedação de Justificativa (Art. 10, § 3º)

A **transparência passiva** instrumentaliza o dever do poder público de responder a demandas específicas formuladas por qualquer interessado por meio do **Serviço de Informações ao Cidadão (SIC / e-SIC)**.

> 🚨 **REGRA DE OURO / ALERTA CRÍTICO FCC:**
> O art. 10, § 3º, da Lei Federal nº 12.527/2011 (reproduzido textualmente na Lei Estadual/GO nº 18.025/2013) estabelece expressamente:
> **"São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público."**
> O cidadão não precisa demonstrar interesse pessoal, não precisa de representação por advogado e **não precisa justificar o porquê** de estar solicitando a informação. Qualquer indeferimento administrativo fundado em "falta de legítimo interesse" ou "ausência de justificativa" é flagrantemente ilegal!

1.4 Prazos Procedimentais e Regime Recursal

O procedimento de atendimento às solicitações de informação rege-se pelos seguintes parâmetros temporais estritos:

- **Acesso Imediato:** Se a informação solicitada estiver disponível de pronto, o órgão deve franqueá-la de imediato ao requerente.
- **Prazo Ordinário:** Não sendo possível o acesso imediato, o órgão tem até **20 (vinte) dias** para prestar a informação, indicar que não possui a informação (apontando, se souber, o órgão correto) ou comunicar a recusa fundamentada de sigilo.
- **Prorrogação Justificada:** O prazo de 20 dias pode ser prorrogado por mais **10 (dez) dias** (totalizando até 30 dias), desde que haja **justificativa expressa prévia** comunicada formalmente ao cidadão antes do vencimento do prazo originário.
- **Recursos Administrativos:** No caso de indeferimento de acesso ou de omissão de resposta, o interessado pode interpor recurso administrativo no prazo de **10 (dez) dias** a contar da ciência da decisão, dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que negou a informação, que terá o prazo de 5 (cinco) dias para deliberar.

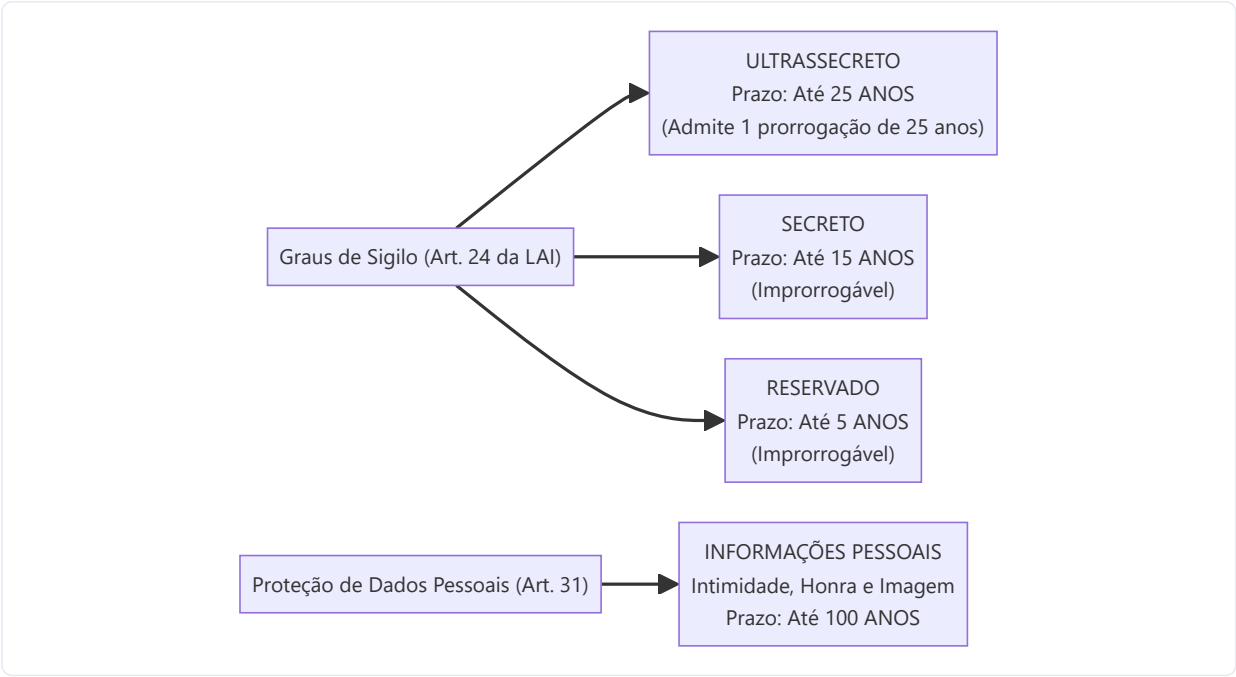
---

2. Classificação de Informações Sigilosas e Proteção de Dados Pessoais

O sigilo é exceção estrita no ordenamento jurídico, admitido apenas quando a publicidade puser em risco a segurança da sociedade (vida, saúde ou integridade da população) ou do Estado (soberania, relações internacionais, inteligência, investigações).

2.1 Graus de Sigilo e Prazos Máximos de Restrição

A Lei Federal nº 12.527/2011 (art. 24) e a Lei Estadual nº 18.025/2013 classificam as informações sigilosas em três graus de hierarquia estrita:



Grau de Sigilo	Prazo Máximo de Restrição	Possibilidade de Prorrogação?	Autoridade Competente em Goiás
Ultrassecreto	Até **25 anos**	**SIM** (apenas uma única vez, por igual período)	Governador do Estado e Presidentes dos Poderes / Tribunal de Contas
Secreto	Até **15 anos**	**NÃO** (prazo improrrogável)	Governador, Secretários de Estado e dirigentes máximos de autarquias
Reservado	Até **5 anos**	**NÃO** (prazo improrrogável)	Autoridades que exerçam funções de direção, chefia ou comando

2.2 Competência Funcional para Classificação no Estado de Goiás

A classificação do sigilo é privativa de autoridades com expressa investidura legal:

- A classificação no grau **ultrassecreto** exige a chancela pessoal do Chefe do Poder Executivo (Governador) ou dos Presidentes da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas.
- O grau **secreto** pode ser delegado até o nível de Secretários de Estado e dirigentes máximos de autarquias e fundações.
- O grau **reservado** pode ser firmado por autoridades que exerçam atribuições de direção, chefia ou assessoria superior.

2.3 Proteção de Informações Pessoais (100 Anos)

O art. 31 da LAI estabelece regime especial de proteção para as informações pessoais relativas à **intimidade, vida privada, honra e imagem**:

- Têm acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados e à própria pessoa a que se referem, independentemente de classificação de sigilo;
- O prazo máximo de restrição de acesso a informações pessoais sensíveis é de **até 100 (cem) anos**, a contar da data de sua produção.

2.4 Vedação Absoluta de Sigilo: Violações a Direitos Humanos

> 🚨 **ALERTA CRÍTICO DE PROVA FCC:**
> O art. 21, parágrafo único, da LAI consagra uma vedação intransponível:
> **Não pode ser objeto de qualquer classificação de sigilo nem ter seu acesso restringido a informação ou documento que verse sobre condutas que impliquem violação a direitos humanos praticadas por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas!**

---

3. Licitações e Contratos de Serviços de Publicidade (Lei nº 12.232/2010)

A contratação de serviços de publicidade institucional pela Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, DF e Municípios submete-se a regime jurídico especialíssimo regido pela **Lei Federal nº 12.232/2010** (combinada subsidiariamente com a Lei Geral de Licitações nº 14.133/2021).

3.1 Objeto Específico e a Vedação Categórica ao Pregão

- **Abrangência do Objeto (Art. 2º):** Destina-se exclusivamente à contratação de serviços prestados por intermédio de agências de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades integradas de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna e distribuição de peças e campanhas publicitárias.
- **VEDAÇÃO ABSOLUTA AO PREGÃO (Art. 5º da Lei 12.232/2010 c/c Art. 29 da Lei 14.133/2021):**
  A criação publicitária constitui serviço eminentemente intelectual, subjetivo e artístico, cujos padrões de desempenho e qualidade não podem ser prévia e objetivamente definidos por especificações usuais de mercado. Portanto, **é terminantemente PROIBIDA a utilização da modalidade PREGÃO** para a contratação de serviços de publicidade que envolvam esforço criativo!

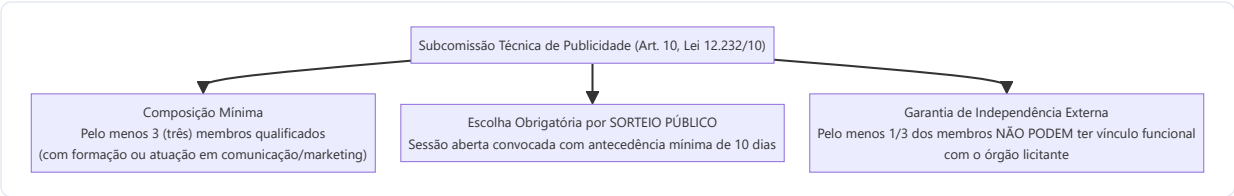
3.2 Tipos Licitatórios Obrigatórios

Por expressa imposição do art. 5º da Lei nº 12.232/2010, as licitações para serviços de publicidade devem ser processadas e julgadas **obrigatoriamente** por meio de um dos seguintes tipos licitatórios:

1. **Melhor Técnica**; ou
2. **Técnica e Preço**.

3.3 A Subcomissão Técnica de Julgamento (Art. 10)

Para julgar a proposta técnica das agências concorrentes, a lei afasta a comissão permanente genérica e exige a criação de uma **Subcomissão Técnica especializada**, que obedece a requisitos estritos:



1. **Número de Membros:** Composta por, no mínimo, **3 (três) membros** qualificados (com formação superior ou experiência comprovada na área de publicidade, comunicação social ou marketing);
2. **Sorteio Público:** A escolha dos membros é realizada obrigatoriamente por **sorteio público**, a partir de uma lista prévia com número de nomes pelo menos três vezes superior ao número de vagas;
3. **Regra de Desvinculação Funcional (Mínimo de 1/3 Externo):** Para assegurar a idoneidade e evitar favorecimentos políticos, a lei exige que **pelo menos um terço (1/3)** dos integrantes da subcomissão técnica seja composto por profissionais que **não mantenham nenhum vínculo funcional ou contratual com o órgão licitante**.

3.4 Julgamento às Cegas e Proposta Técnica Desidentificada

Para garantir o julgamento impessoal e estritamente técnico:

- A proposta técnica deve ser entregue em invólucro opaco e lacrado, **sem qualquer logotipo, marca, slogan, rubrica ou sinal que identifique a agência licitante** (*proposta apócrifa*);
- A violação da desidentificação acarreta a **desclassificação sumária e imediata** da proposta;
- A Subcomissão Técnica atribui as notas técnicas em sessão secreta de análise, e somente após a consolidação das notas os invólucros de identificação são abertos perante todos os licitantes.

---

4. Fontes Recomendadas na Internet

- Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI)
  Regulamento nacional que fixa as diretrizes da transparência ativa e passiva, prazos do SIC e graus de classificação de sigilo.
- Lei Estadual de Goiás nº 18.025/2013 (Lei de Acesso à Informação no Estado de Goiás)
  Marco normativo goiano de acesso à informação, transparência pública e competências para classificação de sigilo em âmbito estadual.
- Lei Federal nº 12.232/2010 (Contratação de Serviços de Publicidade pela Administração Pública)
  Disciplina as licitações e contratos de serviços de publicidade institucional, o sorteio da subcomissão técnica e a vedação ao pregão.
- STF - Tema 483 da Repercussão Geral (Divulgação Nominal de Remuneração de Servidores)
  Precedente vinculante consolidando a legitimidade da divulgação de nomes e vencimentos de servidores públicos em portais da transparência.

- Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações - Artigo 29)
  Dispositivo que reitera a inaplicabilidade do pregão para contratações de serviços técnicos especializados e de publicidade criativa.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 37. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. (Cap. 3 e Cap. 9 - Princípio da Publicidade, Lei de Acesso à Informação e Licitações Especiais).
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. 38. ed. Barueri: Atlas, 2024. (Cap. 1 e Cap. 6 - Transparência Administrativa, Sigilo Oficial e Regime da Lei 12.527/2011).
- JUSTEN FILHO, Marçal. **Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas: Lei 14.133/2021**. 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. (Comentários aos arts. 1º a 5º e Regimes Licitatórios Especiais da Lei 12.232/2010).

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 16: Licitações e Contratos Administrativos

Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), Planejamento, Contratação Direta e Sanções

01 - Governança, Planejamento da Contratação, ETP, TR e Matriz de Riscos (Lei 14.133/2021)

> **Matéria:** Licitações e Contratos Administrativos | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Princípios gerais e regime da Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - NLLC)
- Governança das contratações públicas e gestão por competências
- Agentes públicos na licitação: Agente de Contratação, Pregoeiro, Equipe de Apoio e Comissão de Contratação
- Princípio da Segregação de Funções e vedação de conflito de interesses
- Planejamento das contratações públicas: Plano de Contratações Anual (PCA)
- Estudo Técnico Preliminar (ETP): conceito, conteúdo obrigatório e facultativo
- Termo de Referência (TR), Projeto Básico e Projeto Executivo
- Matriz de Alocação de Riscos: conceito, finalidade e equilíbrio econômico-financeiro originário
- Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP): natureza, atribuições e publicidade centralizada

---

🧭 Sumário

1. **Princípios Gerais e Regime da Lei Federal nº 14.133/2021 (NLLC)**
    1. Âmbito de Aplicação Subjetivo e Objetos Abrangidos
    2. Os Objetivos Fundamentais do Processo Licitatório (Art. 11)
    3. Governança das Contratações e Gestão por Competências
    4. Teste 066
    5. Teste 067
2. **Agentes Públicos da Contratação e Segregação de Funções**
    1. O Agente de Contratação e o Pregoeiro
    2. Comissão de Contratação e a Regra do Diálogo Competitivo
    3. O Princípio da Segregação de Funções e Conflito de Interesses
    4. Defesa Jurídica Institucional dos Agentes (Art. 10)
    5. Teste 068
    6. Teste 069
    7. Teste 070
    8. Teste 071
3. **Planejamento das Contratações e Instrumentos Preparatórios**
    1. Plano de Contratações Anual (PCA) e Integração Orçamentária
    2. Estudo Técnico Preliminar (ETP): Conceito e Elementos Obrigatórios
    3. Termo de Referência vs. Projeto Básico e Projeto Executivo
    4. Matriz de Alocação de Riscos e Equilíbrio Econômico-Financeiro
    5. Teste 072
    6. Teste 073
    7. Teste 074
    8. Teste 075
4. **O Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)**
    1. Natureza e Atribuições Centrais do Portal
    2. A Divulgação no PNCP como Requisito Indispensável de Eficácia (Art. 94)
    3. Teste 076
5. **Fontes Recomendadas na Internet**

---

1. Princípios Gerais e Regime da Lei Federal nº 14.133/2021 (NLLC)

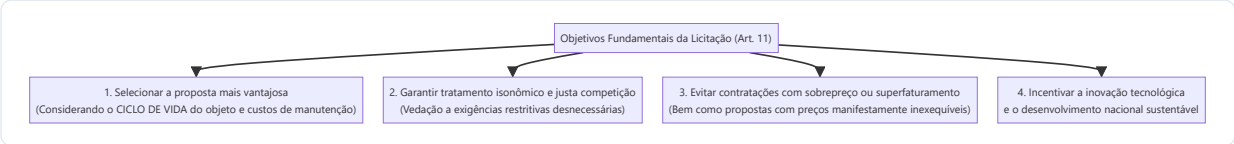
A **Lei Federal nº 14.133/2021** (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - NLLC) consolidou o regime jurídico das compras públicas no Brasil, revogando expressamente a Lei nº 8.666/1993, a Lei do Pregão (Lei nº 10.520/2002) e o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC - Lei nº 12.462/2011).

1.1 Âmbito de Aplicação Subjetivo e Objetos Abrangidos

- **Entes Abrangidos (Art. 1º):** Submetem-se aos seus comandos a Administração Pública direta, autárquica e fundacional de todos os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), abrangendo os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além do Tribunal de Contas e do Ministério Público no exercício de suas funções administrativas atípicas.
- **Ressalva das Empresas Estatais:** As empresas públicas e as sociedades de economia mista continuam submetidas ao seu regime licitatório e contratual próprio preconizado pela **Lei Federal nº 13.303/2016**, aplicando-se-lhes a NLLC apenas no capítulo referente aos crimes em licitações e contratos (arts. 337-E a 337-P do Código Penal, inseridos pelo art. 178 da Lei 14.133/2021).
- **Princípios Expressos (Art. 5º):** Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, probidade administrativa, igualdade, planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções, motivação, vinculação ao edital, julgamento objetivo, segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade, celeridade, economicidade e desenvolvimento nacional sustentável.

1.2 Os Objetivos Fundamentais do Processo Licitatório (Art. 11)

A NLLC inovou ao estruturar quatro objetivos finalísticos obrigatórios a serem perseguidos pela Administração:



1.3 Governança das Contratações e Gestão por Competências

A NLLC elevou a governança ao patamar de exigência legal expressa (art. 11, parágrafo único):

- A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela implementação e fiscalização contínua de mecanismos de liderança, estratégia e controle;
- Exige **gestão por competências**, determinando que os agentes públicos designados para atuar na área de licitações possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo.

---

2. Agentes Públicos da Contratação e Segregação de Funções

2.1 O Agente de Contratação e o Pregoeiro

O **Agente de Contratação** (art. 8º) é a pessoa física designada pela autoridade competente para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

- **Requisito Obrigatório de Investidura:** Deve ser, preferencialmente, **servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes** da Administração Pública.

> 🚨 **ALERTA CRÍTICO FCC:** É vedada a designação exclusiva de cidadão ocupante de cargo em comissão sem vínculo efetivo com o ente federado para atuar como Agente de Contratação!

- **Responsabilidade Individual:** Responde **individualmente** pelos atos que praticar na condução do procedimento, salvo quando for induzido a erro pela atuação de sua equipe de apoio ou comissão.
- **Pregoeiro:** É a denominação atribuída ao agente de contratação quando a licitação for processada na modalidade **Pregão** (art. 8º, § 5º).

2.2 Comissão de Contratação e a Regra do Diálogo Competitivo

A condução por comissão colegiada constitui exceção à regra geral do agente individual:

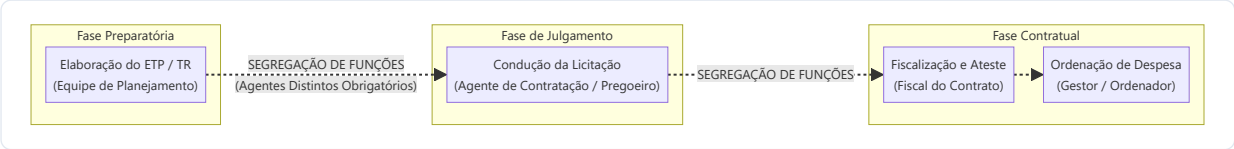
- **Composição da Comissão:** Composta por, no mínimo, **3 (três) membros**, sendo a maioria servidores efetivos ou empregados públicos permanentes. Os membros respondem solidariamente por todos os atos, ressalvado o membro que manifestar voto divergente registrado expressamente em ata (art. 8º, § 1º).
- **Hipóteses de Atuação:** Bens e serviços especiais; procedimentos auxiliares; e obrigatoriamente no **Diálogo Competitivo**.

> 💡 **Regra Canônica FCC:**
> Na modalidade **Diálogo Competitivo**, a condução por **comissão de contratação de no mínimo 3 servidores efetivos** é **OBRIGATÓRIA** por expressa exigência do art. 32, inciso XI, da Lei nº 14.133/2021. Jamais pode ser conduzida por agente monocrático isolado!

2.3 O Princípio da Segregação de Funções e Conflito de Interesses

Positivado formalmente no art. 5º e detalhado no art. 7º, § 1º, da NLLC:

- **Conceito:** Impõe a repartição criteriosa de funções entre agentes públicos distintos, vedando expressamente a concentração de atribuições mais suscetíveis a riscos em uma mesma autoridade;
- **Aplicação Prática Inegociável:**
    1. O agente que elabora o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência (fase interna) **não deve conduzir o julgamento das propostas** como agente de contratação (fase externa);
    2. O agente que julga e adjudica a licitação **não pode atuar como fiscal ou gestor do contrato**, nem ser o responsável por atestar faturas e autorizar pagamentos financeiros.



2.4 Defesa Jurídica Institucional dos Agentes (Art. 10)

Se o agente público for demandado nas esferas judicial ou controladora (perante o Tribunal de Contas) em virtude de atos praticados em estrito cumprimento do dever legal na licitação, **terá direito à representação judicial pela Advocacia Pública** (Procuradoria do Estado), desde que sua conduta tenha sido previamente respaldada por parecer jurídico da assessoria do órgão.

---

3. Planejamento das Contratações e Instrumentos Preparatórios

A Lei nº 14.133/2021 consagrou a centralidade da **fase preparatória**, superando a cultura de contratações improvisadas.

3.1 Plano de Contratações Anual (PCA) e Integração Orçamentária

- O art. 12, VII, preconiza a elaboração do **Plano de Contratações Anual (PCA)**, instrumento de governança que consolida todas as compras e contratações que o órgão pretende realizar no exercício financeiro subsequente.
- Seu objetivo primordial é racionalizar as compras públicas, viabilizar o ganho de escala e garantir a perfeita compatibilização das despesas com as metas do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).

3.2 Estudo Técnico Preliminar (ETP): Conceito e Elementos Obrigatórios

O **Estudo Técnico Preliminar (ETP)** é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação. Ele evidencia o problema público a ser resolvido e avalia comparativamente as alternativas viáveis disponíveis no mercado para eleger a solução mais eficiente (art. 18).

Os 5 Elementos Obrigatórios do ETP (Art. 18, § 2º):

Embora o ETP contenha treze itens descritivos em seu roteiro geral, a NLLC fixou **cinco elementos com preenchimento obrigatório indispensável**:

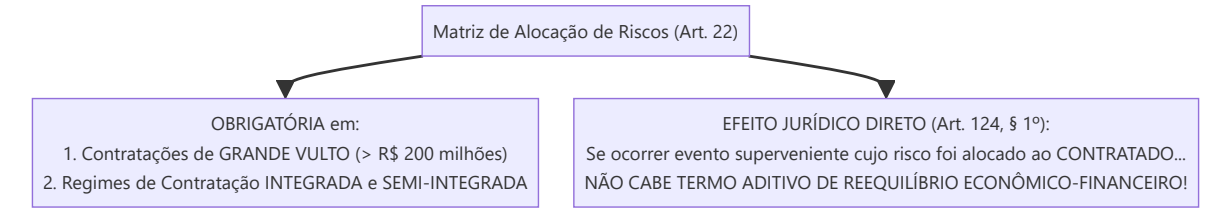
1. Descrição da **necessidade da contratação**;
2. **Estimativa das quantidades** a serem contratadas, acompanhada de memória de cálculo detalhada;
3. **Estimativa do valor da contratação**, amparada em pesquisa prévia de preços;
4. **Justificativa para o parcelamento ou não** da solução de mercado;
5. **Posicionamento conclusivo** sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade pública.

3.3 Termo de Referência vs. Projeto Básico e Projeto Executivo

- **Termo de Referência (TR - Art. 6º, XXIII):** Documento elaborado para a contratação de **bens e serviços em geral**, contendo os elementos técnicos necessários para caracterizar o objeto de forma clara, o modelo de execução, os critérios de medição e pagamento e os parâmetros de aceitabilidade das propostas.
- **Projeto Básico (Art. 6º, XXV):** Documento elaborado para **obras e serviços de engenharia**, contendo elementos técnicos precisos e consolidados que permitam a perfeita identificação do empreendimento e a estimativa de custos de cada etapa construtiva.
- **Projeto Executivo (Art. 6º, XXVI):** Conjunto dos elementos detalhados necessários e suficientes para a execução completa da obra civil.

3.4 Matriz de Alocação de Riscos e Equilíbrio Econômico-Financeiro

A **Matriz de Alocação de Riscos** (art. 6º, XXVII e art. 22) é a cláusula contratual que promove a divisão objetiva e contratual de encargos financeiros e riscos supervenientes entre a Administração Pública e o contratado.



- **Obrigatoriedade:** É obrigatória nas contratações de **grande vulto** (valor que ultrapassa R$ 200.000.000,00) e nos regimes de contratação integrada e semi-integrada.
- **Vedação ao Reequilíbrio Econômico-Financeiro (Art. 124, § 1º):** Se determinado evento imprevisível ou oscilação de mercado ocorrer, mas sua responsabilidade financeira tiver sido previamente alocada à contratada na matriz de riscos, **a empresa NÃO tem direito a aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro**. O risco já foi precificado e assumido pela empresa em sua proposta licitatória originária.

Teste 001

(FGV – TJ/SC – 2026 – Analista Administrativo) A Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e a Lei Complementar nº 131/2009, que acrescentou dispositivos à Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelecem deveres de divulgação de informações pelos órgãos e entidades públicos, distinguindo-se duas modalidades de prestação dessas informações, conforme exista ou não provocação do interessado. Na Secretaria Estadual de Planejamento, foram registradas, em determinada semana, as seguintes ocorrências: I. publicação espontânea, no portal eletrônico do órgão, dos dados relativos à execução orçamentária e financeira, com atualização em tempo real, contendo informações pormenorizadas sobre receitas e despesas; II. fornecimento de cópia integral de contrato administrativo a cidadão que apresentou requerimento formal por meio do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), no prazo legal de resposta; e III. divulgação, em sítio oficial, do rol de competências, da estrutura organizacional, dos endereços e telefones das respectivas unidades e dos horários de atendimento ao público, independentemente de qualquer solicitação. As ocorrências I, II e III correspondem, respectivamente, às hipóteses de transparência

A) passiva, ativa e passiva.

B) ativa, passiva e ativa.

C) ativa, ativa e passiva.

D) passiva, passiva e ativa.

E) ativa, passiva e passiva.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "passiva, ativa e passiva". De acordo com a teoria estudada em *4.2 A Divulgação no PNCP como Requisito Indispensável de Eficácia (Art. 94)*, a publicação no Diário Oficial e em jornais de grande circulação não substitui a divulgação no PNCP. Sem a veiculação tempestiva no PNCP, o contrato administrativo é considerado inoperante, carecendo de eficácia jurídica para produzir obrigações e autorizar pagamentos com recursos públicos.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.1 Natureza e Atribuições Centrais do Portal* deste guia, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), disciplinado pelos arts. 174 a 176 da Lei nº 14.133/2021, é o sítio eletrônico oficial único de divulgação de compras públicas gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/SC/2026) ao estabelecer que "ativa, passiva e ativa".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "ativa, ativa e passiva". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Plano de Contratações Anual (PCA) e Integração Orçamentária*, seu objetivo primordial é racionalizar as compras públicas, viabilizar o ganho de escala e garantir a perfeita compatibilização das despesas com as metas do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "passiva, passiva e ativa". De acordo com a teoria estudada em *3.4 Matriz de Alocação de Riscos e Equilíbrio Econômico-Financeiro*, vedação ao Reequilíbrio Econômico Financeiro (Art. 124, § 1º): Se determinado evento imprevisível ou oscilação de mercado ocorrer, mas sua responsabilidade financeira tiver sido previamente alocada à contratada na matriz de riscos, a empresa NÃO tem direito a aditivo de reequilíbrio econômico financeiro. O risco já foi precificado e assumido pela empresa em sua proposta licitatória originária.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "ativa, passiva e passiva". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Termo de Referência vs. Projeto Básico e Projeto Executivo*, termo de Referência (TR Art. 6º, XXIII): Documento elaborado para a contratação de bens e serviços em geral, contendo os elementos técnicos necessários para caracterizar o objeto de forma clara, o modelo de execução, os critérios de medição e pagamento e os parâmetros de aceitabilidade das propostas.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 002

(FGV – TRT 16ª – 2022 – Analista Judiciário (Área Administrativa - Tecnologia da Informação)) João, Diretor de Licitações no âmbito da Administração Pública direta do Município Alfa, foi consultado por Maria sobre o documento necessário, previsto na Lei nº 14.133/2021, para a contratação de bens e serviços, isto com o objetivo de estabelecer os contornos básicos do objeto a ser contratado. João respondeu corretamente que

A) o projeto básico é o documento necessário à contratação de bens.

B) o anteprojeto é o documento necessário à contratação de bens e serviços.

C) o termo de referência é o documento necessário à referida contratação.

D) o projeto executivo é o documento necessário à contratação de bens e serviços.

E) a matriz de objeto e riscos é o documento necessário à contratação de serviços.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o projeto básico é o documento necessário à contratação de bens". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Termo de Referência vs. Projeto Básico e Projeto Executivo*, projeto Básico (Art. 6º, XXV): Documento elaborado para obras e serviços de engenharia, contendo elementos técnicos precisos e consolidados que permitam a perfeita identificação do empreendimento e a estimativa de custos de cada etapa construtiva.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o anteprojeto é o documento necessário à contratação de bens e serviços". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Comissão de Contratação e a Regra do Diálogo Competitivo*, hipóteses de Atuação: Bens e serviços especiais; procedimentos auxiliares; e obrigatoriamente no Diálogo Competitivo.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.3 Termo de Referência vs. Projeto Básico e Projeto Executivo* deste guia, termo de Referência (TR Art. 6º, XXIII): Documento elaborado para a contratação de bens e serviços em geral, contendo os elementos técnicos necessários para caracterizar o objeto de forma clara, o modelo de execução, os critérios de medição e pagamento e os parâmetros de aceitabilidade das propostas. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT 16ª/2022) ao estabelecer que "o termo de referência é o documento necessário à referida contratação".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o projeto executivo é o documento necessário à contratação de bens e serviços". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Termo de Referência vs. Projeto Básico e Projeto Executivo*, projeto Executivo (Art. 6º, XXVI): Conjunto dos elementos detalhados necessários e suficientes para a execução completa da obra civil.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a matriz de objeto e riscos é o documento necessário à contratação de serviços". De acordo com a teoria estudada em *5. Fontes Recomendadas na Internet*, dI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 37. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. (Cap. 9 Licitação Pública: Princípios, Governança, ETP, Termo de Referência e Matriz de Riscos).

GABARITO OFICIAL: C

Teste 003

(CEBRASPE – STF – 2013 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) Estudos técnicos preliminares, plano de trabalho, no caso da contratação de serviços, e o termo de referência ou projeto básico são requisitos mínimos exigidos no processo de planejamento da contratação de soluções em TI.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Correta. O item está **Certo**. Conforme fundamentado na seção *3.3 Termo de Referência vs. Projeto Básico e Projeto Executivo*, termo de Referência (TR Art. 6º, XXIII): Documento elaborado para a contratação de bens e serviços em geral, contendo os elementos técnicos necessários para caracterizar o objeto de forma clara, o modelo de execução, os critérios de medição e pagamento e os parâmetros de aceitabilidade das propostas. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (CEBRASPE – STF/2013) ao afirmar que "Estudos técnicos preliminares, plano de trabalho, no caso da contratação de serviços, e o termo de referência...".

E) Incorreta. A assertiva não incorre em erro conceitual, guardando conformidade com a teoria estudada.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 004

(FCC – TRT 16ª – 2014 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) O Capítulo II da Instrução Normativa MP/SLTI no 04, de 12 de novembro de 2010, está divido em 3 seções que contemplam todo o procedimento para execução das fases de Planejamento da Contratação, Seleção de Fornecedor e Gerenciamento do Contrato. Na Seção II do capítulo II, que trata da Seleção de Fornecedor, afirma-se que

A) a fase de Seleção do Fornecedor se encerrará com a assinatura do contrato e com a nomeação do Gestor do Contrato.

B) caberá exclusivamente à Área Jurídica apoiar tecnicamente o pregoeiro ou a Comissão de Licitação na análise e julgamento das propostas e dos recursos apresentados pelos licitantes.

C) caberá exclusivamente à Área de Planejamento e Contratação apoiar tecnicamente o pregoeiro ou a Comissão de Licitação na resposta aos questionamentos ou às impugnações dos licitantes.

D) caberá à Área de Licitações conduzir as etapas da fase de Seleção do Fornecedor.

E) caberá à Área de Licitações analisar as sugestões feitas pela área de TI para o Termo de Referência ou Projeto Básico e demais documentos.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a fase de Seleção do Fornecedor se encerrará com a assinatura do contrato e com a nomeação do Gestor do Contrato". De acordo com a teoria estudada em *4.2 A Divulgação no PNCP como Requisito Indispensável de Eficácia (Art. 94)*, "Art. 94. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura.

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "caberá exclusivamente à Área Jurídica apoiar tecnicamente o pregoeiro ou a Comissão de Licitação na análise e...". De acordo com a teoria estudada em *2.3 O Princípio da Segregação de Funções e Conflito de Interesses*, o agente que elabora o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência (fase interna) não deve conduzir o julgamento das propostas como agente de contratação (fase externa).

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "caberá exclusivamente à Área de Planejamento e Contratação apoiar tecnicamente o pregoeiro ou a Comissão de...". De acordo com a teoria estudada em *2.1 O Agente de Contratação e o Pregoeiro*, responsabilidade Individual: Responde individualmente pelos atos que praticar na condução do procedimento, salvo quando for induzido a erro pela atuação de sua equipe de apoio ou comissão.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.3 Governança das Contratações e Gestão por Competências* deste guia, exige gestão por competências, determinando que os agentes públicos designados para atuar na área de licitações possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 16ª/2014) ao estabelecer que "caberá à Área de Licitações conduzir as etapas da fase de Seleção do Fornecedor".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "caberá à Área de Licitações analisar as sugestões feitas pela área de TI para o Termo de Referência ou Projeto...". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Termo de Referência vs. Projeto Básico e Projeto Executivo*, termo de Referência (TR Art. 6º, XXIII): Documento elaborado para a contratação de bens e serviços em geral, contendo os elementos técnicos necessários para caracterizar o objeto de forma clara, o modelo de execução, os critérios de medição e pagamento e os parâmetros de aceitabilidade das propostas.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 005

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal De Controle Externo Engenharia Sanitaria) Nos contratos de prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, está previsto um instrumento, pelo qual se define a repartição objetiva de riscos entre as partes, para arcar com as consequências de eventos supervenientes à contratação que afetem o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Esse instrumento é denominado

A) equação econômico-financeira.

B) plano de investimentos.

C) estrutura tarifária.

D) revisão ordinária.

E) matriz de riscos.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "equação econômico financeira". De acordo com a teoria estudada em *3.4 Matriz de Alocação de Riscos e Equilíbrio Econômico-Financeiro*, vedação ao Reequilíbrio Econômico Financeiro (Art. 124, § 1º): Se determinado evento imprevisível ou oscilação de mercado ocorrer, mas sua responsabilidade financeira tiver sido previamente alocada à contratada na matriz de riscos, a empresa NÃO tem direito a aditivo de reequilíbrio econômico financeiro. O risco já foi precificado e assumido pela empresa em sua proposta licitatória originária.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "plano de investimentos". De acordo com a teoria estudada em *3.4 Matriz de Alocação de Riscos e Equilíbrio Econômico-Financeiro*, mR OBRIG["OBRIGATÓRIA em:<br/ 1. Contratações de GRANDE VULTO (R$ 200 milhões)<br/ 2. Regimes de Contratação INTEGRADA e SEMI INTEGRADA"].

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "estrutura tarifária". De acordo com a teoria estudada em *3.4 Matriz de Alocação de Riscos e Equilíbrio Econômico-Financeiro*, obrigatoriedade: É obrigatória nas contratações de grande vulto (valor que ultrapassa R$ 200.000.000,00) e nos regimes de contratação integrada e semi integrada.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "revisão ordinária". De acordo com a teoria estudada em *3.4 Matriz de Alocação de Riscos e Equilíbrio Econômico-Financeiro*, mR["Matriz de Alocação de Riscos (Art. 22)"].

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.4 Matriz de Alocação de Riscos e Equilíbrio Econômico-Financeiro* deste guia, a Matriz de Alocação de Riscos (art. 6º, XXVII e art. 22) é a cláusula contratual que promove a divisão objetiva e contratual de encargos financeiros e riscos supervenientes entre a Administração Pública e o contratado. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "matriz de riscos".

GABARITO OFICIAL: E

---

4. O Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)

4.1 Natureza e Atribuições Centrais do Portal

O **Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)**, disciplinado pelos arts. 174 a 176 da Lei nº 14.133/2021, é o sítio eletrônico oficial único de divulgação de compras públicas gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas.

- Suas atribuições envolvem centralizar a publicação de editais, atas de registro de preços, planos anuais de contratações, catálogos eletrônicos de padronização e o cadastro unificado de fornecedores impedidos e inidôneos.

4.2 A Divulgação no PNCP como Requisito Indispensável de Eficácia (Art. 94)

> *"Art. 94. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura:*
> *I - 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação;*
> *II - 10 (dez) dias úteis, no caso de contratação direta."*
>
> 🚨 **[ALERTA DE PROVA FCC]:**
> A publicação no Diário Oficial e em jornais de grande circulação não substitui a divulgação no PNCP. Sem a veiculação tempestiva no PNCP, o contrato administrativo é considerado inoperante, **carecendo de eficácia jurídica** para produzir obrigações e autorizar pagamentos com recursos públicos.

---

5. Fontes Recomendadas na Internet

- Lei Federal nº 14.133/2021 - Arts. 1º a 27 e 174 a 176 (Governança, Planejamento e PNCP)
  Texto legal nacional que rege os princípios da licitação, agentes de contratação, segregação de funções, ETP, matriz de riscos e o PNCP.
- Lei Federal nº 14.133/2021 - Art. 94 (Divulgação Obrigatória no PNCP como Condição de Eficácia)
  Dispositivo que fixa os prazos de 20 e 10 dias úteis para divulgação de contratos e aditamentos no Portal Nacional de Contratações Públicas.
- Decreto Federal nº 10.947/2022 (Regulamento do Plano de Contratações Anual - PCA)
  Normas de elaboração do calendário anual de contratações integradas ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias.
- Compras.gov.br - Instruções Normativas SEGES sobre a Fase Preparatória e ETP (Lei 14.133/2021)
  Repositório normativo oficial das Instruções Normativas federais sobre pesquisa de preços, Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Termo de Referência (TR).
- Constituição Federal de 1988 - Art. 37, XXI (Obrigatoriedade Constitucional de Licitar)
  Matriz constitucional do dever de licitar, da isonomia entre concorrentes e da manutenção das condições efetivas da proposta.
- JUSTEN FILHO, Marçal. **Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas: Lei 14.133/2021**. 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. (Comentários aos arts. 5º a 27 - Governança, Agentes de Contratação, Segregação de Funções e Fase Preparatória).
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 37. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. (Cap. 9 - Licitação Pública: Princípios, Governança, ETP, Termo de Referência e Matriz de Riscos).
- NIEBUHR, Joel de Menezes. **Licitação Pública e Contrato Administrativo**. 6. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2023. (Cap. 4 e Cap. 5 - Planejamento da Contratação, Estudo Técnico Preliminar e PNCP).

02 - Fases da Licitação, Modalidades e Critérios de Julgamento (Lei 14.133/2021)

> **Matéria:** Licitações e Contratos Administrativos | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Sequência e fases do processo licitatório na Lei Federal nº 14.133/2021
- A regra da inversão de fases (julgamento das propostas antes da habilitação) e fase recursal única
- Modalidades de licitação: Pregão, Concorrência, Concurso, Leilão e Diálogo Competitivo
- Extinção definitiva das modalidades Tomada de Preços e Convite
- Diálogo Competitivo: conceito, pressupostos, rito procedimental e comissão especial
- Critérios de julgamento das propostas: Menor Preço, Maior Desconto, Melhor Técnica ou Conteúdo Artístico, Técnica e Preço, Maior Lance e Maior Retorno Econômico
- Modos de disputa: aberto, fechado e suas combinações
- Prazos mínimos para apresentação de propostas e lances

🧭 Sumário

1. **Fases e Rito Procedimental na Lei Federal nº 14.133/2021**
    1. Sequência Cronológica Canônica (Art. 17)
    2. A Inversão de Fases e a Habilitação Exclusiva do Vencedor
    3. Fase Recursal Única e Concentrada (Art. 165)
    4. Teste 077
    5. Teste 078
    6. Teste 079
2. **As Cinco Modalidades Licitatórias Modernas (Art. 28)**
    1. Pregão: Bens e Serviços Comuns de Engenharia e Consumo
    2. Concorrência: Bens e Serviços Especiais e Obras
    3. Concurso: Premiação de Trabalhos Técnicos e Artísticos
    4. Leilão: A Nova Sistemática para Móveis Inservíveis e Imóveis
    5. Diálogo Competitivo: Inovação, Rito e Comissão Efetiva (Art. 32)
    6. A Extinção Definitiva da Tomada de Preços e do Convite
    7. Teste 080
    8. Teste 081
    9. Teste 082
    10. Teste 083
    11. Teste 084
3. **Critérios de Julgamento das Propostas (Art. 33)**
    1. Menor Preço e Maior Desconto
    2. Melhor Técnica ou Conteúdo Artístico
    3. Técnica e Preço e o Limite de Ponderação
    4. Maior Lance (Privativo do Leilão)
    5. Maior Retorno Econômico e os Contratos de Eficiência (Art. 39)
    6. Teste 085
    7. Teste 086
4. **Modos de Disputa e Prazos Mínimos de Divulgação do Edital**
    1. Modos de Disputa: Aberto, Fechado e Combinações (Art. 56)
    2. Prazos Mínimos de Apresentação de Propostas (Art. 55)
    3. Teste 087
5. **Fontes Recomendadas na Internet**

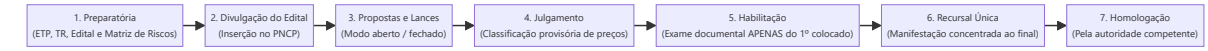
---

1. Fases e Rito Procedimental na Lei Federal nº 14.133/2021

A Lei Federal nº 14.133/2021 reestruturou o procedimento licitatório com o objetivo de assegurar celeridade, eficiência e redução de custos burocráticos. A regra ordinária positivada pelo diploma superou definitivamente o rito rígido da antiga Lei nº 8.666/1993.

1.1 Sequência Cronológica Canônica (Art. 17)

O processo licitatório obedece rigorosamente às seguintes fases consecutivas:



1. **Fase Preparatória:** Concepção da necessidade, confecção do ETP, TR ou Projeto Básico, elaboração da matriz de riscos, pesquisa de preços e redação da minuta de edital e de contrato;
2. **Divulgação do Edital de Licitação:** Publicidade oficial e centralizada mediante inserção obrigatória no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
3. **Apresentação de Propostas e Lances:** Sessão pública na qual os licitantes encaminham suas propostas financeiras e disputam lances sucessivos;
4. **Julgamento:** Verificação da conformidade formal da proposta e classificação provisória em ordem de vantajosidade conforme o critério adotado;
5. **Habilitação:** Conferência da idoneidade jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira;
6. **Fase Recursal:** Etapa única concentrada na qual os licitantes manifestam e fundamentam inconformismos contra o julgamento e a habilitação;
7. **Homologação:** Ato solene da autoridade superior que ratifica a legalidade de todo o certame e adjudica o objeto ao licitante vencedor.

1.2 A Inversão de Fases e a Habilitação Exclusiva do Vencedor

A maior inovação operacional da NLLC é a consagração definitiva da **inversão de fases como regra geral**:

- **Julgamento Antes da Habilitação:** Em vez de abrir os envelopes documentais de dezenas de licitantes antes de conhecer seus preços (modelo da Lei 8.666/93), a Administração Pública **classifica primeiro as propostas de preços/técnica**;
- **Conferência Exclusiva do 1º Colocado:** O Agente de Contratação abre e confere a documentação de habilitação **exclusivamente do licitante que obteve o primeiro lugar**. Se a documentação estiver regular, ele é declarado vencedor; se for inabilitado, o agente convoca o segundo colocado na ordem de classificação, e assim sucessivamente.
- **Exceção de Habilitação Prévia (Art. 17, § 1º):** A inversão pode ser excepcionada (realizando-se a habilitação antes do julgamento das propostas), desde que haja **motivação expressa de interesse público** na fase preparatória e prévia previsão no edital.

1.3 Fase Recursal Única e Concentrada (Art. 165)

Na sistemática da NLLC, os recursos administrativos não são mais interpostos de forma fracionada ao término de cada etapa:

- Existe uma **Fase Recursal ÚNICA e concentrada ao final do certame**, deflagrada logo após a declaração do vencedor habilitado;
- O licitante que discordar de qualquer decisão deve manifestar imediatamente sua intenção de recorrer sob pena de preclusão, dispondo do prazo de **3 (três) dias úteis** para apresentação das razões recursais, abrangendo indistintamente matérias de julgamento de propostas e de habilitação.

Teste 001

(FGV – TJ/RR – 2024 – Analista Judiciario Gestao E Governanca De Tecnologia Da Informacao) A nova lei de licitações (Lei nº 14.133/21) instituiu uma nova modalidade de licitação denominada

A) pregão.

B) tomada de preços.

C) leilão.

D) cotação prévia.

E) diálogo competitivo.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "pregão". De acordo com a teoria estudada em *5. Fontes Recomendadas na Internet*, regramento do pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo, bem como dos seis critérios de julgamento.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "tomada de preços". De acordo com a teoria estudada em *2.6 A Extinção Definitiva da Tomada de Preços e do Convite*, a NLLC extinguiu formal e definitivamente as modalidades Tomada de Preços e Convite. Na nova ordem jurídica, as modalidades são delimitadas estritamente pela natureza do objeto, e jamais pelo valor econômico da contratação.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "leilão". De acordo com a teoria estudada em *2.5 Diálogo Competitivo: Inovação, Rito e Comissão Efetiva (Art. 32)*, modalidade moderna instituída pela NLLC, restrita a contratações de alta complexidade em que a Administração identifica uma necessidade pública, mas não possui capacidade técnica de definir previamente as especificações do objeto.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "cotação prévia". De acordo com a teoria estudada em *2. As Cinco Modalidades Licitatórias Modernas (Art. 28)*, mOD D["DIÁLOGO COMPETITIVO<br/ • Inovação, complexidade técnica e metodológica<br/ • Duas fases de conversas e propostas finais"].

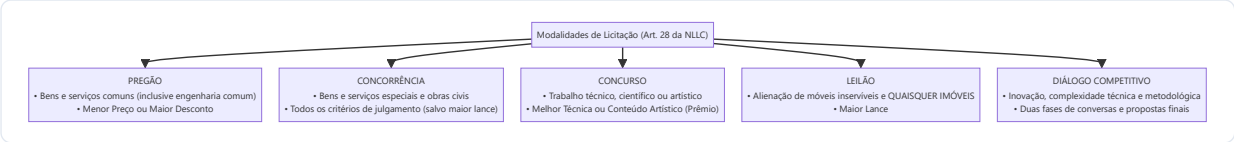
E) Correta. Conforme fundamentado na seção *5. Fontes Recomendadas na Internet* deste guia, dI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 37. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. (Cap. 9 Modalidades Licitatórias, Diálogo Competitivo, Leilão e Procedimento da Lei 14.133/2021). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/RR/2024) ao estabelecer que "diálogo competitivo".

GABARITO OFICIAL: E

---

2. As Cinco Modalidades Licitatórias Modernas (Art. 28)

O art. 28 da Lei Federal nº 14.133/2021 estabelece um rol taxativo com cinco modalidades licitatórias aplicáveis a toda a Administração Pública brasileira:



2.1 Pregão: Bens e Serviços Comuns de Engenharia e Consumo

- **Objeto Mandatório (Art. 29):** Modalidade de contratação obrigatória para **bens e serviços comuns**, incluindo expressamente os **serviços comuns de engenharia** (assim entendidos aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente descritos pelo edital por especificações usuais de mercado);
- **Critérios de Julgamento Permitidos:** Unicamente **Menor Preço** ou **Maior Desconto**;
- **Condução:** Conduzido pelo Pregoeiro, com auxílio da equipe de apoio.

2.2 Concorrência: Bens e Serviços Especiais e Obras

- **Objeto:** Modalidade de licitação destinada à contratação de **bens e serviços especiais**, obras e serviços de engenharia comuns e especiais;
- **Critérios de Julgamento:** Ampla flexibilidade, admitindo Menor Preço, Maior Desconto, Melhor Técnica, Técnica e Preço e Maior Retorno Econômico.

2.3 Concurso: Premiação de Trabalhos Técnicos e Artísticos

- **Objeto:** Escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, de arquitetura ou urbanismo;
- **Contraprestação:** Concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor;
- **Critério de Julgamento:** Melhor Técnica ou Conteúdo Artístico, avaliado por comissão especial qualificada.

2.4 Leilão: A Nova Sistemática para Móveis Inservíveis e Imóveis

- **Objeto Unificado (Art. 28, § 2º c/c Art. 31):** Modalidade obrigatória para alienação de **bens móveis inservíveis ou apreendidos** e de **QUAISQUER BENS IMÓVEIS** pertencentes ao Poder Público;
- **Critério de Julgamento:** Exclusivamente **Maior Lance** (igual ou superior à avaliação prévia);
- **Condução:** Pode ser conduzido por Leiloeiro Oficial matriculado ou por servidor público designado pela autoridade.

> 🚨 **MUDANÇA RADICAL DA LEI 14.133/2021:**
> Sob a revogada Lei 8.666/93, a alienação de bens imóveis exigia Concorrência. Na Nova Lei de Licitações, **TODOS os imóveis públicos são alienados por LEILÃO**! Atenção redobrada às pegadinhas da FCC que afirmam que imóveis dependem de Concorrência.

2.5 Diálogo Competitivo: Inovação, Rito e Comissão Efetiva (Art. 32)

Modalidade moderna instituída pela NLLC, restrita a contratações de alta complexidade em que a Administração identifica uma necessidade pública, mas **não possui capacidade técnica de definir previamente as especificações do objeto**:

- **Hipóteses de Cabimento:** Inovação tecnológica; complexidade de engenharia ou software; impossibilidade de adaptar soluções de mercado existentes;
- **Estrutura em Duas Fases:**
    1. *Fase de Diálogos:* O edital publica os objetivos do órgão; os licitantes pré-selecionados debatem com a comissão técnica em reuniões gravadas para construir alternativas metodológicas;
    2. *Fase Competitiva Final:* Concluído o diálogo, abre-se a disputa final de propostas comerciais e técnicas com base na solução construída;
- **Condução Obrigatória por Comissão Efetiva:** O Diálogo Competitivo deve ser conduzido **obrigatoriamente por comissão de contratação composta de, no mínimo, 3 (três) servidores efetivos ou empregados permanentes** (art. 32, XI).

2.6 A Extinção Definitiva da Tomada de Preços e do Convite

A NLLC **extinguiu formal e definitivamente as modalidades Tomada de Preços e Convite**. Na nova ordem jurídica, as modalidades são delimitadas estritamente pela **natureza do objeto**, e jamais pelo valor econômico da contratação.

---

3. Critérios de Julgamento das Propostas (Art. 33)

O art. 33 da Lei nº 14.133/2021 estabelece os critérios objetivos de julgamento que devem constar obrigatoriamente do edital:

3.1 Menor Preço e Maior Desconto

- **Menor Preço:** O vencedor é o licitante que apresenta o menor valor financeiro global ou unitário para a execução do objeto.
- **Maior Desconto:** O licitante oferece o maior percentual de abatimento linear sobre uma tabela referencial de preços previamente divulgada pelo órgão no edital (muito comum em manutenção automotiva e compra de medicamentos).

3.2 Melhor Técnica ou Conteúdo Artístico

Considera exclusivamente a pontuação atribuída à proposta técnica ou artística formulada pelo participante, fixando o edital previamente o valor do prêmio ou da remuneração que será outorgada. Utilizado no **Concurso**.

3.3 Técnica e Preço e o Limite de Ponderação

Pondera a pontuação da proposta técnica combinada com a proposta de preço dos licitantes, atribuindo-se pesos específicos no edital:

- **Limite Legal de Ponderação (Art. 36, § 1º):** A pontuação atribuída à valoração técnica **não pode ultrapassar o teto máximo de 70% (setenta por cento)** da pontuação total.

3.4 Maior Lance (Privativo do Leilão)

Exclusivo da modalidade **Leilão**, declarando vencedor o proponente que oferecer o maior valor financeiro para a aquisição do patrimônio público disponibilizado.

3.5 Maior Retorno Econômico e os Contratos de Eficiência (Art. 39)

Critério inovador privativo da celebração de **Contratos de Eficiência**:

- O contratado assume a execução de melhorias estruturais (ex.: retrofit elétrico, modernização hidráulica, inteligência em tecnologia) para gerar economia concreta nos custos operacionais do Poder Público;
- **Composição da Proposta:** A proposta do licitante traz:
    1. A estimativa de economia financeira gerada para a Administração; e
    2. O percentual dessa economia que reterá como remuneração de seus serviços;

- O julgamento apura a **maior vantagem econômica líquida**: maior economia estimada menos a remuneração cobrada. Se a economia real aferida for menor que a proposta pelo licitante, a diferença é glosada e descontada de sua fatura.

Teste 002

(CEBRASPE – TRT/10 – 2013 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) O protocolo de bloqueio é utilizado para resolver problemas relacionados à concorrência.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Correta. O item está **Certo**. Conforme fundamentado na seção *3.2 Melhor Técnica ou Conteúdo Artístico*, considera exclusivamente a pontuação atribuída à proposta técnica ou artística formulada pelo participante, fixando o edital previamente o valor do prêmio ou da remuneração que será outorgada. Utilizado no Concurso. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (CEBRASPE – TRT/10/2013) ao afirmar que "O protocolo de bloqueio é utilizado para resolver problemas relacionados à concorrência".

E) Incorreta. A assertiva não incorre em erro conceitual, guardando conformidade com a teoria estudada.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 003

(FCC – TRT 24ª – 2017 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) Em determinado pregão eletrônico, uma das empresas interessadas em participar do certame pretende impugnar o edital. Nos termos do Decreto no 5.450/2005, o prazo para apresentar a impugnação é de até

A) 5 dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 horas.

B) 2 dias úteis contados da data fixada para abertura da sessão pública, e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 72 horas.

C) 2 dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 horas.

D) 5 dias úteis contados da data fixada para abertura da sessão pública, e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 48 horas.

E) 10 dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 horas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "5 dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor...". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Modos de Disputa: Aberto, Fechado e Combinações (Art. 56)*, modo Fechado: As propostas permanecem em sigilo absoluto no sistema até a data e hora designadas para a abertura simultânea perante todos.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.3 Fase Recursal Única e Concentrada (Art. 165)* deste guia, o licitante que discordar de qualquer decisão deve manifestar imediatamente sua intenção de recorrer sob pena de preclusão, dispondo do prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais, abrangendo indistintamente matérias de julgamento de propostas e de habilitação. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 24ª/2017) ao estabelecer que "2 dias úteis contados da data fixada para abertura da sessão pública, e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor...".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "2 dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Sequência Cronológica Canônica (Art. 17)*, fase Preparatória: Concepção da necessidade, confecção do ETP, TR ou Projeto Básico, elaboração da matriz de riscos, pesquisa de preços e redação da minuta de edital e de contrato.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "5 dias úteis contados da data fixada para abertura da sessão pública, e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor...". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Prazos Mínimos de Apresentação de Propostas (Art. 55)*, os prazos mínimos de divulgação do edital contam se a partir da data de publicação no PNCP.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "10 dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 A Inversão de Fases e a Habilitação Exclusiva do Vencedor*, exceção de Habilitação Prévia (Art. 17, § 1º): A inversão pode ser excepcionada (realizando se a habilitação antes do julgamento das propostas), desde que haja motivação expressa de interesse público na fase preparatória e prévia previsão no edital.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 004

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Economia) Em determinado mercado, há um número reduzido de empresas com participação relevante na oferta, existem barreiras significativas à entrada de novos concorrentes e cada firma, ao definir preço, produção ou investimento, leva em conta as possíveis reações das demais. A estrutura de mercado descrita é classificada como

A) concorrência perfeita.

B) monopólio.

C) concorrência monopolística.

D) oligopólio.

E) monopsônio.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "concorrência perfeita". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Concorrência: Bens e Serviços Especiais e Obras*, critérios de Julgamento: Ampla flexibilidade, admitindo Menor Preço, Maior Desconto, Melhor Técnica, Técnica e Preço e Maior Retorno Econômico.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.5 Diálogo Competitivo: Inovação, Rito e Comissão Efetiva (Art. 32)* deste guia, modalidade moderna instituída pela NLLC, restrita a contratações de alta complexidade em que a Administração identifica uma necessidade pública, mas não possui capacidade técnica de definir previamente as especificações do objeto. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "monopólio".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "concorrência monopolística". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Prazos Mínimos de Apresentação de Propostas (Art. 55)*, obras com Regime de Empreitada por Preço Global: Concorrência — 25 dias úteis.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "oligopólio". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Modos de Disputa: Aberto, Fechado e Combinações (Art. 56)*, modo Aberto: Os licitantes encaminham lances públicos sucessivos em plataforma eletrônica, conhecendo em tempo real os lances dos concorrentes.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "monopsônio". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Menor Preço e Maior Desconto*, menor Preço: O vencedor é o licitante que apresenta o menor valor financeiro global ou unitário para a execução do objeto.

GABARITO OFICIAL: B

---

4. Modos de Disputa e Prazos Mínimos de Divulgação do Edital

4.1 Modos de Disputa: Aberto, Fechado e Combinações (Art. 56)

- **Modo Aberto:** Os licitantes encaminham lances públicos sucessivos em plataforma eletrônica, conhecendo em tempo real os lances dos concorrentes.
- **Modo Fechado:** As propostas permanecem em sigilo absoluto no sistema até a data e hora designadas para a abertura simultânea perante todos.
- **Modos Combinados:** Aberto-fechado ou fechado-aberto.
- **Vedações Expressas do Art. 56:**
  - É proibida a utilização isolada do modo de disputa fechado quando o critério de julgamento for **Menor Preço** ou **Maior Desconto**;
  - É vedada a utilização do modo aberto quando o critério de julgamento for **Melhor Técnica ou Conteúdo Artístico**.

4.2 Prazos Mínimos de Apresentação de Propostas (Art. 55)

Os prazos mínimos de divulgação do edital contam-se a partir da data de publicação no PNCP:

Objeto da Licitação e Critério	Modalidade Típica	Prazo Mínimo de Edital
Bens Comuns (Menor Preço ou Maior Desconto)	Pregão	**8 dias úteis**
Serviços Comuns e Obras Comuns de Engenharia	Pregão ou Concorrência	**10 dias úteis**
Bens Especiais e Serviços Especiais de Engenharia	Concorrência	**15 dias úteis**
Obras com Regime de Empreitada por Preço Global	Concorrência	**25 dias úteis**
Obras com Regime de Contratação Integrada	Concorrência	**60 dias úteis**
Licitações pelo Critério de Maior Retorno Econômico	Concorrência	**35 dias úteis**
Licitações pelo Critério de Técnica e Preço	Concorrência	**35 dias úteis**
Leilão de Bens Móveis e Imóveis	Leilão	**15 dias úteis**
Concurso de Projetos Técnicos/Artísticos	Concurso	**35 dias úteis**

---

5. Fontes Recomendadas na Internet

- Lei Federal nº 14.133/2021 - Arts. 17 a 27 (Fases do Processo Licitatório e Inversão de Fases)
  Dispositivos que disciplinam a sequência ordinária das fases da licitação, habilitação do vencedor e fase recursal única.

- Lei Federal nº 14.133/2021 - Arts. 28 a 39 (Modalidades de Licitação e Critérios de Julgamento)
  Regramento do pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo, bem como dos seis critérios de julgamento.
- Lei Federal nº 14.133/2021 - Arts. 55 a 70 (Prazos de Divulgação, Modos de Disputa e Habilitação)
  Tabelas legais de prazos mínimos de apresentação de propostas e regras dos modos de disputa aberto e fechado.
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022 (Critérios de Julgamento por Menor Preço ou Maior Desconto)
  Regulamento federal que disciplina a operacionalização eletrônica dos modos de disputa aberto, fechado e combinados.
- Compras.gov.br - Instruções Normativas SEGES sobre Modalidades Licitatórias
  Acervo oficial de normas operacionais da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
- JUSTEN FILHO, Marçal. **Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas: Lei 14.133/2021**. 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. (Comentários aos arts. 17 a 70 - Rito Procedimental, Modalidades e Critérios de Julgamento).
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 37. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. (Cap. 9 - Modalidades Licitatórias, Diálogo Competitivo, Leilão e Procedimento da Lei 14.133/2021).
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. 38. ed. Barueri: Atlas, 2024. (Cap. 5 - Licitação: Fases, Modalidades, Modos de Disputa e Julgamento).

03 - Procedimentos Auxiliares e Contratação Direta (Dispensa e Inexigibilidade)

Matéria: Licitações e Contratos Administrativos | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

> **Status:** 🟢 Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

📌 Ementa Oficial do Edital

- Procedimentos auxiliares das licitações e contratações (Art. 78 da Lei nº 14.133/2021).
- Credenciamento: hipóteses de cabimento e regras de remuneração.
- Pré-qualificação de fornecedores e produtos (pré-qualificação subjetiva e objetiva).
- Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI).
- Sistema de Registro de Preços (SRP): órgão gerenciador, órgãos participantes e limites legais para órgãos não participantes ("caronas").
- Contratação Direta: processo de contratação direta e requisitos de instrução (Art. 72).
- Inexigibilidade de Licitação (Art. 74): inviabilidade de competição e rol exemplificativo.
- Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e notória especialização.
- Dispensa de Licitação (Art. 75): rol taxativo, dispensa por valor (pequeno valor), emergência, licitação deserta e fracassada.

🧭 Sumário

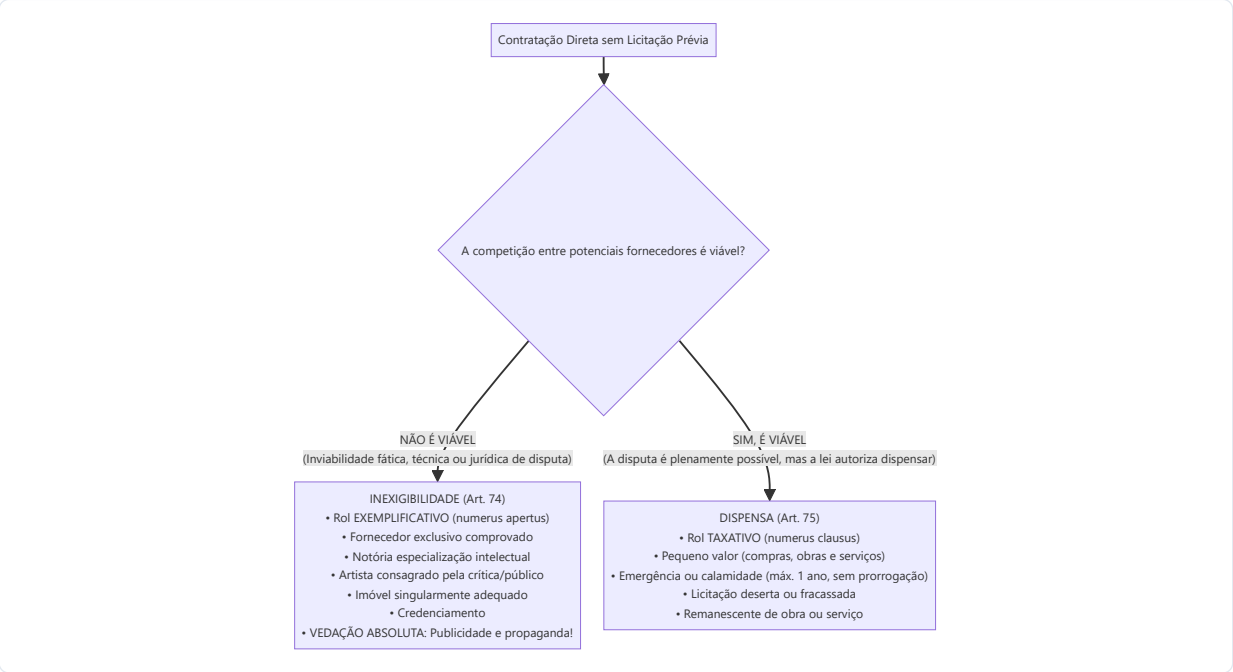
1. **Distinção Fundamental: Inexigibilidade x Dispensa de Licitação**
    1. Teste 088
2. **Procedimentos Auxiliares da Lei nº 14.133/2021 (Art. 78)**
    1. Credenciamento (Art. 79)
    2. Pré-Qualificação Subjetiva e Objetiva (Art. 80)
    3. Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI (Art. 81)
    4. Sistema de Registro de Preços - SRP e Regras do Carona (Arts. 82 a 86)
    5. Registro Cadastral Unificado (Art. 87)
    6. Teste 089
    7. Teste 090
    8. Teste 091
    9. Teste 092
3. **Processo Administrativo de Contratação Direta (Art. 72)**
    1. Teste 093
4. **Inexigibilidade de Licitação (Art. 74 - Inviabilidade de Competição)**
    1. Fornecedor e Prestador Exclusivo (Inciso I)
    2. Profissional do Setor Artístico Consagrado (Inciso II)
    3. Serviços Técnicos Especializados e Notória Especialização (Inciso III)
    4. Aquisição ou Locação de Imóvel Singular (Inciso V)
    5. Teste 094
    6. Teste 095
5. **Dispensa de Licitação (Art. 75 - Rol Taxativo)**
    1. Dispensa em Razão do Valor (Pequeno Valor - Incisos I e II)
    2. Dispensa por Emergência ou Calamidade Pública (Inciso VIII)
    3. Licitação Deserta, Fracassada e Remanescente de Contrato
    4. Teste 096
    5. Teste 097
    6. Teste 098
6. 🌐 **Fontes Recomendadas na Internet**

---

1. Distinção Fundamental: Inexigibilidade x Dispensa de Licitação

A regra geral insculpida no art. 37, XXI, da CF/88 impõe a obrigatoriedade de licitar para obras, serviços, compras e alienações no setor público. Todavia, a própria Constituição ressalva "os casos especificados na legislação". A Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) estrutura a contratação

direta sem certame competitivo em duas categorias nucleares: a **Inexigibilidade** e a **Dispensa**.



- **Inexigibilidade (Art. 74):** Configura-se sempre que houver **inviabilidade fática ou jurídica de competição**. Não há como comparar objetivamente propostas porque o objeto é único, o fornecedor é exclusivo ou a prestação decorre de dotes personalíssimos/intelectuais singulares. Por essa razão, a jurisprudência pacífica do TCU e a doutrina consagram que o rol do art. 74 é **exemplificativo** (*numerus apertus*), admitindo outros casos em que se comprove a impossibilidade fática de disputa.
- **Dispensa (Art. 75):** A disputa concorrencial é plenamente viável no plano fático e de mercado, porém o legislador, sopesando critérios de economicidade, celeridade ou interesse público primário, optou por autorizar a Administração a não licitar. Em face de seu caráter derrogatório da regra constitucional, o rol do art. 75 é **taxativo** (*numerus clausus*), vedada interpretação extensiva ou analógica para criar novas hipóteses de dispensa.

Teste 001

(CEBRASPE – STJ – 2024 – Analista Judiciário - Apoio Especializado - Suporte em Tecnologia da Informação) É facultativa a execução da fase de planejamento da contratação de solução de TIC nos casos de inexigibilidade de licitação.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Incorreta. A proposição afasta requisito ou relação estrutural exigida pela matéria ao afirmar que "É facultativa a execução da fase de planejamento da contratação de solução de TIC nos casos de...". De acordo com a teoria em *1. Distinção Fundamental: Inexigibilidade x Dispensa de Licitação*, a regra geral insculpida no art. 37, XXI, da CF/88 impõe a obrigatoriedade de licitar para obras, serviços, compras e alienações no setor público. Todavia, a própria Constituição ressalva "os casos especificados na legislação". A Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) estrutura a contratação direta sem certame competitivo em duas categorias nucleares: a Inexigibilidade e a Dispensa.

E) Correta. O item está **Errado** (gabarito oficial: **E**), pois contraria a disciplina teórica aplicável.

GABARITO OFICIAL: E

Teste 002

(FGV – TRT da 24º Região – 2025 – Analista Judiciário - Área Administrativa - Sem Especialidade) A Lei n.° 14.133/2021, nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, apresenta um conjunto de inovações e aprimoramentos destinados a modernizar, tornar mais transparente e eficiente o processo de contratação pública no Brasil. Assinale a opção que apresenta corretamente uma hipótese de inexigibilidade de licitação.

A) Quando o preço for muito baixo, dispensando a licitação.

B) Quando houver dois ou mais fornecedores para o mesmo serviço.

C) Quando o serviço puder ser prestado por qualquer empresa registrada.

D) Quando o objeto puder ser dividido entre vários fornecedores.

E) Quando a competição for inviável, como na contratação de artista consagrado por meio de empresário exclusivo.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Quando o preço for muito baixo, dispensando a licitação". De acordo com a teoria estudada em *1. Distinção Fundamental: Inexigibilidade x Dispensa de Licitação*, cRIT |"NÃO É VIÁVEL<br/ (Inviabilidade fática, técnica ou jurídica de disputa)"| INEX["INEXIGIBILIDADE (Art. 74)<br/ • Rol EXEMPLIFICATIVO (numerus apertus)<br/ • Fornecedor exclusivo comprovado<br/ • Notória especialização intelectual<br/ • Artista consagrado pela crítica/público<br/ • Imóvel singularmente adequado<br/ • Credenciamento<br/ • VEDAÇÃO ABSOLUTA: Publicidade e propaganda!"].

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Quando houver dois ou mais fornecedores para o mesmo serviço". De acordo com a teoria estudada em *1. Distinção Fundamental: Inexigibilidade x Dispensa de Licitação*, inexigibilidade (Art. 74): Configura se sempre que houver inviabilidade fática ou jurídica de competição. Não há como comparar objetivamente propostas porque o objeto é único, o fornecedor é exclusivo ou a prestação decorre de dotes personalíssimos/intelectuais singulares. Por essa razão, a jurisprudência pacífica do TCU e a doutrina consagram que o rol do art. 74 é exemplificativo (numerus apertus), admitindo outros casos em que se comprove a impossibilidade fática de disputa.

C) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "Quando o serviço puder ser prestado por qualquer empresa registrada". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Fornecedor e Prestador Exclusivo (Inciso I)*, aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros, ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Quando o objeto puder ser dividido entre vários fornecedores". De acordo com a teoria estudada em *1. Distinção Fundamental: Inexigibilidade x Dispensa de Licitação*, cONTRAT["Contratação Direta sem Licitação Prévia"] CRIT{"A competição entre potenciais fornecedores é viável?"}.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.2 Profissional do Setor Artístico Consagrado (Inciso II)* deste guia, contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT da 24º Região/2025) ao estabelecer que "Quando a competição for inviável, como na contratação de artista consagrado por meio de empresário exclusivo".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 003

(FGV – TRF/1 – 2024 – Analista Judiciario Area Apoio Especializado Especialidade Suporte Em Tecnologia Da Informacao) Tendo em vista que o Tribunal Regional da 1ª Região necessita adquirir determinados produtos, com muita frequência, para o adequado exercício de suas atribuições constitucionais, as autoridades competentes estão verificando as normas atinentes ao sistema de registro de preços, à luz do disposto na Lei nº 14.133/2021, sendo certo que tais produtos são considerados bens comuns e que é viável a competição, por existirem diversos fornecedores. Diante dessa situação hipotética, à luz do mencionado diploma legal, é correto afirmar que:

A) não é cabível a realização de licitação, por ser ela inexigível na situação descrita;

B) é cabível a realização de licitação, em qualquer das modalidades previstas na norma em comento, admissíveis na situação descrita;

C) não é cabível a realização de licitação, diante da possibilidade de escolha por qualquer das modalidades de contratação direta na situação descrita;

D) é cabível a realização de licitação, que deverá ser na modalidade pregão, que é a pertinente para a situação descrita;

E) não é cabível a realização de licitação, por ser ela dispensável, em essência, na situação descrita, independentemente do valor contrato ou do objeto a ser contratado.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "não é cabível a realização de licitação, por ser ela inexigível na situação descrita". De acordo com a teoria estudada em *1. Distinção Fundamental: Inexigibilidade x Dispensa de Licitação*, cONTRAT["Contratação Direta sem Licitação Prévia"] CRIT{"A competição entre potenciais fornecedores é viável?"}.

B) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "é cabível a realização de licitação, em qualquer das modalidades previstas na norma em comento, admissíveis na...". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Pré-Qualificação Subjetiva e Objetiva (Art. 80)*, a pré qualificação é realizada mediante chamamento público aberto permanentemente. A validade da pré qualificação é de no máximo 1 (um) ano, podendo ser atualizada a qualquer tempo pelos interessados ou revogada de ofício pela Administração quando comprovada perda dos requisitos originais. A pré qualificação pode ser realizada em grupos ou segmentos determinados e sua existência permite agilizar certames posteriores com dispensa de reapresentação de documentos já convalidados.

C) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "não é cabível a realização de licitação, diante da possibilidade de escolha por qualquer das modalidades de...". De acordo com a teoria estudada em *3. Processo Administrativo de Contratação Direta (Art. 72)*, tanto a dispensa quanto a inexigibilidade não significam informalidade ou ausência de procedimento. O art. 72 da Lei nº 14.133/2021 estabelece que o processo de contratação direta deve ser obrigatoriamente instruído com os seguintes elementos mínimos sob pena de nulidade.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.1 Credenciamento (Art. 79)* deste guia, a Lei nº 14.133/2021 tratou o credenciamento sob dupla face: no art. 78, como procedimento auxiliar, e no art. 74, inciso IV, como modalidade expressa de inexigibilidade de licitação. Como não há disputa concorrencial entre os credenciados (todos que cumprem os requisitos são credenciados sob tabela prefixada), há inviabilidade jurídica de competição, caracterizando a inexigibilidade formal da contratação. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRF/1/2024) ao estabelecer que "é cabível a realização de licitação, que deverá ser na modalidade pregão, que é a pertinente para a situação...".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "não é cabível a realização de licitação, por ser ela dispensável, em essência, na situação descrita...". De acordo com a teoria estudada em *1. Distinção Fundamental: Inexigibilidade x Dispensa de Licitação*, inexigibilidade (Art. 74): Configura se sempre que houver inviabilidade fática ou jurídica de competição. Não há como comparar objetivamente propostas porque o objeto é único, o fornecedor é exclusivo ou a prestação decorre de dotes personalíssimos/intelectuais singulares. Por essa razão, a jurisprudência pacífica do TCU e a doutrina consagram que o rol do art. 74 é exemplificativo (numerus apertus), admitindo outros casos em que se comprove a impossibilidade fática de disputa.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 004

(CEBRASPE – STJ – 2015 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) Se determinado órgão estiver participando de uma licitação para registro de preços, será obrigatória a elaboração da análise de riscos na fase de planejamento da contratação. De acordo com a norma ISO 20000, que regulamenta o padrão para gerenciamento de serviços de TI, julgue os itens que se seguem.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Incorreta. A proposição apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Se determinado órgão estiver participando de uma licitação para registro de preços, será obrigatória a...". De acordo com a teoria em *2.4 Sistema de Registro de Preços - SRP e Regras do Carona (Arts. 82 a 86)*, órgão Gerenciador: Responsável pela condução do certame licitatório e pelo gerenciamento global da ARP.

E) Correta. O item está **Errado** (gabarito oficial: **E**), pois contraria a disciplina teórica aplicável.

GABARITO OFICIAL: E

Teste 005

(FGV – TJ/MT – 2024 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) O Tribunal de Justiça do Estado Alfa pretende adquirir, mediante licitação, milhares de rolos de papel higiênico, com o objetivo de os distribuir para todos os cartórios e gabinetes dos juízos em âmbito estadual. Em síntese, busca-se a aquisição de bens comuns, sendo certo que será adotado, na licitação, o critério de julgamento do menor preço. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei nº 14.133/2021, é correto afirmar que o Tribunal de Justiça do Estado Alfa adotará a seguinte modalidade de licitação:

A) diálogo competitivo.

B) credenciamento.

C) pré-qualificação.

D) pregão.

E) leilão.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "diálogo competitivo". De acordo com a teoria estudada em *1. Distinção Fundamental: Inexigibilidade x Dispensa de Licitação*, a regra geral insculpida no art. 37, XXI, da CF/88 impõe a obrigatoriedade de licitar para obras, serviços, compras e alienações no setor público. Todavia, a própria Constituição ressalva "os casos especificados na legislação". A Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) estrutura a contratação direta sem certame competitivo em duas categorias nucleares: a Inexigibilidade e a Dispensa.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "credenciamento". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Credenciamento (Art. 79)*, o credenciamento é o procedimento administrativo pelo qual a Administração convoca, mediante edital de chamamento público com inscrições permanentemente abertas, todos os interessados que preencham os requisitos previamente definidos para prestar serviços ou fornecer bens.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "pré qualificação". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Pré-Qualificação Subjetiva e Objetiva (Art. 80)*, a pré qualificação é realizada mediante chamamento público aberto permanentemente. A validade da pré qualificação é de no máximo 1 (um) ano, podendo ser atualizada a qualquer tempo pelos interessados ou revogada de ofício pela Administração quando comprovada perda dos requisitos originais. A pré qualificação pode ser realizada em grupos ou segmentos determinados e sua existência permite agilizar certames posteriores com dispensa de reapresentação de documentos já convalidados.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.1 Credenciamento (Art. 79)* deste guia, a Lei nº 14.133/2021 tratou o credenciamento sob dupla face: no art. 78, como procedimento auxiliar, e no art. 74, inciso IV, como modalidade expressa de inexigibilidade de licitação. Como não há disputa concorrencial entre os credenciados (todos que cumprem os requisitos são credenciados sob tabela prefixada), há inviabilidade jurídica de competição, caracterizando a inexigibilidade formal da contratação. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/MT/2024) ao estabelecer que "pregão".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "leilão". De acordo com a teoria estudada em *4.3 Serviços Técnicos Especializados e Notória Especialização (Inciso III)*, é vedada a inexigibilidade de licitação para serviços de publicidade e divulgação. Campanhas publicitárias institucionais e propaganda governamental exigem compulsoriamente licitação com rito regulado pela Lei Federal nº 12.232/2010 (julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, com subcomissão técnica imparcial).

GABARITO OFICIAL: D

Teste 006

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) Após distinguir as peculiaridades atinentes as situações em que a licitação é inexigível e aquelas em que tal procedimento é dispensável, Daniel foi instado a dar um exemplo dessa última hipótese de contratação direta, à luz do disposto na Lei nº 14.133/2021, e indicou corretamente a

A) contratação de objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento.

B) aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha.

C) contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

D) aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos.

E) contratação de bens ou serviços que tenham por objeto bens ou serviços produzidos ou prestados no País que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "contratação de objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Fornecedor e Prestador Exclusivo (Inciso I)*, aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros, ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha". De acordo com a teoria estudada em *4.4 Aquisição ou Locação de Imóvel Singular (Inciso V)*, aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha pela Administração.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que...". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Profissional do Setor Artístico Consagrado (Inciso II)*, requisito Subjetivo: O artista deve ser consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública regional/nacional.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por...". De acordo com a teoria estudada em *5.2 Dispensa por Emergência ou Calamidade Pública (Inciso VIII)*, aplica se em situações de emergência ou calamidade pública quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.3 Serviços Técnicos Especializados e Notória Especialização (Inciso III)* deste guia, a contratação direta sem licitação para serviços técnicos especializados exige cumulativamente três requisitos fundamentais. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "contratação de bens ou serviços que tenham por objeto bens ou serviços produzidos ou prestados no País que...".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 007

(FGV – TCE/PI – 2025 – Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum) O Governo do Estado do Piauí pretende realizar, no exercício financeiro de 2025, tratativas para adquirir, entre outros, os bens e serviços listados a seguir. I. Aquisição de software inovador de inteligência artificial com funcionalidades adaptadas, específica e individualmente, para cada tipo de trabalho executado por suas Secretarias de Estado, a serem definidas e identificados durante o processo licitatório. II. Registro formal de preços de notebooks de última geração a serem licitados quando da implementação do software de inteligência artificial. III. Chamamento público de profissionais interessados na prestação de serviço de TI e manutenção de equipamentos informáticos, em regime de contratação simultânea e padronizada. No que tange à Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), os instrumentos jurídicos a serem adotados pela administração do Estado do Piauí para a aquisição dos bens e serviços supramencionados (segundo a ordem apresentada) são, respectivamente,

A) concurso, pregão e diálogo competitivo.

B) pré-qualificação, credenciamento e diálogo competitivo.

C) diálogo competitivo, sistema de registro de preços e pregão.

D) credenciamento, diálogo competitivo e sistema de registro de preços.

E) diálogo competitivo, sistema de registro de preços e credenciamento.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "concurso, pregão e diálogo competitivo". De acordo com a teoria estudada em *1. Distinção Fundamental: Inexigibilidade x Dispensa de Licitação*, a regra geral insculpida no art. 37, XXI, da CF/88 impõe a obrigatoriedade de licitar para obras, serviços, compras e alienações no setor público. Todavia, a própria Constituição ressalva "os casos especificados na legislação". A Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) estrutura a contratação direta sem certame competitivo em duas categorias nucleares: a Inexigibilidade e a Dispensa.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "pré qualificação, credenciamento e diálogo competitivo". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Pré-Qualificação Subjetiva e Objetiva (Art. 80)*, a pré qualificação é realizada mediante chamamento público aberto permanentemente. A validade da pré qualificação é de no máximo 1 (um) ano, podendo ser atualizada a qualquer tempo pelos interessados ou revogada de ofício pela Administração quando comprovada perda dos requisitos originais. A pré qualificação pode ser realizada em grupos ou segmentos determinados e sua existência permite agilizar certames posteriores com dispensa de reapresentação de documentos já convalidados.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "diálogo competitivo, sistema de registro de preços e pregão". De acordo com a teoria estudada em *2.4 Sistema de Registro de Preços - SRP e Regras do Carona (Arts. 82 a 86)*, for impossível prever com exatidão prévia o quantitativo total a ser demandado no exercício financeiro.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "credenciamento, diálogo competitivo e sistema de registro de preços". De acordo com a teoria estudada em *2. Procedimentos Auxiliares da Lei nº 14.133/2021 (Art. 78)*, sistema de Registro de Preços (SRP).

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.4 Sistema de Registro de Preços - SRP e Regras do Carona (Arts. 82 a 86)* deste guia, o SRP é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços, obras e aquisição e locação de bens para contratações futuras e incertas. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PI/2025) ao estabelecer que "diálogo competitivo, sistema de registro de preços e credenciamento".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 008

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Administração) Com a finalidade de apurar desvio de finalidade em uma dispensa de licitação, a equipe de auditoria levantou documentos que comprovaram que a empresa contratada fora criada dias antes de sua contratação, que pertencia a parentes próximos do titular da pasta contratante e que seu patrimônio era dez mil vezes inferior ao objeto do contrato, registrando esses fatos em papéis de trabalho. Nesse sentido, os referidos papéis de trabalho são denominados

A) achados de auditoria.

B) evidências.

C) testes de auditoria.

D) métodos de auditoria.

E) riscos inerentes.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "achados de auditoria". De acordo com a teoria estudada em *1. Distinção Fundamental: Inexigibilidade x Dispensa de Licitação*, inexigibilidade (Art. 74): Configura se sempre que houver inviabilidade fática ou jurídica de competição. Não há como comparar objetivamente propostas porque o objeto é único, o fornecedor é exclusivo ou a prestação decorre de dotes personalíssimos/intelectuais singulares. Por essa razão, a jurisprudência pacífica do TCU e a doutrina consagram que o rol do art. 74 é exemplificativo (numerus apertus), admitindo outros casos em que se comprove a impossibilidade fática de disputa.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.3 Serviços Técnicos Especializados e Notória Especialização (Inciso III)* deste guia, que seja executado por profissional ou empresa de notória especialização (cujo conceito, histórico profissional, titulação, pesquisas e trabalhos anteriores permitam inferir que seu trabalho é indiscutivelmente o mais adequado e essencial à plena satisfação do objeto). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "evidências".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "testes de auditoria". De acordo com a teoria estudada em *3. Processo Administrativo de Contratação Direta (Art. 72)*, o ato que autoriza a contratação direta ou o respectivo extrato de contrato deve ser publicado e divulgado obrigatoriamente no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data de sua assinatura, como condição indispensável para sua eficácia jurídica perante terceiros.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "métodos de auditoria". De acordo com a teoria estudada em *5.2 Dispensa por Emergência ou Calamidade Pública (Inciso VIII)*, vedação de Recontratação da Empresa Causadora: É expressamente vedada a recontratação de empresa que tenha dado causa à situação emergencial ou de calamidade por inexecução culposa ou inadimplemento de contrato anterior.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "riscos inerentes". De acordo com a teoria estudada em *1. Distinção Fundamental: Inexigibilidade x Dispensa de Licitação*, a regra geral insculpida no art. 37, XXI, da CF/88 impõe a obrigatoriedade de licitar para obras, serviços, compras e alienações no setor público. Todavia, a própria Constituição ressalva "os casos especificados na legislação". A Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) estrutura a contratação direta sem certame competitivo em duas categorias nucleares: a Inexigibilidade e a Dispensa.

GABARITO OFICIAL: B

---

2. Procedimentos Auxiliares da Lei nº 14.133/2021 (Art. 78)

O art. 78 da Lei nº 14.133/2021 sistematizou cinco procedimentos auxiliares das licitações e contratações administrativas:

1. Credenciamento;
2. Pré-qualificação;
3. Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI);
4. Sistema de Registro de Preços (SRP);
5. Registro Cadastral.

2.1 Credenciamento (Art. 79)

O credenciamento é o procedimento administrativo pelo qual a Administração convoca, mediante **edital de chamamento público com inscrições permanentemente abertas**, todos os interessados que preencham os requisitos previamente definidos para prestar serviços ou fornecer bens.

No credenciamento, a Administração **não escolhe um único vencedor**: ela contrata **todos** os interessados habilitados, remunerando-os segundo uma tabela fixa de preços definida pelo próprio Poder Público. As hipóteses legais de cabimento são taxativas:

1. **Paralela e não excludente:** Caso em que é viável e vantajosa a contratação simultânea de vários prestadores para atender à demanda da Administração (ex.: credenciamento de laboratórios e clínicas de imagens para atender os segurados do plano de saúde dos servidores estaduais).
2. **Com seleção a critério de terceiros:** A definição do contratado compete ao próprio usuário final ou beneficiário do serviço (ex.: credenciamento de profissionais médicos em que o próprio paciente escolhe o especialista cadastrado, ou credenciamento de companhias aéreas em que o servidor escolhe o voo).
3. **Em mercados fluidos:** Hipótese em que a flutuação constante de preços e a exigência de rapidez tornam inviável a fixação antecipada por licitação tradicional, realizando-se cotação volátil em tempo real no momento de cada contratação (ex.: compra de combustíveis para abastecimento de frota pública em trânsito).

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / FCC]:**
> A Lei nº 14.133/2021 tratou o credenciamento sob dupla face: no art. 78, como **procedimento auxiliar**, e no art. 74, inciso IV, como modalidade expressa de **inexigibilidade de licitação**. Como não há disputa concorrencial entre os credenciados (todos que cumprem os requisitos são credenciados sob tabela prefixada), há inviabilidade jurídica de competição, caracterizando a inexigibilidade formal da contratação.

2.2 Pré-Qualificação Subjetiva e Objetiva (Art. 80)

A pré-qualificação é o procedimento técnico-administrativo técnico permanente aberto a qualquer interessado para atestar antecipadamente:

- **Pré-qualificação Subjetiva:** A habilitação jurídica, técnica, fiscal e econômico-financeira de licitantes que reúnam condições de participar de futuras licitações;
- **Pré-qualificação Objetiva:** A conformidade técnica e operacional de bens, produtos ou serviços que atendam às exigências técnicas e padrões mínimos de desempenho da Administração.

A pré-qualificação é realizada mediante chamamento público aberto permanentemente. A validade da pré-qualificação é de **no máximo 1 (um) ano**, podendo ser atualizada a qualquer tempo pelos interessados ou revogada de ofício pela Administração quando comprovada perda dos requisitos originais. A pré-qualificação pode ser realizada em grupos ou segmentos determinados e sua existência permite agilizar certames posteriores com dispensa de reapresentação de documentos já convalidados.

2.3 Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI (Art. 81)

O Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) é o chamamento público facultativo dirigido a pessoas físicas ou jurídicas de direito privado para a propositura e realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que subsidiem futuras concessões comuns, parcerias público-privadas (PPPs), concessões de serviços públicos ou grandes projetos de infraestrutura.

Regras estruturais do PMI:

- O chamamento público define o escopo, as diretrizes e os critérios objetivos para aprovação dos projetos.
- A mera participação no PMI **não gera qualquer direito** a ressarcimento financeiro automático, indenização ou preferência no futuro certame licitatório.
- O autor do projeto selecionado e efetivamente utilizado na licitação só será ressarcido financeiramente **pelo vencedor da futura licitação**, sendo essa obrigação expressamente consignada no instrumento convocatório.

2.4 Sistema de Registro de Preços - SRP e Regras do Carona (Arts. 82 a 86)

O SRP é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços, obras e aquisição e locação de bens para contratações futuras e incertas.

Adoção do SRP é recomendada quando:

- As demandas forem frequentes e rotineiras;
- For conveniente a aquisição parcelada para entregas contínuas;
- For impossível prever com exatidão prévia o quantitativo total a ser demandado no exercício financeiro.

A formalização do SRP ocorre por meio da **Ata de Registro de Preços (ARP)**, documento vinculativo e obrigacional com características de compromisso para futuras contratações.

Regras de Vigência da Ata de Registro de Preços:

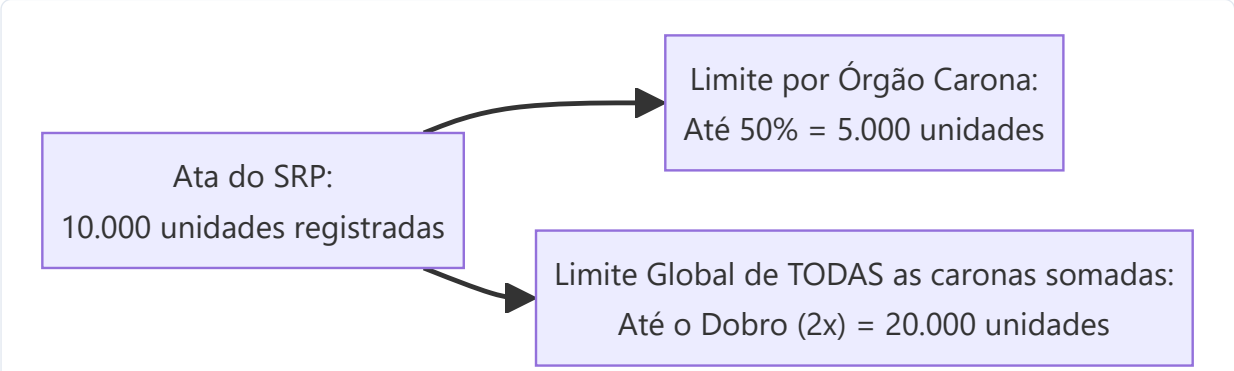
- O prazo de vigência da ARP é de **1 (um) ano**, prorrogável por igual período (máximo de **2 anos**), desde que comprovada documentalmente a manutenção da vantajosidade dos preços registrados.

Figuras do SRP:

- **Órgão Gerenciador:** Responsável pela condução do certame licitatório e pelo gerenciamento global da ARP.
- **Órgão Participante:** Órgão que participou dos procedimentos iniciais do planejamento do certame e integrou a ata desde sua origem com quantitativos próprios estimados.
- **Órgão Não Participante ("Carona"):** Órgão que não participou do certame licitatório, mas solicita aderir tardiamente à ARP gerenciada por outro ente federativo ou órgão da Administração.

Limites Imperativos para Adesão Tardia do Carona (Art. 86 da Lei 14.133/2021): A concessão de adesão exige autorização do órgão gerenciador, aceitação pelo fornecedor e demonstração analítica de vantagem econômica pelo carona. A NLLC impôs barreiras matemáticas severas contra abusos:

1. **Limite Individual por Órgão Não Participante (Art. 86, § 4º):** A contratação adicional não poderá exceder a **50% (cinquenta por cento)** dos quantitativos registrados na ata para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.
2. **Limite Global de TODAS as Adesões Somadas (Art. 86, § 5º):** O quantitativo total decorrente do conjunto de todas as caronas autorizadas não poderá ultrapassar, na totalidade, ao **dobro (200% ou 2x)** do quantitativo de cada item registrado na ata.



> ⚠️ **RESTRIÇÃO FEDERATIVA (Art. 86, § 8º):**
> É vedada aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal a adesão a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal. Em contrapartida, órgãos estaduais e municipais podem aderir a atas federais, desde que obedecidos os limites legais.

2.5 Registro Cadastral Unificado (Art. 87)

A Lei nº 14.133/2021 impõe a criação do sistema de registro cadastral unificado, operacionalizado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), de acesso público e permanente. O registro cadastral simplifica a verificação de regularidade fiscal, trabalhista e qualificação econômico-financeira de licitantes, dispensando os inscritos da apresentação física de certidões válidas já integradas digitalmente ao sistema.

---

3. Processo Administrativo de Contratação Direta (Art. 72)

Tanto a dispensa quanto a inexigibilidade não significam informalidade ou ausência de procedimento. O art. 72 da Lei nº 14.133/2021 estabelece que o processo de contratação direta deve ser obrigatoriamente instruído com os seguintes elementos mínimos sob pena de nulidade:

1. Documento de formalização da demanda e, se for o caso, Estudo Técnico Preliminar (ETP);
2. Termo de Referência (TR), anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo;
3. Estimativa de despesa calculada na forma do art. 23 da Lei;
4. Demonstração de previsão dos recursos orçamentários em dotação própria;
5. Comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima exigida;
6. Justificativa expressa de preço (comprovando compatibilidade com o mercado praticado);
7. Razão da escolha do contratado ou executante;
8. Parecer jurídico do órgão de assessoramento advocatício da Administração e eventuais pareceres técnicos;
9. Autorização expressa e motivação emanada da autoridade máxima competente.

> 📢 **Eficácia no PNCP (Art. 94 e Art. 72, parágrafo único):**
> O ato que autoriza a contratação direta ou o respectivo extrato de contrato deve ser publicado e divulgado obrigatoriamente no **Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)** no prazo de **10 (dez) dias úteis**, contado da data de sua assinatura, como condição indispensável para sua eficácia jurídica perante terceiros.

---

4. Inexigibilidade de Licitação (Art. 74 - Inviabilidade de Competição)

A inexigibilidade é caracterizada pela inviabilidade fática ou jurídica de certame licitatório. O rol do art. 74 é **exemplificativo**. As hipóteses legais expressas são:

4.1 Fornecedor e Prestador Exclusivo (Inciso I)

- Aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros, ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo.

- **Comprovação Formal Obrigatória:** Atestado emitido pelo órgão de registro do comércio local, pelo sindicato, federação ou confederação patronal, ou entidade equivalente.
- **Vedação à Preferência de Marca:** É expressamente vedada a indicação de marca, modelo ou preferência injustificada na fase preparatória que venha a fabricar artificialmente uma exclusividade mercantil.

4.2 Profissional do Setor Artístico Consagrado (Inciso II)

- Contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo.
- **Requisito Subjetivo:** O artista deve ser consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública regional/nacional.
- **Empresário Exclusivo:** A lei exige a representação por empresário exclusivo de fato (com contrato de exclusividade arquivado e de ampla duração), vedada a intermediação por agenciadores eventuais que recebem procurações de ocasião apenas para o evento licitado.

4.3 Serviços Técnicos Especializados e Notória Especialização (Inciso III)

A contratação direta sem licitação para serviços técnicos especializados exige cumulativamente três requisitos fundamentais:

1. Que o serviço seja de natureza **predominantemente intelectual** e enquadrado no rol do art. 67 (pareceres, perícias, laudos, assessorias técnicas, patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas, auditorias financeiras e tributárias, restauração de obras de arte, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal);
2. Que seja executado por profissional ou empresa de **notória especialização** (cujo conceito, histórico profissional, titulação, pesquisas e trabalhos anteriores permitam inferir que seu trabalho é indiscutivelmente o mais adequado e essencial à plena satisfação do objeto);
3. Que o serviço possua natureza **singular** (características peculiares que afastam a padronização comum de mercado).

> 🚫 **VEDAÇÃO ABSOLUTA DA NLLC (Art. 74, § 3º):**
> É **vedada a inexigibilidade de licitação para serviços de publicidade e divulgação**. Campanhas publicitárias institucionais e propaganda governamental exigem compulsoriamente licitação com rito regulado pela Lei Federal nº 12.232/2010 (julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, com subcomissão técnica imparcial).

4.4 Aquisição ou Locação de Imóvel Singular (Inciso V)

- Aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha pela Administração.
- **Requisitos Formais:** Exige avaliação prévia de mercado, certificação da inexistência de imóveis públicos vagos adequados e justificativa técnica detalhada comprovando a singularidade do imóvel para o desempenho das atividades institucionais.

---

5. Dispensa de Licitação (Art. 75 - Rol Taxativo)

A dispensa de licitação ocorre em circunstâncias nas quais a competição entre particulares seria perfeitamente viável, mas a lei autoriza a Administração a contratar diretamente por razões de eficiência, utilidade ou conveniência coletiva. O rol do art. 75 é **taxativo** (*numerus clausus*).

5.1 Dispensa em Razão do Valor (Pequeno Valor - Incisos I e II)

- **Inciso I:** Obras e serviços de engenharia ou serviços de manutenção de veículos automotores (valor-base de R$ 100.000,00 na publicação da lei, reajustado anualmente por decreto federal).
- **Inciso II:** Outros serviços e compras em geral (valor-base de R$ 50.000,00 na publicação da lei, reajustado anualmente por decreto federal).
- **Vedação ao Fracionamento Ilícito (§ 1º do art. 75):** Para fins de aferição dos valores-limite, deve ser considerado o somatório do que for despendido no mesmo **exercício financeiro** pela mesma **unidade gestora** com objetos de **mesma natureza**, entendidos como aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade econômica.
- **Duplicação de Limites (§ 2º):** Os valores-limite são duplicados (2x) para contratações realizadas por consórcios públicos e agências executivas.

5.2 Dispensa por Emergência ou Calamidade Pública (Inciso VIII)

- Aplica-se em situações de emergência ou calamidade pública quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares.
- Destina-se exclusivamente à contratação de bens e serviços necessários ao atendimento da situação emergencial concreta, no limite do estritamente indispensável.

Inovações Capitais da Lei 14.133/2021 sobre Emergência:

1. **Prazo de Vigência Contratual:** O contrato emergencial terá prazo máximo de vigência de até **1 (um) ano**, contado da data de ocorrência da emergência (superando o antigo limite de 180 dias da Lei 8.666/93).
2. **Vedação Absoluta de Prorrogação:** É **expressamente proibida a prorrogação** dos contratos administrativos emergenciais firmados sob este inciso.

3. **Vedação de Recontratação da Empresa Causadora:** É expressamente vedada a recontratação de empresa que tenha dado causa à situação emergencial ou de calamidade por inexecução culposa ou inadimplemento de contrato anterior.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / FCC]:**
> A ocorrência de "emergência fabricada" — isto é, decorrente da desídia, inércia ou omissão de gestores públicos que deixaram de licitar a tempo um contrato continuado — **não impede** a contratação emergencial quando o interesse coletivo exigir a continuidade do serviço ou preservação de vidas. Todavia, a NLLC e a jurisprudência sumulada do TCU determinam que a autoridade deve determinar imediatamente a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade dos agentes que deram causa à emergência por dolo ou negligência.

5.3 Licitação Deserta, Fracassada e Remanescente de Contrato

- **Licitação Deserta (Art. 75, III, "a"):** Licitação na qual não compareceu nenhum licitante interessado (ausência de propostas). A dispensa é autorizada se comprovado que nova licitação causaria prejuízo à Administração e desde que sejam mantidas todas as condições preestabelecidas no edital primitivo.
- **Licitação Fracassada (Art. 75, III, "b"):** Certame em que todas as propostas apresentadas foram desclassificadas (preços abusivos ou desconformidade técnica) ou todos os licitantes foram inabilitados. A dispensa exige a comprovação de prejuízo na repetição do certame e a estrita manutenção das condições do edital.
- **Remanescente de Obra, Serviço ou Fornecimento (Art. 75, VII):** Ocorre após a rescisão contratual de ajuste anterior. A contratação direta é facultada aos demais licitantes classificados no certame original, atendida a ordem de classificação originária e desde que o convocado aceite celebrar o contrato nas mesmas condições econômicas propostas pelo licitante vencedor original.

---

04 - Contratos Administrativos: Execução, Alterações, Equilíbrio e Sanções (Lei 14.133/2021)

Matéria: Licitações e Contratos Administrativos | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

> **Status:** 🟢 Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

📌 Ementa Oficial do Edital

- Contratos administrativos: conceito, características, formalização e cláusulas exorbitantes.
- Garantias contratuais (caução, fiança bancária e seguro-garantia com cláusula de retomada / *step-in rights*).
- Duração dos contratos administrativos: prazos de vigência ordinários e contratações contínuas (até 5 anos, prorrogáveis até 10 anos).
- Gestão e fiscalização contratual: atribuições do gestor e fiscais (técnico, administrativo e setorial).
- Responsabilidade trabalhista da Administração Pública e Tema 246 do STF (ADC 16 - comprovação de culpa *in vigilando*).
- Recebimento provisório e definitivo do objeto.
- Alterações contratuais unilaterais e consensuais: limites de 25% e 50%.
- Equilíbrio econômico-financeiro: reajuste por índice, repactuação e revisão/reequilíbrio (*álea* extraordinária).
- Sanções administrativas: advertência, multa, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade.
- Processo administrativo sancionador e reabilitação.

🧭 Sumário

1. **Conceito, Características e Cláusulas Exorbitantes dos Contratos Administrativos**
    1. Características Fundamentais e Formalização
    2. Cláusulas Exorbitantes e Restrição à Exceção do Contrato Não Cumprido
    3. Teste 099
2. **Garantias Contratuais e Seguro-Garantia com Cláusula de Retomada (Step-in Rights)**
    1. Teste 100
3. **Duração e Prorrogação dos Contratos Administrativos**
    1. Serviços e Fornecimentos Contínuos (Regra 5 + 5 = Até 10 Anos)
    2. Contratos por Escopo
    3. Teste 101
4. **Gestão, Fiscalização e Responsabilidade Trabalhista do Estado**
    1. Estrutura de Gestão e Fiscalização Contratual
    2. Responsabilidade Trabalhista e Previdenciária: O Tema 246 do STF
    3. Recebimento Provisório e Definitivo do Objeto
    4. Teste 102
    5. Teste 103
5. **Alterações Contratuais e Manutenção do Equilíbrio Econômico-Financeiro**
    1. Alterações Unilaterais e Consensuais: Limites de 25% e 50%
    2. Instrumentos de Recomposição: Reajuste, Repactuação e Revisão
    3. Teste 104
    4. Teste 105
    5. Teste 106
6. **Infrações, Sistema Sancionador e Processo de Reabilitação**
    1. Teste 107
    2. Teste 108
    3. Teste 109
7. 🌐 **Fontes Recomendadas na Internet**

---

1. Conceito, Características e Cláusulas Exorbitantes dos Contratos Administrativos

O contrato administrativo é o ajuste bilateral de vontades celebrado entre a Administração Pública (atuando nessa qualidade revestida do regime de direito público) e o particular ou outra entidade pública, tendo por objetivo a consecução de uma utilidade de interesse público, sob condições reguladas pela legislação e pelo instrumento convocatório.

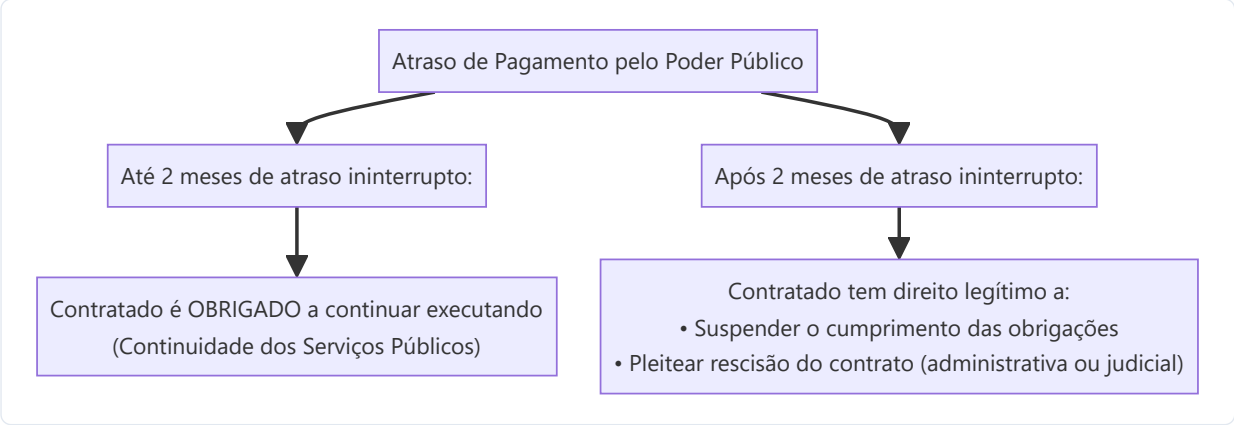
1.1 Características Fundamentais e Formalização

- **Consensual:** Aperfeiçoa-se com o consentimento mútuo manifestado na assinatura do ajuste, não dependendo da entrega física imediata da coisa para sua existência.
- **Formal:** A forma escrita é solene e obrigatória. O art. 95 da Lei nº 14.133/2021 estabelece que o instrumento de contrato é obrigatório, admitindo sua substituição por outros instrumentos hábeis (carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço) apenas em dispensas de pequeno valor ou compras com entrega imediata e integral sem obrigações futuras. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, ressalvadas pequenas compras de pronto pagamento feitas em regime de adiantamento (suprimento de fundos) de valor irrisório.
- **Bilateral (ou Sinalagmático):** Gera direitos e obrigações recíprocas e interdependentes para ambas as partes.
- **Oneroso:** Impõe sacrifício patrimonial proporcional a ambas as partes contratantes.
- **Comutativo:** As prestações das partes são certas, conhecidas e tidas como equivalentes no momento da pactuação original.
- **Personalíssimo (*intuitu personae*):** Celebrado em função das qualidades subjetivas e habilitações demonstradas pelo licitante vencedor no certame, limitando-se a subcontratação às estritas balizas do edital e com prévia anuência da Administração.

1.2 Cláusulas Exorbitantes e Restrição à Exceção do Contrato Não Cumprido

As cláusulas exorbitantes (art. 104 da Lei nº 14.133/2021) conferem prerrogativas extraordinárias que extrapolam o direito privado comum, justificadas pela supremacia do interesse público sobre o privado:

1. **Modificação unilateral do contrato:** A Administração pode alterar qualitativa ou quantitativamente as cláusulas de serviço para melhor adequação técnica ao interesse público;
2. **Extinção unilateral do contrato:** Rescisão decorrente de inadimplemento do contratado ou por razões de interesse público de alta relevância;
3. **Fiscalização contínua da execução:** Acompanhamento técnico, administrativo e financeiro pelo Poder Público;
4. **Aplicação direta de sanções administrativas:** Imposição de sanções pelo próprio órgão contratante sem necessidade de intervenção prévia do Poder Judiciário;
5. **Ocupação provisória de bens e serviços:** Utilização de bens móveis, imóveis e pessoal do contratado necessários à continuidade de serviços públicos essenciais paralisados;
6. **Atenuação da *Exceptio Non Adimpleti Contractus* (Exceção do Contrato Não Cumprido):**
    - No direito civil comum, se um contratante deixa de pagar, o outro pode imediatamente paralisar suas atividades contratuais.
    - No regime jurídico-administrativo, em virtude do **princípio da continuidade do serviço público**, o contratado **não pode paralisar imediatamente** as obras ou serviços em caso de inadimplemento financeiro do Estado.
    - Pelo art. 137, § 2º, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, o particular é obrigado a continuar executando o contrato até o limite de **2 (dois) meses de atraso ininterrupto** nos pagamentos devidos pela Administração Pública. Somente após transcorridos 2 meses contínuos de inadimplemento é que assiste ao particular o direito de suspender a execução de suas obrigações ou requerer a extinção do contrato.



---

2. Garantias Contratuais e Seguro-Garantia com Cláusula de Retomada (Step-in Rights)

A critério da autoridade competente, em cada contratação a Administração pode exigir do contratado a prestação de garantia (art. 96). Caberá ao **contratado optar** por uma das seguintes modalidades:

1. **Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;**
2. **Fiança bancária** emitida por banco ou instituição financeira autorizada pelo Banco Central;
3. **Seguro-garantia** emitido por seguradora autorizada pela SUSEP.

Limites Ordinários de Garantia:

- **Regra Geral:** O percentual de garantia contratual será de até **5% (cinco por cento)** do valor inicial do contrato (art. 98).
- **Contratos de Alta Complexidade Técnica ou Riscos Elevados:** A garantia pode ser fixada em até **10% (dez por cento)** do valor do contrato, desde que expressamente motivada na fase preparatória (art. 98, § 1º).

Seguro-Garantia com Cláusula de Retomada (*Step-in Rights* - Art. 102)

Para combater o problema crônico nacional de paralisação e abandono de obras públicas, a Nova Lei de Licitações introduziu uma inovação profunda inspirada no modelo norte-americano (*performance bond*):

- Em contratações de obras e serviços de engenharia de **grande vulto** (valor superior a R$ 200 milhões na edição da lei, atualizado anualmente), o edital pode prever a obrigatoriedade de seguro-garantia com previsão expressa de **cláusula de retomada** (*step-in rights*).
- Nessa modalidade, o valor da garantia pode alcançar até **30% (trinta por cento)** do valor inicial do contrato.
- **Funcionamento:** Em caso de inadimplemento, atraso grave ou abandono por parte da construtora, a seguradora é notificada para intervir diretamente. A seguradora assume a administração do canteiro de obras e conclui a execução do objeto contratado, diretamente ou mediante subcontratação de terceiros idôneos aprovados pelo Poder Público.
- Concluída a obra pela seguradora, ela fica liberada da obrigação de pagar a indenização em dinheiro correspondente à apólice.

---

3. Duração e Prorrogação dos Contratos Administrativos

A regra orçamentária tradicional vinculava a vigência contratual aos créditos orçamentários do respectivo exercício financeiro (regra do ano civil). A Lei nº 14.133/2021 flexibilizou essa sistemática com regras modernas de planejamento (arts. 105 a 114):

3.1 Serviços e Fornecimentos Contínuos (Regra 5 + 5 = Até 10 Anos)

O art. 106 da NLLC estabelece uma revolução para os contratos de serviços e fornecimentos contínuos (limpeza, vigilância, suporte de TI, manutenção predial, locação de equipamentos):

- Podem ser celebrados com prazo de vigência inicial de **até 5 (cinco) anos**.
- A Administração pode prorrogar sucessivamente a contratação até o limite máximo total de **10 (dez) anos**, desde que comprovada documentalmente a vantajosidade econômica das condições e a manutenção da qualidade da execução.
- Permite amortização mais eficiente de investimentos e redução substantiva dos custos de transação causados por licitações repetitivas anuais.

3.2 Contratos por Escopo

- Nos contratos cujo objeto é a entrega de um produto ou realização de obra certa e predeterminada (contratos por escopo predeterminado), o prazo de vigência original deve corresponder ao cronograma de execução física.
- Conforme o art. 111, o prazo de vigência será **automaticamente prorrogado** quando o seu objeto não for concluído no período inicialmente firmado por razões imputáveis à Administração ou por fatos supervenientes de caso fortuito/força maior, assegurando-se a conclusão da obra e a apuração de responsabilidades caso o atraso decorra de culpa exclusiva do contratado.

Teste 001

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Controle Externo) Dos atos da Administração decorrentes da aplicação da Lei nº 14.133/2021 é cabível a manifestação de irresignação do interessado na esfera administrativa, na forma e prazos estabelecidos na mencionada norma, sendo correto afirmar que o pedido de reconsideração é pertinente na hipótese de

A) julgamento das propostas.

B) anulação ou revogação da licitação.

C) ato de habilitação ou inabilitação de licitante.

D) extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral da Administração.

E) aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "julgamento das propostas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características Fundamentais e Formalização*, formal: A forma escrita é solene e obrigatória. O art. 95 da Lei nº 14.133/2021 estabelece que o instrumento de contrato é obrigatório, admitindo sua substituição por outros instrumentos hábeis (carta contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço) apenas em dispensas de pequeno valor ou compras com entrega imediata e integral sem obrigações futuras. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, ressalvadas pequenas compras de pronto pagamento feitas em regime de adiantamento (suprimento de fundos) de valor irrisório.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "anulação ou revogação da licitação". De acordo com a teoria estudada em *6. Infrações, Sistema Sancionador e Processo de Reabilitação*, a declaração de inidoneidade da NLLC inovou ao fixar prazo mínimo de 3 anos e máximo de 6 anos, estabelecendo eficácia extensiva nacional compulsória. Sua aplicação é ato privativo da autoridade superior (Secretário ou Ministro), exigindo instrução técnica e parecer jurídico vinculante.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *6. Infrações, Sistema Sancionador e Processo de Reabilitação* deste guia, o cometimento de infrações administrativas elencadas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021 (dar causa à inexecução parcial ou total, fraudar a licitação, praticar ato ilícito com vistas a frustrar os objetivos do certame, comportar se de modo inidôneo) sujeita o licitante ou contratado a quatro sanções administrativas (art. 156). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "ato de habilitação ou inabilitação de licitante".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral da Administração". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Cláusulas Exorbitantes e Restrição à Exceção do Contrato Não Cumprido*, pelo art. 137, § 2º, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, o particular é obrigado a continuar executando o contrato até o limite de 2 (dois) meses de atraso ininterrupto nos pagamentos devidos pela Administração Pública. Somente após transcorridos 2 meses contínuos de inadimplemento é que assiste ao particular o direito de suspender a execução de suas obrigações ou requerer a extinção do contrato.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública". De acordo com a teoria estudada em *6. Infrações, Sistema Sancionador e Processo de Reabilitação*, transcurso do prazo mínimo de 1 ano da aplicação de impedimento de licitar ou 3 anos da declaração de inidoneidade.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 002

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Jurídica) A jurisdição é a atividade estatal de solução de conflitos de interesse e tutela de direitos. Ao lado da ação e do processo, a jurisdição constitui o tripé fundamental da teoria geral do processo. Sobre os princípios aplicáveis à jurisdição, assinale a afirmativa correta.

A) O princípio da inevitabilidade aduz que ao juiz não é dado deixar de julgar, ainda que haja lacuna ou obscuridade no ordenamento jurídico.

B) A improrrogabilidade é absolutamente incompatível com a prorrogação da competência, ainda que se trate de competência relativa.

C) A indelegabilidade veda peremptoriamente a delegação de atos de instrução a outros juízes, como é o caso das cartas de ordem e precatórias instrutórias, as quais são inadmissíveis.

D) A investidura dispõe que o juiz deva ser aprovado em concurso público de provas e títulos, motivo pelo qual os membros de tribunais indicados pelo quinto constitucional não possuem investidura.

E) O princípio do juiz natural assevera que as regras de competência devem ser prévia e abstratamente definidas, vedando-se a designação de juízos ad hoc. Direito Previdenciário

---

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O princípio da inevitabilidade aduz que ao juiz não é dado deixar de julgar, ainda que haja lacuna ou obscuridade...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Cláusulas Exorbitantes e Restrição à Exceção do Contrato Não Cumprido*, no regime jurídico administrativo, em virtude do princípio da continuidade do serviço público, o contratado não pode paralisar imediatamente as obras ou serviços em caso de inadimplemento financeiro do Estado.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A improrrogabilidade é absolutamente incompatível com a prorrogação da competência, ainda que se trate de...". De acordo com a teoria estudada em *3. Duração e Prorrogação dos Contratos Administrativos*, a regra orçamentária tradicional vinculava a vigência contratual aos créditos orçamentários do respectivo exercício financeiro (regra do ano civil). A Lei nº 14.133/2021 flexibilizou essa sistemática com regras modernas de planejamento (arts. 105 a 114).

C) Incorreta. A opção apresenta vedação ou negativa absoluta incompatível com a regra aplicável ao afirmar que "A indelegabilidade veda peremptoriamente a delegação de atos de instrução a outros juízes, como é o caso das...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características Fundamentais e Formalização*, formal: A forma escrita é solene e obrigatória. O art. 95 da Lei nº 14.133/2021 estabelece que o instrumento de contrato é obrigatório, admitindo sua substituição por outros instrumentos hábeis (carta contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço) apenas em dispensas de pequeno valor ou compras com entrega imediata e integral sem obrigações futuras. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, ressalvadas pequenas compras de pronto pagamento feitas em regime de adiantamento (suprimento de fundos) de valor irrisório.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A investidura dispõe que o juiz deva ser aprovado em concurso público de provas e títulos, motivo pelo qual os...". De acordo com a teoria estudada em *2. Garantias Contratuais e Seguro-Garantia com Cláusula de Retomada (Step-in Rights)*, caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.1 Estrutura de Gestão e Fiscalização Contratual* deste guia, a execução do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada permanentemente por um ou mais fiscais do contrato, auxiliados por gestores, atendendo ao princípio da segregação de funções (art. 117). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "O princípio do juiz natural assevera que as regras de competência devem ser prévia e abstratamente definidas...".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 003

(CEBRASPE – STJ – 2015 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) A nulidade de contrato administrativo por ausência prévia de licitação gera, para o contratado de boa-fé, direito a indenização pelos serviços por ele prestados.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Incorreta. A proposição apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A nulidade de contrato administrativo por ausência prévia de licitação gera, para o contratado de boa fé...". De acordo com a teoria em *1.2 Cláusulas Exorbitantes e Restrição à Exceção do Contrato Não Cumprido*, no regime jurídico administrativo, em virtude do princípio da continuidade do serviço público, o contratado não pode paralisar imediatamente as obras ou serviços em caso de inadimplemento financeiro do Estado.

E) Correta. O item está **Errado** (gabarito oficial: **E**), pois contraria a disciplina teórica aplicável.

GABARITO OFICIAL: E

Teste 004

(FCC – TRT 16ª – 2014 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) A empresa "Zinco S.A." atrasou injustificadamente a execução de contrato administrativo celebrado com o

A) 36.

B) 54.

C) 58.

D) 56.

E) 48

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "36". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Cláusulas Exorbitantes e Restrição à Exceção do Contrato Não Cumprido*, fiscalização contínua da execução: Acompanhamento técnico, administrativo e financeiro pelo Poder Público.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "54". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Cláusulas Exorbitantes e Restrição à Exceção do Contrato Não Cumprido*, no regime jurídico administrativo, em virtude do princípio da continuidade do serviço público, o contratado não pode paralisar imediatamente as obras ou serviços em caso de inadimplemento financeiro do Estado.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1. Conceito, Características e Cláusulas Exorbitantes dos Contratos Administrativos* deste guia, o contrato administrativo é o ajuste bilateral de vontades celebrado entre a Administração Pública (atuando nessa qualidade revestida do regime de direito público) e o particular ou outra entidade pública, tendo por objetivo a consecução de uma utilidade de interesse público, sob condições reguladas pela legislação e pelo instrumento convocatório. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 16ª/2014) ao estabelecer que "58".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "56". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Serviços e Fornecimentos Contínuos (Regra 5 + 5 = Até 10 Anos)*, a Administração pode prorrogar sucessivamente a contratação até o limite máximo total de 10 (dez) anos, desde que comprovada documentalmente a vantajosidade econômica das condições e a manutenção da qualidade da execução.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "48". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Contratos por Escopo*, nos contratos cujo objeto é a entrega de um produto ou realização de obra certa e predeterminada (contratos por escopo predeterminado), o prazo de vigência original deve corresponder ao cronograma de execução física.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 005

(FCC – TRT 3ª – 2015 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) É competente para uniformizar a jurisprudência do Tribunal e para fixar a data da abertura de concurso para provimento de Cargos de Juiz do Trabalho Substituto o

A) Tribunal Pleno e o Presidente do Tribunal, respectivamente.

B) Presidente do Tribunal e o Vice-Presidente do Tribunal, respectivamente.

C) Tribunal Pleno.

D) Presidente do Tribunal.

E) Vice-Presidente do Tribunal.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Tribunal Pleno e o Presidente do Tribunal, respectivamente". De acordo com a teoria estudada em *5.2 Instrumentos de Recomposição: Reajuste, Repactuação e Revisão*, repactuação: Serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra — 1 ano (interregno mínimo) — Demonstração analítica da variação de custos decorrente de nova Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) ou Dissídio Coletivo.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Presidente do Tribunal e o Vice Presidente do Tribunal, respectivamente". De acordo com a teoria estudada em *6. Infrações, Sistema Sancionador e Processo de Reabilitação*, a declaração de inidoneidade da NLLC inovou ao fixar prazo mínimo de 3 anos e máximo de 6 anos, estabelecendo eficácia extensiva nacional compulsória. Sua aplicação é ato privativo da autoridade superior (Secretário ou Ministro), exigindo instrução técnica e parecer jurídico vinculante.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.2 Responsabilidade Trabalhista e Previdenciária: O Tema 246 do STF* deste guia, a responsabilidade do Estado perante terceiros na terceirização de serviços é tema de alta incidência na jurisprudência e concursos. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 3ª/2015) ao estabelecer que "Tribunal Pleno".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Presidente do Tribunal". De acordo com a teoria estudada em *2. Garantias Contratuais e Seguro-Garantia com Cláusula de Retomada (Step-in Rights)*, a critério da autoridade competente, em cada contratação a Administração pode exigir do contratado a prestação de garantia (art. 96). Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Vice Presidente do Tribunal". De acordo com a teoria estudada em *4.3 Recebimento Provisório e Definitivo do Objeto*, recebimento Definitivo: Realizado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado que comprove a perfeita adequação do objeto aos termos contratuais e técnicos.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 006

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) A Lei nº 14.133/2021, conhecida como a Nova Lei de Licitações e Contratos, atualiza significativamente a regulação dos processos licitatórios e contratações públicas no Brasil, substituindo a antiga Lei nº 8.666/1993. Assinale a opção que não se subordina ao regime da Lei nº 14.133/2021.

A) Compra por encomenda.

B) Contratação de agente financeiro.

C) Prestação de serviços técnico-profissionais especializados.

D) Concessão de direito real de uso de bens.

E) Concessão e permissão de uso de bens públicos.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Compra por encomenda". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características Fundamentais e Formalização*, formal: A forma escrita é solene e obrigatória. O art. 95 da Lei nº 14.133/2021 estabelece que o instrumento de contrato é obrigatório, admitindo sua substituição por outros instrumentos hábeis (carta contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço) apenas em dispensas de pequeno valor ou compras com entrega imediata e integral sem obrigações futuras. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, ressalvadas pequenas compras de pronto pagamento feitas em regime de adiantamento (suprimento de fundos) de valor irrisório.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *3. Duração e Prorrogação dos Contratos Administrativos* deste guia, a regra orçamentária tradicional vinculava a vigência contratual aos créditos orçamentários do respectivo exercício financeiro (regra do ano civil). A Lei nº 14.133/2021 flexibilizou essa sistemática com regras modernas de planejamento (arts. 105 a 114). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Contratação de agente financeiro".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Prestação de serviços técnico profissionais especializados". De acordo com a teoria estudada em *2. Garantias Contratuais e Seguro-Garantia com Cláusula de Retomada (Step-in Rights)*, a critério da autoridade competente, em cada contratação a Administração pode exigir do contratado a prestação de garantia (art. 96). Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Concessão de direito real de uso de bens". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Cláusulas Exorbitantes e Restrição à Exceção do Contrato Não Cumprido*, as cláusulas exorbitantes (art. 104 da Lei nº 14.133/2021) conferem prerrogativas extraordinárias que extrapolam o direito privado comum, justificadas pela supremacia do interesse público sobre o privado.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Concessão e permissão de uso de bens públicos". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Cláusulas Exorbitantes e Restrição à Exceção do Contrato Não Cumprido*, ocupação provisória de bens e serviços: Utilização de bens móveis, imóveis e pessoal do contratado necessários à continuidade de serviços públicos essenciais paralisados.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 007

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) A Lei nº 14.133/2021, conhecida como a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, estabelece normas rigorosas para a prevenção e combate à corrupção, impondo maior responsabilização aos gestores públicos e fornecedores. O superfaturamento ocorre quando há um dano provocado ao patrimônio da Administração. Com relação à caracterização do superfaturamento, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F). ( ) Medição de quantidades superiores às efetivamente empenhadas. ( ) Alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado. ( ) Outras alterações de cláusulas financeiras que gerem reajuste irregular de preços. As afirmativas são, respectivamente,

A) F – V – F.

B) F – V – V.

C) V – F – F.

D) V – V – F.

E) V – F – V. Realização

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "F – V – F". De acordo com a teoria estudada em *5.2 Instrumentos de Recomposição: Reajuste, Repactuação e Revisão*, a garantia da equação econômico financeira original é direito fundamental do contratado previsto no art. 37, XXI, da CF/88. A Lei nº 14.133/2021 distingue com clareza três institutos.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *3. Duração e Prorrogação dos Contratos Administrativos* deste guia, a regra orçamentária tradicional vinculava a vigência contratual aos créditos orçamentários do respectivo exercício financeiro (regra do ano civil). A Lei nº 14.133/2021 flexibilizou essa sistemática com regras modernas de planejamento (arts. 105 a 114). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "F – V – V".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "V – F – F". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características Fundamentais e Formalização*, formal: A forma escrita é solene e obrigatória. O art. 95 da Lei nº 14.133/2021 estabelece que o instrumento de contrato é obrigatório, admitindo sua substituição por outros instrumentos hábeis (carta contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço) apenas em dispensas de pequeno valor ou compras com entrega imediata e integral sem obrigações futuras. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, ressalvadas pequenas compras de pronto pagamento feitas em regime de adiantamento (suprimento de fundos) de valor irrisório.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "V – V – F". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Cláusulas Exorbitantes e Restrição à Exceção do Contrato Não Cumprido*, pelo art. 137, § 2º, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, o particular é obrigado a continuar executando o contrato até o limite de 2 (dois) meses de atraso ininterrupto nos pagamentos devidos pela Administração Pública. Somente após transcorridos 2 meses contínuos de inadimplemento é que assiste ao particular o direito de suspender a execução de suas obrigações ou requerer a extinção do contrato.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "V – F – V. Realização". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Contratos por Escopo*, nos contratos cujo objeto é a entrega de um produto ou realização de obra certa e predeterminada (contratos por escopo predeterminado), o prazo de vigência original deve corresponder ao cronograma de execução física.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 008

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Ciência de Dados) Os candidatos de um concurso público realizaram um teste de redação que vale até 1000 pontos. 5000 candidatos realizaram o teste, o que gerou uma distribuição das notas cuja média foi de 600 pontos e cujo desvio padrão foi de 90 pontos. Dessa distribuição são retiradas 40 novas amostras, com 100 notas em cada amostra, sem reposição. 100 Dados: √4999=70,7; =0,99 101 O desvio-padrão da distribuição das 40 médias obtidas a partir das novas amostras (de 100 notas) retiradas é igual a

A) 8,91.

B) 9.

C) 60.

D) 89,1.

E) 90.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.2 Contratos por Escopo* deste guia, nos contratos cujo objeto é a entrega de um produto ou realização de obra certa e predeterminada (contratos por escopo predeterminado), o prazo de vigência original deve corresponder ao cronograma de execução física. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "8,91".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "9". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Responsabilidade Trabalhista e Previdenciária: O Tema 246 do STF*, o encargo probatório dessa conduta omissiva recai sobre o trabalhador reclamante, sendo vedada presunção automática de culpa contra a Fazenda Pública.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "60". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Alterações Unilaterais e Consensuais: Limites de 25% e 50%*, aLT["Alterações Unilaterais pela Administração (Art. 125)"] REG["REGRA GERAL (Obras novas, compras e serviços):<br/ • Acréscimos de até 25%<br/ • Supressões de até 25%"].

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "89,1". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Alterações Unilaterais e Consensuais: Limites de 25% e 50%*, o limite ampliado de até 50% é exclusivo para acréscimos em reformas de edifícios ou de equipamentos. Obras novas ou ampliações submetem se ao teto de 25%.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "90". De acordo com a teoria estudada em *3. Duração e Prorrogação dos Contratos Administrativos*, a regra orçamentária tradicional vinculava a vigência contratual aos créditos orçamentários do respectivo exercício financeiro (regra do ano civil). A Lei nº 14.133/2021 flexibilizou essa sistemática com regras modernas de planejamento (arts. 105 a 114).

GABARITO OFICIAL: A

Teste 009

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Ciências Contábeis) De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, existem instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais é dada ampla divulgação. A transparência é assegurada, também, mediante incentivo à participação popular e à realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão de

A) controle da inflação e desenvolvimento da política monetária nacional.

B) critérios e determinações para provimento de vagas em concursos públicos.

C) nomeações de gestores públicos.

D) incidência tributária e isenções sobre diferentes setores.

E) planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "controle da inflação e desenvolvimento da política monetária nacional". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características Fundamentais e Formalização*, formal: A forma escrita é solene e obrigatória. O art. 95 da Lei nº 14.133/2021 estabelece que o instrumento de contrato é obrigatório, admitindo sua substituição por outros instrumentos hábeis (carta contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço) apenas em dispensas de pequeno valor ou compras com entrega imediata e integral sem obrigações futuras. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, ressalvadas pequenas compras de pronto pagamento feitas em regime de adiantamento (suprimento de fundos) de valor irrisório.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "critérios e determinações para provimento de vagas em concursos públicos". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Responsabilidade Trabalhista e Previdenciária: O Tema 246 do STF*, a responsabilidade do Estado perante terceiros na terceirização de serviços é tema de alta incidência na jurisprudência e concursos.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "nomeações de gestores públicos". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Estrutura de Gestão e Fiscalização Contratual*, a execução do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada permanentemente por um ou mais fiscais do contrato, auxiliados por gestores, atendendo ao princípio da segregação de funções (art. 117).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "incidência tributária e isenções sobre diferentes setores". De acordo com a teoria estudada em *5.2 Instrumentos de Recomposição: Reajuste, Repactuação e Revisão*, a garantia da equação econômico financeira original é direito fundamental do contratado previsto no art. 37, XXI, da CF/88. A Lei nº 14.133/2021 distingue com clareza três institutos.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *Seguro-Garantia com Cláusula de Retomada (Step-in Rights - Art. 102)* deste guia, para combater o problema crônico nacional de paralisação e abandono de obras públicas, a Nova Lei de Licitações introduziu uma inovação profunda inspirada no modelo norte americano (performance bond). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 010

(FGV – TRT/DA – 2025 – Tecnico Judiciario Area Administrativa Agente Da Policia Judicial) João, servidor público federal estável, foi aprovado em concurso público de provas e títulos para outro cargo público da Administração Pública direta da União. Após ser exonerado do primeiro cargo, tomou posse do segundo. No entanto, foi considerado inabilitado no estágio probatório relativo a este último cargo. Na situação descrita, é correto afirmar que João deve ser

A) reconduzido ao cargo de origem, mas, caso esteja provido, ter- se-á o seu aproveitamento em cargo diverso.

B) reintegrado ao cargo de origem, ou posto em disponibilidade, caso o cargo esteja provido.

C) posto em disponibilidade até integralizar o tempo necessário para a aposentadoria.

D) revertido para o cargo de origem, quer esteja vago, quer esteja provido.

E) exonerado.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.2 Contratos por Escopo* deste guia, conforme o art. 111, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando o seu objeto não for concluído no período inicialmente firmado por razões imputáveis à Administração ou por fatos supervenientes de caso fortuito/força maior, assegurando se a conclusão da obra e a apuração de responsabilidades caso o atraso decorra de culpa exclusiva do contratado. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT/DA/2025) ao estabelecer que "reconduzido ao cargo de origem, mas, caso esteja provido, ter se á o seu aproveitamento em cargo diverso".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "reintegrado ao cargo de origem, ou posto em disponibilidade, caso o cargo esteja provido". De acordo com a teoria estudada em *Seguro-Garantia com Cláusula de Retomada (Step-in Rights - Art. 102)*, funcionamento: Em caso de inadimplemento, atraso grave ou abandono por parte da construtora, a seguradora é notificada para intervir diretamente. A seguradora assume a administração do canteiro de obras e conclui a execução do objeto contratado, diretamente ou mediante subcontratação de terceiros idôneos aprovados pelo Poder Público.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "posto em disponibilidade até integralizar o tempo necessário para a aposentadoria". De acordo com a teoria estudada em *5.2 Instrumentos de Recomposição: Reajuste, Repactuação e Revisão*, revisão (Reequilíbrio em Sentido Estrito): Fatos imprevisíveis, caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou fato da administração (álea extraordinária) — A qualquer tempo (não exige interregno anual) — Teoria da Imprevisão; recomposição integral da margem econômica desequilibrada por evento extraordinário e extracontratual.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "revertido para o cargo de origem, quer esteja vago, quer esteja provido". De acordo com a teoria estudada em *6. Infrações, Sistema Sancionador e Processo de Reabilitação*, declaração de Inidoneidade: De 3 (três) a 6 (seis) anos — Toda a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos do país (União, Estados, DF e Municípios) — Ministro de Estado, Secretário de Estado ou Secretário Municipal.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "exonerado". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Cláusulas Exorbitantes e Restrição à Exceção do Contrato Não Cumprido*, no regime jurídico administrativo, em virtude do princípio da continuidade do serviço público, o contratado não pode paralisar imediatamente as obras ou serviços em caso de inadimplemento financeiro do Estado.

GABARITO OFICIAL: A

---

4. Gestão, Fiscalização e Responsabilidade Trabalhista do Estado

4.1 Estrutura de Gestão e Fiscalização Contratual

A execução do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada permanentemente por um ou mais fiscais do contrato, auxiliados por gestores, atendendo ao princípio da segregação de funções (art. 117):

- **Gestor do Contrato:** Servidor responsável pela coordenação global dos atos administrativos, prorrogações, reajustes e controle financeiro macro.
- **Fiscal Técnico:** Servidor responsável pelo acompanhamento prático, rotineiro e presencial da conformidade dos serviços e obras executados em relação às especificações do projeto.
- **Fiscal Administrativo:** Servidor responsável pela fiscalização da documentação fiscal, previdenciária e trabalhista da mão de obra terceirizada.
- **Fiscal Setorial / do Público Usuário:** Servidores designados em unidades descentralizadas ou comissões de usuários para atestar a efetiva entrega dos bens ou serviços.

4.2 Responsabilidade Trabalhista e Previdenciária: O Tema 246 do STF

A responsabilidade do Estado perante terceiros na terceirização de serviços é tema de alta incidência na jurisprudência e concursos:

- **Encargos Fiscais e Comerciais:** A inadimplência do contratado não transfere em hipótese alguma a responsabilidade ao Poder Público (art. 121, § 1º).
- **Encargos Previdenciários:** O Estado responde solidariamente pelos débitos previdenciários nos moldes do art. 31 da Lei nº 8.212/91 e art. 121, § 2º.
- **Encargos Trabalhistas e o Tema 246 do STF (ADC 16 e RE 760.931):**
  - O art. 121, § 1º, da NLLC reforça que o inadimplemento trabalhista da empresa terceirizada **não transfere automaticamente** a responsabilidade de pagamento ao Poder Público tomador de serviços.
  - O STF, ao julgar com repercussão geral o **Tema 246**, consolidou que o Estado **não possui responsabilidade objetiva** nem responde automaticamente.

- A condenação subsidiária da Administração Pública só é admitida se restar cabalmente demonstrada nos autos processuais a sua **culpa *in vigilando*** — caracterizada pela omissão reiterada e culposa do dever legal de fiscalizar mensalmente o adimplemento dos salários, recolhimento de FGTS e verbas da folha pela contratada.
- O encargo probatório dessa conduta omissiva recai sobre o trabalhador reclamante, sendo vedada presunção automática de culpa contra a Fazenda Pública.

4.3 Recebimento Provisório e Definitivo do Objeto

O art. 140 da NLLC disciplina as fases de entrega do objeto contratado:

- **Recebimento Provisório:** Realizado pelo **fiscal do contrato**, mediante termo circunstanciado, para efeito de posterior verificação da conformidade do material ou serviço com as especificações exigidas.
- **Recebimento Definitivo:** Realizado por **servidor ou comissão designada pela autoridade competente**, mediante termo circunstanciado que comprove a perfeita adequação do objeto aos termos contratuais e técnicos.
- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do contratado pela solidez e segurança da obra ou serviço durante o prazo legal de 5 anos (art. 618 do Código Civil), nem por vícios ocultos.

---

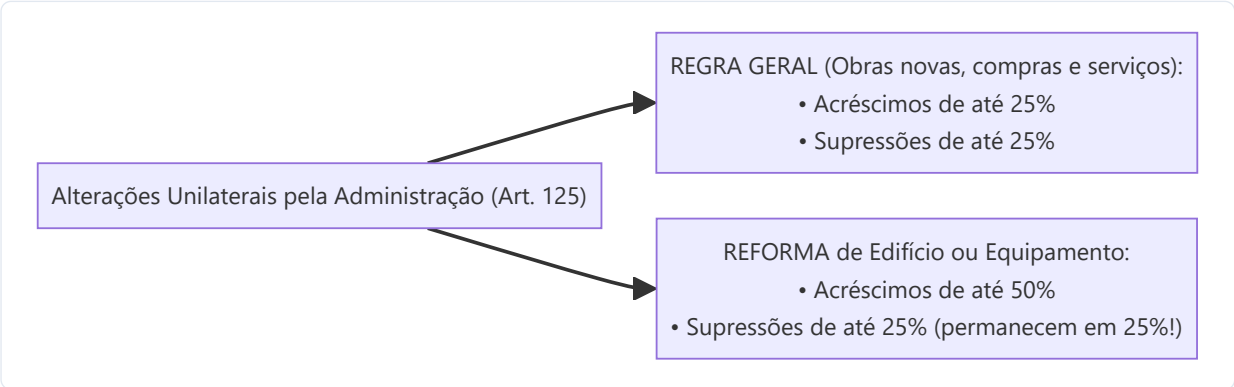
5. Alterações Contratuais e Manutenção do Equilíbrio Econômico-Financeiro

5.1 Alterações Unilaterais e Consensuais: Limites de 25% e 50%

Os contratos administrativos podem ser alterados unilateralmente pela Administração (quando houver modificação de projeto ou adequação quantitativa) ou consensualmente por acordo mútuo entre as partes (para substituição de garantia ou repactuação) — art. 124.

O art. 125 estipula os limites legais obrigatórios que o contratado é obrigado a aceitar nas alterações unilaterais:

- **Regra Geral (Compras, Serviços e Obras):** O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até **25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial atualizado do contrato.
- **Exceção Específica para REFORMAS de Edifícios ou Equipamentos:** O limite para **acréscimos será de até 50% (cinquenta por cento)** do valor inicial atualizado do contrato.



> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
>
> 1. O limite ampliado de **até 50% é exclusivo para acréscimos em reformas** de edifícios ou de equipamentos. Obras novas ou ampliações submetem-se ao teto de 25%.
> 2. **Para supressões (reduções quantitativas), o limite legal é sempre de 25%**, inclusive em reformas de edifícios!
> 3. É **terminantemente proibida a compensação matemática** entre acréscimos e supressões para efeito de cumprimento dos limites legais (ex.: acrescer 40% em um item e suprimir 40% em outro configura ilegalidade manifesta pelo "jogo de planilhas").

5.2 Instrumentos de Recomposição: Reajuste, Repactuação e Revisão

A garantia da equação econômico-financeira original é direito fundamental do contratado previsto no art. 37, XXI, da CF/88. A Lei nº 14.133/2021 distingue com clareza três institutos:

Instituto Jurídico	Hipótese de Aplicação	Periodicidade Mínima	Base de Cálculo / Fundamento
Reajuste em Sentido Estrito	Variação inflacionária ordinária do custo dos insumos e produtos	**1 ano** (interregno mínimo)	Aplicação automática de índice oficial de correção de preços previsto no edital (ex.: IPCA, INCC, IGP-M).
Repactuação	Serviços contínuos com **dedicação exclusiva de mão de obra**	**1 ano** (interregno mínimo)	Demonstração analítica da variação de custos decorrente de nova **Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)** ou Dissídio Coletivo.
Revisão (Reequilíbrio em Sentido Estrito)	Fatos imprevisíveis, caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou fato da administração (**álea extraordinária**)	**A qualquer tempo** (não exige interregno anual)	Teoria da Imprevisão; recomposição integral da margem econômica desequilibrada por evento extraordinário e extracontratual.

---

6. Infrações, Sistema Sancionador e Processo de Reabilitação

O cometimento de infrações administrativas elencadas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021 (dar causa à inexecução parcial ou total, fraudar a licitação, praticar ato ilícito com vistas a frustrar os objetivos do certame, comportar-se de modo inidôneo) sujeita o licitante ou contratado a quatro sanções administrativas (art. 156):

Sanção Administrativa	Prazo de Duração	Abrangência Territorial e Subjetiva	Autoridade Competente para Aplicação
Advertência	Aplicada imediatamente à falta leve	Restrita àquele contrato específico	Autoridade designada em regulamento
Multa	Cobrada de imediato (0,5% a 30% do valor do contrato)	Pecuniária; pode ser cumulada com outras sanções	Autoridade designada em regulamento
Impedimento de Licitar e Contratar	**Até 3 (três) anos**	No âmbito da Administração Pública direta e indireta do **ente federativo sancionador** (ex.: apenas no Estado de Goiás)	Autoridade competente do respectivo órgão
Declaração de Inidoneidade	**De 3 (três) a 6 (seis) anos**	**Toda a Administração Pública** direta e indireta de **todos os entes federativos** do país (União, Estados, DF e Municípios)	**Ministro de Estado**, **Secretário de Estado** ou **Secretário Municipal**

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / FCC]:**
> A declaração de inidoneidade da NLLC inovou ao fixar prazo mínimo de 3 anos e máximo de 6 anos, estabelecendo eficácia extensiva nacional compulsória. Sua aplicação é ato privativo da autoridade superior (Secretário ou Ministro), exigindo instrução técnica e parecer jurídico vinculante.

Reabilitação do Sancionado (Art. 163): A reabilitação perante a Administração exige cumulativamente:

1. Reparação integral do dano causado ao erário;
2. Pagamento da multa aplicada;
3. Transcurso do prazo mínimo de **1 ano** da aplicação de impedimento de licitar ou **3 anos** da declaração de inidoneidade;
4. Cumprimento das condições de reabilitação e implantação ou aperfeiçoamento de **programa de integridade (*compliance*)**, exigido compulsoriamente nas sanções por atos de corrupção ou fraude da Lei Anticorrupção.

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 17: Noções de Direito Constitucional

Princípios, Direitos Fundamentais, Organização do Estado, Poder Legislativo, Executivo e Judiciário

01 - Aplicabilidade das Normas Constitucionais e Princípios Fundamentais

Matéria: Noções de Direito Constitucional | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

> **Status:** 🟢 Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

📌 Ementa Oficial do Edital

- Da aplicabilidade das normas constitucionais (Classificação de José Afonso da Silva).
- Normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada.
- Normas constitucionais programáticas e princípio da reserva do possível vs. mínimo existencial.
- Princípios Fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Artigos 1º a 4º).
- Fundamentos da República Federativa do Brasil (Artigo 1º).
- Teoria da Separação dos Poderes e o sistema de freios e contrapesos (*Checks and Balances* - Artigo 2º).
- Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (Artigo 3º).
- Princípios que regem a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais (Artigo 4º).

🧭 Sumário

1. **Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais**
    1. Classificação Tripartite de José Afonso da Silva
    2. Eficácia Mínima das Normas Limitadas e Remédios contra Omissão
    3. Reserva do Possível versus Mínimo Existencial
    4. Teste 110
    5. Teste 111
    6. Teste 112
    7. Teste 113
2. **Princípios Fundamentais da CF/88 (Título I - Arts. 1º a 4º)**
    1. Forma de Estado, Forma de Governo e Regime Político
    2. Fundamentos da República Federativa do Brasil (Art. 1º)
    3. Separação dos Poderes e o Sistema de Freios e Contrapesos (Art. 2º)
    4. Objetivos Fundamentais da República (Art. 3º)
    5. Princípios nas Relações Internacionais e Integração Latino-Americana (Art. 4º)
    6. Teste 114
    7. Teste 115
    8. Teste 116
    9. Teste 117
    10. Teste 118
    11. Teste 119
    12. Teste 120
3. **Fontes Recomendadas na Internet**

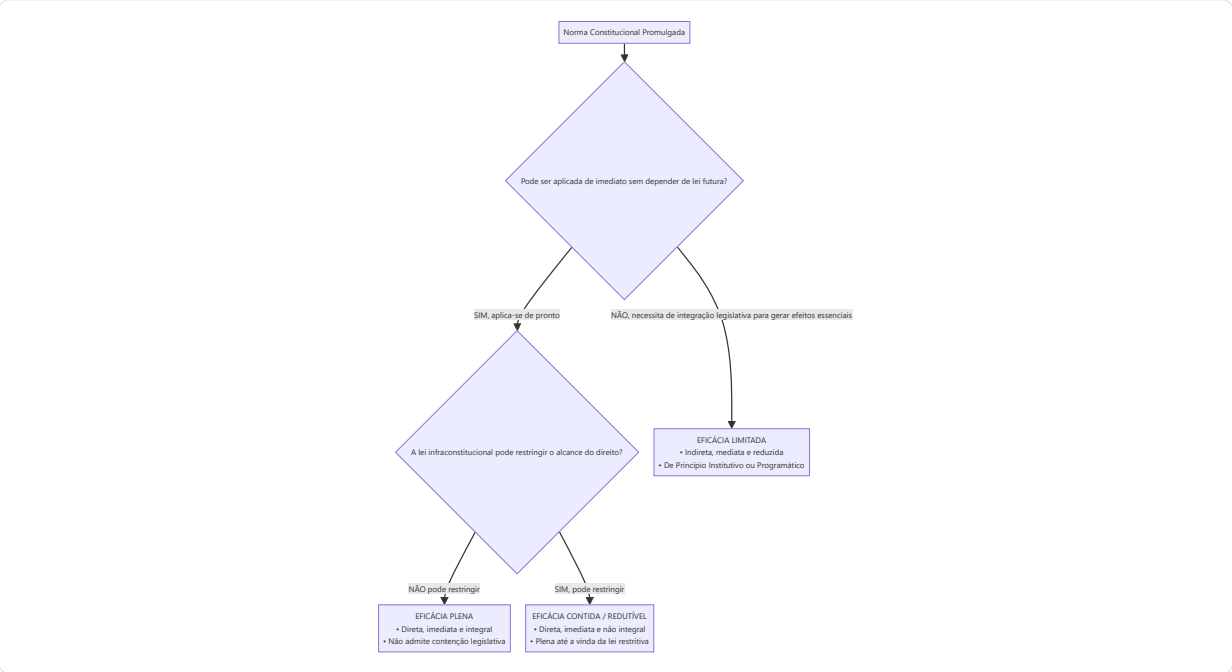
---

1. Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais

O estudo da aplicabilidade das normas constitucionais investiga o grau de aptidão que cada preceito da Lei Fundamental possui para produzir efeitos jurídicos no mundo dos fatos desde a sua promulgação. No direito público brasileiro, a doutrina amplamente majoritária e a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (STF) consagram a classificação tripartite formulada pelo professor José Afonso da Silva.

1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva

Classificação da Norma	Aplicabilidade	Depende de Lei Infraconstitucional?	Pode Ser Restringida por Lei?	Exemplos Canônicos na CF/88
Eficácia Plena	**Direta, Imediata e Integral**	**NÃO**	**NÃO**	Art. 2º (Separação dos Poderes); Art. 5º, III (Vedação da tortura); Art. 5º, LVI (Inadmissibilidade de provas ilícitas).
Eficácia Contida (ou Redutível)	**Direta, Imediata e NÃO Integral**	**NÃO** (produz efeitos plenos desde a promulgação)	**SIM** (a lei infraconstitucional pode restringir seu alcance)	Art. 5º, XIII (Liberdade de exercício profissional atendidas qualificações da lei); Art. 5º, XII (Inviolabilidade de sigilo telefônico salvo ordem judicial).
Eficácia Limitada	**Indireta, Mediata e Reduzida**	**SIM** (depende de atuação integradora do legislador ordinário)	Não se aplica (o direito nasce contido e depende de ampliação legal)	Art. 37, VII (Direito de greve dos servidores públicos civis); Art. 196 (Direito à saúde como dever do Estado mediante políticas públicas).



- **Normas de Eficácia Plena:** São aquelas que desde a promulgação da Constituição receberam do constituinte uma normatividade suficiente para serem aplicadas de pronto a situações concretas. Não dependem de qualquer regulamentação legal ulterior para produzirem todos os seus efeitos e não podem ser restringidas pelo legislador ordinário.
- **Normas de Eficácia Contida (ou Redutível / Prospectiva):** São normas que também produzem efeitos plenos e imediatos a partir da promulgação, mas nas quais o constituinte deixou expressa ou implicitamente uma cláusula de contenção ("*na forma da lei*", "*atendidas as qualificações que a lei estabelecer*", "*salvo disposição em contrário*"). Enquanto o legislador ordinário não editar a norma restritiva, o exercício do direito é pleno e irrestrito.
- **Normas de Eficácia Limitada:** Não produzem seus efeitos fundamentais de imediato, dependendo da interferência do legislador infraconstitucional para conferir densidade e viabilizar o exercício prático da prerrogativa. Subdividem-se em:
    1. *Normas de Princípio Institutivo (ou Organizatório):* Aquelas pelas quais o constituinte traça o esquema geral de criação e organização de órgãos, entidades ou instituições do Estado (ex.: art. 88 da CF/88, que dispõe que a lei disporá sobre a criação e extinção de Ministérios);
    2. *Normas de Princípio Programático:* Aquelas que estabelecem metas, programas sociais, diretrizes socioeconômicas e fins de interesse público a serem alcançados pelos poderes públicos (ex.: saúde, erradicação do analfabetismo, proteção ao meio ambiente).

1.2 Eficácia Mínima das Normas Limitadas e Remédios contra Omissão

Embora as normas de eficácia limitada não confiram exigibilidade imediata da prestação originária sem integração legislativa, é incorreto afirmar que elas são desprovidas de valor jurídico. A doutrina e a jurisprudência reconhecem a **eficácia jurídica mínima** dessas normas:

- **Eficácia Revogatória (ou Negativa):** Revogam automaticamente toda a legislação anterior que com elas seja materialmente incompatível (não recepção).
- **Eficácia Impeditiva:** Impedem a edição de leis futuras que contrariem seus vetores teleológicos, sob pena de inconstitucionalidade direta.
- **Eficácia Hermenêutica / Interpretativa:** Servem de vetor interpretativo obrigatório para juízes e administradores públicos.
- **Remédios Constitucionais contra a Omissão Inconstitucional:** Para combater a mora legislativa que inviabiliza o exercício de direitos previstos em normas de eficácia limitada, a Constituição consagrou o **Mandado de Injunção** (art. 5º, LXXI, e Lei nº 13.300/2016) e a **Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO)** (art. 103, § 2º).

1.3 Reserva do Possível versus Mínimo Existencial

No controle judicial de políticas públicas decorrentes de normas programáticas (saúde, fornecimento de medicamentos de alto custo, vagas em creches):

- **Reserva do Possível (*Vorbehalt des Möglichen*):** Tese frequentemente invocada pela Fazenda Pública segundo a qual a efetivação dos direitos sociais condiciona-se à existência de capacidade orçamentária e financeira do Estado, bem como à discricionariedade do administrador na alocação de recursos escassos.
- **Mínimo Existencial:** Entendimento consolidado pelo STF no sentido de que a reserva do possível encontra limite intransponível no **núcleo essencial dos direitos fundamentais indispensáveis a uma vida digna** (mínimo existencial). Quando estiver em jogo a própria sobrevivência ou a integridade biológica do indivíduo, a alegação de insuficiência de recursos orçamentários torna-se inoponível ao cidadão.

Teste 001

(FGV – TCE/PI – 2025 – Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum) O Art. 92-B, §2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional nº 132/2023, tem a seguinte redação: Lei complementar instituirá Fundo de Sustentabilidade e Diversificação Econômica do Estado do Amazonas, que será constituído com recursos da União e por ela gerido, com a efetiva participação do Estado do Amazonas na definição das políticas, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento e a diversificação das atividades econômicas no Estado. A interpretação desse comando normativo permite concluir que se está perante norma de

A) eficácia contida.

B) aplicabilidade imediata.

C) aplicabilidade direta, mas não integral.

D) eficácia limitada e de princípio institutivo.

E) eficácia limitada e de princípio programático.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "eficácia contida". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva*, normas de Princípio Institutivo (ou Organizatório): Aquelas pelas quais o constituinte traça o esquema geral de criação e organização de órgãos, entidades ou instituições do Estado (ex.: art. 88 da CF/88, que dispõe que a lei disporá sobre a criação e extinção de Ministérios).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "aplicabilidade imediata". De acordo com a teoria estudada em *6. Fontes Recomendadas na Internet*, sILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. (Cap. III Normas Constitucionais de Eficácia Plena, Contida e Limitada).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "aplicabilidade direta, mas não integral". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Eficácia Mínima das Normas Limitadas e Remédios contra Omissão*, remédios Constitucionais contra a Omissão Inconstitucional: Para combater a mora legislativa que inviabiliza o exercício de direitos previstos em normas de eficácia limitada, a Constituição consagrou o Mandado de Injunção (art. 5º, LXXI, e Lei nº 13.300/2016) e a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) (art. 103, § 2º).

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva* deste guia, dEC |"NÃO, necessita de integração legislativa para gerar efeitos essenciais"| LIMIT["EFICÁCIA LIMITADA<br/ • Indireta, mediata e reduzida<br/ • De Princípio Institutivo ou Programático"]. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PI/2025) ao estabelecer que "eficácia limitada e de princípio institutivo".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "eficácia limitada e de princípio programático". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva*, normas de Princípio Programático: Aquelas que estabelecem metas, programas sociais, diretrizes socioeconômicas e fins de interesse público a serem alcançados pelos poderes públicos (ex.: saúde, erradicação do analfabetismo, proteção ao meio ambiente).

GABARITO OFICIAL: D

---

2. Princípios Fundamentais da CF/88 (Título I - Arts. 1º a 4º)

O Título I da Constituição Federal delimita as decisões políticas estruturantes do Estado brasileiro.

2.1 Forma de Estado, Forma de Governo e Regime Político

- **Forma de Estado: Federação.** Caracteriza-se pela descentralização política, coexistência de esferas federativas autônomas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), vedação ao direito de secessão e proteção sob cláusula pétrea explícita (art. 60, § 4º, I).
- **Forma de Governo: República.** Caracteriza-se pela eletividade e temporariedade dos mandatos dos governantes, pela responsabilidade política e jurídica dos agentes públicos e pelo dever republicano de prestar contas perante a sociedade e as Cortes de Contas.
- **Regime Político: Democracia Semidireta (ou Participativa).** Conforme o art. 1º, parágrafo único: "*Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.*" O exercício direto manifesta-se por meio do **plebiscito**, do **referendo** e da **iniciativa popular** de leis (art. 14, I, II e III).

2.2 Fundamentos da República Federativa do Brasil (Art. 1º)

Os fundamentos consubstanciam as bases estruturais sobre as quais se erige o Estado brasileiro. São expressos por substantivos e memorizados pelo consagrado mnemônico **SO-CI-DI-VA-PLU**:

1. **SOberania:** Poder supremo no plano interno e independente na ordem internacional;
2. **CIdadania:** Prerrogativa de participação ativa na vida política do país e na formação das decisões estatais;
3. **DIgnidade da Pessoa Humana:** Matriz axiológica de todo o ordenamento jurídico, que coloca o ser humano como fim primordial do Estado, e não mero instrumento;
4. **VAlores Sociais do Trabalho e da Livre Iniciativa:** Reconhecimento concomitante do trabalho como fonte de emancipação social e da liberdade econômica de mercado como motor da produção de riquezas;
5. **PLUralismo Político:** Abertura para a livre manifestação e convivência harmoniosa de diferentes correntes ideológicas, filosóficas e políticas.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca FCC frequentemente tenta confundir o candidato trocando **pluralismo político** por **pluripartidarismo**. O pluripartidarismo (liberdade de criação de partidos políticos) é apenas uma das dimensões instrumentais do pluralismo político, que é um conceito infinitamente mais amplo de liberdade de pensamento e de cosmovisão.

2.3 Separação dos Poderes e o Sistema de Freios e Contrapesos (Art. 2º)

O art. 2º da Carta Magna estabelece: "*São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.*"

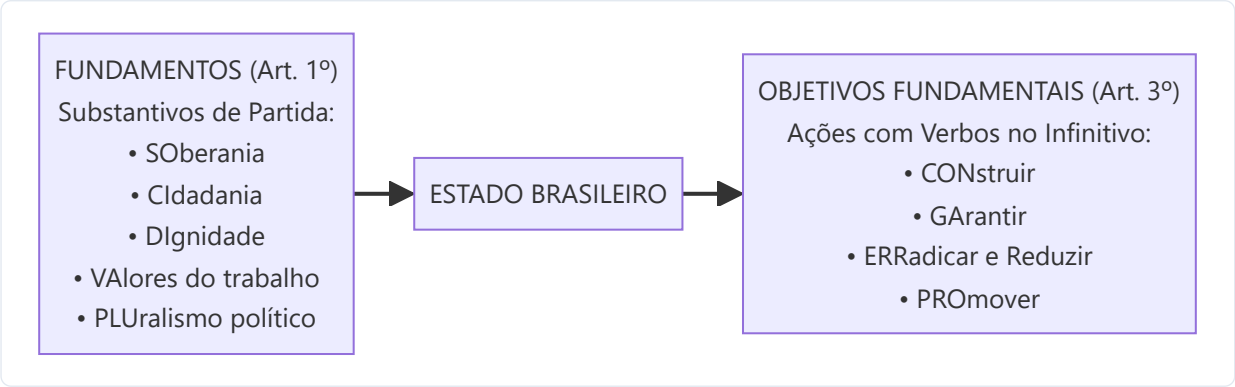
No modelo do constitucionalismo contemporâneo:

- **Não há separação estanque ou absoluta:** Cada Poder desempenha uma **função típica preponderante** e **funções atípicas secundárias** expressamente delimitadas pela Constituição:
  - **Poder Executivo:** Função típica: governar e administrar a coisa pública; Funções atípicas: legislar (ao editar medidas provisórias e leis delegadas) e julgar (ao decidir processos administrativos e disciplinares).
  - **Poder Legislativo:** Funções típicas: legislar (elaborar normas gerais e abstratas) e fiscalizar (controle financeiro e contábil externo com auxílio dos Tribunais de Contas); Funções atípicas: administrar (gerir seu quadro funcional e contratos) e julgar (o Senado julga o Presidente da República e Ministros do STF em crimes de responsabilidade).
  - **Poder Judiciário:** Função típica: jurisdicional (dizer o direito no caso concreto com definitividade); Funções atípicas: administrar (realizar licitações e prover cargos) e legislar (elaborar os regimentos internos de seus tribunais).
- **Sistema de Freios e Contrapesos (*Checks and Balances*):** Mecanismo de controle recíproco em que um Poder limita e fiscaliza a atuação do outro, prevenindo abusos e garantindo a harmonia institucional (ex.: veto do Presidente a projetos de lei; sabatina e aprovação de ministros pelo Senado; controle de constitucionalidade de leis e atos do Executivo exercido pelo Judiciário).

2.4 Objetivos Fundamentais da República (Art. 3º)

Os objetivos fundamentais consubstanciam as metas de chegada e as finalidades que o Estado brasileiro deve perseguir. Diferenciam-se dos fundamentos porque começam invariavelmente por **VERBOS NO INFINITIVO** (Mnemônico **CON-GA-ERRA-PRO**):

1. **CON**struir uma sociedade livre, justa e solidária;
2. **GA**rantir o desenvolvimento nacional;
3. **ERRA**dicar a pobreza e a marginalização e **reduzir as desigualdades sociais e regionais**;
4. **PRO**mover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.



2.5 Princípios nas Relações Internacionais e Integração Latino-Americana (Art. 4º)

A República Federativa do Brasil rege-se em suas relações internacionais pelos seguintes princípios:

1. Independência nacional;
2. Prevalência dos direitos humanos;
3. Autodeterminação dos povos;
4. Não intervenção;
5. Igualdade entre os Estados;
6. Defesa da paz;
7. Solução pacífica dos conflitos;
8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo;
9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
10. Concessão de asilo político.

- **Parágrafo Único do Art. 4º:** Estabelece expressamente que o Brasil buscará a **integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina**, visando à formação de uma **comunidade latino-americana de nações**.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca examinadora costuma substituir ardilosamente a expressão constitucional **América Latina** por "América do Sul", "Mercosul" ou "países lusófonos". Atenção máxima: a redação do parágrafo único do art. 4º consagra expressamente a **América Latina**!

Teste 002

(FGV – TJ/SC – 2026 – Analista Administrativo) Em determinado Estado, a Lei de Diretrizes Orçamentárias previu a concessão de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. No entanto, a Lei Orçamentária Anual correspondente não incluiu dotação específica para esse fim. Diante da ausência de revisão remuneratória no curso do ano, servidores pleitearam judicialmente a implementação da revisão. À luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que a revisão remuneratória

A) é devida, pois a previsão na LDO é suficiente para autorizar o reajuste remuneratório.

B) é devida, pois decorre diretamente do princípio da irredutibilidade remuneratória.

C) é possível, desde que haja disponibilidade financeira, ainda que sem previsão orçamentária específica.

D) é automática, pois constitui direito subjetivo assegurado constitucionalmente aos servidores públicos.

E) não é devida, pois depende cumulativamente de previsão na LDO e de dotação na LOA.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "é devida, pois a previsão na LDO é suficiente para autorizar o reajuste remuneratório". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva*, normas de Eficácia Plena: São aquelas que desde a promulgação da Constituição receberam do constituinte uma normatividade suficiente para serem aplicadas de pronto a situações concretas. Não dependem de qualquer regulamentação legal ulterior para produzirem todos os seus efeitos e não podem ser restringidas pelo legislador ordinário.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "é devida, pois decorre diretamente do princípio da irredutibilidade remuneratória". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Forma de Estado, Forma de Governo e Regime Político*, regime Político: Democracia Semidireta (ou Participativa). Conforme o art. 1º, parágrafo único: "Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição." O exercício direto manifesta se por meio do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular de leis (art. 14, I, II e III).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "é possível, desde que haja disponibilidade financeira, ainda que sem previsão orçamentária específica". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Reserva do Possível versus Mínimo Existencial*, reserva do Possível (Vorbehalt des Möglichen): Tese frequentemente invocada pela Fazenda Pública segundo a qual a efetivação dos direitos sociais condiciona se à existência de capacidade orçamentária e financeira do Estado, bem como à discricionariedade do administrador na alocação de recursos escassos.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "é automática, pois constitui direito subjetivo assegurado constitucionalmente aos servidores públicos". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva*, normas de Princípio Programático: Aquelas que estabelecem metas, programas sociais, diretrizes socioeconômicas e fins de interesse público a serem alcançados pelos poderes públicos (ex.: saúde, erradicação do analfabetismo, proteção ao meio ambiente).

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva* deste guia, eficácia Limitada: Indireta, Mediata e Reduzida — SIM (depende de atuação integradora do legislador ordinário) — Não se aplica (o direito nasce contido e depende de ampliação legal) — Art. 37, VII (Direito de greve dos servidores públicos civis); Art. 196 (Direito à saúde como dever do Estado mediante políticas públicas). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/SC/2026) ao estabelecer que "não é devida, pois depende cumulativamente de previsão na LDO e de dotação na LOA".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 003

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Jurídica) Diante das orientações consolidadas pelo Supremo Tribunal Federal acerca da temática da improbidade administrativa, notadamente após as alterações promovidas 14.230/2021 na Lei nº 8.429/92, é correto afirmar que

A) o novo regime prevê a responsabilização objetiva pela prática de atos de improbidade administrativa.

B) são prescritíveis as ações de ressarcimento ao erário decorrentes de atos de improbidade dolosos que ocasionam lesão aos cofres públicos.

C) a revogação da modalidade culposa deve retroagir para beneficiar os agentes públicos condenados pela prática do ato de improbidade.

D) o regime prescricional previsto no novel diploma é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

E) os entes federativos não têm legitimidade para ajuizar ação de improbidade administrativa nas situações em que sejam lesados, diante da exclusividade conferida ao Ministério Público para tanto.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o novo regime prevê a responsabilização objetiva pela prática de atos de improbidade administrativa". De acordo com a teoria estudada em *6. Fontes Recomendadas na Internet*, sTF Súmula 473 (Princípio da Autotutela Administrativa) Jurisprudência histórica que garante à Administração o poder dever de anular seus próprios atos ilegais e revogar os inconvenientes.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "são prescritíveis as ações de ressarcimento ao erário decorrentes de atos de improbidade dolosos que ocasionam...". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Forma de Estado, Forma de Governo e Regime Político*, forma de Governo: República. Caracteriza se pela eletividade e temporariedade dos mandatos dos governantes, pela responsabilidade política e jurídica dos agentes públicos e pelo dever republicano de prestar contas perante a sociedade e as Cortes de Contas.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a revogação da modalidade culposa deve retroagir para beneficiar os agentes públicos condenados pela prática do...". De acordo com a teoria estudada em *2.4 Objetivos Fundamentais da República (Art. 3º)*, os objetivos fundamentais consubstanciam as metas de chegada e as finalidades que o Estado brasileiro deve perseguir. Diferenciam se dos fundamentos porque começam invariavelmente por VERBOS NO INFINITIVO (Mnemônico CON GA ERRA PRO).

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva* deste guia, normas de Eficácia Contida (ou Redutível / Prospectiva): São normas que também produzem efeitos plenos e imediatos a partir da promulgação, mas nas quais o constituinte deixou expressa ou implicitamente uma cláusula de contenção ("na forma da lei" , "atendidas as qualificações que a lei estabelecer" , "salvo disposição em contrário"). Enquanto o legislador ordinário não editar a norma restritiva, o exercício do direito é pleno e irrestrito. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "o regime prescricional previsto no novel diploma é irretroativo, aplicando se os novos marcos temporais a partir...".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os entes federativos não têm legitimidade para ajuizar ação de improbidade administrativa nas situações em que...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Eficácia Mínima das Normas Limitadas e Remédios contra Omissão*, remédios Constitucionais contra a Omissão Inconstitucional: Para combater a mora legislativa que inviabiliza o exercício de direitos previstos em normas de eficácia limitada, a Constituição consagrou o Mandado de Injunção (art. 5º, LXXI, e Lei nº 13.300/2016) e a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) (art. 103, § 2º).

GABARITO OFICIAL: D

Teste 004

(FCC – TRT 9ª – 2015 – Analista Judiciário - Apoio Especializado - Tecnologia da Informação) A Constituição Federal emprega os termos cargo, emprego e função pública em dispositivos diversos, referindo-se a vínculos mantidos com a Administração pública, sujeitos a regimes jurídicos distintos. Por sua vez, a Lei no 8.112/1990 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais. Para efeitos dessa Lei, são servidores públicos os ocupantes de cargo

A) e emprego público e os que exercem função pública, investidos por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, distinguindo-se uns dos outros pela natureza do vínculo mantido com a Administração pública federal.

B) e emprego público, investidos por meio de concurso público, excluindo-se os que exercem função pública, porquanto estes últimos não ingressam no serviço público por meio de prévia habilitação em regular concurso público.

C) e emprego público, investidos por meio de regular concurso público e os contratados temporariamente, com base no artigo 37, IX, da CF, para qual não se exige, necessariamente, concurso público.

D) público, investidos por meio de regular concurso público e os nomeados para cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração.

E) público, investidos por meio de regular concurso público, excluindo-se os nomeados para cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "e emprego público e os que exercem função pública, investidos por meio de concurso público de provas ou de provas...". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Forma de Estado, Forma de Governo e Regime Político*, regime Político: Democracia Semidireta (ou Participativa). Conforme o art. 1º, parágrafo único: "Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição." O exercício direto manifesta se por meio do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular de leis (art. 14, I, II e III).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "e emprego público, investidos por meio de concurso público, excluindo se os que exercem função pública, porquanto...". De acordo com a teoria estudada em *2.3 Separação dos Poderes e o Sistema de Freios e Contrapesos (Art. 2º)*, não há separação estanque ou absoluta: Cada Poder desempenha uma função típica preponderante e funções atípicas secundárias expressamente delimitadas pela Constituição.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "e emprego público, investidos por meio de regular concurso público e os contratados temporariamente, com base no...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva*, eficácia Limitada: Indireta, Mediata e Reduzida — SIM (depende de atuação integradora do legislador ordinário) — Não se aplica (o direito nasce contido e depende de ampliação legal) — Art. 37, VII (Direito de greve dos servidores públicos civis); Art. 196 (Direito à saúde como dever do Estado mediante políticas públicas).

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *6. Fontes Recomendadas na Internet* deste guia, sTF Súmula Vinculante 13 (Vedação ao Nepotismo) Enunciado vinculante do STF sobre aplicação direta dos princípios da moralidade e impessoalidade na nomeação de cargos em comissão. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 9ª/2015) ao estabelecer que "público, investidos por meio de regular concurso público e os nomeados para cargo em comissão, de livre nomeação e...".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "público, investidos por meio de regular concurso público, excluindo se os nomeados para cargo em comissão, de...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva*, normas de Princípio Programático: Aquelas que estabelecem metas, programas sociais, diretrizes socioeconômicas e fins de interesse público a serem alcançados pelos poderes públicos (ex.: saúde, erradicação do analfabetismo, proteção ao meio ambiente).

GABARITO OFICIAL: D

Teste 005

(FGV – TJ/RR – 2024 – Analista Judiciario Gestao E Governanca De Tecnologia Da Informacao) O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução. As opções a seguir apresentam membros que participam desse Conselho, à exceção de uma. Assinale-a.

A) Um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça.

B) Um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho.

C) Dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.

D) Um juiz do Tribunal Regional Eleitoral, indicado pelo Supremo Tribunal Federal.

E) Um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça". De acordo com a teoria estudada em *1. Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais*, o estudo da aplicabilidade das normas constitucionais investiga o grau de aptidão que cada preceito da Lei Fundamental possui para produzir efeitos jurídicos no mundo dos fatos desde a sua promulgação. No direito público brasileiro, a doutrina amplamente majoritária e a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (STF) consagram a classificação tripartite formulada pelo professor José Afonso da Silva.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Fundamentos da República Federativa do Brasil (Art. 1º)*, vAlores Sociais do Trabalho e da Livre Iniciativa: Reconhecimento concomitante do trabalho como fonte de emancipação social e da liberdade econômica de mercado como motor da produção de riquezas.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo...". De acordo com a teoria estudada em *2.3 Separação dos Poderes e o Sistema de Freios e Contrapesos (Art. 2º)*, sistema de Freios e Contrapesos (Checks and Balances): Mecanismo de controle recíproco em que um Poder limita e fiscaliza a atuação do outro, prevenindo abusos e garantindo a harmonia institucional (ex.: veto do Presidente a projetos de lei; sabatina e aprovação de ministros pelo Senado; controle de constitucionalidade de leis e atos do Executivo exercido pelo Judiciário).

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.2 Fundamentos da República Federativa do Brasil (Art. 1º)* deste guia, sOberania: Poder supremo no plano interno e independente na ordem internacional. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/RR/2024) ao estabelecer que "Um juiz do Tribunal Regional Eleitoral, indicado pelo Supremo Tribunal Federal".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador Geral da República dentre os nomes indicados...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva*, normas de Princípio Institutivo (ou Organizatório): Aquelas pelas quais o constituinte traça o esquema geral de criação e organização de órgãos, entidades ou instituições do Estado (ex.: art. 88 da CF/88, que dispõe que a lei disporá sobre a criação e extinção de Ministérios).

GABARITO OFICIAL: D

Teste 006

(CEBRASPE – TJ/DFT – 2015 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) Um quinto dos cargos de desembargador devem ser preenchidos por membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e por advogados em efetivo exercício da profissão.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Correta. O item está **Certo**. Conforme fundamentado na seção *2.1 Forma de Estado, Forma de Governo e Regime Político*, forma de Estado: Federação. Caracteriza se pela descentralização política, coexistência de esferas federativas autônomas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), vedação ao direito de secessão e proteção sob cláusula pétrea explícita (art. 60, § 4º, I). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (CEBRASPE – TJ/DFT/2015) ao afirmar que "Um quinto dos cargos de desembargador devem ser preenchidos por membros do Ministério Público do Distrito...".

E) Incorreta. A assertiva não incorre em erro conceitual, guardando conformidade com a teoria estudada.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 007

(FGV – TJ/BA – 2015 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) Determinado Juiz de Direito do Tribunal de Justiça da Bahia foi denunciado criminalmente pelo Ministério Público Estadual, que lhe imputa a prática de crime comum. De acordo com o egimento nterno do Tribunal de ustiça do stado da ahia, é competente para processá-lo e julgá-lo originariamente:

A) o Tribunal Pleno;

B) a Turma Criminal, escolhida por livre distribuição;

C) a Seção Criminal;

D) a Câmara Criminal, escolhida por livre distribuição;

E) o Juízo Criminal de primeiro grau do local do fato, escolhido por livre distribuição.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva* deste guia, normas de Eficácia Contida (ou Redutível / Prospectiva): São normas que também produzem efeitos plenos e imediatos a partir da promulgação, mas nas quais o constituinte deixou expressa ou implicitamente uma cláusula de contenção ("na forma da lei" , "atendidas as qualificações que a lei estabelecer" , "salvo disposição em contrário"). Enquanto o legislador ordinário não editar a norma restritiva, o exercício do direito é pleno e irrestrito. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/BA/2015) ao estabelecer que "o Tribunal Pleno".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a Turma Criminal, escolhida por livre distribuição". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Fundamentos da República Federativa do Brasil (Art. 1º)*, vAlores Sociais do Trabalho e da Livre Iniciativa: Reconhecimento concomitante do trabalho como fonte de emancipação social e da liberdade econômica de mercado como motor da produção de riquezas.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a Seção Criminal". De acordo com a teoria estudada em *2.3 Separação dos Poderes e o Sistema de Freios e Contrapesos (Art. 2º)*, poder Legislativo: Funções típicas: legislar (elaborar normas gerais e abstratas) e fiscalizar (controle financeiro e contábil externo com auxílio dos Tribunais de Contas); Funções atípicas: administrar (gerir seu quadro funcional e contratos) e julgar (o Senado julga o Presidente da República e Ministros do STF em crimes de responsabilidade).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a Câmara Criminal, escolhida por livre distribuição". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Fundamentos da República Federativa do Brasil (Art. 1º)*, pLUralismo Político: Abertura para a livre manifestação e convivência harmoniosa de diferentes correntes ideológicas, filosóficas e políticas.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o Juízo Criminal de primeiro grau do local do fato, escolhido por livre distribuição". De acordo com a teoria estudada em *1. Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais*, o estudo da aplicabilidade das normas constitucionais investiga o grau de aptidão que cada preceito da Lei Fundamental possui para produzir efeitos jurídicos no mundo dos fatos desde a sua promulgação. No direito público brasileiro, a doutrina amplamente majoritária e a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (STF) consagram a classificação tripartite formulada pelo professor José Afonso da Silva.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 008

(FCC – TRT 24ª – 2017 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) De acordo com a Constituição Federal, lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados, dentre outros princípios,

A) a promoção de entrância para entrância por antiguidade de três em três anos e merecimento de ano em ano.

B) a promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, atendida às normas constitu- cionais.

C) o ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz de entrância intermediária, mediante concurso público de provas e títulos, sem a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, cinco anos de atividade jurídica.

D) o ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, sem a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, dois anos de atividade jurídica.

E) o ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, cinco anos de atividade jurídica.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.1 Forma de Estado, Forma de Governo e Regime Político* deste guia, regime Político: Democracia Semidireta (ou Participativa). Conforme o art. 1º, parágrafo único: "Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição." O exercício direto manifesta se por meio do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular de leis (art. 14, I, II e III). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 24ª/2017) ao estabelecer que "a promoção de entrância para entrância por antiguidade de três em três anos e merecimento de ano em ano".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, atendida às normas constitu...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva*, normas de Princípio Institutivo (ou Organizatório): Aquelas pelas quais o constituinte traça o esquema geral de criação e organização de órgãos, entidades ou instituições do Estado (ex.: art. 88 da CF/88, que dispõe que a lei disporá sobre a criação e extinção de Ministérios).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz de entrância intermediária, mediante concurso público de...". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Fundamentos da República Federativa do Brasil (Art. 1º)*, sOberania: Poder supremo no plano interno e independente na ordem internacional.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e...". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Fundamentos da República Federativa do Brasil (Art. 1º)*, cIdadania: Prerrogativa de participação ativa na vida política do país e na formação das decisões estatais.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva*, eficácia Limitada: Indireta, Mediata e Reduzida — SIM (depende de atuação integradora do legislador ordinário) — Não se aplica (o direito nasce contido e depende de ampliação legal) — Art. 37, VII (Direito de greve dos servidores públicos civis); Art. 196 (Direito à saúde como dever do Estado mediante políticas públicas).

GABARITO OFICIAL: A

Teste 009

(FCC – TRT 24ª – 2017 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) Considere a seguinte situação hipotética: Margarida é Presidente do Supremo Tribunal Federal; Joana é Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal; Carla é Presidente do Superior Tribunal de Justiça; Camila é Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça e Carlos é Membro do Ministério Público da União. De acordo com a Constituição Federal, o Conselho Nacional de Justiça é presidido por

A) Margarida e nas suas ausências e impedimentos por Carla.

B) Carla e nas suas ausências e impedimentos por Camila.

C) Margarida e nas suas ausências e impedimentos por Joana.

D) Carlos e nas suas ausências e impedimentos por Margarida.

E) Margarida e nas suas ausências e impedimentos por Carlos.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Margarida e nas suas ausências e impedimentos por Carla". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Forma de Estado, Forma de Governo e Regime Político*, forma de Estado: Federação. Caracteriza se pela descentralização política, coexistência de esferas federativas autônomas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), vedação ao direito de secessão e proteção sob cláusula pétrea explícita (art. 60, § 4º, I).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Carla e nas suas ausências e impedimentos por Camila". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Fundamentos da República Federativa do Brasil (Art. 1º)*, sOberania: Poder supremo no plano interno e independente na ordem internacional.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Margarida e nas suas ausências e impedimentos por Joana". De acordo com a teoria estudada em *2.3 Separação dos Poderes e o Sistema de Freios e Contrapesos (Art. 2º)*, o art. 2º da Carta Magna estabelece: "São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.".

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.4 Objetivos Fundamentais da República (Art. 3º)* deste guia, gArantir o desenvolvimento nacional. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 24ª/2017) ao estabelecer que "Carlos e nas suas ausências e impedimentos por Margarida".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Margarida e nas suas ausências e impedimentos por Carlos". De acordo com a teoria estudada em *2.3 Separação dos Poderes e o Sistema de Freios e Contrapesos (Art. 2º)*, poder Legislativo: Funções típicas: legislar (elaborar normas gerais e abstratas) e fiscalizar (controle financeiro e contábil externo com auxílio dos Tribunais de Contas); Funções atípicas: administrar (gerir seu quadro funcional e contratos) e julgar (o Senado julga o Presidente da República e Ministros do STF em crimes de responsabilidade).

GABARITO OFICIAL: D

Teste 010

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) A finalidade dos processos de contas é a de possibilitar a verificação regular da aplicação dos recursos, à luz dos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade. (LIMA, Luiz Henrique. Controle Externo. Ed. Elsevier, 2013, p. 259) Em benefício dos referidos princípios, os processos de Contas no TCE-PA possuem regramento específico quanto ao seu encaminhamento, formação, instrução e julgamento. Considerando as disposições do RITCE-PA quanto a essa temática, analise as afirmativas a seguir: I. Os processos de prestação de contas serão instruídos preliminarmente com o Parecer do Ministério Público de Contas. II. O prazo para instrução processual das prestações de contas é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da distribuição. III. Após a instrução preliminar dos processos de prestação de contas com o relatório do Departamento de Controle Externo, admite-se o recebimento de novos documentos apresentados por ocasião da sustentação oral. IV. As diligências serão determinadas pelo Relator ou pelo Diretor do Departamento de Controle Externo, conforme o caso. Estão corretos os procedimentos indicados nos itens:

A) I, II, e IV, apenas.

B) I, II e III, apenas.

C) II e III, apenas.

D) I, II, III e IV.

E) II, III e IV, apenas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, II, e IV, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva*, eficácia Plena: Direta, Imediata e Integral — NÃO — NÃO — Art. 2º (Separação dos Poderes); Art. 5º, III (Vedação da tortura); Art. 5º, LVI (Inadmissibilidade de provas ilícitas).

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *6. Fontes Recomendadas na Internet*, sILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. (Cap. III Normas Constitucionais de Eficácia Plena, Contida e Limitada).

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.1 Forma de Estado, Forma de Governo e Regime Político* deste guia, regime Político: Democracia Semidireta (ou Participativa). Conforme o art. 1º, parágrafo único: "Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição." O exercício direto manifesta se por meio do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular de leis (art. 14, I, II e III). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "II e III, apenas".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I, II, III e IV". De acordo com a teoria estudada em *2.5 Princípios nas Relações Internacionais e Integração Latino-Americana (Art. 4º)*, parágrafo Único do Art. 4º: Estabelece expressamente que o Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino americana de nações.

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II, III e IV, apenas". De acordo com a teoria estudada em *2.3 Separação dos Poderes e o Sistema de Freios e Contrapesos (Art. 2º)*, poder Executivo: Função típica: governar e administrar a coisa pública; Funções atípicas: legislar (ao editar medidas provisórias e leis delegadas) e julgar (ao decidir processos administrativos e disciplinares).

GABARITO OFICIAL: C

Teste 011

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) O órgão de auditoria interna da Secretaria de Estado de Saúde do Pará identificou desfalques na gestão de medicamentos que resultaram em danos da ordem de R $80.000,00 ao erário. Imediatamente, a auditoria interna oficiou a autoridade administrativa competente, que instaurou sindicância. O dano apurado foi de R$ 84.000,00. b) Os atos danosos não decorreram de conduta dolosa dos servidores envolvidos. No mesmo prazo, a autoridade administrativa obteve o ressarcimento integral do dano. Considerando as normas do RITCE-PA aplicáveis à situação hipotética, assinale a opção que apresenta a medida a ser adotada pela autoridade administrativa da Secretaria de Saúde.

A) Instaurar tomada de contas especial e encaminhar o processo ao TCE-PA no prazo de 120 dias.

B) Anular o processo de sindicância em razão de inobservância do prazo de 30 (trinta) dias para sua conclusão e determinar a instauração de tomada de contas especial.

C) Converter o processo de sindicância em tomada de contas especial e, independentemente dos valores envolvidos, encaminhar o resultado da apuração ao TCE-PA para julgamento.

D) Arquivar o processo, pois não há mais necessidade de instauração de tomada de contas e nem de seu encaminhamento ao TCE-PA.

E) Encaminhar os autos ao Ministério Público de Contas junto ao TCE-PA para adoção das medidas necessárias à ação de improbidade administrativa a ser processada pela Corte de Contas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Instaurar tomada de contas especial e encaminhar o processo ao TCE PA no prazo de 120 dias". De acordo com a teoria estudada em *2.3 Separação dos Poderes e o Sistema de Freios e Contrapesos (Art. 2º)*, poder Legislativo: Funções típicas: legislar (elaborar normas gerais e abstratas) e fiscalizar (controle financeiro e contábil externo com auxílio dos Tribunais de Contas); Funções atípicas: administrar (gerir seu quadro funcional e contratos) e julgar (o Senado julga o Presidente da República e Ministros do STF em crimes de responsabilidade).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Anular o processo de sindicância em razão de inobservância do prazo de 30 (trinta) dias para sua conclusão e...". De acordo com a teoria estudada em *6. Fontes Recomendadas na Internet*, sTF Súmula 473 (Princípio da Autotutela Administrativa) Jurisprudência histórica que garante à Administração o poder dever de anular seus próprios atos ilegais e revogar os inconvenientes.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Converter o processo de sindicância em tomada de contas especial e, independentemente dos valores envolvidos...". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Forma de Estado, Forma de Governo e Regime Político*, forma de Governo: República. Caracteriza se pela eletividade e temporariedade dos mandatos dos governantes, pela responsabilidade política e jurídica dos agentes públicos e pelo dever republicano de prestar contas perante a sociedade e as Cortes de Contas.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.2 Fundamentos da República Federativa do Brasil (Art. 1º)* deste guia, a banca FCC frequentemente tenta confundir o candidato trocando pluralismo político por pluripartidarismo. O pluripartidarismo (liberdade de criação de partidos políticos) é apenas uma das dimensões instrumentais do pluralismo político, que é um conceito infinitamente mais amplo de liberdade de pensamento e de cosmovisão. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Arquivar o processo, pois não há mais necessidade de instauração de tomada de contas e nem de seu encaminhamento...".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Encaminhar os autos ao Ministério Público de Contas junto ao TCE PA para adoção das medidas necessárias à ação de...". De acordo com a teoria estudada em *2.3 Separação dos Poderes e o Sistema de Freios e Contrapesos (Art. 2º)*, poder Executivo: Função típica: governar e administrar a coisa pública; Funções atípicas: legislar (ao editar medidas provisórias e leis delegadas) e julgar (ao decidir processos administrativos e disciplinares).

GABARITO OFICIAL: D

Teste 012

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Gestão Governamental) Em processo de representação apresentado por Membro do Ministério Público de Contas junto ao TCE-PA, o Relator deferiu pedido de medida cautelar em que determinou ao gestor do órgão jurisdicionado que não realizasse os pagamentos decorrentes do contrato impugnado na referida representação até que houvesse decisão definitiva pelo Tribunal. Em face da decisão do Relator cabe recurso de

A) agravo regimental, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias.

B) reconsideração, sem efeito suspensivo, no prazo de 10 (dez) dias.

C) reexame, no prazo de 5 (cinco) anos.

D) embago de declaração, com efeito suspensivo.

E) incidente de constitucionalidade.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.1 Forma de Estado, Forma de Governo e Regime Político* deste guia, forma de Governo: República. Caracteriza se pela eletividade e temporariedade dos mandatos dos governantes, pela responsabilidade política e jurídica dos agentes públicos e pelo dever republicano de prestar contas perante a sociedade e as Cortes de Contas. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "agravo regimental, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "reconsideração, sem efeito suspensivo, no prazo de 10 (dez) dias". De acordo com a teoria estudada em *2.3 Separação dos Poderes e o Sistema de Freios e Contrapesos (Art. 2º)*, poder Legislativo: Funções típicas: legislar (elaborar normas gerais e abstratas) e fiscalizar (controle financeiro e contábil externo com auxílio dos Tribunais de Contas); Funções atípicas: administrar (gerir seu quadro funcional e contratos) e julgar (o Senado julga o Presidente da República e Ministros do STF em crimes de responsabilidade).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "reexame, no prazo de 5 (cinco) anos". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Reserva do Possível versus Mínimo Existencial*, no controle judicial de políticas públicas decorrentes de normas programáticas (saúde, fornecimento de medicamentos de alto custo, vagas em creches).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "embago de declaração, com efeito suspensivo". De acordo com a teoria estudada em *2. Princípios Fundamentais da CF/88 (Título I - Arts. 1º a 4º)*, o Título I da Constituição Federal delimita as decisões políticas estruturantes do Estado brasileiro.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "incidente de constitucionalidade". De acordo com a teoria estudada em *2.3 Separação dos Poderes e o Sistema de Freios e Contrapesos (Art. 2º)*, sistema de Freios e Contrapesos (Checks and Balances): Mecanismo de controle recíproco em que um Poder limita e fiscaliza a atuação do outro, prevenindo abusos e garantindo a harmonia institucional (ex.: veto do Presidente a projetos de lei; sabatina e aprovação de ministros pelo Senado; controle de constitucionalidade de leis e atos do Executivo exercido pelo Judiciário).

GABARITO OFICIAL: A

Teste 013

(FGV – TCE/PI – 2025 – Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum) Avalie as seguintes situações: I. João é prefeito do Município Beta e ordenador de despesas da respectiva Secretaria de Saúde. II. José é Secretário de Educação do Município Alfa. III. Manoel é Presidente de uma autarquia do Município Ômega. Todos os gestores elaboraram suas prestações de contas e as encaminharam ao órgão competente, não havendo quaisquer indícios de dano ou de irregularidades. Sobre as contas anuais (ou de gestão) prestadas pelos referidos gestores, assinale a afirmativa correta.

A) As contas do Prefeito do Município Beta serão julgadas pelo Tribunal de Contas.

B) As contas da Secretaria de Saúde do Município Beta serão julgadas pelo Tribunal de Contas.

C) As contas da Autarquia do Município Ômega serão julgadas pelo Ministério Público de Contas.

D) As contas da Secretaria de Saúde do Município Beta serão julgadas pela respectiva Câmara Municipal.

E) As contas da Secretaria de Educação do Município Alfa são de responsabilidade da respectiva Auditoria Interna. Noções de Direito Administrativo

---

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "As contas do Prefeito do Município Beta serão julgadas pelo Tribunal de Contas". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Forma de Estado, Forma de Governo e Regime Político*, forma de Governo: República. Caracteriza se pela eletividade e temporariedade dos mandatos dos governantes, pela responsabilidade política e jurídica dos agentes públicos e pelo dever republicano de prestar contas perante a sociedade e as Cortes de Contas.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "As contas da Secretaria de Saúde do Município Beta serão julgadas pelo Tribunal de Contas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva*, eficácia Limitada: Indireta, Mediata e Reduzida — SIM (depende de atuação integradora do legislador ordinário) — Não se aplica (o direito nasce contido e depende de ampliação legal) — Art. 37, VII (Direito de greve dos servidores públicos civis); Art. 196 (Direito à saúde como dever do Estado mediante políticas públicas).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "As contas da Autarquia do Município Ômega serão julgadas pelo Ministério Público de Contas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva*, normas de Princípio Programático: Aquelas que estabelecem metas, programas sociais, diretrizes socioeconômicas e fins de interesse público a serem alcançados pelos poderes públicos (ex.: saúde, erradicação do analfabetismo, proteção ao meio ambiente).

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.3 Separação dos Poderes e o Sistema de Freios e Contrapesos (Art. 2º)* deste guia, poder Legislativo: Funções típicas: legislar (elaborar normas gerais e abstratas) e fiscalizar (controle financeiro e contábil externo com auxílio dos Tribunais de Contas); Funções atípicas: administrar (gerir seu quadro funcional e contratos) e julgar (o Senado julga o Presidente da República e Ministros do STF em crimes de responsabilidade). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PI/2025) ao estabelecer que "As contas da Secretaria de Saúde do Município Beta serão julgadas pela respectiva Câmara Municipal".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "As contas da Secretaria de Educação do Município Alfa são de responsabilidade da respectiva Auditoria Interna...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Reserva do Possível versus Mínimo Existencial*, no controle judicial de políticas públicas decorrentes de normas programáticas (saúde, fornecimento de medicamentos de alto custo, vagas em creches).

GABARITO OFICIAL: D

Teste 014

(FGV – TRT/DA – 2025 – Tecnico Judiciario Area Administrativa Sem Especialidade) As emendas parlamentares são instrumentos previstos na Constituição Federal que permitem aos deputados e senadores propor alterações no Orçamento Público, direcionando recursos para atender demandas específicas de suas bases eleitorais. Questionando a transparência e a legalidade desses instrumentos, recentemente, a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou deputados federais por suposta comercialização de emendas parlamentares. Neste tema, considere as afirmativas a seguir. I. As Emendas Individuais têm valor limitado de acordo com a Receita Corrente Líquida do setor público, sendo esta aferida no exercício anterior ao do encaminhamento do projeto de Lei Orçamentária. II. Metade do valor aprovado para Emendas Individuais será destinado a ações e serviços públicos de saúde. III. Não existe valor mínimo ou área específica que vincule qualquer valor das Emendas Individuais ao Orçamento. Elas são definidas conforme os interesses dos parlamentares, definidos por suas bases. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) II, apenas.

C) III, apenas.

D) I e II, apenas.

E) I e III, apenas. Realização

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Eficácia Mínima das Normas Limitadas e Remédios contra Omissão*, remédios Constitucionais contra a Omissão Inconstitucional: Para combater a mora legislativa que inviabiliza o exercício de direitos previstos em normas de eficácia limitada, a Constituição consagrou o Mandado de Injunção (art. 5º, LXXI, e Lei nº 13.300/2016) e a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) (art. 103, § 2º).

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Forma de Estado, Forma de Governo e Regime Político*, regime Político: Democracia Semidireta (ou Participativa). Conforme o art. 1º, parágrafo único: "Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição." O exercício direto manifesta se por meio do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular de leis (art. 14, I, II e III).

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva*, eficácia Plena: Direta, Imediata e Integral — NÃO — NÃO — Art. 2º (Separação dos Poderes); Art. 5º, III (Vedação da tortura); Art. 5º, LVI (Inadmissibilidade de provas ilícitas).

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.3 Reserva do Possível versus Mínimo Existencial* deste guia, reserva do Possível (Vorbehalt des Möglichen): Tese frequentemente invocada pela Fazenda Pública segundo a qual a efetivação dos direitos sociais condiciona se à existência de capacidade orçamentária e financeira do Estado, bem como à discricionariedade do administrador na alocação de recursos escassos. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT/DA/2025) ao estabelecer que "I e II, apenas".

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas. Realização". De acordo com a teoria estudada em *6. Fontes Recomendadas na Internet*, sILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. (Cap. III Normas Constitucionais de Eficácia Plena, Contida e Limitada).

GABARITO OFICIAL: D

---

6. Fontes Recomendadas na Internet

- Constituição Federal de 1988 - Arts. 1º a 4º (Princípios Fundamentais) - Texto oficial que consagra os fundamentos da República Federativa do Brasil, a separação dos poderes e os objetivos fundamentais.
- Constituição do Estado de Goiás - Título I e Título II - Princípios fundamentais e organização do Estado no âmbito goiano.
- STF Súmula Vinculante 13 (Vedação ao Nepotismo) - Enunciado vinculante do STF sobre aplicação direta dos princípios da moralidade e impessoalidade na nomeação de cargos em comissão.
- STF Súmula 473 (Princípio da Autotutela Administrativa) - Jurisprudência histórica que garante à Administração o poder-dever de anular seus próprios atos ilegais e revogar os inconvenientes.
- Decreto-Lei nº 4.657/1942 - LINDB Compilada - Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com as alterações da Lei nº 13.655/2018 sobre segurança jurídica e interpretação de normas públicas.

- MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de Direito Constitucional**. 19. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. (Cap. 1 - Teoria da Constituição; Cap. 2 - Aplicabilidade e Eficácia das Normas Constitucionais).
- MORAES, Alexandre de. **Direito Constitucional**. 40. ed. São Paulo: Atlas, 2024. (Cap. 1 - Princípios Fundamentais da Constituição Federal).
- SILVA, José Afonso da. **Aplicabilidade das Normas Constitucionais**. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. (Cap. III - Normas Constitucionais de Eficácia Plena, Contida e Limitada).

02 - Direitos Fundamentais, Remédios Constitucionais, Nacionalidade e Direitos Políticos

Matéria: Noções de Direito Constitucional | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

> **Status:** 🟢 Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

📌 Ementa / Itens do Edital

- Dos direitos e deveres individuais e coletivos (Artigo 5º da CF/88): princípios reitores, direitos em espécie, garantias processuais e penais.
- Remédios constitucionais (*Writs*): *Habeas Corpus*, *Habeas Data*, Mandado de Segurança individual e coletivo, Mandado de Injunção e Ação Popular.
- Dos direitos sociais (Artigos 6º a 11 da CF/88): rol dos direitos fundamentais sociais, direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, direito de greve e liberdade sindical.
- Da nacionalidade (Artigos 12 e 13 da CF/88): critérios originários e derivados, quase-nacionalidade, cargos privativos de brasileiro nato (art. 12, § 3º) e o novo regime de perda e readquisição da nacionalidade (Emenda Constitucional nº 131/2023).
- Dos direitos políticos (Artigos 14 a 16 da CF/88): instrumentos de soberania popular, alistabilidade eleitoral, condições de elegibilidade e idades mínimas, inelegibilidades absolutas e relativas (inelegibilidade reflexa e Súmula Vinculante 18).
- Perda e suspensão dos direitos políticos (Artigo 15 da CF/88): vedação absoluta de cassação e hipóteses constitucionais taxativas.
- Dos partidos políticos (Artigo 17 da CF/88): preceitos constitucionais, cláusula de barreira, financiamento e autonomia partidária.

🧭 Sumário

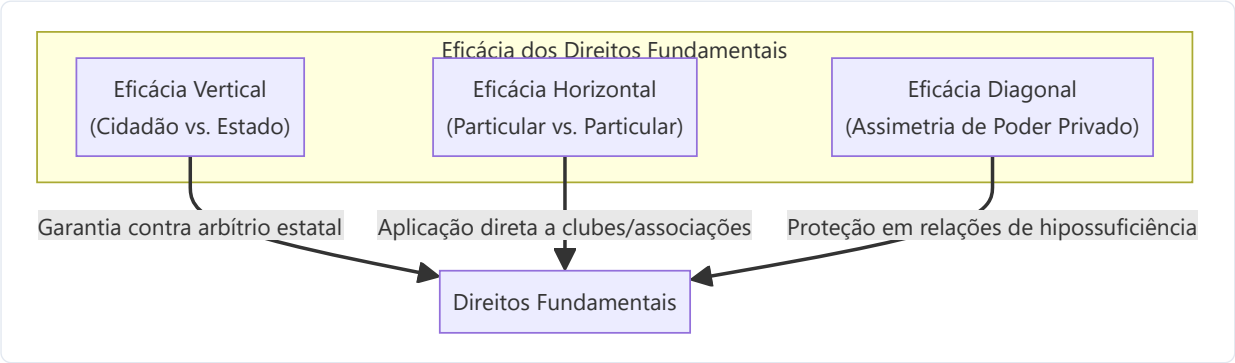
1. **Teoria Geral e Direitos Individuais e Coletivos (Art. 5º da CF/88)**
    1. Características Fundamentais e Dimensões de Eficácia
    2. Inviolabilidade do Domicílio (Art. 5º, XI)
    3. Inviolabilidade das Comunicações e Reserva de Jurisdição (Art. 5º, XII)
    4. Liberdade de Associação e Limites Estatais (Art. 5º, XVII a XXI)
    5. Tratamento Constitucional dos Crimes: O Quarteto Penal da FCC
    6. Teste 121
    7. Teste 122
    8. Teste 123
2. **Remédios Constitucionais (*Writs* de Garantia)**
    1. Análise Comparativa dos Remédios Constitucionais
    2. Teste 124
    3. Teste 125
3. **Direitos Sociais (Arts. 6º a 11)**
    1. Teste 126
4. **Teoria da Nacionalidade e a Nova Disciplina da Perda (Arts. 12 e 13)**
    1. Espécies de Nacionalidade Originária (Brasileiro Nato)
    2. Brasileiro Naturalizado
    3. Cargos Privativos de Brasileiro Nato (Art. 12, § 3º - MP3.COM)
    4. Perda da Nacionalidade: O Novo Regime da EC nº 131/2023
    5. Teste 127
    6. Teste 128
    7. Teste 129
5. **Direitos Políticos e Sistema Partidário (Arts. 14 a 17)**
    1. Alistamento Eleitoral e Voto
    2. Idades Mínimas de Elegibilidade (Capacidade Eleitoral Passiva)
    3. Inelegibilidade Reflexa (Art. 14, § 7º) e Súmula Vinculante 18
    4. Perda e Suspensão dos Direitos Políticos (Art. 15 da CF/88)
    5. Teste 130
    6. Teste 131
6. 🌐 **Fontes Oficiais & Doutrinárias Recomendadas**

---

1. Teoria Geral e Direitos Individuais e Coletivos (Art. 5º da CF/88)

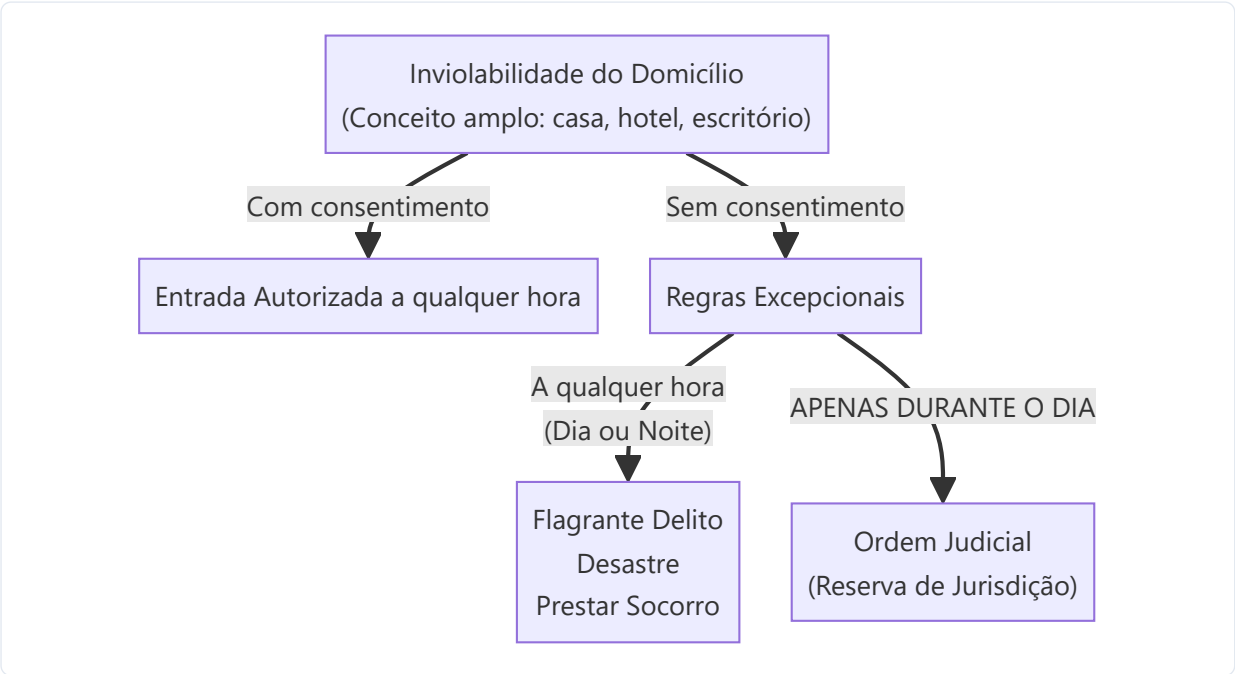
1.1 Características Fundamentais e Dimensões de Eficácia

- **Inexistência de Direitos Absolutos (Relatividade):** Nenhum direito fundamental possui caráter absoluto. Todos encontram limites na coexistência harmoniosa com outros direitos fundamentais protegidos pela ordem constitucional. Nem mesmo o direito à vida é absoluto, haja vista a admissibilidade constitucional da pena de morte em caso de guerra declarada (art. 5º, XLVII, "a").
- **Eficácia Vertical vs. Eficácia Horizontal (*Drittwirkung*):**
  - *Eficácia Vertical:* Relação tradicional entre o indivíduo e o Estado, funcionando como escudo protetor contra o arbítrio estatal.
  - *Eficácia Horizontal:* Incidência direta e imediata dos direitos fundamentais nas relações jurídicas entre particulares (ex.: respeito à ampla defesa e ao contraditório para expulsão de sócio de clube ou cooperativa privada - STF).
  - *Eficácia Diagonal:* Relação entre particulares caracterizada por flagrante assimetria fática e jurídica (ex.: relações de trabalho e contratos de consumo).



1.2 Inviolabilidade do Domicílio (Art. 5º, XI)

> *"A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial."*



> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
>
> 1. **Conceito de Domicílio:** O STF adota interpretação abrangente de "casa", incluindo escritórios profissionais, consultórios médicos, trailers habitados e quartos de hotel ocupados. Áreas abertas ao público (como o salão de um restaurante) não configuram domicílio protegido durante o horário comercial.
> 2. **Determinação Judicial:** O cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar **só pode ocorrer durante o dia**. Não existe hipótese de ingresso com ordem judicial durante a noite sem o consentimento do morador! O critério consagrado pela Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019) veda o cumprimento de mandado domiciliar entre 21h e 5h.
> 3. **Flagrante Delito em Tráfico Ilícito de Drogas (Tema 280/STF):** O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, mesmo em caso de crime permanente como o tráfico de drogas, exige fundadas razões (justa causa) devidamente justificadas *a posteriori*, sob pena de nulidade absoluta das provas.

1.3 Inviolabilidade das Comunicações e Reserva de Jurisdição (Art. 5º, XII)

> *"É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal."*

- **Interceptação Telefônica:** Exige cláusula de **reserva de jurisdição estrita** (apenas o juiz competente pode determinar). É vedada em processos cíveis ou administrativos disciplinares (PAD). Contudo, a prova obtida licitamente no juízo criminal pode ser compartilhada como prova emprestada no PAD disciplinar (STJ/STF).
- **Sigilo Fiscal e Bancário:** Pode ser quebrado por determinação judicial e também diretamente por Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs federais e estaduais), com base nos poderes de investigação próprios das autoridades judiciais (art. 58, § 3º). O Fisco pode requisitar dados cadastrais e movimentações bancárias diretamente sem prévia autorização judicial (STF, ADI 2.390 e LC 105/2001).

1.4 Liberdade de Associação e Limites Estatais (Art. 5º, XVII a XXI)

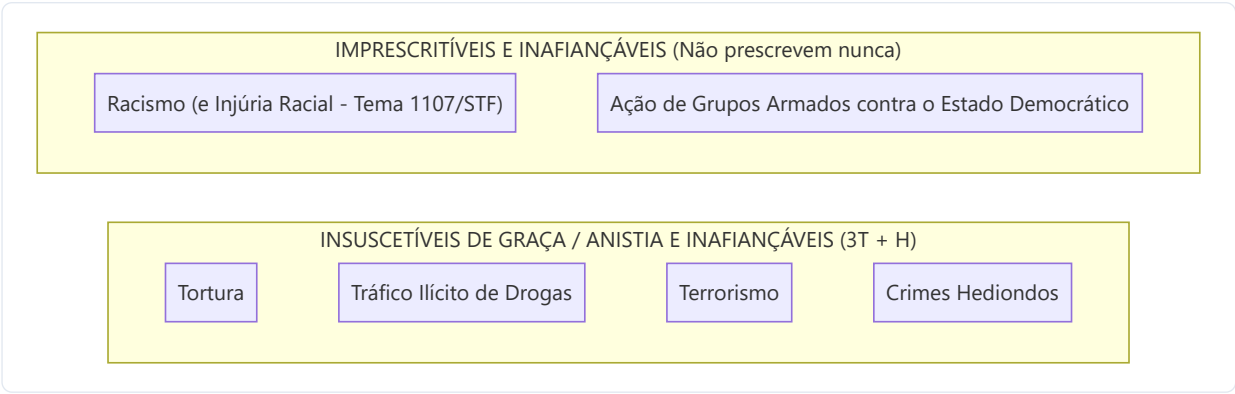
Aspecto Constitucional	Regra / Limite	Exigência Processual
Criação da Associação	Plena liberdade para fins lícitos	**Independe de autorização** estatal; vedada interferência na administração
Atividades Paramilitares	**Vedação absoluta**	Proibição categórica
Suspensão das Atividades	Interrupção provisória	Exige **decisão judicial** (mesmo cautelar/liminar)
Dissolução Compulsória	Extinção definitiva da pessoa jurídica	Exige **decisão judicial transitada em julgado**
Representação Processual	Defesa dos filiados em juízo	Exige **autorização expressa** (individual ou assemblear - Tema 82/STF)

> ⭐ **[IMPORTANTE]:**
> A FCC adora trocar as exigências para suspensão e dissolução compulsória. Memorize: para **suspender**, basta mera **decisão judicial**; para **dissolver compulsoriamente**, exige-se **trânsito em julgado**. Nenhuma autoridade administrativa tem competência para ordenar a paralisação ou encerramento de associação!

1.5 Tratamento Constitucional dos Crimes: O Quarteto Penal da FCC

Para gabaritar qualquer prova da Fundação Carlos Chagas, a tabela a seguir é de memorização compulsória:

Categoria do Crime	Tipos Penais Abrangidos	Fiança?	Prescrição?	Graça / Anistia / Indulto?
Racismo & Injúria Racial	Prática de racismo (Lei 7.716/89) e Injúria racial (STF HC 154.248 e Lei 14.532/23)	**Inafiançável**	**Imprescritível**	Admite
Ação de Grupos Armados	Civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático	**Inafiançável**	**Imprescritível**	Admite
3T + Hediondos	**T**ortura, **T**ráfico ilícito de drogas, **T**errorismo e Crimes **H**ediondos	**Inafiançável**	Prescritível	**Insuscetíveis de graça ou anistia**



Teste 001

(FGV – TJ/SC – 2026 – Analista Administrativo) No ordenamento jurídico brasileiro, a proteção dos direitos fundamentais decorre tanto das normas constitucionais quanto dos tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil. Além disso, os direitos e as garantias fundamentais possuem aplicação imediata, nos termos da Constituição Federal, independentemente de regulamentação para produzirem efeitos. Considerando as disposições da Constituição Federal e dos tratados internacionais de direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, assinale a afirmativa correta.

A) Os tratados de direitos humanos ratificados após a Emenda Constitucional nº 45/2004 com quórum qualificado (dois quintos, dois turnos, duas casas) equivalem a emendas constitucionais.

B) O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do Pacto de São José da Costa Rica para servir de fundamentos a determinadas decisões, como no caso da prisão civil do depositário infiel.

C) Os tratados de direitos humanos ratificados pelo rito comum, por maioria absoluta, possuem hierarquia superior à das leis ordinárias e inferior à da Constituição Federal.

D) Os juízes brasileiros devem verificar se as leis internas estão em conformidade com os tratados internacionais de direitos humanos, priorizando a norma mais favorável.

E) Ainda que haja inércia de autoridades estaduais, não é permitido à Justiça Federal assumir a competência para processar e julgar casos de graves violações de direitos humanos.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Os tratados de direitos humanos ratificados após a Emenda Constitucional nº 45/2004 com quórum qualificado (dois...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características Fundamentais e Dimensões de Eficácia*, inexistência de Direitos Absolutos (Relatividade): Nenhum direito fundamental possui caráter absoluto. Todos encontram limites na coexistência harmoniosa com outros direitos fundamentais protegidos pela ordem constitucional. Nem mesmo o direito à vida é absoluto, haja vista a admissibilidade constitucional da pena de morte em caso de guerra declarada (art. 5º, XLVII, "a").

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do Pacto de São José da Costa Rica para servir de fundamentos a...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características Fundamentais e Dimensões de Eficácia*, subgraph Eficacia["Eficácia dos Direitos Fundamentais"].

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Os tratados de direitos humanos ratificados pelo rito comum, por maioria absoluta, possuem hierarquia superior à...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características Fundamentais e Dimensões de Eficácia*, eV |"Garantia contra arbítrio estatal"| DF["Direitos Fundamentais"].

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Características Fundamentais e Dimensões de Eficácia* deste guia, eficácia Horizontal: Incidência direta e imediata dos direitos fundamentais nas relações jurídicas entre particulares (ex.: respeito à ampla defesa e ao contraditório para expulsão de sócio de clube ou cooperativa privada STF). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/SC/2026) ao estabelecer que "Os juízes brasileiros devem verificar se as leis internas estão em conformidade com os tratados internacionais de...".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Ainda que haja inércia de autoridades estaduais, não é permitido à Justiça Federal assumir a competência para...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Inviolabilidade das Comunicações e Reserva de Jurisdição (Art. 5º, XII)*, sigilo Fiscal e Bancário: Pode ser quebrado por determinação judicial e também diretamente por Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs federais e estaduais), com base nos poderes de investigação próprios das autoridades judiciais (art. 58, § 3º). O Fisco pode requisitar dados cadastrais e movimentações bancárias diretamente sem prévia autorização judicial (STF, ADI 2.390 e LC 105/2001).

GABARITO OFICIAL: D

Teste 002

(CEBRASPE – STJ – 2015 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) A estrutura do documento apresentado é adequada à composição de um ofício. No que concerne aos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil e aos direitos fundamentais, julgue os próximos itens.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Correta. O item está **Certo**. Conforme fundamentado na seção *1.1 Características Fundamentais e Dimensões de Eficácia*, inexistência de Direitos Absolutos (Relatividade): Nenhum direito fundamental possui caráter absoluto. Todos encontram limites na coexistência harmoniosa com outros direitos fundamentais protegidos pela ordem constitucional. Nem mesmo o direito à vida é absoluto, haja vista a admissibilidade constitucional da pena de morte em caso de guerra declarada (art. 5º, XLVII, "a"). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (CEBRASPE – STJ/2015) ao afirmar que "A estrutura do documento apresentado é adequada à composição de um ofício. No que concerne aos princípios...".

E) Incorreta. A assertiva não incorre em erro conceitual, guardando conformidade com a teoria estudada.

GABARITO OFICIAL: C

---

03 - Organização do Estado, Repartição de Competências e Servidores Públicos

Matéria: Noções de Direito Constitucional | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

> **Status:** 🟢 Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

📌 Ementa / Itens do Edital

- Da organização político-administrativa do Estado brasileiro (Artigos 18 e 19 da CF/88): forma federativa, autonomia dos entes e vedações federativas.
- Da União, dos Estados Federados, do Distrito Federal e dos Municípios: bens públicos, criação e desmembramento de entes, e competências materiais e legislativas.
- Repartição constitucional de competências:
  - Competências materiais exclusivas da União (Art. 21) e comuns de todos os entes (Art. 23);
  - Competências legislativas privativas da União (Art. 22) e concorrentes entre União, Estados e DF (Art. 24);
  - Competências remanescentes/residuais dos Estados (Art. 25) e competências de interesse local dos Municípios (Art. 30).
- Intervenção Federal e Estadual (Artigos 34 a 36 da CF/88): hipóteses, princípios sensíveis e procedimento.
- Regime constitucional da Administração Pública (Artigo 37 da CF/88): princípios fundamentais, concurso público, cargos em comissão e funções de confiança, teto remuneratório e regras de acumulação de cargos.
- Servidores públicos civis (Artigos 38 a 41 da CF/88): exercício de mandato eletivo, estágio probatório, estabilidade aos 3 anos, avaliação especial de desempenho e hipóteses constitucionais taxativas de perda do cargo público estável.

🧭 Sumário

1. **Forma Federativa e Organização Político-Administrativa**
   1. Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes
   2. Vedações Constitucionais Federativas (Art. 19)
   3. Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes
   4. Teste 132
2. **O Modelo Constitucional de Repartição de Competências**
   1. Competências Legislativas: Privativa da União versus Concorrente
   2. Competências Administrativas: Exclusivas e Comuns
   3. Competências dos Estados e Municípios
   4. Teste 133
   5. Teste 134
   6. Teste 135
   7. Teste 136
3. **Mecanismos Excepcionais de Equilíbrio: Intervenção Federal e Estadual**
   1. Teste 137
4. **Regime Constitucional da Administração Pública e Servidores (Arts. 37 a 41)**
   1. Concurso Público, Funções de Confiança e Cargos em Comissão
   2. Regra Constitucional da Não-Acumulação e Exceções (Art. 37, XVI)
   3. Exercício de Mandato Eletivo pelo Servidor Público (Art. 38)
   4. Estabilidade e Perda do Cargo do Servidor Estável (Art. 41)
   5. Teste 138
   6. Teste 139
   7. Teste 140
   8. Teste 141
   9. Teste 142
5. 🌐 **Fontes Oficiais & Doutrinárias Recomendadas**

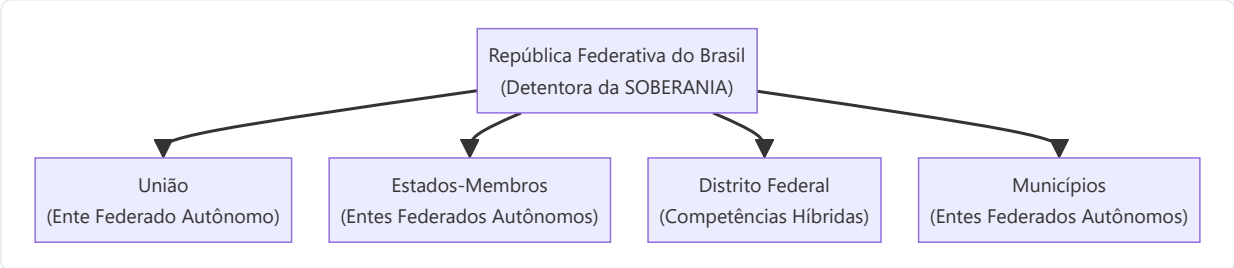
---

1. Forma Federativa e Organização Político-Administrativa

1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes

A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal (Art. 18, *caput*).

- **Origem Histórica:** Formou-se por **desagregação** (ou segregação), decorrente de um movimento **centrífugo** (o Estado unitário imperial descentralizou poderes políticos para as províncias que se transformaram em Estados-membros).
- **Indissolubilidade do Vínculo Federativo:** Não existe o direito de secessão (nenhum Estado ou Município pode se separar do Brasil). A tentativa de desmembramento justifica a intervenção federal imediata (art. 34, I) e constitui crime inafiançável e imprescritível (art. 5º, XLIV).
- **Soberania vs. Autonomia:**
  - A **Soberania** é atributo exclusivo da **República Federativa do Brasil** no plano internacional.
  - A **Autonomia** é outorgada aos entes federados (União, Estados, DF e Municípios), manifestando-se pela tríplice capacidade de auto-organização (Constituições e Leis Orgânicas), autogoverno (eleição de chefes dos poderes) e autoadministração (gestão e tributação próprias).



1.2 Vedações Constitucionais Federativas (Art. 19)

O art. 19 da Carta da República veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

1. **Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança**, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público *(Princípio da Laicidade Estatal)*.
2. **Recusar fé aos documentos públicos** *(Eficácia probatória nacional dos documentos emitidos por órgãos oficiais)*.
3. **Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si** *(Proibição de discriminação tributária, previdenciária ou funcional com base na origem regional)*.

1.3 Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes

- **Bens da União (Art. 20):** Terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, recursos minerais (inclusive do subsolo), potenciais de energia hidráulica, mar territorial, terrenos de marinha e terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.
- **Bens dos Estados (Art. 26):** Águas superficiais ou subterrâneas fluentes nos seus territórios, ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União e terras devolutas não compreendidas entre as da União.
- **Criação de Estados (Art. 18, § 3º):** Exige aprovação da população diretamente interessada por meio de **plebiscito** e edição de **Lei Complementar Federal** pelo Congresso Nacional.
- **Criação de Municípios (Art. 18, § 4º):** Depende de **Lei Complementar Federal** (definindo o período temporal), divulgação prévia dos Estudos de Viabilidade Municipal, consulta prévia por **plebiscito** às populações dos municípios envolvidos e promulgação de **Lei Ordinária Estadual**.

Teste 001

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Ciências Contábeis) A Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 71, estabelece que o controle externo das contas públicas será realizado pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU). Assinale a opção que indica uma competência do TCU.

A) avaliar a execução dos programas de governo.

B) apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador.

C) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias.

D) fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio a Estado.

E) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "avaliar a execução dos programas de governo". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes*, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal (Art. 18, caput).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes*, criação de Estados (Art. 18, § 3º): Exige aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito e edição de Lei Complementar Federal pelo Congresso Nacional.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes*, a Autonomia é outorgada aos entes federados (União, Estados, DF e Municípios), manifestando se pela tríplice capacidade de auto organização (Constituições e Leis Orgânicas), autogoverno (eleição de chefes dos poderes) e autoadministração (gestão e tributação próprias).

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.3 Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes* deste guia, bens da União (Art. 20): Terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, recursos minerais (inclusive do subsolo), potenciais de energia hidráulica, mar territorial, terrenos de marinha e terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio a Estado".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes*, a Soberania é atributo exclusivo da República Federativa do Brasil no plano internacional.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 002

(FCC – TRT 9ª – 2015 – Analista Judiciário - Apoio Especializado - Tecnologia da Informação) Considere os itens abaixo: I. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. II. Fornecer saúde e educação à população. III. Garantir a segurança pública. IV. Garantir o desenvolvimento nacional. Nos termos da Constituição Federal, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil o constante APENAS em

A) I, II, III e IV.

B) II, III e IV, apenas. assegurada ao proprietário indenização ulterior, se

C) I e II, apenas. houver dano.

D) III e IV, apenas.

E) São asseguradas, nos termos da lei, a proteção às _____ participações individuais em obras coletivas e à re- produção da imagem e voz humanas, exceto nas ati- 24. Julgar os juízes estaduais, bem como os membros do Mi- vidades desportivas. nistério Público, nos crimes comuns e de responsabilida- _____ de, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, compete

---

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes* deste guia, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal (Art. 18, caput). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 9ª/2015) ao estabelecer que "I, II, III e IV".

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II, III e IV, apenas. assegurada ao proprietário indenização ulterior, se". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes*, a Soberania é atributo exclusivo da República Federativa do Brasil no plano internacional.

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e II, apenas. houver dano". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes*, rFB["República Federativa do Brasil<br/ (Detentora da SOBERANIA)"].

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "III e IV, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Vedações Constitucionais Federativas (Art. 19)*, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si (Proibição de discriminação tributária, previdenciária ou funcional com base na origem regional).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "São asseguradas, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e à re produção da...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Vedações Constitucionais Federativas (Art. 19)*, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná los, embaraçar lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público (Princípio da Laicidade Estatal).

GABARITO OFICIAL: A

Teste 003

(FGV – TRT da 24º Região – 2025 – Analista Judiciário - Área Administrativa - Contabilidade) Ao apreciar recurso interposto contra o juízo monocrático de primeira instância, o relator, no âmbito da Turma competente do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT-24), a partir de requerimento do Ministério Público, entendeu que se tratava de hipótese de assunção de competência. Nessa situação, à luz do Regimento Interno do TRT-24, assinale a afirmativa correta.

A) A análise do recurso deve ser suspensa até que o Tribunal Pleno aprecie a matéria de direito.

B) O Tribunal Pleno, preenchidos os requisitos exigidos, irá julgar o recurso interposto.

C) O entendimento da Turma dará origem à instauração de requerimento de edição de súmula pelo Tribunal Pleno.

D) Os demais processos sobre a mesma matéria em tramitação, na área de jurisdição do TRT-24, devem ser suspensos.

E) O entendimento da Turma, sobre a questão de direito, deve ser aplicado aos demais processos que tenham por objeto a mesma questão de direito.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A análise do recurso deve ser suspensa até que o Tribunal Pleno aprecie a matéria de direito". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes*, indissolubilidade do Vínculo Federativo: Não existe o direito de secessão (nenhum Estado ou Município pode se separar do Brasil). A tentativa de desmembramento justifica a intervenção federal imediata (art. 34, I) e constitui crime inafiançável e imprescritível (art. 5º, XLIV).

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Vedações Constitucionais Federativas (Art. 19)* deste guia, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si (Proibição de discriminação tributária, previdenciária ou funcional com base na origem regional). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT da 24º Região/2025) ao estabelecer que "O Tribunal Pleno, preenchidos os requisitos exigidos, irá julgar o recurso interposto".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O entendimento da Turma dará origem à instauração de requerimento de edição de súmula pelo Tribunal Pleno". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes*, criação de Estados (Art. 18, § 3º): Exige aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito e edição de Lei Complementar Federal pelo Congresso Nacional.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Os demais processos sobre a mesma matéria em tramitação, na área de jurisdição do TRT 24, devem ser suspensos". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes*, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal (Art. 18, caput).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O entendimento da Turma, sobre a questão de direito, deve ser aplicado aos demais processos que tenham por objeto...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes*, origem Histórica: Formou se por desagregação (ou segregação), decorrente de um movimento centrífugo (o Estado unitário imperial descentralizou poderes políticos para as províncias que se transformaram em Estados membros).

GABARITO OFICIAL: B

Teste 004

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Gestão Governamental) De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CRFB/88), pertencem aos Municípios

A) cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.

B) cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios.

C) cem por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados.

D) vinte por cento do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo Art. 154, I, CRFB/88 (impostos não-cumulativos e que não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição).

E) cem por cento do produto da arrecadação de empréstimos compulsórios instituídos para atender despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública ocorridas em seus territórios.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes*, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal (Art. 18, caput).

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.3 Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes* deste guia, bens dos Estados (Art. 26): Águas superficiais ou subterrâneas fluentes nos seus territórios, ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União e terras devolutas não compreendidas entre as da União. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores...".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "cem por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente...". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes*, bens da União (Art. 20): Terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, recursos minerais (inclusive do subsolo), potenciais de energia hidráulica, mar territorial, terrenos de marinha e terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "vinte por cento do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Vedações Constitucionais Federativas (Art. 19)*, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si (Proibição de discriminação tributária, previdenciária ou funcional com base na origem regional).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "cem por cento do produto da arrecadação de empréstimos compulsórios instituídos para atender despesas...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes*, a Autonomia é outorgada aos entes federados (União, Estados, DF e Municípios), manifestando se pela tríplice capacidade de auto organização (Constituições e Leis Orgânicas), autogoverno (eleição de chefes dos poderes) e autoadministração (gestão e tributação próprias).

GABARITO OFICIAL: B

Teste 005

(FGV – TCE/PI – 2025 – Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum) A CRFB/88 estabelece: "Art. 167. São vedados: [...] IV. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os Arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária [...]" Com relação aos impostos e às vinculações, o princípio da Constituição Federal que o texto acima consagra é o

A) do Equilíbrio.

B) da Exclusividade.

C) da Uniformidade.

D) do Orçamento Bruto.

E) da Não-Afetação das Receitas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "do Equilíbrio". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Vedações Constitucionais Federativas (Art. 19)*, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná los, embaraçar lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público (Princípio da Laicidade Estatal).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "da Exclusividade". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Vedações Constitucionais Federativas (Art. 19)*, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si (Proibição de discriminação tributária, previdenciária ou funcional com base na origem regional).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "da Uniformidade". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Vedações Constitucionais Federativas (Art. 19)*, recusar fé aos documentos públicos (Eficácia probatória nacional dos documentos emitidos por órgãos oficiais).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "do Orçamento Bruto". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes*, bens dos Estados (Art. 26): Águas superficiais ou subterrâneas fluentes nos seus territórios, ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União e terras devolutas não compreendidas entre as da União.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.3 Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes* deste guia, bens da União (Art. 20): Terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, recursos minerais (inclusive do subsolo), potenciais de energia hidráulica, mar territorial, terrenos de marinha e terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PI/2025) ao estabelecer que "da Não Afetação das Receitas".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 006

(FGV – TCE/PI – 2025 – Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum) Considere os atores do Estado do Piauí listados a seguir. I. Fundação Pública Estadual de direito privado Alfa. II. Ministério Público do Estado do Piauí. III. Empresa Pública Federal Beta, sediada em Teresina/PI. IV. João, Secretário de Estado do Piauí, ordenador de despesas. V. Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí. Acerca da competência das Cortes de Contas, os atores que estão sujeitos ao controle externo exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí são

A) III e IV, apenas.

B) III e V, apenas.

C) I, II e IV, apenas.

D) I, II e III, apenas.

E) I, II, III e V, apenas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "III e IV, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes*, criação de Municípios (Art. 18, § 4º): Depende de Lei Complementar Federal (definindo o período temporal), divulgação prévia dos Estudos de Viabilidade Municipal, consulta prévia por plebiscito às populações dos municípios envolvidos e promulgação de Lei Ordinária Estadual.

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "III e V, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes*, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal (Art. 18, caput).

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes* deste guia, indissolubilidade do Vínculo Federativo: Não existe o direito de secessão (nenhum Estado ou Município pode se separar do Brasil). A tentativa de desmembramento justifica a intervenção federal imediata (art. 34, I) e constitui crime inafiançável e imprescritível (art. 5º, XLIV). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PI/2025) ao estabelecer que "I, II e IV, apenas".

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes*, a Soberania é atributo exclusivo da República Federativa do Brasil no plano internacional.

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, II, III e V, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes*, rFB["República Federativa do Brasil<br/ (Detentora da SOBERANIA)"].

GABARITO OFICIAL: C

Teste 007

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Direito) Nos termos do texto constitucional, lei complementar instituirá o imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios, o qual será informado pelo princípio da neutralidade. A respeito do tema, considerando as disposições da Constituição Federal, avalie as afirmativas a seguir. I. Incidirá sobre a importação de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou de serviços, realizada por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja sujeito passivo habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. II. Será não cumulativo, compensando o imposto devido pelo contribuinte com o montante cobrado sobre todas as operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direito, ou de serviço, excetuadas exclusivamente as consideradas de uso ou consumo pessoal, especificadas em lei complementar e as hipóteses previstas na Constituição. III. Será cobrado pelo somatório das alíquotas do Estado e do Município de destino da operação. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, o referido imposto atenderá ao que se afirma em

A) I, apenas.

B) II, apenas.

C) III, apenas.

D) I e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes*, criação de Estados (Art. 18, § 3º): Exige aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito e edição de Lei Complementar Federal pelo Congresso Nacional.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.3 Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes* deste guia, criação de Municípios (Art. 18, § 4º): Depende de Lei Complementar Federal (definindo o período temporal), divulgação prévia dos Estudos de Viabilidade Municipal, consulta prévia por plebiscito às populações dos municípios envolvidos e promulgação de Lei Ordinária Estadual. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "II, apenas".

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes*, indissolubilidade do Vínculo Federativo: Não existe o direito de secessão (nenhum Estado ou Município pode se separar do Brasil). A tentativa de desmembramento justifica a intervenção federal imediata (art. 34, I) e constitui crime inafiançável e imprescritível (art. 5º, XLIV).

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Vedações Constitucionais Federativas (Art. 19)*, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná los, embaraçar lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público (Princípio da Laicidade Estatal).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I, II e III". De acordo com a teoria estudada em *1.3 Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes*, bens da União (Art. 20): Terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, recursos minerais (inclusive do subsolo), potenciais de energia hidráulica, mar territorial, terrenos de marinha e terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.

GABARITO OFICIAL: B

04 - Poder Legislativo, Processo Legislativo e Controle Externo (Arts. 70 a 75 da CF/88)

Matéria: Noções de Direito Constitucional | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

> **Status:** 🟢 Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

📌 Ementa / Itens do Edital

- Do Poder Legislativo: estrutura bicameral federal (Câmara dos Deputados e Senado Federal) e unicameral estadual/distrital/municipal.
- Atribuições do Congresso Nacional e competências privativas da Câmara dos Deputados (Art. 51) e do Senado Federal (Art. 52).
- Estatuto dos congressistas: imunidade material (inviolabilidade civil e penal) e imunidade formal/processual (prisão e prerrogativa de foro - Art. 53).
- Do processo legislativo (Artigos 59 a 69 da CF/88):
  - Emendas à Constituição (Art. 60): iniciativa restrita, rito qualificado de aprovação, inexistência de sanção/veto e limitações circunstanciais e materiais (cláusulas pétreas);
  - Leis Complementares vs. Leis Ordinárias (quórum e reserva de matéria);
  - Medidas Provisórias (Art. 62): pressupostos constitucionais, prazos e vedações temáticas absolutas.
- Da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial (Artigos 70 a 75 da CF/88):
  - Controle externo titularizado pelo Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas;
  - Competências do Tribunal de Contas (Art. 71 da CF/88);
  - Duplo regime de contas: Contas de Governo (parecer prévio opinativo) vs. Contas de Gestão/Ordenadores de Despesa (julgamento técnico definitivo);
  - Julgamento das contas de Prefeito Municipal (Art. 31, § 2º e Tema 835 do STF);
  - Sustação de atos administrativos ilegais vs. sustação de contratos administrativos (Art. 71, X e §§ 1º e 2º);
  - Eficácia de título executivo extrajudicial das decisões do Tribunal de Contas (Art. 71, § 3º da CF/88);
  - Princípio da simetria constitucional (Art. 75 da CF/88) e o Ministério Público de Contas (Art. 130 da CF/88).

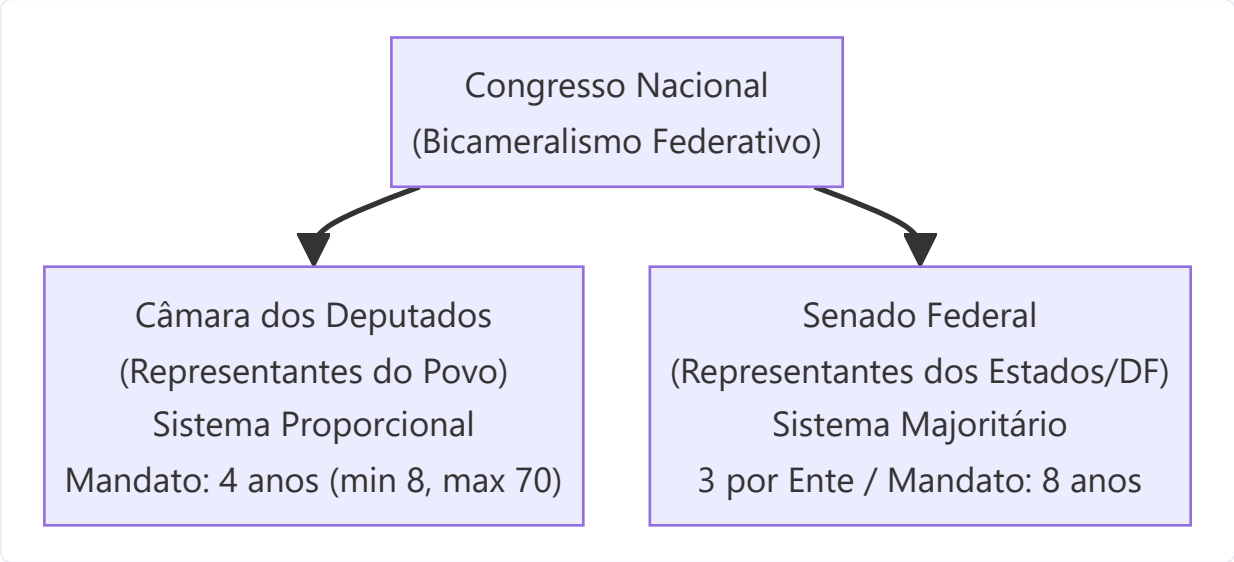
🧭 Sumário

1. **Estrutura Bicameral e Atribuições das Casas Legislativas**
   1. Modelo Bicameral Federal e Unicameral Estadual/Municipal
   2. Repartição de Competências no Congresso Nacional
   3. Estatuto dos Congressistas e Imunidades Parlamentares
   4. Teste 143
   5. Teste 144
   6. Teste 145
2. **O Processo Legislativo Constitucional**
   1. Emendas à Constituição (Art. 60) e Limitações ao Poder de Reforma
   2. Leis Complementares versus Leis Ordinárias
   3. Medidas Provisórias (Art. 62): Prazos e Vedações Temáticas
   4. Teste 146
   5. Teste 147
   6. Teste 148
3. **Fiscalização e Controle Externo pelos Tribunais de Contas (Arts. 70 a 75)**
   1. Abrangência e Critérios da Fiscalização Financeira
   2. O Julgamento de Contas Públicas: Contas de Governo versus Contas de Gestão
   3. Sustação de Atos Ilegais versus Sustação de Contratos Administrativos
   4. Eficácia das Decisões Condenatórias e Título Executivo Extrajudicial
   5. Simetria Federativa (Art. 75) e o Ministério Público de Contas (Art. 130)
   6. Teste 149
   7. Teste 150
   8. Teste 151
   9. Teste 152
   10. Teste 153
4. 🌐 **Fontes Oficiais & Jurisprudenciais Recomendadas**

1. Estrutura Bicameral e Atribuições das Casas Legislativas

O Poder Legislativo da União é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal (modelo bicameral federativo):

- **Câmara dos Deputados (Art. 45):** Representa o **povo brasileiro**. Os deputados são eleitos pelo sistema eleitoral proporcional, para mandato de **4 anos** (uma legislatura). O número total de deputados por Estado e DF é proporcional à população, com piso mínimo de **8** e teto máximo de **70 deputados**.
- **Senado Federal (Art. 46):** Representa os **Estados e o Distrito Federal**. Cada unidade federada elege **3 senadores**, pelo sistema majoritário, com mandato de **8 anos** (duas legislaturas). A representação é renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por **um terço (1/3)** e **dois terços (2/3)**.



1.1 Modelo Bicameral Federal e Unicameral Estadual/Municipal

Enquanto na esfera federal vigora o bicameralismo, nos demais entes da Federação o Poder Legislativo adota compulsoriamente a estrutura **unicameral**:

- **Estados-Membros:** Assembleias Legislativas, compostas por Deputados Estaduais (art. 27);
- **Distrito Federal:** Câmara Legislativa do Distrito Federal, composta por Deputados Distritais (art. 32, § 2º);
- **Municípios:** Câmaras Municipais, compostas por Vereadores (art. 29, IV).

1.2 Repartição de Competências no Congresso Nacional

É fundamental distinguir os três tipos de atribuições legislativas federais:

1. **Competências com Sanção Presidencial (Art. 48):** Matérias deliberadas pelo Congresso Nacional que geram leis e demandam envio ao Presidente da República para sanção ou veto (ex.: sistema tributário, planos orçamentários, criação e extinção de cargos públicos).
2. **Competências Exclusivas do Congresso Nacional sem Sanção (Art. 49):** Deliberadas em sessão conjunta ou separada e formalizadas por **Decreto Legislativo**, sem qualquer interferência presidencial (ex.: sustar atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar; autorizar o Presidente a declarar guerra ou celebrar a paz; julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República).
3. **Competências Privativas de Cada Casa (Arts. 51 e 52):** Formalizadas por **Resolução**, sem envio ao Presidente:
    - *Câmara dos Deputados (Art. 51, I):* Autorizar, por **dois terços** de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.
    - *Senado Federal (Art. 52, I e II):* Processar e julgar o Presidente e Vice-Presidente nos **crimes de responsabilidade**, bem como os Ministros do STF, os membros do CNJ e CNMP, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União; sabatinar e aprovar a escolha de magistrados, Ministros do TCU e chefes de missão diplomática; suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF em controle difuso.

1.3 Estatuto dos Congressistas e Imunidades Parlamentares

O art. 53 da Constituição consagra o plexo de garantias institucionais dos membros do Congresso Nacional:

- **Imunidade Material (Real ou Substantiva):** Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Exige conexão (nexo de causalidade) com o desempenho das funções parlamentares, sendo absoluta quando manifestada dentro do recinto do parlamento.

- **Imunidade Formal (Processual) quanto à Prisão (Art. 53, § 2º):** Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional **não poderão ser presos**, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.
- **Foro por Prerrogativa de Função (Art. 53, § 1º):** Os Deputados e Senadores serão submetidos a julgamento perante o STF desde a expedição do diploma. Conforme tese firmada pelo STF na AP 937 e reafirmada pelo plenário, o foro especial aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do mandato e relacionados com as funções parlamentares.

---

05 - Poder Executivo, Poder Judiciário e Funções Essenciais à Justiça

Matéria: Noções de Direito Constitucional | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

> **Status:** 🟢 Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

📌 Ementa / Itens do Edital

- Do Poder Executivo: eleição, posse, impedimento, vacância e sucessão presidencial;
- Atribuições e prerrogativas do Presidente da República (Artigo 84 da CF/88): competências indelegáveis e competências privativas delegáveis (decretos autônomos, indulto e provimento de cargos vagos);
- Responsabilidade do Presidente da República (Artigos 85 e 86 da CF/88):
  - Crimes comuns vs. crimes de responsabilidade (*impeachment*);
  - Juízo prévio de admissibilidade pela Câmara dos Deputados (quórum qualificado de 2/3);
  - Competência de julgamento pelo STF e pelo Senado Federal (presidido pelo Presidente do STF);
  - Imunidades presidenciais: imunidade prisional temporária e cláusula de irresponsabilidade relativa por atos estranhos ao mandato;
- Do Poder Judiciário: disposições gerais, estatuto e garantias da magistratura (vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade) e vedações expressas (quarentena de saída);
- Do Supremo Tribunal Federal (STF - Artigos 101 a 103-A da CF/88): composição (11 Ministros), nomeação, sabatina pelo Senado Federal, competências originárias e recursais, e o regime das Súmulas Vinculantes (Art. 103-A);
- Do Conselho Nacional de Justiça (CNJ - Artigo 103-B da CF/88): organização, composição (15 membros) e limites de atuação (natureza estritamente administrativa, orçamentária e correcional, sem competência jurisdicional);
- Do Superior Tribunal de Justiça (STJ - Artigos 104 e 105 da CF/88): composição (no mínimo 33 Ministros), uniformização da lei federal infraconstitucional e o filtro da relevância no Recurso Especial (EC nº 125/2022);
- Das Funções Essenciais à Justiça:
  - Ministério Público (Artigos 127 a 130-A da CF/88): princípios institucionais, autonomia, garantias, vedações e o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP);
  - Advocacia Pública (Artigos 131 e 132 da CF/88): AGU e Procuradorias Estaduais (PGE-GO);
  - Advocacia Privada (Artigo 133 da CF/88): indispensabilidade e inviolabilidade profissional;
  - Defensoria Pública (Artigos 134 e 135 da CF/88): assistência jurídica aos hipossuficientes e autonomia institucional expressa.

🧭 Sumário

1. **Poder Executivo: Estrutura, Atribuições e Responsabilidade**
   1. Dupla Vacância dos Cargos Presidenciais (Art. 81 da CF/88)
   2. Atribuições Delegáveis do Presidente da República (Art. 84, Parágrafo Único)
   3. Responsabilidade do Presidente da República e Imunidades (Arts. 85 e 86)
   4. Teste 154
   5. Teste 155
   6. Teste 156
   7. Teste 157
2. **Poder Judiciário: Estrutura Orgânica, CNJ e Súmula Vinculante**
   1. Garantias e Vedações dos Magistrados (Art. 95 da CF/88)
   2. Conselho Nacional de Justiça (CNJ - Art. 103-B)
   3. Supremo Tribunal Federal e o Regime da Súmula Vinculante (Art. 103-A)
   4. Superior Tribunal de Justiça e o Filtro de Relevância (Arts. 104 e 105)
   5. Teste 158
   6. Teste 159
   7. Teste 160
   8. Teste 161
3. **Funções Essenciais à Justiça**
   1. Ministério Público e o CNMP (Arts. 127 a 130-A)
   2. Advocacia Pública (Arts. 131 e 132)
   3. Defensoria Pública (Arts. 134 e 135)
   4. Advocacia Privada (Art. 133)
   5. Teste 162

6. Teste 163
7. Teste 164

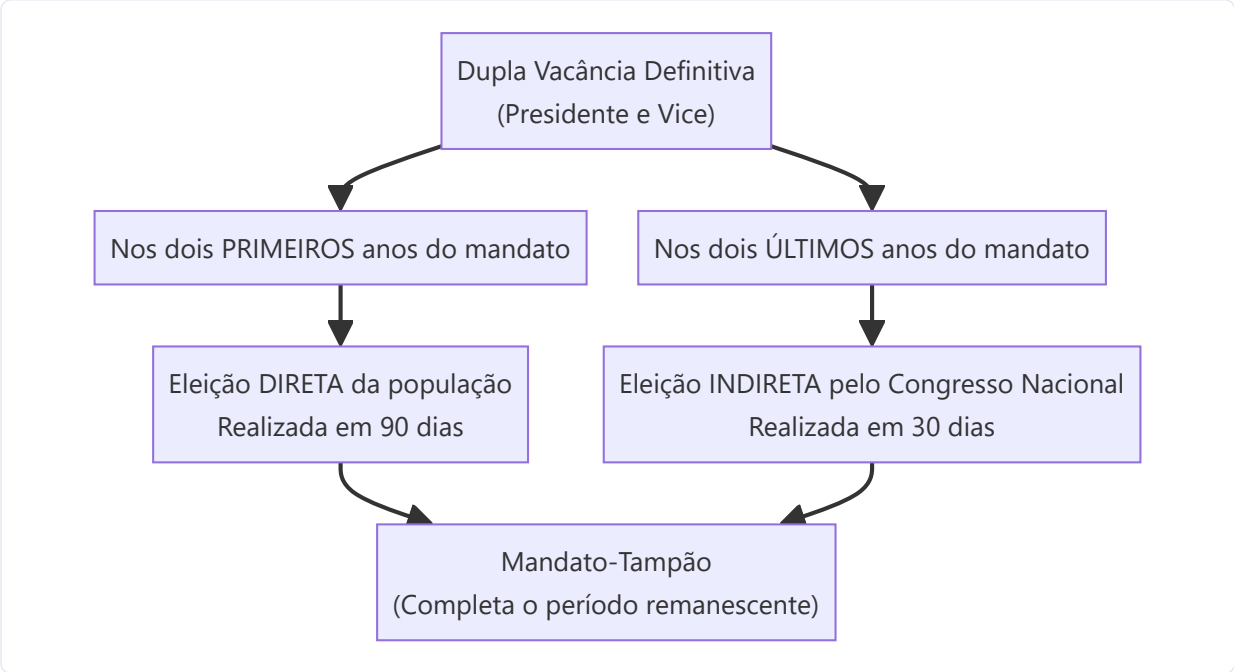
4. 🌐 **Fontes Oficiais & Jurisprudenciais Recomendadas**

---

1. Poder Executivo: Estrutura, Atribuições e Responsabilidade

1.1 Dupla Vacância dos Cargos Presidenciais (Art. 81 da CF/88)

Ocorrendo a vacância definitiva tanto do cargo de Presidente quanto de Vice-Presidente da República, aplicam-se regras distintas a depender do momento do mandato:

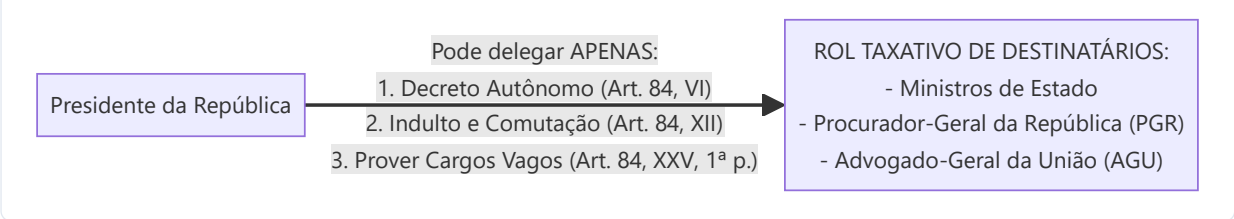


- **Primeiros 2 anos do mandato:** Ocorrendo a vacância definitiva de ambos os cargos na primeira metade da legislatura, far-se-á eleição **direta** noventa dias depois de aberta a última vaga.
- **Últimos 2 anos do mandato:** Se a dupla vacância definitiva ocorrer na segunda metade da legislatura (3º ou 4º ano do mandato), a eleição para ambos os cargos será feita **indireta**, trinta dias depois da última vaga, pelo **Congresso Nacional**, na forma da lei.
- Em qualquer das hipóteses de eleição extraordinária, os eleitos deverão completar o período remanescente de seus antecessores (*mandato-tampão* - art. 81, § 2º).

1.2 Atribuições Delegáveis do Presidente da República (Art. 84, Parágrafo Único)

O art. 84 fixa as competências privativas do Presidente da República. Em regra, são privativas e indelegáveis. Todavia, a Constituição autoriza a **delegação de apenas TRÊS matérias específicas**:

1. **Art. 84, VI:** Dispor, mediante **decreto autônomo**, sobre:
    - *a)* Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;
    - *b)* Extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;
2. **Art. 84, XII:** Conceder **indulto e comutar penas**, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;
3. **Art. 84, XXV, primeira parte: Prover** cargos públicos federais, na forma da lei.



> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
>
> - **Extinção de Órgãos Públicos:** O Presidente NÃO pode criar nem extinguir Ministérios ou órgãos públicos por decreto! A criação e extinção de órgãos públicos exige expressamente **lei formal ordinária** (art. 88 da CF/88). O decreto autônomo serve exclusivamente para organizar órgãos existentes sem gerar custos ou extinguir cargos vagos.
> - **Extinção de Cargos Públicos Ocupados:** Depende obrigatoriamente de lei formal. Por decreto autônomo, o Chefe do Executivo só pode extinguir cargos e funções quando estiverem **vagos**!

1.3 Responsabilidade do Presidente da República e Imunidades (Arts. 85 e 86)

O Presidente da República responde perante o STF por crimes comuns e perante o Senado Federal por crimes de responsabilidade (*impeachment*).

Aspecto Procedimental	Crime Comum (Penal)	Crime de Responsabilidade (*Impeachment*)
Juízo de Admissibilidade	**Câmara dos Deputados** (quórum de 2/3 dos membros)	**Câmara dos Deputados** (quórum de 2/3 dos membros)
Órgão Julgador Competente	**Supremo Tribunal Federal (STF)**	**Senado Federal** (sob presidência do Presidente do STF)
Instauração do Processo	Recebimento da denúncia ou queixa pelo STF	Deliberação do Plenário do Senado Federal por maioria simples
Afastamento Preventivo	Fica suspenso de suas funções por até 180 dias	Fica suspenso de suas funções por até 180 dias
Sanção Constitucional	Penas privativas de liberdade / multas criminais	**Perda do cargo** + **inabilitação por 8 anos** para qualquer função pública (quórum de 2/3 do Senado)
Imunidade Prisional (Art. 86, § 3º)	**Não pode ser preso**, na vigência do mandato, senão após sentença penal condenatória transitada em julgado	Inaplicável medida penal coercitiva
Irresponsabilidade Relativa (Art. 86, § 4º)	**Não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções** na vigência do mandato	Aplicável a atos conexos ao exercício funcional

---

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 18: Noções de Controle Externo

Sistema Constitucional de Controle, Jurisdição dos TCs, Auditorias Governamentais (NBASP) e TCE

01 - Sistema Constitucional de Controle e Jurisdição dos Tribunais de Contas

Matéria: Noções de Controle Externo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

> **Status:** 🟢 Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

📌 Ementa / Itens do Edital

- Sistema constitucional de controle da Administração Pública: controle interno e controle externo;
- Relação e integração harmônica entre os sistemas de controle interno e externo;
- Dever de comunicação imediata sob pena de responsabilidade solidária (Artigo 74, § 1º, da CF/88);
- Tribunais de Contas: natureza jurídica, autonomia institucional, funcional, administrativa e orçamentária;
- O modelo federal e o princípio da simetria constitucional (Artigo 75 da CF/88);
- Composição e nomeação de membros dos Tribunais de Contas Estaduais (Artigos 73 e 75 da CF/88);
- Jurisdição dos Tribunais de Contas: abrangência subjetiva e objetiva; gestores públicos e particulares que guardem, arrecadem, gerenciem ou administrem verbas públicas;
- Competências constitucionais dos Tribunais de Contas:
  - Apreciação de contas do Chefe do Poder Executivo (parecer prévio opinativo e político-constitucional);
  - Julgamento técnico das contas dos administradores e demais responsáveis por recursos públicos (contas de gestão);
  - Fiscalização de atos de admissão de pessoal e concessão de benefícios previdenciários (atos complexos, Súmula Vinculante nº 3 e Tema 445 do STF);
  - Fixação de prazo para adoção de providências saneadoras e sustação direta de atos administrativos ilegais;
  - Sustação de contratos administrativos (competência privativa do Poder Legislativo com atuação subsidiária do TC);
- Eficácia das decisões dos Tribunais de Contas: imputação de débito e multa com força de título executivo extrajudicial (Artigo 71, § 3º, da CF/88);
- Limites da jurisdição de contas, prescrição da pretensão punitiva/ressarcitória (Tema 899 do STF) e independência das instâncias civil, penal e administrativa.

🧭 Sumário

1. **O Modelo Constitucional de Controle e a Responsabilidade Solidária**
   1. Sistemas de Controle Externo, Interno e Social
   2. O Dever de Comunicação do Controle Interno e Sanção de Solidariedade (Art. 74, § 1º)
2. **Natureza Jurídica, Autonomia e Princípio da Simetria (Art. 75)**
   1. Natureza Jurídica e Autonomias dos Tribunais de Contas
   2. O Princípio da Simetria Constitucional Federativa e a Composição dos TCEs
   3. Teste 165
   4. Teste 166
3. **Competências Constitucionais: Julgamento Técnico versus Parecer Prévio**
   1. Contas de Governo versus Contas de Gestão
   2. O Julgamento das Contas de Prefeito Municipal (Tema 835 do STF)
   3. Teste 167
4. **Registro de Atos de Admissão e Benefícios Previdenciários (Art. 71, III)**
   1. Teste 168
   2. Teste 169
5. **Sustação de Atos Ilegais versus Sustação de Contratos Administrativos**
   1. Teste 170
   2. Teste 171
6. **Eficácia Executiva e Prescritibilidade (Art. 71, § 3º e Tema 899 do STF)**
   1. Teste 172
   2. Teste 173
7. **Jurisdição Ampla e Independência das Instâncias**
   1. Teste 174
   2. Teste 175

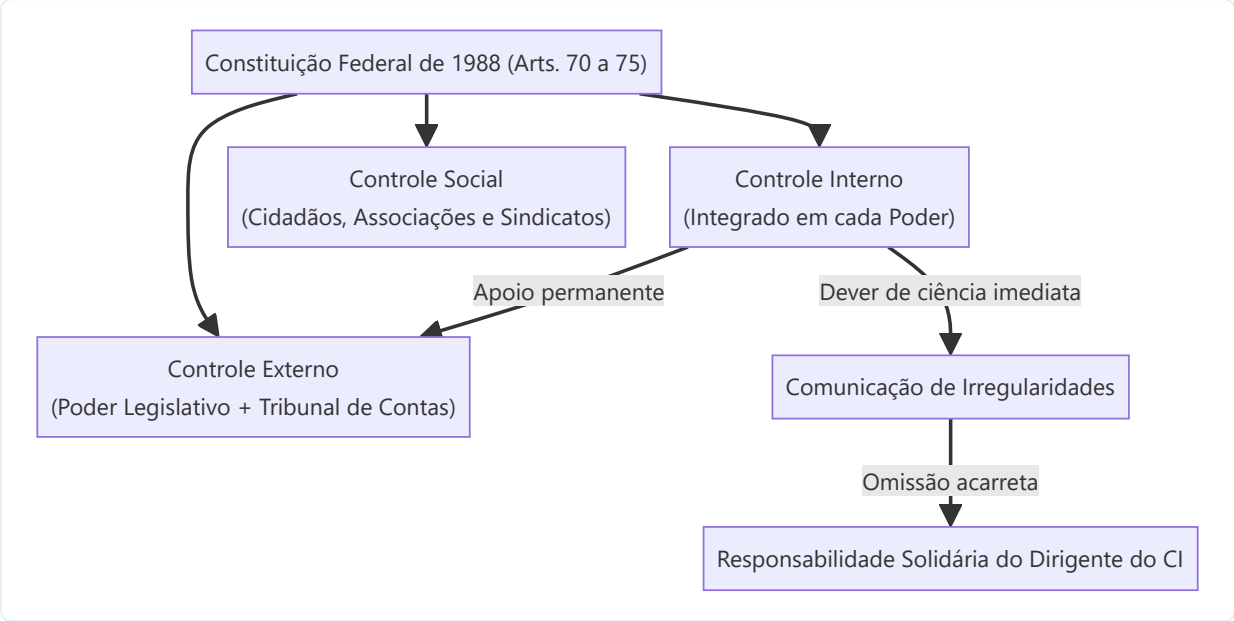
8. 🌐 Fontes Oficiais & Jurisprudenciais Recomendadas

---

1. O Modelo Constitucional de Controle e a Responsabilidade Solidária

O controle dos recursos públicos no Brasil é tripartite e integrado:

1. **Controle Externo:** Exercido pelo **Poder Legislativo** com o **auxílio técnico-constitucional do Tribunal de Contas** competente (TCU na União, TCE nos Estados e DF, TCMs onde existentes).
2. **Controle Interno:** Mantido de forma **integrada** por cada um dos Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e pelo Ministério Público.
3. **Controle Social:** Exercido diretamente pela sociedade civil mediante instrumentos de transparência e cidadania (art. 74, § 2º).



1.1 Sistemas de Controle Externo, Interno e Social

- O **Controle Externo** possui titularidade política no Poder Legislativo, sendo operacionalizado na plenitude técnica pelo Tribunal de Contas, órgão constitucional independente de controle da legitimidade, legalidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas públicas.
- O **Controle Interno** atua no seio de cada estrutura orgânica para avaliar o cumprimento das metas do PPA, comprovar a legalidade da gestão orçamentária e apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional (art. 74, I a IV).
- O **Controle Social** assegura a qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato legitimidade para denunciar irregularidades perante o Tribunal de Contas (art. 74, § 2º).

1.2 O Dever de Comunicação do Controle Interno e Sanção de Solidariedade (Art. 74, § 1º)

- Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade no órgão, **devem dar ciência imediata ao Tribunal de Contas competente**.
- **Sanção por Omissão:** Se o titular do controle interno silenciar dolosa ou culposamente, responderá **pessoal e solidariamente** com o gestor ímprobo pelo dano apurado e pelas sanções cominadas pelo Tribunal de Contas.

---

2. Natureza Jurídica, Autonomia e Princípio da Simetria (Art. 75)

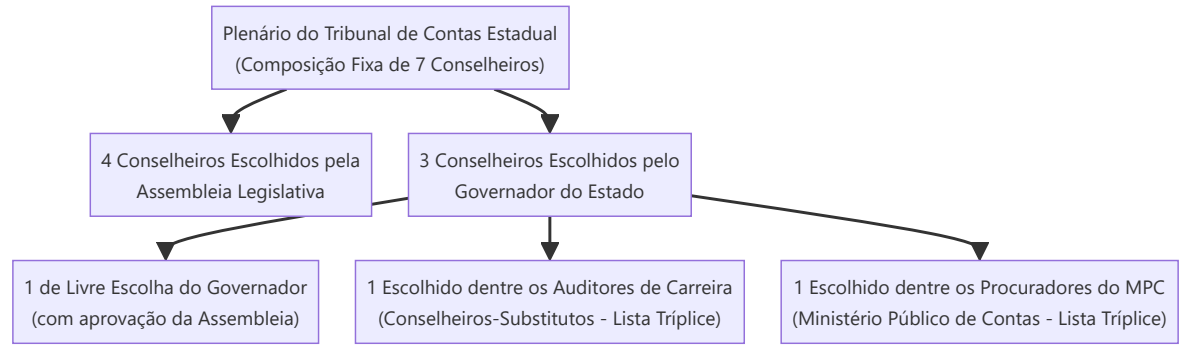
2.1 Natureza Jurídica e Autonomias dos Tribunais de Contas

- Os Tribunais de Contas são **órgãos estatais independentes**, de extração estritamente constitucional.
- **Não integram a estrutura hierárquica do Poder Legislativo**, tampouco do Poder Executivo ou do Judiciário. Exercem magistratura técnica de contas especializada dotada de autogoverno.
- Possuem **autonomia administrativa, funcional, orçamentária e financeira**, além de quadro próprio de servidores públicos efetivos e poder de iniciativa reservada para suas leis orgânicas.

2.2 O Princípio da Simetria Constitucional Federativa e a Composição dos TCEs

O art. 75 da Carta Magna estabelece que as normas constitucionais federais sobre fiscalização financeira e organização do Tribunal de Contas da União aplicam-se compulsoriamente aos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

- **Composição dos Tribunais de Contas Estaduais (TCE-GO):**
  - O plenário é composto por **7 Conselheiros** (ao contrário do TCU, que possui 9 Ministros).
  - Regra constitucional de escolha e indicação (Art. 73, § 2º c/c Art. 75):
  - **4 Conselheiros** indicados e eleitos pela **Assembleia Legislativa**;
  - **3 Conselheiros** indicados pelo **Governador do Estado**, com prévia aprovação da Assembleia Legislativa, sendo:
    - 1 de livre escolha do Governador;
    - 1 obrigatoriamente escolhido dentre os **Auditores de Controle Externo (Conselheiros-Substitutos)**, a partir de lista tríplice de antiguidade e merecimento;
    - 1 obrigatoriamente escolhido dentre os **Procuradores do Ministério Público de Contas**, a partir de lista tríplice de antiguidade e merecimento.



Teste 001

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Ciências Contábeis) A Lei nº 14.133/2021 define as funções dos Tribunais de Contas no contexto das normas que regem as licitações e contratos administrativos no Brasil. Assinale a opção que indica uma função dos Tribunais de Contas constante na Lei nº 14.133/2021.

A) Julgar documentos relativos às licitações.

B) Promover gestão por competências.

C) Frustrar a competitividade em licitações com a participação de cooperativas.

D) Estabelecer tratamento igualitário entre empresas brasileiras e estrangeiras.

E) Promover congressos sobre contratações públicas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Julgar documentos relativos às licitações". De acordo com a teoria estudada em *2.2 O Princípio da Simetria Constitucional Federativa e a Composição dos TCEs*, o art. 75 da Carta Magna estabelece que as normas constitucionais federais sobre fiscalização financeira e organização do Tribunal de Contas da União aplicam se compulsoriamente aos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Promover gestão por competências". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Sistemas de Controle Externo, Interno e Social*, o Controle Interno atua no seio de cada estrutura orgânica para avaliar o cumprimento das metas do PPA, comprovar a legalidade da gestão orçamentária e apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional (art. 74, I a IV).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Frustrar a competitividade em licitações com a participação de cooperativas". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Natureza Jurídica e Autonomias dos Tribunais de Contas*, os Tribunais de Contas são órgãos estatais independentes, de extração estritamente constitucional.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Estabelecer tratamento igualitário entre empresas brasileiras e estrangeiras". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Natureza Jurídica e Autonomias dos Tribunais de Contas*, não integram a estrutura hierárquica do Poder Legislativo, tampouco do Poder Executivo ou do Judiciário. Exercem magistratura técnica de contas especializada dotada de autogoverno.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Sistemas de Controle Externo, Interno e Social* deste guia, o Controle Externo possui titularidade política no Poder Legislativo, sendo operacionalizado na plenitude técnica pelo Tribunal de Contas, órgão constitucional independente de controle da legitimidade, legalidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas públicas. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "Promover congressos sobre contratações públicas".

GABARITO OFICIAL: E

02 - Instrumentos de Fiscalização, Tipos de Auditoria e Normas NBASP / INTOSAI

Matéria: Noções de Controle Externo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

> **Status:** 🟢 Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

📌 Ementa / Itens do Edital

- Instrumentos de fiscalização do controle externo: levantamento, auditoria, inspeção, acompanhamento e monitoramento (conceitos, distinções operacionais e hipóteses de cabimento);
- Tipologia da auditoria governamental segundo as normas técnicas:
  - Auditoria de Conformidade (legalidade, legitimidade, regularidade formal e cumprimento normativo);
  - Auditoria Operacional / de Desempenho (avaliação dos 4 Es: economicidade, eficiência, eficácia e efetividade);
  - Auditoria Financeira (exame das demonstrações contábeis e tipos de opinião do auditor);
- Estrutura das Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) e Declaração de Lima;
- Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP) emitidas pelo Instituto Rui Barbosa (IRB):
  - **NBASP 100:** Princípios Fundamentais de Auditoria do Setor Público (as três partes da auditoria, objeto e critérios);
  - **NBASP 200:** Princípios de Auditoria Financeira;
  - **NBASP 300:** Princípios de Auditoria Operacional;
  - **NBASP 400:** Princípios de Auditoria de Conformidade;
- Postura profissional e conduta ética do auditor de controle externo: independência, integridade, ceticismo profissional, julgamento profissional, devido zelo e sigilo funcional;
- Matrizes metodológicas: Matriz de Planejamento e Matriz de Achados de Auditoria.

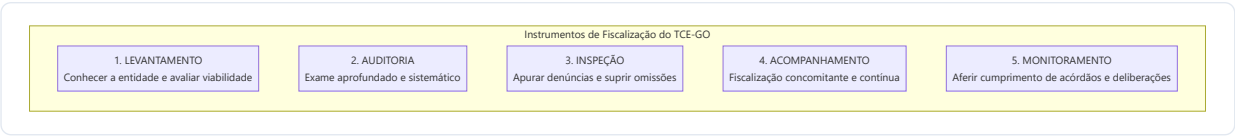
🧭 Sumário

1. **Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo**
   1. Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento
   2. Diferença Prática entre Inspeção e Monitoramento
   3. Teste 176
   4. Teste 177
2. **Tipologia das Auditorias Governamentais (Normas NBASP / INTOSAI)**
   1. Auditoria de Conformidade (NBASP 400)
   2. Auditoria Operacional ou de Desempenho e os 4 Es (NBASP 300)
   3. Auditoria Financeira e os Tipos de Opinião do Auditor (NBASP 200)
   4. Teste 178
   5. Teste 179
   6. Teste 180
   7. Teste 181
3. **Estrutura Normativa NBASP / INTOSAI e as Três Partes da Auditoria**
   1. Teste 182
4. **Postura e Conduta Profissional do Auditor (NBASP 100)**
   1. Teste 183
   2. Teste 184
5. **Matrizes Metodológicas de Trabalho: Planejamento e Achados**
   1. Teste 185
   2. Teste 186
6. 🌐 **Fontes Oficiais & Normativas Recomendadas**

---

1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo

A Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 16.168/2007) e o seu Regimento Interno estruturam a atuação fiscalizatória externa em **cinco instrumentos operacionais fundamentais**:



1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento

Instrumento	Conceito & Finalidade	Quando é Utilizado na Prática?
Levantamento	Utilizado para conhecer a organização, o funcionamento dos órgãos públicos, mapear sistemas de informação e **avaliar a viabilidade da realização de futuras fiscalizações**.	Fase exploratória prévia; elaboração do Plano Anual de Fiscalização do Tribunal.
Auditoria	Instrumento formal e abrangente destinado a examinar a legalidade, legitimidade e economicidade de atos, contratos, demonstrações contábeis e programas de governo.	Fiscalização planejada de grande porte (conformidade, operacional ou financeira).
Inspeção	Destinada a suprir omissões ou lacunas de informações, esclarecer dúvidas pontuais em processos em andamento ou **apurar denúncias e representações de caráter urgente**.	Atuação pontual, corretiva e de resposta a denúncias de irregularidades.
Acompanhamento	Utilizado para fiscalizar tempestivamente a gestão, de forma **concomitante e periódica**, ao longo de um determinado período.	Grandes obras públicas em execução, repasses contínuos e editais de licitação em andamento.
Monitoramento	Destinado especificamente a verificar o **cumprimento das deliberações** (determinações e recomendações) expedidas pelo Tribunal e os resultados gerados.	Etapa pós-auditoria; fiscaliza se o órgão cumpriu os prazos e providências do acórdão.

1.2 Diferença Prática entre Inspeção e Monitoramento

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca FCC frequentemente permuta as finalidades da **Inspeção** e do **Monitoramento**:
>
> - Se o enunciado mencionar "*apurar fatos noticiados em representação de vereador ou denúncia popular urgente*", o instrumento próprio e adequado é a **INSPEÇÃO**!
> - Se o enunciado descrever "*verificar se a Secretaria de Educação adotou as providências e determinações exaradas em acórdão anterior do Tribunal*", o instrumento correto é o **MONITORAMENTO**!

Teste 001

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Ciências Contábeis) Os princípios de auditoria constantes nas Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) são fundamentais para a condução de uma auditoria. Assinale a opção que indica o princípio que enfatiza a necessidade de comunicação eficaz por parte dos auditores ao longo de todo o processo de auditoria.

A) Ética e independência.

B) Controle de qualidade.

C) Comunicação.

D) Gestão de equipes de auditoria e habilidades.

E) Julgamento, devido zelo e ceticismo profissionais.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Ética e independência". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, acompanhamento: Utilizado para fiscalizar tempestivamente a gestão, de forma concomitante e periódica, ao longo de um determinado período. — Grandes obras públicas em execução, repasses contínuos e editais de licitação em andamento.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Controle de qualidade". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo*, aUD["2. AUDITORIA<br/ Exame aprofundado e sistemático"].

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo* deste guia, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 16.168/2007) e o seu Regimento Interno estruturam a atuação fiscalizatória externa em cinco instrumentos operacionais fundamentais. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "Comunicação".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Gestão de equipes de auditoria e habilidades". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, auditoria: Instrumento formal e abrangente destinado a examinar a legalidade, legitimidade e economicidade de atos, contratos, demonstrações contábeis e programas de governo. — Fiscalização planejada de grande porte (conformidade, operacional ou financeira).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Julgamento, devido zelo e ceticismo profissionais". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, monitoramento: Destinado especificamente a verificar o cumprimento das deliberações (determinações e recomendações) expedidas pelo Tribunal e os resultados gerados. — Etapa pós auditoria; fiscaliza se o órgão cumpriu os prazos e providências do acórdão.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 002

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Ciências Contábeis) A Declaração de Lima é considerada a Carta Magna da auditoria governamental, uma vez que lançou as bases do controle público. Sobre a Declaração de Lima, analise os itens a seguir: I. O principal objetivo da Declaração de Lima é defender a necessidade de uma fiscalização independente do setor público. II. Dada a importância histórica e institucional global deste documento, a Declaração de Lima foi oficialmente integrada à estrutura da NBASP. III. A Declaração de Lima se fundamenta no Estado de Direito e na Democracia, premissas para uma fiscalização do setor público dependente. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo*, aUD["2. AUDITORIA<br/ Exame aprofundado e sistemático"].

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Diferença Prática entre Inspeção e Monitoramento* deste guia, se o enunciado descrever "verificar se a Secretaria de Educação adotou as providências e determinações exaradas em acórdão anterior do Tribunal" , o instrumento correto é o MONITORAMENTO!. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "I e II, apenas".

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, auditoria: Instrumento formal e abrangente destinado a examinar a legalidade, legitimidade e economicidade de atos, contratos, demonstrações contábeis e programas de governo. — Fiscalização planejada de grande porte (conformidade, operacional ou financeira).

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, monitoramento: Destinado especificamente a verificar o cumprimento das deliberações (determinações e recomendações) expedidas pelo Tribunal e os resultados gerados. — Etapa pós auditoria; fiscaliza se o órgão cumpriu os prazos e providências do acórdão.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I, II e III". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo*, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 16.168/2007) e o seu Regimento Interno estruturam a atuação fiscalizatória externa em cinco instrumentos operacionais fundamentais.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 003

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Ciências Contábeis) A NBASP 10 traz os princípios que devem ser observados pelo Tribunal de Contas para preservar a sua independência institucional, o que tem impactos na imparcialidade e na credibilidade das conclusões de seus trabalhos e relatórios. Assinale a opção que indica o princípio que afirma que os Tribunais de Contas devem operar sem sofrer ingerência por parte da Administração Pública sobre o desempenho das suas funções.

A) Independência dos Tribunais de Contas para o desempenho de suas competências.

B) Acesso irrestrito a informações.

C) Prevenção ao conflito de interesses.

D) Previsão legal da independência dos Tribunais de Contas.

E) Cooperação interinstitucional sem prejuízo da independência e da autonomia.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo* deste guia, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 16.168/2007) e o seu Regimento Interno estruturam a atuação fiscalizatória externa em cinco instrumentos operacionais fundamentais. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "Independência dos Tribunais de Contas para o desempenho de suas competências".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Acesso irrestrito a informações". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, inspeção: Destinada a suprir omissões ou lacunas de informações, esclarecer dúvidas pontuais em processos em andamento ou apurar denúncias e representações de caráter urgente. — Atuação pontual, corretiva e de resposta a denúncias de irregularidades.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Prevenção ao conflito de interesses". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo*, subgraph Instrumentos["Instrumentos de Fiscalização do TCE GO"].

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Previsão legal da independência dos Tribunais de Contas". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo*, IEV["1. LEVANTAMENTO<br/ Conhecer a entidade e avaliar viabilidade"].

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Cooperação interinstitucional sem prejuízo da independência e da autonomia". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo*, aUD["2. AUDITORIA<br/ Exame aprofundado e sistemático"].

GABARITO OFICIAL: A

Teste 004

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Ciências Contábeis) A NBASP 20 objetiva promover os princípios de transparência e de accountability nos Tribunais de Contas, que devem atuar de forma exemplar, mediante a aplicação destes princípios em todos os seus atos. Sobre a NBASP 20 - Transparência e Accountability, analise os itens a seguir: I. Os Tribunais de Contas devem atuar sob normas a partir das quais seja possível responsabilizar seus membros e servidores. II. É recomendável que os Tribunais de Contas divulguem ao público as informações básicas sobre suas competências, suas responsabilidades, sua missão, sua estratégia e suas atividades em uma das línguas oficiais da Intosai, além da língua portuguesa. III. Os Tribunais de Contas devem ter regras ou códigos de ética, políticas e práticas que estejam alinhados com as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público, especialmente a NBASP 130. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo*, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 16.168/2007) e o seu Regimento Interno estruturam a atuação fiscalizatória externa em cinco instrumentos operacionais fundamentais.

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, inspeção: Destinada a suprir omissões ou lacunas de informações, esclarecer dúvidas pontuais em processos em andamento ou apurar denúncias e representações de caráter urgente. — Atuação pontual, corretiva e de resposta a denúncias de irregularidades.

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, acompanhamento: Utilizado para fiscalizar tempestivamente a gestão, de forma concomitante e periódica, ao longo de um determinado período. — Grandes obras públicas em execução, repasses contínuos e editais de licitação em andamento.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Diferença Prática entre Inspeção e Monitoramento*, se o enunciado descrever "verificar se a Secretaria de Educação adotou as providências e determinações exaradas em acórdão anterior do Tribunal" , o instrumento correto é o MONITORAMENTO!.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento* deste guia, auditoria: Instrumento formal e abrangente destinado a examinar a legalidade, legitimidade e economicidade de atos, contratos, demonstrações contábeis e programas de governo. — Fiscalização planejada de grande porte (conformidade, operacional ou financeira). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "I, II e III".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 005

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Gestão Governamental) No exercício de suas atribuições como auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Pará, para fins de elaboração de certos contratos administrativos, Ednardo foi instado a se manifestar acerca da existência de discricionariedade quanto à previsão de matriz de alocação de riscos entre contratante e contratado nos respectivos editais. Nesse contexto, diante do disposto na Lei nº 14.133/2021, Ednardo respondeu corretamente que

A) a previsão de matriz de risco submete-se à discricionariedade da Administração em qualquer contrato, independente do objeto ou do regime de execução.

B) há discricionariedade quanto à previsão de matriz de risco nos contratos de fornecimento, nas locações e nos contratos de obra, ainda que sejam realizados pelo regime da contratação semi-integrada.

C) nos contratos de grande vulto, além de outras hipóteses especificadas na lei de regência, notadamente quanto ao regime de execução, não há discricionariedade com relação à previsão de matriz de risco.

D) nas hipóteses de contratação pelos regimes de empreitada integral e empreitada por preço global não há discricionariedade da Administração acerca da previsão de matriz de risco.

E) dentre os regimes de execução indireta previstos na norma de regência, não há discricionariedade da Administração quanto à previsão de matriz de risco apenas em relação ao da contratação integrada. Controle Externo

---

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "a previsão de matriz de risco submete se à discricionariedade da Administração em qualquer contrato, independente...". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo*, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 16.168/2007) e o seu Regimento Interno estruturam a atuação fiscalizatória externa em cinco instrumentos operacionais fundamentais.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "há discricionariedade quanto à previsão de matriz de risco nos contratos de fornecimento, nas locações e nos...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, acompanhamento: Utilizado para fiscalizar tempestivamente a gestão, de forma concomitante e periódica, ao longo de um determinado período. — Grandes obras públicas em execução, repasses contínuos e editais de licitação em andamento.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento* deste guia, auditoria: Instrumento formal e abrangente destinado a examinar a legalidade, legitimidade e economicidade de atos, contratos, demonstrações contábeis e programas de governo. — Fiscalização planejada de grande porte (conformidade, operacional ou financeira). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "nos contratos de grande vulto, além de outras hipóteses especificadas na lei de regência, notadamente quanto ao...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "nas hipóteses de contratação pelos regimes de empreitada integral e empreitada por preço global não há...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, levantamento: Utilizado para conhecer a organização, o funcionamento dos órgãos públicos, mapear sistemas de informação e avaliar a viabilidade da realização de futuras fiscalizações. — Fase exploratória prévia; elaboração do Plano Anual de Fiscalização do Tribunal.

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "dentre os regimes de execução indireta previstos na norma de regência, não há discricionariedade da Administração...". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo*, subgraph Instrumentos["Instrumentos de Fiscalização do TCE GO"].

GABARITO OFICIAL: C

Teste 006

(FGV – TCE/PI – 2025 – Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum) A auditoria no setor público é fundamental para assegurar a correta aplicação dos recursos públicos, promovendo transparência, responsabilidade e boa governança. As auditorias ajudam a prevenir fraudes e desperdícios, fortalecendo a confiança dos cidadãos nas instituições governamentais e garantindo que os recursos sejam utilizados de forma ética e eficaz para o bem coletivo. Relacione os tipos principais de auditoria do setor público estabelecidos na NBASP 100 - Princípios Fundamentais de Auditoria no Setor Público, às suas respectivas definições. I. Auditoria Financeira II. Auditoria Operacional III. Auditoria de Conformidade ( ) Foca em determinar se um particular objeto está de acordo com normas identificadas como critérios. É realizada para avaliar se atividades, transações financeiras e informações cumprem, em todos os aspectos relevantes, as normas que regem a entidade auditada. ( ) Foca em determinar se intervenções, programas e instituições estão atuando em conformidade com os princípios de economicidade, de eficiência e de efetividade, bem como se há espaço para aperfeiçoamento. O objetivo é responder a questões-chave de auditoria e apresentar recomendações para aperfeiçoamento. ( ) Foca em determinar se a informação contábil de uma entidade é apresentada em conformidade com a estrutura de relatório financeiro e o marco regulatório aplicável. Assinale a opção que indica a relação correta, segundo a ordem apresentada.

A) I – II – III.

B) III – II – I.

C) III – I – II.

D) I – III – II.

E) II – III – I.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I – II – III". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, levantamento: Utilizado para conhecer a organização, o funcionamento dos órgãos públicos, mapear sistemas de informação e avaliar a viabilidade da realização de futuras fiscalizações. — Fase exploratória prévia; elaboração do Plano Anual de Fiscalização do Tribunal.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento* deste guia, auditoria: Instrumento formal e abrangente destinado a examinar a legalidade, legitimidade e economicidade de atos, contratos, demonstrações contábeis e programas de governo. — Fiscalização planejada de grande porte (conformidade, operacional ou financeira). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PI/2025) ao estabelecer que "III – II – I".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "III – I – II". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo*, lEV["1. LEVANTAMENTO<br/ Conhecer a entidade e avaliar viabilidade"].

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I – III – II". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, monitoramento: Destinado especificamente a verificar o cumprimento das deliberações (determinações e recomendações) expedidas pelo Tribunal e os resultados gerados. — Etapa pós auditoria; fiscaliza se o órgão cumpriu os prazos e providências do acórdão.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "II – III – I". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo*, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 16.168/2007) e o seu Regimento Interno estruturam a atuação fiscalizatória externa em cinco instrumentos operacionais fundamentais.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 007

(FGV – TCE/PI – 2025 – Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum) O Auditor Governamental, ao seguir os requisitos gerais da NBASP 3000, realiza auditorias operacionais com integridade, independência e competência, garantindo a credibilidade e a qualidade do trabalho. Esses requisitos asseguram que o auditor aplique ceticismo profissional, obtenha evidências apropriadas e suficientes, e adote uma abordagem baseada em risco. Quanto à NBASP 3000, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa. ( ) O auditor deve, como parte do planejamento e/ou da condução da auditoria, discutir os critérios de auditoria com a entidade auditada. ( ) O auditor deve gerenciar ativamente o risco de auditoria para evitar o desenvolvimento de achados, conclusões e recomendações incorretos ou incompletos, fornecendo informações inconsistentes ou que não agregam valor. ( ) O auditor deve planejar e manter uma comunicação eficaz e adequada dos aspectos-chave da auditoria com a entidade auditada e as partes interessadas durante todo o processo de auditoria. As afirmativas são, respectivamente,

A) V – F – V.

B) F – V – V.

C) V – V – V.

D) V – V – F.

E) V – F – F.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "V – F – V". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo*, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 16.168/2007) e o seu Regimento Interno estruturam a atuação fiscalizatória externa em cinco instrumentos operacionais fundamentais.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "F – V – V". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo*, lEV["1. LEVANTAMENTO<br/ Conhecer a entidade e avaliar viabilidade"].

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento* deste guia, monitoramento: Destinado especificamente a verificar o cumprimento das deliberações (determinações e recomendações) expedidas pelo Tribunal e os resultados gerados. — Etapa pós auditoria; fiscaliza se o órgão cumpriu os prazos e providências do acórdão. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PI/2025) ao estabelecer que "V – V – V".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "V – V – F". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, inspeção: Destinada a suprir omissões ou lacunas de informações, esclarecer dúvidas pontuais em processos em andamento ou apurar denúncias e representações de caráter urgente. — Atuação pontual, corretiva e de resposta a denúncias de irregularidades.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "V – F – F". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo*, aUD["2. AUDITORIA<br/ Exame aprofundado e sistemático"].

GABARITO OFICIAL: C

Teste 008

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Fiscalização - Ciências Atuariais) José, Auditor de Controle Externo do TCE-PA, integrava a equipe de auditorias que realizava um trabalho de conformidade em um órgão da administração pública estadual paraense. Ao analisar a evidência de um achado de auditoria, José, por motivos ideológicos, não manteve o distanciamento profissional necessário e não demonstrou uma atitude questionadora ao avaliar se a evidência obtida era suficiente e apropriada. Considerando as disposições das NBASP-100, assinale o princípio fundamental de auditoria no setor público que não foi observado por José.

A) Julgamento profissional.

B) Ceticismo profissional.

C) Qualidade do trabalho de auditoria.

D) Devido zelo.

E) Comunicação eficaz.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Julgamento profissional". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, monitoramento: Destinado especificamente a verificar o cumprimento das deliberações (determinações e recomendações) expedidas pelo Tribunal e os resultados gerados. — Etapa pós auditoria; fiscaliza se o órgão cumpriu os prazos e providências do acórdão.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento* deste guia, auditoria: Instrumento formal e abrangente destinado a examinar a legalidade, legitimidade e economicidade de atos, contratos, demonstrações contábeis e programas de governo. — Fiscalização planejada de grande porte (conformidade, operacional ou financeira). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Ceticismo profissional".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Qualidade do trabalho de auditoria". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo*, aUD["2. AUDITORIA<br/ Exame aprofundado e sistemático"].

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Devido zelo". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo*, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 16.168/2007) e o seu Regimento Interno estruturam a atuação fiscalizatória externa em cinco instrumentos operacionais fundamentais.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Comunicação eficaz". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo*, subgraph Instrumentos["Instrumentos de Fiscalização do TCE GO"].

GABARITO OFICIAL: B

Teste 009

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Fiscalização - Ciências Atuariais) Assinale a alternativa que apresenta uma orientação da NBASP 200 – Princípios de Auditoria Financeira, aplicável a um trabalho dessa natureza realizado pelo TCE-AP em um órgão da administração pública estadual.

A) Terá por objeto os dados contábeis e financeiros relacionados a uma entidade, bem como os programas, sistemas e processos governamentais.

B) O "usuário" das demonstrações contábeis no setor público é primariamente Tribunal de Contas e o Governador do Estado.

C) A auditoria financeira será um trabalho de asseguração razoável, que é um alto nível de asseguração.

D) Caso a equipe realize um trabalho de asseguração limitada, esse trabalho também será abrangido pelas NBASP atuais que tratam da auditoria financeira.

E) O auditor é responsável pela elaboração da informação do objeto e pela implementação das transações contábeis subjacentes.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Terá por objeto os dados contábeis e financeiros relacionados a uma entidade, bem como os programas, sistemas e...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, monitoramento: Destinado especificamente a verificar o cumprimento das deliberações (determinações e recomendações) expedidas pelo Tribunal e os resultados gerados. — Etapa pós auditoria; fiscaliza se o órgão cumpriu os prazos e providências do acórdão.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O "usuário" das demonstrações contábeis no setor público é primariamente Tribunal de Contas e o Governador do...". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo*, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 16.168/2007) e o seu Regimento Interno estruturam a atuação fiscalizatória externa em cinco instrumentos operacionais fundamentais.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento* deste guia, auditoria: Instrumento formal e abrangente destinado a examinar a legalidade, legitimidade e economicidade de atos, contratos, demonstrações contábeis e programas de governo. — Fiscalização planejada de grande porte (conformidade, operacional ou financeira). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "A auditoria financeira será um trabalho de asseguração razoável, que é um alto nível de asseguração".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Caso a equipe realize um trabalho de asseguração limitada, esse trabalho também será abrangido pelas NBASP atuais...". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo*, aUD["2. AUDITORIA<br/ Exame aprofundado e sistemático"].

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O auditor é responsável pela elaboração da informação do objeto e pela implementação das transações contábeis...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, levantamento: Utilizado para conhecer a organização, o funcionamento dos órgãos públicos, mapear sistemas de informação e avaliar a viabilidade da realização de futuras fiscalizações. — Fase exploratória prévia; elaboração do Plano Anual de Fiscalização do Tribunal.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 010

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Fiscalização - Contabilidade) No encerramento do trabalho de auditoria governamental deve ser apresentado relatório com as constatações da equipe de auditoria. Junto a este relatório, para além de outros documentos, são apresentadas matrizes relativas aos achados de auditoria e à responsabilização daqueles a que deram causa as impropriedades verificadas. Em relação às matrizes de achado e responsabilização assinale a afirmativa incorreta.

A) A matriz de achados sintetiza os elementos dos achados e demais informações úteis para a assimilação das respostas às questões planejadas, servindo de base para discussões sobre os resultados alcançados e auxiliando a elaboração do relatório de auditoria.

B) A evidência, elemento da matriz de achados, é referente as informações obtidas durante a auditoria, no intuito de documentar os achados e respaldar as conclusões e opiniões da equipe de auditoria.

C) A matriz de responsabilização fornece o detalhamento para a formulação da proposta que balizará o preenchimento dos encaminhamentos a serem sugeridos no âmbito da matriz de achados.

D) Para a devida responsabilização dos agentes que deram causa às impropriedades detectadas deve-se avaliar a reprovabilidade da contudo, utilizando os preceitos da Lei de Introdução do Direito Brasileiro.

E) A conduta, elemento da matriz de achados, trata da situação existente e identificada, inclusive com período de ocorrência, e documentada durante a fase de execução da auditoria.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A matriz de achados sintetiza os elementos dos achados e demais informações úteis para a assimilação das respostas...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, levantamento: Utilizado para conhecer a organização, o funcionamento dos órgãos públicos, mapear sistemas de informação e avaliar a viabilidade da realização de futuras fiscalizações. — Fase exploratória prévia; elaboração do Plano Anual de Fiscalização do Tribunal.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A evidência, elemento da matriz de achados, é referente as informações obtidas durante a auditoria, no intuito de...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, inspeção: Destinada a suprir omissões ou lacunas de informações, esclarecer dúvidas pontuais em processos em andamento ou apurar denúncias e representações de caráter urgente. — Atuação pontual, corretiva e de resposta a denúncias de irregularidades.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A matriz de responsabilização fornece o detalhamento para a formulação da proposta que balizará o preenchimento...". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo*, aUD["2. AUDITORIA<br/ Exame aprofundado e sistemático"].

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Para a devida responsabilização dos agentes que deram causa às impropriedades detectadas deve se avaliar a...". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo*, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 16.168/2007) e o seu Regimento Interno estruturam a atuação fiscalizatória externa em cinco instrumentos operacionais fundamentais.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento* deste guia, acompanhamento: Utilizado para fiscalizar tempestivamente a gestão, de forma concomitante e periódica, ao longo de um determinado período. — Grandes obras públicas em execução, repasses contínuos e editais de licitação em andamento. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "A conduta, elemento da matriz de achados, trata da situação existente e identificada, inclusive com período de...".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 011

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Administração) Ao executar uma auditoria governamental, uma equipe de auditores do TCE-SC evidenciou graves irregularidades na execução orçamentária de um órgão público jurisdicionado à referida Corte de Contas. Ao verificarem a conduta do agente público responsável, observaram que ele foi informado pela assessoria jurídica da unidade auditada acerca da irregularidade apontada e que tinha plena consciência da ilegalidade apurada, tendo-lhe sido oportunizada a possibilidade de adotar comportamento diverso, fatos esses devidamente apurados e registrados no campo da matriz de responsabilização, que é denominado

A) nexo de causalidade.

B) antijuridicidade.

C) conduta.

D) culpabilidade.

E) agravantes/atenuantes.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "nexo de causalidade". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo*, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 16.168/2007) e o seu Regimento Interno estruturam a atuação fiscalizatória externa em cinco instrumentos operacionais fundamentais.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "antijuridicidade". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo*, subgraph Instrumentos["Instrumentos de Fiscalização do TCE GO"].

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "conduta". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, inspeção: Destinada a suprir omissões ou lacunas de informações, esclarecer dúvidas pontuais em processos em andamento ou apurar denúncias e representações de caráter urgente. — Atuação pontual, corretiva e de resposta a denúncias de irregularidades.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento* deste guia, monitoramento: Destinado especificamente a verificar o cumprimento das deliberações (determinações e recomendações) expedidas pelo Tribunal e os resultados gerados. — Etapa pós auditoria; fiscaliza se o órgão cumpriu os prazos e providências do acórdão. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "culpabilidade".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "agravantes/atenuantes". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, acompanhamento: Utilizado para fiscalizar tempestivamente a gestão, de forma concomitante e periódica, ao longo de um determinado período. — Grandes obras públicas em execução, repasses contínuos e editais de licitação em andamento.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 012

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Economia) Durante a execução de uma auditoria governamental, a equipe de auditoria adotou os seguintes procedimentos: I. O supervisor da equipe autorizou somente a realização dos procedimentos de auditoria previstos na matriz de planejamento, negando pedido da equipe para aplicação de técnicas adicionais. II. Foi dispensada a realização da reunião de apresentação da equipe de auditoria ao dirigente da unidade auditada, tendo em vista a superação da fase de planejamento. III. Ao final da etapa de execução, a equipe de auditoria mostrou os achados ao dirigente da unidade auditada, apresentando os critérios adotados, a situação encontrada e as evidências coletadas. Nos termos do Manual de Procedimentos de Auditoria de Conformidade do TCE-SC, está correto o que se indica em

A) I, apenas.

B) III, apenas.

C) III, apenas.

D) I e II, apenas.

E) I e III, apenas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Diferença Prática entre Inspeção e Monitoramento*, se o enunciado descrever "verificar se a Secretaria de Educação adotou as providências e determinações exaradas em acórdão anterior do Tribunal" , o instrumento correto é o MONITORAMENTO!.

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, auditoria: Instrumento formal e abrangente destinado a examinar a legalidade, legitimidade e economicidade de atos, contratos, demonstrações contábeis e programas de governo. — Fiscalização planejada de grande porte (conformidade, operacional ou financeira).

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento* deste guia, levantamento: Utilizado para conhecer a organização, o funcionamento dos órgãos públicos, mapear sistemas de informação e avaliar a viabilidade da realização de futuras fiscalizações. — Fase exploratória prévia; elaboração do Plano Anual de Fiscalização do Tribunal. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "III, apenas".

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento*, monitoramento: Destinado especificamente a verificar o cumprimento das deliberações (determinações e recomendações) expedidas pelo Tribunal e os resultados gerados. — Etapa pós auditoria; fiscaliza se o órgão cumpriu os prazos e providências do acórdão.

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo*, subgraph Instrumentos["Instrumentos de Fiscalização do TCE GO"].

GABARITO OFICIAL: C

03 - Planejamento, Amostragem, Técnicas de Auditoria e Matriz de Achados

Matéria: Noções de Controle Externo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

> **Status:** 🟢 Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

📌 Ementa / Itens do Edital

- Planejamento da auditoria de controle externo: delimitação do escopo, visão geral do objeto e questões de auditoria;
- Critérios de seleção e priorização da fiscalização: Materialidade, Relevância e Criticidade (Critérios MRC);
- Modelo de Avaliação de Risco de Auditoria e seus componentes: Risco Inerente, Risco de Controle e Risco de Detecção;
- Amostragem em auditoria governamental: amostragem probabilística (estatística) e não probabilística (por julgamento); métodos de amostragem e risco de amostragem (Risco Alfa e Risco Beta);
- Programas de auditoria e papéis de trabalho (documentação de auditoria): finalidades, requisitos de clareza e completude, confidencialidade, arquivos correntes e permanentes;
- Técnicas e procedimentos de auditoria governamental:
  - Exame documental, inspeção física, conferência de cálculos (recálculo), observação direta, entrevistas técnicas;
  - Circularização (confirmação externa: modalidades positiva em branco, positiva em preto e negativa);
  - Conciliação contábil e bancária;
  - Procedimentos analíticos / Revisão analítica (estudo de relações plausíveis, flutuações e índices);
- Evidências de auditoria: atributos essenciais de validade (suficiência, adequação/pertinência e confiabilidade);
- Estruturação anatômica dos achados de auditoria: Critério, Condição, Causa e Efeito;
- Matriz de Achados e Matriz de Responsabilização (conduta, nexo de causalidade e culpabilidade à luz do Art. 28 da LINDB).

🧭 Sumário

1. **Planejamento da Fiscalização e Avaliação de Risco**
   1. Critérios de Seleção de Objetos de Controle (Critérios MRC)
   2. O Modelo do Risco de Auditoria (Auditoria Risk - AR)
   3. Amostragem em Auditoria Governamental e Riscos Amostrais
   4. Teste 187
   5. Teste 188
2. **Programas de Auditoria e Documentação (Papéis de Trabalho)**
   1. Teste 189
   2. Teste 190
3. **Técnicas e Procedimentos de Auditoria Governamental**
   1. Quadro Geral dos Procedimentos de Obtenção de Evidências
   2. Modalidades de Circularização (Confirmação Externa)
   3. Teste 191
   4. Teste 192
   5. Teste 193
4. **Evidências de Auditoria: Os Três Pilares da Validade**
   1. Teste 194
5. **A Estrutura Anatômica do Achado de Auditoria**
   1. Os Quatro Elementos do Achado
   2. Matriz de Responsabilização e a LINDB (Art. 28)
   3. Teste 195
   4. Teste 196
   5. Teste 197
6. 🌐 **Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados**

---

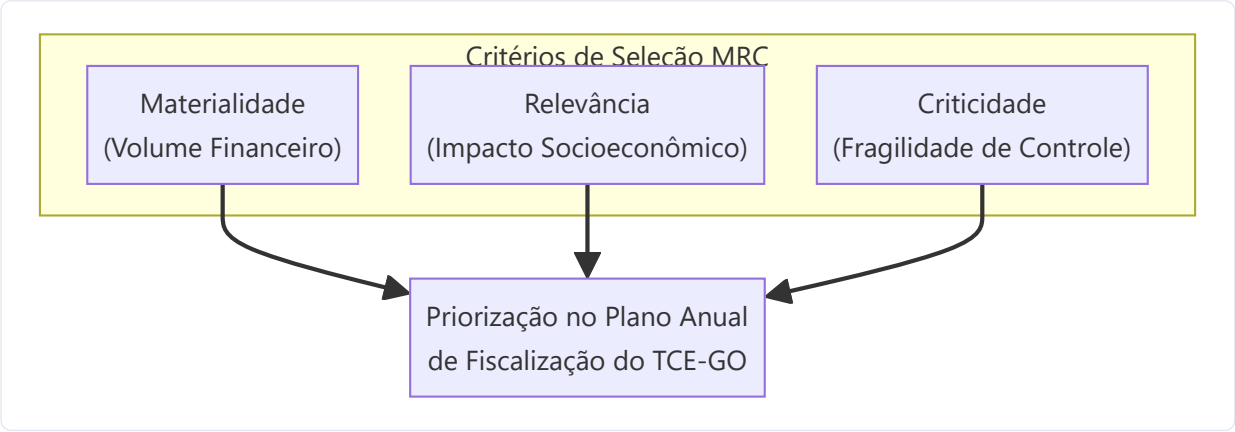
1. Planejamento da Fiscalização e Avaliação de Risco

O Tribunal de Contas atua pautado pelo planejamento estratégico e pela alocação racional e eficiente de seus auditores e recursos técnicos.

1.1 Critérios de Seleção de Objetos de Controle (Critérios MRC)

Os objetos de controle a serem incluídos no Plano Anual de Fiscalização são priorizados com base nos consagrados critérios **MRC**:

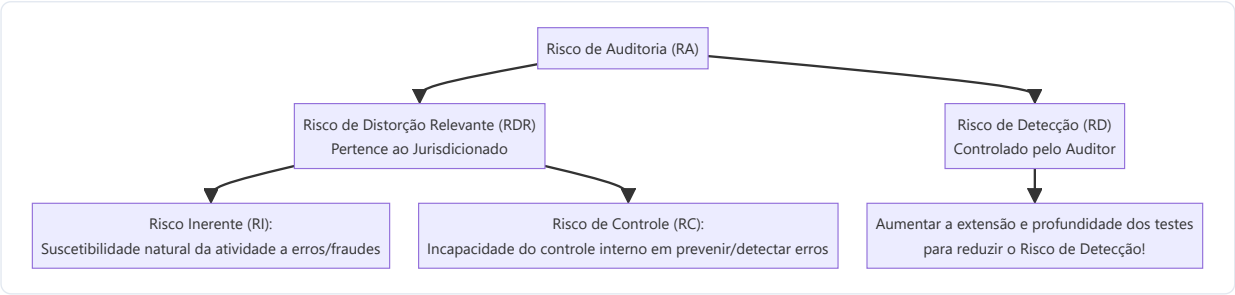
- **Materialidade:** Representatividade monetária dos recursos geridos pelo órgão (volume financeiro, orçamentário e patrimonial envolvido).
- **Relevância:** Importância socioeconômica, ambiental ou político-estratégica das ações governamentais auditadas para a sociedade.
- **Criticidade:** Nível de vulnerabilidade do ambiente institucional, complexidade técnica, histórico de fraudes e irregularidades, ou fragilidade evidente dos controles internos.



1.2 O Modelo do Risco de Auditoria (Auditoria Risk - AR)

O **Risco de Auditoria (RA)** é o risco de o auditor expressar uma conclusão inadequada quando as informações objeto de fiscalização contiverem distorções relevantes. O modelo decompõe-se na seguinte relação:

$$\text{Risco de Auditoria} = \text{Risco Inerente (RI)} \times \text{Risco de Controle (RC)} \times \text{Risco de Detecção (RD)}$$



> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
>
> - O auditor **NÃO altera nem controla o Risco Inerente (RI) nem o Risco de Controle (RC)**, pois estes pertencem exclusivamente à estrutura do órgão auditado e à eficiência de sua administração.
> - O único risco que o auditor pode e deve controlar diretamente é o **Risco de Detecção (RD)**! Se o auditor identifica que o ambiente auditado tem alto risco inerente e péssimo controle interno (alto RDR), ele deve planejar testes mais rigorosos, com amostras maiores e procedimentos aprofundados, diminuindo o seu risco de detecção para manter o risco de auditoria global em nível aceitável.

1.3 Amostragem em Auditoria Governamental e Riscos Amostrais

- **Amostragem Estatística (Probabilística):** Seleção aleatória de itens na qual cada item da população possui chance conhecida e diferente de zero de ser selecionado. Permite a avaliação quantitativa do risco de amostragem mediante intervalos de confiança matemáticos.
  - *Tipos:* Aleatória simples, sistemática (intervalo regular de seleção), estratificada (subdivisão da população em estratos homogêneos) e por unidade monetária (foco em valores financeiros mais expressivos).
- **Amostragem Não Estatística (Não Probabilística):** Seleção fundamentada exclusivamente no julgamento profissional, conhecimento prévio ou intuição do auditor.
- **Riscos de Amostragem na FCC:**
  - *Risco Alfa (Risco de Rejeição Incorreta):* Concluir que a amostra apresenta falhas graves quando a população total está em conformidade. Afeta a **eficiência** do trabalho (gera retrabalho e testes desnecessários).
  - *Risco Beta (Risco de Aceitação Incorreta):* Concluir que a amostra está adequada quando a população total contém erros relevantes graves. Afeta a **eficácia** da auditoria e é o mais perigoso, pois o auditor chancela contas viciadas.

04 - Relatórios de Auditoria, Processo de Controle Externo, Tomada de Contas Especial e Sanções

Matéria: Noções de Controle Externo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

> **Status:** 🟢 Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

📌 Ementa / Itens do Edital

- Comunicação dos resultados da auditoria: atributos, estrutura e padronização dos relatórios de controle externo (clareza, concisão, precisão, objetividade, completude e tempestividade);
- Deliberações do Tribunal de Contas: acórdãos colegiados, decisões monocráticas do Relator, determinações mandamentais e recomendações propositivas;
- Monitoramento das deliberações e Planos de Ação formulados pelo gestor público;
- Tomada de Contas Especial (TCE):
  - Conceito, natureza jurídica excepcional e finalidades institucionais;
  - Pressupostos cumulativos de instauração (ocorrência de dano ou omissão de contas, esgotamento das providências administrativas internas, valor superior ao limite de alçada e não transcurso de mais de 10 anos);
  - Fase interna no órgão de origem vs. Fase externa perante o Tribunal de Contas;
  - Hipóteses de dispensa, trancamento e arquivamento da TCE;
- O processo no Tribunal de Contas:
  - Comunicações processuais: Citação (para ressarcimento de débito) vs. Audiência (para justificativa de infração legal);
  - Fase recursal no processo de contas: Recurso de Reconsideração, Pedido de Reexame, Embargos de Declaração, Agravo e Recurso de Revisão;
- Julgamento técnico das contas dos administradores públicos:
  - Contas Regulares (quitação plena);
  - Contas Regulares com Ressalva (quitação com determinações corretivas para falhas formais);
  - Contas Irregulares (dano ao erário, desfalque, desvio, infração grave à norma ou reincidência de descumprimento);
  - Contas Iliquidáveis (caso fortuito ou força maior que inviabilize o exame de mérito);
- Regime sancionatório dos Tribunais de Contas:
  - Condenação em débito (natureza indenizatória reparatória);
  - Multas administrativas (proporcional ao débito e multa por grave infração à norma legal);
  - Inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança (até 5 anos);
  - Declaração de inidoneidade para participar de licitações e contratar com a Administração Pública (até 5 anos);
  - Reflexos eleitorais do julgamento de contas (inelegibilidade de 8 anos da Lei da Ficha Limpa - LC nº 64/90);
- Prescrição no âmbito do controle externo: prescrição quinquenal (5 anos) da pretensão punitiva e ressarcitória (Tema 899 do STF e Lei nº 9.873/1999) e prescrição intercorrente trienal (3 anos).

🧭 Sumário

1. **Comunicação dos Resultados e Deliberações do Tribunal**
   1. Atributos do Relatório de Auditoria
   2. Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações
   3. Teste 198
2. **Tomada de Contas Especial (TCE): Rito e Pressupostos**
   1. Natureza Jurídica e Pressupostos de Instauração Obrigatória
   2. Fase Interna versus Fase Externa da TCE
   3. Teste 199
   4. Teste 200
3. **Comunicações Processuais: Citação versus Audiência**
   1. Teste 201
   2. Teste 202
4. **Julgamento das Contas de Gestão dos Administradores Públicos**
   1. Teste 203
   2. Teste 204
5. **Sistema Recursal no Processo de Controle Externo**

1. Teste 205
2. Teste 206

6. **Regime Sancionatório e Reflexos Eleitorais (Lei da Ficha Limpa)**
    1. Teste 207
7. **Prescrição nos Tribunais de Contas: O Marco do STF (Tema 899)**
    1. Teste 208
8. **🌐 Fontes Oficiais & Jurisprudenciais Recomendadas**

---

1. Comunicação dos Resultados e Deliberações do Tribunal

1.1 Atributos do Relatório de Auditoria

A comunicação dos resultados dos trabalhos de auditoria e fiscalização deve atender aos seguintes atributos de qualidade estabelecidos na NBASP 100:

- **Clareza:** Linguagem acessível, técnica e compreensível para os leitores e cidadãos;
- **Concisão:** Foco direto no que é materialmente relevante, sem prolixidade inútil;
- **Precisão:** Informações exatas, lastreadas em evidências idôneas e documentação incontestável;
- **Objetividade:** Neutralidade, ausência de juízos emocionais e equilíbrio na ponderação dos argumentos do auditado;
- **Completude:** Inclusão de todos os dados necessários para o perfeito entendimento do fato e formulação do juízo de mérito;
- **Tempestividade:** Emissão do relatório no momento oportuno, em tempo hábil para evitar o perecimento do direito ou o agravamento do dano.

1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações

As deliberações do Tribunal de Contas proferidas no julgamento de relatórios de auditoria e processos de fiscalização dividem-se em duas categorias fundamentais:

- **Determinações:** Provimentos mandamentais vinculantes que impõem à autoridade administrativa a obrigação jurídica de fazer ou deixar de fazer algo para sanar ilegalidade, anular ato viciado ou adequar condutas ao ordenamento jurídico. O descumprimento injustificado de determinação enseja a aplicação de multa ao gestor reincidente e julgamento de contas irregulares.
- **Recomendações:** Provimentos pedagógicos e propositivos destinados a orientar o gestor sobre oportunidades de melhoria de desempenho, aprimoramento de rotinas gerenciais e governança pública, no campo da discricionariedade administrativa. Não possuem caráter sancionatório direto imediato.

Teste 001

(FCC – TCE/GO – 2009 – Analista de Controle Externo - Gestão de Conhecimento) Sobre as disposições constitucionais referentes ao contro- le externo das entidade governamentais, considere: I. A abrangência dos controles se restringe à lega- lidade e à legitimidade dos atos praticados pelos gestores. II. Qualquer cidadão é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades pe- _____ rante o Tribunal de Contas da União. III. Compete ao Tribunal de Contas da União apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em noventa dias a contar de seu rece- bimento. IV. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegali- dade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Está correto o que se afirma APENAS em

A) I e II.

B) II e III.

C) II e IV.

D) III. _____

E) III e IV. _____

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I e II". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações*, determinações: Provimentos mandamentais vinculantes que impõem à autoridade administrativa a obrigação jurídica de fazer ou deixar de fazer algo para sanar ilegalidade, anular ato viciado ou adequar condutas ao ordenamento jurídico. O descumprimento injustificado de determinação enseja a aplicação de multa ao gestor reincidente e julgamento de contas irregulares.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "II e III". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, a comunicação dos resultados dos trabalhos de auditoria e fiscalização deve atender aos seguintes atributos de qualidade estabelecidos na NBASP 100.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações* deste guia, as deliberações do Tribunal de Contas proferidas no julgamento de relatórios de auditoria e processos de fiscalização dividem se em duas categorias fundamentais. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TCE/GO/2009) ao estabelecer que "II e IV".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "III". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, clareza: Linguagem acessível, técnica e compreensível para os leitores e cidadãos.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "III e IV". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, concisão: Foco direto no que é materialmente relevante, sem prolixidade inútil.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 002

(FCC – TCE/GO – 2009 – Analista de Controle Externo - Gestão de Conhecimento) A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante ou subsequente. Uma das formas de se exercer o controle prévio é por meio

A) do Balanço Patrimonial.

B) do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

C) do Relatório de Gestão Fiscal.

D) do Empenho da Despesa.

E) da Tomada de contas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "do Balanço Patrimonial". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, clareza: Linguagem acessível, técnica e compreensível para os leitores e cidadãos.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "do Relatório Resumido da Execução Orçamentária". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, concisão: Foco direto no que é materialmente relevante, sem prolixidade inútil.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "do Relatório de Gestão Fiscal". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, precisão: Informações exatas, lastreadas em evidências idôneas e documentação incontestável.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria* deste guia, a comunicação dos resultados dos trabalhos de auditoria e fiscalização deve atender aos seguintes atributos de qualidade estabelecidos na NBASP 100. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TCE/GO/2009) ao estabelecer que "do Empenho da Despesa".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "da Tomada de contas". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações*, as deliberações do Tribunal de Contas proferidas no julgamento de relatórios de auditoria e processos de fiscalização dividem se em duas categorias fundamentais.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 003

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Jurídica) O Tribunal de Contas do Estado Alfa, ao apreciar as contas de Maria, ordenadora de despesas em determinado ente da Administração Pública indireta sujeito à sua fiscalização, constatou o desvio de recursos públicos. Por tal razão, as contas foram rejeitadas, foi aplicada a sanção de multa a Maria e imputado o débito correspondente. Considerando os balizamentos constitucionais afetos a essa temática, e os efeitos da decisão do Tribunal de Contas, é correto afirmar que.

A) em razão da natureza do ilícito praticado, é imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada nessa decisão.

B) a decisão do Tribunal de Contas, no exercício de sua competência constitucional, forma um título executivo judicial.

C) como a decisão analisou as contas, não julgando Maria pelo ilícito praticado, é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário.

D) a imputação de débito é incompatível com a decisão de rejeição das contas, devendo ser objeto de processo autônomo, o que retira a eficácia do título.

E) caso não haja o adimplemento voluntário do dever de ressarcir o erário, a decisão deve ser inscrita em dívida ativa, não havendo prazo limite para a sua cobrança.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "em razão da natureza do ilícito praticado, é imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada nessa...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações*, as deliberações do Tribunal de Contas proferidas no julgamento de relatórios de auditoria e processos de fiscalização dividem se em duas categorias fundamentais.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a decisão do Tribunal de Contas, no exercício de sua competência constitucional, forma um título executivo judicial". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, a comunicação dos resultados dos trabalhos de auditoria e fiscalização deve atender aos seguintes atributos de qualidade estabelecidos na NBASP 100.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações* deste guia, determinações: Provimentos mandamentais vinculantes que impõem à autoridade administrativa a obrigação jurídica de fazer ou deixar de fazer algo para sanar ilegalidade, anular ato viciado ou adequar condutas ao ordenamento jurídico. O descumprimento injustificado de determinação enseja a aplicação de multa ao gestor reincidente e julgamento de contas irregulares. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "como a decisão analisou as contas, não julgando Maria pelo ilícito praticado, é prescritível a pretensão de...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a imputação de débito é incompatível com a decisão de rejeição das contas, devendo ser objeto de processo...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, clareza: Linguagem acessível, técnica e compreensível para os leitores e cidadãos.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "caso não haja o adimplemento voluntário do dever de ressarcir o erário, a decisão deve ser inscrita em dívida...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, concisão: Foco direto no que é materialmente relevante, sem prolixidade inútil.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 004

(CEBRASPE – STF – 2008 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) Na situação descrita, a comissão de ética do STF, composta por três membros, sendo um deles o secretário de controle interno, que a preside, não tem competência para aplicar sanções administrativas aos servidores envolvidos. organização do órgão, julgue os itens seguintes.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Correta. O item está **Certo**. Conforme fundamentado na seção *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, a comunicação dos resultados dos trabalhos de auditoria e fiscalização deve atender aos seguintes atributos de qualidade estabelecidos na NBASP 100. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (CEBRASPE – STF/2008) ao afirmar que "Na situação descrita, a comissão de ética do STF, composta por três membros, sendo um deles o secretário de...".

E) Incorreta. A assertiva não incorre em erro conceitual, guardando conformidade com a teoria estudada.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 005

(CEBRASPE – STJ – 2015 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) O controle interno exercido pelo CNJ não alcança atos de conteúdo jurisdicional emanados de tribunais.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Correta. O item está **Certo**. Conforme fundamentado na seção *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, a comunicação dos resultados dos trabalhos de auditoria e fiscalização deve atender aos seguintes atributos de qualidade estabelecidos na NBASP 100. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (CEBRASPE – STJ/2015) ao afirmar que "O controle interno exercido pelo CNJ não alcança atos de conteúdo jurisdicional emanados de tribunais".

E) Incorreta. A assertiva não incorre em erro conceitual, guardando conformidade com a teoria estudada.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 006

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) No exercício de suas atribuições como auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Pará, regularmente investido no cargo, Rozendo entendeu ser necessário averiguar as normas aplicáveis aos servidores no tocante às relações com o fiscalizado, à luz da Resolução nº 18.523/2013 (Código de Ética), vindo a concluir corretamente que, durante os trabalhos de fiscalização a cargo do Tribunal, o servidor deverá:

A) conferir prioridade ao caráter inquisitorial às indagações formuladas ao fiscalizado.

B) evitar que interesses pessoais e interpretações tendenciosas interfiram na apresentação e nos tratamentos dos fatos levantados.

C) dar preferência para realização de sugestões sobre assunto administrativo interno do órgão, entidade ou programa fiscalizado durante os trabalhos de campo.

D) manter atitude de independência em relação ao fiscalizado, deixando clara a sua posição de superioridade.

E) manter sigilo quanto às sanções aplicáveis em virtude da sonegação de informação e obstrução ao livre exercício das atividades de controle externo, para não prejudicar ulterior procedimento sancionatório.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "conferir prioridade ao caráter inquisitorial às indagações formuladas ao fiscalizado". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações*, recomendações: Provimentos pedagógicos e propositivos destinados a orientar o gestor sobre oportunidades de melhoria de desempenho, aprimoramento de rotinas gerenciais e governança pública, no campo da discricionariedade administrativa. Não possuem caráter sancionatório direto imediato.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria* deste guia, tempestividade: Emissão do relatório no momento oportuno, em tempo hábil para evitar o perecimento do direito ou o agravamento do dano. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "evitar que interesses pessoais e interpretações tendenciosas interfiram na apresentação e nos tratamentos dos...".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "dar preferência para realização de sugestões sobre assunto administrativo interno do órgão, entidade ou programa...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, a comunicação dos resultados dos trabalhos de auditoria e fiscalização deve atender aos seguintes atributos de qualidade estabelecidos na NBASP 100.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "manter atitude de independência em relação ao fiscalizado, deixando clara a sua posição de superioridade". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações*, as deliberações do Tribunal de Contas proferidas no julgamento de relatórios de auditoria e processos de fiscalização dividem se em duas categorias fundamentais.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "manter sigilo quanto às sanções aplicáveis em virtude da sonegação de informação e obstrução ao livre exercício...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações*, determinações: Provimentos mandamentais vinculantes que impõem à autoridade administrativa a obrigação jurídica de fazer ou deixar de fazer algo para sanar ilegalidade, anular ato viciado ou adequar condutas ao ordenamento jurídico. O descumprimento injustificado de determinação enseja a aplicação de multa ao gestor reincidente e julgamento de contas irregulares.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 007

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) Ao estudar a classificação dos atos administrativos, à luz da orientação do Supremo Tribunal Federal, Josiane verificou que é correto indicar como um ato administrativo complexo

A) a decisão plenária de certo Tribunal de Contas.

B) a determinação de ressarcimento ao erário pelo Tribunal de Contas, após o devido processo administrativo.

C) o registro de aposentadoria de servidores públicos ocupantes de cargo efetivo junto ao respectivo Tribunal de Conta.

D) a desconsideração da personalidade jurídica em sede administrativa, realizada pelo Tribunal de Contas em determinado processo administrativo.

E) o reconhecimento de ilegalidade de determinada verba remuneratória paga a servidor público, por decisão do Tribunal de Contas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a decisão plenária de certo Tribunal de Contas". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações*, as deliberações do Tribunal de Contas proferidas no julgamento de relatórios de auditoria e processos de fiscalização dividem se em duas categorias fundamentais.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a determinação de ressarcimento ao erário pelo Tribunal de Contas, após o devido processo administrativo". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, a comunicação dos resultados dos trabalhos de auditoria e fiscalização deve atender aos seguintes atributos de qualidade estabelecidos na NBASP 100.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações* deste guia, determinações: Provimentos mandamentais vinculantes que impõem à autoridade administrativa a obrigação jurídica de fazer ou deixar de fazer algo para sanar ilegalidade, anular ato viciado ou adequar condutas ao ordenamento jurídico. O descumprimento injustificado de determinação enseja a aplicação de multa ao gestor reincidente e julgamento de contas irregulares. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "o registro de aposentadoria de servidores públicos ocupantes de cargo efetivo junto ao respectivo Tribunal de Conta".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a desconsideração da personalidade jurídica em sede administrativa, realizada pelo Tribunal de Contas em...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações*, recomendações: Provimentos pedagógicos e propositivos destinados a orientar o gestor sobre oportunidades de melhoria de desempenho, aprimoramento de rotinas gerenciais e governança pública, no campo da discricionariedade administrativa. Não possuem caráter sancionatório direto imediato.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o reconhecimento de ilegalidade de determinada verba remuneratória paga a servidor público, por decisão do...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, clareza: Linguagem acessível, técnica e compreensível para os leitores e cidadãos.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 008

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) Os mecanismos de controle interno e externo são fundamentais para garantir a integridade, eficiência e conformidade das operações de uma organização. Assinale a opção que apresenta um mecanismo de controle estratégico.

A) Controle orçamentário.

B) Balanço.

C) Contabilidade de custos.

D) Just-in-time.

E) Controle de estoques.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Controle orçamentário". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, a comunicação dos resultados dos trabalhos de auditoria e fiscalização deve atender aos seguintes atributos de qualidade estabelecidos na NBASP 100.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações* deste guia, as deliberações do Tribunal de Contas proferidas no julgamento de relatórios de auditoria e processos de fiscalização dividem se em duas categorias fundamentais. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Balanço".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Contabilidade de custos". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, clareza: Linguagem acessível, técnica e compreensível para os leitores e cidadãos.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Just in time". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, concisão: Foco direto no que é materialmente relevante, sem prolixidade inútil.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Controle de estoques". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, precisão: Informações exatas, lastreadas em evidências idôneas e documentação incontestável.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 009

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Direito) Após perquirir a distinção entre Administração Direta e Indireta e os respectivos órgãos e entidades administrativas, além das questões atinentes à personalidade jurídica em cada caso, Felisbela concluiu corretamente que

A) os Tribunais de Contas são órgãos integrantes da Administração Direta, que não são dotados de personalidade jurídica.

B) as autarquias são órgãos integrantes da Administração Direta, que tem personalidade jurídica de direito público.

C) as empresas públicas são entidades integrantes da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica de direito públicos.

D) os Tribunais de Justiça são entidades integrantes da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica de direito público.

E) as fundações públicas são órgãos integrantes da Administração Indireta, que não são dotados de personalidade jurídica.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações* deste guia, determinações: Provimentos mandamentais vinculantes que impõem à autoridade administrativa a obrigação jurídica de fazer ou deixar de fazer algo para sanar ilegalidade, anular ato viciado ou adequar condutas ao ordenamento jurídico. O descumprimento injustificado de determinação enseja a aplicação de multa ao gestor reincidente e julgamento de contas irregulares. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "os Tribunais de Contas são órgãos integrantes da Administração Direta, que não são dotados de personalidade...".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "as autarquias são órgãos integrantes da Administração Direta, que tem personalidade jurídica de direito público". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, tempestividade: Emissão do relatório no momento oportuno, em tempo hábil para evitar o perecimento do direito ou o agravamento do dano.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "as empresas públicas são entidades integrantes da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica de...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações*, as deliberações do Tribunal de Contas proferidas no julgamento de relatórios de auditoria e processos de fiscalização dividem se em duas categorias fundamentais.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os Tribunais de Justiça são entidades integrantes da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica de...". De acordo com a teoria estudada em *Fundamentos Teóricos*, status: 🟢 Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "as fundações públicas são órgãos integrantes da Administração Indireta, que não são dotados de personalidade...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, a comunicação dos resultados dos trabalhos de auditoria e fiscalização deve atender aos seguintes atributos de qualidade estabelecidos na NBASP 100.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 010

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Gestão Governamental) João, ordenador de despesas, ao apresentar suas considerações em processo de tomada de conta especial instaurado pelo Tribunal de Contas do Estado Alfa, sustentou que a interpretação de determinado dispositivo constitucional era distinta daquela que estava sendo adotada nos autos. De acordo com João, o significado a ser atribuído pelo intérprete ao dispositivo interpretado é influenciado pelas vicissitudes da realidade. Os argumentos de João

A) não se ajustam ao realismo jurídico.

B) são compatíveis com o originalismo constitucional.

C) são compatíveis com a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto.

D) indicam a existência de uma relação de sobreposição entre texto e norma constitucional.

E) embora se ajustem à mutação constitucional, não se compatibilizam com a interpretação conforme a constituição.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "não se ajustam ao realismo jurídico". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações*, determinações: Provimentos mandamentais vinculantes que impõem à autoridade administrativa a obrigação jurídica de fazer ou deixar de fazer algo para sanar ilegalidade, anular ato viciado ou adequar condutas ao ordenamento jurídico. O descumprimento injustificado de determinação enseja a aplicação de multa ao gestor reincidente e julgamento de contas irregulares.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "são compatíveis com o originalismo constitucional". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações*, as deliberações do Tribunal de Contas proferidas no julgamento de relatórios de auditoria e processos de fiscalização dividem se em duas categorias fundamentais.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria* deste guia, objetividade: Neutralidade, ausência de juízos emocionais e equilíbrio na ponderação dos argumentos do auditado. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "são compatíveis com a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "indicam a existência de uma relação de sobreposição entre texto e norma constitucional". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, a comunicação dos resultados dos trabalhos de auditoria e fiscalização deve atender aos seguintes atributos de qualidade estabelecidos na NBASP 100.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "embora se ajustem à mutação constitucional, não se compatibilizam com a interpretação conforme a constituição". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, clareza: Linguagem acessível, técnica e compreensível para os leitores e cidadãos.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 011

(FGV – TCE/PI – 2025 – Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum) No curso de auditoria governamental para fiscalização da regularidade dos contratos de fornecimento de merendas escolares para a Escola Municipal Alfa, os auditores de controle externo do TCE-PI verificaram fortes indícios de superfaturamento dos contratos, oriundos de conduta dolosa de agentes públicos, sob a chefia do Secretário Municipal de Educação. Percebendo que o avanço das investigações levaria inexoravelmente à descoberta de seu envolvimento nos danos causados ao erário, o secretário tomou providências para impedir a atuação da equipe de auditores, se negando a permitir sua entrada nas dependências da Secretaria, bem como negando o acesso às informações e aos documentos requisitados por ela. Ante a frustração da execução da auditoria, a equipe de auditores reportou o fato ao corpo deliberativo da Corte de Contas, sugerindo a aplicação de medidas que garantam a continuidade dos trabalhos. Ciente da situação, a Corte de Contas determinará,

A) cautelarmente, o julgamento das contas de Bruno irregulares, por deliberação do Conselheiro relator.

B) cautelarmente, o afastamento temporário de Bruno, por deliberação da maioria absoluta do colegiado competente.

C) definitivamente, o afastamento de Bruno, por deliberação da maioria relativa do colegiado competente, em voto secreto.

D) cautelarmente, o ressarcimento ao erário pelos danos decorrentes do superfaturamento dos contratos, ainda que não liquidados.

E) cautelarmente, a realização de monitoramento, com escolta da equipe de auditores pela polícia militar, visando garantir a continuidade da auditoria.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "cautelarmente, o julgamento das contas de Bruno irregulares, por deliberação do Conselheiro relator". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações*, determinações: Provimentos mandamentais vinculantes que impõem à autoridade administrativa a obrigação jurídica de fazer ou deixar de fazer algo para sanar ilegalidade, anular ato viciado ou adequar condutas ao ordenamento jurídico. O descumprimento injustificado de determinação enseja a aplicação de multa ao gestor reincidente e julgamento de contas irregulares.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria* deste guia, a comunicação dos resultados dos trabalhos de auditoria e fiscalização deve atender aos seguintes atributos de qualidade estabelecidos na NBASP 100. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PI/2025) ao estabelecer que "cautelarmente, o afastamento temporário de Bruno, por deliberação da maioria absoluta do colegiado competente".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "definitivamente, o afastamento de Bruno, por deliberação da maioria relativa do colegiado competente, em voto...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações*, as deliberações do Tribunal de Contas proferidas no julgamento de relatórios de auditoria e processos de fiscalização dividem se em duas categorias fundamentais.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "cautelarmente, o ressarcimento ao erário pelos danos decorrentes do superfaturamento dos contratos, ainda que não...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, precisão: Informações exatas, lastreadas em evidências idôneas e documentação incontestável.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "cautelarmente, a realização de monitoramento, com escolta da equipe de auditores pela polícia militar, visando...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, completude: Inclusão de todos os dados necessários para o perfeito entendimento do fato e formulação do juízo de mérito.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 012

(FGV – TCE/PI – 2025 – Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum) José, Diretor-Presidente da Fundação de Educação do Município Beta, localizado no Estado Alfa, foi nomeado para esse cargo em janeiro de 2016, hipótese em que recebeu um montante significativo de recursos necessários à implementação de uma política pública voltada à melhoria da qualidade da educação. Em agosto de 2022, José foi exonerado do cargo, ocasião em que o Tribunal de Contas do Estado Alfa (TCE) iniciou uma auditoria para apurar a falta de aplicação dos recursos e a não realização da referida política pública. Em setembro de 2024, o TCE julgou os fatos apontados no relatório de auditoria, aplicando a José as penalidades de multa e de inabilitação para o exercício de cargo em comissão na administração pública direta e indireta nos entes federativos do Estado Alfa. Nessa hipótese, sobre a decisão do TCE que resultou na aplicação de penalidades, assinale a afirmativa correta.

A) Não está sujeita ao controle jurisdicional.

B) Tem a prescrição interrompida com a publicação do ato de exoneração de João.

C) Decai em 10 anos, a contar da prática dos fatos apurados no relatório de auditoria.

D) É válida, pois a pretensão punitiva do TCE tem seu termo prescricional iniciado em agosto de 2022.

E) É nula, em razão do advento da prescrição da pretensão punitiva, cujo termo inicial se deu em janeiro de 2016.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Não está sujeita ao controle jurisdicional". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, a comunicação dos resultados dos trabalhos de auditoria e fiscalização deve atender aos seguintes atributos de qualidade estabelecidos na NBASP 100.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Tem a prescrição interrompida com a publicação do ato de exoneração de João". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, completude: Inclusão de todos os dados necessários para o perfeito entendimento do fato e formulação do juízo de mérito.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Decai em 10 anos, a contar da prática dos fatos apurados no relatório de auditoria". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, clareza: Linguagem acessível, técnica e compreensível para os leitores e cidadãos.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações* deste guia, determinações: Provimentos mandamentais vinculantes que impõem à autoridade administrativa a obrigação jurídica de fazer ou deixar de fazer algo para sanar ilegalidade, anular ato viciado ou adequar condutas ao ordenamento jurídico. O descumprimento injustificado de determinação enseja a aplicação de multa ao gestor reincidente e julgamento de contas irregulares. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PI/2025) ao estabelecer que "É válida, pois a pretensão punitiva do TCE tem seu termo prescricional iniciado em agosto de 2022".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "É nula, em razão do advento da prescrição da pretensão punitiva, cujo termo inicial se deu em janeiro de 2016". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações*, recomendações: Provimentos pedagógicos e propositivos destinados a orientar o gestor sobre oportunidades de melhoria de desempenho, aprimoramento de rotinas gerenciais e governança pública, no campo da discricionariedade administrativa. Não possuem caráter sancionatório direto imediato.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 013

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Administração) A sigla TCU (Tribunal de Contas da União) mostra a mesma estruturação que a seguinte forma abreviada:

A) PETROBRAS (Petróleo Brasileiro)

B) STF (Supremo Tribunal Federal)

C) UNICAMP (Universidade de Campinas)

D) SUSEPE (Superintendência dos Serviços Penitenciários)

E) BRADESCO (Banco Brasileiro de Descontos)

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "PETROBRAS (Petróleo Brasileiro)". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações*, determinações: Provimentos mandamentais vinculantes que impõem à autoridade administrativa a obrigação jurídica de fazer ou deixar de fazer algo para sanar ilegalidade, anular ato viciado ou adequar condutas ao ordenamento jurídico. O descumprimento injustificado de determinação enseja a aplicação de multa ao gestor reincidente e julgamento de contas irregulares.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações* deste guia, as deliberações do Tribunal de Contas proferidas no julgamento de relatórios de auditoria e processos de fiscalização dividem se em duas categorias fundamentais. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "STF (Supremo Tribunal Federal)".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "UNICAMP (Universidade de Campinas)". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, a comunicação dos resultados dos trabalhos de auditoria e fiscalização deve atender aos seguintes atributos de qualidade estabelecidos na NBASP 100.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "SUSEPE (Superintendência dos Serviços Penitenciários)". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, clareza: Linguagem acessível, técnica e compreensível para os leitores e cidadãos.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "BRADESCO (Banco Brasileiro de Descontos)". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, concisão: Foco direto no que é materialmente relevante, sem prolixidade inútil.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 014

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Administração) A convocação ocorre nos termos do Estatuto da entidade e tem como pauta o exame de situação institucional envolvendo procedimento disciplinar contra Auditor de Controle Externo, bem como a definição de estratégias políticas e jurídicas voltadas à preservação da independência funcional e das garantias inerentes à função de auditoria. Entre os termos abaixo, aquele que se refere a um termo citado no texto da questão anterior, é:

A) convocação.

B) situação institucional.

C) procedimento disciplinar.

D) estratégias políticas.

E) independência.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria* deste guia, a comunicação dos resultados dos trabalhos de auditoria e fiscalização deve atender aos seguintes atributos de qualidade estabelecidos na NBASP 100. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "convocação".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "situação institucional". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, clareza: Linguagem acessível, técnica e compreensível para os leitores e cidadãos.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "procedimento disciplinar". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, concisão: Foco direto no que é materialmente relevante, sem prolixidade inútil.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "estratégias políticas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, precisão: Informações exatas, lastreadas em evidências idôneas e documentação incontestável.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "independência". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, objetividade: Neutralidade, ausência de juízos emocionais e equilíbrio na ponderação dos argumentos do auditado.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 015

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Administração) Em uma inspeção, o controle externo do Tribunal de Contas do Estado Alfa constatou que o Município Beta direcionou recursos públicos a uma escola confessional sem fins lucrativos, prosélita da religião X, o que desagradou fiéis vinculados a outras religiões. Na situação descrita, é correto afirmar que o referido direcionamento de recursos é

A) ilícito, considerando o caráter laico do Estado.

B) lícito, considerando o dever de o Estado subvencionar atividades religiosas, enquanto manifestação cultural popular.

C) lícito, caso a escola preencha os requisitos exigidos pela ordem constitucional, ainda que os recursos não sejam destinados a bolsas de estudo.

D) lícito, desde que os recursos sejam integralmente direcionados a bolsas de estudos e a escola aplique eventuais excedentes financeiros em educação.

E) ilícito, pois, embora seja possível a celebração de ajustes com as escolas confessionais, recursos públicos devem ser direcionados apenas a escolas públicas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "ilícito, considerando o caráter laico do Estado". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações*, as deliberações do Tribunal de Contas proferidas no julgamento de relatórios de auditoria e processos de fiscalização dividem se em duas categorias fundamentais.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "lícito, considerando o dever de o Estado subvencionar atividades religiosas, enquanto manifestação cultural popular". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações*, determinações: Provimentos mandamentais vinculantes que impõem à autoridade administrativa a obrigação jurídica de fazer ou deixar de fazer algo para sanar ilegalidade, anular ato viciado ou adequar condutas ao ordenamento jurídico. O descumprimento injustificado de determinação enseja a aplicação de multa ao gestor reincidente e julgamento de contas irregulares.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações* deste guia, recomendações: Provimentos pedagógicos e propositivos destinados a orientar o gestor sobre oportunidades de melhoria de desempenho, aprimoramento de rotinas gerenciais e governança pública, no campo da discricionariedade administrativa. Não possuem caráter sancionatório direto imediato. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "lícito, caso a escola preencha os requisitos exigidos pela ordem constitucional, ainda que os recursos não sejam...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "lícito, desde que os recursos sejam integralmente direcionados a bolsas de estudos e a escola aplique eventuais...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, a comunicação dos resultados dos trabalhos de auditoria e fiscalização deve atender aos seguintes atributos de qualidade estabelecidos na NBASP 100.

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "ilícito, pois, embora seja possível a celebração de ajustes com as escolas confessionais, recursos públicos devem...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, clareza: Linguagem acessível, técnica e compreensível para os leitores e cidadãos.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 016

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Administração) No que tange à composição do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, nos termos da Constituição Estadual, é correto afirmar que os Conselheiros serão nomeados entre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos, entre outros:

A) mais de trinta e menos de setenta anos de idade, idoneidade moral e reputação ilibada.

B) mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, idoneidade moral e reputação ilibada.

C) notórios conhecimentos, exclusivamente, em Direito, Ciências Contábeis e Administração Pública.

D) mais de quinze anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional em matéria de Gestão Pública.

E) mais de cinco anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional em Direito, Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "mais de trinta e menos de setenta anos de idade, idoneidade moral e reputação ilibada". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações*, determinações: Provimentos mandamentais vinculantes que impõem à autoridade administrativa a obrigação jurídica de fazer ou deixar de fazer algo para sanar ilegalidade, anular ato viciado ou adequar condutas ao ordenamento jurídico. O descumprimento injustificado de determinação enseja a aplicação de multa ao gestor reincidente e julgamento de contas irregulares.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações* deste guia, as deliberações do Tribunal de Contas proferidas no julgamento de relatórios de auditoria e processos de fiscalização dividem se em duas categorias fundamentais. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, idoneidade moral e reputação ilibada".

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "notórios conhecimentos, exclusivamente, em Direito, Ciências Contábeis e Administração Pública". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, tempestividade: Emissão do relatório no momento oportuno, em tempo hábil para evitar o perecimento do direito ou o agravamento do dano.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "mais de quinze anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional em matéria de Gestão Pública". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, a comunicação dos resultados dos trabalhos de auditoria e fiscalização deve atender aos seguintes atributos de qualidade estabelecidos na NBASP 100.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "mais de cinco anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional em Direito, Administração, Ciências...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, clareza: Linguagem acessível, técnica e compreensível para os leitores e cidadãos.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 017

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Administração) A conduta ética dos servidores públicos é fundamental para promover integridade, transparência, responsabilidade, imparcialidade, legalidade e efetividade na prestação dos serviços públicos. Durante os trabalhos de fiscalização a cargo do Tribunal, além de observar as normas de auditoria adotadas pelo TCE-SC, o Auditor Fiscal de Controle Externo, nos termos do Código de Ética e Conduta dos Servidores (Resolução nº TC-0252/2024), deverá

A) se utilizar de opiniões preconcebidas, convicções político- partidárias, religiosas ou ideológicas para garantir uma maior receptividade do jurisdicionado, favorecendo o desenvolvimento dos trabalhos e a obtenção de dados.

B) desde o início, se manter firme com relação às afirmações feitas pelos fiscalizados, no decorrer dos trabalhos de fiscalização, informando ponto a ponto as irregularidades tão logo sejam observadas, sobretudo no curso de fiscalizações in loco.

C) evitar que interesses pessoais e interpretações tendenciosas interfiram na apresentação e no tratamento dos fatos levantados, bem como abster-se de emitir opinião preconcebida ou induzida por convicções político-partidárias, religiosas ou ideológicas.

D) evitar denunciar quaisquer ações que venha a sofrer, bem como atos ou fatos que tenha conhecimento, se protelarem a decisão dos feitos, ainda que limitem sua independência ou que criem restrições à sua atuação, desde que não afetem o resultado final da fiscalização.

E) evitar empreender caráter agressivo às indagações formuladas aos fiscalizados, exceto quando o jurisdicionado se mostrar reativo à fiscalização, ocasião em que deverão ser tomadas medidas mais enérgicas, exclusivamente no limite suficiente para garantir a não frustração da diligência.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "se utilizar de opiniões preconcebidas, convicções político partidárias, religiosas ou ideológicas para garantir...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, a comunicação dos resultados dos trabalhos de auditoria e fiscalização deve atender aos seguintes atributos de qualidade estabelecidos na NBASP 100.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "desde o início, se manter firme com relação às afirmações feitas pelos fiscalizados, no decorrer dos trabalhos de...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações*, as deliberações do Tribunal de Contas proferidas no julgamento de relatórios de auditoria e processos de fiscalização dividem se em duas categorias fundamentais.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria* deste guia, tempestividade: Emissão do relatório no momento oportuno, em tempo hábil para evitar o perecimento do direito ou o agravamento do dano. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "evitar que interesses pessoais e interpretações tendenciosas interfiram na apresentação e no tratamento dos fatos...".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "evitar denunciar quaisquer ações que venha a sofrer, bem como atos ou fatos que tenha conhecimento, se protelarem...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, clareza: Linguagem acessível, técnica e compreensível para os leitores e cidadãos.

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "evitar empreender caráter agressivo às indagações formuladas aos fiscalizados, exceto quando o jurisdicionado se...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações*, recomendações: Provimentos pedagógicos e propositivos destinados a orientar o gestor sobre oportunidades de melhoria de desempenho, aprimoramento de rotinas gerenciais e governança pública, no campo da discricionariedade administrativa. Não possuem caráter sancionatório direto imediato.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 018

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Administração) Caio, contador, logra êxito em ser aprovado no concurso de Auditor Fiscal de Controle Externo do TCE-SC, passando a titularizar o concorrido e renomado cargo para o qual estudou por tantos anos. Após o curso de formação e o início efetivo das atividades, o titular da unidade técnica lhe distribuiu dois processos para fins de instrução. Em um deles, processo X, havia como documento anexo à defesa do jurisdicionado uma perícia realizada pelo próprio Caio, quando ainda trabalhava como contador em escritório renomado do Estado, do qual foi desligado antes mesmo da sua nomeação e posse no cargo público em questão. No outro, processo Y, figurava como jurisdicionado seu tio distante, com quem nunca teve laço de afetividade, de amizade ou de inimizade. Considerando as disposições do Código de Conduta Ética dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, é correto afirmar, com relação aos processos X e Y, que

A) não está configurado conflito de interesse no exercício do cargo.

B) está configurado conflito de interesse no exercício do cargo, ainda que Caio não tenha obtido qualquer vantagem ou retribuição.

C) está configurado conflito de interesse no exercício do cargo com relação ao processo X, mas não em relação ao processo Y.

D) está configurado conflito de interesse no exercício do cargo com relação ao processo Y, mas não em relação ao processo X.

E) está configurado conflito de interesse no exercício do cargo, apenas se Caio tiver obtido vantagem ou retribuição mensuráveis.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "não está configurado conflito de interesse no exercício do cargo". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, clareza: Linguagem acessível, técnica e compreensível para os leitores e cidadãos.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações* deste guia, as deliberações do Tribunal de Contas proferidas no julgamento de relatórios de auditoria e processos de fiscalização dividem se em duas categorias fundamentais. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "está configurado conflito de interesse no exercício do cargo, ainda que Caio não tenha obtido qualquer vantagem ou...".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "está configurado conflito de interesse no exercício do cargo com relação ao processo X, mas não em relação ao...". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações*, determinações: Provimentos mandamentais vinculantes que impõem à autoridade administrativa a obrigação jurídica de fazer ou deixar de fazer algo para sanar ilegalidade, anular ato viciado ou adequar condutas ao ordenamento jurídico. O descumprimento injustificado de determinação enseja a aplicação de multa ao gestor reincidente e julgamento de contas irregulares.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "está configurado conflito de interesse no exercício do cargo com relação ao processo Y, mas não em relação ao...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, a comunicação dos resultados dos trabalhos de auditoria e fiscalização deve atender aos seguintes atributos de qualidade estabelecidos na NBASP 100.

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "está configurado conflito de interesse no exercício do cargo, apenas se Caio tiver obtido vantagem ou retribuição...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, concisão: Foco direto no que é materialmente relevante, sem prolixidade inútil.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 019

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Ciências da Computação, Sistemas de Informação...) No exercício de suas atribuições como auditor fiscal de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC), Jorge foi questionado sobre as penalidades aplicáveis às pessoas jurídicas em decorrência de processo administrativo de responsabilização perante as autoridades competentes, com base na Lei nº 12.846/2013. Nesse contexto, Jorge indicou corretamente a seguinte sanção:

A) dissolução compulsória da pessoa jurídica.

B) publicação extraordinária da decisão condenatória

C) suspensão ou interdição parcial de suas atividades.

D) perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé.

E) proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas por até 10 (dez) anos.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "dissolução compulsória da pessoa jurídica". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações*, determinações: Provimentos mandamentais vinculantes que impõem à autoridade administrativa a obrigação jurídica de fazer ou deixar de fazer algo para sanar ilegalidade, anular ato viciado ou adequar condutas ao ordenamento jurídico. O descumprimento injustificado de determinação enseja a aplicação de multa ao gestor reincidente e julgamento de contas irregulares.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações* deste guia, as deliberações do Tribunal de Contas proferidas no julgamento de relatórios de auditoria e processos de fiscalização dividem se em duas categorias fundamentais. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "publicação extraordinária da decisão condenatória".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "suspensão ou interdição parcial de suas atividades". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, a comunicação dos resultados dos trabalhos de auditoria e fiscalização deve atender aos seguintes atributos de qualidade estabelecidos na NBASP 100.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtidos da...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, tempestividade: Emissão do relatório no momento oportuno, em tempo hábil para evitar o perecimento do direito ou o agravamento do dano.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas por...". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, clareza: Linguagem acessível, técnica e compreensível para os leitores e cidadãos.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 020

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Direito) Analise as condutas a seguir elencadas, praticadas por servidores do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC): I. Lucia participou de trabalho de fiscalização em situação envolvendo Inalda, pessoa com quem possui profundo laço afetivo de amizade. II. Milton fez uso de informação privilegiada em benefício de seu irmão Marcos. III. Norma exerceu atividade que prejudicou a realização de tarefas atinentes ao seu cargo junto à Corte de Contas. Considerando o disposto na Resolução nº 252/2024 do TCE-SC, que institui o Código de Conduta Ética dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC), é correto afirmar que configura(m) conflito(s) de interesses a(s) conduta(s) praticadas por:

A) Lucia, apenas.

B) Milton, apenas.

C) Milton e Noma, apenas.

D) Lucia e Norma, apenas.

E) Lucia, Milton e Norma

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "Lucia, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações*, as deliberações do Tribunal de Contas proferidas no julgamento de relatórios de auditoria e processos de fiscalização dividem se em duas categorias fundamentais.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações* deste guia, determinações: Provimentos mandamentais vinculantes que impõem à autoridade administrativa a obrigação jurídica de fazer ou deixar de fazer algo para sanar ilegalidade, anular ato viciado ou adequar condutas ao ordenamento jurídico. O descumprimento injustificado de determinação enseja a aplicação de multa ao gestor reincidente e julgamento de contas irregulares. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "Milton, apenas".

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "Milton e Noma, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, a comunicação dos resultados dos trabalhos de auditoria e fiscalização deve atender aos seguintes atributos de qualidade estabelecidos na NBASP 100.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "Lucia e Norma, apenas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, clareza: Linguagem acessível, técnica e compreensível para os leitores e cidadãos.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Lucia, Milton e Norma". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, concisão: Foco direto no que é materialmente relevante, sem prolixidade inútil.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 021

(FGV – TRT/DA – 2025 – Tecnico Judiciario Area Administrativa Sem Especialidade) O Tribunal de Contas de um determinado Estado resolveu implementar uma nova metodologia de gestão para melhoria contínua de seus processos. Assim, como responsáveis por área estratégica, nomeou João para a área de identificação de problemas, definição de metas, elaboração e implementação de planos de ação; Lúcia para a área onde serão aplicadas as “correções de rumo” e a padronização das melhorias; Jorge para a área de análise dos resultados obtidos, comparação com os objetivos iniciais e identificação de desvios. Considerando o Ciclo PDCA (P = planejar, D = fazer, C = verificar, A = agir), assinale a opção que mostra, corretamente, as etapas de cada responsável.

A) P = João; D = João; C = Jorge e A = Lúcia.

B) P = João; D = Jorge; C = Lúcia e A = Lúcia.

C) P = Lúcia; D = João; C = Lúcia e A = Jorge.

D) P = Jorge; D = João; C = Lúcia e A = Jorge.

E) P = Jorge; D = Jorge; C = João e A = Lúcia.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações* deste guia, as deliberações do Tribunal de Contas proferidas no julgamento de relatórios de auditoria e processos de fiscalização dividem se em duas categorias fundamentais. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT/DA/2025) ao estabelecer que "P = João; D = João; C = Jorge e A = Lúcia".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "P = João; D = Jorge; C = Lúcia e A = Lúcia". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações*, determinações: Provimentos mandamentais vinculantes que impõem à autoridade administrativa a obrigação jurídica de fazer ou deixar de fazer algo para sanar ilegalidade, anular ato viciado ou adequar condutas ao ordenamento jurídico. O descumprimento injustificado de determinação enseja a aplicação de multa ao gestor reincidente e julgamento de contas irregulares.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "P = Lúcia; D = João; C = Lúcia e A = Jorge". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, a comunicação dos resultados dos trabalhos de auditoria e fiscalização deve atender aos seguintes atributos de qualidade estabelecidos na NBASP 100.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "P = Jorge; D = João; C = Lúcia e A = Jorge". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações*, recomendações: Provimentos pedagógicos e propositivos destinados a orientar o gestor sobre oportunidades de melhoria de desempenho, aprimoramento de rotinas gerenciais e governança pública, no campo da discricionariedade administrativa. Não possuem caráter sancionatório direto imediato.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "P = Jorge; D = Jorge; C = João e A = Lúcia". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Atributos do Relatório de Auditoria*, clareza: Linguagem acessível, técnica e compreensível para os leitores e cidadãos.

GABARITO OFICIAL: A

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 19: Noções de Administração Financeira e Orçamentária (AFO)

PPA, LDO, LOA, Receita, Despesa, Créditos Adicionais, Dívida Pública e LRF (LC 101/2000)

01 - Orçamento Público, Princípios, Ciclo Orçamentário, PPA, LDO, LOA e Orçamento Impositivo

Matéria: Noções de Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Orçamento público: conceito, natureza jurídica e evolução histórica dos modelos (Orçamento Tradicional/Clássico, de Desempenho, Base-Zero e Orçamento-Programa);
- Princípios orçamentários fundamentais: unidade/totalidade, universalidade, anualidade/periodicidade, exclusividade, orçamento bruto, não afetação da receita de impostos, legalidade, clareza e equilíbrio;
- O sistema orçamentário na Constituição Federal de 1988 (Artigo 165):
  - Plano Plurianual (PPA): vigência quadrienal, diretrizes, objetivos e metas (DOM), despesas de capital e programas de duração continuada;
  - Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): elo entre PPA e LOA, metas e prioridades, Anexo de Metas Fiscais (AMF) e Anexo de Riscos Fiscais (ARF) da LRF;
  - Lei Orçamentária Anual (LOA): estrutura tríplice integrada (Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento das Estatais);
- Ciclo orçamentário e processo legislativo: elaboração da proposta, apreciação na Comissão Mista, emendas parlamentares, votação, sanção/veto, execução e controle;
- Emendas parlamentares e o Orçamento Impositivo:
  - Emendas individuais (Art. 166, §§ 9º e 11 da CF/88): limite percentual de 2% da RCL e aplicação obrigatória de 50% em saúde;
  - Emendas de bancada estadual impositivas (Art. 166, §§ 12 e 13);
  - As modalidades do Artigo 166-A da CF/88: Transferências especiais ("emendas PIX") vs. transferências com finalidade definida;
  - Impedimentos de ordem técnica e contingenciamento proporcional na execução impositiva.

🧭 Sumário

1. **Conceito, Natureza Jurídica e Evolução dos Modelos Orçamentários**
   1. Conceito e Natureza Jurídica do Orçamento Público
   2. Modelos Orçamentários e Comparativo Evolutivo
   3. Teste 209
2. **Princípios Orçamentários: O Núcleo Normativo e Doutrinário**
   1. Princípio da Unidade ou Totalidade
   2. Princípio da Universalidade
   3. Princípio da Anualidade ou Periodicidade
   4. Princípio da Exclusividade Orçamentária
   5. Princípio do Orçamento Bruto
   6. Princípio da Não Afetação (Não Vinculação) da Receita de Impostos
   7. Princípios do Equilíbrio, Legalidade, Clareza e Publicidade
   8. Teste 210
   9. Teste 211
   10. Teste 212
3. **O Sistema Orçamentário Constitucional: PPA, LDO e LOA**
   1. Plano Plurianual (PPA): Planejamento Estratégico de Médio Prazo
   2. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): O Elo Tático e as Exigências da LRF
   3. Lei Orçamentária Anual (LOA): A Estrutura Tríplice Integrada
   4. Teste 213
   5. Teste 214
   6. Teste 215
4. **Ciclo Orçamentário e Processo Legislativo Orçamentário**
   1. As Quatro Etapas do Ciclo Orçamentário
   2. Processo Legislativo e a Tramitação na CMO
   3. Prazos Constitucionais de Envio e Devolução (ADCT)
   4. Teste 216
5. **Emendas Parlamentares e o Regime do Orçamento Impositivo**
   1. Emendas Individuais Impositivas
   2. Emendas de Bancada Estadual Impositivas
   3. Transferências Especiais ("Emendas PIX") e com Finalidade Definida (Art. 166-A)

4. Limitações e Impedimentos Técnicos na Execução Obrigatória
5. Teste 217
6. Teste 218
7. Teste 219

6. 🌐 **Fontes Oficiais & Normativas Recomendadas**

---

1. Conceito, Natureza Jurídica e Evolução dos Modelos Orçamentários

1.1 Conceito e Natureza Jurídica do Orçamento Público

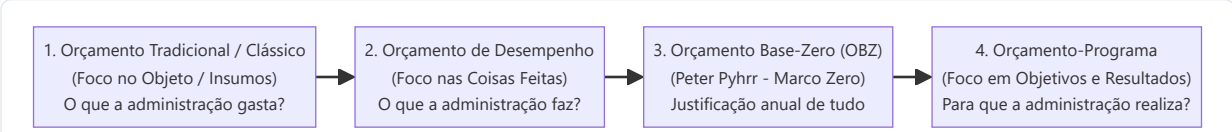
O **orçamento público** é o ato formal pelo qual o Poder Executivo estima as receitas e fixa e autoriza as despesas governamentais para um período determinado (geralmente coincidente com o ano civil), consubstanciando o plano financeiro de ação do Estado.

Quanto à sua **natureza jurídica**, vigora no Supremo Tribunal Federal (STF) a compreensão de que as leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA) possuem natureza de **lei em sentido formal** (ou formal-material especial):

- Veiculam autorização legal para a prática de despesas e previsão de receitas;
- Não criam, em regra, direitos subjetivos imediatos aos cidadãos (com exceção das regras cogentes de execução orçamentária impositiva criadas pelas Emendas Constitucionais nº 86/2015, 100/2019, 105/2019 e 126/2022);
- O STF admite o controle concentrado de constitucionalidade (ADI) contra dispositivos de leis orçamentárias quando apresentarem efeitos concretos e lesividade direta a preceitos constitucionais fundamentais.

1.2 Modelos Orçamentários e Comparativo Evolutivo

A evolução histórica do orçamento público evidencia a transição de um mero instrumento contábil-financeiro de contenção do gasto para um instrumento tático e estratégico de desenvolvimento econômico-social:



1. **Orçamento Tradicional ou Clássico:**
    - Preponderou no Estado Liberal (séculos XIX e início do XX);
    - Instrumento de controle de legalidade política e financeira do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo;
    - Foco exclusivo no **objeto do gasto** (insumos: salários, móveis, material de expediente) — "*o que a administração compra*";
    - Completa dissociação entre o orçamento e qualquer planejamento de longo prazo; não há mensuração de benefícios sociais ou metas de desempenho.
2. **Orçamento de Desempenho (Funcional):**
    - Surge no período pós-Segunda Guerra Mundial (relatórios da Comissão Hoover nos EUA);
    - Foco nas **coisas que o governo faz** (serviços e produtos) em vez de apenas no que compra — "*o que a administração faz*";
    - Embora introduza a ideia de desempenho e atividade operacional, continuava desvinculado de um planejamento governamental estratégico de longo prazo.
3. **Orçamento Base-Zero (OBZ) ou Estratégico:**
    - Criado por Peter Pyhrr e disseminado na década de 1970;
    - Caracteriza-se pela **inexistência de direito adquirido à manutenção de despesas** do exercício anterior (rompimento com a abordagem incrementalista);
    - A cada novo ciclo orçamentário, todas as atividades e programas devem ser justificados desde a sua base ("marco zero"), competindo entre si em pacotes de decisão hierarquizados por custo-benefício.
4. **Orçamento-Programa:**
    - **Modelo adotado no ordenamento brasileiro** desde o Decreto-Lei nº 200/1967 e consolidado na CF/88 e pela Portaria MOG nº 42/1999;
    - É a expressão financeira de programas de trabalho do governo voltados para objetivos e metas claros;
    - Foco nos **resultados sociais e de impacto** — "*para que a administração gasta*";
    - Integração indissociável entre planejamento, programação e orçamentação (concretizada no tríptico PPA, LDO e LOA);
    - Utilização de indicadores físicos, metas quantitativas e avaliação contínua de eficácia, eficiência e efetividade.

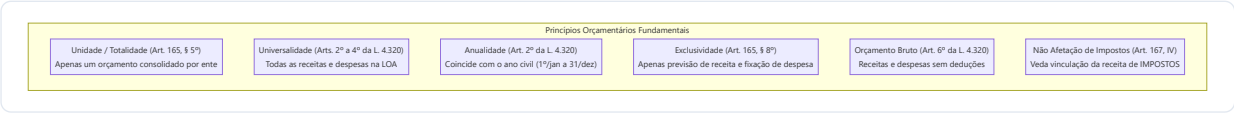
Critério de Comparação	Orçamento Tradicional / Clássico	Orçamento-Programa (Modelo CF/88)
Principal Objetivo	Controle legal e contábil do gasto público.	Concretização de políticas públicas e resultados sociais.
Foco Central	O que o governo compra (insumos/objetos).	Para que o governo gasta (objetivos e programas).
Planejamento	Inexistente / Desconectado.	Indissociável e estruturante (PPA, LDO e LOA).
Estrutura dos Gastos	Elementos de despesa e órgãos executores.	Programas, ações, projetos, atividades e operações especiais.
Métrica de Avaliação	Cumprimento da dotação orçamentária estrita.	Indicadores de eficácia, eficiência e impacto social.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca FCC costuma afirmar que o Orçamento de Desempenho e o Orçamento-Programa são expressões sinônimas. Cuidado! O Orçamento de Desempenho deu o primeiro passo ao focar nas atividades/ações, mas pecou por não possuir conexão com o planejamento global integrado. Somente o Orçamento-Programa consolida a tríade *planejamento-programação-orçamento*.

---

2. Princípios Orçamentários: O Núcleo Normativo e Doutrinário

Os princípios orçamentários constituem diretrizes materiais e processuais que asseguram a higidez, a transparência, a consistência e o controle fiscal da lei orçamentária.



2.1 Princípio da Unidade ou Totalidade

- Cada ente da Federação (União, cada Estado, DF e cada Município) deve possuir **uma única lei orçamentária anual** para cada exercício financeiro.
- A doutrina moderna (e a banca FCC) distingue a *Unidade clássica* (que defendia a existência física de um só documento) da *Totalidade orçamentária* (prevista no art. 165, § 5º da CF/88): embora a LOA congregue três esferas distintas (Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento das Estatais), todas integram formal e organicamente uma **única e consolidada peça legislativa**.

2.2 Princípio da Universalidade

- A Lei Orçamentária Anual deve conter **todas as receitas e todas as despesas** de todos os Poderes, órgãos, fundos e entidades da administração direta e indireta (arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 4.320/1964 e art. 165, § 5º da CF/88).
- Nenhuma despesa ou receita pública pode ser omitida do orçamento nem tratada "extracontabilmente".
- *Ressalva importante:* As entradas compensatórias puramente financeiras (ingressos extraorçamentários, como fianças, cauções, depósitos judiciais e restos a pagar processados) não se sujeitam à autorização orçamentária prévia, pois não representam receita orçamentária pertencente em definitivo ao patrimônio estatal.

2.3 Princípio da Anualidade ou Periodicidade

- As estimativas de receita e as fixações de despesa devem corresponder a um período determinado de tempo. No Brasil, o exercício financeiro **coincide rigorosamente com o ano civil**: tem início em 1º de janeiro e encerra-se em 31 de dezembro (art. 34 da Lei nº 4.320/1964).
- **Exceção Constitucional à Anualidade:** A reabertura dos saldos de **créditos adicionais especiais e extraordinários** promulgados nos últimos quatro meses do exercício financeiro (de 1º de setembro a 31 de dezembro). Nesses casos, os saldos não executados podem ser reabertos nos limites dos seus saldos no exercício financeiro seguinte, com vigência estendida até o fim deste (art. 167, § 2º da CF/88).
- *Atenção:* Créditos suplementares **nunca** podem ser reabertos no exercício seguinte; extinguem-se impreterivelmente em 31 de dezembro.

2.4 Princípio da Exclusividade Orçamentária

- Previsto expressamente no art. 165, § 8º da CF/88: a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa.
- Destina-se a impedir os chamados "rabilongos" ou "caudas orçamentárias" (disposições casuísticas de direito material, administrativo ou penal enxertadas na lei de orçamento).
- **As Duas Únicas Exceções Constitucionais Permitidas na Própria LOA:**
  1. Autorização para a **abertura de créditos suplementares**;
  2. Autorização para a **contratação de operações de crédito**, ainda que por antecipação de receita orçamentária (ARO), nos termos da lei.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A LOA pode autorizar a abertura de créditos **suplementares**, mas **JAMAIS pode autorizar a abertura de créditos especiais ou extraordinários**! Créditos especiais dependem de projeto de lei específico subsequente, e créditos extraordinários decorrem de ato executivo de urgência (Medida Provisória na União ou Decreto nos entes sem MP).

2.5 Princípio do Orçamento Bruto

- Estatuído no art. 6º da Lei nº 4.320/1964: todas as receitas e despesas constarão da lei de orçamento pelos seus **valores brutos totais**, vedada qualquer dedução pecuniária preliminar.
- Não é admitido compensar a receita com as despesas cobradas para sua arrecadação (ex.: registrar no orçamento apenas o valor líquido arrecadado de um imposto após descontar as taxas bancárias de cobrança).

2.6 Princípio da Não Afetação (Não Vinculação) da Receita de Impostos

- Previsto no art. 167, IV da CF/88: é vedada a vinculação de receita de **impostos** a órgão, fundo ou despesa.
- **Alcance Restrito aos Impostos:** A vedação atinge **exclusivamente os impostos**! As taxas, contribuições de melhoria e contribuições especiais (como contribuições previdenciárias e COSIP) podem ser e frequentemente são constitucionalmente vinculadas a seus fins específicos.
- **Exceções Constitucionais Expressas (Art. 167, IV):**
    1. Destinação a ações e serviços públicos de **saúde** (art. 198, § 2º);
    2. Manutenção e desenvolvimento do **ensino** (art. 212);
    3. Realização de atividades da **administração tributária** (art. 37, XXII);
    4. Repartição constitucional de receitas tributárias (FPE, FPM, repartição de ICMS e IPVA);
    5. Prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita e garantias prestadas à União.

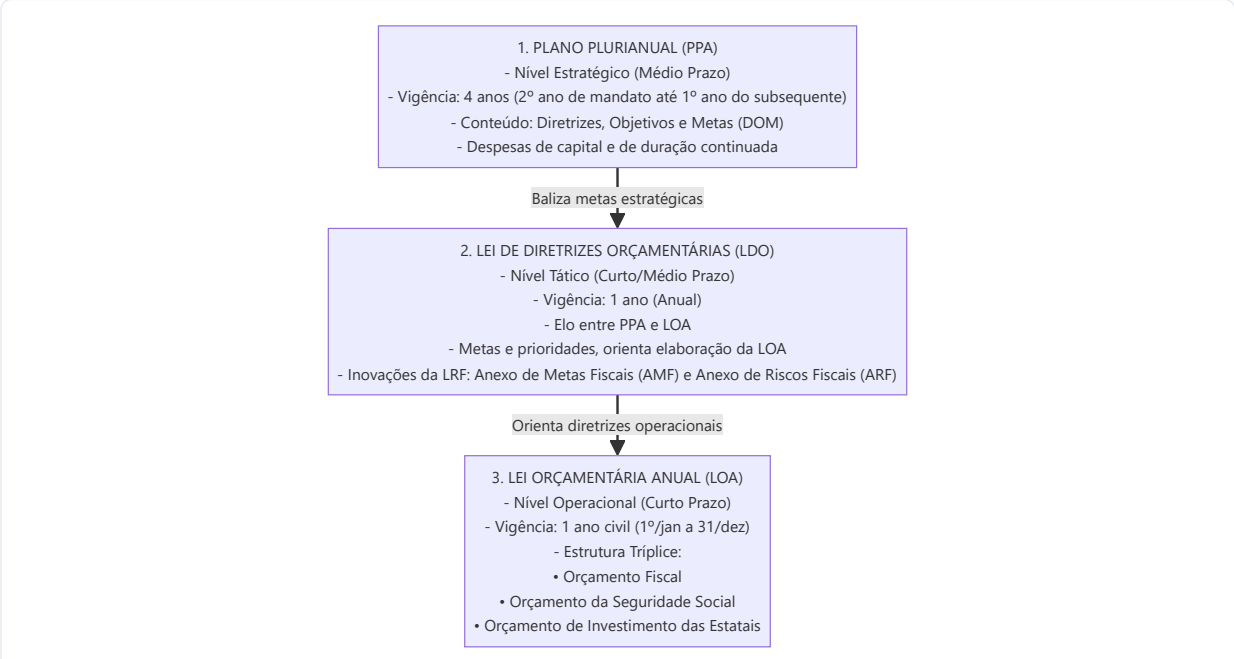
2.7 Princípios do Equilíbrio, Legalidade, Clareza e Publicidade

- **Equilíbrio Orçamentário:** Igualdade formal entre receitas estimadas e despesas fixadas na lei orçamentária. No aspecto material moderno, exige gestão fiscal prudente para geração de superávits primários e controle da dívida consolidada líquida (LRF).
- **Legalidade Orçamentária:** A aprovação do orçamento, de seus créditos adicionais e do plano plurianual depende obrigatoriamente de lei formal de iniciativa privativa do Executivo (art. 165 da CF/88).
- **Clareza e Transparência:** O orçamento deve ser apresentado em linguagem compreensível para permitir a fiscalização pela sociedade e pelos órgãos de controle externo (art. 48 da LRF).

---

3. O Sistema Orçamentário Constitucional: PPA, LDO e LOA

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu um modelo tripartite harmônico de planejamento e finanças públicas estruturado no artigo 165:



3.1 Plano Plurianual (PPA): Planejamento Estratégico de Médio Prazo

- **Matriz Constitucional (Art. 165, § 1º):** Estabelece, de forma regionalizada, as **Diretrizes, Objetivos e Metas (DOM)** da administração pública federal, estadual ou municipal para as **despesas de capital** e outras delas decorrentes e para as relativas aos **programas de duração continuada**.
- **Regra de Bloqueio Orçamentário (Art. 167, § 1º da CF/88):** Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.
- **Vigência Quadrienal Descasada do Mandato:**
  O PPA vigora por 4 anos: inicia-se no segundo ano do mandato do governante eleito e encerra-se no final do primeiro ano do mandato do sucessor (art. 35, § 2º, I do ADCT). Essa regra assegura a transição republicana e impede descontinuidade administrativa de projetos estratégicos.

3.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): O Elo Tático e as Exigências da LRF

- **Matriz Constitucional (Art. 165, § 2º):**
  - Compreende as **metas e prioridades** da administração pública;
  - Estabelece as diretrizes de política fiscal e suas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública;
  - Orienta a elaboração da LOA;
  - Dispõe sobre as alterações na legislação tributária;
  - Regula a concessão de quaisquer vantagens ou aumentos de remuneração a servidores.
- **Conteúdo Obrigatório pela LRF (Art. 4º):**
  - **Anexo de Metas Fiscais (AMF):** Estabelece metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para o **exercício a que se referir e para os dois seguintes (triênio fiscal)**.
  - **Anexo de Riscos Fiscais (ARF):** Avalia os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas (ex.: demandas judiciais de grande repercussão, avais concedidos), informando as providências a serem tomadas caso se concretizem.
  - Critérios e formas de limitação de empenho e movimentação financeira (contingenciamento de gastos).

3.3 Lei Orçamentária Anual (LOA): A Estrutura Tríplice Integrada

A LOA (art. 165, § 5º da CF/88) materializa o plano anual de receitas e despesas mediante três esferas integradas:

1. **Orçamento Fiscal:** Abrange os Poderes do ente federativo, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público.
2. **Orçamento da Seguridade Social:** Abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público, contemplando as áreas de **Saúde, Previdência Social e Assistência Social** (Art. 195 da CF/88).
3. **Orçamento de Investimento das Estatais:** Abrange as empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a **maioria do capital social com direito a voto**.

Teste 001

(FCC – TRT 2ª – 2014 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) No sistema de controle de versões Git, para efetuar o download dos commits de um repositório remoto para o repositório local é utilizado o comando git

A) apply.

B) get.

C) push.

D) fetch.

E) update.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "apply". De acordo com a teoria estudada em *3. O Sistema Orçamentário Constitucional: PPA, LDO e LOA*, pPA["1. PLANO PLURIANUAL (PPA)<br/ Nível Estratégico (Médio Prazo)<br/ Vigência: 4 anos (2º ano de mandato até 1º ano do subsequente)<br/ Conteúdo: Diretrizes, Objetivos e Metas (DOM)<br/ Despesas de capital e de duração continuada"].

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "get". De acordo com a teoria estudada em *3. O Sistema Orçamentário Constitucional: PPA, LDO e LOA*, lDO["2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)<br/ Nível Tático (Curto/Médio Prazo)<br/ Vigência: 1 ano (Anual)<br/ Elo entre PPA e LOA<br/ Metas e prioridades, orienta elaboração da LOA<br/ Inovações da LRF: Anexo de Metas Fiscais (AMF) e Anexo de Riscos Fiscais (ARF)"].

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "push". De acordo com a teoria estudada em *3. O Sistema Orçamentário Constitucional: PPA, LDO e LOA*, lOA["3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA)<br/ Nível Operacional (Curto Prazo)<br/ Vigência: 1 ano civil (1º/jan a 31/dez)<br/ Estrutura Tríplice:<br/ • Orçamento Fiscal<br/ • Orçamento da Seguridade Social<br/ • Orçamento de Investimento das Estatais"].

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *3. O Sistema Orçamentário Constitucional: PPA, LDO e LOA* deste guia, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu um modelo tripartite harmônico de planejamento e finanças públicas estruturado no artigo 165. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 2ª/2014) ao estabelecer que "fetch".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "update". De acordo com a teoria estudada em *3. O Sistema Orçamentário Constitucional: PPA, LDO e LOA*, pPA |Baliza metas estratégicas| LDO.

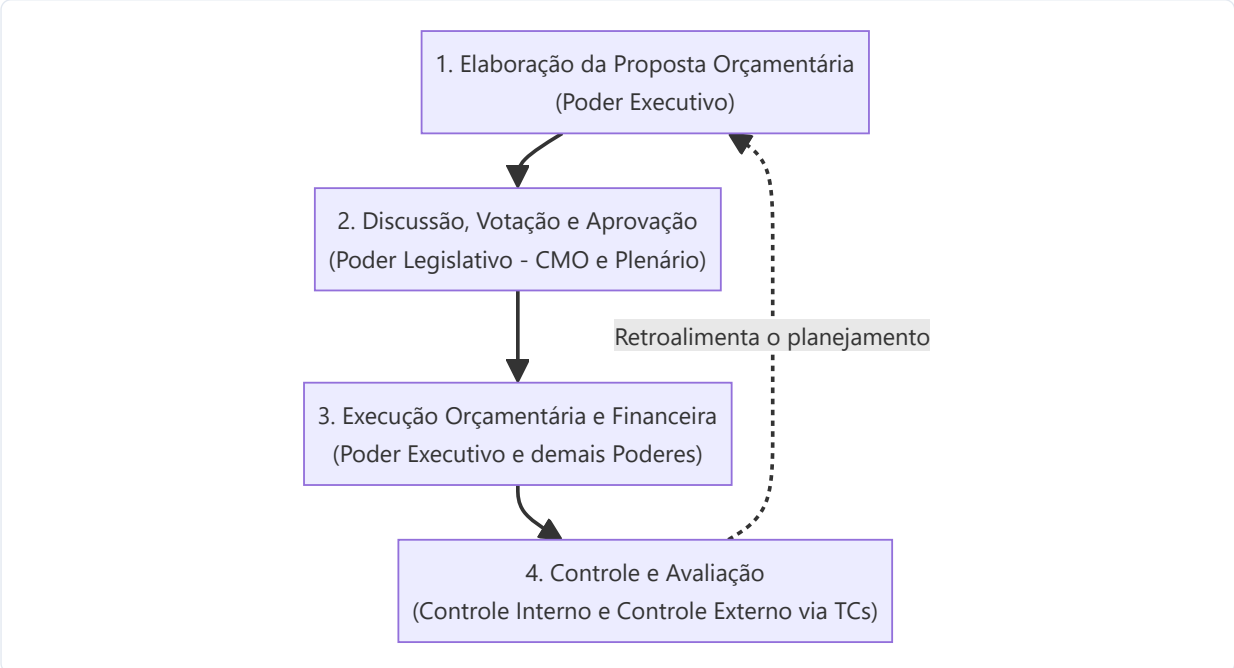
GABARITO OFICIAL: D

---

4. Ciclo Orçamentário e Processo Legislativo Orçamentário

4.1 As Quatro Etapas do Ciclo Orçamentário

O ciclo orçamentário é um processo contínuo e dinâmico desdobrado em quatro fases sequenciais:



1. **Elaboração da Proposta:** Competência privativa do Chefe do Poder Executivo, que consolida suas propostas e as demandas orçamentárias dos demais Poderes e órgãos autônomos (Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública), nos limites estipulados pela LDO.
2. **Discussão, Votação e Aprovação:** Conduzida no âmbito do Poder Legislativo, iniciando-se por comissão mista e culminando com votação em plenário e envio para sanção ou veto.
3. **Execução Orçamentária e Financeira:** Arrecadação de receitas, emissão de empenhos, liquidação e pagamento das despesas públicas.
4. **Controle e Avaliação:** Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial exercida pelos sistemas de controle interno e pelo controle externo (Poder Legislativo auxiliado pelo Tribunal de Contas).

4.2 Processo Legislativo e a Tramitação na CMO

- No âmbito federal, os projetos de lei do PPA, LDO, LOA e de créditos adicionais são examinados e relatados pela **Comissão Mista Permanente de Deputados e Senadores (Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização - CMO)** (art. 166, § 1º da CF/88).
- **Regras para Apresentação de Emendas à LOA (Art. 166, § 3º):**
  As emendas parlamentares ao projeto de LOA só podem ser aprovadas caso:
  - Sejam compatíveis com o PPA e com a LDO; e
  - Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, **excluídas as relativas a:**
  - Dotações para pessoal e seus encargos;
  - Serviço da dívida;
  - Transferências tributárias constitucionais para Estados e Municípios; OU
  - Sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões, ou com os dispositivos do texto do projeto de lei.

4.3 Prazos Constitucionais de Envio e Devolução (ADCT)

Enquanto não editada a Lei Complementar prevista no art. 165, § 9º da CF/88, vigoram na esfera federal os prazos do art. 35, § 2º do ADCT:

Instrumento	Prazo Limite de Envio pelo Executivo	Prazo Limite de Devolução pelo Legislativo
PPA	Até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro (**31 de agosto**) do primeiro ano de mandato.	Até o encerramento da sessão legislativa (**22 de dezembro**).
LDO	Até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro (**15 de abril**).	Até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa (**17 de julho** - a sessão não pode ser interrompida sem sua aprovação).
LOA	Até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro (**31 de agosto**).	Até o encerramento da sessão legislativa (**22 de dezembro**).

Teste 002

(FGV – TJ/AP – 2023 – Analista Judiciario Apoio Especializado Tecnologia Da Informacao Desenvolvimento De Sistemas) O analista João administra o servidor de autenticação Keycloak do TJAP. A aplicação TJApp está registrada como um client OpenID Connect do Keycloak, sob o nome tjapp-client. João recebeu a solicitação de habilitar em tjapp-client o recurso que permite a própria aplicação cliente, TJApp, obter um token de acesso de forma autônoma, sem envolver nenhum usuário final. João habilitou em tjapp-client o recurso:

A) direct grants;

B) client adapters;

C) token mappers;

D) identity brokers;

E) service accounts.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "direct grants". De acordo com a teoria estudada em *2.4 Princípio da Exclusividade Orçamentária*, as Duas Únicas Exceções Constitucionais Permitidas na Própria LOA.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "client adapters". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Plano Plurianual (PPA): Planejamento Estratégico de Médio Prazo*, matriz Constitucional (Art. 165, § 1º): Estabelece, de forma regionalizada, as Diretrizes, Objetivos e Metas (DOM) da administração pública federal, estadual ou municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "token mappers". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Plano Plurianual (PPA): Planejamento Estratégico de Médio Prazo*, o PPA vigora por 4 anos: inicia se no segundo ano do mandato do governante eleito e encerra se no final do primeiro ano do mandato do sucessor (art. 35, § 2º, I do ADCT). Essa regra assegura a transição republicana e impede descontinuidade administrativa de projetos estratégicos.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "identity brokers". De acordo com a teoria estudada em *5.3 Transferências Especiais ("Emendas PIX") e com Finalidade Definida (Art. 166-A)*, o recurso financeiro é repassado diretamente ao ente federado recebedor, sem a necessidade de celebração de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.1 Plano Plurianual (PPA): Planejamento Estratégico de Médio Prazo* deste guia, regra de Bloqueio Orçamentário (Art. 167, § 1º da CF/88): Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/AP/2023) ao estabelecer que "service accounts".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 003

(FGV – TRT 1ª – 2024 – Analista Judiciário - Área Administrativa) Um ente público estabeleceu, em edital de licitação, a entrega de caução em dinheiro como garantia para assegurar a execução do contrato celebrado com vistas ao fornecimento contínuo de serviços de manutenção. Sabe-se que esse recurso não integra a Lei Orçamentária Anual (LOA) e não reflete no patrimônio líquido da referida entidade. Assim, seu reconhecimento, no momento do depósito, deve ser realizado como:

A) receita contratual;

B) receita orçamentária;

C) despesa orçamentária;

D) receita extraorçamentária;

E) despesa extraorçamentária.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "receita contratual". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Princípio da Unidade ou Totalidade*, cada ente da Federação (União, cada Estado, DF e cada Município) deve possuir uma única lei orçamentária anual para cada exercício financeiro.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "receita orçamentária". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Princípio da Universalidade*, ressalva importante: As entradas compensatórias puramente financeiras (ingressos extraorçamentários, como fianças, cauções, depósitos judiciais e restos a pagar processados) não se sujeitam à autorização orçamentária prévia, pois não representam receita orçamentária pertencente em definitivo ao patrimônio estatal.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "despesa orçamentária". De acordo com a teoria estudada em *2.4 Princípio da Exclusividade Orçamentária*, previsto expressamente no art. 165, § 8º da CF/88: a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *5.3 Transferências Especiais ("Emendas PIX") e com Finalidade Definida (Art. 166-A)* deste guia, o recurso financeiro é repassado diretamente ao ente federado recebedor, sem a necessidade de celebração de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT 1ª/2024) ao estabelecer que "receita extraorçamentária".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "despesa extraorçamentária". De acordo com a teoria estudada em *5.4 Limitações e Impedimentos Técnicos na Execução Obrigatória*, contingenciamento Proporcional: Se a estimativa de receita e da despesa demonstrar que o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal pode ser comprometido, o montante das emendas impositivas poderá ser reduzido na mesma proporção da limitação de empenho aplicada às demais despesas discricionárias (art. 166, § 18 da CF/88).

GABARITO OFICIAL: D

Teste 004

(FGV – TJ/RR – 2024 – Analista Judiciario Infraestrutura De Tecnologia Da Informacao) Considerando os conceitos e ferramentas relacionados a serviços de autenticação/autorização, webhooks e message brokers, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a(s) verdadeira(s) e (F) para a(s) falsa(s). ( ) Um dos principais objetivos do SAML é proporcionar Single-Sign On (SSO), isto é, permitir que um usuário se autentique uma vez e tenha acesso a outros sistemas sem a necessidade de fornecer novamente suas credenciais. ( ) No protocolo MQTT do RabbitMQ, a publicação de mensagens acontece dentro do contexto de um link. ( ) Keycloak permite a implementação de Single-Sign On (SSO) e fornece suporte para OpenID Connect e OAuth 2.0. As afirmativas são, respectivamente,

A) V – F – F.

B) V – F – V.

C) V – V – F.

D) F – F – V.

E) F – V – V.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "V – F – F". De acordo com a teoria estudada em *2.7 Princípios do Equilíbrio, Legalidade, Clareza e Publicidade*, clareza e Transparência: O orçamento deve ser apresentado em linguagem compreensível para permitir a fiscalização pela sociedade e pelos órgãos de controle externo (art. 48 da LRF).

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.1 As Quatro Etapas do Ciclo Orçamentário* deste guia, controle e Avaliação: Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial exercida pelos sistemas de controle interno e pelo controle externo (Poder Legislativo auxiliado pelo Tribunal de Contas). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/RR/2024) ao estabelecer que "V – F – V".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "V – V – F". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): O Elo Tático e as Exigências da LRF*, anexo de Riscos Fiscais (ARF): Avalia os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas (ex.: demandas judiciais de grande repercussão, avais concedidos), informando as providências a serem tomadas caso se concretizem.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "F – F – V". De acordo com a teoria estudada em *5.3 Transferências Especiais ("Emendas PIX") e com Finalidade Definida (Art. 166-A)*, o recurso financeiro é repassado diretamente ao ente federado recebedor, sem a necessidade de celebração de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "F – V – V". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Modelos Orçamentários e Comparativo Evolutivo*, foco nas coisas que o governo faz (serviços e produtos) em vez de apenas no que compra — "o que a administração faz".

GABARITO OFICIAL: B

Teste 005

(CEBRASPE – STF – 2013 – Analista Judiciario Suporte Em Tecnologia Da Informacao) É recomendado que a partição /boot esteja fora de um logical volume group, visto que o boot loader não é capaz de fazer sua leitura.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Correta. O item está **Certo**. Conforme fundamentado na seção *4.1 As Quatro Etapas do Ciclo Orçamentário*, o ciclo orçamentário é um processo contínuo e dinâmico desdobrado em quatro fases sequenciais. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (CEBRASPE – STF/2013) ao afirmar que "É recomendado que a partição /boot esteja fora de um logical volume group, visto que o boot loader não é...".

E) Incorreta. A assertiva não incorre em erro conceitual, guardando conformidade com a teoria estudada.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 006

(FGV – TRT/13 – 2022 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) Sobre os comandos da ferramenta de controle de versões Git, é correto afirmar que

A) o comando git add altera simultaneamente os repositórios local e remoto.

B) o comando git commit envia para o repositório remoto as alterações no espaço de trabalho local.

C) o comando git status faz o download do repositório remoto para o espaço de trabalho local.

D) o comando git push somente faz o upload das alterações que já estão em um commit.

E) o comando git pull resolve automaticamente qualquer conflito entre os códigos dos repositórios local e remoto.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o comando git add altera simultaneamente os repositórios local e remoto". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Modelos Orçamentários e Comparativo Evolutivo*, oT["1. Orçamento Tradicional / Clássico<br/ (Foco no Objeto / Insumos)<br/ O que a administração gasta?"] OD["2. Orçamento de Desempenho<br/ (Foco nas Coisas Feitas)<br/ O que a administração faz?"].

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o comando git commit envia para o repositório remoto as alterações no espaço de trabalho local". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Modelos Orçamentários e Comparativo Evolutivo*, é a expressão financeira de programas de trabalho do governo voltados para objetivos e metas claros.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o comando git status faz o download do repositório remoto para o espaço de trabalho local". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Modelos Orçamentários e Comparativo Evolutivo*, foco nas coisas que o governo faz (serviços e produtos) em vez de apenas no que compra — "o que a administração faz".

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): O Elo Tático e as Exigências da LRF* deste guia, dispõe sobre as alterações na legislação tributária. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT/13/2022) ao estabelecer que "o comando git push somente faz o upload das alterações que já estão em um commit".

E) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "o comando git pull resolve automaticamente qualquer conflito entre os códigos dos repositórios local e remoto". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Modelos Orçamentários e Comparativo Evolutivo*, completa dissociação entre o orçamento e qualquer planejamento de longo prazo; não há mensuração de benefícios sociais ou metas de desempenho.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 007

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Contabilidade) Uma entidade do setor público apresentava os seguintes saldos relacionados a suas despesas orçamentárias em 31/12/2023: Correção Monetária ou Cambial da Dívida R $40.000 Contratual Resgatada: Juros sobre a Dívida por Contrato: R$50.000 Equipamentos e material permanente: R $80.000 Obras públicas e instalações: R$120.000 O total do grupo de natureza da despesa orçamentária Investimentos foi

A) R$80.000.

B) R$120.000.

C) R$200.000.

D) R$250.000.

E) R$290.000.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "R$80.000". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Modelos Orçamentários e Comparativo Evolutivo*, modelo adotado no ordenamento brasileiro desde o Decreto Lei nº 200/1967 e consolidado na CF/88 e pela Portaria MOG nº 42/1999.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "R$120.000". De acordo com a teoria estudada em *2.7 Princípios do Equilíbrio, Legalidade, Clareza e Publicidade*, equilíbrio Orçamentário: Igualdade formal entre receitas estimadas e despesas fixadas na lei orçamentária. No aspecto material moderno, exige gestão fiscal prudente para geração de superávits primários e controle da dívida consolidada líquida (LRF).

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *5.3 Transferências Especiais ("Emendas PIX") e com Finalidade Definida (Art. 166-A)* deste guia, mínimo de 70% em Capital: Pelo menos 70% (setenta por cento) das transferências especiais devem ser aplicadas em despesas de capital (investimentos, obras, aquisição de equipamentos), sendo permitido o máximo de 30% em despesas correntes de custeio operacional. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "R$200.000".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "R$250.000". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Natureza Jurídica do Orçamento Público*, quanto à sua natureza jurídica, vigora no Supremo Tribunal Federal (STF) a compreensão de que as leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA) possuem natureza de lei em sentido formal (ou formal material especial).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "R$290.000". De acordo com a teoria estudada em *4.1 As Quatro Etapas do Ciclo Orçamentário*, execução Orçamentária e Financeira: Arrecadação de receitas, emissão de empenhos, liquidação e pagamento das despesas públicas.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 008

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Contabilidade) A classificação por fontes ou destinações de recursos (FR) tem como objetivo agrupar receitas que

A) possuem saldos semelhantes às despesas.

B) são vinculadas à mesma entidade que a despesa.

C) têm como contrapartida a respectiva despesa.

D) possuem as mesmas normas de aplicação na despesa.

E) apresentam prazo de realização semelhante à despesa.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "possuem saldos semelhantes às despesas". De acordo com a teoria estudada em *5.4 Limitações e Impedimentos Técnicos na Execução Obrigatória*, contingenciamento Proporcional: Se a estimativa de receita e da despesa demonstrar que o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal pode ser comprometido, o montante das emendas impositivas poderá ser reduzido na mesma proporção da limitação de empenho aplicada às demais despesas discricionárias (art. 166, § 18 da CF/88).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "são vinculadas à mesma entidade que a despesa". De acordo com a teoria estudada em 🌐 *Fontes Oficiais & Normativas Recomendadas*, lei Federal nº 4.320/1964 (Normas Gerais de Direito Financeiro) Princípios orçamentários da unidade, universalidade, anualidade, exclusividade e orçamento programa.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "têm como contrapartida a respectiva despesa". De acordo com a teoria estudada em 🌐 *Fontes Oficiais & Normativas Recomendadas*, lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal LRF) Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, transparência e controle.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção 🌐 *Fontes Oficiais & Normativas Recomendadas* deste guia, constituição Federal de 1988 Arts. 165 a 169 (Finanças Públicas e Orçamento) Normas constitucionais estruturantes do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "possuem as mesmas normas de aplicação na despesa".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "apresentam prazo de realização semelhante à despesa". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Natureza Jurídica do Orçamento Público*, quanto à sua natureza jurídica, vigora no Supremo Tribunal Federal (STF) a compreensão de que as leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA) possuem natureza de lei em sentido formal (ou formal material especial).

GABARITO OFICIAL: D

Teste 009

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Contabilidade) O Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar é parte integrante do Relatório de Gestão Fiscal. Em relação a este demonstrativo, analise as contas a seguir. I. Caixa II. Bancos III. Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata IV. Obrigações Financeiras V. Restos a pagar A disponibilidade de caixa bruta é composta pelo somatório dos seguintes itens, relativos ao saldo total, em 31 de dezembro do exercício de referência:

A) I e II, somente.

B) I e III, somente.

C) I, II e III, somente.

D) I, II, III e IV, somente.

E) I, II, III, IV e V. Realização

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e II, somente". De acordo com a teoria estudada em *4.3 Prazos Constitucionais de Envio e Devolução (ADCT)*, pPA: Até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro (31 de agosto) do primeiro ano de mandato. — Até o encerramento da sessão legislativa (22 de dezembro).

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, somente". De acordo com a teoria estudada em *4.3 Prazos Constitucionais de Envio e Devolução (ADCT)*, lOA: Até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro (31 de agosto). — Até o encerramento da sessão legislativa (22 de dezembro).

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.2 Princípio da Universalidade* deste guia, ressalva importante: As entradas compensatórias puramente financeiras (ingressos extraorçamentários, como fianças, cauções, depósitos judiciais e restos a pagar processados) não se sujeitam à autorização orçamentária prévia, pois não representam receita orçamentária pertencente em definitivo ao patrimônio estatal. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "I, II e III, somente".

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, II, III e IV, somente". De acordo com a teoria estudada em *2.7 Princípios do Equilíbrio, Legalidade, Clareza e Publicidade*, equilíbrio Orçamentário: Igualdade formal entre receitas estimadas e despesas fixadas na lei orçamentária. No aspecto material moderno, exige gestão fiscal prudente para geração de superávits primários e controle da dívida consolidada líquida (LRF).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I, II, III, IV e V. Realização". De acordo com a teoria estudada em *2.6 Princípio da Não Afetação (Não Vinculação) da Receita de Impostos*, realização de atividades da administração tributária (art. 37, XXII).

GABARITO OFICIAL: C

Teste 010

(FGV – TCE/PI – 2025 – Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum) Sobre os instrumentos de planejamento orçamentário, avalie as afirmativas a seguir. I. Em consonância com o PPA, compete à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), entre outras atribuições, estabelecer as metas e prioridades da administração pública e orientar a elaboração dos orçamentos anuais. II. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) conferiu à LDO novas e importantes atribuições, além das constitucionalmente previstas, especialmente no tocante à fixação de metas fiscais. III. À luz do PPA e da LDO, cabe à Lei Orçamentária Anual (LOA) estimar receitas e fixar despesas, de modo a efetivamente autorizar a realização de gastos públicos em determinado exercício financeiro. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): O Elo Tático e as Exigências da LRF*, anexo de Metas Fiscais (AMF): Estabelece metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referir e para os dois seguintes (triênio fiscal).

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): O Elo Tático e as Exigências da LRF*, estabelece as diretrizes de política fiscal e suas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública.

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): O Elo Tático e as Exigências da LRF*, compreende as metas e prioridades da administração pública.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Plano Plurianual (PPA): Planejamento Estratégico de Médio Prazo*, matriz Constitucional (Art. 165, § 1º): Estabelece, de forma regionalizada, as Diretrizes, Objetivos e Metas (DOM) da administração pública federal, estadual ou municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *3. O Sistema Orçamentário Constitucional: PPA, LDO e LOA* deste guia, lDO["2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)<br/ Nível Tático (Curto/Médio Prazo)<br/ Vigência: 1 ano (Anual)<br/ Elo entre PPA e LOA<br/ Metas e prioridades, orienta elaboração da LOA<br/ Inovações da LRF: Anexo de Metas Fiscais (AMF) e Anexo de Riscos Fiscais (ARF)"]. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PI/2025) ao estabelecer que "I, II e III".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 011

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Ciências Atuariais) De acordo com a Portaria nº MTP 1.467/2022, os planos de custeio e de equacionamento de déficit atuarial devem ser estruturados de modo a garantir o equilíbrio do regime próprio, observando também a viabilidade do Ente Federativo. Sob essa ótica, assinale a opção que apresenta a relação correta entre o indicador e o fator de viabilidade institucional.

A) Despesa líquida com pessoal e a viabilidade fiscal.

B) Dívida consolidada líquida e a viabilidade financeira.

C) Parcelamentos firmados e a viabilidade orçamentária.

D) Receita corrente líquida e a viabilidade financeira.

E) Saldo financeiro acumulado e a viabilidade fiscal.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.7 Princípios do Equilíbrio, Legalidade, Clareza e Publicidade* deste guia, equilíbrio Orçamentário: Igualdade formal entre receitas estimadas e despesas fixadas na lei orçamentária. No aspecto material moderno, exige gestão fiscal prudente para geração de superávits primários e controle da dívida consolidada líquida (LRF). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "Despesa líquida com pessoal e a viabilidade fiscal".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Dívida consolidada líquida e a viabilidade financeira". De acordo com a teoria estudada em *5.3 Transferências Especiais ("Emendas PIX") e com Finalidade Definida (Art. 166-A)*, pagamento de encargos do serviço da dívida pública consolidada.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Parcelamentos firmados e a viabilidade orçamentária". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Lei Orçamentária Anual (LOA): A Estrutura Tríplice Integrada*, orçamento Fiscal: Abrange os Poderes do ente federativo, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Receita corrente líquida e a viabilidade financeira". De acordo com a teoria estudada em *5.2 Emendas de Bancada Estadual Impositivas*, percentual Vinculante (Art. 166, § 12): A aprovação e execução orçamentária e financeira das emendas de bancada de parlamentares de Estado ou do DF são obrigatórias até o limite de 1% da Receita Corrente Líquida do exercício anterior.

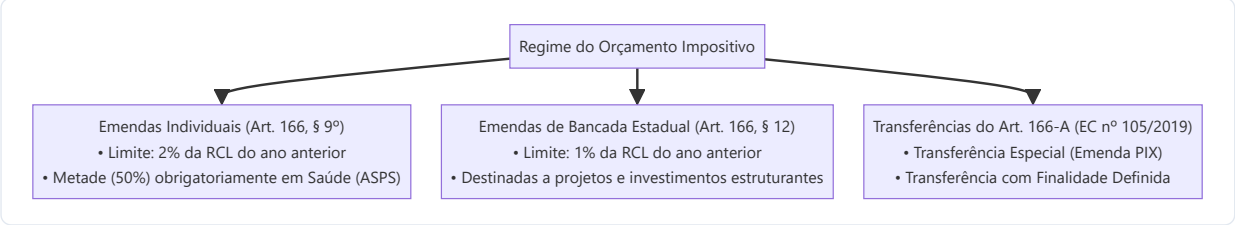
E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Saldo financeiro acumulado e a viabilidade fiscal". De acordo com a teoria estudada em *2.3 Princípio da Anualidade ou Periodicidade*, as estimativas de receita e as fixações de despesa devem corresponder a um período determinado de tempo. No Brasil, o exercício financeiro coincide rigorosamente com o ano civil: tem início em 1º de janeiro e encerra se em 31 de dezembro (art. 34 da Lei nº 4.320/1964).

GABARITO OFICIAL: A

---

5. Emendas Parlamentares e o Regime do Orçamento Impositivo

Historicamente meramente autorizativo, o orçamento brasileiro adquiriu feição **parcialmente impositiva** por meio de reformas constitucionais sucessivas:



5.1 Emendas Individuais Impositivas

- **Percentual Vinculante (Art. 166, § 9º):** As emendas individuais ao projeto de LOA serão aprovadas no limite de **2% da Receita Corrente Líquida (RCL)** do exercício anterior.
- **Vinculação à Saúde:** A **metade (50%)** desse percentual deve ser destinada obrigatoriamente a **ações e serviços públicos de saúde (ASPS)**.
- **Vedação de Compensação:** Os recursos de emendas individuais não podem ser utilizados pelo Poder Executivo para abater ou integralizar o piso constitucional mínimo obrigatório que o ente deve aplicar em saúde (art. 166, § 10).

5.2 Emendas de Bancada Estadual Impositivas

- **Percentual Vinculante (Art. 166, § 12):** A aprovação e execução orçamentária e financeira das emendas de bancada de parlamentares de Estado ou do DF são obrigatórias até o limite de **1% da Receita Corrente Líquida** do exercício anterior.
- Destinam-se precipuamente a investimentos estruturantes e despesas de capital de interesse regional.

5.3 Transferências Especiais ("Emendas PIX") e com Finalidade Definida (Art. 166-A)

A Emenda Constitucional nº 105/2019 introduziu o art. 166-A na Carta Magna, disciplinando duas modalidades para repasse direto de recursos federais de emendas individuais a Estados, DF e Municípios:

1. **Transferência Especial ("Emenda PIX"):**

- O recurso financeiro é repassado **diretamente ao ente federado recebedor, sem a necessidade de celebração de convênio**, contrato de repasse ou instrumento congênere;
- Os recursos passam a pertencer ao ente federado no ato da efetivação da transferência financeira;
- **Vedações Constitucionais Absolutas:** Não podem ser aplicados em:
- Despesas com pessoal e encargos sociais;
- Pagamento de encargos do serviço da dívida pública consolidada.
- **Mínimo de 70% em Capital:** Pelo menos **70% (setenta por cento)** das transferências especiais devem ser aplicadas em **despesas de capital** (investimentos, obras, aquisição de equipamentos), sendo permitido o máximo de 30% em despesas correntes de custeio operacional.

2. **Transferência com Finalidade Definida:**

- Os recursos são expressamente vinculados à programação e ao objeto estabelecido na emenda parlamentar;
- Devem ser aplicados nas áreas de competência constitucional associadas ao objeto, sujeitando-se à prestação de contas vinculada e acompanhamento pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

5.4 Limitações e Impedimentos Técnicos na Execução Obrigatória

A execução obrigatória do orçamento impositivo não é irrestrita:

- **Contingenciamento Proporcional:** Se a estimativa de receita e da despesa demonstrar que o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal pode ser comprometido, o montante das emendas impositivas poderá ser reduzido **na mesma proporção da limitação de empenho aplicada às demais despesas discricionárias** (art. 166, § 18 da CF/88);
- **Impedimentos de Ordem Técnica:** Justificativas formais do Poder Executivo (ex.: ausência de projeto de engenharia, desapropriação pendente, irregularidade cadastral insuperável) suspendem a obrigatoriedade da execução, cabendo ao parlamento indicar remanejamento em prazos legais fixados.

🌐 Fontes Oficiais & Normativas Recomendadas

- Constituição Federal de 1988 - Arts. 165 a 169 (Finanças Públicas e Orçamento) - Normas constitucionais estruturantes do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA).
- Lei Federal nº 4.320/1964 (Normas Gerais de Direito Financeiro) - Princípios orçamentários da unidade, universalidade, anualidade, exclusividade e orçamento-programa.
- Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) - Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, transparência e controle.
- Tesouro Transparente - MCASP 11ª Edição (Parte I - Procedimentos Orçamentários) - Conceituação orçamentária oficial da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
- Constituição do Estado de Goiás - Seção IV (Dos Orçamentos) - Prazos específicos de envio e tramitação do PPA, LDO e LOA no Estado de Goiás.
- GIACOMONI, James. **Orçamento Público**. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Cap. 1 - O Papel do Orçamento na Economia Moderna; Cap. 3 - Princípios Orçamentários; Cap. 7 - O Ciclo Orçamentário).
- PALUDO, Augustinho. **Orçamento Público, AFO e LRF**. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2022. (Cap. 1 a 4 - PPA, LDO, LOA e Princípios Orçamentários).
- SANCHES, Osvaldo Maldonado. **Dicionário de Orçamento, Planejamento e Áreas Afins**. 2. ed. Brasília: OMS, 2004.

02 - Receita Orçamentária, Ingressos Extraorçamentários, Estágios e Classificações

Matéria: Noções de Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Receita pública: conceito amplo (entradas e influxos de caixa) e conceito estrito (receita orçamentária efetiva e por mutação);
- Receita Orçamentária vs. Ingressos Extraorçamentários (entradas compensatórias, cauções, fianças, depósitos judiciais, consignações em folha de pagamento e ARO);
- Etapas e estágios da receita orçamentária:
  - Etapa do Planejamento: Previsão da receita (estimativa orçamentária segundo a LRF);
  - Etapa da Execução: Lançamento (Art. 53 da Lei 4.320/64 e Art. 142 do CTN), Arrecadação (entrega de valores à rede bancária conveniada) e Recolhimento (transferência dos recursos para a Conta Única do Tesouro - Princípio da Unidade de Caixa);
- Classificações orçamentárias da receita (Lei Federal nº 4.320/1964 e MCASP 11ª Edição):
  - Classificação por Categoria Econômica: Receitas Correntes e Receitas de Capital;
  - Origens das Receitas Correntes (Tributária, de Contribuições, Patrimonial, Agropecuária, Industrial, de Serviços, Transferências Correntes e Outras);
  - Origens das Receitas de Capital (Operações de Crédito, Alienação de Bens, Amortização de Empréstimos, Transferências de Capital e Outras);
  - Distinção crítica entre Amortização de Empréstimos (capital) e Juros Recebidos (corrente/patrimonial);
  - Classificação por Esfera Orçamentária (Fiscal, Seguridade Social e Investimento);
  - Classificação por Fonte/Destinação de Recursos (fontes vinculadas vs. recursos ordinários livres);
  - Classificação por Natureza da Receita (estrutura codificada de 8 dígitos do MCASP);
- Regras fiscais restritivas da receita: vedação de aplicação de receitas de alienação de bens em despesas correntes (Art. 44 da LRF);
- Renúncia de Receitas e exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (Art. 14 da LRF: estimativa trienal de impacto orçamentário-financeiro e medidas de compensação).

🧭 Sumário

1. **Conceito e Distinção: Receita Orçamentária vs. Ingressos Extraorçamentários**
   1. Sentido Amplo e Sentido Estrito de Receita Pública
   2. Regime dos Ingressos Extraorçamentários e Peculiaridades FCC
   3. Teste 220
2. **Etapas e Estágios da Receita Orçamentária**
   1. Etapa de Planejamento: Previsão da Receita (Art. 12 da LRF)
   2. Etapa de Execução: Lançamento, Arrecadação e Recolhimento
   3. O Princípio da Unidade de Caixa (Art. 56 da Lei nº 4.320/1964)
   4. Teste 221
   5. Teste 222
3. **Classificações da Receita Orçamentária (Lei nº 4.320/1964 e MCASP)**
   1. Classificação por Categoria Econômica: Receitas Correntes e de Capital
   2. Distinção Crítica: Amortização de Empréstimos vs. Juros Recebidos
   3. Classificação por Esfera Orçamentária e por Fonte/Destinação de Recursos
   4. Classificação por Natureza da Receita (Estrutura Codificada de 8 Dígitos)
   5. Teste 223
   6. Teste 224
   7. Teste 225
4. **Regras Fiscais Restritivas da Receita e a LRF**
   1. Vedação de Aplicação de Receita de Alienação de Bens em Despesa Corrente (Art. 44)
   2. Disciplina Fiscal da Renúncia de Receitas (Art. 14 da LRF)
   3. Teste 226
   4. Teste 227
   5. Teste 228
   6. Teste 229
5. 🌐 **Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados**

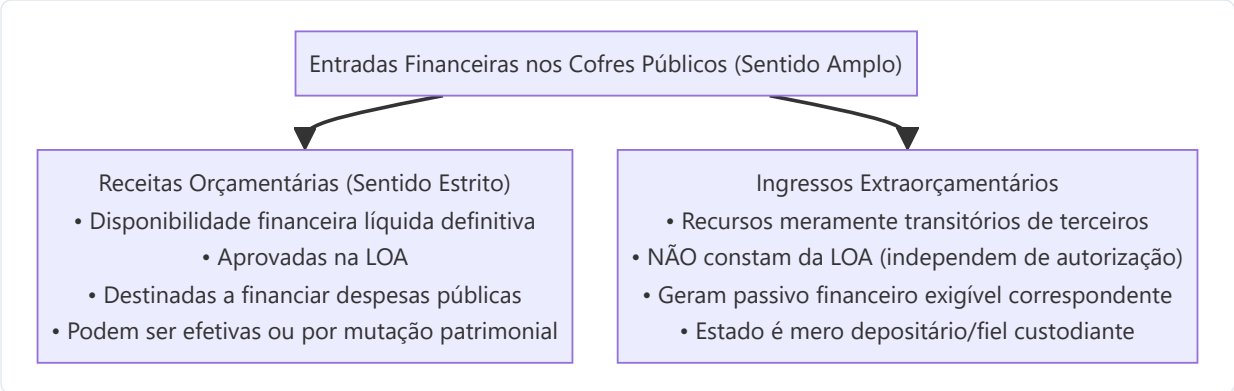
---

1. Conceito e Distinção: Receita Orçamentária vs. Ingressos Extraorçamentários

1.1 Sentido Amplo e Sentido Estrito de Receita Pública

No estudo das finanças públicas, a expressão **receita pública** admite duas acepções fundamentais:

- **Sentido Amplo (Ingressos Públicos em Geral):** Compreende todo e qualquer influxo de recursos financeiros que entra nos cofres públicos, seja ele definitivo ou transitório, seja destinado à execução orçamentária ou a mera custódia fiduciária.
- **Sentido Estrito (Receita Orçamentária):** Compreende as entradas financeiras que ingressam com caráter de definitividade no patrimônio público estatal, integrando a Lei Orçamentária Anual (LOA) como fonte de custeio para as despesas e programas governamentais.



1.2 Regime dos Ingressos Extraorçamentários e Peculiaridades FCC

Os **ingressos extraorçamentários** não configuram receita orçamentária, não aumentam o patrimônio líquido do Estado e não podem ser utilizados discricionariamente pelo gestor público para realizar despesas orçamentárias. Caracterizam-se por gerarem, no exato instante de sua entrada de caixa, um passivo exigível (obrigação de devolução ou repasse):

- **Cauções e Fianças em Dinheiro:** Depositadas por licitantes e contratados como garantia de execução de contratos administrativos ou participação em certames licitatórios. Findo o contrato ou o processo, a quantia deve ser restituída;
- **Depósitos Judiciais e Recursais:** Recursos vinculados a litígios judiciais recolhidos em contas especiais sob administração temporária do Poder Judiciário;
- **Consignações em Folha de Pagamento:** Valores retidos compulsoriamente ou por autorização do servidor na folha de pagamentos (ex.: retenções de pensão alimentícia judicial, plano de saúde, empréstimos bancários consignados) destinados a imediato repasse a terceiros (credores ou beneficiários);
- **Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (ARO):** Previstas no art. 165, § 8º da CF/88 e art. 38 da LRF, destinam-se exclusivamente a cobrir descompassos temporários de caixa ao longo do ano civil. **Não constituem receita orçamentária**, geram dívida flutuante e devem ser integralmente liquidadas com juros e encargos até o encerramento do exercício financeiro.

Teste 001

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Ciências Contábeis) A execução da despesa orçamentária é uma fase crucial no processo de gestão financeira do setor público. Nesta etapa, os recursos autorizados pelo orçamento são efetivamente utilizados para financiar as atividades e projetos planejados. Assinale a opção que indica o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente.

A) Empenho.

B) Liquidação.

C) Pagamento.

D) Processamento.

E) Restos a Pagar.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.2 Etapa de Execução: Lançamento, Arrecadação e Recolhimento* deste guia, ato privativo da autoridade administrativa que verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo e, sendo o caso, propõe a aplicação da penalidade cabível. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "Empenho".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Liquidação". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Regime dos Ingressos Extraorçamentários e Peculiaridades FCC*, os ingressos extraorçamentários não configuram receita orçamentária, não aumentam o patrimônio líquido do Estado e não podem ser utilizados discricionariamente pelo gestor público para realizar despesas orçamentárias. Caracterizam se por gerarem, no exato instante de sua entrada de caixa, um passivo exigível (obrigação de devolução ou repasse).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Pagamento". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Regime dos Ingressos Extraorçamentários e Peculiaridades FCC*, consignações em Folha de Pagamento: Valores retidos compulsoriamente ou por autorização do servidor na folha de pagamentos (ex.: retenções de pensão alimentícia judicial, plano de saúde, empréstimos bancários consignados) destinados a imediato repasse a terceiros (credores ou beneficiários).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Processamento". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Sentido Amplo e Sentido Estrito de Receita Pública*, entrada RO["Receitas Orçamentárias (Sentido Estrito)<br/ • Disponibilidade financeira líquida definitiva<br/ • Aprovadas na LOA<br/ • Destinadas a financiar despesas públicas<br/ • Podem ser efetivas ou por mutação patrimonial"].

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Restos a Pagar". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Vedação de Aplicação de Receita de Alienação de Bens em Despesa Corrente (Art. 44)*, fundamento Fiscal: Evitar que governantes vendam imóveis, empresas estatais ou frotas públicas para pagar despesas ordinárias do dia a dia (folha salarial, água, luz e telefone), o que geraria rápida ruína fiscal do Estado.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 002

(FGV – TRT 1ª – 2024 – Analista Judiciário - Área Administrativa) O plano plurianual de um ente da Federação continha o programa "Conexão Escola", cujo objetivo geral era promover conectividade na educação, tendo como público-alvo alunos da rede pública municipal de ensino. Para que o referido programa atenda aos elementos essenciais do orçamento-programa, ele deve apresentar:

A) demonstração de compatibilidade com a plataforma geral do governo;

B) diretrizes para redução de desigualdades regionais;

C) medidas de desempenho para avaliar suas realizações;

D) orientação para resultados de longo prazo;

E) projetos e atividades compatíveis com a ação governamental.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "demonstração de compatibilidade com a plataforma geral do governo". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Disciplina Fiscal da Renúncia de Receitas (Art. 14 da LRF)*, qualquer ato normativo que conceda ou amplie benefício fiscal que resulte em renúncia de receita (anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, isenção em caráter não geral ou redução de alíquotas) deve obedecer aos rigorosos requisitos do art. 14 da LRF.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "diretrizes para redução de desigualdades regionais". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Disciplina Fiscal da Renúncia de Receitas (Art. 14 da LRF)*, renuncia Req2["2. Demonstração de atendimento às diretrizes e metas fixadas na LDO"].

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *4.2 Disciplina Fiscal da Renúncia de Receitas (Art. 14 da LRF)* deste guia, condicoes AltB["Condição B:<br/ Acompanhar se de medidas de compensação concomitantes (elevação de outros tributos)"]. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT 1ª/2024) ao estabelecer que "medidas de desempenho para avaliar suas realizações".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "orientação para resultados de longo prazo". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Classificação por Esfera Orçamentária e por Fonte/Destinação de Recursos*, recursos Vinculados (Carimbados): Possuem destinação legal ou constitucional obrigatória (ex.: Fundeb, percentuais mínimos de saúde e educação, convênios com repasses federais e emendas parlamentares impositivas). Conforme o art. 8º, parágrafo único da LRF, as disponibilidades de caixa dessas fontes mantêm sua vinculação ao longo dos exercícios, até a efetivação do seu objeto.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "projetos e atividades compatíveis com a ação governamental". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Regime dos Ingressos Extraorçamentários e Peculiaridades FCC*, consignações em Folha de Pagamento: Valores retidos compulsoriamente ou por autorização do servidor na folha de pagamentos (ex.: retenções de pensão alimentícia judicial, plano de saúde, empréstimos bancários consignados) destinados a imediato repasse a terceiros (credores ou beneficiários).

GABARITO OFICIAL: C

Teste 003

(FGV – TRT 1ª – 2024 – Analista Judiciário - Área Administrativa) Em decorrência de uma inconsistência no sistema de contabilidade utilizado por um Tribunal Regional Federal, o ordenador identificou que parte dos restos a pagar inscritos no final do exercício anterior teve seus empenhos anulados indevidamente no último dia do ano. Para resolver essa questão, o referido servidor indicou corretamente, no exercício seguinte, que:

A) os restos a pagar deveriam ser reabertos com data atual;

B) os restos a pagar deveriam ser reabertos com data retroativa;

C) os empenhos deveriam ser reemitidos como despesas orçamentárias;

D) as despesas deveriam ser inscritas em despesas de exercícios anteriores;

E) os empenhos deveriam ser reemitidos como despesas extraorçamentárias.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os restos a pagar deveriam ser reabertos com data atual". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Vedação de Aplicação de Receita de Alienação de Bens em Despesa Corrente (Art. 44)*, fundamento Fiscal: Evitar que governantes vendam imóveis, empresas estatais ou frotas públicas para pagar despesas ordinárias do dia a dia (folha salarial, água, luz e telefone), o que geraria rápida ruína fiscal do Estado.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os restos a pagar deveriam ser reabertos com data retroativa". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Regime dos Ingressos Extraorçamentários e Peculiaridades FCC*, os ingressos extraorçamentários não configuram receita orçamentária, não aumentam o patrimônio líquido do Estado e não podem ser utilizados discricionariamente pelo gestor público para realizar despesas orçamentárias. Caracterizam se por gerarem, no exato instante de sua entrada de caixa, um passivo exigível (obrigação de devolução ou repasse).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os empenhos deveriam ser reemitidos como despesas orçamentárias". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Regime dos Ingressos Extraorçamentários e Peculiaridades FCC*, operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (ARO): Previstas no art. 165, § 8º da CF/88 e art. 38 da LRF, destinam se exclusivamente a cobrir descompassos temporários de caixa ao longo do ano civil. Não constituem receita orçamentária, geram dívida flutuante e devem ser integralmente liquidadas com juros e encargos até o encerramento do exercício financeiro.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Sentido Amplo e Sentido Estrito de Receita Pública* deste guia, entrada RO["Receitas Orçamentárias (Sentido Estrito)<br/ • Disponibilidade financeira líquida definitiva<br/ • Aprovadas na LOA<br/ • Destinadas a financiar despesas públicas<br/ • Podem ser efetivas ou por mutação patrimonial"]. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT 1ª/2024) ao estabelecer que "as despesas deveriam ser inscritas em despesas de exercícios anteriores".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os empenhos deveriam ser reemitidos como despesas extraorçamentárias". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Etapa de Planejamento: Previsão da Receita (Art. 12 da LRF)*, a Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 12 da LRF) determina que as previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços (inflação), do crescimento econômico (PIB) e da evolução da receita nos últimos três exercícios.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 004

(FGV – TRT 1ª – 2024 – Analista Judiciário - Área Administrativa) Um ordenador de despesa antecipou o pagamento de diárias para um grupo de servidores de um Tribunal Regional Federal participar de atividades de treinamento a serem realizadas em outro estado na semana seguinte. No momento da liberação dos recursos, há o cumprimento do(s) seguinte(s) estágio(s) da despesa pública:

A) pagamento;

B) empenho e liquidação;

C) empenho e pagamento;

D) liquidação e pagamento;

E) empenho, liquidação e pagamento.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "pagamento". De acordo com a teoria estudada em *4.1 Vedação de Aplicação de Receita de Alienação de Bens em Despesa Corrente (Art. 44)*, "É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integrem o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos." (Art. 44 da LRF).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "empenho e liquidação". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Etapa de Planejamento: Previsão da Receita (Art. 12 da LRF)*, a previsão é o estágio inicial no qual o Poder Executivo estima, por meio de modelos estatísticos e econométricos, o volume de recursos a ser arrecadado no exercício financeiro seguinte para fixação na LOA.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Regime dos Ingressos Extraorçamentários e Peculiaridades FCC* deste guia, consignações em Folha de Pagamento: Valores retidos compulsoriamente ou por autorização do servidor na folha de pagamentos (ex.: retenções de pensão alimentícia judicial, plano de saúde, empréstimos bancários consignados) destinados a imediato repasse a terceiros (credores ou beneficiários). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT 1ª/2024) ao estabelecer que "empenho e pagamento".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "liquidação e pagamento". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Etapa de Execução: Lançamento, Arrecadação e Recolhimento*, nesse estágio, os recursos saem da esfera de posse do contribuinte e ingressam sob custódia dos intermediários financeiros conveniados com a administração pública.

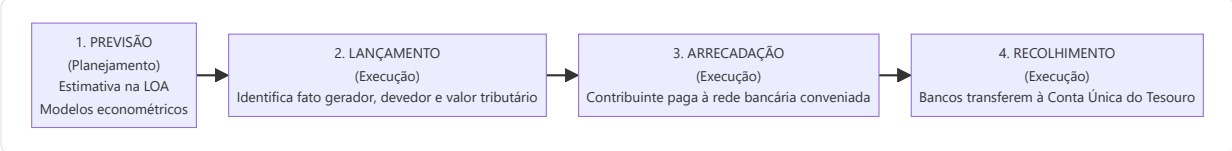
E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "empenho, liquidação e pagamento". De acordo com a teoria estudada em *3.3 Classificação por Esfera Orçamentária e por Fonte/Destinação de Recursos*, recursos Ordinários (Livres): Podem ser programados pelo Executivo para qualquer despesa discricionária regular.

GABARITO OFICIAL: C

---

2. Etapas e Estágios da Receita Orçamentária

A Lei Federal nº 4.320/1964 e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) dividem a trajetória da receita pública em duas grandes etapas: a etapa do planejamento e a etapa da execução.



2.1 Etapa de Planejamento: Previsão da Receita (Art. 12 da LRF)

- A **previsão** é o estágio inicial no qual o Poder Executivo estima, por meio de modelos estatísticos e econométricos, o volume de recursos a ser arrecadado no exercício financeiro seguinte para fixação na LOA.
- A Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 12 da LRF) determina que as previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços (inflação), do crescimento econômico (PIB) e da evolução da receita nos últimos três exercícios.

2.2 Etapa de Execução: Lançamento, Arrecadação e Recolhimento

1. **Lançamento (Art. 53 da Lei nº 4.320/1964 e Art. 142 do CTN):**
    - Ato privativo da autoridade administrativa que verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo e, sendo o caso, propõe a aplicação da penalidade cabível.
    - Aplica-se típica e primordialmente às receitas tributárias diretas (ex.: IPTU, IPVA, taxas de fiscalização) e às rendas com vencimento predeterminado.
2. **Arrecadação:**
    - Momento em que o sujeito passivo (contribuinte ou devedor) comparece perante os agentes arrecadadores legalmente autorizados (bancos credenciados, casas lotéricas, aplicativos bancários conveniados) e quita a guia de recolhimento oficial (DARE, DAM, GRU).
    - Nesse estágio, os recursos saem da esfera de posse do contribuinte e ingressam sob custódia dos intermediários financeiros conveniados com a administração pública.

3. **Recolhimento:**
    - Ato pelo qual as instituições financeiras arrecadadoras transferem os recursos financeiros arrecadados para a **Conta Única do Tesouro Estadual ou Municipal**.
    - É o momento em que a disponibilidade de caixa passa a pertencer faticamente ao erário público para livre destinação orçamentária.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca FCC testa com grande frequência se **todas** as receitas orçamentárias cumprem os quatro estágios. **ATENÇÃO:** Nem toda receita orçamentária passa pelo estágio do lançamento! Receitas de serviços, tarifas, doações, transferências correntes e receitas patrimoniais (como aluguéis) são arrecadadas diretamente sem a necessidade do ato formal de lançamento fiscal. Contudo, **todas** as receitas cumprem impreterivelmente os estágios da previsão, da arrecadação e do recolhimento.

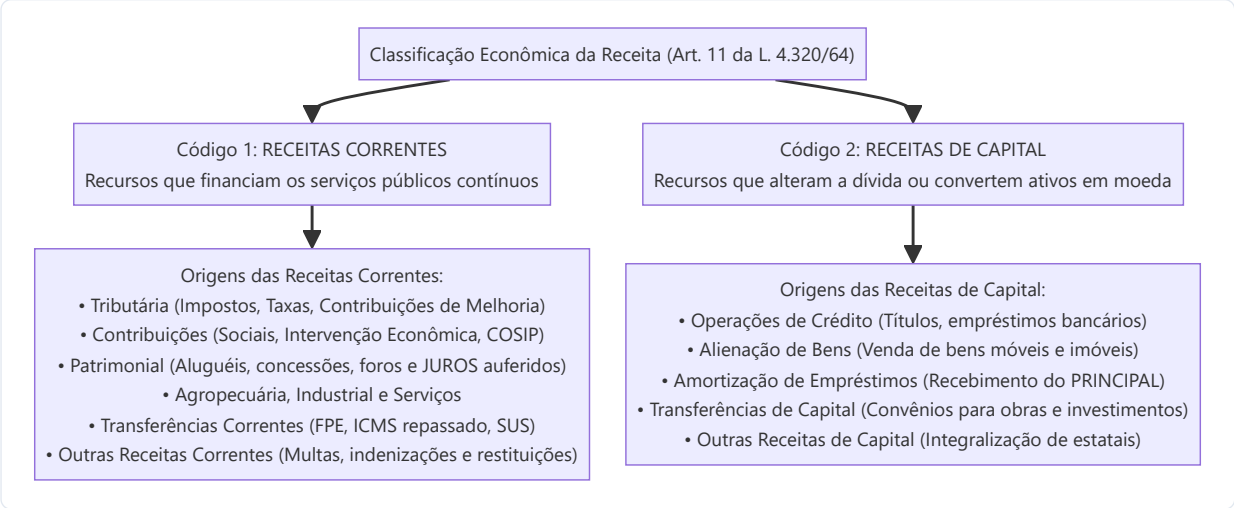
2.3 O Princípio da Unidade de Caixa (Art. 56 da Lei nº 4.320/1964)

- O art. 56 da Lei nº 4.320/1964 consagra solenemente o **Princípio da Unidade de Caixa** (ou Princípio da Conta Única): "*O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação de caixas.*"
- Todos os recursos auferidos pelo Estado de Goiás devem ser centralizados na Conta Única do Tesouro Estadual mantida em instituição financeira oficial, assegurando transparência, controle centralizado do fluxo financeiro e otimização da gestão de liquidez.

---

3. Classificações da Receita Orçamentária (Lei nº 4.320/1964 e MCASP)

A receita orçamentária é classificada segundo múltiplos critérios para fins de planejamento, controle contábil e divulgação de estatísticas fiscais.



3.1 Classificação por Categoria Econômica: Receitas Correntes e de Capital

1. **Receitas Correntes (Código 1):**
   Recursos financeiros que ingressam regularmente no erário e destinam-se ao custeio da máquina pública e à manutenção dos serviços públicos regulares prestados à sociedade. Em sua grande maioria, são **receitas efetivas** (aumentam a situação líquida patrimonial do Estado por constituírem variações patrimoniais aumentativas - VPA).
2. **Receitas de Capital (Código 2):**
   Recursos financeiros provenientes da constituição de dívidas (operações de crédito), da conversão em moeda de bens e direitos (alienação de bens e amortização de empréstimos) ou de transferências de terceiros vinculadas à realização de investimentos. Em sua maioria, são **receitas não efetivas** (ou por mutação patrimonial), pois representam meras trocas compensatórias de elementos patrimoniais (ex.: entra dinheiro em caixa e diminui o valor de um imóvel na alienação, ou entra dinheiro e surge um passivo financeiro na operação de crédito) sem alteração imediata do patrimônio líquido.

3.2 Distinção Crítica: Amortização de Empréstimos vs. Juros Recebidos

Um dos temas mais recorrentes em provas da FCC é o tratamento contábil dos financiamentos concedidos pelo Estado a outros entes ou agentes econômicos:

- **Recebimento do Principal (Devolução do Capital Emprestado):**
  Classifica-se como **Receita de Capital**, sob a origem **Amortização de Empréstimos**. O Estado detinha um direito a receber no Ativo Não Circulante que se converte em dinheiro de caixa (mutação ativa compensatória).

- **Recebimento dos Juros e Encargos da Dívida:**
  Classifica-se como **Receita Corrente**, sob a origem **Receita Patrimonial**. Remunera o capital emprestado e constitui ganho patrimonial efetivo (VPA).

3.3 Classificação por Esfera Orçamentária e por Fonte/Destinação de Recursos

- **Por Esfera Orçamentária:** Identifica a qual dos três orçamentos integrados da LOA a receita pertence:
  - Orçamento Fiscal (F);
  - Orçamento da Seguridade Social (S);
  - Orçamento de Investimento das Estatais (I).
- **Por Fonte / Destinação de Recursos:** Mecanismo pelo qual se estabelece a vinculação entre a origem do ingresso e a sua aplicação final:
  - **Recursos Ordinários (Livres):** Podem ser programados pelo Executivo para qualquer despesa discricionária regular;
  - **Recursos Vinculados (Carimbados):** Possuem destinação legal ou constitucional obrigatória (ex.: Fundeb, percentuais mínimos de saúde e educação, convênios com repasses federais e emendas parlamentares impositivas). Conforme o art. 8º, parágrafo único da LRF, as disponibilidades de caixa dessas fontes mantêm sua vinculação ao longo dos exercícios, até a efetivação do seu objeto.

3.4 Classificação por Natureza da Receita (Estrutura Codificada de 8 Dígitos)

O MCASP (STN) padronizou a codificação da natureza da receita em nível nacional através de 8 dígitos alfanuméricos:

$$C . O . E . D1 . D2 . D3 . D4 . T$$

1. **1º dígito - Categoria Econômica:** (1 = Receita Corrente; 2 = Receita de Capital);
2. **2º dígito - Origem:** Subdivisão das categorias econômicas (ex.: Tributária, Patrimonial, Alienação de Bens, etc.);
3. **3º dígito - Espécie:** Nível que individualiza a receita (ex.: Impostos, Taxas, Amortizações);
4. **4º ao 7º dígitos - Desdobramentos para Identificação de Peculiaridades e Alíquotas:** Detalham o fato gerador específico (ex.: ICMS, IPVA, Alienação de Imóveis);
5. **8º dígito - Tipo da Receita:** Identifica se o valor arrecadado é o Principal (Tipo 1), Multas e Juros de Mora (Tipo 2), Dívida Ativa (Tipo 3), ou Multas e Juros da Dívida Ativa (Tipo 4).

Teste 005

(FGV – TRT/DA – 2025 – Tecnico Judiciario Area Administrativa Sem Especialidade) A Lei Orçamentária Anual deverá compreender todas as receitas do setor público, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. Desse modo, assinale a opção que apresenta a receita que não compõe o orçamento de uma Prefeitura.

A) Receita do Imposto sobre Serviços (ISS) de um serviço realizado no exercício anterior.

B) Receita do Imposto sobre a Renda retido na fonte, já que a competência de arrecadação desse imposto é da União.

C) Receita de Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (ARO).

D) Receita da Dívida Ativa Tributária.

E) Receita de multas de trânsito.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Receita do Imposto sobre Serviços (ISS) de um serviço realizado no exercício anterior". De acordo com a teoria estudada em *3. Classificações da Receita Orçamentária (Lei nº 4.320/1964 e MCASP)*, rK RK Orig["Origens das Receitas de Capital:<br/ • Operações de Crédito (Títulos, empréstimos bancários)<br/ • Alienação de Bens (Venda de bens móveis e imóveis)<br/ • Amortização de Empréstimos (Recebimento do PRINCIPAL)<br/ • Transferências de Capital (Convênios para obras e investimentos)<br/ • Outras Receitas de Capital (Integralização de estatais)"].

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Receita do Imposto sobre a Renda retido na fonte, já que a competência de arrecadação desse imposto é da União". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Classificação por Categoria Econômica: Receitas Correntes e de Capital*, recursos financeiros provenientes da constituição de dívidas (operações de crédito), da conversão em moeda de bens e direitos (alienação de bens e amortização de empréstimos) ou de transferências de terceiros vinculadas à realização de investimentos. Em sua maioria, são receitas não efetivas (ou por mutação patrimonial), pois representam meras trocas compensatórias de elementos patrimoniais (ex.: entra dinheiro em caixa e diminui o valor de um imóvel na alienação, ou entra dinheiro e surge um passivo financeiro na operação de crédito) sem alteração imediata do patrimônio líquido.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.2 Regime dos Ingressos Extraorçamentários e Peculiaridades FCC* deste guia, operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (ARO): Previstas no art. 165, § 8º da CF/88 e art. 38 da LRF, destinam se exclusivamente a cobrir descompassos temporários de caixa ao longo do ano civil. Não constituem receita orçamentária, geram dívida flutuante e devem ser integralmente liquidadas com juros e encargos até o encerramento do exercício financeiro. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT/DA/2025) ao estabelecer que "Receita de Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Receita da Dívida Ativa Tributária". De acordo com a teoria estudada em *3.4 Classificação por Natureza da Receita (Estrutura Codificada de 8 Dígitos)*, 8º dígito Tipo da Receita: Identifica se o valor arrecadado é o Principal (Tipo 1), Multas e Juros de Mora (Tipo 2), Dívida Ativa (Tipo 3), ou Multas e Juros da Dívida Ativa (Tipo 4).

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Receita de multas de trânsito". De acordo com a teoria estudada em *3. Classificações da Receita Orçamentária (Lei nº 4.320/1964 e MCASP)*, rC RC Orig["Origens das Receitas Correntes:<br/ • Tributária (Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria)<br/ • Contribuições (Sociais, Intervenção Econômica, COSIP)<br/ • Patrimonial (Aluguéis, concessões, foros e JUROS auferidos)<br/ • Agropecuária, Industrial e Serviços<br/ • Transferências Correntes (FPE, ICMS repassado, SUS)<br/ • Outras Receitas Correntes (Multas, indenizações e restituições)"].

GABARITO OFICIAL: C

---

4. Regras Fiscais Restritivas da Receita e a LRF

4.1 Vedação de Aplicação de Receita de Alienação de Bens em Despesa Corrente (Art. 44)

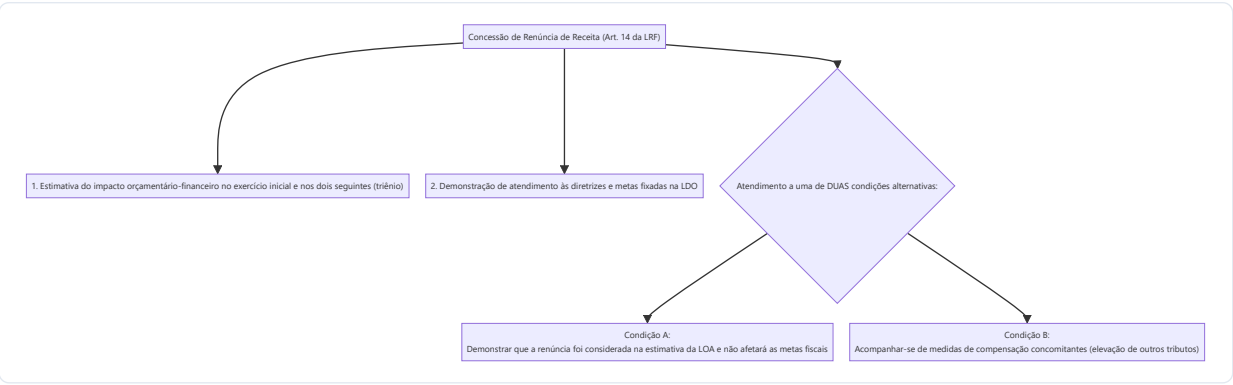
A Lei de Responsabilidade Fiscal impõe uma barreira intransponível à dilapidação do patrimônio público para custeio operacional:

> *"É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integrem o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos."* (Art. 44 da LRF)

- **Fundamento Fiscal:** Evitar que governantes vendam imóveis, empresas estatais ou frotas públicas para pagar despesas ordinárias do dia a dia (folha salarial, água, luz e telefone), o que geraria rápida ruína fiscal do Estado.
- **Única Exceção Legal:** Destinação autorizada por lei para capitalizar os **regimes de previdência social (RPPS ou RGPS)**, viabilizando o equilíbrio atuarial dos fundos de aposentadoria pública.

4.2 Disciplina Fiscal da Renúncia de Receitas (Art. 14 da LRF)

Qualquer ato normativo que conceda ou amplie benefício fiscal que resulte em **renúncia de receita** (anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, isenção em caráter não geral ou redução de alíquotas) deve obedecer aos rigorosos requisitos do art. 14 da LRF:



> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca frequentemente afirma que a renúncia de receitas exige sempre, obrigatoriamente e cumulativamente, aumento de tributos compensatórios. **ERRADO!** O aumento compensatório (Condição B) só é exigido caso a renúncia NÃO tenha sido expressamente prevista na estimativa de receita da Lei Orçamentária Anual. Se já foi contemplada e absorvida na LOA sem risco para as metas fiscais do AMF, a criação/aumento de outros tributos é dispensada.

🌐 Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados

- Lei Federal nº 4.320/1964 - Dos Títulos I e II (Da Receita Pública) - Classificação por categorias econômicas (receitas correntes e receitas de capital) e estágios da receita.
- Lei Complementar nº 101/2000 - Da Previsão e Arrecadação da Receita - Requisitos de previsão de receitas, renúncia de receita fiscal e compensação.
- Tesouro Transparente - MCASP 11ª Edição (Receita Orçamentária) - Classificação por natureza da receita, fontes de recursos e reconhecimento contábil.
- Constituição Federal de 1988 - Arts. 165 a 167 (Vedações Orçamentárias) - Regra de ouro da receita de capital e vinculações constitucionais de receitas de impostos.
- Constituição do Estado de Goiás - Normas da Receita e Repartição Tributária - Regras estaduais de arrecadação e destinação de receitas tributárias.
- GIACOMONI, James. **Orçamento Público**. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Cap. 8 - A Receita Pública: Classificações e Estágios).
- PALUDO, Augustinho. **Orçamento Público, AFO e LRF**. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2022. (Cap. 5 - Receita Pública: Estágios e Classificações).
- PISCITELLI, Roberto Bocaccio; TIMÓTEO, Alfredo. **Contabilidade Pública: Uma Abordagem da Administração Financeira Pública**. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2019. (Cap. 3 - Receita Orçamentária).

03 - Despesa Pública, Estágios, Classificações, Restos a Pagar, DEA e Suprimento de Fundos

Matéria: Noções de Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Despesa pública: conceito amplo e estrito, despesas orçamentárias vs. dispêndios extraorçamentários;
- Estágios da despesa orçamentária (Lei Federal nº 4.320/1964):
  - Fixação (aprovação da dotação na LOA);
  - Empenho (Art. 58 da Lei 4.320/64): conceito, modalidades (ordinário, estimativo e global) e a Nota de Empenho;
  - Liquidação (Art. 63 da Lei 4.320/64): verificação objetiva do direito adquirido pelo credor e atesto de conformidade;
  - Pagamento (Art. 64 da Lei 4.320/64): ordem bancária emitida contra a Conta Única do Tesouro;
- Classificações da Despesa Orçamentária (Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e MCASP):
  - Classificação Institucional (Órgão e Unidade Orçamentária executora);
  - Classificação Funcional-Programática (Função, Subfunção, Programa, Ações: Projetos, Atividades e Operações Especiais; princípio da matricialidade funcional);
  - Classificação por Natureza da Despesa (estrutura codificada: Categoria Econômica, Grupo de Natureza da Despesa - GND, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa);
  - Distinção essencial: Investimentos (GND 4) vs. Inversões Financeiras (GND 5);
- Restos a Pagar (RAP - Artigo 36 da Lei nº 4.320/1964):
  - Restos a Pagar Processados (RPP) vs. Restos a Pagar Não Processados (RPNP);
  - Regras de vigência, liquidação, cancelamento e prescrição quinquenal;
- Despesas de Exercícios Anteriores (DEA): as três hipóteses legais taxativas do Artigo 37 da Lei nº 4.320/1964;
- Suprimento de Fundos (Regime de Adiantamento): conceito, hipóteses restritas de concessão (pequeno vulto, urgência, viagens e despesas sigilosas), proibições absolutas de concessão e prestação de contas.

🧭 Sumário

1. **Despesa Pública: Conceito e Estágios Legais**
   1. Despesa Orçamentária vs. Dispêndios Extraorçamentários
   2. Os Quatro Estágios da Despesa Pública (Fixação, Empenho, Liquidação e Pagamento)
   3. Modalidades de Empenho: Ordinário, Estimativo e Global
   4. Teste 230
   5. Teste 231
   6. Teste 232
2. **Estrutura e Classificações da Despesa Orçamentária**
   1. Classificação Institucional e Funcional (Matricialidade)
   2. Classificação Programática: Projetos, Atividades e Operações Especiais
   3. Classificação por Natureza da Despesa e GNDs
   4. A Distinção Crítica FCC: Investimentos (GND 4) vs. Inversões Financeiras (GND 5)
   5. Teste 233
   6. Teste 234
3. **Restos a Pagar (RAP) e Despesas de Exercícios Anteriores (DEA)**
   1. Restos a Pagar Processados (RPP) vs. Restos a Pagar Não Processados (RPNP)
   2. Cancelamento de RAP e a Prescrição Quinquenal
   3. As Três Hipóteses Legais de DEA (Art. 37 da Lei nº 4.320/1964)
   4. Teste 235
   5. Teste 236
   6. Teste 237
4. **Regime Excepcional de Suprimento de Fundos (Adiantamento)**
   1. Hipóteses Restritas e Regra do Empenho Prévio
   2. Vedações Categóricas e Prestação de Contas
   3. Teste 238
   4. Teste 239
5. 🌐 **Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados**

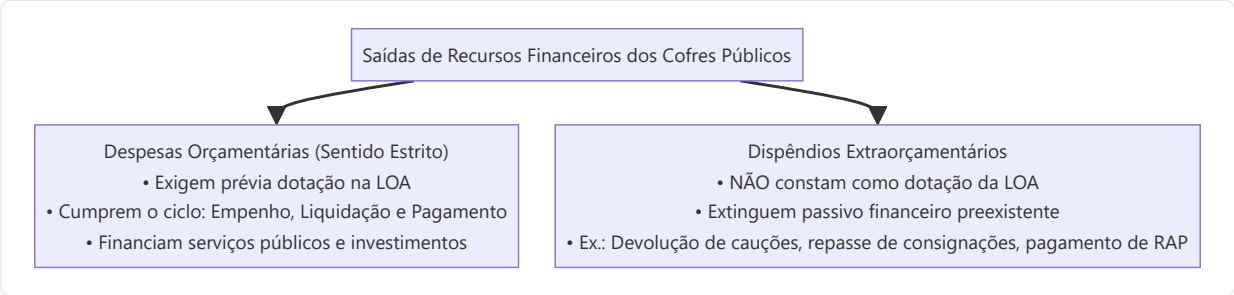
---

1. Despesa Pública: Conceito e Estágios Legais

1.1 Despesa Orçamentária vs. Dispêndios Extraorçamentários

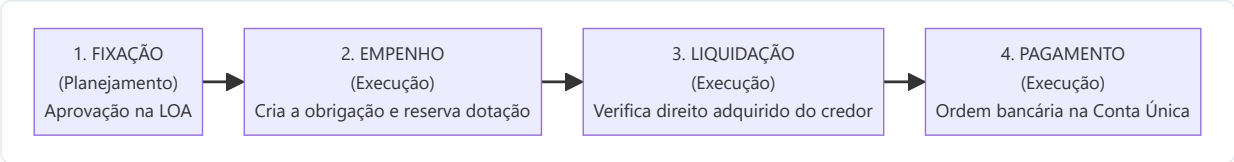
No direito financeiro e na contabilidade pública, a realização de saídas financeiras dos cofres estatais divide-se em:

- **Despesas Orçamentárias (Sentido Estrito):** São aquelas que necessitam de prévia autorização legislativa fixada na Lei Orçamentária Anual (ou em créditos adicionais) para serem executadas, destinando-se a financiar os serviços públicos, investimentos e transferências governamentais.
- **Dispêndios Extraorçamentários (Saídas de Caixa):** Não representam despesa orçamentária nem reduzem o patrimônio líquido estatal. Correspondem a saídas puramente financeiras que extinguem passivos exigíveis anteriormente constituídos (ex.: devolução de cauções ou fianças licitatórias depositadas em dinheiro, resgate de depósitos judiciais, repasse aos bancos de empréstimos consignados retidos em folha e pagamento de Restos a Pagar).



1.2 Os Quatro Estágios da Despesa Pública (Fixação, Empenho, Liquidação e Pagamento)

A execução formal da despesa pública submete-se a quatro estágios sucessivos e interdependentes (arts. 58 a 65 da Lei Federal nº 4.320/1964):



1. **Fixação (Etapa de Planejamento):** É a autorização legislativa conferida ao Poder Executivo e demais órgãos independentes, por meio da LOA, estabelecendo o limite máximo de recursos destinados a cada programa e ação de governo.

2. **Empenho (Art. 58 da Lei nº 4.320/1964):**

    - "*O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.*"
    - Possui função jurídica (criação da obrigação) e contábil (reserva prévia da dotação orçamentária, impedindo que o mesmo recurso seja utilizado para outra finalidade).
    - **Regra de Ouro (Art. 60):** É **vedada a realização de despesa sem prévio empenho**!
    - Formaliza-se pelo documento oficial denominado **Nota de Empenho (NE)**, que deve indicar o nome do credor, a especificação do bem ou serviço e a importância exata da despesa.

3. **Liquidação (Art. 63 da Lei nº 4.320/1964):**

    - Consiste na **verificação objetiva do direito adquirido pelo credor** tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

    - Tem por objetivo apurar:

        1. A origem e o objeto do que se deve pagar;
        2. A importância exata a pagar;
        3. A quem se deve pagar para extinguir a obrigação.

    - Requer a realização de **atesto formal** na nota fiscal por servidor competente ou comissão fiscalizadora, certificando que as obras, os serviços ou os materiais foram recebidos em perfeita conformidade com as especificações contratadas.

4. **Pagamento (Arts. 64 e 65 da Lei nº 4.320/1964):**

    - É o despacho exarado pelo ordenador de despesas determinando a efetiva quitação da obrigação liquidada.
    - Processa-se mediante **Ordem Bancária (OB)** emitida contra a Conta Única do Tesouro Estadual diretamente em favor do credor.
    - **Regra de Interdependência (Art. 62):** A ordem de pagamento só pode ser expedida após a regular liquidação da despesa!

1.3 Modalidades de Empenho: Ordinário, Estimativo e Global

A legislação orçamentária prevê três modalidades formais de empenho, a serem adotadas conforme a natureza da obrigação contratual:

Modalidade de Empenho	Montante da Despesa	Forma de Desembolso / Pagamento	Casos Práticos de Aplicação (Padrão FCC)
Ordinário (Comum)	Exato e previamente conhecido.	**Parcela única** (desembolso de uma só vez).	Aquisição de lote de veículos ou computadores faturados e entregues de uma só vez.
Estimativo	**Inexato / Impossível** de fixar previamente.	Desembolsos parcelados ou periódicos.	Contas de consumo mensal: energia elétrica, água, telefonia, diárias e combustíveis da frota.
Global	Exato e previamente conhecido em contrato.	**Parcelado / Sucessivo** ao longo do exercício.	Contratos de locação de imóveis (aluguel mensal fixo), contratos continuados de vigilância e medições de obras.

---

2. Estrutura e Classificações da Despesa Orçamentária

2.1 Classificação Institucional e Funcional (Matricialidade)

- **Classificação Institucional:** Responde à indagação: "*Quem gasta o recurso público?*". Estrutura-se em dois níveis fundamentais:
  - **Órgão Orçamentário:** Maior nível institucional (ex.: Tribunal de Contas do Estado, Secretaria de Estado da Fazenda, Tribunal de Justiça);
  - **Unidade Orçamentária (UO):** Subunidade executora detentora direta de dotação orçamentária (ex.: Fundo de Modernização do TCE-GO, Diretoria-Geral da Polícia Civil).
- **Classificação Funcional:** Responde à pergunta: "*Em qual área de atuação governamental a despesa será realizada?*". Composta por:
  - **Função:** O maior nível de agregação das competências estatais (ex.: 01 - Legislativa, 04 - Administração, 10 - Saúde, 12 - Educação);
  - **Subfunção:** Ramo específico e detalhado de uma função (ex.: 122 - Administração Geral, 301 - Atenção Básica, 361 - Ensino Fundamental);
  - **Princípio da Matricialidade Funcional:** Qualquer subfunção pode ser combinada com qualquer função orçamentária, independentemente da vinculação institucional tradicional (ex.: uma escola administrada pelo TCE-GO para capacitação de servidores pode ser classificada na Função 01 - Legislativa e Subfunção 128 - Formação de Recursos Humanos).

2.2 Classificação Programática: Projetos, Atividades e Operações Especiais

A estrutura programática organiza as ações governamentais orientadas a metas em três tipos:

1. **Projeto:** Instrumento de programação temporário destinado a expandir a infraestrutura pública ou criar novo bem/serviço, resultando em formação bruta de capital (ex.: construção de novo edifício-sede de fórum judicial ou implantação de rodovia);
2. **Atividade:** Instrumento contínuo e permanente destinado à manutenção e funcionamento regular das ações governamentais preexistentes (ex.: manutenção da frota, pagamento de pessoal, fornecimento de merenda escolar);
3. **Operação Especial:** Despesas que não resultam na produção de um bem nem na prestação direta de serviços, destinadas a obrigações financeiras do Estado (ex.: pagamento do serviço da dívida pública, sentenças judiciais/precatórios, amortizações financeiras).

2.3 Classificação por Natureza da Despesa e GNDs

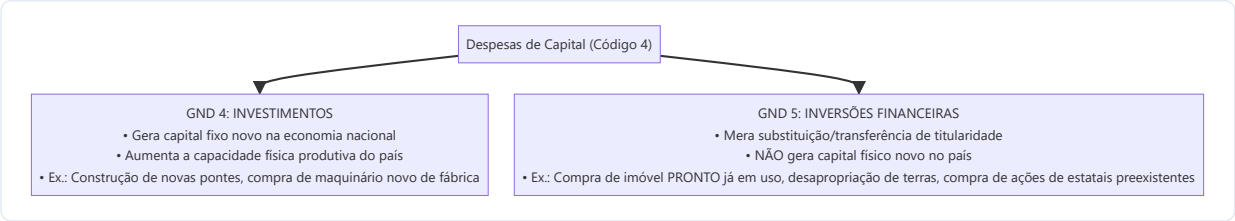
A Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 padronizou a codificação da despesa na seguinte estrutura:

$$\mathrm{C} \,.\, \mathrm{G} \,.\, \mathrm{MM} \,.\, \mathrm{EE}$$

- **1º dígito - Categoria Econômica:**
  - `3` - Despesas Correntes;
  - `4` - Despesas de Capital.
- **2º dígito - Grupo de Natureza da Despesa (GND):**
  - **GND 1:** Pessoal e Encargos Sociais (vencimentos, subsídios, previdência patronal);
  - **GND 2:** Juros e Encargos da Dívida (remuneração financeira do endividamento público);
  - **GND 3:** Outras Despesas Correntes - ODC (materiais de consumo, serviços de terceiros, passagens, diárias);
  - **GND 4:** Investimentos (obras novas, aquisições de equipamentos permanentes e instalações);
  - **GND 5:** Inversões Financeiras (aquisição de imóveis em uso, compra de títulos de empresas já constituídas e empréstimos concedidos);
  - **GND 6:** Amortização da Dívida (pagamento do principal da dívida pública fundada).
- **3º e 4º dígitos - Modalidade de Aplicação:** Elimina a dupla contagem nas transferências intergovernamentais e entre órgãos;
- **5º e 6º dígitos - Elemento de Despesa:** Identifica os objetos pontuais de gasto (ex.: 14 - Diárias, 30 - Material de Consumo, 52 - Equipamentos e Material Permanente).

2.4 A Distinção Crítica FCC: Investimentos (GND 4) vs. Inversões Financeiras (GND 5)

A jurisprudência da banca FCC cobra com rigor a distinção entre os gastos de capital que aumentam a capacidade produtiva da sociedade e os que consistem em meras transferências patrimoniais:

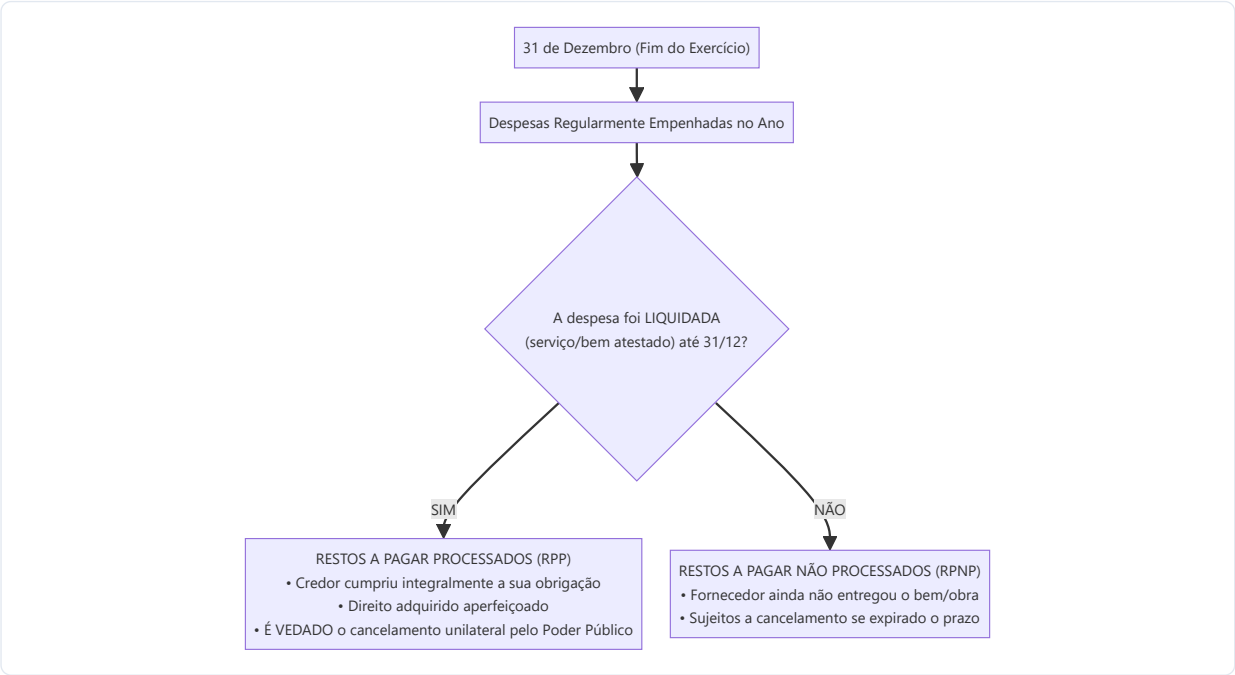


---

3. Restos a Pagar (RAP) e Despesas de Exercícios Anteriores (DEA)

3.1 Restos a Pagar Processados (RPP) vs. Restos a Pagar Não Processados (RPNP)

O art. 36 da Lei Federal nº 4.320/1964 prescreve que se consideram **Restos a Pagar** as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se em:



1. **Restos a Pagar Processados (RPP):** A despesa percorreu os estágios do empenho e da **liquidação** dentro do exercício financeiro. O credor tem direito subjetivo líquido e certo ao pagamento; a administração pública **não pode cancelar** o respectivo empenho de forma unilateral, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado.
2. **Restos a Pagar Não Processados (RPNP):** Despesas empenhadas cuja **liquidação não ocorreu** até 31 de dezembro (a contraprestação contratual ainda está pendente). Podem ser canceladas administrativamente caso o credor descumpra o cronograma de entrega ou o interesse público deixe de existir.

3.2 Cancelamento de RAP e a Prescrição Quinquenal

- Conforme o Decreto Federal nº 93.872/1986, os Restos a Pagar Não Processados perdem a validade e devem ser cancelados ao final do exercício subsequente caso a liquidação não tenha sido iniciada.
- O cancelamento contábil de um empenho de RAP **não extingue o direito do credor**, desde que a prestação do serviço seja comprovada e não tenha decorrido a **prescrição quinquenal de 5 anos** (Decreto nº 20.910/1932). Nesses casos, o credor fará jus ao recebimento mediante reconhecimento de dívida por **Despesas de Exercícios Anteriores (DEA)**.

3.3 As Três Hipóteses Legais de DEA (Art. 37 da Lei nº 4.320/1964)

As dívidas passadas de exercícios orçamentários já encerrados serão empenhadas e pagas à conta das dotações constantes na **LOA do exercício corrente**, exclusivamente quando enquadradas nas seguintes hipóteses taxativas:

1. **Despesas sem empenho na época própria:** Despesas para as quais o orçamento do exercício pretérito consignava crédito orçamentário próprio com **saldo suficiente**, mas que, por erro ou omissão administrativa, não foram empenhadas na época oportuna;
2. **Restos a Pagar cancelados:** Restos a pagar com **prescrição interrompida** ou cancelados indevidamente, desde que o direito creditório do fornecedor subsista;
3. **Compromissos reconhecidos a posteriori:** Despesas contratuais ou legais cujo reconhecimento formal da obrigação pela autoridade competente tenha ocorrido **após o encerramento do exercício financeiro**.

Teste 001

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Ciências Contábeis) São Restos a Pagar todas as despesas regularmente empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas não pagas até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente. Sobre Restos a Pagar, analise os itens a seguir: I. A obrigatoriedade do gestor público, no último ano do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito; II. No fim do exercício, as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas serão inscritas em restos a pagar; III. A vedação do gestor público, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Restos a Pagar Processados (RPP) vs. Restos a Pagar Não Processados (RPNP)*, o art. 36 da Lei Federal nº 4.320/1964 prescreve que se consideram Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo se em.

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Restos a Pagar Processados (RPP) vs. Restos a Pagar Não Processados (RPNP)*, restos a Pagar Não Processados (RPNP): Despesas empenhadas cuja liquidação não ocorreu até 31 de dezembro (a contraprestação contratual ainda está pendente). Podem ser canceladas administrativamente caso o credor descumpra o cronograma de entrega ou o interesse público deixe de existir.

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em 🌐 *Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados*, lei Complementar nº 101/2000 Da Geração e Controle da Despesa Pública Condições prévias para geração de despesa, estimativa de impacto orçamentário financeiro e art. 42 (inscrição em restos a pagar no último ano de mandato).

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.1 Restos a Pagar Processados (RPP) vs. Restos a Pagar Não Processados (RPNP)* deste guia, ano["31 de Dezembro (Fim do Exercício)"] Emp["Despesas Regularmente Empenhadas no Ano"]. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "II e III, apenas".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I, II e III". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Restos a Pagar Processados (RPP) vs. Restos a Pagar Não Processados (RPNP)*, restos a Pagar Processados (RPP): A despesa percorreu os estágios do empenho e da liquidação dentro do exercício financeiro. O credor tem direito subjetivo líquido e certo ao pagamento; a administração pública não pode cancelar o respectivo empenho de forma unilateral, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 002

(FGV – TRT da 24º Região – 2025 – Analista Judiciário - Área Administrativa - Contabilidade) De acordo com o Decreto nº 93.872/1986, a abertura ou reabertura de crédito adicional importa automática modificação do quadro de detalhamento

A) da receita.

B) da despesa.

C) das disponibilidades.

D) dos restos a pagar.

E) dos financiamentos.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "da receita". De acordo com a teoria estudada em *4. Regime Excepcional de Suprimento de Fundos (Adiantamento)*, o Suprimento de Fundos (regime de adiantamento financeiro previsto no art. 68 da Lei nº 4.320/1964 e no Decreto Federal nº 93.872/1986) consiste na entrega direta de numerário a um servidor público para execução de gastos que não possam subordinar se ao rito ordinário de empenho liquidação pagamento.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.2 Cancelamento de RAP e a Prescrição Quinquenal* deste guia, conforme o Decreto Federal nº 93.872/1986, os Restos a Pagar Não Processados perdem a validade e devem ser cancelados ao final do exercício subsequente caso a liquidação não tenha sido iniciada. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT da 24º Região/2025) ao estabelecer que "da despesa".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "das disponibilidades". De acordo com a teoria estudada em 🌐 *Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados*, decreto nº 93.872/1986 (Regulamentação de Despesas, Restos a Pagar e DEA) Regras operacionais para Restos a Pagar Processados/Não Processados, Despesas de Exercícios Anteriores e Suprimento de Fundos.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "dos restos a pagar". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Restos a Pagar Processados (RPP) vs. Restos a Pagar Não Processados (RPNP)*, emp Liq{"A despesa foi LIQUIDADA<br/ (serviço/bem atestado) até 31/12?"}.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "dos financiamentos". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Os Quatro Estágios da Despesa Pública (Fixação, Empenho, Liquidação e Pagamento)*, consiste na verificação objetiva do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 003

(FGV – TRT 1ª – 2024 – Analista Judiciário - Área Administrativa) No início do mês de dezembro do último exercício financeiro, um ente público verificou a necessidade de uma ação governamental que não tinha sido prevista no orçamento vigente. As normas aplicáveis quanto à execução orçamentária orientam que o ente público deve:

A) autorizar a ação se houver disponibilidade financeira para inscrição em restos a pagar;

B) executar a ação, a ser tratada como despesas de exercícios anteriores no exercício seguinte;

C) proceder à abertura de um crédito adicional especial para atender à necessidade;

D) solicitar autorização de crédito extraordinário, dada a necessidade emergencial;

E) suplementar dotações orçamentárias na área relacionada à ação especificada.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "autorizar a ação se houver disponibilidade financeira para inscrição em restos a pagar". De acordo com a teoria estudada em 🌐 *Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados*, lei Complementar nº 101/2000 Da Geração e Controle da Despesa Pública Condições prévias para geração de despesa, estimativa de impacto orçamentário financeiro e art. 42 (inscrição em restos a pagar no último ano de mandato).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "executar a ação, a ser tratada como despesas de exercícios anteriores no exercício seguinte". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Cancelamento de RAP e a Prescrição Quinquenal*, o cancelamento contábil de um empenho de RAP não extingue o direito do credor, desde que a prestação do serviço seja comprovada e não tenha decorrido a prescrição quinquenal de 5 anos (Decreto nº 20.910/1932). Nesses casos, o credor fará jus ao recebimento mediante reconhecimento de dívida por Despesas de Exercícios Anteriores (DEA).

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *3.3 As Três Hipóteses Legais de DEA (Art. 37 da Lei nº 4.320/1964)* deste guia, despesas sem empenho na época própria: Despesas para as quais o orçamento do exercício pretérito consignava crédito orçamentário próprio com saldo suficiente, mas que, por erro ou omissão administrativa, não foram empenhadas na época oportuna. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT 1ª/2024) ao estabelecer que "proceder à abertura de um crédito adicional especial para atender à necessidade".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "solicitar autorização de crédito extraordinário, dada a necessidade emergencial". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Os Quatro Estágios da Despesa Pública (Fixação, Empenho, Liquidação e Pagamento)*, fixação (Etapa de Planejamento): É a autorização legislativa conferida ao Poder Executivo e demais órgãos independentes, por meio da LOA, estabelecendo o limite máximo de recursos destinados a cada programa e ação de governo.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "suplementar dotações orçamentárias na área relacionada à ação especificada". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Classificação Institucional e Funcional (Matricialidade)*, classificação Funcional: Responde à pergunta: "Em qual área de atuação governamental a despesa será realizada?" . Composta por.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 004

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Direito) O Balanço Orçamentário de uma entidade do setor público é composto por três quadros. O quadro principal irá apresentar

A) o confronto entre as receitas e as despesas, de acordo com os valores brutos.

B) os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução.

C) as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, apresentadas conforme a classificação por natureza.

D) a utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários e as suas influências no resultado orçamentário.

E) os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução e os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "o confronto entre as receitas e as despesas, de acordo com os valores brutos". De acordo com a teoria estudada em *2.3 Classificação por Natureza da Despesa e GNDs*, gND 6: Amortização da Dívida (pagamento do principal da dívida pública fundada).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Restos a Pagar Processados (RPP) vs. Restos a Pagar Não Processados (RPNP)*, ano["31 de Dezembro (Fim do Exercício)"] Emp["Despesas Regularmente Empenhadas no Ano"].

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.3 Classificação por Natureza da Despesa e GNDs* deste guia, gND 3: Outras Despesas Correntes ODC (materiais de consumo, serviços de terceiros, passagens, diárias). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, apresentadas conforme a classificação por natureza".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários e as suas influências...". De acordo com a teoria estudada em *3.3 As Três Hipóteses Legais de DEA (Art. 37 da Lei nº 4.320/1964)*, despesas sem empenho na época própria: Despesas para as quais o orçamento do exercício pretérito consignava crédito orçamentário próprio com saldo suficiente, mas que, por erro ou omissão administrativa, não foram empenhadas na época oportuna.

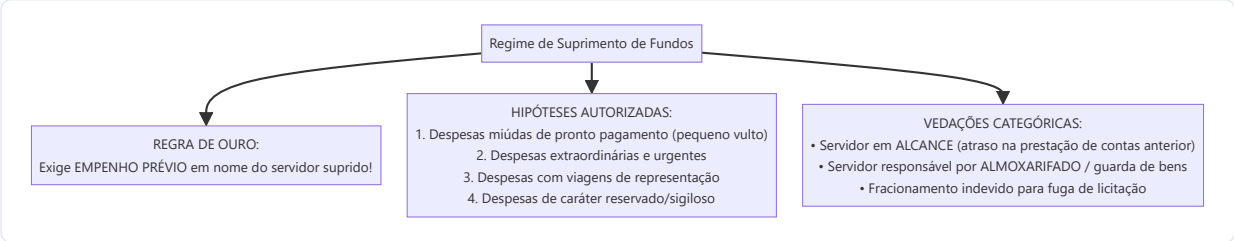
E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução e os restos a...". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Cancelamento de RAP e a Prescrição Quinquenal*, conforme o Decreto Federal nº 93.872/1986, os Restos a Pagar Não Processados perdem a validade e devem ser cancelados ao final do exercício subsequente caso a liquidação não tenha sido iniciada.

GABARITO OFICIAL: C

---

4. Regime Excepcional de Suprimento de Fundos (Adiantamento)

O **Suprimento de Fundos** (regime de adiantamento financeiro previsto no art. 68 da Lei nº 4.320/1964 e no Decreto Federal nº 93.872/1986) consiste na entrega direta de numerário a um servidor público para execução de gastos que não possam subordinar-se ao rito ordinário de empenho -> liquidação -> pagamento:



4.1 Hipóteses Restritas e Regra do Empenho Prévio

- **O empenho prévio é obrigatório:** Embora subverta a ordem cronológica usual do pagamento (o dinheiro vai para o servidor antes da compra), o recurso **deve ser formalmente empenhado** à conta da dotação orçamentária própria em nome do servidor designado (o suprido).
- **Hipóteses Restritas:**
  1. Despesas de pequeno vulto (despesas miúdas de consumo imediato);
  2. Despesas urgentes e imprevistas que possam paralisar o serviço público;
  3. Despesas de viagens e estadias fora da sede de trabalho;
  4. Despesas sigilosas de segurança e investigação policial.

4.2 Vedações Categóricas e Prestação de Contas

É terminantemente proibido conceder adiantamento a:

- Servidor **em alcance** (que esteja em atraso no dever de prestar contas de adiantamento anterior ou que tenha tido contas rejeitadas);
- Servidor que seja responsável pela **guarda e custódia do material** a ser adquirido (ex.: chefes e operadores de almoxarifados ou patrimônio);
- Servidor que não esteja em efetivo exercício no órgão concedente.
- A prestação de contas é obrigatória e deve ser apresentada pelo suprido no prazo estipulado pelo regulamento, sob pena de instauração imediata de Tomada de Contas Especial (TCE).

🌐 Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados

- Lei Federal nº 4.320/1964 - Dos Estágios da Despesa Pública - Disciplina formal do empenho (ordinário, estimativo e global), liquidação e ordem de pagamento.
- Decreto nº 93.872/1986 (Regulamentação de Despesas, Restos a Pagar e DEA) - Regras operacionais para Restos a Pagar Processados/Não Processados, Despesas de Exercícios Anteriores e Suprimento de Fundos.
- Lei Complementar nº 101/2000 - Da Geração e Controle da Despesa Pública - Condições prévias para geração de despesa, estimativa de impacto orçamentário-financeiro e art. 42 (inscrição em restos a pagar no último ano de mandato).
- Tesouro Transparente - MCASP 11ª Edição (Despesa Orçamentária) - Classificação orçamentária por estrutura programática, natureza da despesa e regras de restos a pagar.
- Constituição do Estado de Goiás - Da Fiscalização da Despesa Estadual - Fiscalização contábil da conformidade das despesas efetuadas pelos órgãos dos três Poderes.
- GIACOMONI, James. **Orçamento Público**. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Cap. 9 - A Despesa Pública: Classificações, Estágios e Restos a Pagar).
- PALUDO, Augustinho. **Orçamento Público, AFO e LRF**. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2022. (Cap. 6 - Despesa Pública e Suprimento de Fundos).
- FEIJÓ, Paulo Henrique et al. **Curso de Contabilidade Aplicada ao Setor Público**. 8. ed. Brasília: Gestão Pública, 2022. (Cap. 4 - Execução da Despesa e Regime Contábil).

04 - Créditos Adicionais, Fontes de Financiamento e Dívida Pública

Matéria: Noções de Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Créditos orçamentários iniciais (dotações fixadas na LOA) vs. Créditos Adicionais (mecanismos de retificação orçamentária);
- Espécies de Créditos Adicionais (Artigos 40 a 46 da Lei Federal nº 4.320/1964 e Artigo 167 da CF/88):
  - Créditos Suplementares: reforço de dotação orçamentária pré-existente insuficiente;
  - Créditos Especiais: criação de nova rubrica para despesas públicas não previstas na LOA;
  - Créditos Extraordinários: atendimento a despesas imprevisíveis e urgentes (guerra, comoção interna e calamidade pública - Art. 167, § 3º da CF/88);
- Ritos de autorização, instrumentos formais de abertura e vigência dos créditos adicionais;
- A regra de reabertura de saldos de créditos especiais e extraordinários promulgados nos últimos quatro meses do exercício financeiro (Artigo 167, § 2º da CF/88);
- As fontes legais de recursos para abertura de créditos adicionais (Artigo 43 da Lei nº 4.320/1964 e Artigo 166, § 8º da CF/88):
  - Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior;
  - Excesso de Arrecadação apurado no exercício corrente;
  - Anulação total ou parcial de dotações orçamentárias;
  - Produto de Operações de Crédito autorizadas por lei;
  - Reserva de Contingência (LRF, Art. 5º, III);
  - Recursos sem despesas correspondentes decorrentes de veto, emenda ou rejeição do projeto de LOA;
- Dívida Pública no Direito Financeiro:
  - Dívida Flutuante (Artigo 92 da Lei nº 4.320/1964): restos a pagar, serviços da dívida a pagar, depósitos/cauções e débitos de tesouraria por ARO;
  - Dívida Fundada ou Consolidada (Artigo 98 da Lei nº 4.320/1964 e Artigo 29 da LRF): obrigações financeiras de longo prazo (superiores a 12 meses) decorrentes de contratos, emissão de títulos públicos e precatórios.

🧭 Sumário

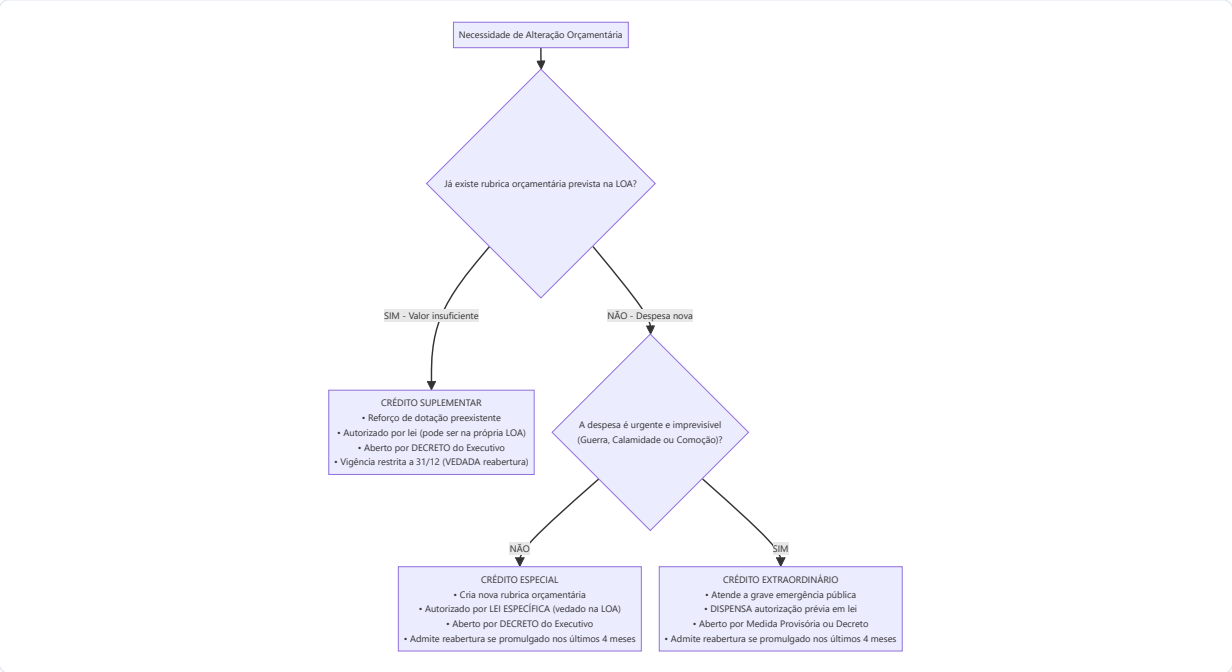
1. **Mecanismos de Retificação do Orçamento: Os Créditos Adicionais**
   1. Conceito e Função no Sistema Orçamentário
   2. As Três Espécies: Suplementares, Especiais e Extraordinários
   3. Quadro Comparativo dos Ritos e Vigência
   4. Teste 240
   5. Teste 241
   6. Teste 242
   7. Teste 243
2. **A Regra Constitucional de Reabertura de Saldos (Art. 167, § 2º da CF/88)**
   1. Princípio da Anualidade e a Reabertura Quadrimestral
   2. Requisitos Cumulativos para a Reabertura
   3. Teste 244
   4. Teste 245
3. **As Fontes Legais de Cobertura para Abertura de Créditos**
   1. Superávit Financeiro do Balanço Patrimonial Anterior (Art. 43, § 2º)
   2. Excesso de Arrecadação (Art. 43, § 3º)
   3. Anulação de Dotações e Operações de Crédito
   4. Reserva de Contingência e Recursos Decorrentes de Veto/Rejeição
   5. Teste 246
   6. Teste 247
4. **Regime Jurídico da Dívida Pública: Flutuante vs. Fundada (Consolidada)**
   1. Dívida Flutuante (Curto Prazo - Art. 92 da Lei nº 4.320/1964)
   2. Dívida Fundada ou Consolidada (Longo Prazo - Art. 29 da LRF)
   3. Teste 248
   4. Teste 249
5. 🌐 **Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados**

---

1. Mecanismos de Retificação do Orçamento: Os Créditos Adicionais

1.1 Conceito e Função no Sistema Orçamentário

Conforme o art. 40 da Lei Federal nº 4.320/1964, os **créditos adicionais** são as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. Atuam como válvulas de flexibilidade indispensáveis para corrigir imperfeições ou desvios na previsão orçamentária original provocados pela dinâmica econômica e social ao longo do exercício financeiro.



1.2 As Três Espécies: Suplementares, Especiais e Extraordinários

A legislação financeira reparte os créditos adicionais em três espécies bem delineadas:

1. **Créditos Suplementares (Art. 41, I da Lei nº 4.320/1964):**
    - Destinam-se exclusivamente ao **reforço de dotação orçamentária pré-existente** que se mostrou insuficiente durante a execução do exercício;
    - Dependem de prévia autorização em lei, que pode ser concedida tanto em **lei especial autônoma quanto no próprio corpo da Lei Orçamentária Anual**, constituindo expressa exceção ao princípio da exclusividade (art. 165, § 8º da CF/88);
    - São formalmente abertos por **decreto** do Poder Executivo.
2. **Créditos Especiais (Art. 41, II da Lei nº 4.320/1964):**
    - Destinam-se a despesas públicas para as quais **não haja dotação orçamentária específica na LOA** (criação de um programa de trabalho, projeto ou ação inteiramente novo);
    - Dependem obrigatoriamente de prévia autorização legislativa veiculada em **lei específica** (não podem ser autorizados no texto da LOA originária);
    - São abertos por **decreto** do Chefe do Poder Executivo.
3. **Créditos Extraordinários (Art. 41, III da Lei nº 4.320/1964 e Art. 167, § 3º da CF/88):**
    - Destinam-se ao atendimento de **despesas imprevisíveis e urgentes**, decorrentes exclusivamente de **guerra externa, comoção interna ou calamidade pública** (rol taxativo constitucional);
    - **Dispensam autorização prévia por lei:** São abertos no âmbito federal por **Medida Provisória** e, nos entes estaduais e municipais cujas Constituições ou Leis Orgânicas não contemplem MP, por **Decreto do Chefe do Executivo**, com ciência e submissão imediata ao Poder Legislativo;
    - Em caso de extrema emergência, a jurisprudência constitucional (STF - ADI 4.048) reconhece que a indicação formal prévia da fonte compensatória de recursos pode ser postergada.

1.3 Quadro Comparativo dos Ritos e Vigência

Espécie de Crédito	Finalidade precípua	Autorização Legislativa	Instrumento Formal de Abertura	Possibilidade de Reabertura no Exercício Subsequente
Suplementar	Reforço de dotação orçamentária existente insuficiente.	Prévia em lei (**pode constar no texto da LOA**).	**Decreto** do Chefe do Executivo.	**NUNCA ADMITE REABERTURA**. Caduca impreterivelmente em 31 de dezembro.
Especial	Criação de nova dotação para despesas sem rubrica na LOA.	Prévia em **lei específica** (proibida autorização no corpo da LOA).	**Decreto** do Chefe do Executivo.	**Admite reabertura** se o ato for promulgado nos últimos 4 meses do ano.
Extraordinário	Custeio de emergências imprevisíveis (guerra, comoção, calamidade).	**Dispensa prévia lei.** Submissão e comunicação imediata ao Legislativo.	**Medida Provisória** ou **Decreto**.	**Admite reabertura** se o ato for promulgado nos últimos 4 meses do ano.

Teste 001

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Gestão Governamental) São consideradas "créditos adicionais" as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. De acordo com a Lei nº 4.320/64, os créditos adicionais são classificados como

A) Especiais e de Custeio.

B) Correntes e de Custeio.

C) de Capital, Patrimonial e de Empréstimos.

D) Suplementares, Especiais e Extraordinários.

E) de Custeio e de Capital.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Especiais e de Custeio". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Conceito e Função no Sistema Orçamentário*, conforme o art. 40 da Lei Federal nº 4.320/1964, os créditos adicionais são as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. Atuam como válvulas de flexibilidade indispensáveis para corrigir imperfeições ou desvios na previsão orçamentária original provocados pela dinâmica econômica e social ao longo do exercício financeiro.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Correntes e de Custeio". De acordo com a teoria estudada em *3. As Fontes Legais de Cobertura para Abertura de Créditos*, conforme determina o art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, a abertura de créditos suplementares e especiais é nula de pleno direito caso não seja precedida de exposição justificativa que comprove a existência de recursos disponíveis para o seu financiamento. O ordenamento jurídico reconhece seis fontes formais.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "de Capital, Patrimonial e de Empréstimos". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Excesso de Arrecadação (Art. 43, § 3º)*, do montante apurado de excesso de arrecadação devem ser deduzidas as importâncias dos créditos adicionais suplementares e especiais já abertos com base nessa mesma fonte ao longo do ano corrente.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção 🌐 *Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados* deste guia, lei Federal nº 4.320/1964 Arts. 40 a 46 (Créditos Adicionais) Definição, tipos (suplementares, especiais e extraordinários) e fontes de recursos para abertura de créditos adicionais. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Suplementares, Especiais e Extraordinários".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "de Custeio e de Capital". De acordo com a teoria estudada em *3.4 Reserva de Contingência e Recursos Decorrentes de Veto/Rejeição*, reserva de Contingência (Art. 5º, III da LRF): Dotação orçamentária global sem destinação específica a órgão ou programa, fixada na LOA com base na LDO, destinada a cobrir passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos. Serve legitimamente como fonte de anulação para abertura de créditos suplementares e especiais.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 002

(FGV – TCE/PI – 2025 – Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum) Em relação ao orçamento final, considere as informações a seguir. I. Reservas e transferências. II. Alocações e créditos adicionais. III. Estimativas e projeções divulgadas para os períodos seguintes. De acordo com a NBC TSP 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis, o orçamento final é o orçamento original ajustado pelo que se apresenta em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I, apenas". De acordo com a teoria estudada em *2.2 Requisitos Cumulativos para a Reabertura*, vigência Final: O saldo reaberto incorpora se ao orçamento do ano subsequente, vigorando impreterivelmente até o dia 31 de dezembro do exercício seguinte.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Conceito e Função no Sistema Orçamentário* deste guia, conforme o art. 40 da Lei Federal nº 4.320/1964, os créditos adicionais são as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. Atuam como válvulas de flexibilidade indispensáveis para corrigir imperfeições ou desvios na previsão orçamentária original provocados pela dinâmica econômica e social ao longo do exercício financeiro. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PI/2025) ao estabelecer que "I e II, apenas".

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *3.4 Reserva de Contingência e Recursos Decorrentes de Veto/Rejeição*, reserva de Contingência (Art. 5º, III da LRF): Dotação orçamentária global sem destinação específica a órgão ou programa, fixada na LOA com base na LDO, destinada a cobrir passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos. Serve legitimamente como fonte de anulação para abertura de créditos suplementares e especiais.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *3. As Fontes Legais de Cobertura para Abertura de Créditos*, fontes F5["5. Reserva de Contingência (Art. 5º, III da LRF)
 (Dotação global para cobertura de riscos e passivos fiscais)"].

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "I, II e III". De acordo com a teoria estudada em 🌐 *Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados*, gIACOMONI, James. Orçamento Público. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Cap. 10 Modificações Orçamentárias: Os Créditos Adicionais).

GABARITO OFICIAL: B

---

2. A Regra Constitucional de Reabertura de Saldos (Art. 167, § 2º da CF/88)

2.1 Princípio da Anualidade e a Reabertura Quadrimestral

O princípio orçamentário da anualidade determina que os créditos orçamentários têm vigência restrita ao exercício financeiro respectivo, extinguindo-se em 31 de dezembro. Todavia, o legislador constituinte originário inseriu no art. 167, § 2º da Carta Magna uma única ressalva temporal:

$$\text{Ato de Abertura} \in [1^{\text{º}} \text{ de setembro a } 31 \text{ de dezembro}] \implies \text{Admissível Reabertura no Ano Seguinte}$$

2.2 Requisitos Cumulativos para a Reabertura

Para que o saldo de um crédito orçamentário possa ser regularmente reaberto no exercício subsequente, faz-se mister o atendimento rigoroso e simultâneo dos seguintes requisitos:

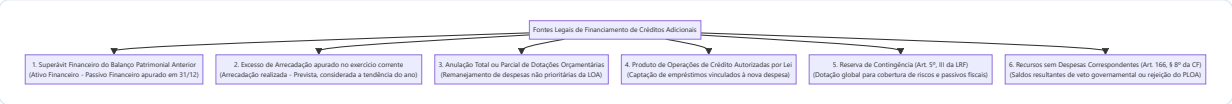
1. **Espécies Permitidas:** O crédito deve ser exclusivamente **Especial** ou **Extraordinário** (créditos suplementares jamais podem ser reabertos em hipótese alguma);
2. **Marco Temporal Limítrofe:** O ato de autorização e abertura deve ter sido promulgado e publicado nos **últimos quatro meses do exercício financeiro** (entre 1º de setembro e 31 de dezembro);

3. **Limite do Saldo Remanescente:** A reabertura se processa estritamente no **limite dos saldos não empenhados/não utilizados**;
4. **Vigência Final:** O saldo reaberto incorpora-se ao orçamento do ano subsequente, vigorando impreterivelmente até o dia 31 de dezembro do exercício seguinte.

---

3. As Fontes Legais de Cobertura para Abertura de Créditos

Conforme determina o art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, a abertura de créditos suplementares e especiais é nula de pleno direito caso não seja precedida de exposição justificativa que comprove a existência de recursos disponíveis para o seu financiamento. O ordenamento jurídico reconhece seis fontes formais:



3.1 Superávit Financeiro do Balanço Patrimonial Anterior (Art. 43, § 2º)

- É a diferença positiva apurada no **Balanço Patrimonial** do exercício imediatamente anterior entre o Ativo Financeiro (AF) e o Passivo Financeiro (PF):

$$\text{Superávit Financeiro} = AF - PF - \text{Saldos de Créditos Reabertos} - \text{Vinculações Legais}$$

- O cálculo deve deduzir obrigatoriamente os saldos dos créditos adicionais transferidos/reabertos que ainda demandem cobertura, bem como as disponibilidades financeiras atreladas a receitas legalmente vinculadas (ex.: quotas do Fundeb).

3.2 Excesso de Arrecadação (Art. 43, § 3º)

- É o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação realizada e a prevista na LOA, considerada a **tendência do exercício**.
- Do montante apurado de excesso de arrecadação devem ser deduzidas as importâncias dos créditos adicionais suplementares e especiais já abertos com base nessa mesma fonte ao longo do ano corrente.

3.3 Anulação de Dotações e Operações de Crédito

- **Anulação Total ou Parcial de Dotações:** Consiste na redução do valor fixado para determinada despesa orçamentária da LOA que deixou de ser prioritária para viabilizar o reforço ou criação de outra dotação pública de maior relevância.
- **Operações de Crédito:** Ingressos de recursos derivados da contratação de empréstimos, financiamentos ou emissão de títulos públicos da dívida fundada devidamente autorizados pelo Poder Legislativo em lei e vinculados ao crédito aberto.

3.4 Reserva de Contingência e Recursos Decorrentes de Veto/Rejeição

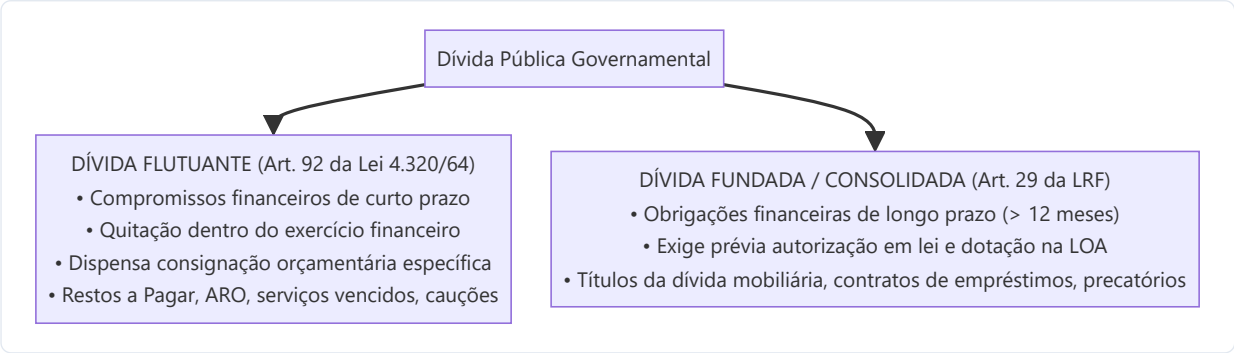
- **Reserva de Contingência (Art. 5º, III da LRF):** Dotação orçamentária global sem destinação específica a órgão ou programa, fixada na LOA com base na LDO, destinada a cobrir passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos. Serve legitimamente como fonte de anulação para abertura de créditos suplementares e especiais.
- **Recursos Decorrentes de Veto ou Rejeição (Art. 166, § 8º da CF/88):** Recursos que ficaram sem despesas correspondentes em razão de veto parcial do Chefe do Executivo ao projeto de LOA, ou resultantes de emendas e rejeição de dispositivos no parlamento.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca frequentemente tenta confundir o candidato trocando **Superávit Financeiro** por **Superávit Orçamentário**:
>
> - **Superávit Financeiro:** Apurado no **Balanço Patrimonial** ao término do ano anterior. **É FONTE LEGAL** para abertura de créditos adicionais!
> - **Superávit Orçamentário:** Apurado no **Balanço Orçamentário** quando a receita arrecadada for maior que a despesa empenhada. **NÃO É FONTE** para abertura de créditos adicionais!

---

4. Regime Jurídico da Dívida Pública: Flutuante vs. Fundada (Consolidada)

A disciplina jurídica da dívida pública no Brasil encontra-se fundamentada na Lei Federal nº 4.320/1964 e na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000):



4.1 Dívida Flutuante (Curto Prazo - Art. 92 da Lei nº 4.320/1964)

A dívida flutuante compreende os compromissos exigíveis assumidos pela administração pública para liquidação imediata ou a curto prazo, sem necessidade de autorização orçamentária contínua para sua amortização (opera-se como dispêndio extraorçamentário). Integra-se taxativamente por:

1. **Restos a Pagar:** Despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro, processadas e não processadas;
2. **Serviços da dívida a pagar:** Parcelas de amortização e encargos de juros de empréstimos consolidados vencidos e pendentes de desembolso;
3. **Depósitos, fianças e cauções:** Recursos financeiros de terceiros sob custódia temporária da Fazenda Pública restituíveis a curto prazo;
4. **Débitos de tesouraria decorrentes de ARO:** Saldos pendentes de Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária contraídos para suprir descompassos transitórios de caixa.

4.2 Dívida Fundada ou Consolidada (Longo Prazo - Art. 29 da LRF)

Conforme o art. 29 da LRF e o art. 98 da Lei nº 4.320/1964, a dívida fundada ou consolidada consiste no montante total das obrigações financeiras assumidas pelo ente federado para **amortização em prazo superior a 12 (doze) meses**:

- Decorre de emissão de títulos públicos mobiliários, contratos formais de empréstimo e financiamento internos e externos (junto a bancos como BNDES, Caixa, BIRD e BID);
- Inclui precatórios judiciais emitidos após 1º de julho e não pagos durante o exercício de inclusão orçamentária (art. 30, § 7º da LRF);
- *Exceção importante da LRF:* As operações de crédito de prazo inferior a 12 meses **também integrarão a dívida consolidada** caso suas receitas tenham sido expressamente incluídas e computadas como receita orçamentária na Lei Orçamentária Anual.

🌐 Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados

- Lei Federal nº 4.320/1964 - Arts. 40 a 46 (Créditos Adicionais) - Definição, tipos (suplementares, especiais e extraordinários) e fontes de recursos para abertura de créditos adicionais.
- Constituição Federal de 1988 - Arts. 166 e 167 (Abertura de Créditos Extraordinários) - Requisitos de imprevisibilidade e urgência (guerra, comoção interna ou calamidade pública) e autorizações orçamentárias.
- Lei Complementar nº 101/2000 - Arts. 29 a 40 (Dívida e Endividamento Público) - Conceitos de dívida pública consolidada, fundada, flutuante, operações de crédito e ARO (Antecipação de Receita Orçamentária).
- Tesouro Transparente - MCASP 11ª Edição (Operações de Crédito e Dívida) - Procedimentos contábeis e orçamentários do serviço da dívida pública.
- Constituição do Estado de Goiás - Limites da Dívida e Autorizações - Competências da Assembleia Legislativa de Goiás na fixação de limites e autorização de empréstimos do Estado.
- GIACOMONI, James. **Orçamento Público**. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Cap. 10 - Modificações Orçamentárias: Os Créditos Adicionais).
- PALUDO, Augustinho. **Orçamento Público, AFO e LRF**. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2022. (Cap. 7 - Créditos Adicionais; Cap. 12 - Dívida Pública e Operações de Crédito).
- PISCITELLI, Roberto Bocaccio; TIMÓTEO, Alfredo. **Contabilidade Pública: Uma Abordagem da Administração Financeira Pública**. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2019. (Cap. 5 - Créditos Adicionais e Fontes de Financiamento).

05 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Despesa com Pessoal e Limites de Endividamento

> **Matéria:** Noções de Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000): princípios fundamentais, planejamento, transparência, controle e responsabilidade na gestão fiscal;
- Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (DOCC - Artigo 17 da LRF): conceito, requisitos para criação/aumento e medidas permanentes de compensação;
- Despesa Total com Pessoal (DTP - Artigos 18 a 23 da LRF):
    - Definição ampla de despesa com pessoal, parcelas computáveis e parcelas expressamente excluídas;
    - Base de cálculo: Receita Corrente Líquida (RCL) nos últimos doze meses (mês de referência + 11 anteriores);
    - Limites globais: União (50%), Estados (60%) e Municípios (60%);
    - Repartição dos limites nos Estados (60%): Poder Executivo (49%), Poder Judiciário (6%), Ministério Público (2%) e Poder Legislativo/TC (3%, sendo 1,8% Assembleia Legislativa e 1,2% TCE);
    - Limites operacionais: Limite de Alerta (90%), Limite Prudencial (95%) e Limite Total/Máximo (100%);
    - Vedações decorrentes do atingimento do limite prudencial (Artigo 22, parágrafo único);
    - Prazos e regras de recondução do excesso (Artigo 23 da LRF) e medidas constitucionais drásticas de corte (Artigo 169 da CF/88);
- Operações de crédito e endividamento público:
    - Conceito de operação de crédito e competência do Senado Federal para fixação de limites globais;
    - A "Regra de Ouro" orçamentária (Artigo 167, III da CF/88);
    - Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (ARO - Artigo 38 da LRF): requisitos estritos e proibições;
- Regras de gestão fiscal em final de mandato:
    - Vedação do Artigo 42 da LRF (assunção de obrigação financeira nos últimos dois quadrimestres sem disponibilidade de caixa);
    - Nulidade de atos que aumentem despesa com pessoal nos últimos 180 dias de mandato (Artigo 21, parágrafo único da LRF).

🧭 Sumário

1. **Fundamentos e Instrumentos de Transparência da LRF**
    1. Premissas da Gestão Fiscal Responsável (Art. 1º, § 1º)
    2. Os Relatórios Fiscais Obrigatórios: RREO e RGF
    3. Teste 250
2. **Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (DOCC - Art. 17)**
    1. Conceito Legal e Requisitos Formais
    2. Mecanismos Permanentes de Compensação Fiscal
    3. Teste 251
3. **Despesa Total com Pessoal (DTP) e Gatilhos de Controle**
    1. Conceito, Apuração Quadrimestral e Base da RCL
    2. Repartição dos Limites Globais e a Cota do TCE-GO
    3. Limite de Alerta, Prudencial e Máximo: Gatilhos e Vedações
    4. Regras de Recondução e Medidas Constitucionais Sucessivas de Corte (Art. 169)
    5. Teste 252
    6. Teste 253
    7. Teste 254
    8. Teste 255
    9. Teste 256
4. **Endividamento, Regra de Ouro, ARO e Vedações de Fim de Mandato**
    1. A Regra de Ouro Orçamentária (Art. 167, III da CF/88)
    2. Regime das Operações de Crédito por ARO (Art. 38)
    3. As Restrições Severas de Final de Mandato (Arts. 21 e 42 da LRF)
    4. Teste 257
    5. Teste 258
    6. Teste 259
5. 🌐 **Fontes Oficiais & Normativas Recomendadas**

---

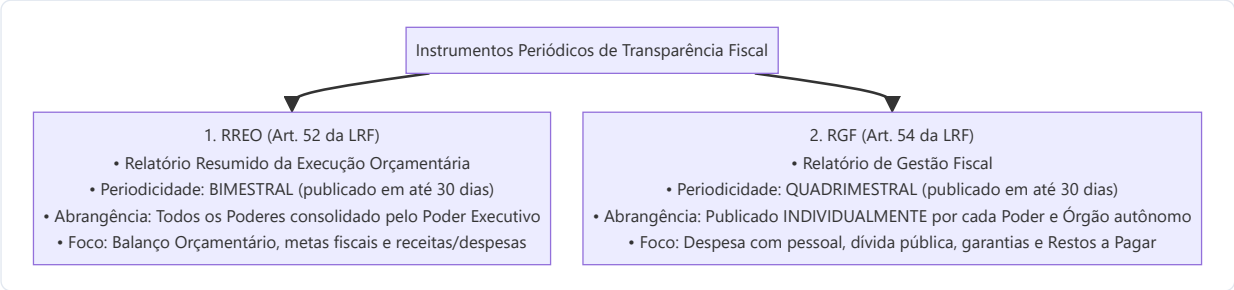
1. Fundamentos e Instrumentos de Transparência da LRF

1.1 Premissas da Gestão Fiscal Responsável (Art. 1º, § 1º)

A Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, que pressupõe a **ação planejada e transparente**, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

1.2 Os Relatórios Fiscais Obrigatórios: RREO e RGF

Para viabilizar a ampla fiscalização pela sociedade e pelos órgãos de controle externo (TCEs e Ministério Público de Contas), a LRF institui dois relatórios periódicos estruturantes:



Teste 001

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Gestão Governamental) Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará algumas normas definidas pela Lei Complementar nº 101/2000. Deste modo, (i) a despesa e a assunção de compromisso e (ii) o resultado dos fluxos financeiros, apurado em caráter complementar, serão registrados, respectivamente, pelos regimes

A) de caixa e de caixa.

B) de competência e de caixa.

C) de caixa e de competência

D) à critério da entidade e de competência.

E) de competência e à critério da entidade.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "de caixa e de caixa". De acordo com a teoria estudada em 🌐 *Fontes Oficiais & Normativas Recomendadas*, lei Estadual nº 16.168/2007 (Fiscalização da LRF pelo TCE GO) Competência do Tribunal de Contas para fiscalizar o cumprimento das metas fiscais e limites de gastos de pessoal nos órgãos estaduais.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Premissas da Gestão Fiscal Responsável (Art. 1º, § 1º)* deste guia, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal LRF) estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, que pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "de competência e de caixa".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "de caixa e de competência". De acordo com a teoria estudada em 🌐 *Fontes Oficiais & Normativas Recomendadas*, lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) Texto integral da LRF detalhando limites globais e setoriais com despesa total com pessoal (DTP), limites prudenciais e de alerta.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "à critério da entidade e de competência". De acordo com a teoria estudada em *4.3 As Restrições Severas de Final de Mandato (Arts. 21 e 42 da LRF)*, fimMandato Art42["Artigo 42 da LRF (Últimos 2 Quadrimestres 8 Meses)<br/ • É VEDADO contrair despesa sem disponibilidade de caixa suficiente<br/ • O saldo deve cobrir parcelas a pagar no exercício subsequente<br/ • Infração gera crime contra finanças públicas (Art. 359 C do CP)"].

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "de competência e à critério da entidade". De acordo com a teoria estudada em *4.3 As Restrições Severas de Final de Mandato (Arts. 21 e 42 da LRF)*, artigo 42 da LRF (Últimos 8 Meses do Mandato): É vedado ao titular de Poder ou órgão, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. O descumprimento sujeita o governante ao crime do art. 359 C do Código Penal (pena de reclusão de 1 a 4 anos).

GABARITO OFICIAL: B

Teste 002

(FGV – TCE/PI – 2025 – Auditor de Controle Externo - Controle Externo - Específica de Área Comum) De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, acompanharão o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, demonstrativos relativos a resultados

A) fixos e variáveis.

B) correntes e de capital.

C) contábeis e econômicos.

D) nominais e primários.

E) financeiros e patrimoniais.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "fixos e variáveis". De acordo com a teoria estudada em *3.1 Conceito, Apuração Quadrimestral e Base da RCL*, definição Ampla (Art. 18): Entende se por despesa total com pessoal o somatório dos gastos do ente com os ativos, inativos e pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, subsídios e vencimentos, vantagens fixas e variáveis, proventos de aposentadoria e pensões, adicionais, gratificações, horas extras, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, além dos valores decorrentes de contratos de terceirização de mão de obra que substituam servidores de cargos vagos (art. 18, § 1º).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "correntes e de capital". De acordo com a teoria estudada em *4.1 A Regra de Ouro Orçamentária (Art. 167, III da CF/88)*, objetivo Econômico: Impedir que o governante contraia empréstimos públicos ou emita títulos soberanos para pagar despesas correntes de manutenção (salários e diárias), endividando as gerações futuras sem criar capital ou infraestrutura física durável.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "contábeis e econômicos". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Os Relatórios Fiscais Obrigatórios: RREO e RGF*, relatorios RREO["1. RREO (Art. 52 da LRF)<br/ • Relatório Resumido da Execução Orçamentária<br/ • Periodicidade: BIMESTRAL (publicado em até 30 dias)<br/ • Abrangência: Todos os Poderes consolidado pelo Poder Executivo<br/ • Foco: Balanço Orçamentário, metas fiscais e receitas/despesas"].

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Premissas da Gestão Fiscal Responsável (Art. 1º, § 1º)* deste guia, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal LRF) estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, que pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PI/2025) ao estabelecer que "nominais e primários".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "financeiros e patrimoniais". De acordo com a teoria estudada em 🌐 *Fontes Oficiais & Normativas Recomendadas*, lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) Texto integral da LRF detalhando limites globais e setoriais com despesa total com pessoal (DTP), limites prudenciais e de alerta.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 003

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Fiscalização - Ciências Atuariais) Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), o ente público deverá publicar o demonstrativo da projeção atuarial dos regimes próprios de previdência dos servidores públicos, como um anexo do seguinte instrumento jurídico:

A) jornal de grande circulação.

B) lei de diretrizes orçamentárias.

C) lei de orçamento anual.

D) plano plurianual.

E) sítio eletrônico do ente público. Realização

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "jornal de grande circulação". De acordo com a teoria estudada em 🌐 *Fontes Oficiais & Normativas Recomendadas*, lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) Texto integral da LRF detalhando limites globais e setoriais com despesa total com pessoal (DTP), limites prudenciais e de alerta.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *1.1 Premissas da Gestão Fiscal Responsável (Art. 1º, § 1º)* deste guia, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal LRF) estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, que pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "lei de diretrizes orçamentárias".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "lei de orçamento anual". De acordo com a teoria estudada em 🌐 *Fontes Oficiais & Normativas Recomendadas*, gIACOMONI, James. Orçamento Público. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Cap. 11 A Lei de Responsabilidade Fiscal).

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "plano plurianual". De acordo com a teoria estudada em 🌐 *Fontes Oficiais & Normativas Recomendadas*, tCE GO Resultados e Pareceres de Contas de Governo Acompanhamento dos demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal pelo TCE GO.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "sítio eletrônico do ente público. Realização". De acordo com a teoria estudada em *2.1 Conceito Legal e Requisitos Formais*, a Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (DOCC) é a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o ente público a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois (2) anos (art. 17, caput da LRF).

GABARITO OFICIAL: B

---

2. Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (DOCC - Art. 17)

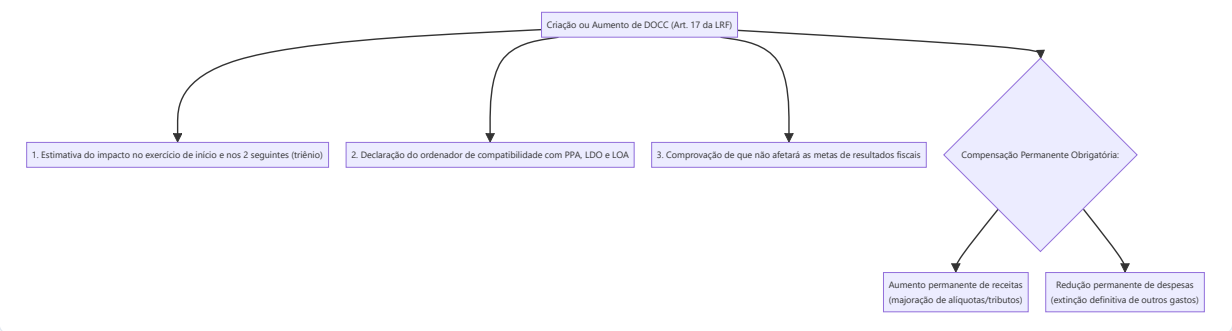
2.1 Conceito Legal e Requisitos Formais

A **Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (DOCC)** é a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o ente público a obrigação legal de sua execução por um **período superior a dois (2) anos** (art. 17, *caput* da LRF).

2.2 Mecanismos Permanentes de Compensação Fiscal

A criação ou aumento de DOCC submete-se a rígidas condições cumulativas de higidez fiscal, sob pena de nulidade absoluta do ato e caracterização de crime fiscal:

1. **Estimativa Trienal do Impacto Orçamentário-Financeiro:** Aferição do impacto financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes;
2. **Declaração do Ordenador de Despesas:** Demonstração expressa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade com o PPA e a LDO;
3. **Compensação Financeira Permanente:** O ato deve ser acompanhado de **medida de compensação financeira contínua**, efetivada por meio do:
    - Aumento permanente de receitas (elevação de alíquotas ou criação de novos tributos); OU
    - Redução permanente de despesas públicas preexistentes.



> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca frequentemente tenta igualar a compensação da DOCC com a da renúncia de receita. Na DOCC, **a compensação deve ser estritamente PERMANENTE**! Não basta indicar que há superávit temporário no ano corrente; o governante tem que aumentar receitas contínuas ou cortar outras despesas em caráter definitivo.

---

3. Despesa Total com Pessoal (DTP) e Gatilhos de Controle

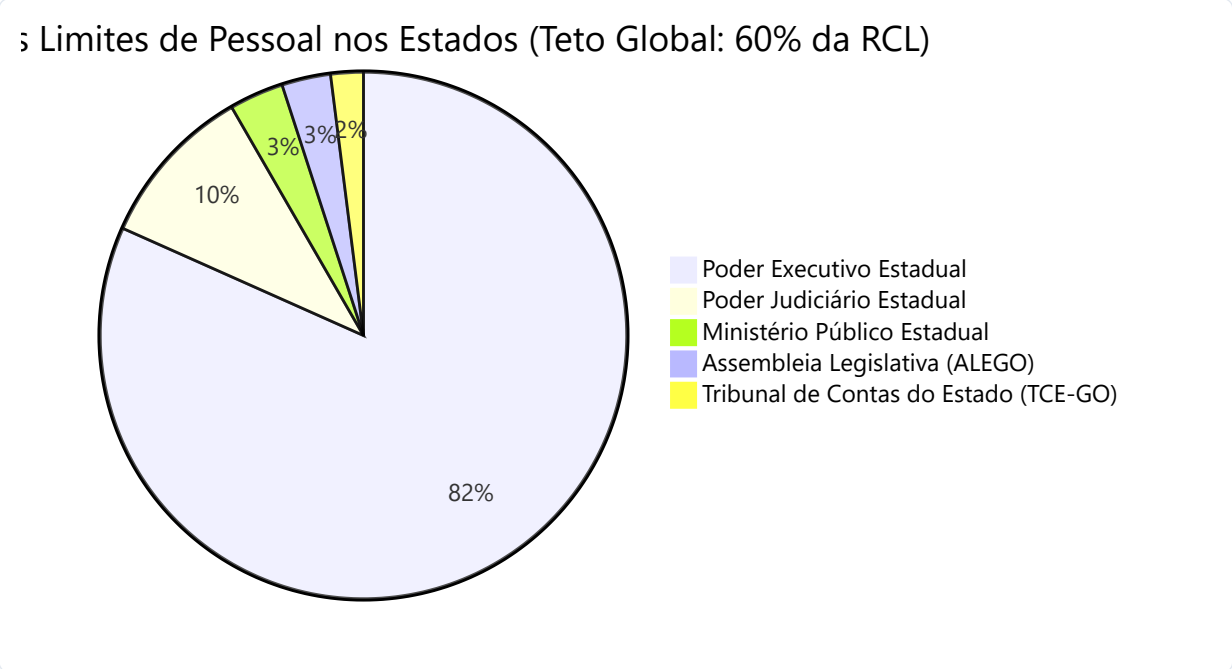
3.1 Conceito, Apuração Quadrimestral e Base da RCL

- **Definição Ampla (Art. 18):** Entende-se por despesa total com pessoal o somatório dos gastos do ente com os ativos, inativos e pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, subsídios e vencimentos, vantagens fixas e variáveis, proventos de aposentadoria e pensões, adicionais, gratificações, horas extras, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, além dos valores decorrentes de contratos de terceirização de mão de obra que substituam servidores de cargos vagos (art. 18, § 1º).
- **Base de Cálculo:** O somatório da **Receita Corrente Líquida (RCL)** do ente apurada no mês de referência e nos onze meses imediatamente anteriores (período móvel de 12 meses).

3.2 Repartição dos Limites Globais e a Cota do TCE-GO

A DTP de cada ente da Federação não poderá exceder os seguintes percentuais máximos da Receita Corrente Líquida:

- **União:** 50% da RCL;
- **Estados e Distrito Federal:** 60% da RCL;
- **Municípios:** 60% da RCL.

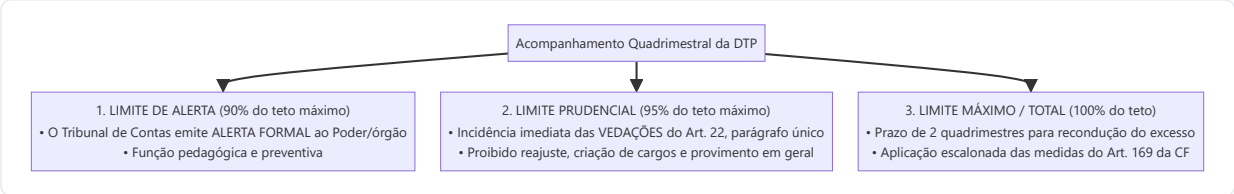


Ente Federado	Limite Global Máximo	Poder Executivo	Poder Judiciário	Ministério Público	Poder Legislativo e Tribunais de Contas
União	**50%**	40,9%	6,0%	0,6%	2,5% (Câmara 1,4%, Senado 0,9%, TCU 0,2%)
Estados e DF	**60%**	**49,0%**	**6,0%**	**2,0%**	**3,0%** (Assembleia 1,8% e TCE 1,2%)
Municípios	**60%**	**54,0%**	*(Não há)*	*(Não há)*	**6,0%** (Câmara Municipal de Vereadores)

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A cota de **3,0% da RCL** reservada ao Poder Legislativo Estadual é dividida por lei de forma taxativa:
>
> - **1,8%** para a Assembleia Legislativa;
> - **1,2%** para o Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO).
>
> A banca frequentemente afirma que o Tribunal de Contas integra a cota do Judiciário (falso!) ou altera os percentuais para 1,5% e 1,5% (falso!).

3.3 Limite de Alerta, Prudencial e Máximo: Gatilhos e Vedações

A fiscalização do cumprimento dos limites de pessoal processa-se através de três patamares escalonados:



Vedações Expressas do Limite Prudencial (Art. 22, Parágrafo Único da LRF)

Ao atingir 95% do limite legal máximo, aplicam-se imediatamente ao Poder ou órgão as seguintes proibições:

1. Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título (salvo revisão geral anual do art. 37, X da CF);
2. Criação de cargos, empregos ou funções públicas;
3. Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
4. Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título;
    - **Exceção Constitucional e Legal:** Permite-se a reposição decorrente de **aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança pública**!
5. Contratação de serviço extraordinário (horas extras), ressalvada situação de emergência e calamidade pública justificada.

3.4 Regras de Recondução e Medidas Constitucionais Sucessivas de Corte (Art. 169)

- Se a DTP ultrapassar o **Limite Máximo (100%)**, o excedente deverá ser integralmente eliminado nos **dois quadrimestres imediatamente seguintes**, devendo ser eliminado **pelo menos um terço (1/3) no primeiro quadrimestre** (art. 23 da LRF).
- **Medidas Sucessivas Obrigatórias do Art. 169, §§ 3º e 4º da CF/88:**
    1. **1º Passo:** Redução de pelo menos **20% (vinte por cento)** das despesas com cargos em comissão e funções de confiança;
    2. **2º Passo:** Exoneração dos servidores públicos **não estáveis** (admitidos sem concurso antes da CF/88 ou em estágio probatório);
    3. **3º Passo:** Se as duas medidas anteriores forem insuficientes, poderá haver a **demissão de servidores públicos estáveis**, mediante processo administrativo individual fundamentado, cabendo ao servidor indenização pecuniária correspondente a 1 (um) mês de remuneração por ano de serviço prestado.

---

4. Endividamento, Regra de Ouro, ARO e Vedações de Fim de Mandato

4.1 A Regra de Ouro Orçamentária (Art. 167, III da CF/88)

A Constituição Federal consagra a célebre "Regra de Ouro" das finanças públicas:

$$\text{Operações de Crédito Realizadas no Exercício} \leq \text{Despesas de Capital Fixadas na LOA}$$

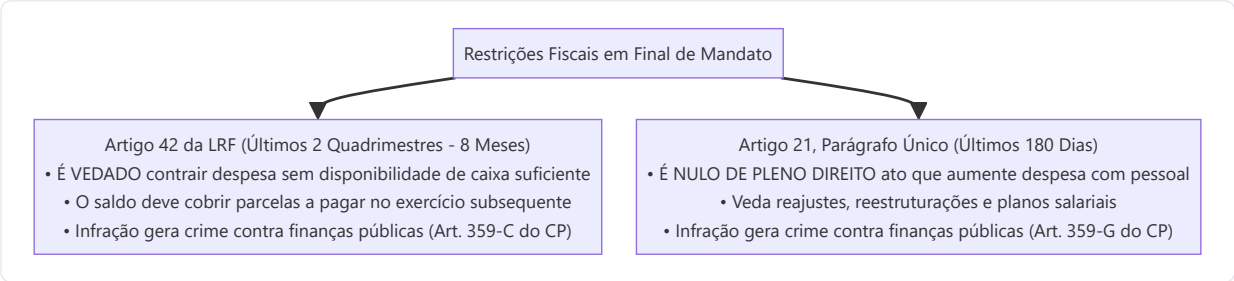
- **Objetivo Econômico:** Impedir que o governante contraia empréstimos públicos ou emita títulos soberanos para pagar despesas correntes de manutenção (salários e diárias), endividando as gerações futuras sem criar capital ou infraestrutura física durável.
- **Ressalva Constitucional:** É admitida a realização de operações de crédito em montante superior às despesas de capital caso seja autorizada pelo Poder Legislativo mediante **créditos adicionais suplementares ou especiais com finalidade precisa**, aprovados por **maioria absoluta** dos votos dos membros do parlamento.

4.2 Regime das Operações de Crédito por ARO (Art. 38)

A Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) é uma operação de crédito de curto prazo autorizada pelo art. 165, § 8º da CF/88 e regulada estritamente pelo art. 38 da LRF:

- **Finalidade Exclusiva:** Suprir insuficiência passageira de caixa ao longo do exercício orçamentário;
- **Prazo Fatal de Resgate:** Deve ser integralmente liquidada, com juros e encargos contratuais, **até o dia 10 de dezembro de cada ano**;
- **Proibições Insuperáveis:**
  - É proibida nova ARO enquanto existir outra da mesma natureza pendente de liquidação integral;
  - É **terminantemente proibida no último ano de mandato** do governante.

4.3 As Restrições Severas de Final de Mandato (Arts. 21 e 42 da LRF)



1. **Artigo 42 da LRF (Últimos 8 Meses do Mandato):** É vedado ao titular de Poder ou órgão, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. O descumprimento sujeita o governante ao crime do art. 359-C do Código Penal (pena de reclusão de 1 a 4 anos).
2. **Artigo 21, Parágrafo Único da LRF (Últimos 180 Dias):** É nulo de pleno direito o ato que resulte em aumento da despesa com pessoal editado nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão. O descumprimento configura o crime do art. 359-G do Código Penal.

🌐 Fontes Oficiais & Normativas Recomendadas

- Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) - Texto integral da LRF detalhando limites globais e setoriais com despesa total com pessoal (DTP), limites prudenciais e de alerta.
- Constituição Federal de 1988 - Art. 169 (Limites de Despesa de Pessoal) - Medidas constitucionais para redução de despesas com cargos em comissão e servidores estáveis em caso de extrapolação de limites.
- Tesouro Transparente - Relatórios de Gestão Fiscal (RGF e RREO) - Manuais e demonstrativos fiscais obrigatórios previstos na LRF.
- Lei Estadual nº 16.168/2007 (Fiscalização da LRF pelo TCE-GO) - Competência do Tribunal de Contas para fiscalizar o cumprimento das metas fiscais e limites de gastos de pessoal nos órgãos estaduais.
- TCE-GO - Resultados e Pareceres de Contas de Governo - Acompanhamento dos demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal pelo TCE-GO.
- PALUDO, Augustinho. **Orçamento Público, AFO e LRF**. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2022. (Cap. 10 - Despesas com Pessoal na LRF; Cap. 14 - Relatórios da LRF: RREO e RGF).
- MOTA, Francisco Glauber Lima. **Contabilidade Aplicada ao Setor Público**. 2. ed. Brasília: Gestão Pública, 2018. (Cap. 8 - A Lei de Responsabilidade Fiscal e o Equilíbrio Orçamentário).
- GIACOMONI, James. **Orçamento Público**. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Cap. 11 - A Lei de Responsabilidade Fiscal).

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 20: Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP)

NBC TSP Estrutura Conceitual, MCASP 11ª Edição (PCO e PCP), PCASP e DCASP

01 - NBC TSP Estrutura Conceitual e Normas Gerais no Setor Público

> **Matéria:** Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP): processo de convergência às normas internacionais IPSAS (*International Public Sector Accounting Standards*);
- NBC TSP Estrutura Conceitual:
  - Usuários primários da informação contábil governamental: cidadãos, seus representantes políticos (parlamentares e Tribunais de Contas) e provedores de recursos;
  - Objetivos dos Relatórios Contábeis de Propósito Geral das Entidades do Setor Público (RCPGs): prestação de contas (*accountability*) e tomada de decisão;
  - Características qualitativas da informação contábil: relevância, representação fidedigna, compreensibilidade, tempestividade, comparabilidade e verificabilidade;
  - Restrições inerentes à informação: materialidade, custo-benefício e alcance do equilíbrio entre características;
- Elementos das demonstrações contábeis patrimoniais:
  - Ativo sob o enfoque patrimonial e o conceito distintivo de **potencial de serviços**;
  - Passivo, Situação Patrimonial Líquida, Receita (Variação Patrimonial Aumentativa - VPA) e Despesa (Variação Patrimonial Diminutiva - VPD) sob a ótica da competência pura;
- Critérios e bases de mensuração de ativos e passivos:
  - Bases para Ativos: custo histórico, valor de mercado, custo de reposição ou substituição, preço líquido de venda e valor em uso;
  - Bases para Passivos: custo histórico, custo de cumprimento da obrigação, valor de mercado, custo de liberação e preço de assunção;
- Visão geral das normas específicas fundamentais:
  - NBC TSP 03: Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes (matriz de probabilidade de desembolso);
  - NBC TSP 04: Estoques e mensuração de itens mantidos para distribuição gratuita na rede pública;
  - NBC TSP 07: Ativo Imobilizado, mensuração e depreciação periódica;
  - NBC TSP 34: Sistema de Informação de Custos no Setor Público.

🧭 Sumário

1. **O Enfoque Patrimonial da Contabilidade Pública e a Convergência IPSAS**
   1. Evolução: Do Enfoque Orçamentário ao Patrimonial Integrado
   2. O Conceito Crítico de "Potencial de Serviços"
   3. Usuários Primários e Objetivos Centrais dos RCPGs
   4. Teste 260
   5. Teste 261
2. **Características Qualitativas da Informação Contábil Útil (NBC TSP EC)**
   1. As Seis Características Qualitativas
   2. Restrições Inerentes: Custo-Benefício e Materialidade
   3. Teste 262
   4. Teste 263
3. **Elementos das Demonstrações Contábeis e Bases de Mensuração**
   1. Elementos Patrimoniais: Ativo, Passivo, SPL, VPA e VPD
   2. Bases de Mensuração para Ativos e Passivos
   3. Teste 264
4. **Normas Específicas Fundamentais no Padrão FCC**
   1. Matriz de Provisões e Passivos Contingentes (NBC TSP 03)
   2. Mensuração de Estoques Públicos para Distribuição Gratuita (NBC TSP 04)
   3. Ativo Imobilizado e Depreciação Sistemática (NBC TSP 07)
   4. Teste 265
   5. Teste 266
   6. Teste 267
   7. Teste 268
   8. Teste 269
5. 🌐 **Fontes Oficiais & Normativas Recomendadas**

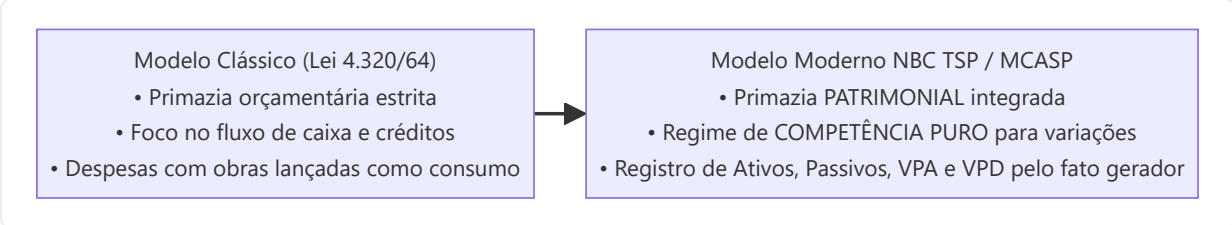
---

1. O Enfoque Patrimonial da Contabilidade Pública e a Convergência IPSAS

1.1 Evolução: Do Enfoque Orçamentário ao Patrimonial Integrado

Historicamente, a contabilidade governamental brasileira sob a égide da Lei Federal nº 4.320/1964 priorizou o **enfoque orçamentário** (controle de legalidade de créditos, empenhos e arrecadação de tributos), adotando um regime misto: caixa para as receitas e competência para as despesas (art. 35 da Lei nº 4.320/1964).

Com o processo de convergência às normas internacionais do setor público (**IPSAS** - *International Public Sector Accounting Standards*), emitidas pelo *International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB) e traduzidas no Brasil pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) como **NBC TSP** em articulação com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), consolidou-se o **enfoque patrimonial pleno**:



- O registro contábil patrimonial independe da execução orçamentária: o reconhecimento de bens, direitos e obrigações ocorre no momento do **fato gerador** (regime de competência), gerando Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD);
- A dimensão orçamentária e a patrimonial coexistem de forma harmônica e integrada por meio do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

1.2 O Conceito Crítico de "Potencial de Serviços"

No setor empresarial privado, um item é classificado como ativo porque tem o potencial de gerar lucros e fluxos futuros de caixa positivos para os acionistas.

No setor público, a grande maioria dos ativos controlados pelo Estado (escolas públicas, postos de saúde, pontes, praças, viaturas policiais e sistemas de esgoto) não se destina a gerar lucro financeiro, mas sim a **atender necessidades coletivas e prestar serviços públicos gratuitos ou subsidiados à sociedade**.
Por essa razão, a Estrutura Conceitual da NBC TSP introduziu o conceito de **potencial de serviços**:

> "*Potencial de serviços é a capacidade de gerar serviços que contribuam para alcançar os objetivos da entidade pública, sem necessariamente gerar fluxos de caixa líquidos positivos.*"

1.3 Usuários Primários e Objetivos Centrais dos RCPGs

Conforme a NBC TSP Estrutura Conceitual, os Relatórios Contábeis de Propósito Geral das Entidades do Setor Público (RCPGs) destinam-se a atender às necessidades comuns dos seguintes **usuários primários**:

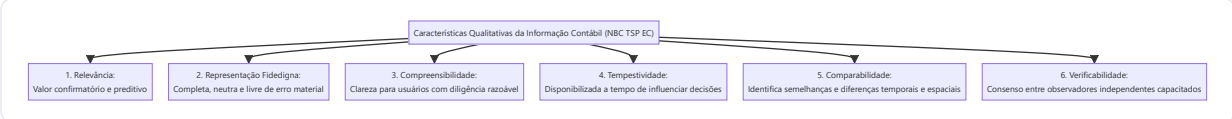
1. **Cidadãos e usuários de serviços públicos:** Avaliam a gestão dos recursos públicos, a sustentabilidade intergeracional e a qualidade dos serviços ofertados (controle social);
2. **Representantes políticos:** Parlamentares da Assembleia Legislativa, vereadores e os órgãos de controle externo (**Tribunais de Contas**), que necessitam de informações fidedignas para o julgamento das contas e a fiscalização orçamentária e financeira;
3. **Provedores de recursos:** Contribuintes tributários, credores, investidores e organismos multilaterais de crédito (BID, BIRD) que financiam o Estado.

- **Os Dois Objetivos Centrais dos RCPGs:**
  - Fornecer informações úteis para a **prestação de contas e responsabilização (*accountability*)**;
  - Fornecer subsídios técnicos indispensáveis para a **tomada de decisão** sobre a alocação de recursos públicos.

---

2. Características Qualitativas da Informação Contábil Útil (NBC TSP EC)

As características qualitativas são atributos indispensáveis que tornam as informações contidas nos RCPGs úteis para os usuários na tomada de decisão e na prestação de contas:



2.1 As Seis Características Qualitativas

1. **Relevância:** A informação é relevante se for capaz de influenciar as decisões dos usuários, auxiliando-os a avaliar eventos passados, presentes ou futuros (valor preditivo) ou confirmando/alterando avaliações prévias (valor confirmatório).
2. **Representação Fidedigna:** A informação deve retratar com fidelidade a substância econômica das transações. Para ser fidedigna, a representação deve ser **completa, neutra e livre de erro material** (a neutralidade implica a ausência de viés na seleção ou apresentação dos dados).
3. **Compreensibilidade:** Qualidade que permite aos usuários com conhecimento razoável do setor público e disposição para estudar as demonstrações compreender prontamente o significado das informações contábeis.

> 🚨 **Atenção:** Informações complexas e essenciais à governança jamais devem ser omitidas sob o pretexto de tornar o relatório "simples" ou acessível!

4. **Tempestividade:** Significa disponibilizar a informação aos tomadores de decisão antes que ela perca sua capacidade de influenciar decisões. Uma informação contábil perfeita, mas disponibilizada com anos de atraso, perde sua utilidade gerencial.
5. **Comparabilidade:** Permite aos usuários identificar semelhanças e diferenças entre diferentes entidades governamentais no mesmo período (comparabilidade espacial) ou em relação à mesma entidade ao longo de exercícios sucessivos (comparabilidade temporal). Requer consistência na aplicação de políticas e planos de contas.
6. **Verificabilidade:** Qualidade que assegura aos usuários que a informação representa fidedignamente o que se propõe a representar, possibilitando que diferentes auditores e observadores independentes e capacitados cheguem a um consenso razoável sobre a exatidão das conclusões.

2.2 Restrições Inerentes: Custo-Benefício e Materialidade

- **Custo-Benefício:** Os benefícios derivados da informação devem exceder os custos decorrentes de sua coleta, processamento e divulgação.
- **Materialidade:** A informação é material se a sua omissão ou distorção puder influenciar o julgamento ou as decisões dos usuários dos RCPGs. A materialidade depende da natureza ou da magnitude do item no contexto orçamentário e patrimonial específico.

Teste 001

(FGV – TRT da 24º Região – 2025 – Analista Judiciário - Área Administrativa - Contabilidade) De acordo com a NBC TSP Estrutura Conceitual, os fenômenos econômicos e outros fenômenos representados no Relatório Contábil de Propósito Geral das Entidades do Setor Público (RCPG) ocorrem normalmente sob condições de incerteza. Assinale a opção que indica o posicionamento da estrutura conceitual em relação às estimativas.

A) Devem ser evitadas sempre que possível.

B) Devem ser utilizadas apenas quando representarem certeza em relação aos dados.

C) Devem ser utilizadas apenas quando se referirem a fato novo para a entidade.

D) Devem ser suportadas por laudos de peritos especializados e independentes.

E) Devem ser baseadas em dados apropriados e que refletem a melhor informação disponível.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção promove generalização excessiva que desconsidera as condições técnicas e normativas ao afirmar que "Devem ser evitadas sempre que possível". De acordo com a teoria estudada em *2.1 As Seis Características Qualitativas*, informações complexas e essenciais à governança jamais devem ser omitidas sob o pretexto de tornar o relatório "simples" ou acessível!.

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "Devem ser utilizadas apenas quando representarem certeza em relação aos dados". De acordo com a teoria estudada em 🌐 *Fontes Oficiais & Normativas Recomendadas*, cONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Normas Brasileiras de Contabilidade: NBC TSP — Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público. Brasília: CFC, 2016.

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "Devem ser utilizadas apenas quando se referirem a fato novo para a entidade". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Evolução: Do Enfoque Orçamentário ao Patrimonial Integrado*, antigo["Modelo Clássico (Lei 4.320/64)<br/ • Primazia orçamentária estrita<br/ • Foco no fluxo de caixa e créditos<br/ • Despesas com obras lançadas como consumo"] Novo["Modelo Moderno NBC TSP / MCASP<br/ • Primazia PATRIMONIAL integrada<br/ • Regime de COMPETÊNCIA PURO para variações<br/ • Registro de Ativos, Passivos, VPA e VPD pelo fato gerador"].

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Devem ser suportadas por laudos de peritos especializados e independentes". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Bases de Mensuração para Ativos e Passivos*, valor de Mercado: Montante pelo qual um ativo pode ser trocado entre partes conhecedoras, dispostas e em condições normais de mercado. — Montante pelo qual o passivo poderia ser liquidado entre partes independentes.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.1 As Seis Características Qualitativas* deste guia, representação Fidedigna: A informação deve retratar com fidelidade a substância econômica das transações. Para ser fidedigna, a representação deve ser completa, neutra e livre de erro material (a neutralidade implica a ausência de viés na seleção ou apresentação dos dados). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT da 24º Região/2025) ao estabelecer que "Devem ser baseadas em dados apropriados e que refletem a melhor informação disponível".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 002

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Fiscalização - Contabilidade) Um hospital universitário utiliza força de trabalho de estudantes. Deste modo, o hospital não é o responsável pelo desembolso, no entanto, tem benefícios dele. Assinale a opção que indica a atribuição dos custos de recursos que não geram desembolsos, de acordo com a NBC TSP 34 – Custos no Setor Público

A) os recursos consumidos devem ser atribuídos aos objetos de custos, de modo a tornar o processo mais simples e rápido.

B) os recursos consumidos devem ser atribuídos aos objetos de custos, de modo a representar com fidedignidade o custo dos recursos consumidos.

C) os recursos consumidos não devem ser atribuídos aos objetos de custos, de modo a quantificar o montante efetivamente dispendido.

D) os recursos consumidos não devem ser atribuídos aos objetos de custos, de modo a diferenciar entre recursos que geram e os que não geram desembolso.

E) os recursos consumidos devem ser atribuídos aos objetos de custos, uma vez que os custos para segregar os recursos que geram dos que não geram desembolsos são maiores do que os benefícios.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os recursos consumidos devem ser atribuídos aos objetos de custos, de modo a tornar o processo mais simples e...". De acordo com a teoria estudada em *2.1 As Seis Características Qualitativas*, informações complexas e essenciais à governança jamais devem ser omitidas sob o pretexto de tornar o relatório "simples" ou acessível!.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *2.2 Restrições Inerentes: Custo-Benefício e Materialidade* deste guia, custo Benefício: Os benefícios derivados da informação devem exceder os custos decorrentes de sua coleta, processamento e divulgação. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "os recursos consumidos devem ser atribuídos aos objetos de custos, de modo a representar com fidedignidade o custo...".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os recursos consumidos não devem ser atribuídos aos objetos de custos, de modo a quantificar o montante...". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Bases de Mensuração para Ativos e Passivos*, custo Histórico: Montante de caixa fornecido para adquirir ou construir o ativo. — Montante de recursos recebidos para assumir a obrigação no passado.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os recursos consumidos não devem ser atribuídos aos objetos de custos, de modo a diferenciar entre recursos que...". De acordo com a teoria estudada em *4.2 Mensuração de Estoques Públicos para Distribuição Gratuita (NBC TSP 04)*, quando os estoques forem mantidos para distribuição gratuita ou por valor simbólico (ex.: medicamentos e vacinas do SUS, kits de merenda escolar, livros didáticos), eles devem ser mensurados pelo menor valor entre o custo histórico de aquisição e o CUSTO CORRENTE DE REPOSIÇÃO!.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "os recursos consumidos devem ser atribuídos aos objetos de custos, uma vez que os custos para segregar os recursos...". De acordo com a teoria estudada em *3.2 Bases de Mensuração para Ativos e Passivos*, custo de Cumprimento: (Não aplicável) — Custos que a entidade pública incorrerá para satisfazer as obrigações assumidas com terceiros.

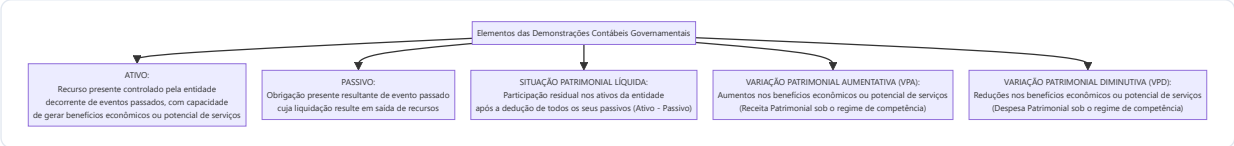
GABARITO OFICIAL: B

---

3. Elementos das Demonstrações Contábeis e Bases de Mensuração

3.1 Elementos Patrimoniais: Ativo, Passivo, SPL, VPA e VPD

A Estrutura Conceitual define os seguintes elementos constitutivos dos relatórios patrimoniais:



3.2 Bases de Mensuração para Ativos e Passivos

A mensuração consiste no processo de determinar os valores monetários pelos quais os elementos serão reconhecidos nas demonstrações contábeis.

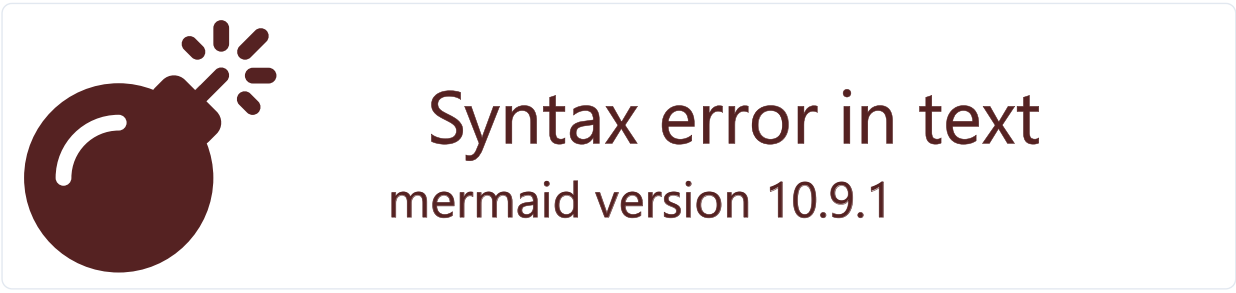
Base de Mensuração	Aplicação a Ativos	Aplicação a Passivos
Custo Histórico	Montante de caixa fornecido para adquirir ou construir o ativo.	Montante de recursos recebidos para assumir a obrigação no passado.
Valor de Mercado	Montante pelo qual um ativo pode ser trocado entre partes conhecedoras, dispostas e em condições normais de mercado.	Montante pelo qual o passivo poderia ser liquidado entre partes independentes.
Custo de Reposição / Substituição	Custo mais econômico exigido para a entidade substituir o **potencial de serviços** do ativo na data de mensuração.	*(Não aplicável nesta forma conceitual)*
Valor em Uso	Valor presente do potencial de serviços remanescente do ativo ao longo de sua vida útil remanescente.	*(Não aplicável)*
Custo de Cumprimento	*(Não aplicável)*	Custos que a entidade pública incorrerá para satisfazer as obrigações assumidas com terceiros.
Preço de Assunção	*(Não aplicável)*	Valor monetário que um terceiro independente exigiria para assumir formalmente a obrigação da entidade.

---

4. Normas Específicas Fundamentais no Padrão FCC

4.1 Matriz de Provisões e Passivos Contingentes (NBC TSP 03)

A aplicação contábil de ações judiciais e litígios contra o Poder Público submete-se à matriz de probabilidade estipulada na NBC TSP 03:



> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca frequentemente tenta confundir o candidato afirmando que um risco **possível** deve ser registrado no Balanço Patrimonial. **FALSO!**
>
> - Apenas o evento **provável** com valor estimável com segurança gera lançamento contábil no Balanço (Provisão);
> - O risco **possível** é apenas divulgado em Notas Explicativas (**Passivo Contingente**);
> - O risco **remoto** é sumariamente ignorado (sem registro e sem nota explicativa).

4.2 Mensuração de Estoques Públicos para Distribuição Gratuita (NBC TSP 04)

- **Regra Mercantil Comum:** Estoques são avaliados pelo menor valor entre o custo histórico e o valor realizável líquido (preço estimado de venda menos despesas de concretização).
- **Regra Específica do Setor Público (Distribuição Gratuita):**
  Quando os estoques forem mantidos para **distribuição gratuita ou por valor simbólico** (ex.: medicamentos e vacinas do SUS, kits de merenda escolar, livros didáticos), eles devem ser mensurados pelo **menor valor entre o custo histórico de aquisição e o CUSTO CORRENTE DE REPOSIÇÃO**!
  (Fundamento: como esses bens públicos não se destinam à venda comercial, o conceito de "preço de venda/valor realizável líquido" é economicamente inaplicável).

4.3 Ativo Imobilizado e Depreciação Sistemática (NBC TSP 07)

- **Mensuração Inicial:** O ativo imobilizado é reconhecido inicialmente pelo seu custo histórico (preço de aquisição somado a todas as despesas diretamente atribuíveis para colocar o bem em condições operacionais de uso).
- **Depreciação Periódica:** Consiste na alocação sistemática do valor depreciável de um bem ativo ao longo de sua vida útil estimada. Reconhece-se a perda de potencial de serviços por uso, desgaste natural ou obsolescência tecnológica:
  - **Lançamento Contábil:**
  - `D` - Variação Patrimonial Diminutiva (VPD - Depreciação);
  - `C` - Depreciação Acumulada (Conta retificadora do Ativo Imobilizado).

🌐 Fontes Oficiais & Normativas Recomendadas

- CFC - NBC TSP Estrutura Conceitual - Norma brasileira do Conselho Federal de Contabilidade alinhada aos padrões internacionais do IPSASB para o setor público.
- Tesouro Transparente - MCASP 11ª Edição (Visão Geral e Estrutura Conceitual) - Manual oficial da STN sobre princípios contábeis fundamentais e convergência às normas internacionais.
- Lei Federal nº 4.320/1964 - Título IX (Da Contabilidade) - Disposições gerais sobre a contabilidade orçamentária, patrimonial e financeira.
- Decreto nº 10.540/2020 (Padrão Mínimo do SIAFIC) - Define o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle.
- TCE-GO - Competências Institucionais e Fiscalização Contábil - Atuação fiscalizatória da conformidade dos registros contábeis no âmbito do Estado de Goiás.
- CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. **Normas Brasileiras de Contabilidade: NBC TSP — Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público**. Brasília: CFC, 2016.
- BEZERRA FILHO, João Eudes. **Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Teoria e Exercícios**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Cap. 1 - Origens e Evolução da Contabilidade Pública; Cap. 2 - A Estrutura Conceitual da NBC TSP).
- KOHAMA, Heilio. **Contabilidade Pública: Teoria e Prática**. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2016. (Cap. 1 e 2 - Fundamentos da CASP).

02 - Procedimentos Contábeis Orçamentários (PCO) e Patrimoniais (PCP) - MCASP 11ª Edição

> **Matéria:** Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP, 11ª edição):
  - **Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários (PCO):**
  - Regime Contábil Orçamentário (Artigo 35 da Lei nº 4.320/1964: Caixa para Receitas e Competência para Despesas);
  - Confronto analítico entre a execução orçamentária e as variações patrimoniais;
  - Variações Patrimoniais Quantitativas (Aumentativas e Diminutivas) e Qualitativas (Fatos Permutativos);
  - Variações Resultantes da Execução Orçamentária vs. Variações Independentes da Execução Orçamentária;
  - **Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP):**
  - Princípio da Competência aplicado aos fatos patrimoniais (reconhecimento de VPA e VPD pelo fato gerador econômico);
  - Ativo Imobilizado: reconhecimento, mensuração inicial ao custo e mensuração subsequente;
  - Bens de Uso Comum do Povo e Bens de Infraestrutura: critérios de reconhecimento no Balanço Patrimonial;
  - Depreciação, Amortização e Exaustão no setor público: valor depreciável, valor residual, vida útil econômica e ativos não depreciáveis;
  - Teste de Redução ao Valor Recuperável de Ativos (*Impairment Test*): conceitos e aplicação a ativos geradores e não geradores de caixa;
  - Provisões e desreconhecimento de ativos.

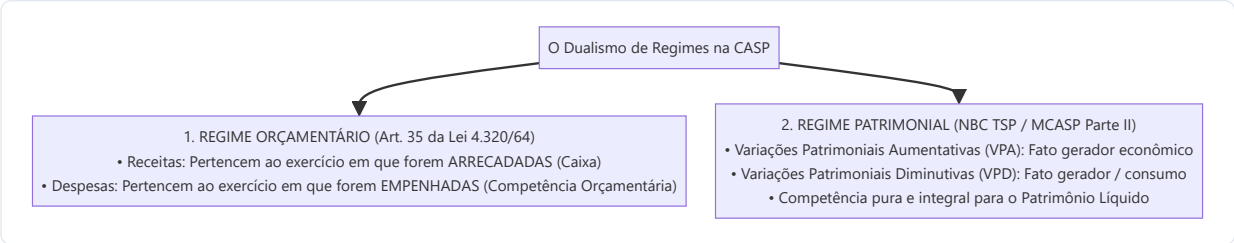
🧭 Sumário

1. **O Dualismo de Regimes na Contabilidade Pública (Orçamentário vs. Patrimonial)**
   1. O Regime Orçamentário da Lei nº 4.320/1964 (Art. 35)
   2. O Regime Patrimonial da Competência Integral (MCASP e NBC TSP)
   3. Quadro Sinótico de Confronto e Fatos Contábeis
   4. Teste 270
   5. Teste 271
   6. Teste 272
2. **Variações Patrimoniais: Classificações e Origens**
   1. Variações Qualitativas (Permutativas) vs. Quantitativas (Modificativas)
   2. Variações Resultantes vs. Independentes da Execução Orçamentária
   3. Teste 273
   4. Teste 274
3. **Procedimentos Patrimoniais Aplicados ao Ativo Imobilizado**
   1. Mensuração Inicial, Custos Atribuíveis e Bens de Infraestrutura
   2. Depreciação, Amortização e Exaustão: Conceitos e Fórmulas
   3. Ativos que NÃO Sofrem Depreciação Periódica
   4. Teste 275
   5. Teste 276
   6. Teste 277
4. **Teste de Redução ao Valor Recuperável de Ativos (*Impairment Test*)**
   1. Mecanismo de Aferição do Valor Recuperável
   2. Reconhecimento Contábil da Perda e Reversões
   3. Teste 278
   4. Teste 279
5. 🌐 **Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados**

---

1. O Dualismo de Regimes na Contabilidade Pública (Orçamentário vs. Patrimonial)

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) no Brasil opera com a convivência harmônica e integrada de dois regimes contábeis fundamentais:



1.1 O Regime Orçamentário da Lei nº 4.320/1964 (Art. 35)

O art. 35 da Lei Federal nº 4.320/1964 disciplina a apropriação dos créditos orçamentários sob um regime misto:

- **Receita Orçamentária:** Pertence ao exercício financeiro em que for efetivamente **arrecadada** pelos agentes bancários credenciados (regime de caixa puro na dimensão orçamentária);
- **Despesa Orçamentária:** Pertence ao exercício financeiro em que for legalmente **empenhada** pela autoridade ordenadora (regime de competência orçamentária, assegurando a reserva do crédito antes da contratação).

1.2 O Regime Patrimonial da Competência Integral (MCASP e NBC TSP)

No âmbito patrimonial (MCASP e NBC TSP Estrutura Conceitual), vigora o **regime de competência puro e irrestrito**:

- Os efeitos das transações e demais eventos contábeis são reconhecidos quando ocorrem os seus respectivos fatos geradores econômicos, independentemente do recebimento ou pagamento em dinheiro de caixa;
- As receitas patrimoniais denominam-se **Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)** e as despesas patrimoniais denominam-se **Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)**.

1.3 Quadro Sinótico de Confronto e Fatos Contábeis

Evento Prático Governamental	Enfoque Orçamentário (Lei nº 4.320/1964)	Enfoque Patrimonial (MCASP / NBC TSP)	Natureza do Fato Contábil
Lançamento do IPTU ou IPVA pelo Fisco	Não há receita orçamentária realizada (aguarda arrecadação).	**Ocorre VPA** (direito líquido e certo gerado pelo fato gerador tributário).	**Fato Modificativo Aumentativo** (aumenta o PL da entidade).
Contribuinte paga o tributo no caixa bancário	**Receita Orçamentária Realizada** (estágio da arrecadação/recolhimento).	Nenhum impacto no resultado patrimonial! (D: Caixa / C: Tributos a Receber).	**Fato Permutativo / Qualitativo** (o PL não é alterado).
Emissão de Nota de Empenho de material	**Despesa Orçamentária Executada** (reserva de crédito na LOA).	Não há fato patrimonial (nenhum bem ou serviço ingressou no patrimônio).	**Ato Potencial** (registro puramente orçamentário e de controle).
Recebimento e Atesto do material (Liquidação)	Despesa orçamentária liquidada (passivo orçamentário a pagar).	**Ocorre VPD ou Ativo** (se for material de consumo imediato gera VPD; se for estoque/imobilizado gera ativo).	**Fato Modificativo Diminutivo** (se consumo) ou **Permutativo** (se estocagem).
Ordem Bancária de Pagamento emitida	Despesa orçamentária paga (extingue dotação e passivo).	Extingue o passivo financeiro com saída de disponibilidades (D: Fornecedores / C: Caixa).	**Fato Permutativo** (não afeta o PL).

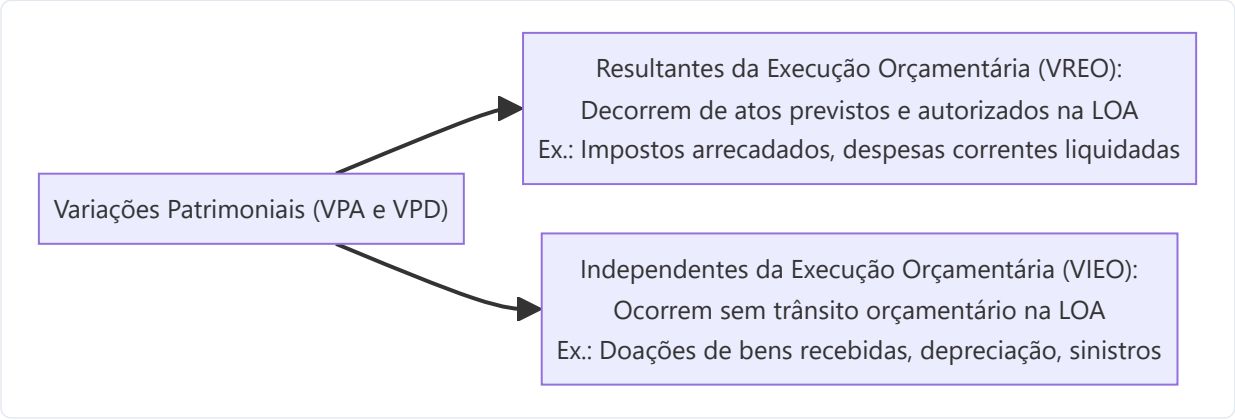
---

2. Variações Patrimoniais: Classificações e Origens

2.1 Variações Qualitativas (Permutativas) vs. Quantitativas (Modificativas)

- **Variações Qualitativas (Fatos Permutativos):** São transações que alteram a composição dos elementos patrimoniais (Ativos e Passivos) sem provocar qualquer variação no montante líquido do Patrimônio Líquido (ex.: compra à vista de equipamentos, recebimento de créditos tributários lançados anteriormente, pagamento de fornecedores);
- **Variações Quantitativas (Fatos Modificativos):** Transações que impactam diretamente e alteram o valor total do Patrimônio Líquido da entidade pública:
  - *Variação Patrimonial Aumentativa (VPA):* Transação que eleva o PL (ex.: arrecadação de tributos não lançados, doações de bens recebidas de terceiros, juros ativos ganhos em aplicações);
  - *Variação Patrimonial Diminutiva (VPD):* Transação que reduz o PL (ex.: consumo de material de expediente, folha de salários do funcionalismo, quotas de depreciação mensal).

2.2 Variações Resultantes vs. Independentes da Execução Orçamentária



> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
>
> - **A Depreciação é despesa orçamentária? NÃO!** A depreciação é uma **Variação Patrimonial Diminutiva Independente da Execução Orçamentária (VIEO)**. Não exige empenho, dotação orçamentária na LOA nem liquidação; opera-se exclusivamente no subsistema patrimonial!
> - **A Doação de imóvel recebida é receita orçamentária de capital? NÃO!** Não transita pela LOA nem envolve disponibilidade financeira em moeda. Trata-se de uma **VPA Independente da Execução Orçamentária (VIEO)** que eleva diretamente o Ativo Imobilizado e o Patrimônio Líquido do ente federativo.

---

3. Procedimentos Patrimoniais Aplicados ao Ativo Imobilizado

3.1 Mensuração Inicial, Custos Atribuíveis e Bens de Infraestrutura

- **Mensuração Inicial:** O ativo imobilizado deve ser mensurado inicialmente pelo seu **custo de aquisição ou construção**, o qual engloba o preço de compra (deduzidos descontos comerciais e abatimentos), tributos não recuperáveis e todos os custos diretamente atribuíveis necessários para colocar o bem em local e condições operacionais de funcionamento pretendidos pela administração pública.
- **Bens de Infraestrutura e Bens de Uso Comum do Povo:** Rodovias, pontes, praças públicas, redes de esgoto e iluminação pública que estejam sob o controle da entidade governamental e possuam potencial de serviços mensurável com confiabilidade **devem ser formalmente reconhecidos no Ativo Não Circulante (Imobilizado)** do Balanço Patrimonial, contrariando a prática histórica de lançar tais obras como mera despesa orçamentária extinta.

3.2 Depreciação, Amortização e Exaustão: Conceitos e Fórmulas

Conforme a NBC TSP 07 e o MCASP:

- **Depreciação:** Alocação sistemática do valor depreciável de um **ativo tangível (corpóreo)** ao longo de sua vida útil econômica estimada;
- **Amortização:** Alocação sistemática do valor amortizável de um **ativo intangível (incorpóreo)** com vida útil definida (ex.: softwares, licenças governamentais adquiridas);
- **Exaustão:** Redução do valor de recursos minerais, hídricos ou florestais decorrente de sua exploração produtiva contínua pelo Estado.

$$\text{Valor Depreciável} = \text{Custo Histórico de Aquisição} - \text{Valor Residual Estimado}$$

$$\text{Quota Periódica de Depreciação (Método Linear)} = \frac{\text{Valor Depreciável}}{\text{Vida Útil Econômica}}$$

- **Lançamento Contábil da Depreciação Periódica:**
  - `D` - Variação Patrimonial Diminutiva (VPD - Depreciação de Bens Móveis/Imóveis);
  - `C` - Depreciação Acumulada (Conta retificadora redutora do Ativo Imobilizado).

3.3 Ativos que NÃO Sofrem Depreciação Periódica

O MCASP elenca expressamente os ativos públicos que não estão sujeitos à depreciação:

1. **Terrenos:** Possuem vida útil econômica indefinida (ressalvadas áreas destinadas a aterros sanitários ou pedreiras cuja capacidade física se esgota);
2. **Obras de arte, relíquias e antiguidades:** Cujo valor cultural, artístico ou histórico seja inestimável e não sofra perda sistemática de potencial de serviços ao longo do tempo;

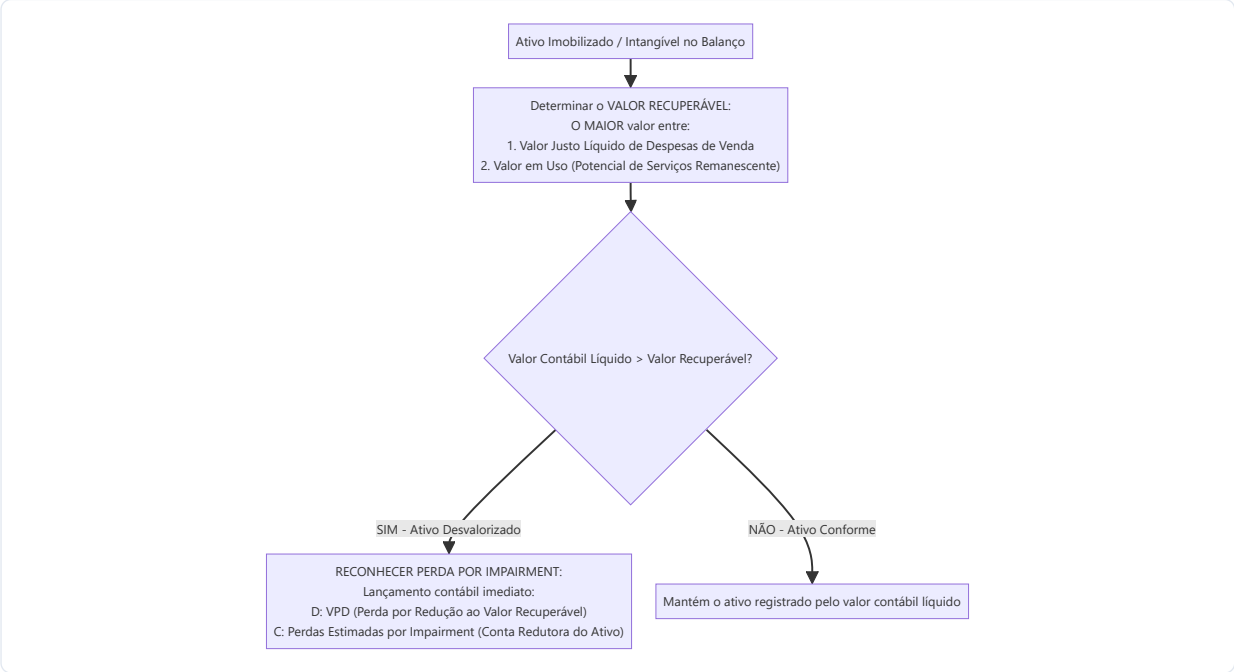
3. Bens de valor histórico com vida útil indeterminada mantidos em museus e acervos cívicos.

---

4. Teste de Redução ao Valor Recuperável de Ativos (*Impairment Test*)

4.1 Mecanismo de Aferição do Valor Recuperável

O objetivo do teste de recuperabilidade (NBC TSP 09 e 10 c/c MCASP) é garantir que nenhum ativo figure no Balanço Patrimonial por valor superior ao seu **Valor Recuperável**:



4.2 Reconhecimento Contábil da Perda e Reversões

- Se o **Valor Contábil Líquido** (custo de aquisição menos depreciação acumulada) for superior ao **Valor Recuperável**, o valor do ativo deve ser reduzido ao valor recuperável;
- Essa redução é contabilizada como **perda por impairment** através de uma conta redutora do ativo imobilizado, tendo como contrapartida uma **Variação Patrimonial Diminutiva (VPD)** no resultado do exercício;
- Caso cessem as razões econômicas que motivaram a perda em exercícios futuros, a norma permite a reversão da perda até o limite do saldo que o ativo teria se nenhuma perda tivesse sido outrora reconhecida.

🌐 Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados

- Tesouro Transparente - MCASP 11ª Edição (Parte II - Procedimentos Patrimoniais - PCP) - Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), Diminutivas (VPD), mensuração de ativos, reavaliação, depreciação e provisões.
- Tesouro Transparente - MCASP 11ª Edição (Parte I - Procedimentos Orçamentários - PCO) - Regime orçamentário (caixa para receitas e competência para despesas) vs. Regime patrimonial (competência plena).
- Lei Federal nº 4.320/1964 - Do Patrimônio Público (Arts. 94 a 100) - Inventário, avaliação de bens móveis e imóveis, créditos e valores públicos.
- Decreto nº 10.540/2020 (SIAFIC e Contabilidade Patrimonial) - Requisitos tecnológicos e operacionais para registro de estoques, imobilizado e intangíveis.
- TCE-GO - Prestação de Contas e Análise Patrimonial - Normas do Tribunal de Contas para prestação de contas com evidenciação patrimonial e depreciação acumulada.
- BEZERRA FILHO, João Eudes. **Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Teoria e Exercícios**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Cap. 3 - Procedimentos Contábeis Orçamentários; Cap. 4 - Procedimentos Contábeis Patrimoniais: VPA, VPD e Depreciação).
- FEIJÓ, Paulo Henrique et al. **Curso de Contabilidade Aplicada ao Setor Público**. 8. ed. Brasília: Gestão Pública, 2022. (Cap. 5 - Variações Patrimoniais e Mensuração de Ativos).
- PISCITELLI, Roberto Bocaccio; TIMÓTEO, Alfredo. **Contabilidade Pública: Uma Abordagem da Administração Financeira Pública**. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2019. (Cap. 6 - Procedimentos Patrimoniais).

03 - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e Lançamentos Contábeis

> **Matéria:** Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP - MCASP Parte IV):
  - Conceito, objetivos e diretrizes da padronização contábil nacional (SICONFI / Secretaria do Tesouro Nacional);
  - Estrutura codificada do plano de contas: 7 níveis de detalhamento (Classe, Grupo, Subgrupo, Título, Subtítulo, Item e Subitem);
  - Os três subsistemas contábeis integrados: Patrimonial, Orçamentário e de Controle;
  - As oito classes de contas do PCASP e sua natureza de saldo (Devedora ou Credora):
  - **Classe 1:** Ativo (Natureza Devedora);
  - **Classe 2:** Passivo e Patrimônio Líquido (Natureza Credora);
  - **Classe 3:** Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD (Natureza Devedora);
  - **Classe 4:** Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA (Natureza Credora);
  - **Classe 5:** Orçamento Aprovado (Natureza Devedora);
  - **Classe 6:** Execução do Orçamento (Natureza Credora);
  - **Classe 7:** Controles Devedores (Natureza Devedora);
  - **Classe 8:** Controles Credores (Natureza Credora);
- Regras de escrituração e mecânica das partidas dobradas:
  - Autonomia dos subsistemas e fechamento das partidas dobradas dentro de cada subsistema;
  - Lançamento de aprovação da Lei Orçamentária Anual (previsão da receita e fixação da despesa);
  - Lançamentos da execução da despesa orçamentária: empenho, liquidação e pagamento;
  - Lançamentos da execução da receita orçamentária: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento;
  - Contabilização dos atos potenciais (contratos administrativos celebrados, convênios, fianças e garantias);
  - Controle da Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR) e atributos das contas contábeis (P/F).

🧭 Sumário

1. **Fundamentos e Padronização Federativa do PCASP**
   1. Objetivos Centrais e Abrangência Federativa Obrigatória
   2. Os Atributos P/F das Contas Contábeis (Financeiro e Permanente)
   3. Teste 280
2. **Estrutura Codificada do PCASP (Sete Níveis de Detalhamento)**
   1. Estrutura Numérica Decimal (X.X.X.X.X.XX.XX)
   2. Detalhamento Federativo vs. Especificidades do Ente
   3. Teste 281
3. **Os Três Subsistemas de Informação Contábil e Regra da Autonomia**
   1. Subsistema Patrimonial (Classes 1, 2, 3 e 4)
   2. Subsistema Orçamentário (Classes 5 e 6)
   3. Subsistema de Controle (Classes 7 e 8) e Atos Potenciais
   4. Regra da Autonomia e Fechamento das Partidas Dobradas
   5. Teste 282
4. **As Oito Classes de Contas e a Natureza dos Saldos**
   1. A Regra de Ouro: Classes Ímpares (Devedoras) vs. Pares (Credoras)
   2. Quadro Sinótico Consolidado das Classes
   3. Teste 283
   4. Teste 284
5. **Mecânica dos Lançamentos Contábeis Típicos**
   1. Aprovação da Lei Orçamentária Anual (Previsão da Receita e Fixação da Despesa)
   2. Execução da Despesa Orçamentária Passo a Passo (Empenho, Liquidação e Pagamento)
   3. Execução da Receita Orçamentária (Lançamento e Arrecadação/Recolhimento)
   4. Escrituração dos Atos Potenciais e Controle de Contratos Administrativos
   5. Teste 285
   6. Teste 286
   7. Teste 287

8. Teste 288
9. Teste 289

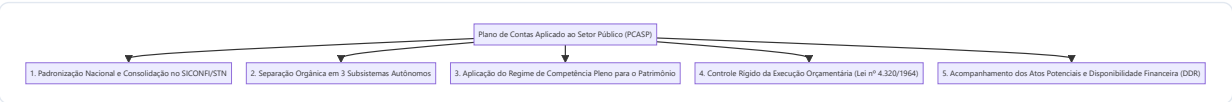
6. 🌐 **Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados**

---

1. Fundamentos e Padronização Federativa do PCASP

1.1 Objetivos Centrais e Abrangência Federativa Obrigatória

O **Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP)** é a espinha dorsal da escrituração contábil e orçamentária governamental no Brasil. Instituído pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), tem aplicação **obrigatória em todos os entes da Federação** (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e abrange todos os Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), além do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.



1.2 Os Atributos P/F das Contas Contábeis (Financeiro e Permanente)

Para conciliar o modelo contábil patrimonial moderno com as exigências legais da Lei Federal nº 4.320/1964, cada conta contábil das classes de Ativo (Classe 1) e Passivo (Classe 2) possui um atributo conceitual indicador de sua natureza financeira ou permanente:

- **Atributo `F` (Financeiro):** Identifica os bens, direitos e obrigações cuja realização ou liquidação independe de autorização orçamentária subsequente (ex.: Caixa, Bancos Conta Movimento, Restos a Pagar, depósitos de terceiros e retenções). Essas contas compõem o **Balanço Financeiro** e servem de base para o cálculo do **Superávit Financeiro** do art. 43, § 2º da Lei nº 4.320/1964;
- **Atributo `P` (Permanente):** Identifica os bens e obrigações cuja movimentação depende de autorização orçamentária prévia ou que decorrem de mutações patrimoniais duradouras (ex.: Edifícios, Veículos, Dívida Fundada Consolidada e Provisões Judiciais). Compõem o Balanço Patrimonial e não afetam diretamente o superávit financeiro de curto prazo.

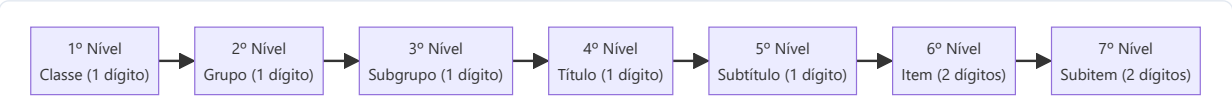
---

2. Estrutura Codificada do PCASP (Sete Níveis de Detalhamento)

2.1 Estrutura Numérica Decimal (X.X.X.X.X.XX.XX)

A codificação contábil das contas no PCASP é organizada em **7 níveis hierárquicos de detalhamento**, totalizando **9 dígitos numéricos**:

$$\mathrm{C}\,.\,\mathrm{G}\,.\,\mathrm{SG}\,.\,\mathrm{T}\,.\,\mathrm{ST}\,.\,\mathrm{II}\,.\,\mathrm{SS}$$



Nível Hierárquico	Denominação	Dígitos	Exemplo Real no PCASP	Significado Prático
1º	**Classe**	1	`1`	Ativo
2º	**Grupo**	1	`1.1`	Ativo Circulante
3º	**Subgrupo**	1	`1.1.1`	Caixa e Equivalentes de Caixa
4º	**Título**	1	`1.1.1.1`	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
5º	**Subtítulo**	1	`1.1.1.1.1`	Caixa e Equivalentes em Moeda Nacional - Consolidação
6º	**Item**	2	`1.1.1.1.1.01`	Caixa Geral
7º	**Subitem**	2	`1.1.1.1.1.01.01`	Caixa do Tesouro Estadual de Goiás

2.2 Detalhamento Federativo vs. Especificidades do Ente

- **Níveis 1 a 5 (PCASP Federativo):** A Secretaria do Tesouro Nacional padroniza de forma cogente e uniforme os níveis de 1 a 5 para toda a República Federativa do Brasil, sendo vedado aos Estados e Municípios criar ou alterar nomenclaturas nesses níveis.
- **Níveis 6 e 7 (Item e Subitem):** Podem ser abertos, detalhados e personalizados por cada ente federado (como o Estado de Goiás e o TCE-GO) para atender às suas particularidades operacionais e gerenciais de controle interno.

Teste 001

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Contabilidade) O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) elenca alguns tipos de provisões, que estão apresentadas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.

A) Para riscos cíveis.

B) Para riscos fiscais.

C) Para riscos trabalhistas.

D) Para crédito de liquidação duvidosa.

E) Para repartição de créditos tributários.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Para riscos cíveis". De acordo com a teoria estudada em *5.2 Execução da Despesa Orçamentária Passo a Passo (Empenho, Liquidação e Pagamento)*, est1 Est2["ESTÁGIO 2: LIQUIDAÇÃO (Atesto / Recebimento)<br/ • Subsistema Orçamentário:<br/ D: 6.2.2.1.3 Crédito Empenhado a Liquidar<br/ C: 6.2.2.1.4 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar<br/ • Subsistema Patrimonial:<br/ D: 3.X (VPD Consumo) OU 1.2 (Ativo Imobilizado)<br/ C: 2.1.3.X Fornecedores a Pagar (Passivo Circulante)"].

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Para riscos fiscais". De acordo com a teoria estudada em *5.2 Execução da Despesa Orçamentária Passo a Passo (Empenho, Liquidação e Pagamento)*, est2 Est3["ESTÁGIO 3: PAGAMENTO (Ordem Bancária)<br/ • Subsistema Orçamentário:<br/ D: 6.2.2.1.4 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar<br/ C: 6.2.2.1.5 Crédito Empenhado Pago<br/ • Subsistema Patrimonial:<br/ D: 2.1.3.X Fornecedores a Pagar (Baixa da Obrigação)<br/ C: 1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa (Conta Única)"].

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Para riscos trabalhistas". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Objetivos Centrais e Abrangência Federativa Obrigatória*, o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) é a espinha dorsal da escrituração contábil e orçamentária governamental no Brasil. Instituído pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), tem aplicação obrigatória em todos os entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e abrange todos os Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), além do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *5.2 Execução da Despesa Orçamentária Passo a Passo (Empenho, Liquidação e Pagamento)* deste guia, desp Est1["ESTÁGIO 1: EMPENHO<br/ • Subsistema Orçamentário:<br/ D: 6.2.2.1.1 Crédito Disponível<br/ C: 6.2.2.1.3 Crédito Empenhado a Liquidar<br/ • Subsistema Patrimonial: NENHUM REGISTRO!"]. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Para crédito de liquidação duvidosa".

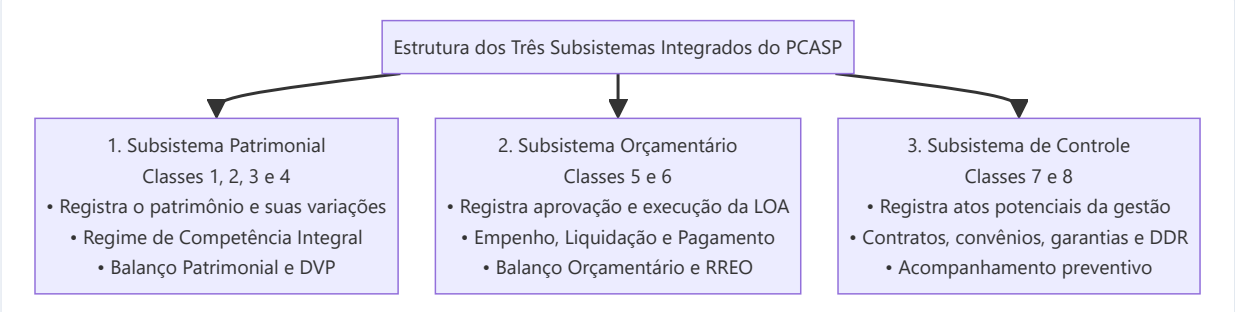
E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Para repartição de créditos tributários". De acordo com a teoria estudada em *5.3 Execução da Receita Orçamentária (Lançamento e Arrecadação/Recolhimento)*, d 1.1.2.X Créditos Tributários a Receber (Ativo Circulante).

GABARITO OFICIAL: D

---

3. Os Três Subsistemas de Informação Contábil e Regra da Autonomia

O PCASP estrutura a contabilidade em três subsistemas autônomos e integrados:



3.1 Subsistema Patrimonial (Classes 1, 2, 3 e 4)

Registra, processa e evidencia os atos e fatos modificativos e permutativos que afetam a situação patrimonial do ente. Opera sob a ótica da **competência pura**, reconhecendo variações patrimoniais aumentativas (VPA) e diminutivas (VPD) no instante de ocorrência do fato gerador econômico.

3.2 Subsistema Orçamentário (Classes 5 e 6)

Registra a aprovação da proposta orçamentária (créditos iniciais e adicionais na LOA) e o ciclo de execução da receita e da despesa segundo as regras da Lei nº 4.320/1964.

3.3 Subsistema de Controle (Classes 7 e 8) e Atos Potenciais

Destina-se ao registro e monitoramento dos **atos potenciais** praticados pela administração pública. São eventos que não afetam de imediato o patrimônio líquido da entidade, mas que criam direitos ou obrigações futuras que poderão vir a modificá-lo (ex.: celebração de contratos administrativos de prestação de serviços continuados, convênios de repasse, concessão de avais e fianças a outros entes). Controla também a Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR).

3.4 Regra da Autonomia e Fechamento das Partidas Dobradas

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> No modelo do PCASP, vigora o **princípio da autonomia dos subsistemas contábeis**. O fechamento do método das partidas dobradas (Débito = Crédito) dá-se **estritamente dentro de cada subsistema**:
>
> - Uma conta do Subsistema Patrimonial (Classes 1, 2, 3 e 4) **SEMPRE fecha com outra conta do Subsistema Patrimonial**;
> - Uma conta do Subsistema Orçamentário (Classes 5 e 6) **SEMPRE fecha com outra conta do Subsistema Orçamentário**;
> - Uma conta do Subsistema de Controle (Classes 7 e 8) **SEMPRE fecha com outra conta do Subsistema de Controle**! **JAMAIS** ocorrerá lançamento contábil direto debitando uma conta orçamentária (ex.: Classe 6) e creditando uma conta patrimonial (ex.: Classe 1). Lançamentos cruzados entre subsistemas são terminantemente vedados pelo MCASP!

---

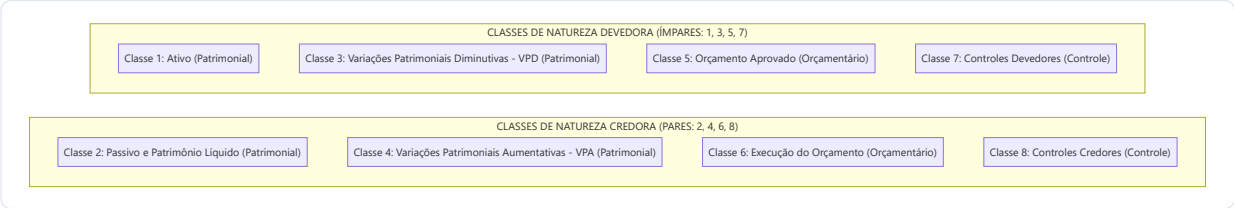
4. As Oito Classes de Contas e a Natureza dos Saldos

4.1 A Regra de Ouro: Classes Ímpares (Devedoras) vs. Pares (Credoras)

A arquitetura do PCASP foi concebida sob uma regra matemática de elegância e simplicidade que facilita a resolução de dezenas de questões da banca FCC:

$$\text{Classe Ímpar } (1, 3, 5, 7) \implies \text{Natureza Saldo DEVEDOR}$$

$$\text{Classe Par } (2, 4, 6, 8) \implies \text{Natureza Saldo CREDOR}$$



4.2 Quadro Sinótico Consolidado das Classes

Classe	Nome da Classe	Subsistema	Natureza Típica	Função Primária de Registro
1	**Ativo**	Patrimonial	**Devedora**	Bens e direitos controlados pelo ente público.
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**	Patrimonial	**Credora**	Obrigações exigíveis e situação líquida residual.
3	**VPD (Variação Patrimonial Diminutiva)**	Patrimonial	**Devedora**	Transações que diminuem o patrimônio líquido (despesas).
4	**VPA (Variação Patrimonial Aumentativa)**	Patrimonial	**Credora**	Transações que aumentam o patrimônio líquido (receitas).
5	**Orçamento Aprovado**	Orçamentário	**Devedora**	Registro da previsão da receita e fixação da despesa na LOA.
6	**Execução do Orçamento**	Orçamentário	**Credora**	Acompanhamento da receita arrecadada e despesa executada.
7	**Controles Devedores**	Controle	**Devedora**	Registro de atos potenciais ativos e DDR a executar.
8	**Controles Credores**	Controle	**Credora**	Registro de atos potenciais passivos e DDR executada.

---

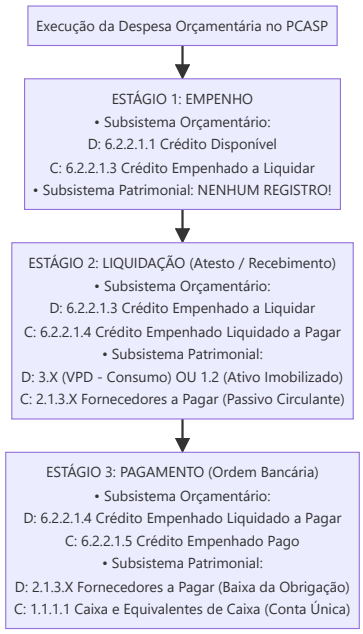
5. Mecânica dos Lançamentos Contábeis Típicos

5.1 Aprovação da Lei Orçamentária Anual (Previsão da Receita e Fixação da Despesa)

Na aprovação da LOA pelo Poder Legislativo, os lançamentos ocorrem **exclusivamente no Subsistema Orçamentário**:

1. **Previsão Inicial da Receita:**
   - `D` - `5.2.1.1.1` Previsão Inicial da Receita (Classe 5 - Devedora)
   - `C` - `6.2.1.1.0` Receita a Realizar (Classe 6 - Credora)
2. **Fixação Inicial da Despesa:**
   - `D` - `6.2.2.1.1` Crédito Disponível (Classe 6 - Devedora transitória)
   - `C` - `5.2.2.1.1` Dotação Inicial (Classe 5 - Credora transitória)

5.2 Execução da Despesa Orçamentária Passo a Passo (Empenho, Liquidação e Pagamento)



> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca frequentemente afirma que o **empenho da despesa** gera o nascimento de um passivo exigível ou altera o patrimônio líquido da entidade. **FALSO!** O empenho é mero ato de reserva orçamentária registrado unicamente na Classe 6. A afetação do patrimônio (nascimento do passivo em fornecedores e reconhecimento da VPD ou incorporação de ativo) opera-se **exclusivamente no estágio da LIQUIDAÇÃO**!

5.3 Execução da Receita Orçamentária (Lançamento e Arrecadação/Recolhimento)

1. **Lançamento do Tributo (Fato Gerador / Competência):**
    - *Subsistema Patrimonial:*
    - `D` - `1.1.2.X` Créditos Tributários a Receber (Ativo Circulante)
    - `C` - `4.1.1.X` VPA - Impostos (Classe 4 - VPA de Resultado)
    - *Subsistema Orçamentário:* **Nenhum lançamento**, pois a receita orçamentária só se realiza na arrecadação (regime misto da Lei nº 4.320/1964).
2. **Arrecadação e Recolhimento na Conta Única:**
    - *Subsistema Orçamentário:*
    - `D` - `6.2.1.1.0` Receita a Realizar
    - `C` - `6.2.1.2.0` Receita Realizada (Classe 6)
    - *Subsistema Patrimonial:*
    - `D` - `1.1.1.1` Caixa e Equivalentes de Caixa (Conta Única)
    - `C` - `1.1.2.X` Créditos Tributários a Receber (Fato Permutativo que baixa o direito)

5.4 Escrituração dos Atos Potenciais e Controle de Contratos Administrativos

A assinatura de um contrato de prestação de serviços continuados (ex.: segurança ou limpeza) não gera obrigação presente nem pagamento imediato. Gera um ato potencial registrado no **Subsistema de Controle**:

- `D` - `7.9.1.1.X` Contratos de Serviços a Executar (Classe 7 - Controles Devedores)
- `C` - `8.9.1.1.X` Contratos de Serviços a Executar (Classe 8 - Controles Credores)

🌐 Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados

- Tesouro Transparente - MCASP 11ª Edição (Parte IV - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP) - Estrutura de 8 classes de contas divididas em subsistemas: orçamentário (classes 5 e 6), patrimonial (classes 1, 2, 3 e 4) e de controle (classes 7 e 8).
- Tesouro Transparente - Tabela Oficial do PCASP e Lançamentos Padronizados - Relação de contas com regras de débito e crédito nos atos potenciais ativos e passivos.
- Lei Federal nº 4.320/1964 - Da Escrituração Contábil (Arts. 83 a 89) - Disposições normativas gerais sobre as contas de registro e demonstrações.
- Decreto nº 10.540/2020 (SIAFIC e Plano de Contas Único) - Unificação do plano de contas para todos os órgãos e poderes federativos.
- TCE-GO - Jurisdição e Consolidação Normativa de Contabilidade - Instruções do TCE-GO sobre escrituração e integração de dados de execução contábil.
- BEZERRA FILHO, João Eudes. **Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Teoria e Exercícios**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Cap. 5 - O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP; Cap. 6 - Lançamentos Contábeis Típicos).
- MOTA, Francisco Glauber Lima. **Contabilidade Aplicada ao Setor Público**. 2. ed. Brasília: Gestão Pública, 2018. (Cap. 4 - Estrutura do PCASP e Partidas Dobradas nos Três Subsistemas).
- KOHAMA, Heilio. **Contabilidade Pública: Teoria e Prática**. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2016. (Cap. 5 - Plano de Contas e Escrituração).

04 - Demonstrações Contábeis (DCASP), Lei nº 4.320/1964 e Prestação de Contas ao Tribunal de Contas

> **Matéria:** Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP - MCASP Parte V e NBC TSP 11):
  - **Balanço Orçamentário (BO):** estrutura conceitual, confronto entre previsão e realização de receitas, confronto entre fixação, empenho, liquidação e pagamento de despesas; apuração do Resultado Orçamentário (superávit/déficit orçamentário); quadros anexos da execução dos Restos a Pagar Processados (RPP) e Não Processados (RPNP);
  - **Balanço Financeiro (BF):** estrutura, ingressos e dispêndios orçamentários e extraorçamentários, transferências financeiras recebidas e concedidas (repasses, sub-repasses e duodécimos), saldo inicial e final de caixa e equivalentes de caixa; fechamento das contas financeiras;
  - **Balanço Patrimonial (BP):** estrutura dual sob a Lei nº 4.320/1964 (Ativo Financeiro e Permanente; Passivo Financeiro e Permanente) e sob o MCASP / NBC TSP (Ativo Circulante e Não Circulante; Passivo Circulante e Não Circulante; Patrimônio Líquido); apuração e cálculo do Superávit Financeiro para abertura de créditos adicionais (Art. 43, § 2º da Lei nº 4.320/1964);
  - **Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP):** confronto entre Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e Diminutivas (VPD); apuração do Resultado Patrimonial do exercício pelo regime de competência patrimonial pura; variações quantitativas e qualitativas;
  - **Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC):** método direto obrigatório no setor público; fluxos das atividades operacionais, de investimento e de financiamento;
  - **Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)** e Notas Explicativas;
- Prestação de Contas ao Tribunal de Contas:
  - Processo de contas de governo (parecer prévio sobre as contas do Chefe do Poder Executivo) versus processo de contas de gestão (julgamento de ordenadores de despesas);
  - Peças obrigatórias dos processos de contas: DCASP completas, relatórios da LRF (RREO e RGF), relatório do órgão central de controle interno;
  - Fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial exercida pelo TCE-GO.

🧭 Sumário

1. **Balanço Orçamentário (BO - Art. 102 da Lei nº 4.320/1964)**
   1. Estrutura e Quadros Demonstrativos
   2. Apuração do Resultado Orçamentário (Superávit vs. Déficit)
   3. Teste 290
   4. Teste 291
2. **Balanço Financeiro (BF - Art. 103 da Lei nº 4.320/1964)**
   1. Estrutura de Ingressos e Dispêndios
   2. O Fechamento Contábil Obrigatório e a Inscrição de Restos a Pagar
   3. Teste 292
   4. Teste 293
3. **Balanço Patrimonial (BP - Art. 105 da Lei nº 4.320/1964 e NBC TSP 11)**
   1. Estrutura Dual: Lei nº 4.320/1964 vs. Normas Internacionais (NBC TSP)
   2. Apuração e Cálculo do Superávit Financeiro (Art. 43, § 2º)
   3. Teste 294
4. **Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) e Outras Demonstrações**
   1. Estrutura da DVP e Resultado Patrimonial por Competência
   2. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) pelo Método Direto
   3. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Notas Explicativas
   4. Teste 295
   5. Teste 296
5. **Prestação de Contas ao Tribunal de Contas (TCE-GO)**
   1. Contas de Governo (Parecer Prévio) vs. Contas de Gestão (Julgamento Técnico)
   2. Composição Documental Obrigatória e Papel do Controle Interno
   3. Teste 297
   4. Teste 298

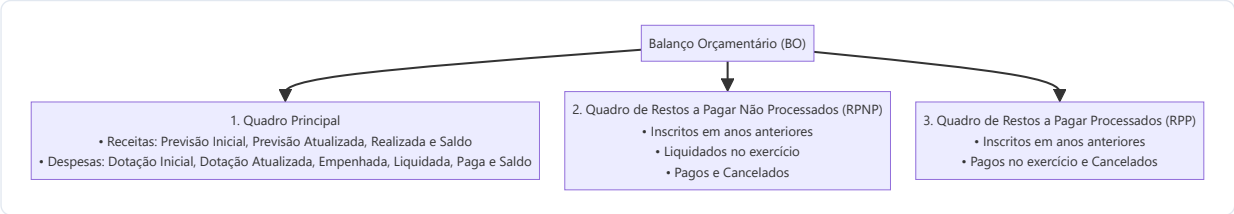
5. Teste 299
6. 🌐 **Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados**

---

1. Balanço Orçamentário (BO - Art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

1.1 Estrutura e Quadros Demonstrativos

O **Balanço Orçamentário (BO)** demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, consoante determina o art. 102 da Lei Federal nº 4.320/1964 e a Parte V do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). É composto por três quadros integrados:



- **Quadro Principal:** Desagrega receitas e despesas por categorias econômicas (Correntes e de Capital), origens e grupos de natureza da despesa (GND);
- **Quadros de Restos a Pagar:** Evidenciam a execução dos passivos orçamentários transferidos de exercícios anteriores, separando os processados dos não processados.

1.2 Apuração do Resultado Orçamentário (Superávit vs. Déficit)

O Resultado Orçamentário do exercício financeiro expressa o equilíbrio entre a arrecadação das receitas e a execução das despesas:

$$\text{Resultado Orçamentário} = \text{Receitas Realizadas} - \text{Despesas Executadas (Empenhadas)}$$

- **Superávit Orçamentário:** Quando o total das receitas realizadas for superior ao total das despesas empenhadas ($\text{Receitas Realizadas} > \text{Despesas Empenhadas}$);
- **Déficit Orçamentário:** Quando o total das despesas empenhadas for superior ao total das receitas arrecadadas ($\text{Despesas Empenhadas} > \text{Receitas Realizadas}$).

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca frequentemente afirma que o Resultado Orçamentário apurado no BO serve de fonte para a abertura de créditos suplementares. **FALSO!** O superávit orçamentário é um fluxo anual de execução. A fonte legal autorizada pelo art. 43, § 1º, I da Lei nº 4.320/1964 é o **Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial**!

Teste 001

(FGV – TRT 1ª – 2024 – Analista Judiciário - Área Administrativa) Um cidadão solicitou um pedido de acesso à informação para verificar a adequação da Dívida Consolidada Líquida (DCL) do município em que reside. Sua solicitação decorre de um conjunto de matérias jornalísticas indicando que o referido ente teria comprometido cerca de 250% da Receita Corrente Líquida (RCL) com tais rubricas. Na resposta ao cidadão, a prefeitura indicou corretamente que a informação demandada está disponível para consulta pública no portal da transparência por meio do:

A) balanço patrimonial;

B) balanço orçamentário;

C) balanço financeiro;

D) relatório de gestão fiscal;

E) relatório resumido de execução orçamentária.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "balanço patrimonial". De acordo com a teoria estudada em *5.2 Composição Documental Obrigatória e Papel do Controle Interno*, relatório e Certificado de Auditoria emitidos pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno estadual, com parecer conclusivo sobre a regularidade da gestão examinada.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "balanço orçamentário". De acordo com a teoria estudada em *1.1 Estrutura e Quadros Demonstrativos*, o Balanço Orçamentário (BO) demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, consoante determina o art. 102 da Lei Federal nº 4.320/1964 e a Parte V do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). É composto por três quadros integrados.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "balanço financeiro". De acordo com a teoria estudada em *1.2 Apuração do Resultado Orçamentário (Superávit vs. Déficit)*, a banca frequentemente afirma que o Resultado Orçamentário apurado no BO serve de fonte para a abertura de créditos suplementares. FALSO! O superávit orçamentário é um fluxo anual de execução. A fonte legal autorizada pelo art. 43, § 1º, I da Lei nº 4.320/1964 é o Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial!.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *5.2 Composição Documental Obrigatória e Papel do Controle Interno* deste guia, os relatórios fiscais previstos na LRF: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e Relatório de Gestão Fiscal (RGF). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT 1ª/2024) ao estabelecer que "relatório de gestão fiscal".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "relatório resumido de execução orçamentária". De acordo com a teoria estudada em *5.1 Contas de Governo (Parecer Prévio) vs. Contas de Gestão (Julgamento Técnico)*, consubstanciam o balanço geral anual do Estado e a prestação macroeconômica da execução orçamentária e financeira.

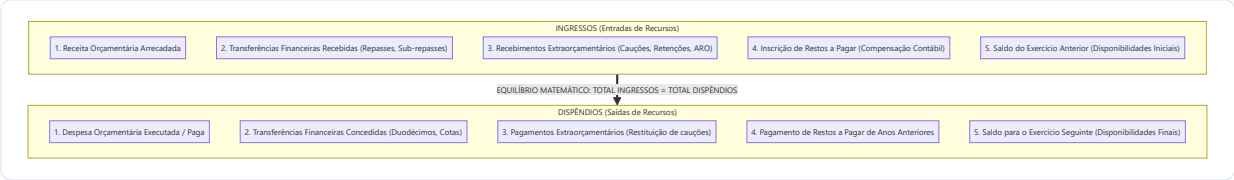
GABARITO OFICIAL: D

---

2. Balanço Financeiro (BF - Art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

2.1 Estrutura de Ingressos e Dispêndios

O **Balanço Financeiro (BF)** demonstra as receitas e despesas orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte (art. 103 da Lei nº 4.320/1964):



2.2 O Fechamento Contábil Obrigatório e a Inscrição de Restos a Pagar

- **Igualdade Matemática Rigorosa:** No Balanço Financeiro, **não existe resultado de superávit ou déficit** na última linha! Ele sempre fecha em perfeita igualdade:

$$\text{Total dos Ingressos} = \text{Total dos Dispêndios}$$

A diferença entre o somatório das entradas e das saídas é exatamente equilibrada pelo saldo de disponibilidades financeiras transportado para o exercício seguinte;

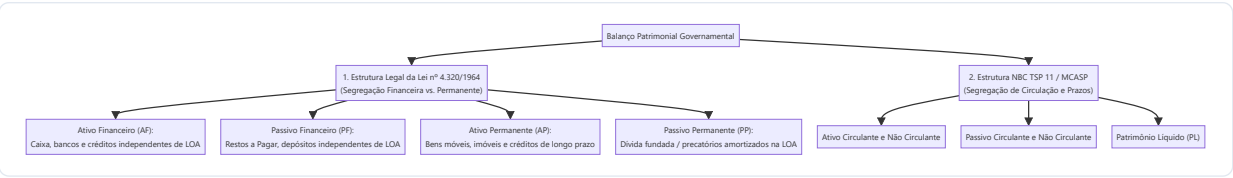
- **A Inscrição de Restos a Pagar como Ingresso Extraorçamentário:**
  Como a despesa orçamentária é registrada na coluna de dispêndios pelo valor empenhado total, a parcela que não foi paga até 31 de dezembro (inscrita em Restos a Pagar) deve figurar nos **ingressos extraorçamentários** como artifício contábil compensatório para fechar o balanço financeiro do ano.

---

3. Balanço Patrimonial (BP - Art. 105 da Lei nº 4.320/1964 e NBC TSP 11)

3.1 Estrutura Dual: Lei nº 4.320/1964 vs. Normas Internacionais (NBC TSP)

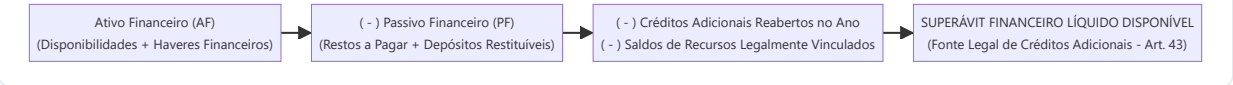
O Balanço Patrimonial convive com duas estruturas conceituais distintas e complementares:



3.2 Apuração e Cálculo do Superávit Financeiro (Art. 43, § 2º)

O **Superávit Financeiro** é a principal fonte legal para abertura de créditos suplementares e especiais autorizada pelo art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964. Ele é apurado exclusivamente no **Balanço Patrimonial** do exercício anterior:

$$\text{Superávit Financeiro} = AF - PF - \text{Créditos Adicionais Reabertos} - \text{Disponibilidades Vinculadas}$$

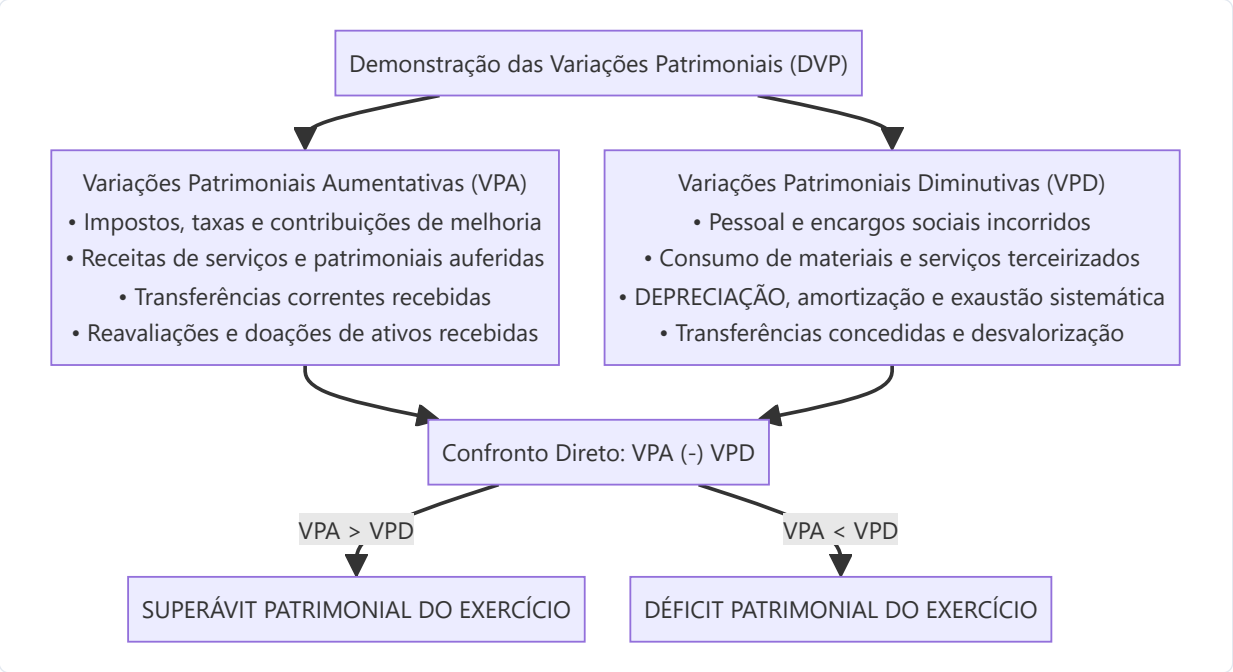


---

4. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) e Outras Demonstrações

4.1 Estrutura da DVP e Resultado Patrimonial por Competência

A **Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)** evidencia as alterações verificadas no patrimônio público resultantes ou independentes da execução orçamentária, aplicando rigorosamente o **regime de competência pura**:



4.2 Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) pelo Método Direto

- Normatizada pela **NBC TSP 12** e pelo MCASP, a DFC no setor público deve ser elaborada compulsoriamente pelo **Método Direto** para os fluxos das atividades operacionais;
- Desagrega os fluxos financeiros de caixa em três categorias operacionais fundamentais:
    1. **Fluxos das Atividades Operacionais:** Arrecadação tributária, receitas de serviços, pagamento de vencimentos a servidores públicos, compras de material de consumo e transferências intergovernamentais;
    2. **Fluxos das Atividades de Investimento:** Desembolsos para aquisição de bens do ativo imobilizado (obras, prédios, viaturas) e entradas decorrentes da alienação de ativos públicos;
    3. **Fluxos das Atividades de Financiamento:** Captação de recursos via emissão de títulos da dívida mobiliária e contratos de empréstimos, bem como pagamentos para amortização do principal da dívida fundada.

4.3 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Notas Explicativas

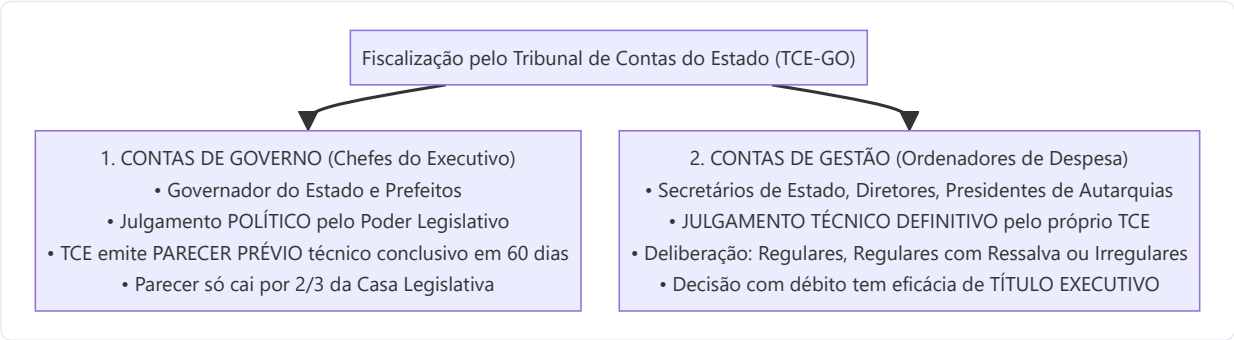
- **DMPL (NBC TSP 11):** Evidencia a movimentação de todas as contas integrantes do Patrimônio Líquido durante o exercício (Patrimônio Social, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial e Resultados Acumulados de exercícios anteriores);

- **Notas Explicativas:** Peça textual analítica obrigatória e indissociável de todas as DCASP, fornecendo detalhes sobre as premissas e políticas contábeis adotadas, contingências judiciais e critérios de mensuração e depreciação.

---

5. Prestação de Contas ao Tribunal de Contas (TCE-GO)

No Estado de Goiás e nos termos dos arts. 70 e 71 da CF/88 c/c a Lei Orgânica do TCE-GO (Lei Complementar Estadual nº 161/2020), o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas opera sob dois ritos processuais com naturezas jurídicas inteiramente distintas:



5.1 Contas de Governo (Parecer Prévio) vs. Contas de Gestão (Julgamento Técnico)

1. **Contas de Governo (Governador do Estado):**
    - Consubstanciam o balanço geral anual do Estado e a prestação macroeconômica da execução orçamentária e financeira;
    - O Tribunal de Contas **não julga as contas de governo**; emite **Parecer Prévio** de caráter técnico conclusivo no prazo de sessenta (60) dias;
    - O julgamento final é político-institucional e compete privativamente à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (ALEGO). O parecer técnico do TCE só deixará de prevalecer por decisão de **dois terços (2/3)** dos membros do parlamento estadual.
2. **Contas de Gestão (Ordenadores de Despesas):**
    - Referem-se aos atos de gestão patrimonial, orçamentária e financeira praticados individualmente pelos secretários de Estado, dirigentes de autarquias, fundações e fundos especiais;
    - O Tribunal de Contas **julga diretamente e em definitivo** a regularidade dessas contas, proferindo acórdão que pode imputar débito ou aplicar multas com **eficácia de título executivo extrajudicial** (art. 71, § 3º da CF/88).

5.2 Composição Documental Obrigatória e Papel do Controle Interno

Os processos de prestação de contas enviados anualmente ao TCE-GO devem conter obrigatoriamente:

- O conjunto completo das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) acompanhadas das respectivas Notas Explicativas;
- Os relatórios fiscais previstos na LRF: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e Relatório de Gestão Fiscal (RGF);
- Demonstrativo do cumprimento dos limites constitucionais mínimos de aplicação em **Saúde (12% para os Estados)** e em **Educação (25%)**;
- **Relatório e Certificado de Auditoria emitidos pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno estadual**, com parecer conclusivo sobre a regularidade da gestão examinada.

🌐 Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados

- Tesouro Transparente - MCASP 11ª Edição (Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP) - Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, DVP, DFC, DMPL e Notas Explicativas.
- Lei Federal nº 4.320/1964 - Dos Balanços (Arts. 101 a 106) - Estrutura legal clássica dos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais.
- Lei Complementar nº 101/2000 - Arts. 48 a 55 (Transparência, RREO e RGF) - Prazos e critérios de publicação das demonstrações fiscais e prestação de contas na LRF.
- TCE-GO - Prestação de Contas Anuais e Demonstrativos Contábeis - Normas e formulários para encaminhamento das DCASP pelos órgãos e entidades goianas.
- Decreto nº 10.540/2020 (SIAFIC e Geração das DCASP) - Regras para integração de sistemas e geração fidedigna das demonstrações contábeis públicas.
- BEZERRA FILHO, João Eudes. **Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Teoria e Exercícios**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Cap. 7 - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP).
- FEIJÓ, Paulo Henrique et al. **Curso de Contabilidade Aplicada ao Setor Público**. 8. ed. Brasília: Gestão Pública, 2022. (Cap. 7 - Balanços e Notas Explicativas).
- PISCITELLI, Roberto Bocaccio; TIMÓTEO, Alfredo. **Contabilidade Pública: Uma Abordagem da Administração Financeira Pública**. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2019. (Cap. 8 - Demonstrações Contábeis).

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 21: Noções de Administração Pública

Organizações Formais, Modelos de Gestão Pública, Governança, LAI, Decreto 9.094/17 e Processos

01 - Organizações Formais, Estruturas, Departamentalização e Processo Organizacional

Matéria: Noções de Administração Pública | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Características básicas das organizações formais modernas: estrutura organizacional, sistemas de autoridade, hierarquia, amplitude administrativa e especialização do trabalho;
- Desenho de estruturas organizacionais:
  - Relação entre amplitude de controle e formato organizacional (estruturas agudas/altas versus estruturas achatadas/planas);
  - Centralização e descentralização da tomada de decisão;
- Tipos de estrutura organizacional: linear (militar), funcional, linha-staff, matricial e estruturas em rede (redes organizacionais flexíveis);
- Critérios de departamentalização: por funções (funcional), por produtos ou serviços, territorial (geográfica), por clientes, por processos e por projetos;
- Processo organizacional: as funções fundamentais da administração (PODC):
  - Planejamento (níveis estratégico, tático e operacional; objetivos e planos de ação);
  - Organização (alocação de recursos, divisão do trabalho e atribuição de responsabilidades);
  - Direção e Coordenação (liderança, motivação, delegação de autoridade e harmonização de esforços);
  - Comunicação organizacional (fluxos verticais ascendente e descendente, horizontais e diagonais; barreiras e ruídos na comunicação);
  - Controle e Avaliação (estabelecimento de padrões, medição do desempenho real, comparação e ações corretivas; controles prévio, concomitante e posterior);
- Convergências e diferenças essenciais entre a gestão pública e a gestão privada (princípio da legalidade estrita versus autonomia da vontade, finalidade pública versus lucro, regime de pessoal e sujeição aos órgãos de controle externo).

🧭 Sumário

1. **Elementos da Organização Formal e Desenho Estrutural**
   1. Os Pilares da Organização Formal Moderna
   2. Amplitude Administrativa e Formato Organizacional (Agudo vs. Plano)
   3. Centralização vs. Descentralização Decisória
   4. Teste 300
   5. Teste 301
2. **Modelos de Estrutura Organizacional**
   1. Estrutura Linear (Militar/Clássica)
   2. Estrutura Funcional (Tayloriana)
   3. Estrutura Linha-Staff (Comando e Assessoria)
   4. Estrutura Matricial (Dupla Subordinação)
   5. Estrutura em Rede (Modular e Desverticalizada)
   6. Teste 302
   7. Teste 303
3. **Critérios de Departamentalização**
   1. Departamentalização Funcional, Territorial e por Produtos
   2. Departamentalização por Clientes, Processos e Projetos
   3. Teste 304
4. **O Processo Organizacional e as Funções Administrativas (PODC)**
   1. Planejamento: Estratégico, Tático e Operacional
   2. Organização: Distribuição de Tarefas, Autoridade e Recursos
   3. Direção, Liderança e Comunicação Organizacional
   4. Controle: Padrões, Medição e Momentos de Atuação (Prévio, Concomitante e Posterior)
   5. Teste 305
   6. Teste 306
5. **Gestão Pública vs. Gestão Privada: Convergências e Diferenças**
   1. Teste 307
   2. Teste 308
   3. Teste 309
6. 🌐 **Fontes Oficiais & Referências Bibliográficas**

1. Elementos da Organização Formal e Desenho Estrutural

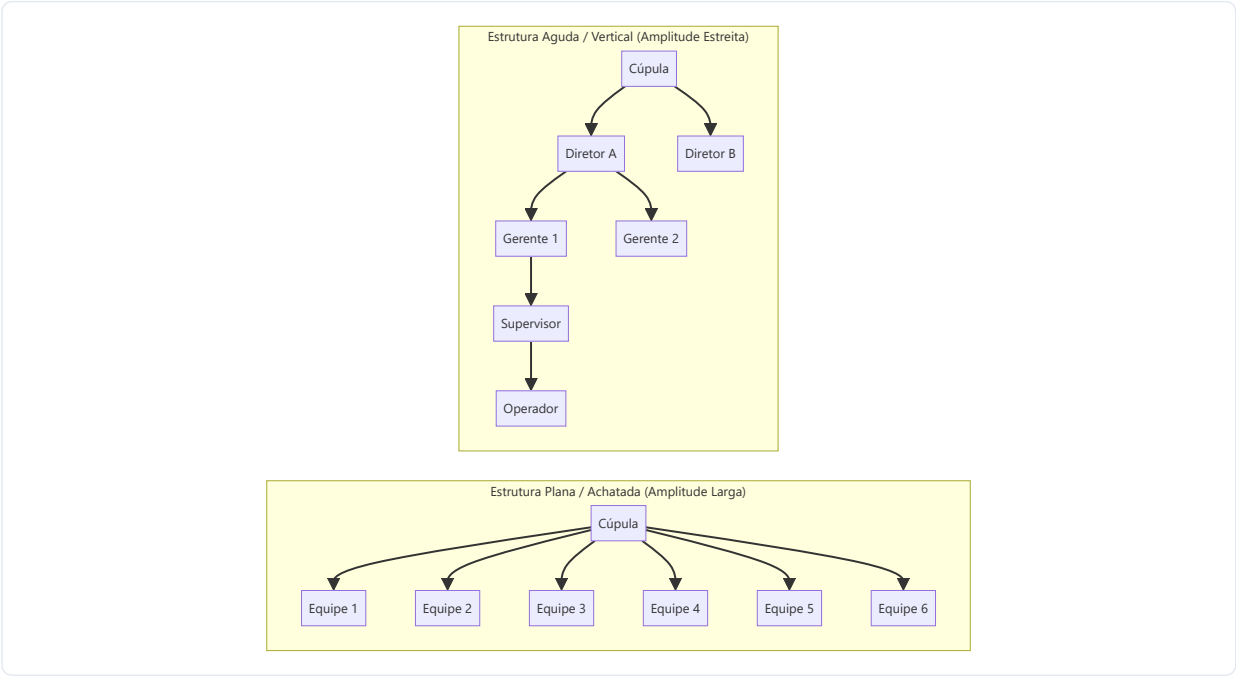
1.1 Os Pilares da Organização Formal Moderna

A **organização formal** é a estrutura deliberadamente planejada, racionalmente desenhada e oficialmente sancionada por normas e regulamentos para integrar recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos em direção a objetivos comuns. Seus pilares teóricos centrais compreendem:

1. **Divisão do Trabalho:** Decomposição das atividades complexas em tarefas menores, homogêneas e sequenciais, potencializando a eficiência global;
2. **Especialização:** Concentração individual em funções específicas do processo de trabalho, permitindo aprimoramento da perícia técnica;
3. **Cadeia Escalar e Hierarquia:** Linha ininterrupta de autoridade formal e responsabilidade que conecta a cúpula diretiva à base operacional (*princípio escalar de Fayol*);
4. **Amplitude Administrativa (ou Amplitude de Controle):** Número exato de subordinados que reportam diretamente a um único gestor ou supervisor;
5. **Formalização:** Nível de padronização escrita das rotinas de trabalho, manuais, procedimentos operacionais padrão (POP) e organogramas.

1.2 Amplitude Administrativa e Formato Organizacional (Agudo vs. Plano)

Há uma correlação matemática inversa entre a amplitude administrativa e o número de níveis hierárquicos da organização:



Critério de Comparação	Amplitude Estreita (Estrutura Aguda/Vertical)	Amplitude Ampla (Estrutura Plana/Achatada)
Níveis Hierárquicos	Muitos níveis intermediários (organização alta).	Poucos níveis intermediários (organização horizontal).
Estilo de Supervisão	Cerrada, rigorosa, minuciosa e controladora.	Frouxa, com foco na autonomia, confiança e resultados.
Fluxo de Comunicação	Lento, burocrático e sujeito a distorções ("telefone sem fio").	Direto, rápido, transparente e horizontal.
Custo de Administração	Elevado (grande número de cargos comissionados de chefia).	Baixo (estrutura enxuta com menos gerentes intermediários).
Delegação e Decisão	Centralizada na cúpula; baixa delegação.	Descentralizada; forte empoderamento (*empowerment*) da base.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca frequentemente explora o impacto da "desverticalização" (ou *downsizing*) e redução de níveis hierárquicos: quando uma organização extingue cargos intermediários mantendo o mesmo número de servidores operacionais, ocorre **o alargamento da amplitude de controle** e o **achatamento da estrutura** (horizontalização), exigindo maior autonomia e descentralização!

1.3 Centralização vs. Descentralização Decisória

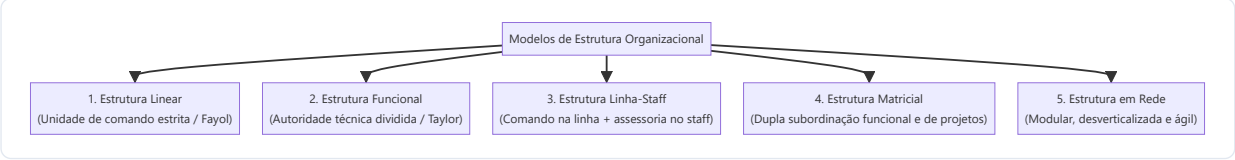
- **Centralização:** Ocorre quando o poder decisório e a autoridade para emitir deliberações estão concentrados no ápice da pirâmide hierárquica. Proporciona visão global e uniformidade de políticas, mas gera morosidade, sobrecarga na cúpula e desmotivação dos escalões inferiores.

- **Descentralização:** Ocorre quando a autoridade para tomar decisões é formalmente transferida e delegada aos níveis mais baixos da organização, próximos de onde a ação se desenvolve. Promove agilidade, adaptação às peculiaridades operacionais e valorização dos servidores, mas pode gerar inconsistência e perda de visão sistêmica se não houver mecanismos eficazes de governança e alinhamento.

---

2. Modelos de Estrutura Organizacional

As organizações estruturam-se segundo diferentes desenhos formais de autoridade e divisão do trabalho:



2.1 Estrutura Linear (Militar/Clássica)

- **Princípio Central: Unidade de comando absoluta** formulada por Henri Fayol: cada subordinado reporta-se única e exclusivamente a um único superior hierárquico direto;
- **Características:** Linhas formais, retas e descendentes de autoridade; centralização radical no topo; formato piramidal rígido;
- **Vantagens:** Clareza de responsabilidades, facilidade de controle e disciplina impecável;
- **Desvantagens:** Rigidez burocrática, morosidade decisória, isolamento departamental e sobrecarga de trabalho do gestor supremo.

2.2 Estrutura Funcional (Tayloriana)

- **Princípio Central: Especialização funcional** proposta por Frederick Taylor: a autoridade não decorre do posto na linha hierárquica, mas do domínio técnico especializado;
- **Características:** Cada trabalhador reporta-se simultaneamente a vários supervisores especializados (ex.: chefe de qualidade, chefe de manutenção, chefe de prazos);
- **Vantagens:** Máximo aproveitamento do conhecimento técnico especializado e comunicação direta sem intermediários;
- **Desvantagens: Quebra categórica da unidade de comando**, gerando conflitos de prioridades, concorrência entre chefes e confusão de ordens.

2.3 Estrutura Linha-Staff (Comando e Assessoria)

- **Princípio Central:** Combinação harmônica dos modelos linear e funcional. Os órgãos de **linha** detêm a autoridade de comando e decisão sobre as atividades-fim da organização; os órgãos de **staff (assessoria)** prestam serviços especializados, pareceres técnicos, estudos e consultoria às chefias de linha;
- **Vantagens:** Assegura suporte técnico de alto padrão sem quebrar a unidade de comando de chefia direta;
- **Desvantagens:** Risco constante de atrito e conflito entre os assessores teóricos do *staff* e os gerentes práticos da *linha*.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> Os órgãos de *staff* **NÃO possuem autoridade de comando** sobre o pessoal da linha! Eles prestam consultoria, aconselham e sugerem, mas não têm competência para emitir ordens diretas de execução aos operadores de linha.

2.4 Estrutura Matricial (Dupla Subordinação)

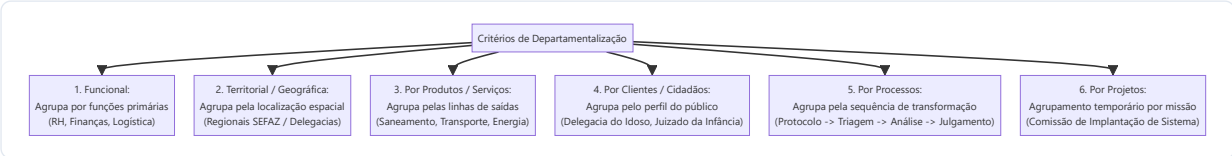
- **Princípio Central:** Sobreposição deliberada de uma estrutura temporária de **projetos/produtos** sobre a estrutura permanente **funcional**. O servidor possui **dupla subordinação**: responde perante o seu chefe de departamento funcional (ex.: Diretor de TI) e perante o líder do projeto interdisciplinar (ex.: Coordenador do Projeto Nova Sede);
- **Vantagens:** Altíssima flexibilidade, orientação estratégica para resultados e objetivos de longo prazo, cooperação interdisciplinar e resposta ágil a demandas complexas;
- **Desvantagens: Violação deliberada da unidade de comando**: gera insegurança emocional, ansiedade em relação a prazos, disputa de poder entre gestores e excesso de reuniões de alinhamento.

2.5 Estrutura em Rede (Modular e Desverticalizada)

- **Princípio Central:** Desverticalização organizacional. A entidade mantém um núcleo estratégico enxuto central que coordena uma rede de prestadores de serviços, parceiros, órgãos conveniados e fornecedores externos conectados por tecnologia da informação e contratos;
- **Vantagens:** Custos fixos estruturais mínimos, extrema adaptabilidade a oscilações do ambiente e foco exclusivo nas competências essenciais (*core business*);
- **Desvantagens:** Perda de controle direto sobre a operação, fragilidade na cadeia de suprimentos e dependência excessiva de parceiros externos.

3. Critérios de Departamentalização

A departamentalização consiste no agrupamento de atividades, recursos e servidores em unidades organizacionais homogêneas para viabilizar a divisão equilibrada do trabalho:



3.1 Departamentalização Funcional, Territorial e por Produtos

- **Funcional:** Agrupa servidores que desempenham funções correlatas ou utilizam competências e equipamentos semelhantes (ex.: Secretaria de Estado da Fazenda, Gerência de Recursos Humanos). Propicia economia de escala, mas cria isolamento setorial ("feudos").
- **Territorial ou Geográfica:** Baseia-se na dispersão espacial dos usuários e das atividades (ex.: Delegacias Regionais do Trabalho, Superintendências Regionais do Dnit). Permite adaptação precisa ao contexto local, mas duplica custos de infraestrutura física.
- **Por Produtos ou Serviços:** Agrupa atividades em torno das saídas ou linhas de bens produzidos (ex.: numa agência reguladora, diretoria de energia elétrica, diretoria de petróleo e diretoria de biocombustíveis). Fomenta inovação e foco nos resultados do produto, mas encarece a gestão com duplicação de funções de apoio.

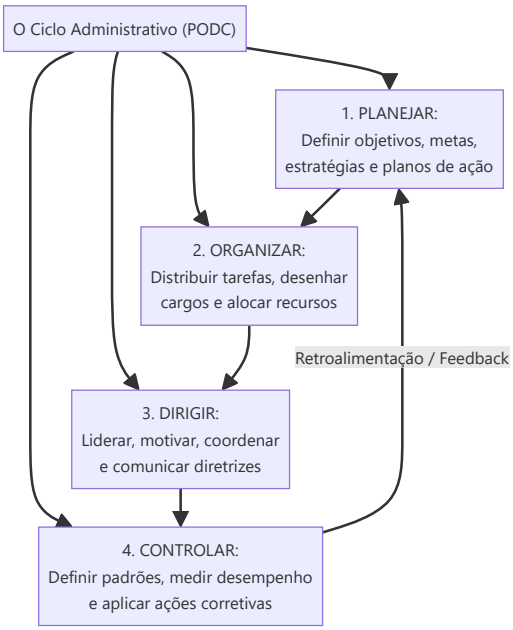
3.2 Departamentalização por Clientes, Processos e Projetos

- **Por Clientes / Cidadãos:** Organiza os setores com foco nas características peculiares de segmentos de usuários do serviço público (ex.: Delegacia de Atendimento à Mulher, Promotoria do Idoso). Assegura tratamento prioritário e personalizado ao público-alvo, mas dificulta a coordenação central.
- **Por Processos:** Estrutura as unidades segundo a sequência lógica e temporal das etapas de trabalho produtivo (ex.: Protocolo Geral → Triagem Documental → Instrução Processual → Julgamento pelo Tribunal Pleno). Otimiza o fluxo de valor contínuo e a tecnologia de produção, mas é vulnerável a gargalos operacionais em qualquer etapa.
- **Por Projetos:** Agrupamento temporário de recursos e profissionais de diversas especialidades dedicados exclusivamente a entregar um empreendimento único com data de encerramento prefixada (ex.: Comitê de Construção do Novo Prédio do TCE-GO). Ao término do projeto, a equipe é desmobilizada e os membros retornam aos seus órgãos funcionais.

---

4. O Processo Organizacional e as Funções Administrativas (PODC)

A administração moderna concebe o processo organizacional como um fluxo dinâmico, interdependente e contínuo composto por quatro funções clássicas:



4.1 Planejamento: Estratégico, Tático e Operacional

O planejamento é a função que precede e fundamenta todas as demais, determinando onde a instituição pretende chegar e quais caminhos trilhar:

Nível de Planejamento	Nível Hierárquico Responsável	Horizonte Temporal	Amplitude e Abrangência	Conteúdo Típico
Estratégico	Alta Administração (Cúpula / Presidência).	**Longo Prazo** (4 a 8 anos).	Abrange a **instituição como um todo** em sua relação com o ambiente externo.	Missão, Visão de Futuro, Valores, Objetivos Estratégicos e Plano de Metas Global.
Tático	Gerências Intermediárias (Diretorias).	**Médio Prazo** (1 a 3 anos).	Abrange cada **unidade ou departamento funcional** isoladamente.	Planos setoriais (RH, TI, Logística), alocação departamental de recursos e metas intermediárias.
Operacional	Supervisores e Equipes Operacionais.	**Curto Prazo** (dias, semanas, meses).	Focado em **tarefas, procedimentos e rotinas específicas**.	Procedimentos Operacionais Padrão (POP), rotinas de atendimento, escalas diárias e cronogramas.

4.2 Organização: Distribuição de Tarefas, Autoridade e Recursos

Função responsável pela modelagem dos órgãos, desenho de cargos, atribuição de responsabilidades, alocação de recursos financeiros e materiais e estabelecimento de relações formais de cooperação e subordinação para que os planos possam ser implementados com eficácia.

4.3 Direção, Liderança e Comunicação Organizacional

A função de **Direção** dinamiza a organização, orientando e influenciando as pessoas para que desempenhem com zelo suas atribuições:

- **Liderança e Motivação:** Condução de equipes através de estilos de liderança (autocrático, democrático e liberal/laissez-faire) e compreensão dos fatores motivacionais de servidores públicos (Teoria dos Dois Fatores de Herzberg, Teoria das Necessidades de Maslow);
- **Comunicação Organizacional e seus Fluxos:**
  - **Fluxo Descendente (Top-Down):** Da chefia superior para a base operacional (ordens de serviço, diretrizes institucionais, metas e instruções normativas);
  - **Fluxo Ascendente (Bottom-Up):** Da base operacional para a cúpula (relatórios de progresso, sugestões de melhoria, dúvidas e recursos administrativos);
  - **Fluxo Horizontal (Lateral):** Entre servidores ou unidades situados no mesmo nível hierárquico (coordenação interdisciplinar e cooperação técnica);
  - **Fluxo Diagonal:** Atravessa diferentes setores e diferentes níveis hierárquicos simultaneamente (agiliza soluções de problemas complexos);
- **Barreiras Comunicacionais:** Ruídos que prejudicam a decodificação da mensagem:
  - *Físicas:* Barulho ambiente, interferência técnica em equipamentos e falhas de rede;
  - *Semânticas:* Diferenças de vocabulário, termos técnicos ou jurídicos herméticos inacessíveis ao receptor;
  - *Psicológicas:* Preconceitos, desconfiança, filtros seletivos e viés perceptivo do interlocutor.

4.4 Controle: Padrões, Medição e Momentos de Atuação (Prévio, Concomitante e Posterior)

O controle assegura que o desempenho real esteja em consonância com o que foi previamente planejado:

1. **Estabelecimento de Padrões de Desempenho:** Fixação prévia de metas, indicadores e prazos;
2. **Medição do Desempenho Real:** Obtenção de dados tempestivos sobre o andamento dos processos;
3. **Comparação entre Desempenho Real e Padrão:** Identificação de variações, desvios e erros;
4. **Ação Corretiva:** Intervenção tempestiva para reorientar a execução ou reajustar o planejamento original.

Momentos Temporais do Controle Público:

- **Controle Prévio (Preventivo / Ex Ante):** Antecipa-se aos fatos para impedir irregularidades ou desvios (ex.: exigência de certidões de regularidade fiscal e habilitação técnica antes de assinar contrato, estimativa orçamentária prévia);
- **Controle Concomitante (Diretivo / Em Tempo Real):** Acompanha a execução física e financeira no momento em que ela está ocorrendo (ex.: fiscalização presencial de obra pública, medições parciais de cronograma);
- **Controle Posterior (Corretivo / Ex Post):** Incide após a conclusão da ação ou do ciclo de gestão para auditar a conformidade e os resultados alcançados (ex.: prestação anual de contas julgada pelo Tribunal de Contas, processo disciplinar por desvio de conduta).

---

5. Gestão Pública vs. Gestão Privada: Convergências e Diferenças



Dimensão de Análise	Gestão Pública	Gestão Privada
Princípio da Legalidade	**Legalidade Estrita (Art. 37 da CF):** O gestor só pode fazer o que a lei expressamente autoriza ou determina.	**Autonomia da Vontade (Art. 5º, II da CF):** A empresa pode fazer tudo o que a lei não proíbe.
Objetivo Primordial	Promoção do **bem comum**, satisfação de necessidades coletivas e justiça social.	Maximização do **lucro financeiro**, participação de mercado e retorno aos investidores.
Recursos Financeiros	Receitas públicas derivadas (tributos arrecadados coercitivamente da sociedade).	Preços de venda de produtos e serviços cobrados em regime de concorrência de mercado.
Regime de Pessoal	Regime jurídico estatutário (ou celetista público), com **investidura obrigatória por concurso público** e estabilidade.	Regime celetista comum (CLT), com contratações e demissões discricionárias segundo a demanda.
Sistema de Controle	Submissão a rígido **controle externo** (Poder Legislativo auxiliado pelo Tribunal de Contas, Ministério Público e cidadãos).	Submissão a controles societários internos (Conselho de Administração, acionistas e auditorias privadas).
Convergências Modernas	Adoção de técnicas de gestão por processos, governança, foco no usuário-cidadão e busca contínua por eficiência e qualidade.	Responsabilidade socioambiental (ESG), governança corporativa e conformidade com normas regulatórias (*compliance*).

🌐 Fontes Oficiais & Referências Bibliográficas

- Decreto-Lei nº 200/1967 (Organização da Administração Federal) - Princípios fundamentais de planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle.
- Constituição Federal de 1988 - Arts. 37 a 41 (Da Administração Pública) - Normas constitucionais estruturantes da administração direta, autárquica, fundacional e estatal.
- TCU - Governança Pública e Organizacional - Referencial institucional do TCU para avaliação de estruturas organizacionais e processos de tomada de decisão.
- TCE-GO - Competências Institucionais e Estrutura - Portal institucional detalhando a organização estrutural e o funcionamento do Tribunal de Contas de Goiás.
- Lei Estadual nº 13.800/2001 (Processo Administrativo de Goiás) - Regula os atos, processos e competências decisórias no âmbito da administração estadual goiana.
- CHIAVENATO, Idalberto. **Introdução à Teoria Geral da Administração**. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2020. (Cap. 7 - Tipos de Organização; Cap. 8 - Departamentalização).
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 37. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. (Cap. 4 - Órgãos e Entidades da Administração Pública).
- MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro**. 44. ed. São Paulo: Malheiros, 2020. (Cap. 2 - A Estrutura Administrativa).

02 - Modelos de Administração Pública, Governança, Governabilidade e Transparência

Matéria: Noções de Administração Pública | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Evolução dos paradigmas da gestão pública:
  - **Administração Pública Patrimonialista:** características, confusão entre patrimônio público e privado, prebendas, sinécures, clientelismo e nepotismo;
  - **Administração Pública Burocrática (Max Weber):** racionalidade, formalismo, impessoalidade, meritocracia, hierarquia funcional, controle prévio (*a priori*) de processos e as disfunções da burocracia (Robert Merton);
  - **Administração Pública Gerencial (*New Public Management* - NPM):** orientação para resultados, foco no cidadão-usuário/cliente, descentralização, controle a posteriori e contratualização de resultados;
  - As três fases do gerencialismo: Gerencialismo Puro (*Managerialism*), *Consumerism* e *Public Service Orientation* (PSO);
- A Reforma Gerencial de 1995 no Brasil (Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado - PDRAE):
  - Os quatro setores do Estado: Núcleo Estratégico, Atividades Exclusivas, Serviços Não Exclusivos e Produção de Bens e Serviços para o Mercado;
  - Formas de atuação e publicização: Agências Reguladoras, Agências Executivas, Organizações Sociais (OS) e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP);
- Eficiência, Eficácia e Efetividade no setor público (a tríade dos resultados públicos e economicidade);
- Governança e Governabilidade: conceitos, distinções e mecanismos (liderança, estratégia e controle - Referencial TCU);
- O conceito e dimensões de *Accountability*: vertical, horizontal e social (societal);
- Transparência pública e controle social: a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011 - LAI) e Lei Estadual de Goiás nº 18.025/2013:
  - Transparência ativa versus transparência passiva;
  - Prazos de resposta e instâncias de recurso administrativo (regra 20 + 10 dias);
  - Graus de sigilo documental: reservada (5 anos), secreta (15 anos) e ultrassecreta (25 anos); proteção de dados pessoais (100 anos).

🧭 Sumário

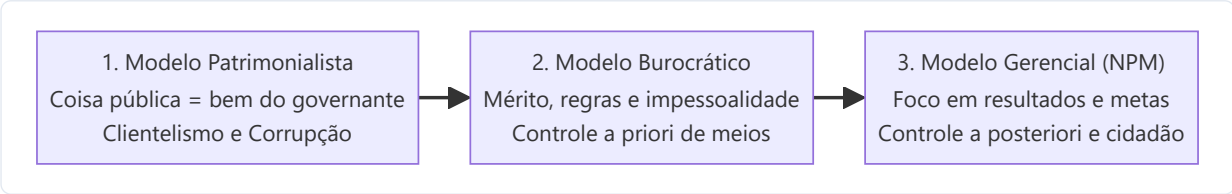
1. **Evolução Histórica dos Modelos de Gestão Pública**
   1. Modelo Patrimonialista
   2. Modelo Burocrático Weberiano
   3. Modelo Gerencial (*New Public Management* - NPM)
   4. Quadro Analítico Comparativo dos Três Modelos
   5. Teste 310
   6. Teste 311
2. **As Disfunções da Burocracia (Robert Merton)**
   1. Teste 312
3. **A Reforma Gerencial Brasileira de 1995 (PDRAE)**
   1. Os Quatro Setores do Estado
   2. O Mecanismo da Publicização e as Organizações Sociais (OS)
   3. Teste 313
   4. Teste 314
4. **As Dimensões do Desempenho Público (Os 6Es da Gestão)**
   1. Economicidade, Eficiência, Eficácia e Efetividade
   2. Teste 315
5. **Governança, Governabilidade e Accountability**
   1. Governabilidade vs. Governança (Distinção Crítica FCC)
   2. Dimensões da Accountability (Vertical, Horizontal e Social)
   3. Teste 316
6. **Transparência Pública e a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011)**
   1. Transparência Ativa vs. Transparência Passiva
   2. Prazos de Atendimento e Desnecessidade de Motivação
   3. Graus e Prazos Máximos de Sigilo Documental
   4. Teste 317
   5. Teste 318

6. Teste 319
7. 🌐 **Fontes Oficiais & Referências Bibliográficas**

---

1. Evolução Histórica dos Modelos de Gestão Pública

A trajetória da administração pública no mundo ocidental e no Brasil desdobra-se na sucessão e convivência dialética de três modelos paradigmáticos:



1.1 Modelo Patrimonialista

- Vigente no Estado Absolutista e no Brasil Colonial/Imperial até a década de 1930;
- **Característica Central:** Ausência de separação entre o patrimônio do soberano e a *res publica* (o Estado é tratado como extensão da casa do príncipe);
- **Práticas Correlatas:** Concessão de cargos públicos como **prebendas** (rendas vitalícias) e **sinecuras** (cargos sem trabalho correspondente), nepotismo, favorecimento pessoal e coronelismo/clientelismo eleitoral.

1.2 Modelo Burocrático Weberiano

- Estruturado conceitualmente por Max Weber no início do século XX e introduzido no Brasil pela reforma do DASP (1936-1938);
- **Objetivo Histórico Primário:** Combater frontalmente a corrupção e o nepotismo patrimonialistas mediante regras rígidas;
- **Princípios Racionais-Legais:**
  - *Formalismo Estrito:* A autoridade emana da lei e as rotinas devem ser reduzidas a documentos escritos e processos formais;
  - *Impessoalidade:* As decisões administrativas aplicam-se a categorias abstratas, sem discriminações ou privilégios subjetivos;
  - *Meritocracia e Profissionalização:* Ingresso na carreira por concurso público e promoções baseadas no mérito funcional;
  - *Hierarquia Funcional:* Cadeia de comando clara, com linhas bem delimitadas de subordinação;
  - *Controle a Priori (Prévio):* Controle minucioso e exaustivo sobre a conformidade dos meios, formulários e ritos processuais antes de qualquer decisão.

1.3 Modelo Gerencial (*New Public Management* - NPM)

- Emergente nas décadas de 1970/1980 (Reino Unido, Nova Zelândia e EUA) e adotado no Brasil pela Reforma de 1995 (PDRAE);
- **Objetivo Central:** Superar a rigidez, a lentidão e a ineficiência do modelo burocrático diante da crise fiscal do Estado social;
- **Princípios Estruturantes:** Descentralização da gestão, autonomia dos gestores, flexibilização das contratações, incentivo à inovação, contratualização de resultados e foco absoluto nas necessidades do **cidadão-usuário/cliente**;
- **Fases do Gerencialismo:**
  1. *Gerencialismo Puro (Managerialism):* Foco inicial obsessivo no corte de gastos públicos, equilíbrio fiscal e redução do tamanho da máquina governamental;
  2. *Consumerism:* Introdução do conceito de qualidade total, desregulamentação, competição entre prestadores e tratamento do cidadão como "cliente";
  3. *Public Service Orientation (PSO):* Síntese democrática contemporânea que resgata a cidadania plena, direitos republicanos, equidade, transparência e governança participativa.

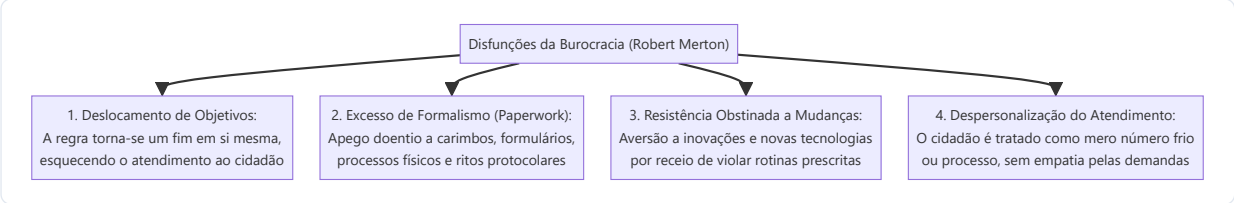
1.4 Quadro Analítico Comparativo dos Três Modelos

Critério de Comparação	Administração Patrimonialista	Administração Burocrática (Weber)	Administração Gerencial (NPM)
Relação Estado vs. Sociedade	Confusão total entre patrimônio público e bens particulares do governante.	Separação estrita entre a esfera pública e a privada. Protege o erário da apropriação indevida.	O Estado serve à sociedade. Foco no cidadão como titular de direitos e usuário de serviços públicos.
Princípio Básico de Atuação	Arbitrariedade, laços de sangue, prebendas, sinécures e apadrinhamento político.	Formalismo legal estrito, impessoalidade, hierarquia rígida e meritocracia (concurso público).	Flexibilidade, descentralização de autoridade, competitividade, inovação e avaliação por metas.
Mecanismo de Controle	Inexistente (vontade pessoal e absoluta do soberano).	**Controle a priori (prévio):** Focado obsessivamente nos processos, ritos e obediência às normas.	**Controle a posteriori (de resultados):** Focado no cumprimento das metas pactuadas em contratos de gestão.
Papel do Servidor Público	Titular de sinecuras e favores concedidos pela coroa.	Especialista profissional, com carreira técnica estruturada e estabilidade funcional.	Gestor de programas orientado a metas, com autonomia operacional e incentivo ao mérito.
Disfunções Centrais	Corrupção sistêmica, nepotismo e ineficiência predatória.	Rigidez burocrática, lentidão, excesso de burocracia documental e desapego às demandas sociais.	Risco de mercantilização de serviços sociais e redução da impessoalidade.

---

2. As Disfunções da Burocracia (Robert Merton)

Embora concebida por Max Weber como o tipo ideal de organização racional e previsível, a aplicação concreta da burocracia gera anomalias conhecidas como **disfunções da burocracia**:

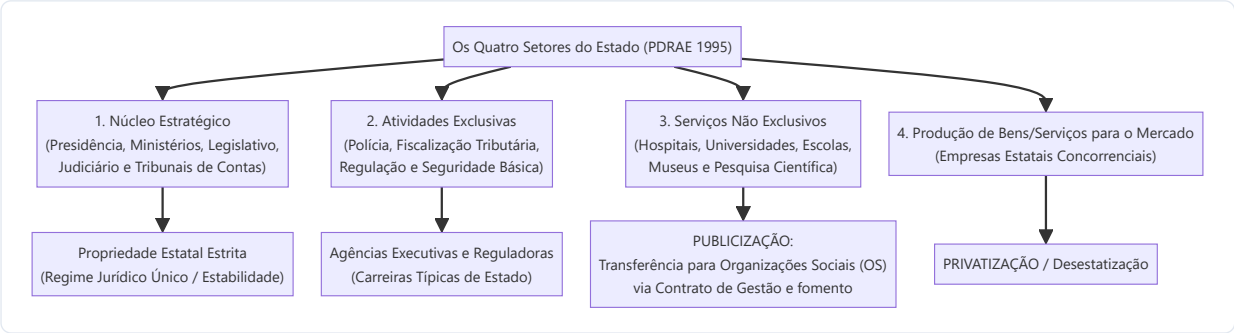


- **Deslocamento de Objetivos:** O cumprimento cego do regulamento transforma-se na missão primordial do servidor, em detrimento da entrega final do serviço público;
- **Superconformidade:** O funcionário limita-se estritamente ao que está escrito e recusa-se a agir perante situações imprevistas, gerando paralisia decisória;
- **Exibição de Sinais de Autoridade:** Uso excessivo de títulos formais, carimbos e hierarquia para distanciar o funcionário do cidadão comum.

---

3. A Reforma Gerencial Brasileira de 1995 (PDRAE)

Coordenado pelo Ministro Luiz Carlos Bresser-Pereira durante a presidência de Fernando Henrique Cardoso, o **Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE)** estabeleceu as bases do gerencialismo no Brasil:



3.1 Os Quatro Setores do Estado

1. **Núcleo Estratégico:** Define as leis, as políticas públicas fundamentais e as diretrizes estratégicas da nação. Propriedade estatal integral, composta pelas carreiras de Estado;
2. **Atividades Exclusivas de Estado:** Serviços que envolvem o exercício do poder de império e coerção (polícia, diplomacia, fiscalização tributária, regulação e controle externo);
3. **Serviços Não Exclusivos do Estado:** Serviços sociais de relevância coletiva que o Estado presta, mas nos quais o setor privado também atua livremente (saúde, ensino, cultura e pesquisa científica);

4. **Produção de Bens e Serviços para o Mercado:** Atividades econômicas industriais e comerciais que devem ser operadas pelo mercado concorrencial (objeto de privatização).

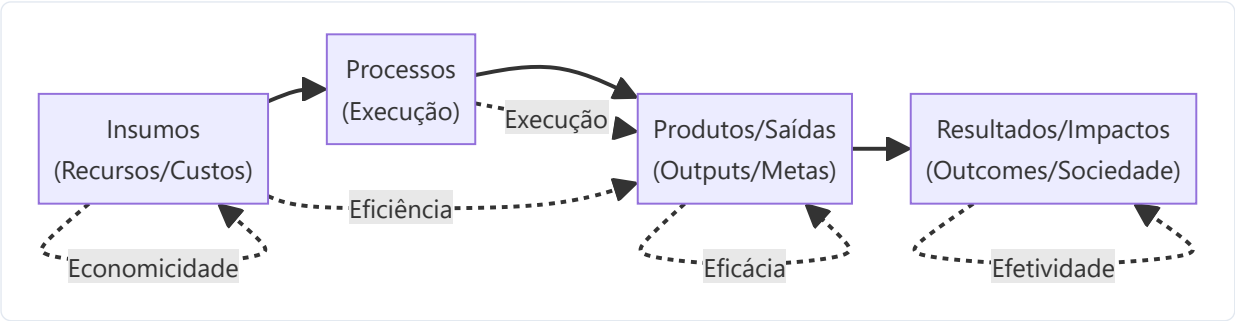
3.2 O Mecanismo da Publicização e as Organizações Sociais (OS)

- **Publicização:** É a descentralização de atividades e serviços não exclusivos do Estado para entidades do setor público não estatal (terceiro setor), constituídas como pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos qualificadas como **Organizações Sociais (OS)**;
- **Instrumento Vinculante:** A parceria celebra-se mediante **Contrato de Gestão**, estipulando metas quantitativas e qualitativas de atendimento, com repasse de recursos orçamentários, cessão de servidores públicos e de imóveis estatais, sujeitando-se ao controle externo do Tribunal de Contas.

---

4. As Dimensões do Desempenho Público (Os 6Es da Gestão)

A mensuração de resultados governamentais apoia-se em dimensões analíticas fundamentais:



4.1 Economicidade, Eficiência, Eficácia e Efetividade

- **Economicidade:** Minimização dos custos na aquisição de insumos, sem comprometer os padrões adequados de qualidade (comprar os melhores insumos pelo menor custo financeiro possível);
- **Eficiência:** Relação otimizada entre os insumos empregados e as saídas produzidas ($\text{Produtos}/\text{Insumos}$). É a competência para fazer certo as coisas, reduzindo perdas e desperdícios operacionais;
- **Eficácia:** Grau de cumprimento das metas e objetivos formalmente planejados ($\text{Metas Realizadas}/\text{Metas Previstas}$). É a capacidade de fazer a coisa certa e entregar as saídas combinadas;
- **Efetividade:** Impacto social duradouro e positivo gerado na realidade concreta da sociedade pela política pública. É a transformação concreta da vida do cidadão.

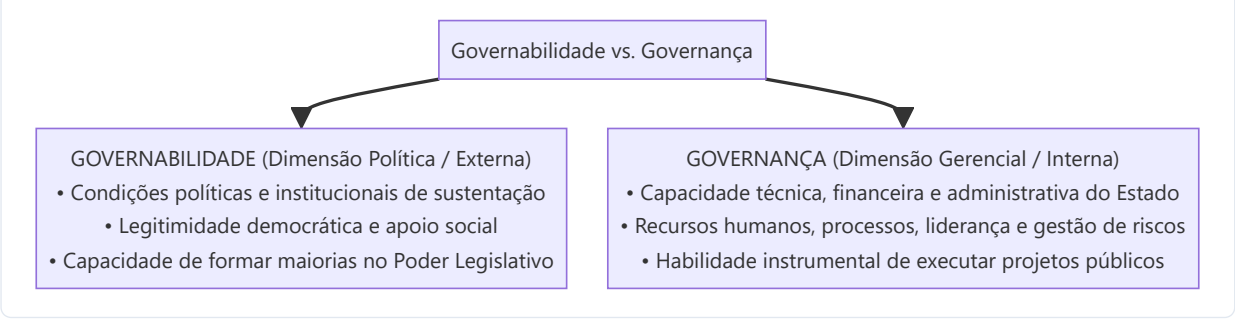
> 💡 **Exemplo Clássico em Provas:**
> Numa campanha de vacinação infantil:
>
> - Comprar as vacinas e seringas pelo menor preço do mercado = **Economicidade**;
> - Aplicar 80 doses por hora por enfermeiro sem desperdício de ampolas = **Eficiência**;
> - Atingir a meta de imunizar 95% das crianças do público-alvo = **Eficácia**;
> - Erradicar a doença e reduzir a zero as internações hospitalares na população infantil = **Efetividade**!

---

5. Governança, Governabilidade e Accountability

5.1 Governabilidade vs. Governança (Distinção Crítica FCC)

A banca FCC cobra de forma reiterada a distinção analítica entre governabilidade e governança:



- **Os Mecanismos de Governança (Referencial Básico do TCU):**
    1. **Liderança:** Papel dos dirigentes em estabelecer integridade, propósito e direção ética;
    2. **Estratégia:** Definição de planos claros, metas, diretrizes e prioridades alinhadas à missão;
    3. **Controle:** Gestão de riscos, transparência, integridade (*compliance*) e monitoramento contínuo.

5.2 Dimensões da Accountability (Vertical, Horizontal e Social)

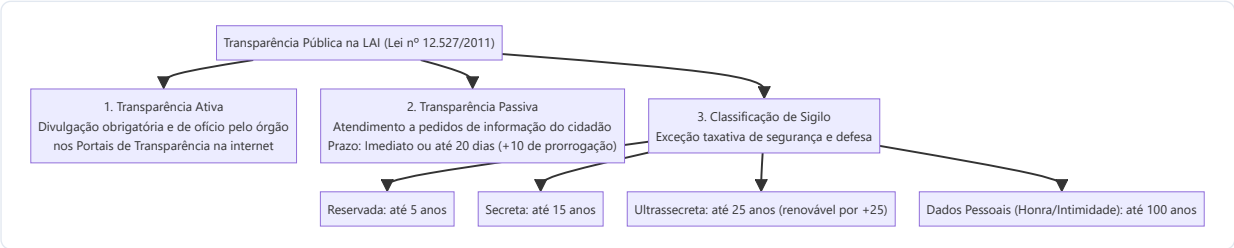
O termo *accountability* compreende o dever indeclinável de prestar contas, responder pelos atos praticados na gestão da coisa pública e submeter-se a sanções em caso de malversação:

1. **Accountability Vertical:** Opera de baixo para cima, no vínculo entre o cidadão e os governantes, materializada essencialmente pelo **voto livre e secreto nas eleições democráticas**, bem como por plebiscitos e referendos;
2. **Accountability Horizontal:** Consiste no controle mútuo e recíproco exercido entre órgãos estatais autônomos dotados de poderes constitucionais de freios e contrapesos (**Tribunais de Contas**, Ministério Público, Poder Judiciário e Controladorias);
3. **Accountability Social (ou Societal):** Exercida pela mobilização da sociedade civil organizada, sindicatos, conselhos de políticas públicas e pela imprensa investigativa independente.

---

6. Transparência Pública e a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011)

A Lei Federal nº 12.527/2011 (LAI) e a Lei Estadual de Goiás nº 18.025/2013 consagram a publicidade como preceito geral republicano e o sigilo como exceção rigorosa.



6.1 Transparência Ativa vs. Transparência Passiva

- **Transparência Ativa:** Divulgação oficial espontânea e contínua de informações públicas de interesse coletivo em sítios oficiais da internet (portais de transparência), em dados abertos e de fácil acesso, independentemente de requerimento;
- **Transparência Passiva:** Resposta formal do Poder Público aos pedidos específicos de acesso a documentos e informações formulados pelos cidadãos perante os Serviços de Informações ao Cidadão (SIC).

6.2 Prazos de Atendimento e Desnecessidade de Motivação

- **Prazos:** Se a informação estiver disponível, o acesso deve ser imediato. Caso não seja possível o atendimento imediato, o órgão tem o prazo de **até 20 (vinte) dias**, prorrogável motivadamente por mais **10 (dez) dias** (regra dos 20 + 10 dias);
- **Desnecessidade de Motivação (Art. 10, § 3º da LAI):** São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público! O cidadão não precisa justificar por que deseja saber os gastos públicos.

6.3 Graus e Prazos Máximos de Sigilo Documental

As informações cuja divulgação possa colocar em risco a segurança da sociedade ou do Estado podem ser classificadas em três graus de sigilo:

1. **Reservada:** Prazo máximo de restrição de **até 5 (cinco) anos**;
2. **Secreta:** Prazo máximo de restrição de **até 15 (quinze) anos**;
3. **Ultrassecreta:** Prazo máximo de restrição de **até 25 (vinte e cinco) anos**, prorrogável uma única vez por igual período;
4. **Informações Pessoais (Art. 31 da LAI):** Relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem de indivíduos têm acesso restrito por **até 100 (cem) anos**, independentemente de classificação de sigilo.

🌐 Fontes Oficiais & Referências Bibliográficas

- Decreto Federal nº 9.203/2017 (Política de Governança da Administração Pública) - Dispõe sobre a governança pública e os mecanismos de liderança, estratégia e controle.
- Decreto-Lei nº 200/1967 (Reforma Administrativa e Descentralização) - Marco histórico de modernização e descentralização da administração pública brasileira.
- TCU - Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades Públicas - Diretrizes para implantação de boas práticas de accountability e transparência.
- Constituição Federal de 1988 - Art. 37 (Princípios da Administração Pública) - Previsão dos princípios do LIMPE (Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência).

- TCE-GO - Plano de Fiscalização e Governança - Planejamento institucional do TCE-GO com foco na governança e resultados operacionais.
- BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. **Reforma do Estado para a Cidadania: a Reforma Gerencial Brasileira na Perspectiva Internacional**. São Paulo: Editora 34, 1998. (Cap. 1 a 3 - Modelos Patrimonialista, Burocrático e Gerencial).
- MATIAS-PEREIRA, José. **Manual de Gestão Pública Contemporânea**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2018. (Cap. 2 - Modelos de Administração Pública; Cap. 5 - Governança no Setor Público).
- OSBORNE, David; GAEBLER, Ted. **Reinventando o Governo: Como o Espírito Empreendedor Está Transformando o Setor Público**. 10. ed. Brasília: MH Comunicação, 1994.

03 - Gestão da Qualidade, Decreto nº 9.094/2017, Gestão de Processos (BPM) e Projetos

Matéria: Noções de Administração Pública | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Gestão da Qualidade e excelência nos serviços públicos:
  - Evolução dos conceitos da qualidade: inspeção, controle estatístico de processos (CEP), garantia da qualidade e Gestão da Qualidade Total (*Total Quality Management* - TQM);
  - Mestres da qualidade e suas contribuições essenciais:
  - W. Edwards Deming: 14 princípios e o Ciclo PDCA (*Plan, Do, Check, Act*);
  - Joseph Juran: Trilogia da Qualidade (Planejamento, Controle e Aperfeiçoamento da Qualidade) e custos da qualidade;
  - Kaoru Ishikawa: Diagrama de Causa e Efeito (Espinha de Peixe / 6M), Círculos de Controle de Qualidade (CCQ) e as 7 ferramentas da qualidade;
  - Philip Crosby: Conceito de "Zero Defeito" e conformidade com requisitos;
  - Modelos de excelência em gestão pública: Modelo de Excelência em Gestão (MEG / Fundação Nacional da Qualidade - FNQ) e Programa GesPública;
- Simplificação, racionalização e avaliação dos serviços prestados aos usuários:
  - **Decreto Federal nº 9.094/2017** e alterações (Decreto nº 9.723/2019 e Lei nº 13.726/2018 - Lei de Desburocratização):
  - Dispensa de reconhecimento de firma em cartório e de autenticação de cópias de documentos;
  - Proibição de exigência de certidões ou documentos emitidos pela própria administração pública ou presentes em bancos de dados oficiais;
  - Adoção do CPF como número suficiente e universal de identificação do cidadão nos serviços públicos;
  - **Carta de Serviços ao Usuário:** conteúdo compulsório, padrões de qualidade, prazos e atualização permanente;
- Gestão de Processos de Negócio (*Business Process Management* - BPM):
  - Conceito e hierarquia dos processos: Macroprocesso, Processo, Subprocesso, Atividade e Tarefa;
  - Tipos de processos organizacionais: Processos Finalísticos (Primários / Ponta a Ponta), de Suporte (Apoio / Secundários) e de Gerenciamento (Gestão);
  - Ciclo de vida do BPM: Diagnóstico da situação atual (*AS-IS*) versus Modelagem do estado futuro otimizado (*TO-BE*);
- Noções de Gestão de Projetos:
  - Distinção conceitual entre Projeto (esforço temporário para criar um resultado exclusivo) e Processo (fluxo contínuo, padronizado e perene);
  - O guia PMBOK (*Project Management Institute* - PMI): os 5 grupos de processos (Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento/Controle e Encerramento);
  - Termo de Abertura do Projeto (TAP / *Project Charter*) e Estrutura Analítica do Projeto (EAP / *WBS*).

🧭 Sumário

1. **Gestão da Qualidade: Eras, Teóricos e Ferramentas**
   1. Evolução das Quatro Eras da Qualidade
   2. Os Mestres da Qualidade e suas Contribuições (Deming, Juran, Ishikawa e Crosby)
   3. O Ciclo PDCA e as Sete Ferramentas da Qualidade
   4. Modelos de Excelência: MEG / FNQ e o GesPública
   5. Teste 320
   6. Teste 321
2. **Desburocratização e Atendimento ao Cidadão (Decreto nº 9.094/2017)**
   1. Supressão de Custos Cartorários (Reconhecimento de Firma e Autenticação)
   2. Proibição de Exigência Documental Redundante e Interoperabilidade
   3. O CPF como Chave Unificada de Identificação
   4. A Carta de Serviços ao Usuário
   5. Teste 322
   6. Teste 323
3. **Gestão de Processos de Negócio (BPM)**
   1. Conceito e Hierarquia Estrutural dos Processos
   2. Tipos de Processos: Finalísticos, de Suporte e de Gerenciamento
   3. Redesenho de Processos: Diagnóstico AS-IS vs. Modelagem TO-BE
   4. Teste 324
   5. Teste 325

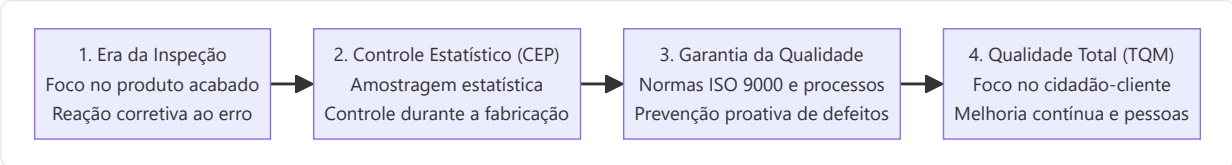
4. **Gestão de Projetos segundo o Guia PMBOK (PMI)**
    1. Distinção Conceitual: Projeto versus Processo
    2. Os Cinco Grupos de Processos do PMBOK
    3. Instrumentos Primordiais: TAP e EAP (WBS)
    4. A Restrição Tripla Clássica (Escopo, Custo e Tempo)
    5. Teste 326
    6. Teste 327
    7. Teste 328
    8. Teste 329
5. 🌐 **Fontes Oficiais & Referências Bibliográficas**

---

1. Gestão da Qualidade: Eras, Teóricos e Ferramentas

1.1 Evolução das Quatro Eras da Qualidade

A gestão da qualidade nas organizações públicas e privadas evoluiu através de quatro grandes eras históricas:



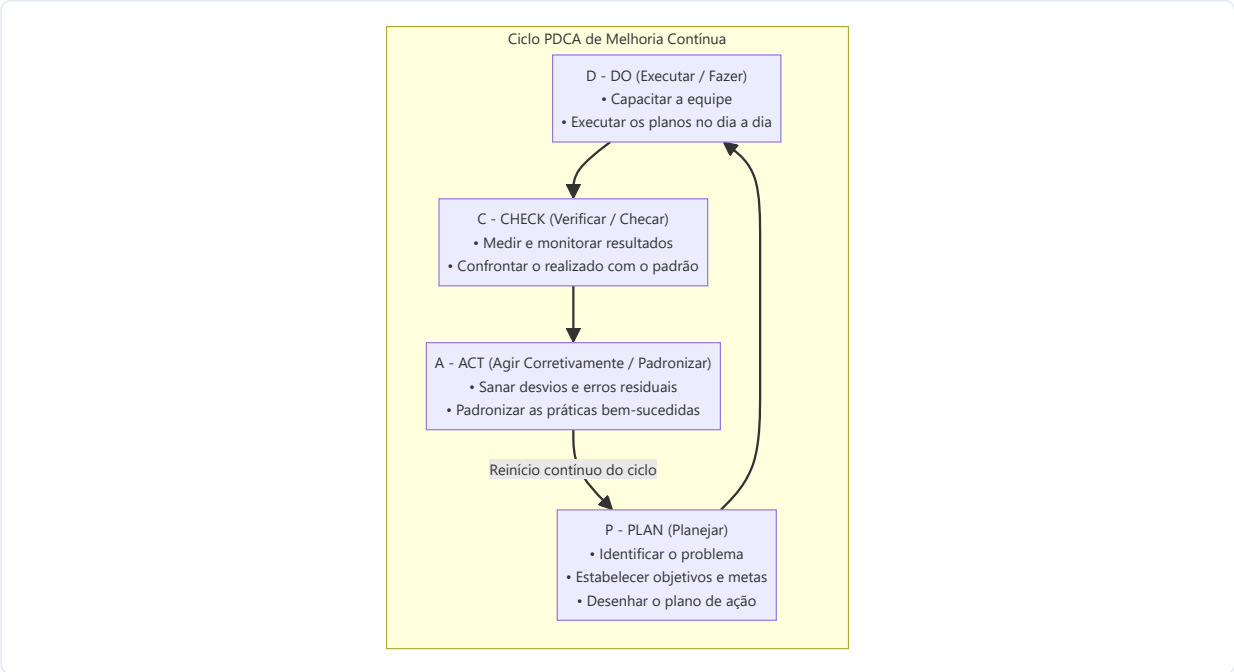
1. **Era da Inspeção:** Foco estritamente reativo sobre o produto já fabricado. A qualidade resumia-se a separar as peças boas das peças defeituosas ao final da linha de produção;
2. **Era do Controle Estatístico de Processos (CEP):** Introduzida por Walter Shewhart na década de 1930. Utilização de técnicas estatísticas de amostragem durante o processo produtivo para identificar desvios antes da conclusão do lote;
3. **Era da Garantia da Qualidade:** Foco sistêmico na **prevenção** de defeitos. A qualidade é planejada em todas as etapas de projeto, suprimentos e fabricação, surgindo normas formais de certificação (família ISO 9000);
4. **Era da Gestão da Qualidade Total (*Total Quality Management* - TQM):** Envolvimento de todos os colaboradores e departamentos da organização, com foco prioritário na satisfação das necessidades do usuário-cidadão e na busca perene pela melhoria contínua (*Kaizen*).

1.2 Os Mestres da Qualidade e suas Contribuições (Deming, Juran, Ishikawa e Crosby)

- **W. Edwards Deming:** Conhecido como o pai do gerenciamento moderno da qualidade. Defendeu que mais de 85% dos problemas de qualidade decorrem de falhas no sistema administrativo, e não dos trabalhadores. Formulou os 14 Princípios da Qualidade e disseminou globalmente o **Ciclo PDCA**;
- **Joseph Juran:** Enfatizou que a qualidade deve ser gerenciada como uma função executiva de negócios. Concebeu a **Trilogia da Qualidade**:
    1. *Planejamento da Qualidade:* Identificar quem são os clientes e desenvolver processos capazes de produzir as características exigidas;
    2. *Controle da Qualidade:* Monitorar o desempenho real e agir quando houver desvios;
    3. *Melhoria da Qualidade:* Conduzir projetos contínuos de aprimoramento estrutural de processos;
- **Kaoru Ishikawa:** Pai dos **Círculos de Controle de Qualidade (CCQ)** (grupos voluntários de funcionários que se reúnem regularmente para debater e resolver falhas de rotina). Criou o célebre **Diagrama de Causa e Efeito (Diagrama Espinha de Peixe / Diagrama de Ishikawa)**, que organiza as causas de um problema nos tradicionais **6Ms**: Método, Matéria-prima, Mão de obra, Máquinas/Tecnologia, Medição e Meio ambiente;
- **Philip Crosby:** Criador do conceito de **"Zero Defeito"** (*Zero Defects*). Defendeu que a qualidade significa estrita "conformidade com os requisitos", afirmando que "a qualidade é de graça" (*Quality is Free*), pois os custos de fazer certo da primeira vez são infinitamente menores do que os custos do retrabalho e do desperdício.

1.3 O Ciclo PDCA e as Sete Ferramentas da Qualidade

O **Ciclo PDCA (Deming/Shewhart)** é um método iterativo de gestão de quatro passos utilizado para o controle e melhoria contínua de processos:



- **As Sete Ferramentas Clássicas da Qualidade:**
  1. *Fluxograma:* Representação gráfica sequencial do fluxo de etapas de um processo;
  2. *Diagrama de Ishikawa:* Identificação visual e estruturada das causas raízes de um defeito;
  3. *Folha de Verificação:* Formulário padronizado para coleta metódica de dados operacionais;
  4. *Diagrama de Pareto:* Gráfico de barras ordenado decrescente associado a uma curva cumulativa baseado no **Princípio 80/20** ("80% dos problemas decorrem de 20% das causas vitais");
  5. *Histograma:* Gráfico de barras que ilustra a distribuição de frequência de dados quantitativos;
  6. *Gráfico de Dispersão:* Avaliação gráfica da correlação estatística entre duas variáveis;
  7. *Cartas de Controle:* Gráficos temporais com limites superior e inferior de controle para verificar a estabilidade do processo.

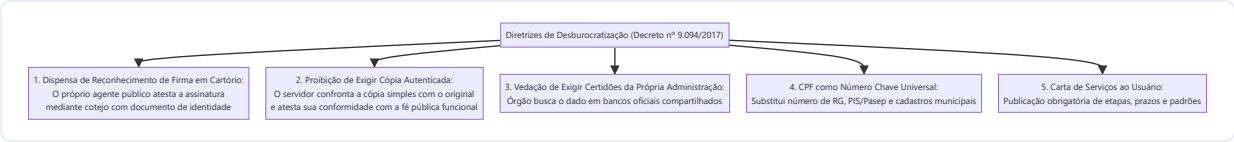
1.4 Modelos de Excelência: MEG / FNQ e o GesPública

- **Modelo de Excelência da Gestão (MEG / Fundação Nacional da Qualidade):** Baseado na visão sistêmica e em fundamentos de gestão contemporâneos (liderança transformadora, foco no cidadão, orientação para resultados, governança e responsabilidade socioambiental);
- **Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GesPública):** Instituído pelo Decreto Federal nº 5.378/2005 para disseminar no setor público brasileiro a autoavaliação continuada e a busca por excelência nos serviços públicos prestados ao cidadão.

---

2. Desburocratização e Atendimento ao Cidadão (Decreto nº 9.094/2017)

O **Decreto Federal nº 9.094/2017** (regulamentado e reforçado pela Lei Federal nº 13.726/2018 - Lei de Desburocratização) estabeleceu diretrizes expressas de simplificação administrativa e presunção de boa-fé nas relações entre a administração pública e a sociedade:



2.1 Supressão de Custos Cartorários (Reconhecimento de Firma e Autenticação)

- **Reconhecimento de Firma:** Fica **vedada a exigência de reconhecimento de firma em cartório** para a prática de atos perante os órgãos e entidades públicas, salvo se houver dúvida fundada de autenticidade ou previsão legal expressa em lei ordinária formal. O servidor público que receber o documento deve comparar a assinatura com a constante no documento de identidade ou colher a assinatura presencial do administrado;
- **Cópias Autenticadas:** Fica **proibida a exigência de cópia autenticada em cartório**. O servidor público confrontará a cópia simples com o documento original apresentado e atestará sua veracidade ("confere com o original"), sob sua fé pública funcional.

2.2 Proibição de Exigência Documental Redundante e Interoperabilidade

- É expressamente **vedado ao órgão público exigir do requerente** a apresentação de certidões, certidões negativas de débito ou documentos comprobatórios emitidos pelo próprio órgão ou que constem em bancos de dados oficiais da administração pública;
- Os órgãos devem integrar seus sistemas e proceder à busca de informações e documentos diretamente nas bases públicas compartilhadas.

2.3 O CPF como Chave Unificada de Identificação

Conforme as alterações trazidas pelo Decreto nº 9.723/2019 e Lei nº 14.534/2023, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (**CPF**) é o dado suficiente e universal para a identificação do cidadão nos bancos de dados de serviços públicos federais, estaduais e municipais, sendo dispensada a exigência de múltiplos números de cadastro (como PIS, Pasep, carteira de trabalho ou RG estadual).

2.4 A Carta de Serviços ao Usuário

A Carta de Serviços ao Usuário é um instrumento de governança e transparência de publicação compulsória nos portais oficiais na internet e em local visível nas repartições públicas. Deve detalhar:

- Os serviços públicos oferecidos pelo órgão e as formas de acesso;
- Requisitos, documentos e informações necessários para cada serviço;
- Prazos máximos para a conclusão e entrega de cada etapa;
- Mecanismos de comunicação e procedimentos para registro de reclamações e sugestões na ouvidoria pública.

---

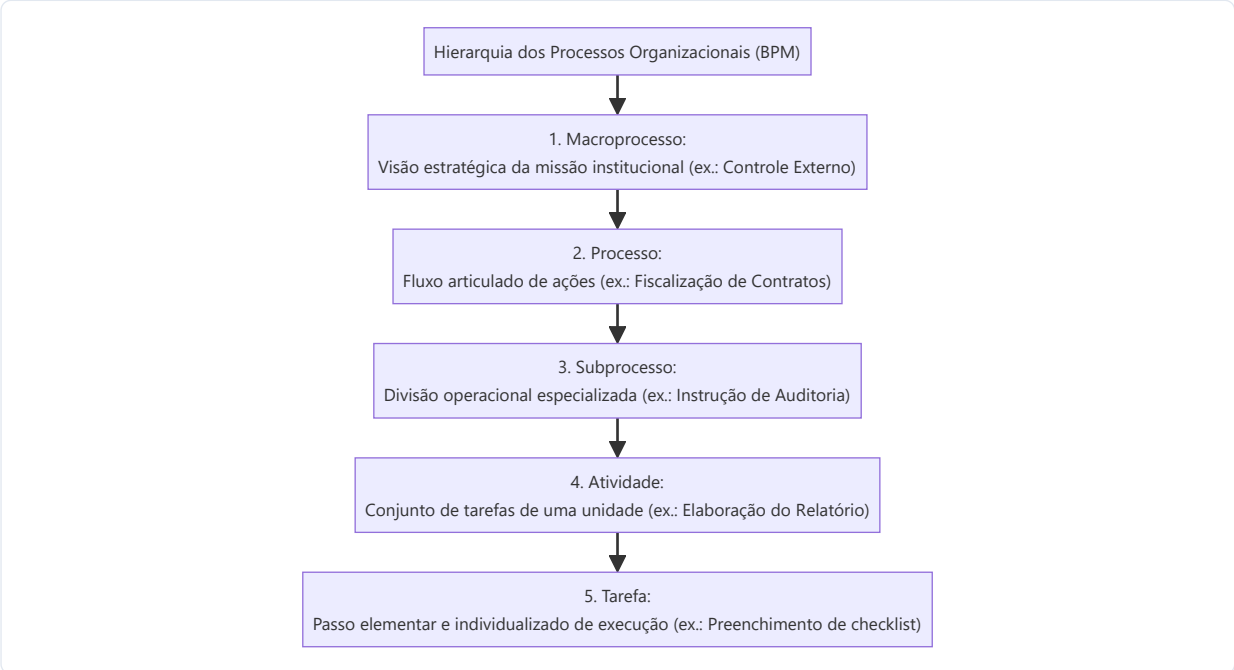
3. Gestão de Processos de Negócio (BPM)

O *Business Process Management* (BPM) é uma abordagem disciplinada para identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar e controlar processos de trabalho para alcançar resultados alinhados aos objetivos da organização.

3.1 Conceito e Hierarquia Estrutural dos Processos

- **Processo:** Conjunto estruturado de atividades logicamente encadeadas que transformam entradas (*inputs*) em saídas (*outputs*) que agregam valor perceptível a um cliente ou cidadão-usuário;
- **Hierarquia Estrutural:**

$$\text{Macroprocesso} \longrightarrow \text{Processo} \longrightarrow \text{Subprocesso} \longrightarrow \text{Atividade} \longrightarrow \text{Tarefa}$$

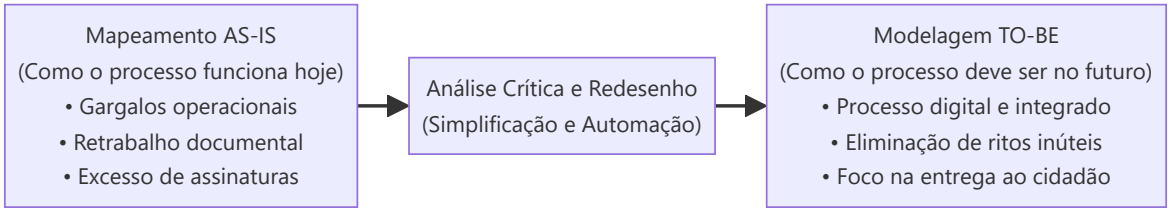


3.2 Tipos de Processos: Finalísticos, de Suporte e de Gerenciamento

1. **Processos Finalísticos (Primários ou de Ponta a Ponta):**
    - Diretamente relacionados ao cumprimento da **missão essencial** do órgão e à entrega direta de valor público ao cidadão ou usuário externo;
    - *Exemplos:* Emissão de certidões, realização de cirurgias no SUS, fiscalização de contas de prefeituras pelo TCE-GO;
2. **Processos de Suporte (Secundários ou de Apoio):**
    - Garantem a infraestrutura material, tecnológica e humana indispensável para que os processos finalísticos ocorram com sucesso, atendendo a clientes internos;
    - *Exemplos:* Gestão da folha de pagamento, contratação de serviços de vigilância e limpeza, suporte de TI e manutenção de viaturas;

3. **Processos de Gerenciamento (Gestão):**
    - Asseguram a governança corporativa, o direcionamento estratégico, a medição contínua e a gestão de riscos e integridade da instituição;
    - *Exemplos:* Formulação do plano estratégico institucional, auditoria interna de controle, comitês de governança.

3.3 Redesenho de Processos: Diagnóstico AS-IS vs. Modelagem TO-BE



- **AS-IS ("Como É"):** Diagnóstico da situação atual do processo, identificando falhas, sobreposições de competências, estrangulamentos (*bottlenecks*) e burocracias inúteis;
- **TO-BE ("Como Deve Ser"):** Proposta e modelagem do fluxo futuro ideal e otimizado, incorporando ferramentas digitais, eliminando etapas que não agregam valor e encurtando o tempo de ciclo.

---

4. Gestão de Projetos segundo o Guia PMBOK (PMI)

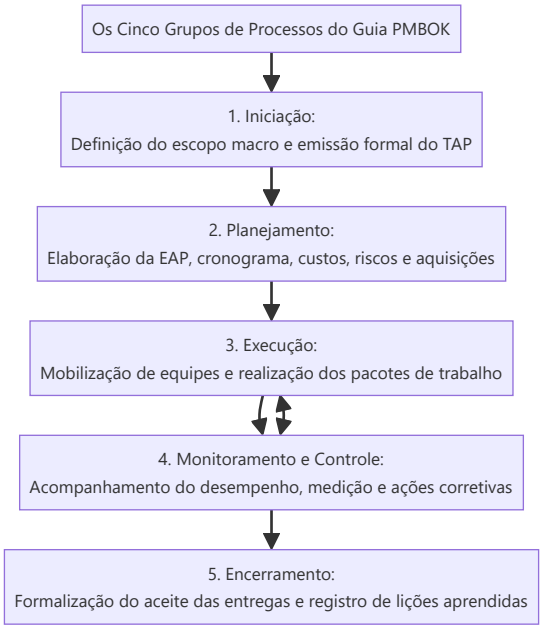
4.1 Distinção Conceitual: Projeto versus Processo

A doutrina da administração e a jurisprudência da FCC cobram com rigor a distinção ontológica entre projeto e processo:

Critério de Análise	Projeto (Gestão de Projetos / PMBOK)	Processo (BPM / Rotina Organizacional)
Temporalidade	**Temporário:** Possui data de início e término prefixadas no tempo.	**Permanente e Contínuo:** Repete-se rotineiramente sem data de encerramento.
Resultado Produzido	Gera um produto, serviço ou resultado **único, exclusivo e inédito**.	Gera produtos ou serviços **padronizados, uniformes e repetitivos**.
Finalidade Estratégica	Conduzir mudanças, inovações ou implantar novas capacidades.	Manter a regularidade operacional e o funcionamento estável da entidade.
Grau de Incerteza	Elevado, devido ao ineditismo das entregas e variáveis externas.	Baixo, pois é regido por procedimentos estáveis e fluxos consolidados.

4.2 Os Cinco Grupos de Processos do PMBOK

O ciclo de vida do gerenciamento de projetos organiza-se em cinco grupos fundamentais de processos:



4.3 Instrumentos Primordiais: TAP e EAP (WBS)

- **Termo de Abertura do Projeto (TAP / *Project Charter*):**
  Documento formal emitido pelo patrocinador (*sponsor*) que autoriza oficialmente a existência do projeto e concede ao gerente do projeto a autoridade para aplicar recursos da instituição nas atividades do projeto;
- **Estrutura Analítica do Projeto (EAP / *WBS - Work Breakdown Structure*):**
  Decomposição hierárquica e visual do escopo total de trabalho do projeto em partes menores e gerenciáveis chamadas de **pacotes de trabalho**.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A EAP **NÃO é um cronograma de atividades**! A EAP é orientada exclusivamente a **entregas (produtos e subprodutos)**. Ela não contém datas de início/fim nem lista de tarefas diárias. O documento que contém datas e dependências temporais é o Cronograma do Projeto (Diagrama de Rede ou Gráfico de Gantt).

4.4 A Restrição Tripla Clássica (Escopo, Custo e Tempo)

O sucesso de um projeto decorre do equilíbrio dinâmico entre três variáveis interdependentes, balizadas pelo padrão de **Qualidade**:

$$\text{Escopo} \iff \text{Tempo / Cronograma} \iff \text{Custo / Orçamento}$$

A alteração em qualquer um desses vértices impacta compulsoriamente os outros dois (ex.: antecipar o prazo de conclusão exige aumento de custos com horas extras ou redução do escopo entregue).

🌐 Fontes Oficiais & Referências Bibliográficas

- Decreto Federal nº 9.094/2017 (Simplificação do Atendimento e Carta de Serviços) - Regulamenta a simplificação de serviços, dispensa de reconhecimento de firma e Carta de Serviços ao Cidadão.
- Lei nº 13.460/2017 (Código de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos) - Disciplina a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários de serviços da administração pública.
- Lei nº 14.129/2021 (Lei do Governo Digital e Modernização de Processos) - Estabelece princípios e instrumentos digitais para desburocratização e automação de serviços públicos.
- OMG - Business Process Model and Notation (BPMN 2.0.2) - Especificação padrão global para modelagem de processos de negócio.
- Scrum Guide 2020 Oficial (Português-BR) - Guia definitivo das regras e práticas ágeis para gestão colaborativa de projetos.
- PALADINI, Edson Pacheco. **Gestão da Qualidade: Teoria e Casos**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2019. (Cap. 3 - Ferramentas da Qualidade; Cap. 5 - Ciclo PDCA e Melhoria Contínua).
- BALDAM, Roquemar et al. **Gerenciamento de Processos de Negócio - BPM: Uma Abordagem Prática**. São Paulo: Érica, 2014. (Cap. 2 a 4 - Notação BPMN e Mapeamento de Processos).
- KERZNER, Harold. **Gestão de Projetos: As Melhores Práticas**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. (Cap. 1 - Visão Geral do Gerenciamento de Projetos).

04 - Planejamento Estratégico, Indicadores, BSC, Gestão por Competências e Decisão

> **Matéria:** Noções de Administração Pública | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Níveis do planejamento organizacional: Estratégico (institucional e longo prazo), Tático (departamental e médio prazo) e Operacional (tarefas, rotinas e curto prazo);
- Ferramentas de análise e diagnóstico para a gestão:
  - **Balanced Scorecard (BSC - Kaplan & Norton):** mapa estratégico, relações de causa e efeito, e as quatro perspectivas adaptadas ao setor público (Cidadão/Sociedade, Orçamentária/Financeira, Processos Internos e Aprendizado/Crescimento);
  - **Matriz SWOT (FOFA):** forças e fraquezas (ambiente interno controlável) versus oportunidades e ameaças (ambiente externo incontrolável);
  - **Matriz GUT:** priorização matemática de problemas por Gravidade, Urgência e Tendência;
  - Metodologia 5W2H de planos de ação operacional;
- Indicadores de gestão pública e desempenho organizacional:
  - Os 6 Es do desempenho público: Economicidade, Eficiência, Eficácia, Efetividade, Execução e Excelência;
  - Propriedades e requisitos dos indicadores: representatividade, simplicidade, rastreabilidade, sensibilidade e economicidade;
- Metodologias de avaliação de desempenho funcional:
  - Avaliação individual e institucional; métodos tradicionais e modernos;
  - Avaliação 360 graus (múltiplas fontes), autoavaliação e avaliação participativa por objetivos;
- Gestão por Competências na administração pública (Decreto Federal nº 9.991/2019):
  - A tríade **CHA** (Conhecimentos, Habilidades e Atitudes);
  - Mapeamento de competências, diagnóstico de lacunas (*gap analysis*) e elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP);
- Processo decisório e teoria da decisão:
  - Modelo Racional Absoluto (*Homem Econômico*) versus Teoria da Racionalidade Limitada de Herbert Simon (*Homem Administrativo* e decisões satisfatórias);
  - Decisões programadas versus decisões não programadas;
- Gestão de conflitos organizacionais: conflitos funcionais e disfuncionais; estilos de tratamento de conflitos (Kenneth Thomas e Ralph Kilmann).

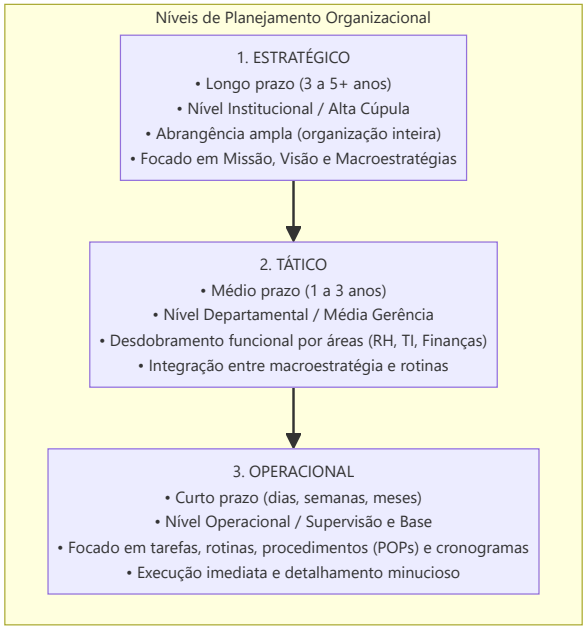
🧭 Sumário

1. Níveis do Planejamento Organizacional
   1. Teste 330
2. O Balanced Scorecard (BSC) no Setor Público
   1. Teste 331
   2. Teste 332
3. Matrizes SWOT (FOFA), GUT e Plano de Ação 5W2H
   1. Teste 333
4. Indicadores de Desempenho e Métodos de Avaliação Funcional
   1. Teste 334
5. Gestão por Competências no Setor Público (Decreto 9.991/2019)
   1. Teste 335
6. Processo Decisório e Teoria da Decisão (Herbert Simon)
   1. Teste 336
7. Gestão de Conflitos Organizacionais (Thomas-Kilmann)
   1. Teste 337
   2. Teste 338
   3. Teste 339
8. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

---

1. Níveis do Planejamento Organizacional

O planejamento administrativo constitui a função basilar da administração que estabelece objetivos futuros e detalha os meios necessários para atingi-los. Estrutura-se em três níveis hierárquicos e temporais complementares:



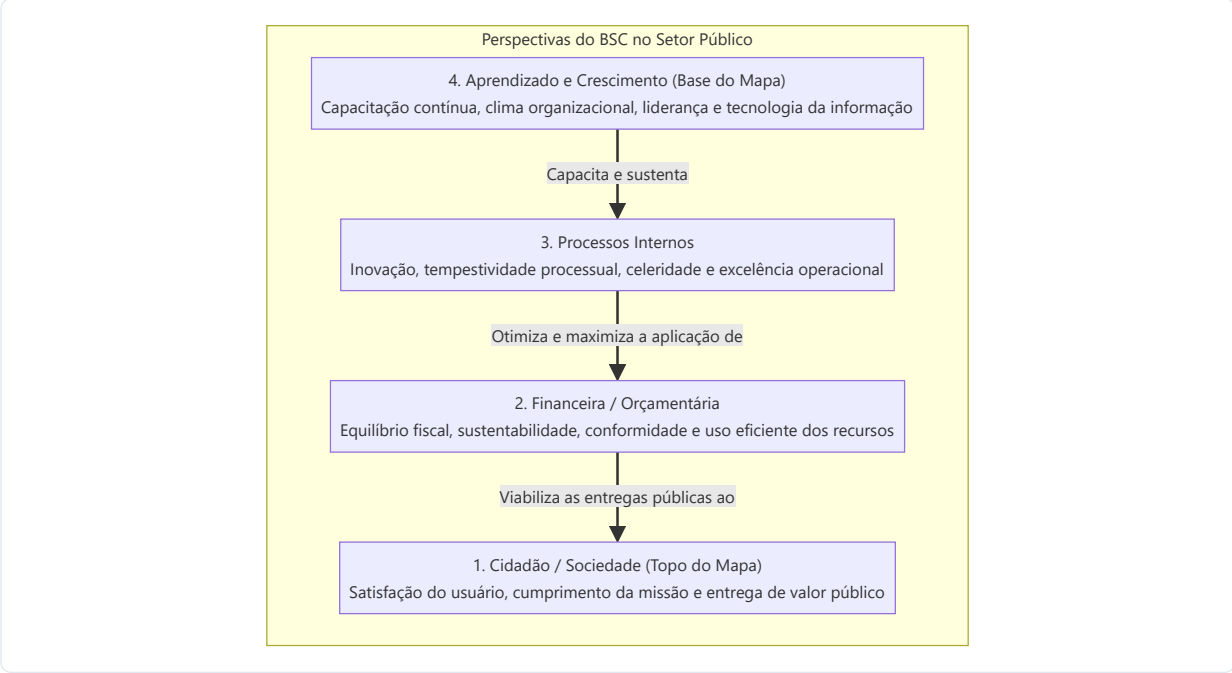
1. **Planejamento Estratégico:**
    - **Horizonte Temporal:** Longo prazo.
    - **Nível Hierárquico:** Institucional (Diretoria, Tribunal Pleno, Secretários de Estado).
    - **Escopo e Foco:** Envolve a totalidade da organização, com ênfase nas variáveis do ambiente externo e na consecução da Missão (razão de existir), Visão (estado futuro desejado) e Valores organizacionais. Caracteriza-se por elevado grau de incerteza e orientação para a eficácia e efetividade institucional.
2. **Planejamento Tático:**
    - **Horizonte Temporal:** Médio prazo.
    - **Nível Hierárquico:** Intermediário / Gerencial (chefias de departamentos, diretorias setoriais).
    - **Escopo e Foco:** Traduz e fragmenta as macroestratégias corporativas em planos táticos departamentais funcionais (Plano de Contratações de TI, Plano Anual de Capacitação, Planejamento Orçamentário Setorial). Foca na coordenação e integração de recursos.
3. **Planejamento Operacional:**
    - **Horizonte Temporal:** Curto prazo (execução cotidiana).
    - **Nível Hierárquico:** Operacional (supervisores, servidores de execução técnica e analítica).
    - **Escopo e Foco:** Atividades, tarefas e rotinas individualizadas. Utiliza ferramentas como Procedimentos Operacionais Padrão (POP), ordens de serviço, cronogramas de fiscalização e orçamentos operacionais. Focado na eficiência produtiva e no estrito cumprimento de prazos imediatos.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (NÍVEIS DE PLANEJAMENTO)]:**
> A FCC frequentemente tenta inverter os horizontes temporais e escopos, afirmando que o planejamento tático cuida de tarefas operacionais diárias ou que o planejamento operacional traça a visão de longo prazo do órgão. Lembre-se: Estratégico = Longo Prazo / Toda a Organização; Tático = Médio Prazo / Unidades e Departamentos; Operacional = Curto Prazo / Tarefas, Procedimentos e Rotinas.

---

2. O Balanced Scorecard (BSC) no Setor Público

Criado pelos professores de Harvard Robert Kaplan e David Norton no início da década de 1990, o **Balanced Scorecard (BSC)** surgiu para suprir as deficiências dos sistemas tradicionais de medição, focados unicamente em indicadores contábeis e financeiros históricos. O BSC integra medidas financeiras com direcionadores de desempenho futuros organizados em quatro perspectivas interligadas por hipóteses de **causa e efeito**.



As Quatro Perspectivas Clássicas e a Adaptação para o Setor Público:

1. **Perspectiva do Cidadão / Sociedade (Topo no Setor Público):**
   - *Na iniciativa privada:* O topo do mapa estratégico é a **Perspectiva Financeira**, orientada para a geração de lucros, dividendos e retorno sobre o patrimônio dos acionistas (*shareholders*).
   - *No setor público:* O topo do mapa estratégico é **obrigatoriamente a Perspectiva do Cidadão e da Sociedade**. O órgão público não visa ao lucro comercial, mas sim à geração de valor público, garantia de direitos fundamentais e satisfação dos cidadãos-usuários.
2. **Perspectiva Financeira / Orçamentária:**
   - No setor público, os recursos orçamentários não são um fim em si mesmos, mas atuam como **fatores restritores e viabilizadores** da estratégia. Foca na economicidade, sustentabilidade orçamentária, equilíbrio fiscal (LRF) e conformidade na aplicação das verbas.
3. **Perspectiva dos Processos Internos:**
   - Mapeia os processos de trabalho críticos nos quais a instituição deve atingir excelência. Compreende processos de inovação, fiscalização tempestiva, controle preventivo, modernização de sistemas e celeridade procedimental.
4. **Perspectiva de Aprendizado e Crescimento (Base de Sustentação):**
   - Representa os alicerces estruturais e o capital intangível que suporta todos os processos superiores: capital humano (competências e capacitação), capital informacional (infraestrutura tecnológica, banco de dados) e capital organizacional (cultura institucional, liderança, alinhamento e trabalho em equipe).

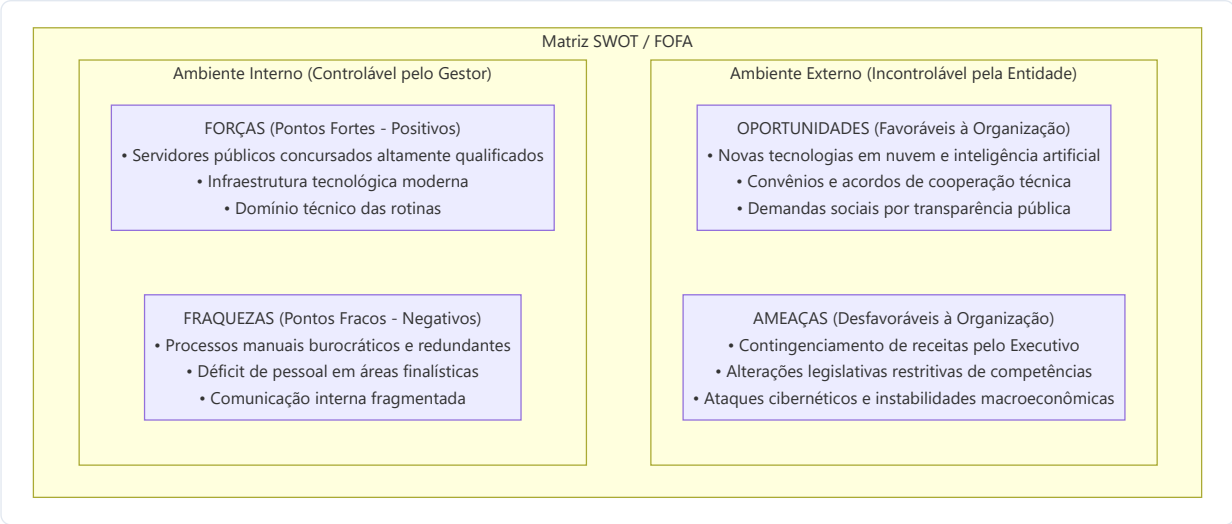
> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (O TOPO DO BSC PÚBLICO)]:**
> A FCC adora afirmar que a perspectiva financeira figura no topo do Balanced Scorecard no setor público. Isso é **FALSO**! No setor público, quem ocupa o topo do mapa estratégico é a **Perspectiva do Cidadão / Sociedade**, pois o órgão estatal não busca lucro comercial, mas sim gerar valor social e cumprir sua missão pública!

---

3. Matrizes SWOT (FOFA), GUT e Plano de Ação 5W2H

A) Matriz SWOT (FOFA)

A análise SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* / Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) é um clássico modelo de diagnóstico situacional estratégico que correlaciona o diagnóstico interno e externo da organização:



> ⭐ **[IMPORTANTE (SWOT: AMBIENTE INTERNO VS. EXTERNO)]:**
> Grave os limites de controle:
>
> - **Ambiente Interno (Sob controle do órgão):** Forças (*Strengths*) e Fraquezas (*Weaknesses*).
> - **Ambiente Externo (Fora do controle do órgão):** Oportunidades (*Opportunities*) e Ameaças (*Threats*).
>   Se a questão citar uma crise econômica, uma mudança climática ou uma alteração da lei, isso é **incontrolável**, portanto pertence ao ambiente externo (Ameaça ou Oportunidade)!

---

4. Indicadores de Desempenho e Métodos de Avaliação Funcional

A) As Dimensões do Desempenho Público (Os 6 Es)

A gestão pública moderna avalia políticas públicas e entidades governamentais por meio da cadeia de agregação de valor público conhecida como os 6 Es:

Indicador (E)	Conceito Central	Relação Analítica / Foco
Economicidade	Minimização dos custos na aquisição de insumos sem perda de qualidade.	$\frac{\text{Custo Real}}{\text{Custo Padrão/Mercado}}$ (Insumo)
Eficiência	Relação técnica entre os insumos empregados e os produtos gerados ("fazer mais com menos").	$\frac{\text{Produtos Gerados}}{\text{Insumos Utilizados}}$ (Insumo $\rightarrow$ Produto)
Eficácia	Grau de atingimento das metas e objetivos formais planejados.	$\frac{\text{Resultado Alcançado}}{\text{Meta Planejada}} \times 100$ (Metas)
Efetividade	Impacto real, duradouro e transformador na sociedade e no bem-estar coletivo.	Impacto social / Transformação da realidade
Execução	Cumprimento tempestivo dos contratos, etapas, cronogramas e prazos legais fixados.	$\frac{\text{Etapas Executadas}}{\text{Etapas Programadas}}$ (Conformidade temporal)
Excelência	Padrões de qualidade do serviço e conformidade aos anseios dos cidadãos-usuários.	Satisfação do usuário / Conformidade às normas ISO/GesPública

B) Propriedades Técnicas dos Indicadores

Para assegurar a utilidade e fidedignidade dos relatórios de governança, os indicadores devem preencher:

- **Validade:** Capacidade de representar com exatidão o fenômeno que se pretende medir.
- **Confiabilidade:** Obtenção de resultados consistentes e idênticos independentemente de quem execute a coleta.
- **Simplicidade:** Facilidade de compreensão, cálculo e comunicação aos gestores e cidadãos.
- **Sensibilidade:** Capacidade de detectar e registrar prontamente pequenas variações no fenômeno medido.
- **Economicidade:** O custo da coleta e do monitoramento das informações deve ser significativamente inferior ao benefício gerado pela medição.

C) Metodologias de Avaliação de Desempenho Funcional

- **Avaliação 90° (Tradicional):** O servidor é avaliado exclusivamente pelo seu superior hierárquico imediato. Apresenta risco de viés de autoridade e subjetividade.

- **Avaliação 180° (Mútua / Conjunta):** O gestor avalia o colaborador e este realiza sua autoavaliação, procedendo-se a uma sessão estruturada de *feedback* e consenso.
- **Avaliação 360° (Circular / Múltiplas Fontes):** O colaborador é avaliado de forma abrangente por todos que interagem com sua rotina de trabalho: superior imediato, pares/colegas do mesmo nível, liderados/subordinados diretos, clientes internos/externos (cidadãos) e autoavaliação. Fornece uma visão holística e reduz vieses individuais.
- **Avaliação Participativa por Objetivos (APPO):** Método moderno em que superior e colaborador negociam e pactuam conjuntamente os objetivos, metas e planos de capacitação para o ciclo seguinte.

> 📌 **[NOTA EXPLICATIVA (AVALIAÇÃO 360 GRAUS)]:**
> A avaliação de desempenho 360 graus (circular) é aquela em que o servidor público é avaliado simultaneamente por todas as pessoas com quem se relaciona profissionalmente: sua chefia imediata, seus colegas de trabalho (pares), seus subordinados diretos, os usuários/cidadãos atendidos e por si mesmo (autoavaliação).

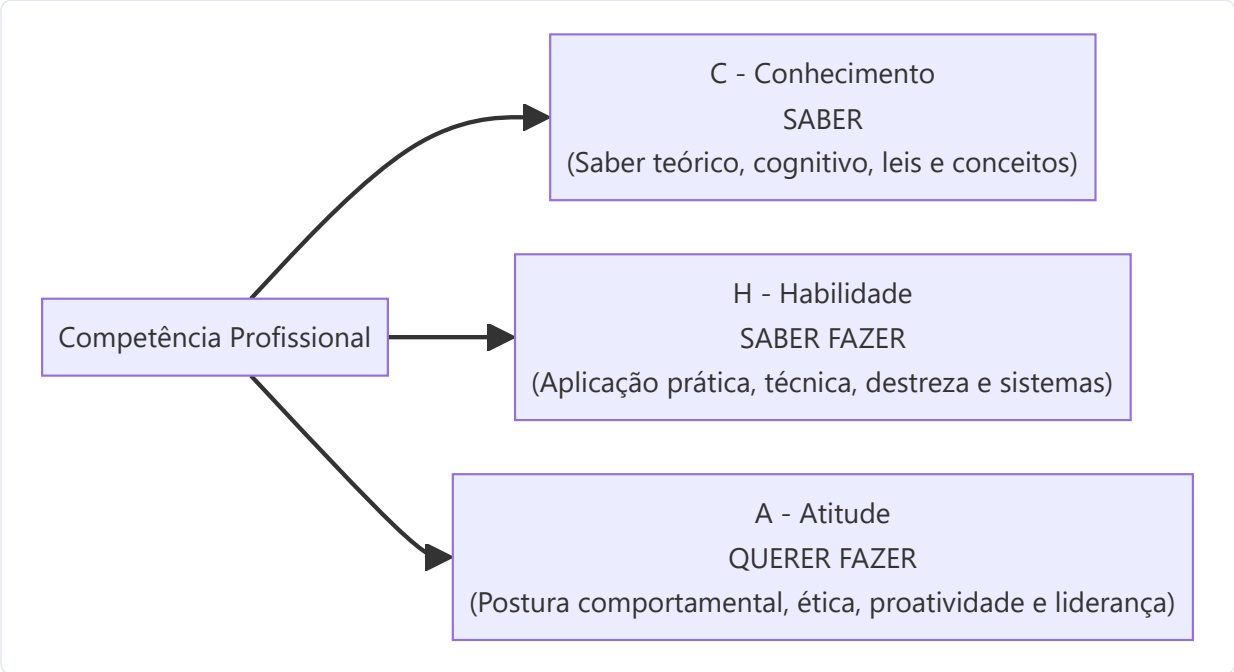
---

5. Gestão por Competências no Setor Público (Decreto 9.991/2019)

A Gestão por Competências consiste no alinhamento contínuo entre os talentos dos servidores e as competências essenciais necessárias para o cumprimento da estratégia institucional.

A) A Tríade CHA

A competência profissional é concebida como um construto tridimensional integrativo:

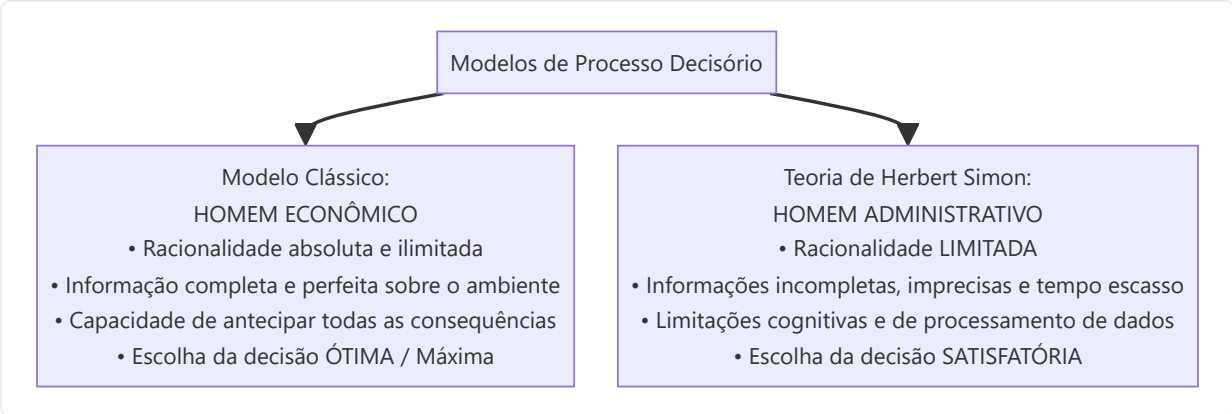


1. **Conhecimento (Saber):** Domínio conceitual, técnico e normativo adquirido por meio da formação acadêmica, estudos e leitura técnica (ex.: conhecer os artigos da Lei nº 14.133/2021).
2. **Habilidade (Saber Fazer):** Domínio prático e aptidão técnica para operar ferramentas, executar rotinas operacionais e manusear sistemas informatizados (ex.: operacionalizar um pregão eletrônico no sistema de compras públicas).
3. **Atitude (Querer Fazer):** Dimensão afetiva e comportamental caracterizada pela iniciativa, proatividade, compromisso ético e disposição para resolver impasses de interesse público.

---

6. Processo Decisório e Teoria da Decisão (Herbert Simon)

O estudo da tomada de decisão nas organizações ganhou rigor científico com as contribuições seminais de Herbert Simon (Prêmio Nobel de Economia de 1978), que refutou as premissas da teoria microeconômica clássica da escolha racional.



1. **Modelo do Homem Econômico (Racionalidade Absoluta):**
   Postula que o decisor é um agente onisciente que conhece todas as alternativas de ação possíveis, calcula com exatidão matemática suas consequências futuras e seleciona sempre a alternativa de **utilidade máxima (ótima)**. Trata-se de uma abstração teórica irrealizável na prática gerencial.
2. **Modelo do Homem Administrativo (Racionalidade Limitada):**
   Reconhece que na administração real o gestor opera sob severas restrições: imperfeição das informações disponíveis, custos de transação, limites de processamento mental da mente humana e escassez temporal. Diante dessas limitações, o decisor não busca a alternativa ótima absoluta, mas sim a alternativa **satisfatória** (*satisficing*), isto é, a primeira opção que atende aos padrões mínimos aceitáveis fixados para a resolução do problema.
3. **Tipologia das Decisões Administrativas:**
   - **Decisões Programadas:** Tomadas em situações rotineiras, repetitivas e padronizadas, orientadas por normas prévias, procedimentos operacionais e algoritmos formais (ex.: concessão de férias regulamentares com base no tempo de serviço).
   - **Decisões Não Programadas:** Tomadas em face de problemas inéditos, complexos, desestruturados e de alta incerteza, exigindo julgamento crítico, intuição embasada e criação de soluções personalizadas (ex.: reestruturação de uma agência reguladora frente a um desastre ambiental imprevisível).

> 🔴 **[ATENÇÃO (HOMEM ECONÔMICO VS. HOMEM ADMINISTRATIVO)]:**
>
> - *Homem Econômico:* Racionalidade ilimitada, escolhe a decisão **ótima/maximizadora** (modelo clássico irreal).
> - *Homem Administrativo (Simon):* Racionalidade limitada, escolhe a decisão **satisfatória** (modelo realista adotado na administração contemporânea).

---

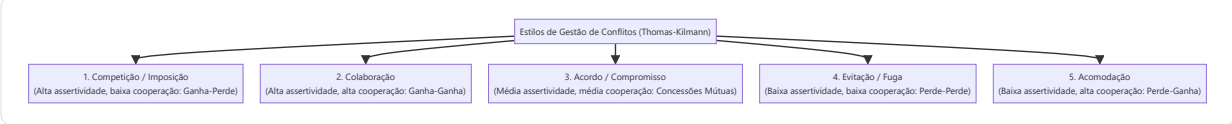
7. Gestão de Conflitos Organizacionais (Thomas-Kilmann)

Nas teorias organizacionais modernas, o conflito deixou de ser encarado como uma patologia a ser sumariamente extirpada. O conflito pode ser:

- **Funcional:** Produtivo e estimulante, quando oxigena o debate técnico, desafia o conformismo institucional e propicia inovação nas políticas públicas.
- **Disfuncional:** Destrutivo e desestabilizador, quando gera animosidade interpessoal, bloqueios de comunicação, absenteísmo e prejuízo às atividades finalísticas.

Kenneth Thomas e Ralph Kilmann estruturaram uma consagrada matriz bidimensional para identificar os **cinco estilos de administração de conflitos**, considerando duas dimensões comportamentais fundamentais:

- **Assertividade:** O grau em que o indivíduo se esforça para satisfazer seus próprios interesses e convicções.
- **Cooperatividade:** O grau em que o indivíduo se esforça para satisfazer os interesses da outra parte.



Estilo de Conflito	Assertividade	Cooperação	Dinâmica de Resultado	Indicação Típica
Competição / Imposição	Alta	Baixa	Ganha-Perde	Emergências críticas em que decisões impopulares e céleres são compulsórias.
Colaboração	Alta	Alta	Ganha-Ganha	Solução integrativa em que os interesses de ambas as partes são cruciais demais para concessões.
Acordo / Compromisso	Média	Média	Perda-Ganho Parcial	Soluções temporárias ou quando as partes têm poder equivalente e metas mutuamente excludentes.
Evitação / Fuga	Baixa	Baixa	Perde-Perde	Questões triviais ou quando os danos potenciais da confrontação superam os benefícios da solução.
Acomodação	Baixa	Alta	Perde-Ganha	Quando a matéria é muito mais importante para a outra parte ou para preservar a harmonia da equipe.

---

8. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Decreto Federal nº 9.991/2019 (Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas) - Disciplina a gestão por competências e o Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) no setor público.
- Decreto Federal nº 11.072/2022 (Programa de Gestão e Desempenho - PGD) - Regulamenta o PGD e o teletrabalho com foco na entrega de resultados e indicadores de produtividade.
- TCU - Referencial Básico de Governança e Gestão Estratégica - Orientações para elaboração de mapas estratégicos, definição de metas e alinhamento institucional.
- TCE-GO - Plano de Fiscalização e Desempenho Institucional - Estratégia de atuação e metas institucionais do Tribunal de Contas de Goiás.
- Lei Estadual nº 20.756/2020 (Avaliação de Desempenho dos Servidores de Goiás) - Critérios de avaliação de desempenho, mérito e competências no Estado de Goiás.
- KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. **A Estratégia em Ação: Balanced Scorecard**. 22. ed. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 1997. (Cap. 1 a 4 - As Quatro Perspectivas do BSC e Mapa Estratégico).
- BRANDÃO, Hugo Pena; GUIMARÃES, Tomás de Aquino. **Gestão por Competências e Gestão do Desempenho: Tecnologias Distintas ou Esforços Integrados?**. Revista de Administração de Empresas (RAE), v. 41, n. 1, p. 8-15, 2001.
- OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. **Planejamento Estratégico: Conceitos, Metodologia e Práticas**. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2018. (Cap. 5 - Indicadores de Desempenho).

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 22: Administração Geral

Teorias da Administração, ORT, Eficiência vs. Eficácia, Ambientes, Processo Decisório e Projetos

01 - Teorias da Administração, Escolas Administrativas e Metáforas Organizacionais

> **Matéria:** Administração Geral | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Evolução histórica do pensamento administrativo e das escolas da Teoria Geral da Administração (TGA):
  - **Administração Científica (Frederick W. Taylor):** Organização Racional do Trabalho (ORT), estudo dos tempos e movimentos, fadiga, divisão do trabalho e especialização do operário, incentivos salariais por peça (*Homo Economicus*), padronização e supervisão funcional;
  - **Teoria Clássica da Administração (Henri Fayol):** visão anatômica da empresa, as seis funções básicas da empresa, funções do administrador (POCCC - Prever, Organizar, Comandar, Coordenar e Controlar) e os 14 princípios gerais da administração (ênfase na Unidade de Comando e Unidade de Direção);
  - **Teoria das Relações Humanas (Elton Mayo):** a Experiência de Hawthorne, o *Homo Socialis*, grupos informais, relevância dos fatores psicossociais e normas do grupo sobre a produtividade;
  - **Teoria da Burocracia (Max Weber):** tipos de dominação legítima (tradicional, carismática e racional-legal); características do modelo burocrático e disfunções da burocracia (Robert Merton);
  - **Teoria Neoclássica (Peter Drucker):** princípios gerais redefinidos, ecletismo, foco nos objetivos práticos e Administração por Objetivos (APO);
  - **Teoria Comportamental (Behaviorismo):** McGregor (Teoria X versus Teoria Y), Chester Barnard (organização como sistema cooperativo e aceitação da autoridade) e Herbert Simon (processo decisório e racionalidade limitada);
  - **Teoria Geral dos Sistemas (Bertalanffy, Katz & Kahn):** a organização como sistema aberto, insumos, processamento, saídas, retroalimentação (*feedback*), entropia negativa, homeostase dinâmica e equifinalidade;
  - **Teoria Contingencial:** abordagem situacional, ausência de princípios universais ("tudo é relativo"), estruturas mecanicistas versus orgânicas (Burns & Stalker) e influência da tecnologia (Woodward) e do ambiente (Lawrence & Lorsch);
- Metáforas organizacionais (Gareth Morgan): imagens da organização (máquinas, organismos, cérebros, culturas, sistemas políticos e prisões psíquicas).

🧭 Sumário

1. Síntese Comparativa das Escolas da Teoria Geral da Administração (TGA)
   1. Teste 340
   2. Teste 341
2. A Divergência Clássica: Taylor (Científica) vs. Fayol (Clássica)
3. Teoria das Relações Humanas (Elton Mayo) e a Experiência de Hawthorne
   1. Teste 342
4. Teoria da Burocracia (Max Weber) e as Disfunções Burocráticas (Robert Merton)
   1. Teste 343
5. Abordagem Comportamental: McGregor, Barnard e Herbert Simon
   1. Teste 344
6. Teoria Geral dos Sistemas (TGS): A Organização como Sistema Aberto
7. Teoria Contingencial: Sistemas Mecanicistas vs. Orgânicos
   1. Teste 345
   2. Teste 346
8. Metáforas Organizacionais de Gareth Morgan
   1. Teste 347
   2. Teste 348
   3. Teste 349
9. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

---

1. Síntese Comparativa das Escolas da Teoria Geral da Administração (TGA)

A evolução do pensamento administrativo desenvolveu-se ao longo do século XX mediante sucessivas teorias que deslocaram gradualmente o foco de análise das tarefas individuais para a estrutura global, as relações humanas, o processo decisório e a interação dinâmica com o ambiente externo:

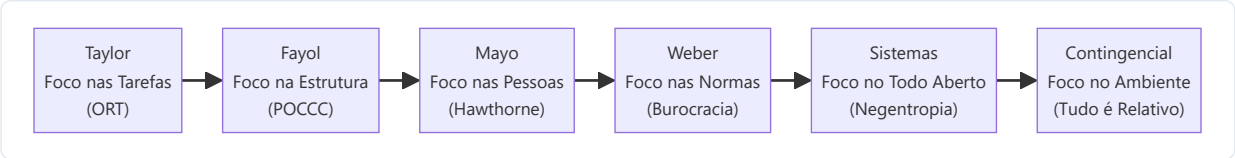


Tabela de Síntese Comparativa das Escolas:

Teoria / Escola	Autor Principal	Ênfase / Foco Primário	Concepção do Homem	Características Centrais para Prova
Administração Científica	Frederick W. Taylor	**Nas Tarefas** (chão de fábrica).	*Homo Economicus* (motivado exclusivamente pelo ganho financeiro).	Estudo de tempos e movimentos (ORT); fragmentação extrema; supervisão funcional; eliminação de movimentos inúteis e fadiga; busca do *the one best way*.
Teoria Clássica	Henri Fayol	**Na Estrutura** organizacional global.	*Homo Economicus*.	Visão anatômica da empresa; funções do administrador (POCCC); 14 princípios gerais; **Unidade de Comando estrita** (um só chefe).
Relações Humanas	Elton Mayo	**Nas Pessoas** e nos grupos informais.	*Homo Socialis* (motivado pelo grupo e integração).	Experiência de Hawthorne; o nível de produção é ditado pela integração social; recompensas e sanções sociais no trabalho; organização informal.
Teoria da Burocracia	Max Weber	**Nas Normas e na Estrutura**.	*Homo Burocraticus* (cumpridor de regulamentos).	Autoridade racional-legal; formalismo, impessoalidade, meritocracia técnica (concurso) e previsibilidade de conduta.
Teoria Neoclássica	Peter Drucker	**Nos Resultados** e objetivos práticos.	*Homem Organizacional*.	Ecletismo teórico; reafirmação dos princípios clássicos ajustados; foco em eficácia; Administração por Objetivos (APO).
Teoria Comportamental	McGregor / Simon / Barnard	**No Comportamento Humano e Decisão**.	*Homo Administrativus* (decisor de racionalidade limitada).	Teoria X vs. Teoria Y; liderança e motivação; Teoria da Aceitação da Autoridade (Barnard); processo decisório e satisfação (Simon).
Teoria dos Sistemas	Ludwig von Bertalanffy	**No Ambiente e no Todo Integrado**.	*Homem Sistêmico*.	Organização como sistema aberto; interdependência de subsistemas; homeostase dinâmica e entropia negativa (negentropia).
Teoria Contingencial	Woodward / Burns & Stalker	**No Ambiente e na Tecnologia**.	*Homem Complexo*.	"Nada é absoluto, tudo é relativo"; inexiste modelo único ideal; sistemas mecanicistas vs. sistemas orgânicos.

> 🔴 **[ATENÇÃO (CONCEPÇÃO DO HOMEM NAS ESCOLAS)]:**
> Memorize as visões do ser humano adotadas pelas teorias:
>
> - *Homo Economicus:* Taylor e Fayol (motivado apenas pelo salário/peça);
> - *Homo Socialis:* Elton Mayo (motivado pela integração, afeto e aprovação grupal);
> - *Homo Burocraticus:* Max Weber (cumpridor fiel de regulamentos formais e procedimentos);
> - *Homo Administrativus:* Herbert Simon (tomador de decisão com racionalidade limitada);
> - *Homem Complexo:* Teoria Contingencial (ser mutável cujo comportamento responde a contingências e contextos múltiplos).

Teste 001

(FGV – TJ/SC – 2026 – Analista Administrativo) A Diretoria da empresa ABC adota uma ferramenta visual que dispõe, em colunas verticais, a variável tempo subdividida em frações regulares (originalmente, cada mês representado por quatro subcolunas correspondentes às semanas) e, em linhas horizontais, as atividades a serem executadas, permitindo o acompanhamento do cronograma sem necessidade de consulta ao calendário convencional. A ferramenta foi originalmente concebida por um engenheiro colaborador de Taylor, voltada ao planejamento e ao controle da produção semanal. A ferramenta de planejamento e controle descrita corresponde ao

A) cronograma.

B) fluxograma.

C) diagrama de blocos.

D) gráfico de Gantt.

E) análise de Pareto.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "cronograma". De acordo com a teoria estudada em *A) A Organização Racional do Trabalho (ORT) de Taylor:*, incentivos Salariais e Prêmios de Produção: Pagamento por peça produzida, fundamentado na tese de que o operário é indolente por natureza e reage exclusivamente a estímulos monetários (Homo Economicus).

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "fluxograma". De acordo com a teoria estudada em *3. Teoria das Relações Humanas (Elton Mayo) e a Experiência de Hawthorne*, o Nível de Produção é Fruto da Integração Social: A capacidade de produção não é determinada por limites puramente físicos ou fisiológicos (como acreditava Taylor), mas pela integração social do trabalhador e pelo padrão de normas coletivas estabelecido pelo grupo.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "diagrama de blocos". De acordo com a teoria estudada em *Tabela de Síntese Comparativa das Escolas:*, relações Humanas: Elton Mayo — Nas Pessoas e nos grupos informais. — Homo Socialis (motivado pelo grupo e integração). — Experiência de Hawthorne; o nível de produção é ditado pela integração social; recompensas e sanções sociais no trabalho; organização informal.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *B) A Teoria Clássica de Henri Fayol:* deste guia, as Seis Funções Básicas da Empresa: Funções Técnicas (produção), Comerciais (compra/venda), Financeiras (gestão de capital), de Segurança (proteção dos bens e pessoas), Contábeis (balanços, custos) e Administrativas (que coordenam e presidem as outras cinco). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/SC/2026) ao estabelecer que "gráfico de Gantt".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "análise de Pareto". De acordo com a teoria estudada em *A) A Organização Racional do Trabalho (ORT) de Taylor:*, análise do Trabalho e Estudo dos Tempos e Movimentos: Decomposição de cada tarefa em seus movimentos fundamentais (therbligs), eliminando movimentos inúteis para padronizar o método de execução mais rápido (the one best way).

GABARITO OFICIAL: D

Teste 002

(FGV – TCE/SC – 2026 – Auditor Fiscal de Controle Externo - Administração) Henri Fayol foi um dos primeiros teóricos a sistematizar as funções do administrador, propondo que prever, organizar, comandar, coordenar e controlar constituem atividades fundamentais presentes em todos os níveis da hierarquia organizacional. No âmbito dessas funções, coordenar significa

A) verificar a conformidade entre os resultados obtidos e as metas, regras e orientações previamente definidas.

B) harmonizar atividades e esforços coletivos para que a organização atinja seus objetivos de forma coerente.

C) estabelecer a estrutura material e humana necessária para o funcionamento adequado da organização.

D) antecipar o futuro por meio da formulação de objetivos, planos e programas de ação.

E) orientar e conduzir o comportamento das pessoas na execução das atividades sob sua responsabilidade.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "verificar a conformidade entre os resultados obtidos e as metas, regras e orientações previamente definidas". De acordo com a teoria estudada em *Tabela de Síntese Comparativa das Escolas:*, teoria Neoclássica: Peter Drucker — Nos Resultados e objetivos práticos. — Homem Organizacional . — Ecletismo teórico; reafirmação dos princípios clássicos ajustados; foco em eficácia; Administração por Objetivos (APO).

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *B) A Teoria Clássica de Henri Fayol:* deste guia, coordenar: Ligar, unir, harmonizar e sincronizar todos os atos e esforços coletivos. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/SC/2026) ao estabelecer que "harmonizar atividades e esforços coletivos para que a organização atinja seus objetivos de forma coerente".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "estabelecer a estrutura material e humana necessária para o funcionamento adequado da organização". De acordo com a teoria estudada em *4. Teoria da Burocracia (Max Weber) e as Disfunções Burocráticas (Robert Merton)*, para Max Weber, a burocracia é a forma de organização social humana mais eficiente, técnica e racional para administrar grandes instituições e o Estado moderno.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "antecipar o futuro por meio da formulação de objetivos, planos e programas de ação". De acordo com a teoria estudada em *B) A Teoria Clássica de Henri Fayol:*, prever (ou Planejar): Visualizar o futuro e traçar o programa de ação institucional.

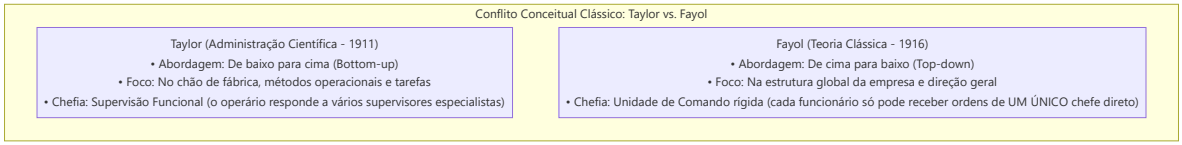
E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "orientar e conduzir o comportamento das pessoas na execução das atividades sob sua responsabilidade". De acordo com a teoria estudada em *B) A Teoria Clássica de Henri Fayol:*, comandar: Dirigir, orientar e instruir o corpo de funcionários.

GABARITO OFICIAL: B

---

2. A Divergência Clássica: Taylor (Científica) vs. Fayol (Clássica)

Embora ambas pertençam à abordagem clássica e compartilhem a visão mecanicista da organização (tratando-a como um sistema fechado isolado do meio externo), Taylor e Fayol partiram de pontos de vista estruturais diametralmente opostos:



A) A Organização Racional do Trabalho (ORT) de Taylor:

1. **Análise do Trabalho e Estudo dos Tempos e Movimentos:** Decomposição de cada tarefa em seus movimentos fundamentais (*therbligs*), eliminando movimentos inúteis para padronizar o método de execução mais rápido (*the one best way*).
2. **Estudo da Fadiga Humana:** A fadiga reduz a produtividade e gera acidentes; a administração deve calibrar períodos de repouso e posturas corporais ergonômicas.
3. **Divisão do Trabalho e Especialização do Operário:** Confinamento do operário à execução de uma única tarefa repetitiva elementar.
4. **Incentivos Salariais e Prêmios de Produção:** Pagamento por peça produzida, fundamentado na tese de que o operário é indolente por natureza e reage exclusivamente a estímulos monetários (*Homo Economicus*).
5. **Supervisão Funcional:** Existência de diversos supervisores especializados simultâneos na oficina, cada qual com autoridade funcional sobre determinado aspecto da tarefa do mesmo operário (autoridade funcional fragmentada).

B) A Teoria Clássica de Henri Fayol:

1. **As Seis Funções Básicas da Empresa:** Funções Técnicas (produção), Comerciais (compra/venda), Financeiras (gestão de capital), de Segurança (proteção dos bens e pessoas), Contábeis (balanços, custos) e **Administrativas** (que coordenam e presidem as outras cinco).
2. **As Funções do Administrador (POCCC):**
    - **Prever (ou Planejar):** Visualizar o futuro e traçar o programa de ação institucional.
    - **Organizar:** Construir o duplo organismo material e social da empresa.
    - **Comandar:** Dirigir, orientar e instruir o corpo de funcionários.
    - **Coordenar:** Ligar, unir, harmonizar e sincronizar todos os atos e esforços coletivos.
    - **Controlar:** Verificar se tudo corre de acordo com o programa aprovado e as ordens expedidas.
3. **Os 14 Princípios Gerais da Administração:**

- Destaque absoluto em provas para a **Unidade de Comando** (cada agente tem apenas um chefe imediato de quem recebe ordens), a **Unidade de Direção** (um só chefe e um só programa para um conjunto de operações com o mesmo objetivo), a **Cadeia Escalar / Hierarquia** (linha de autoridade do topo à base) e a **Divisão do Trabalho**.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (UNIDADE DE COMANDO VS. SUPERVISÃO FUNCIONAL)]:**
> Questão predileta da FCC: contrapor Taylor e Fayol em matéria de chefia!
>
> - **Supervisão Funcional:** Defendida por **Taylor** (o operário responde a vários supervisores especialistas em cada função técnica).
> - **Unidade de Comando:** Defendida categoricamente por **Fayol** (cada funcionário só pode receber ordens de um único chefe direto, sob pena de gerar desordem, conflito de lealdades e anarquia).

---

3. Teoria das Relações Humanas (Elton Mayo) e a Experiência de Hawthorne

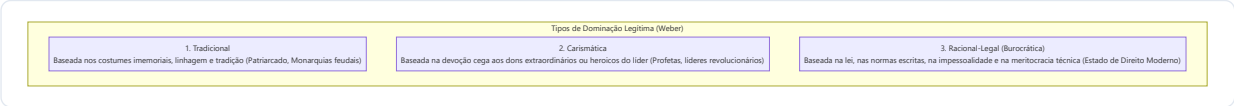
Desenvolvida a partir de 1932 nos Estados Unidos, a Teoria das Relações Humanas representou uma profunda reação humanística e psicológica contra o mecanicismo da abordagem clássica. Os estudos foram coordenados por Elton Mayo na fábrica da Western Electric Company em Hawthorne (Chicago):

1. **O Nível de Produção é Fruto da Integração Social:** A capacidade de produção não é determinada por limites puramente físicos ou fisiológicos (como acreditava Taylor), mas pela integração social do trabalhador e pelo padrão de normas coletivas estabelecido pelo grupo.
2. **Recompensas e Sanções Sociais:** O trabalhador não se comporta como um átomo isolado motivado apenas por salário (*Homo Economicus*). Ele é um **Homo Socialis**, impulsionado pela necessidade de afeto, aprovação, prestígio e pertencimento social junto aos colegas de bancada.
3. **Descoberta da Organização Informal:** Paralelamente à estrutura formal e hierárquica desenhada no organograma da empresa, opera uma densa e espontânea **organização informal**, composta por redes de amizade, antipatias, códigos morais próprios, lideranças naturais e expectativas de cooperação não oficiais.

---

4. Teoria da Burocracia (Max Weber) e as Disfunções Burocráticas (Robert Merton)

Para Max Weber, a burocracia é a forma de organização social humana mais eficiente, técnica e racional para administrar grandes instituições e o Estado moderno.



A) Características do Modelo Burocrático Puro:

- **Caráter legal e formal das normas:** Comunicações, competências e rotinas são previamente fixadas em leis e regulamentos escritos.
- **Impessoalidade no tratamento:** A autoridade vincula-se ao cargo e à lei, nunca à pessoa física que o ocupa. Direitos e deveres são aplicados de maneira uniforme, sem privilégios ou simpatias pessoais.
- **Hierarquia de autoridade clara:** Cada cargo inferior está sob o controle e supervisão direta de um cargo superior (cadeia de comando nítida).
- **Profissionalização e Meritocracia:** O funcionário é um especialista remunerado com base no cargo, com carreira estruturada e admitido com base no mérito demonstrado por meio de provas e concursos públicos.
- **Completa previsibilidade do funcionamento:** Tudo é padronizado para que as decisões ocorram exatamente como previsto pelos regulamentos.

B) Disfunções da Burocracia (Robert Merton):

O sociólogo Robert Merton demonstrou que a tentativa de buscar o máximo de previsibilidade e conformidade gera anomalias patológicas indesejadas na prática gerencial:

- **Deslocamento de Objetivos (*Goal Displacement*):** O apego cego e intransigente aos regulamentos faz com que o cumprimento formal da norma deixe de ser um meio e se torne o objetivo supremo do servidor. O funcionário atende a todas as formalidades burocráticas, mas não resolve a demanda real do cidadão.
- **Superconformidade e Rigidez Procedimental:** Resistência categórica a qualquer inovação, flexibilização ou mudança de contexto.
- **Excesso de Formalismo e Papelório (*Red Tape*):** Proliferação desmedida de formulários, assinaturas, carimbos e etapas que retardam o trâmite processual.
- **Despersonalização do Relacionamento:** Tratamento frio, mecânico e estritamente padronizado dispensado aos cidadãos e colegas, desconsiderando particularidades humanas legítimas.

---

5. Abordagem Comportamental: McGregor, Barnard e Herbert Simon

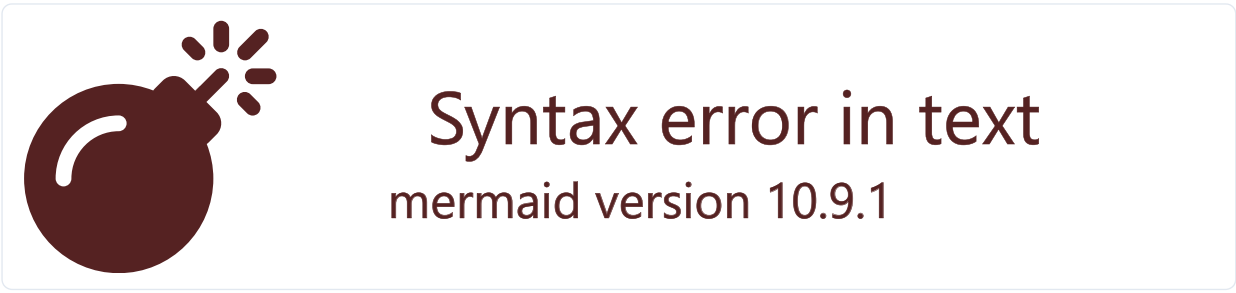
A Teoria Comportamental (Behaviorista) consolidou-se na década de 1950, adotando uma perspectiva realista, empírica e democrática do homem nas organizações:

1. **Douglas McGregor (Teoria X versus Teoria Y):**
    - **Teoria X (Visão Tradicional e Pessimista):** O indivíduo é preguiçoso, avesso ao trabalho, desprovido de ambição e evita responsabilidades. Exige supervisão cerrada, coerção, controle punitivo e recompensas pecuniárias extrínsecas.
    - **Teoria Y (Visão Moderna e Otimista):** O esforço no trabalho é tão natural quanto o lazer. As pessoas são capazes de automotivação, criatividade, autodireção e buscam responsabilidades quando alinhadas aos propósitos institucionais.
2. **Chester Barnard (A Organização como Sistema Cooperativo):**
    - Formulou a **Teoria da Aceitação da Autoridade**: a autoridade não flui compulsoriamente de cima para baixo. Ela só existe efetivamente quando o subordinado decide aceitar a ordem dada pelo superior, dentro de sua "zona de indiferença" (quando entende a ordem, julga-a compatível com os objetivos da organização e com seus valores pessoais).
3. **Herbert Simon (Processo Decisório e Racionalidade Limitada):**
    - Demonstrou que o gestor atua como o **Homem Administrativo**, tomando decisões **satisfatórias** diante da escassez de tempo, imprecisão de dados e limitações de processamento cognitivo, sepultando o mito do *Homem Econômico* maximizador.

---

6. Teoria Geral dos Sistemas (TGS): A Organização como Sistema Aberto

Formulada pelo biólogo Ludwig von Bertalanffy e aplicada às organizações por Katz e Kahn, a Teoria dos Sistemas concebe a organização não como uma máquina fechada, mas como um **sistema aberto** em constante interação e intercâmbio com seu ecossistema externo:



Conceitos Sistêmicos Fundamentais para Concursos:

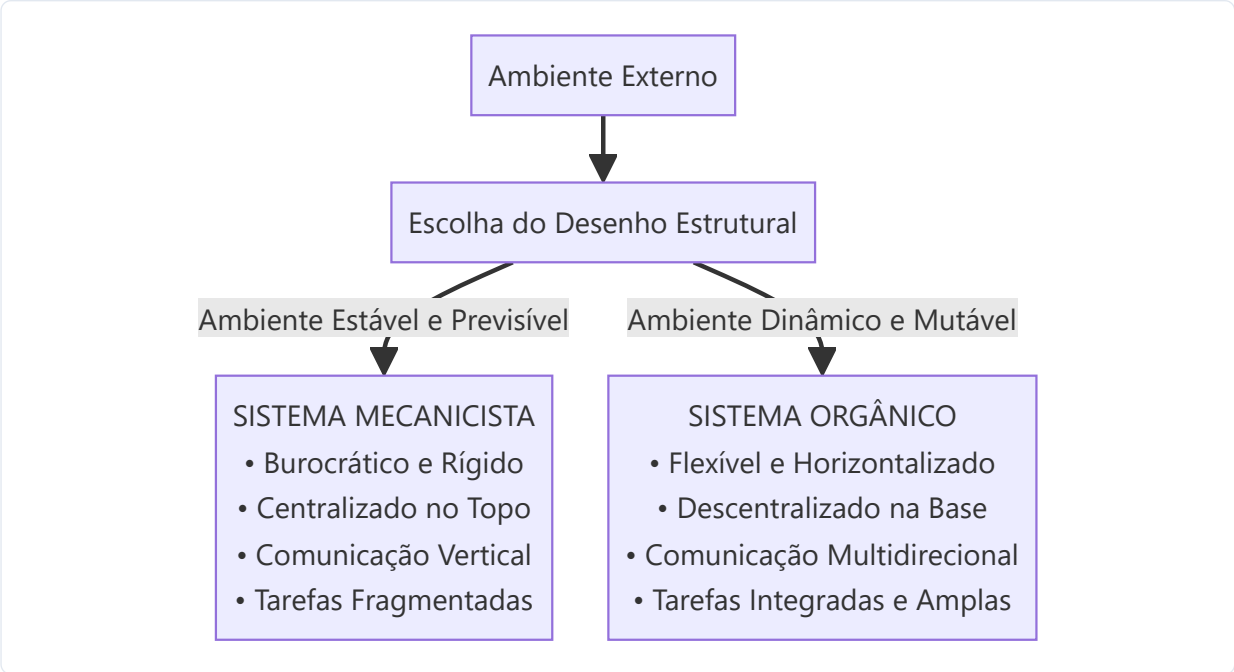
- **Entropia:** Lei termodinâmica universal pela qual os sistemas fechados tendem progressivamente à degradação, esgotamento, perda de energia e colapso funcional.
- **Entropia Negativa (Negentropia):** Capacidade exclusiva dos **sistemas abertos** de importar do ambiente externo recursos energéticos, materiais, financeiros e informacionais para combater a degeneração e preservar sua estrutura operacional viva e organizada.
- **Homeostase Dinâmica:** Capacidade de autorregulação e manutenção do equilíbrio interno e da estabilidade organizacional frente às perturbações e flutuações do ambiente externo.
- **Equifinalidade:** Princípio segundo o qual um sistema aberto pode alcançar o mesmo estado final ou meta institucional partindo de condições iniciais distintas e percorrendo caminhos de processamento totalmente diferentes.
- **Sinergia:** O efeito multiplicador da cooperação sistêmica, no qual o resultado global do todo integrado é qualitativa e quantitativamente superior à simples soma das partes isoladas ($1 + 1 > 2$).

> ⭐ **[IMPORTANTE (ENTROPIA NEGATIVA VS. HOMEOSTASE DINÂMICA)]:**
>
> - **Entropia Negativa (Negentropia):** É o processo de **importar energia/recursos de fora** para não entrar em colapso (combate o desgaste natural).
> - **Homeostase Dinâmica:** É a capacidade interna de **manter o equilíbrio e estabilidade**, ajustando o organismo às variações do ambiente.

---

7. Teoria Contingencial: Sistemas Mecanicistas vs. Orgânicos

Surgida no final dos anos 1960 a partir das pesquisas de Joan Woodward, Tom Burns, G. M. Stalker, Paul Lawrence e Jay Lorsch, a Teoria Contingencial estabelece o postulado de que **"nada é absoluto nas organizações; tudo é relativo"**. A eficácia gerencial depende (*é contingente*) da adequação entre a estrutura interna e as variáveis do ambiente externo e da tecnologia utilizada:



Comparação Estrutural (Burns & Stalker):

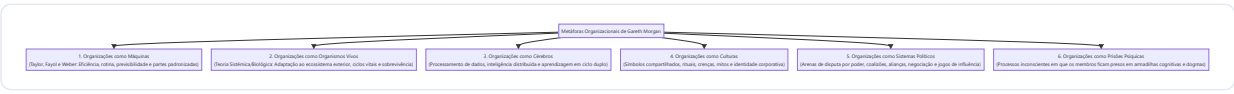
Dimensão	Sistemas Mecanicistas (Ambiente Estável)	Sistemas Orgânicos (Ambiente Instável/Dinâmico)
Estrutura Organizacional	Burocrática, verticalizada, piramidal e rígida.	Flexível, horizontalizada, em rede e achatada.
Divisão do Trabalho	Tarefas altamente fragmentadas, rotineiras e especializadas.	Tarefas amplas, integradas e continuamente redefinidas.
Cadeia de Comando	Hierarquia formal rígida; respeito estrito à autoridade escalar.	Autoridade baseada no conhecimento técnico e competência.
Fluxo de Comunicação	Predominantemente vertical descendente (ordens e instruções).	Multidirecional (horizontal, diagonal, lateral e aberta).
Tomada de Decisão	Fortemente centralizada na cúpula diretiva superior.	Amplamente descentralizada próxima à base de execução.
Adequação Típica	Ambientes estáveis, mercados previsíveis e tecnologia padronizada.	Ambientes altamente turbulentos, mutáveis e inovadores.

> 📌 **[NOTA EXPLICATIVA (TEORIA CONTINGENCIAL E O "THE ONE BEST WAY")]:**
> Taylor pregava a existência da "única melhor maneira" (*the one best way*) de executar qualquer trabalho. A Teoria Contingencial **nega frontalmente** esse dogma, sustentando que **não existe um modelo organizacional ou método gerencial único e universalmente aplicável**, pois o formato ideal dependerá sempre das variáveis ambientais e tecnológicas envolvidas.

---

8. Metáforas Organizacionais de Gareth Morgan

Em sua clássica obra *Imagens da Organização*, Gareth Morgan demonstra que as organizações podem ser concebidas e gerenciadas sob diferentes lentes metafóricas, cada qual ressaltando uma faceta da realidade institucional:



---

9. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Decreto-Lei nº 200/1967 (Princípios da Administração e Racionalidade) - Aplicação de princípios clássicos e estruturais na organização da máquina pública.
- Constituição Federal de 1988 - Art. 37 (Princípio da Eficiência) - O princípio constitucional da eficiência e a evolução dos modelos administrativos.
- Decreto nº 9.203/2017 (Governança e Estruturas Organizacionais) - Mecanismos modernos de alinhamento, prestação de contas e conformidade burocrática.
- TCU - Governança Organizacional no Setor Público - Referencial conceitual que dialoga com as teorias clássicas e comportamentais de gestão.
- TCE-GO - Competências Institucionais e Controle da Eficiência - Atuação de controle externo sobre a eficácia e economicidade dos órgãos públicos.

- CHIAVENATO, Idalberto. **Introdução à Teoria Geral da Administração**. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2020. (Cap. 3 e 4 - Teoria Científica e Teoria Clássica; Cap. 5 e 6 - Teoria das Relações Humanas; Cap. 11 e 12 - Teoria Burocrática e Estruturalista).
- MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. **Teoria Geral da Administração: Da Revolução Urbana à Revolução Digital**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017. (Cap. 2 a 8 - Evolução do Pensamento Administrativo).
- MOTTA, Fernando C. Prestes; VASCONCELOS, Isabella F. Gouveia de. **Teoria Geral da Administração**. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2006. (Cap. 1 a 4).

02 - Organização Racional do Trabalho (ORT), Eficiência, Eficácia, Estruturas e Ambientes

> **Matéria:** Administração Geral | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Organização Racional do Trabalho (ORT): fundamentos da abordagem de Frederick Taylor:
  - Estudo dos tempos e movimentos (*Motion Study* de Frank e Lillian Gilbreth);
  - Estudo da fadiga humana e ergonomia inicial;
  - Divisão do trabalho e especialização extrema do operário;
  - Desenho de cargos e tarefas simples, fragmentadas e repetitivas;
  - Incentivos salariais e prêmios de produção por peça produzida (*Homo Economicus*);
  - Condições ambientais de trabalho (iluminação, ventilação e conforto físico);
  - Padronização de métodos, ferramentas e instrumentos;
  - Supervisão funcional especializada;
- A dicotomia clássica entre Eficiência e Eficácia (visões de Chester Barnard e Peter Drucker):
  - Eficiência: ênfase nos meios, métodos, custos, economia de insumos e processos (*doing things right*);
  - Eficácia: ênfase nos fins, resultados, objetivos e alcance de metas quantitativas (*doing the right things*);
  - A busca pela Efetividade no setor público (impacto e sustentabilidade social);
- Organizações Formais versus Organizações Informais:
  - Organização Formal: deliberadamente planejada, representada pelo organograma oficial, regimentos, hierarquia e manuais;
  - Organização Informal: emerge espontaneamente das relações sociais, interesses comuns, liderança informal e redes de comunicação lateral (*rádio-peão / grapevine*);
- Centralização versus Descentralização:
  - Centralização da autoridade: vantagens (visão holística, uniformidade de decisões e menor custo de chefias) e desvantagens (lentidão e distanciamento da realidade da ponta);
  - Descentralização da autoridade: vantagens (agilidade na ponta, motivação dos níveis inferiores e alívio da cúpula) e desvantagens (risco de desalinhamento e duplicação de estruturas);
  - Princípios da delegação: a autoridade se delega, mas a responsabilidade última permanece com o superior delegante;
- Ambientes Organizacionais:
  - Ambiente Geral (Macroambiente): forças PESTEL (Políticas, Econômicas, Sociais, Tecnológicas, Ecológicas e Legais);
  - Ambiente de Tarefa (Microambiente / Ambiente Operacional): clientes/cidadãos, fornecedores, concorrentes e órgãos reguladores e de fiscalização externa.

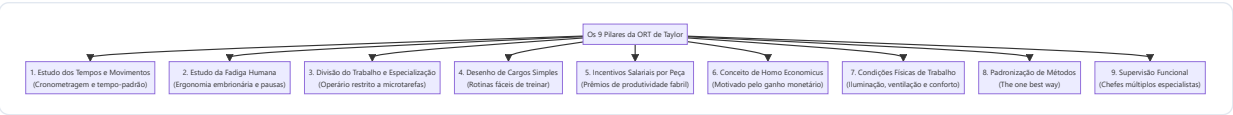
🧭 Sumário

1. **Os Nove Pilares da Organização Racional do Trabalho (ORT)**
   1. Teste 350
   2. Teste 351
2. **Dicotomia Conceitual: Eficiência vs. Eficácia vs. Efetividade**
   1. Teste 352
3. **Dinâmica das Organizações Formais e Informais**
   1. Teste 353
   2. Teste 354
4. **Centralização vs. Descentralização e a Regra Áurea da Delegação**
   1. Teste 355
   2. Teste 356
5. **Ambientes Organizacionais: Ambiente Geral (Macro) vs. Ambiente de Tarefa (Micro)**
   1. Teste 357
   2. Teste 358
   3. Teste 359
6. **Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas**

---

1. Os Nove Pilares da Organização Racional do Trabalho (ORT)

Frederick W. Taylor desenvolveu a Organização Racional do Trabalho (ORT) no início do século XX com a missão precípua de substituir o empirismo rudimentar e a improvisação dos operários por métodos científicos e matematicamente padronizados:



Detalhamento Teórico dos Componentes da ORT:

1. **Análise do Trabalho e Estudo dos Tempos e Movimentos:** Decomposição analítica de cada operação em micromovimentos elementares (*therbligs*, introduzidos por Frank e Lillian Gilbreth), cronometrando o tempo exato para eliminar movimentos inúteis e estabelecer o tempo-padrão de execução.
2. **Estudo da Fadiga Humana:** A fadiga reduz o rendimento muscular e eleva o índice de acidentes e doenças; a ORT propôs a calibragem de intervalos regulares de descanso, economia de esforços musculares e adequação ergonômica de instrumentos de trabalho.
3. **Divisão do Trabalho e Especialização do Operário:** Confinamento do trabalhador à repetição estrita de uma única tarefa ultraespecífica no chão de fábrica, elevando a destreza mecânica.
4. **Desenho de Cargos e Tarefas Simples:** Estruturação de posições que prescindem de qualificação prévia profunda, barateando a mão de obra e viabilizando o treinamento relâmpago de novos operadores.
5. **Incentivos Salariais e Prêmios de Produção:** Sistema remuneratório em que o trabalhador recebe um valor fixo por peça que exceder a meta padrão calculada pelo estudo de tempos.
6. **Conceito de Homo Economicus:** Axioma segundo o qual o operário é um ser naturalmente indolente e calculista, que trabalha unicamente motivado pelo estímulo financeiro e medo da fome.
7. **Condições Ambientais de Trabalho:** Reconhecimento científico pioneiro de que iluminação inadequada, ruído excessivo, má ventilação e calor degradam a eficiência física do corpo humano.
8. **Padronização de Métodos e Ferramentas:** Busca pela "única melhor maneira" (*the one best way*) de desempenhar cada rotina produtiva, padronizando uniformemente maquinários, materiais e movimentos.
9. **Supervisão Funcional:** Substituição da chefia linear tradicional por diversos supervisores simultâneos, cabendo a cada qual instruir o operário em sua respectiva área de especialidade técnica.

> 🔴 **[ATENÇÃO (ORT E A CONCEPÇÃO DO TRABALHADOR)]:**
> Lembre-se sempre de que Taylor fundamentava toda a sua ORT no conceito do **Homo Economicus** (o ser humano é preguiçoso e reage exclusivamente a incentivos salariais monetários). Se a questão de concurso FCC afirmar que Taylor valorizou a autorrealização, o clima afetivo grupal ou a autonomia criativa, o item está flagrantemente incorreto!

---

2. Dicotomia Conceitual: Eficiência vs. Eficácia vs. Efetividade

A distinção conceitual entre eficiência e eficácia, magistralmente consolidada por teóricos como Peter Drucker e Chester Barnard, aliada à dimensão moderna da efetividade, figura entre os temas mais cobrados pela FCC:

$$\text{Eficiência} = \text{"Fazer certo as coisas"} \quad (\textit{Doing things right})$$

$$\text{Eficácia} = \text{"Fazer as coisas certas"} \quad (\textit{Doing the right things})$$

$$\text{Efetividade} = \text{"Produzir impacto transformador real e sustentável"}$$

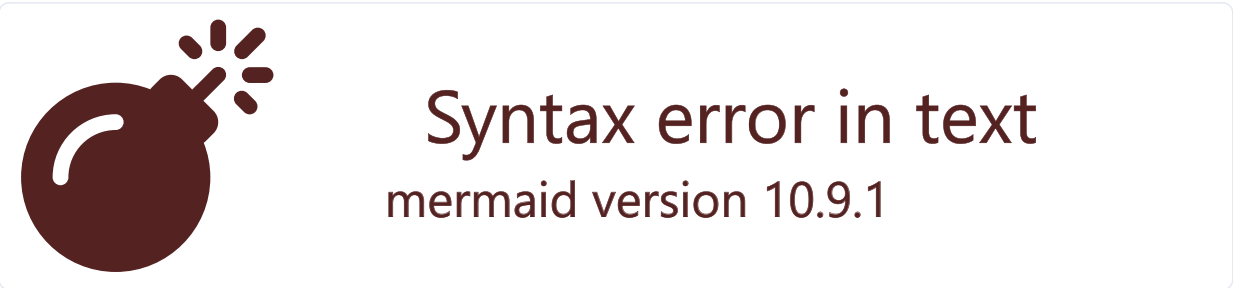


Tabela Comparativa Analítica:

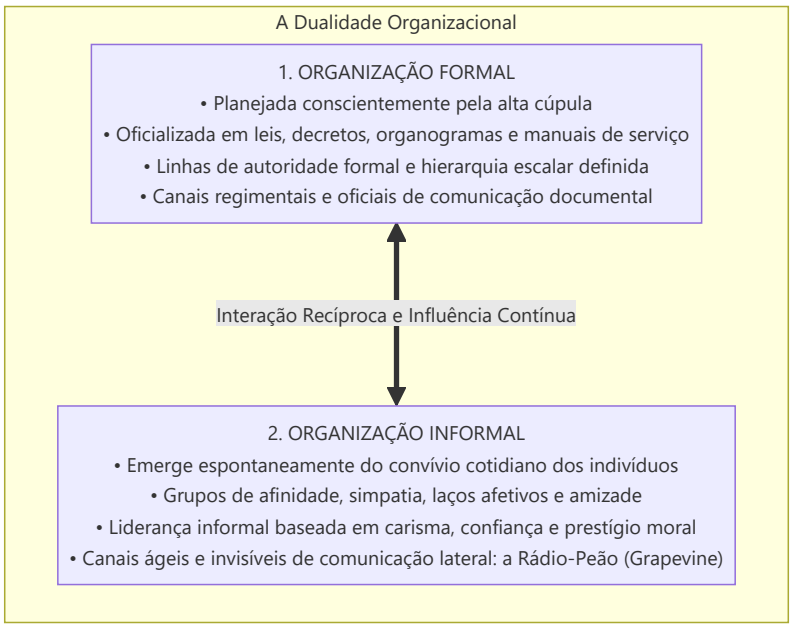
Dimensão	Eficiência	Eficácia	Efetividade
Foco Estratégico	**Nos Meios** (métodos, custos, tempo e otimização de insumos).	**Nos Fins** (metas concretas atingidas, objetivos entregues).	**No Impacto** (transformação duradoura na vida do cidadão).
Pergunta-Chave	*Como* estamos fazendo? Há economia de insumos e celeridade?	*O que* foi entregue? A meta quantitativa foi cumprida?	*Qual* alteração real de bem-estar social ocorreu na sociedade?
Exemplo no TCE-GO	Reduzir custos com papel e viagens ao realizar auditorias virtuais de TI.	Emitir 500 pareceres prévios sobre contas municipais no exercício.	Inibir fraudes e garantir que o dinheiro chegue aos postos de saúde de Goiás.

> ⭐ **[IMPORTANTE (EFICIÊNCIA VS. EFICÁCIA NAS NARRATIVAS DE PROVA)]:**
> Identifique os gatilhos no enunciado da FCC:
>
> - Se o texto destaca "custos reduzidos, menos horas gastas, processos sem desperdício de papel, economia de insumos", a questão trata de **EFICIÊNCIA** (foco nos meios).
> - Se o texto destaca "meta de 100% de processos julgados alcançada, prazo final cumprido, entrega de 50 novas escolas", trata de **EFICÁCIA** (foco nos fins/metas).
> - Se o texto destaca "a mortalidade infantil caiu 40% na região após a inauguração das unidades", trata de **EFETIVIDADE** (foco no impacto social).

---

3. Dinâmica das Organizações Formais e Informais

Toda instituição humana possui uma dupla dimensão estrutural que convive em interação dialética permanente:



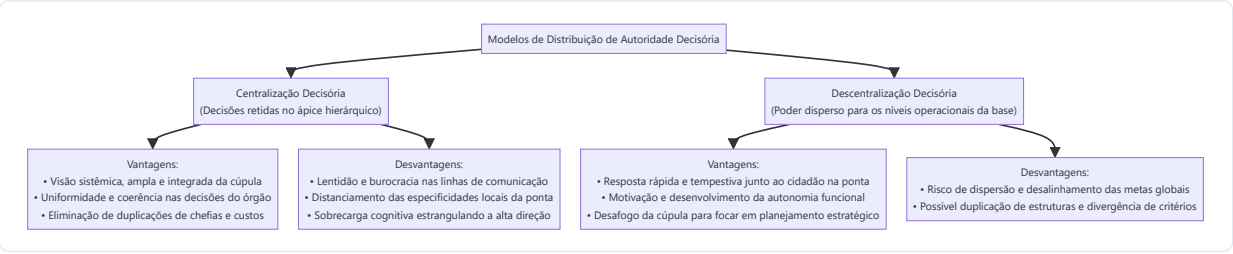
- **A Origem Sociológica da Organização Informal:** Ficou experimentalmente demonstrada na **Experiência de Hawthorne (1927-1932)** conduzida por Elton Mayo. Comprovou-se que a produtividade e a motivação dependem da integração no grupo informal e da aprovação social entre colegas.
- **A Rádio-Peão (*Grapevine*):** É a rede informal de comunicação. É extremamente veloz e atende à necessidade humana de troca de informações, embora possa propagar boatos quando a comunicação formal oficial do órgão público for deficiente, opaca ou autoritária.

> 📌 **[NOTA EXPLICATIVA (A ORGANIZAÇÃO INFORMAL NÃO DEVE SER COMBATIDA)]:**
> A organização informal é uma manifestação sociológica inevitável do comportamento coletivo humano. Administradores públicos preparados não tentam reprimi-la ou puni-la, mas sim buscar sua convergência harmônica com as metas formais da instituição pública.

---

4. Centralização vs. Descentralização e a Regra Áurea da Delegação

A distribuição formal do poder de decisão dentro da hierarquia é classificada em dois modelos estruturais:



A Regra Áurea da Delegação de Autoridade:

A delegação é o ato administrativo mediante o qual uma autoridade transfere atribuições decisórias e operacionais a um subordinado:

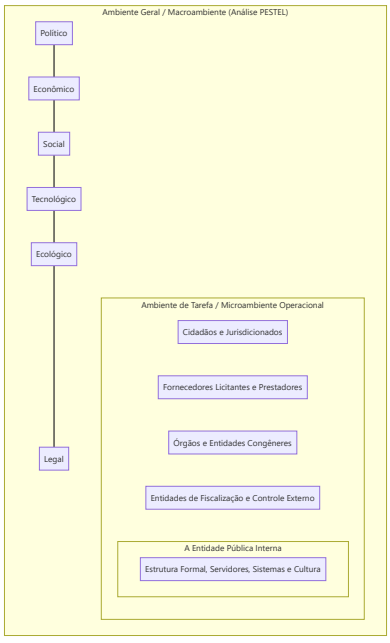
- **O que se delega:** Delega-se a **autoridade formal** e a **atribuição executiva de desempenhar a tarefa**.
- **O que NUNCA se delega:** A **responsabilidade final perante a organização permanece INDELEGÁVEL**! O superior que delega continua sendo plenamente responsável pelas falhas, irregularidades ou sucessos cometidos pelo subordinado delegado.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (DELEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE)]:**
> Questão certeira da FCC: afirmar que "ao delegar a emissão de relatórios de auditoria a um subordinado, o diretor da unidade exime-se integralmente de sua responsabilidade funcional". **FALSO!** A delegação transfere unicamente a **autoridade executiva**, mas a **responsabilidade final pelos resultados permanece retida com o superior delegante**.

---

5. Ambientes Organizacionais: Ambiente Geral (Macro) vs. Ambiente de Tarefa (Micro)

Nenhuma organização pública funciona no vácuo; ela opera inserida em camadas ambientais com diferentes graus de proximidade e influência:



1. **Ambiente Geral (Macroambiente):** Conjunto amplo de condições genéricas e cenários que afetam todas as organizações de uma determinada sociedade. Analisado pelas variáveis **PESTEL**:
    - **P**olíticas: estabilidade governamental, diretrizes do Executivo;
    - **E**conômicas: taxa de juros, inflação, arrecadação tributária estadual;
    - **S**ociais: pirâmide demográfica, nível educacional, demandas populares;
    - **T**ecnológicas: inteligência artificial, computação em nuvem, digitalização de serviços;
    - **E**cológicas: sustentabilidade ambiental, mudanças climáticas;
    - **L**egais: reformas constitucionais, marcos regulatórios e leis orçamentárias.

2. **Ambiente de Tarefa (Microambiente / Ambiente Operacional):** Nicho específico no qual o órgão público atua de maneira imediata e diária para desempenhar suas competências regimentais. É composto por:
    - **Cidadãos-usuários (jurisdicionados):** Destinatários finais dos serviços públicos e do controle da gestão;
    - **Fornecedores:** Empresas concorrentes em licitações e contratos para fornecimento de bens e serviços;
    - **Entidades de Controle e Regulação:** Tribunais de Contas, Ministério Público e agências fiscalizadoras.

---

6. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Decreto-Lei nº 200/1967 (Coordenação, Descentralização e Delegação de Competência) - Normas para evitar duplicidade de órgãos e assegurar a racionalização do trabalho.
- Decreto nº 9.094/2017 (Racionalização e Simplificação de Procedimentos) - Regras para simplificação e eliminação de exigências burocráticas redundantes.
- Lei nº 14.129/2021 (Governo Digital e Gestão Eficiente de Processos) - Digitalização e reorganização racional dos fluxos de trabalho nos órgãos federados.
- TCU - Governança e Desenho Estrutural Organizacional - Boas práticas para dimensionamento e delegação em estruturas organizacionais.
- TCE-GO - Resolução nº 22/2008 (Regimento Interno e Estruturas no GNOI) - Definição dos níveis de hierarquia, unidades de linha e de assessoria no TCE-GO.
- CHIAVENATO, Idalberto. **Introdução à Teoria Geral da Administração**. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2020. (Cap. 7 - Desenho Organizacional; Cap. 8 - Departamentalização e Tipos de Estruturas).
- MINTZBERG, Henry. **Criando Organizações Eficazes: Estruturas em Cinco Configurações**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003. (Cap. 1 - O Mecanismo de Coordenação; Cap. 2 - As Cinco Partes da Organização).
- HALL, Richard H. **Organizações: Estruturas, Processos e Resultados**. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. (Cap. 3 e 4 - Estrutura Organizacional e Ambiente Externo).

03 - Processo Decisório, Tipos de Decisão, Visão Sistêmica e Gerenciamento de Projetos

> **Matéria:** Administração Geral | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- O processo decisório na administração: etapas lógicas do ciclo decisório (identificação do problema, diagnóstico, formulação de alternativas, avaliação comparativa, escolha, implementação e avaliação dos resultados);
- Tipos de decisões organizacionais segundo Herbert Simon:
  - Decisões Programadas (estruturadas, rotineiras, repetitivas, amparadas por regras, resoluções e POPs);
  - Decisões Não Programadas (não estruturadas, inéditas, complexas, estratégicas e tomadas sob turbulência);
- Condições ambientais da tomada de decisão: condições de certeza, risco, incerteza e ambiguidade;
- Visão sistêmica nas organizações:
  - O pensamento holístico e a superação da visão fragmentada departamental (fim dos "silos organizacionais" ou feudos administrativos);
  - Sinergia organizacional ($1 + 1 > 2$) e interdependência dos subsistemas (técnico, estrutural, psicossocial e gerencial de Kast e Rosenzweig);
  - Equifinalidade e homeostase dinâmica na preservação da missão institucional perante o ambiente externo;
- Noções fundamentais de Gerenciamento de Projetos:
  - Conceito de projeto segundo as boas práticas do PMI/PMBOK;
  - A restrição tripla do gerenciamento de projetos: Escopo, Tempo e Custo (balizados pelo padrão de Qualidade);
  - Ferramentas clássicas de acompanhamento e controle de projetos: Gráfico de Gantt, Método do Caminho Crítico (CPM - *Critical Path Method*) e técnica PERT (*Program Evaluation and Review Technique* com três estimativas de tempo).

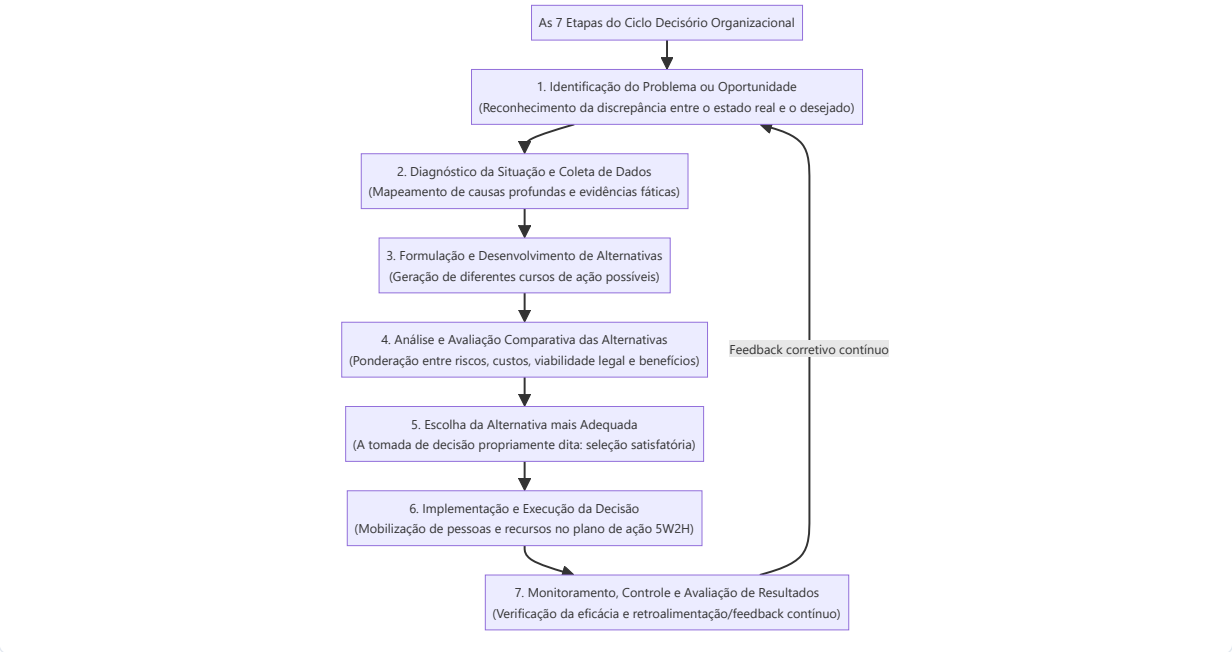
🧭 Sumário

1. O Ciclo do Processo Decisório e a Tipologia de Decisões (Herbert Simon)
   1. Teste 360
   2. Teste 361
2. Condições Ambientais da Tomada de Decisão
   1. Teste 362
   2. Teste 363
3. Visão Sistêmica, Pensamento Holístico e Silos Organizacionais
   1. Teste 364
   2. Teste 365
4. Gerenciamento de Projetos: Restrição Tripla, Gantt, CPM e PERT
   1. Teste 366
   2. Teste 367
   3. Teste 368
   4. Teste 369
5. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

---

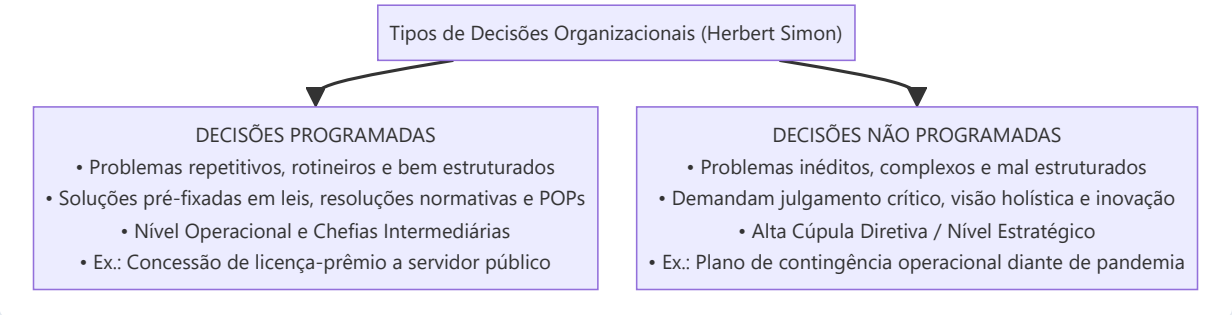
1. O Ciclo do Processo Decisório e a Tipologia de Decisões (Herbert Simon)

O processo decisório é a sequência lógica e deliberada de passos cognitivos por meio da qual um administrador ou colegiado identifica uma demanda e elege uma linha de ação específica dentre alternativas concorrentes:



Decisões Programadas versus Não Programadas (Herbert Simon):

Herbert Simon dividiu as decisões administrativas em duas categorias essenciais:



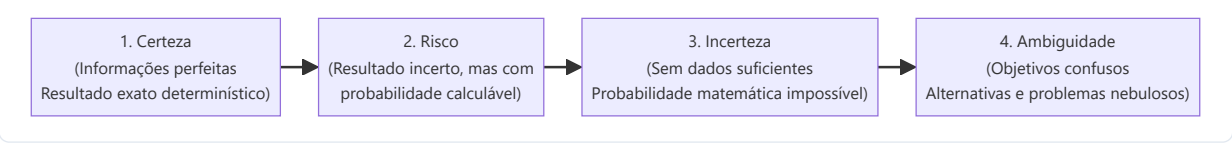
Critério de Comparação	Decisões Programadas	Decisões Não Programadas
Natureza do Problema	Estruturado, rotineiro, repetitivo e frequente.	Inédito, mal estruturado, singular e imprevisível.
Grau de Incerteza	Mínimo; desfechos amplamente previsíveis e seguros.	Elevado; variáveis desconhecidas, mutáveis e turbulentas.
Fundamento da Escolha	Procedimentos operacionais padrão (POP), leis e manuais.	Julgamento crítico, intuição embasada e visão estratégica.
Nível Organizacional Típico	Nível Operacional e Gerência Média/Tática.	Alta Cúpula Institucional (Nível Estratégico).

> 🔴 **[ATENÇÃO (DECISÕES PROGRAMADAS VS. NÃO PROGRAMADAS)]:**
>
> - Decisões **Programadas** baseiam-se em normas, rotinas, formulários padronizados e leis vigentes (nível operacional).
> - Decisões **Não Programadas** tratam de imprevistos inéditos e desestruturados, exigindo julgamento e visão estratégica da alta cúpula.

---

2. Condições Ambientais da Tomada de Decisão

O contexto em que a decisão é tomada varia segundo a qualidade e a completude das informações disponíveis:



1. **Condição de Certeza:** O decisor dispõe de informações completas, exatas e confiáveis. Os resultados de cada linha de ação são previsíveis com precisão matemática (resultado determinístico).
2. **Condição de Risco:** O decisor desconhece com certeza o desfecho final, mas possui dados históricos, séries temporais e estatísticas suficientes para **atribuir probabilidades matemáticas confiáveis** a cada alternativa (ex.: probabilidade de 70% de êxito em uma fiscalização externa).
3. **Condição de Incerteza:** O ambiente é tão dinâmico ou a situação é tão inovadora que faltam dados históricos básicos. O gestor **não tem condições de calcular probabilidades estatísticas** confiáveis, dependendo de intuição embasada e cenários prospectivos.
4. **Condição de Ambiguidade:** A situação mais crítica de gestão; as próprias metas organizacionais são nebulosas ou contraditórias, o problema é mal compreendido e inexistem alternativas claras de ação delineadas.

> ⭐ **[IMPORTANTE (RISCO VS. INCERTEZA NA DECISÃO)]:**
> Grave a diferença estatística crucial nas provas da FCC:
>
> - Em ambiente de **RISCO**, você **consegue calcular probabilidades matemáticas** associadas aos eventos futuros porque dispõe de séries históricas e dados estatísticos.
> - Em ambiente de **INCERTEZA**, os dados são precários ou inexistentes, sendo **impossível estimar probabilidades matemáticas confiáveis**.

---

3. Visão Sistêmica, Pensamento Holístico e Silos Organizacionais

A abordagem sistêmica concebe a instituição pública como um **sistema aberto** composto por partes dinamicamente interconectadas e em constante intercâmbio com a sociedade:

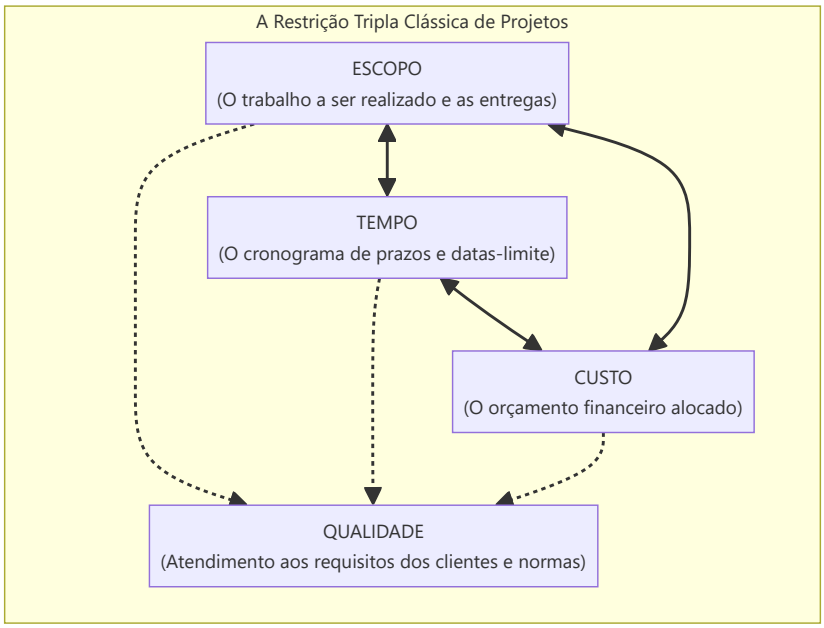
1. **Superação dos Silos Organizacionais (Feudos Administrativos):** Na abordagem burocrática mecanicista tradicional, cada diretoria ou setor funcionava como um "feudo isolado" (*silo organizacional*), preocupado exclusivamente com suas próprias metas setoriais e cego aos impactos no restante do órgão. O **pensamento holístico** supera essa fragmentação, integrando as unidades em torno do propósito público comum.
2. **Sinergia Organizacional:** Fenômeno pelo qual a ação cooperativa e coordenada dos subsistemas integrados produz um resultado global significativamente superior à mera soma dos resultados obtidos por cada unidade isoladamente ($1 + 1 > 2$).
3. **Os Cinco Subsistemas Organizacionais de Kast e Rosenzweig:**
   - **Subsistema de Objetivos e Valores:** Missão institucional, visão de futuro e cultura ética do órgão.
   - **Subsistema Técnico:** Instalações físicas, softwares, métodos de fiscalização, equipamentos e conhecimentos aplicados.
   - **Subsistema Estrutural:** Desenho do organograma, divisão do trabalho, regimentos internos e linhas de subordinação hierárquica.
   - **Subsistema Psicossocial:** Relações humanas interpessoais, clima de trabalho, dinâmica de grupos, motivação e liderança.
   - **Subsistema Gerencial:** Função integradora superior que conecta e direciona todos os outros subsistemas através do planejamento, organização, comando, coordenação e controle.

> 📌 **[NOTA EXPLICATIVA (O CONCEITO DE SINERGIA)]:**
> Na abordagem sistêmica, sinergia significa que as unidades interdependentes cooperando de forma harmônica geram um valor total que excede a simples soma de seus desempenhos isolados ($1 + 1 > 2$).

---

4. Gerenciamento de Projetos: Restrição Tripla, Gantt, CPM e PERT

Segundo o Project Management Institute (PMI/PMBOK), um **projeto** é um empreendimento temporário (possui início e fim previamente definidos) desenvolvido para criar um produto, serviço ou resultado único e exclusivo. Diferencia-se dos **processos**, que são operações contínuas, rotineiras e padronizadas.



As Ferramentas de Planejamento e Controle de Cronograma:

1. **Gráfico de Gantt:**
   - Representação visual bidimensional de barras horizontais em que o eixo vertical elenca as tarefas e o eixo horizontal projeta a linha do tempo (dias, semanas ou meses).
   - Proporciona acompanhamento visual imediato do avanço das tarefas e de suas datas de início e término.
2. **Método do Caminho Crítico (CPM - *Critical Path Method*):**
   - Mapeia o diagrama de rede de dependências e precedências lógicas entre todas as atividades do projeto.
   - O Caminho Crítico é a **sequência mais longa de atividades interdependentes** do início ao final do projeto, determinando a sua duração total mínima.
   - **Regra Mandatória de Prova:** Todas as atividades situadas no caminho crítico possuem **FOLGA TEMPORAL NULA (FOLGA ZERO)**. Qualquer atraso em uma tarefa do caminho crítico acarreta automaticamente o atraso na entrega final de todo o projeto!
3. **Técnica PERT (*Program Evaluation and Review Technique*):**
   - Ferramenta probabilística empregada em projetos complexos ou inovadores com alto grau de incerteza quanto à duração das atividades.
   - Utiliza a distribuição beta baseada em três estimativas temporais fornecidas pelos especialistas:
   - **O (Otimista):** Tempo mínimo em que a atividade pode ser concluída em condições ideais.
   - **M (Mais Provável / *Most Likely*):** Tempo esperado em circunstâncias normais de trabalho.
   - **P (Pessimista):** Tempo máximo exigido na pior hipótese concebível (quando tudo dá errado).
   - **Fórmula da Média Ponderada PERT (Tempo Esperado):**

$$\text{Tempo Esperado (TE)} = \frac{\mathbf{O} + \mathbf{4M} + \mathbf{P}}{\mathbf{6}}$$

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (FOLGA DO CAMINHO CRÍTICO)]:**
> Questão clássica da FCC: perguntar qual é o valor da folga de tempo das atividades que integram o caminho crítico (CPM) de um projeto. A resposta é taxativa: **FOLGA ZERO (FOLGA NULA)**! As tarefas críticas não admitem nenhum dia de atraso sem comprometer a data de entrega final de todo o empreendimento!

---

5. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Scrum Guide 2020 Oficial (Português-BR) - Guia definitivo sobre tomada de decisão ágil, sprints e retrospectivas.
- Kanban Guide Oficial (English) - Princípios de fluxo contínuo, limitação de trabalho em progresso (WIP) e feedback sistêmico.
- Decreto nº 9.203/2017 (Governança, Tomada de Decisão e Gestão de Riscos) - Processo decisório baseado em evidências, gestão de riscos e controle interno.

- TCU - Governança e Tomada de Decisão Pública - Referencial para embasamento técnico de decisões administrativas complexas.
- TCE-GO - Plano de Fiscalização e Gestão de Projetos - Alinhamento e monitoramento de projetos estratégicos de fiscalização.
- SIMON, Herbert A. **Comportamento Administrativo: Estudo dos Processos Decisórios nas Organizações Administrativas**. 3. ed. Rio de Janeiro: FGV, 1979. (Cap. 4 e 5 - Racionalidade Limitada e Processo Decisório).
- KERZNER, Harold. **Gestão de Projetos: As Melhores Práticas**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. (Cap. 1 - Princípios de Gerenciamento de Projetos; Cap. 11 - Controle e Monitoramento).
- BERTALANFFY, Ludwig von. **Teoria Geral dos Sistemas: Fundamentos, Desenvolvimento e Aplicações**. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2015. (Cap. 2 - O Significado da Teoria Geral dos Sistemas).

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 23: Administração Estratégica

Missão, Visão, Valores, Escolas de Mintzberg, SWOT, Cinco Forças de Porter, RBV e Cadeia de Valor

01 - Planejamento Estratégico: Missão, Visão, Valores e Escolas Estratégicas

> **Matéria:** Administração Estratégica | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Planejamento estratégico: conceitos, características, objetivos e evolução conceitual;
- A tríade fundamental da identidade institucional:
  - **Missão:** a razão de existir da organização no presente, seu propósito essencial, competências e público atendido;
  - **Visão:** a aspiração de futuro da instituição, onde ela pretende chegar no horizonte temporal delimitado;
  - **Valores:** princípios morais, crenças fundamentais e padrões éticos inegociáveis que orientam a conduta organizacional;
- O ciclo da gestão estratégica integrada:
  - 1. Diagnóstico Estratégico (análise ambiental externa e interna);
  - 2. Formulação da Estratégia (estabelecimento de objetivos, metas e iniciativas estratégicas);
  - 3. Implementação e Execução (alocação orçamentária, planos de ação e governança);
  - 4. Controle e Avaliação da Estratégia (monitoramento por indicadores, RAE e retroalimentação);
- Tipologias de estratégias segundo Henry Mintzberg:
  - Estratégia Pretendida, Deliberada, Não Realizada, Emergente e Realizada;
- As Dez Escolas do Pensamento Estratégico (*Safári de Estratégia* - Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand e Joseph Lampel):
  - **Escolas Prescritivas / Normativas:** Escola do Design (ajuste interno/externo e SWOT), Escola do Planejamento (formalismo mecanicista e etapas sequenciais) e Escola do Posicionamento (análise setorial e matrizes de Porter);
  - **Escolas Descritivas:** Escola Empreendedora (visão intuitiva do líder), Escola Cognitiva (processamento mental e vieses), Escola do Aprendizado (estratégias emergentes e tentativa e erro), Escola do Poder (negociação, jogos de poder e coalizões), Escola Cultural (crenças coletivas e mitos) e Escola Ambiental (adaptação passiva às pressões externas);
  - **Escola Integrativa:** Escola da Configuração (estabilidade pontuada por transformações estruturais quânticas).

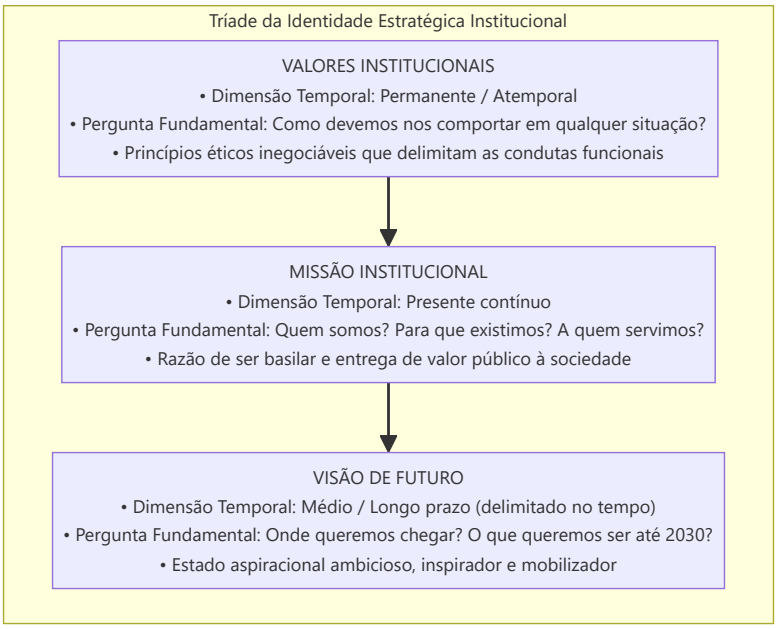
🧭 Sumário

1. **A Tríade da Identidade Estratégica: Missão, Visão e Valores**
   1. Teste 370
   2. Teste 371
   3. Teste 372
2. **O Ciclo da Gestão Estratégica Integrada**
   1. Teste 373
3. **Estratégias Deliberadas vs. Estratégias Emergentes (Henry Mintzberg)**
   1. Teste 374
   2. Teste 375
4. **As Dez Escolas do Pensamento Estratégico (*Safári de Estratégia*)**
   1. Teste 376
   2. Teste 377
   3. Teste 378
   4. Teste 379
5. **Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas**

---

1. A Tríade da Identidade Estratégica: Missão, Visão e Valores

A construção da identidade organizacional representa o marco fundador do planejamento estratégico, orientando a tomada de decisão da alta cúpula até a base operacional:



Quadro Analítico Comparativo:

Componente	Dimensão Temporal	Foco Central	Exemplo Prático no Setor Público (TCE-GO)
Missão	**Presente** (contínuo).	A razão de existir hoje; a entrega fundamental que justifica a existência do órgão perante a sociedade.	*"Exercer o controle externo com excelência, assegurando a regular aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade."*
Visão	**Futuro** (longo prazo delimitado).	O estado almejado; onde a instituição projeta e quer estar em um marco temporal futuro.	*"Ser reconhecido pela sociedade, até 2030, como referência nacional em inovação e eficácia no controle governamental."*
Valores	**Atemporal** (permanente).	Os mandamentos morais e éticos inegociáveis que norteiam a conduta funcional e as decisões diárias.	*Ética, Transparência, Independência Funcional, Inovação, Tempestividade e Comprometimento Social.*

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (MISSÃO VS. VISÃO NAS QUESTÕES)]:**
> Identifique imediatamente a temporalidade da assertiva no enunciado:
>
> - Se o texto afirma o que a instituição é ou faz no **PRESENTE** ("prestar controle externo de qualidade para a sociedade"): trata-se de **MISSÃO**.
> - Se o texto traz uma ambição de **FUTURO** com prazo determinado ("ser reconhecido até 2030 como centro de excelência"): trata-se de **VISÃO**.
>
> 📌 **[NOTA EXPLICATIVA (VALORES INSTITUCIONAIS)]:**
> Os valores institucionais atuam como balizas e limites éticos inderrogáveis. Nenhuma meta estratégica arrojada pode ser legitimamente cumprida se para tanto for violado qualquer valor ético fixado pela instituição.

Teste 001

(CEBRASPE – TRF/6 – 2025 – Analista Judiciario Apoio Especializado Tecnologia Da Informacao) O planejamento estratégico de negócio é um processo contínuo e iterativo que busca alinhar os recursos da empresa às oportunidades de mercado, de modo a alcançar os objetivos organizacionais.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Correta. O item está **Certo**. Conforme fundamentado na seção *Quadro Analítico Comparativo:*, missão: Presente (contínuo). — A razão de existir hoje; a entrega fundamental que justifica a existência do órgão perante a sociedade. — "Exercer o controle externo com excelência, assegurando a regular aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade.". Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (CEBRASPE – TRF/6/2025) ao afirmar que "O planejamento estratégico de negócio é um processo contínuo e iterativo que busca alinhar os recursos da...".

E) Incorreta. A assertiva não incorre em erro conceitual, guardando conformidade com a teoria estudada.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 002

(FCC – TRT 6ª – 2012 – Analista Judiciário - Apoio Especializado/Tecnologia da Informação) Como uma das dimensões do Estado contemporâneo empreendedor, o princípio da desconcentração se efetiva por meio

A) da racionalização de custos de empresas públicas.

B) da delegação de competências.

C) da coordenação intersetorial de programas.

D) do planejamento estratégico situacional.

E) da reengenharia de processos na administração direta.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "da racionalização de custos de empresas públicas". De acordo com a teoria estudada em *5. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas*, decreto Lei nº 200/1967 (Princípio Fundamental do Planejamento) Exigência legal de planejamento plurianual e planos anuais de ação para as entidades públicas.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *4. As Dez Escolas do Pensamento Estratégico (Safári de Estratégia)* deste guia, descr E9["9. Ambiental (Reação e adaptação ao meio)"]. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 6ª/2012) ao estabelecer que "da delegação de competências".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "da coordenação intersetorial de programas". De acordo com a teoria estudada em *2. O Ciclo da Gestão Estratégica Integrada*, formulação Estratégica: Estabelecimento dos macro objetivos, indicadores de desempenho, metas quantificadas e programas de ação prioritários alinhados à missão e visão.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "do planejamento estratégico situacional". De acordo com a teoria estudada em *2. O Ciclo da Gestão Estratégica Integrada*, ciclo F1["1. Diagnóstico Estratégico Situacional<br/ (Análise ambiental externa PESTEL e interna SWOT/FOFA)"].

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "da reengenharia de processos na administração direta". De acordo com a teoria estudada em *2. O Ciclo da Gestão Estratégica Integrada*, f2 F3["3. Implementação e Execução<br/ (Alocação orçamentária, planos de ação 5W2H e gestão de processos)"].

GABARITO OFICIAL: B

Teste 003

(FGV – TJ/MT – 2024 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) O planejamento estratégico de TI é uma prática essencial para assegurar que as atividades e investimentos em tecnologia estejam alinhados com os objetivos organizacionais e que a TI contribua diretamente para o sucesso do negócio. Uma prática recomendada no processo de planejamento estratégico de TI é

A) priorizar exclusivamente a implementação de tecnologias emergentes para manter a TI atualizada com as últimas tendências do mercado.

B) definir um orçamento fixo anual para TI, independentemente das mudanças nos objetivos e prioridades estratégicas da organização.

C) estabelecer metas de TI focadas principalmente na redução de custos, com o objetivo de minimizar o impacto financeiro da tecnologia na organização.

D) centralizar todas as decisões de TI no setor técnico, sem envolver outras áreas da empresa, para aumentar a eficiência operacional.

E) realizar análises periódicas de cenário e reavaliar o plano estratégico de TI para garantir que ele continue alinhado com os objetivos organizacionais e com o ambiente de negócios.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "priorizar exclusivamente a implementação de tecnologias emergentes para manter a TI atualizada com as últimas...". De acordo com a teoria estudada em *3. Estratégias Deliberadas vs. Estratégias Emergentes (Henry Mintzberg)*, estratégia Pretendida: O plano estratégico inicial concebido formalmente pela liderança institucional.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "definir um orçamento fixo anual para TI, independentemente das mudanças nos objetivos e prioridades estratégicas...". De acordo com a teoria estudada em *A) Escolas Prescritivas (Normativas - Foco em prescrever o modelo ideal)*:, escola do Design: A pioneira (década de 1960). Enxerga a formulação como um processo de concepção mental deliberada cujo objetivo supremo é o ajuste (fit) essencial entre as capacidades internas da organização (Forças e Fraquezas) e as condições externas do ambiente (Oportunidades e Ameaças) – base da Matriz SWOT.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "estabelecer metas de TI focadas principalmente na redução de custos, com o objetivo de minimizar o impacto...". De acordo com a teoria estudada em *2. O Ciclo da Gestão Estratégica Integrada*, formulação Estratégica: Estabelecimento dos macro objetivos, indicadores de desempenho, metas quantificadas e programas de ação prioritários alinhados à missão e visão.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "centralizar todas as decisões de TI no setor técnico, sem envolver outras áreas da empresa, para aumentar a...". De acordo com a teoria estudada em *5. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas*, oLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento Estratégico: Conceitos, Metodologia e Práticas. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2018. (Cap. 1 a 3 Missão, Visão e Valores Organizacionais).

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *5. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas* deste guia, decreto nº 9.203/2017 (Mecanismo de Estratégia na Governança Pública) Define estratégia como conjunto de ações voltadas ao alcance dos objetivos organizacionais e satisfação do cidadão. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/MT/2024) ao estabelecer que "realizar análises periódicas de cenário e reavaliar o plano estratégico de TI para garantir que ele continue...".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 004

(CEBRASPE – TRT/10 – 2013 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) O CMMI 1.3 apresenta três modelos: o CMMI-DEV — para processos de desenvolvimento de produtos e serviços —, o CMMI-ACQ — para processos de aquisição e terceirização de bens e serviços —, e o CMMI-SVC — para processos de prestação de serviços. O planejamento estratégico de tecnologia da informação (PETI) constitui atividade norteadora dos objetivos e estratégias institucionais de longo prazo. Nesse planejamento, a TI é analisada como componente da estratégia geral da organização, sendo importante a identificação de objetivos de TI que estejam alinhados aos objetivos estratégicos organizacionais. Um modelo de referência simples, porém eficaz, para estabelecimento do alinhamento estratégico entre a TI e o negócio corporativo consiste na identificação de necessidades de informação e respectivas necessidades de serviços de TI, a partir das estratégias organizacionais, conforme ilustrado na figura a seguir. Estratégias da Organização demandam alinham-se a Necessidades de Informação são atendidas por atendem Necessidades de TI ENAP. Curso de elaboração do plano diretor de TI. (com adaptações). Tendo como referência as informações acima, julgue os itens a seguir, a respeito desse planejamento e do alinhamento de TI e negócio buscado nesse processo.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Correta. O item está **Certo**. Conforme fundamentado na seção *5. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas*, governo Digital Estratégia Federal de Governo Digital (EFGD) Planejamento estratégico federal para modernização da prestação de serviços públicos. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (CEBRASPE – TRT/10/2013) ao afirmar que "O CMMI 1.3 apresenta três modelos: o CMMI DEV — para processos de desenvolvimento de produtos e serviços —, o...".

E) Incorreta. A assertiva não incorre em erro conceitual, guardando conformidade com a teoria estudada.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 005

(CEBRASPE – TRT/10 – 2013 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) Necessidades de informação são atendidas por sistemas de informação especializados, cujo desenvolvimento deve ser identificado para cada ciclo de planejamento estratégico de TI, razão por que as necessidades de TI devem ser estabelecidas na forma de uma lista fechada de sistemas de informação especializados a serem implantados.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Incorreta. A proposição apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Necessidades de informação são atendidas por sistemas de informação especializados, cujo desenvolvimento deve...". De acordo com a teoria em *1. A Tríade da Identidade Estratégica: Missão, Visão e Valores*, m["MISSÃO INSTITUCIONAL<br/ • Dimensão Temporal: Presente contínuo<br/ • Pergunta Fundamental: Quem somos? Para que existimos? A quem servimos?<br/ • Razão de ser basilar e entrega de valor público à sociedade"].

E) Correta. O item está **Errado** (gabarito oficial: **E**), pois contraria a disciplina teórica aplicável.

GABARITO OFICIAL: E

Teste 006

(CEBRASPE – TRT/10 – 2013 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) A contratação de solução de TI deve ser sempre precedida de planejamento, elaborado em harmonia com o PDTI, em alinhamento com o planejamento estratégico institucional.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Correta. O item está **Certo**. Conforme fundamentado na seção *1. A Tríade da Identidade Estratégica: Missão, Visão e Valores*, m["MISSÃO INSTITUCIONAL<br/ • Dimensão Temporal: Presente contínuo<br/ • Pergunta Fundamental: Quem somos? Para que existimos? A quem servimos?<br/ • Razão de ser basilar e entrega de valor público à sociedade"]. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (CEBRASPE – TRT/10/2013) ao afirmar que "A contratação de solução de TI deve ser sempre precedida de planejamento, elaborado em harmonia com o PDTI...".

E) Incorreta. A assertiva não incorre em erro conceitual, guardando conformidade com a teoria estudada.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 007

(CEBRASPE – TRT/10 – 2013 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) Uma das vantagens da aplicação da técnica SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities, threats), durante o planejamento de TI, consiste na realização de análise dos ambientes de TI externos e internos à organização, com vistas à identificação de fatores de influência existentes.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Correta. O item está **Certo**. Conforme fundamentado na seção *2. O Ciclo da Gestão Estratégica Integrada*, monitoramento e Controle: Acompanhamento tempestivo dos indicadores de resultado, identificação precoce de desvios e realização periódica de Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAE) para calibragem de rotas. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (CEBRASPE – TRT/10/2013) ao afirmar que "Uma das vantagens da aplicação da técnica SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities, threats), durante o...".

E) Incorreta. A assertiva não incorre em erro conceitual, guardando conformidade com a teoria estudada.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 008

(CEBRASPE – TRT/10 – 2013 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) Uma forma de se empregar o SQL para o gerenciamento de bancos de dados distribuídos é por meio de replicações transacionais, em que, na transactional publication, os dados são enviados apenas para os assinantes, e, na transactional publication with updatable subscriptions, as alterações são feitas tanto nas tabelas como nos assinantes.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Correta. O item está **Certo**. Conforme fundamentado na seção *Quadro Analítico Comparativo:*, os valores institucionais atuam como balizas e limites éticos inderrogáveis. Nenhuma meta estratégica arrojada pode ser legitimamente cumprida se para tanto for violado qualquer valor ético fixado pela instituição. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (CEBRASPE – TRT/10/2013) ao afirmar que "Uma forma de se empregar o SQL para o gerenciamento de bancos de dados distribuídos é por meio de replicações...".

E) Incorreta. A assertiva não incorre em erro conceitual, guardando conformidade com a teoria estudada.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 009

(CEBRASPE – TRT/10 – 2013 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) A alavancagem é uma estratégia oriunda da combinação entre os pontos fortes e as oportunidades identificados na análise SWOT.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Correta. O item está **Certo**. Conforme fundamentado na seção *2. O Ciclo da Gestão Estratégica Integrada*, ciclo F1["1. Diagnóstico Estratégico Situacional<br/ (Análise ambiental externa PESTEL e interna SWOT/FOFA)"]. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (CEBRASPE – TRT/10/2013) ao afirmar que "A alavancagem é uma estratégia oriunda da combinação entre os pontos fortes e as oportunidades identificados...".

E) Incorreta. A assertiva não incorre em erro conceitual, guardando conformidade com a teoria estudada.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 010

(FCC – TRT 16ª – 2014 – Analista Judiciário - Tecnologia da Informação) Considere que o TRT da 16a Região está elaborando o seu Planejamento Estratégico. A etapa de análise do microambiente organizacional ou Ambiente de Tarefa, contempla:

A) a-III - b-IV - c-II - d-I

B) a-II - b-I - c-IV - d-III

C) a-III - b-I - c-II - d-IV

D) a-II - b-III - c-IV - d-I

E) a-II - b-III - c-I - d-IV

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *1. A Tríade da Identidade Estratégica: Missão, Visão e Valores* deste guia, a construção da identidade organizacional representa o marco fundador do planejamento estratégico, orientando a tomada de decisão da alta cúpula até a base operacional. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 16ª/2014) ao estabelecer que "a III b IV c II d I".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a II b I c IV d III". De acordo com a teoria estudada em *2. O Ciclo da Gestão Estratégica Integrada*, ciclo F1["1. Diagnóstico Estratégico Situacional<br/ (Análise ambiental externa PESTEL e interna SWOT/FOFA)"].

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a III b I c II d IV". De acordo com a teoria estudada em *2. O Ciclo da Gestão Estratégica Integrada*, diagnóstico Estratégico: Mapeamento sistemático do ambiente externo (oportunidades e ameaças incontroláveis) e do ambiente interno (forças e fraquezas controláveis), permitindo compreender a posição real da organização.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a II b III c IV d I". De acordo com a teoria estudada em *3. Estratégias Deliberadas vs. Estratégias Emergentes (Henry Mintzberg)*, henry Mintzberg revolucionou os estudos de estratégia organizacional ao demonstrar que a estratégia executada na prática raramente corresponde de forma idêntica àquela planejada nos gabinetes da diretoria.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "a II b III c I d IV". De acordo com a teoria estudada em *4. As Dez Escolas do Pensamento Estratégico (Safári de Estratégia)*, presc E2["2. Planejamento (Formal e analítica)"].

GABARITO OFICIAL: A

Teste 011

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) Os modelos estratégicos são ferramentas que auxiliam as organizações na análise, planejamento e implementação de estratégias eficazes. Modelos como SWOT, Análise PESTEL e as Cinco Forças de Porter ajudam a entender o contexto competitivo e as oportunidades. Assinale a opção que avalia as oportunidades oferecidas pelo ambiente.

A) Benchmarking.

B) Brainstorming.

C) PESTEL.

D) SWOT.

E) Matriz GUT.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Benchmarking". De acordo com a teoria estudada em *2. O Ciclo da Gestão Estratégica Integrada*, ciclo F1["1. Diagnóstico Estratégico Situacional<br/ (Análise ambiental externa PESTEL e interna SWOT/FOFA)"].

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Brainstorming". De acordo com a teoria estudada em *4. As Dez Escolas do Pensamento Estratégico (Safári de Estratégia)*, presc E1["1. Design (Ajuste SWOT)"].

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "PESTEL". De acordo com a teoria estudada em *2. O Ciclo da Gestão Estratégica Integrada*, diagnóstico Estratégico: Mapeamento sistemático do ambiente externo (oportunidades e ameaças incontroláveis) e do ambiente interno (forças e fraquezas controláveis), permitindo compreender a posição real da organização.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *A) Escolas Prescritivas (Normativas - Foco em prescrever o modelo ideal):* deste guia, escola do Design: A pioneira (década de 1960). Enxerga a formulação como um processo de concepção mental deliberada cujo objetivo supremo é o ajuste (fit) essencial entre as capacidades internas da organização (Forças e Fraquezas) e as condições externas do ambiente (Oportunidades e Ameaças) – base da Matriz SWOT. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "SWOT".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Matriz GUT". De acordo com a teoria estudada em *3. Estratégias Deliberadas vs. Estratégias Emergentes (Henry Mintzberg)*, estratégia Emergente: Padrões de conduta e soluções práticas que surgem espontaneamente no dia a dia da base operacional, em resposta a contingências imprevistas do ambiente.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 012

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Ciência de Dados) Relacione os conceitos presentes na elaboração do Planejamento Estratégico de uma Organização, às suas respectivas definições. 1. Objetivos Estratégicos 2. Missão 3. Visão 4. Análise SWOT ( ) Definição de onde a empresa almeja estar no futuro. ( ) Realizar a análise do cenário competitivo de um negócio no mercado, através da identificação dos pontos fortes e fracos, assim como as oportunidades e ameaças. ( ) Norteia o planejamento estratégico e as tomadas de decisões, fazendo com que a execução das ações esteja sempre alinhada aos interesses da organização. ( ) Razão da empresa existir. Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada.

A) 2 – 4 – 1 – 3

B) 3 – 4 – 1 – 2

C) 1 – 4 – 3 – 2

D) 2 – 1 – 4 – 3

E) 3 – 1 – 4 – 2

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "2 – 4 – 1 – 3". De acordo com a teoria estudada em *A) Escolas Prescritivas (Normativas - Foco em prescrever o modelo ideal):*, escola do Design: A pioneira (década de 1960). Enxerga a formulação como um processo de concepção mental deliberada cujo objetivo supremo é o ajuste (fit) essencial entre as capacidades internas da organização (Forças e Fraquezas) e as condições externas do ambiente (Oportunidades e Ameaças) – base da Matriz SWOT.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *Quadro Analítico Comparativo:* deste guia, visão: Futuro (longo prazo delimitado). — O estado almejado; onde a instituição projeta e quer estar em um marco temporal futuro. — "Ser reconhecido pela sociedade, até 2030, como referência nacional em inovação e eficácia no controle governamental.". Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "3 – 4 – 1 – 2".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "1 – 4 – 3 – 2". De acordo com a teoria estudada em *1. A Tríade da Identidade Estratégica: Missão, Visão e Valores*, v["VISÃO DE FUTURO<br/ • Dimensão Temporal: Médio / Longo prazo (delimitado no tempo)<br/ • Pergunta Fundamental: Onde queremos chegar? O que queremos ser até 2030?<br/ • Estado aspiracional ambicioso, inspirador e mobilizador"].

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "2 – 1 – 4 – 3". De acordo com a teoria estudada em *2. O Ciclo da Gestão Estratégica Integrada*, diagnóstico Estratégico: Mapeamento sistemático do ambiente externo (oportunidades e ameaças incontroláveis) e do ambiente interno (forças e fraquezas controláveis), permitindo compreender a posição real da organização.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "3 – 1 – 4 – 2". De acordo com a teoria estudada em *Quadro Analítico Comparativo:*, missão: Presente (contínuo). — A razão de existir hoje; a entrega fundamental que justifica a existência do órgão perante a sociedade. — "Exercer o controle externo com excelência, assegurando a regular aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade.".

GABARITO OFICIAL: B

Teste 013

(FGV – TRT/DA – 2025 – Tecnico Judiciario Area Administrativa Sem Especialidade) Enquanto o planejamento estratégico envolve toda a organização, o planejamento tático envolve determinada unidade organizacional: um departamento ou divisão. Assinale a opção que apresenta, corretamente, as características do planejamento tático.

A) O planejamento tático é focado exclusivamente no planejamento estratégico da organização, não incluindo aspectos operacionais como recursos humanos ou produção.

B) O planejamento tático concentra-se apenas em questões financeiras, com foco na captação e aplicação de recursos, desconsiderando outras áreas como marketing ou recursos humanos.

C) O planejamento tático deve ser limitado às questões de produção, deixando o planejamento de marketing e recursos humanos para o planejamento estratégico da organização.

D) O planejamento tático não se preocupa com o uso de tecnologia ou de aquisição de competências essenciais, já que seu foco está apenas no planejamento operacional diário das atividades.

E) O planejamento tático envolve uma visão de médio prazo e aborda áreas como produção, finanças, marketing e recursos humanos, visando alcançar as metas organizacionais estabelecidas no planejamento estratégico.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "O planejamento tático é focado exclusivamente no planejamento estratégico da organização, não incluindo aspectos...". De acordo com a teoria estudada em *5. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas*, oLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento Estratégico: Conceitos, Metodologia e Práticas. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2018. (Cap. 1 a 3 Missão, Visão e Valores Organizacionais).

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "O planejamento tático concentra se apenas em questões financeiras, com foco na captação e aplicação de recursos...". De acordo com a teoria estudada em *2. O Ciclo da Gestão Estratégica Integrada*, implementação da Estratégia: Desdobramento tático operacional, alocação de recursos financeiros pelo orçamento público (PPA, LDO e LOA), designação formal de responsáveis e governança das ações.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O planejamento tático deve ser limitado às questões de produção, deixando o planejamento de marketing e recursos...". De acordo com a teoria estudada em *Quadro Analítico Comparativo:*, visão: Futuro (longo prazo delimitado). — O estado almejado; onde a instituição projeta e quer estar em um marco temporal futuro. — "Ser reconhecido pela sociedade, até 2030, como referência nacional em inovação e eficácia no controle governamental.".

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "O planejamento tático não se preocupa com o uso de tecnologia ou de aquisição de competências essenciais, já que...". De acordo com a teoria estudada em *1. A Tríade da Identidade Estratégica: Missão, Visão e Valores*, a construção da identidade organizacional representa o marco fundador do planejamento estratégico, orientando a tomada de decisão da alta cúpula até a base operacional.

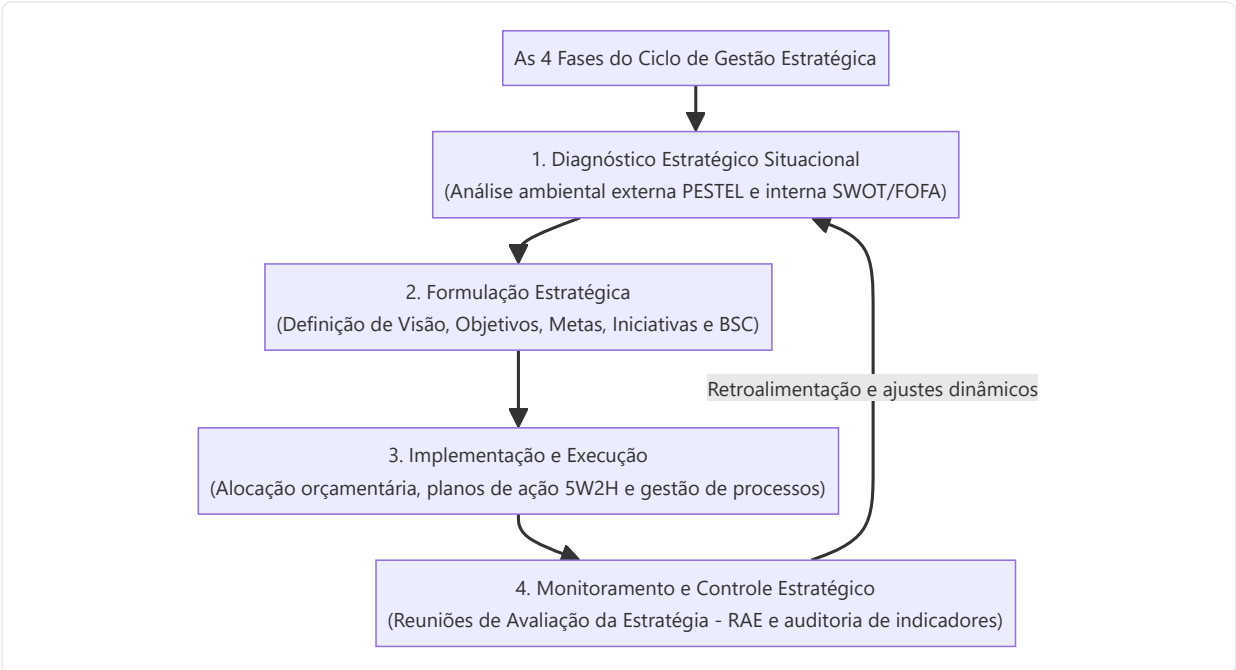
E) Correta. Conforme fundamentado na seção *1. A Tríade da Identidade Estratégica: Missão, Visão e Valores* deste guia, v["VISÃO DE FUTURO<br/ • Dimensão Temporal: Médio / Longo prazo (delimitado no tempo)<br/ • Pergunta Fundamental: Onde queremos chegar? O que queremos ser até 2030?<br/ • Estado aspiracional ambicioso, inspirador e mobilizador"]. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT/DA/2025) ao estabelecer que "O planejamento tático envolve uma visão de médio prazo e aborda áreas como produção, finanças, marketing e...".

GABARITO OFICIAL: E

---

2. O Ciclo da Gestão Estratégica Integrada

A gestão estratégica contemporânea não é um evento isolado quadrienal, mas um ciclo administrativo contínuo, dinâmico e retroalimentado composto por quatro etapas estruturadas:



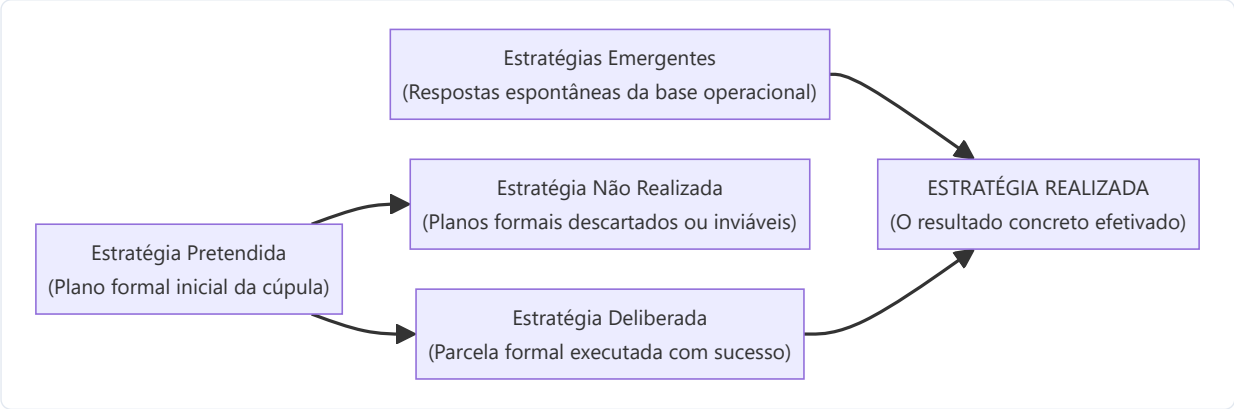
1. **Diagnóstico Estratégico:** Mapeamento sistemático do ambiente externo (oportunidades e ameaças incontroláveis) e do ambiente interno (forças e fraquezas controláveis), permitindo compreender a posição real da organização.
2. **Formulação Estratégica:** Estabelecimento dos macro-objetivos, indicadores de desempenho, metas quantificadas e programas de ação prioritários alinhados à missão e visão.

3. **Implementação da Estratégia:** Desdobramento tático-operacional, alocação de recursos financeiros pelo orçamento público (PPA, LDO e LOA), designação formal de responsáveis e governança das ações.
4. **Monitoramento e Controle:** Acompanhamento tempestivo dos indicadores de resultado, identificação precoce de desvios e realização periódica de Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAE) para calibragem de rotas.

---

3. Estratégias Deliberadas vs. Estratégias Emergentes (Henry Mintzberg)

Henry Mintzberg revolucionou os estudos de estratégia organizacional ao demonstrar que a estratégia executada na prática raramente corresponde de forma idêntica àquela planejada nos gabinetes da diretoria:



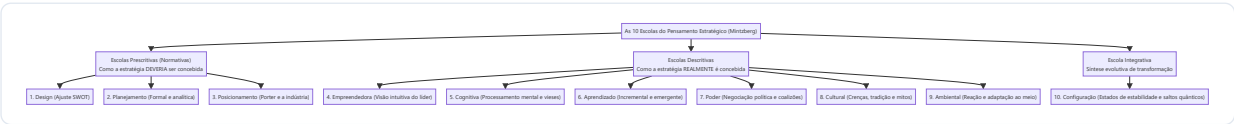
- **Estratégia Pretendida:** O plano estratégico inicial concebido formalmente pela liderança institucional.
- **Estratégia Deliberada:** A parcela das intenções estratégicas originais que foi executada exatamente como planejada.
- **Estratégia Não Realizada:** Os objetivos e projetos que, devido a contingências econômicas, cortes orçamentários, alterações legais ou inviabilidade técnica, foram formalmente abandonados.
- **Estratégia Emergente:** Padrões de conduta e soluções práticas que surgem espontaneamente no dia a dia da base operacional, em resposta a contingências imprevistas do ambiente.
- **Estratégia Realizada:** A estratégia que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, configurando a síntese harmonizada entre as estratégias deliberadas da cúpula e as estratégias emergentes da base.

> 🔴 **[ATENÇÃO (ESTRATÉGIAS EMERGENTES NO DIA A DIA)]:**
> As estratégias emergentes **não brotam nas reuniões formais da cúpula diretiva**. Elas nascem na base de execução (no chão de fábrica ou nas rotinas diárias dos analistas) como soluções práticas, criativas e espontâneas diante de contingências reais não antecipadas no planejamento original.

---

4. As Dez Escolas do Pensamento Estratégico (*Safári de Estratégia*)

Na consagrada obra *Safári de Estratégia*, Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand e Joseph Lampel organizaram a evolução do pensamento estratégico em dez escolas, categorizadas em prescritivas, descritivas e integrativas:



A) Escolas Prescritivas (Normativas - Foco em prescrever o modelo ideal):

1. **Escola do Design:** A pioneira (década de 1960). Enxerga a formulação como um processo de concepção mental deliberada cujo objetivo supremo é o **ajuste (*fit*) essencial** entre as capacidades internas da organização (Forças e Fraquezas) e as condições externas do ambiente (Oportunidades e Ameaças) – base da Matriz SWOT.
2. **Escola do Planejamento:** Liderada por H. Igor Ansoff. Concebe a formulação como um processo altamente formal, metódico e sequencial, desdobrado em manuais exaustivos, cronogramas e orçamentos operados por analistas de planejamento.
3. **Escola do Posicionamento:** Liderada por Michael Porter (anos 1980). A estratégia é vista como um processo analítico de escolha de posições competitivas genéricas (Liderança em Custo, Diferenciação ou Enfoque) dentro da estrutura da indústria concorrencial.

---

5. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Decreto nº 9.203/2017 (Mecanismo de Estratégia na Governança Pública) - Define estratégia como conjunto de ações voltadas ao alcance dos objetivos organizacionais e satisfação do cidadão.
- Decreto-Lei nº 200/1967 (Princípio Fundamental do Planejamento) - Exigência legal de planejamento plurianual e planos anuais de ação para as entidades públicas.
- TCU - Referencial Básico de Governança: Práticas de Estratégia - Critérios para formulação de missão institucional, visão de futuro e valores organizacionais.
- TCE-GO - Plano de Fiscalização e Diretrizes Estratégicas - Diretrizes estratégicas que orientam as ações de controle do tribunal goiano.
- Governo Digital - Estratégia Federal de Governo Digital (EFGD) - Planejamento estratégico federal para modernização da prestação de serviços públicos.
- MINTZBERG, Henry; AHLSTRAND, Bruce; LAMPEL, Joseph. **Safári de Estratégia: Um Roteiro pela Selva do Planejamento Estratégico**. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. (Cap. 2 a 11 - As Dez Escolas do Pensamento Estratégico).
- OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. **Planejamento Estratégico: Conceitos, Metodologia e Práticas**. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2018. (Cap. 1 a 3 - Missão, Visão e Valores Organizacionais).
- ANSOFF, H. Igor. **Estratégia Corporativa**. São Paulo: Atlas, 1990. (Cap. 4 - Formulação Estratégica).

02 - Ferramentas de Diagnóstico Estratégico: SWOT, Cinco Forças de Porter, RBV e Canvas

> **Matéria:** Administração Estratégica | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Diagnóstico do ambiente estratégico interno e externo;
- **Análise SWOT (Matriz FOFA):**
  - Mapeamento de Forças e Fraquezas (ambiente interno controlável) e Oportunidades e Ameaças (ambiente externo incontrolável);
  - Matriz de Cruzamento Estratégico e as quatro posturas organizacionais: Alavancagem/Ofensiva, Reforço/Crescimento, Confronto/Manutenção e Sobrevivência;
- **As Cinco Forças Competitivas de Michael Porter:**
  - 1. Rivalidade entre os concorrentes estabelecidos na indústria;
  - 2. Ameaça de novos entrantes e as barreiras à entrada (economias de escala, diferenciação de produto, capital inicial, custos de mudança e políticas estatais);
  - 3. Poder de barganha dos compradores / clientes;
  - 4. Poder de barganha dos fornecedores de insumos;
  - 5. Ameaça de produtos ou serviços substitutos (soluções de outros setores);
- As três Estratégias Genéricas de Michael Porter: Liderança em Custo Total, Diferenciação e Enfoque/Foco (e o risco do meio-termo / *stuck in the middle*);
- **Visão Baseada em Recursos (RBV - *Resource-Based View* - Jay Barney):**
  - Recursos tangíveis versus recursos intangíveis; premissas de heterogeneidade e imobilidade imperfeita;
  - O Framework **VRIO:** Valor, Raridade, Inimitabilidade e Organização;
  - Consequências competitivas: Desvantagem, Paridade, Vantagem Temporária e Vantagem Competitiva Sustentável;
- **Business Model Canvas (Alexander Osterwalder):**
  - Os nove blocos de geração de valor organizacional: Proposta de Valor, Segmentos de Clientes, Canais, Relacionamento com Clientes, Fontes de Receita, Recursos Principais, Atividades-Chave, Parcerias Principais e Estrutura de Custos.

🧭 Sumário

1. Análise SWOT Cruzada (FOFA) e as Quatro Posturas Estratégicas
   1. Teste 380
   2. Teste 381
2. O Modelo das Cinco Forças e as Estratégias Genéricas de Michael Porter
   1. Teste 382
   2. Teste 383
   3. Teste 384
3. A Visão Baseada em Recursos (RBV) e o Framework VRIO (Jay Barney)
   1. Teste 385
   2. Teste 386
4. O Business Model Canvas (Alexander Osterwalder)
   1. Teste 387
   2. Teste 388
   3. Teste 389
5. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

---

1. Análise SWOT Cruzada (FOFA) e as Quatro Posturas Estratégicas

A análise SWOT (acrônimo para *Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats* / Matriz FOFA em português) combina as variáveis do ambiente interno e externo para subsidiar a escolha da postura estratégica mais adequada:

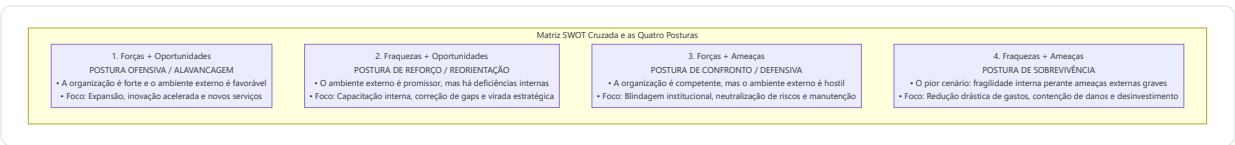


Tabela Analítica das Quatro Posturas Estratégicas:

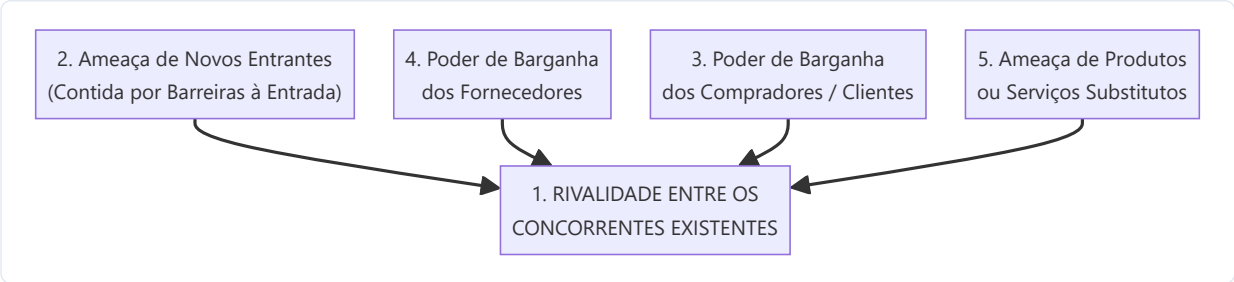
Postura Estratégica	Quadrante Cruzado	Diagnóstico Situacional	Ação Estratégica Primordial
Alavancagem / Ofensiva	**Forças + Oportunidades**	A organização é sólida internamente e o ambiente externo abre oportunidades vantajosas.	Expansão de atuação, modernização tecnológica e consolidação de liderança.
Reorientação / Reforço	**Fraquezas + Oportunidades**	O ambiente externo é favorável, mas a organização possui carências internas que limitam seu aproveitamento.	Capacitação de pessoal, reestruturação de processos e correção de deficiências.
Manutenção / Confronto	**Forças + Ameaças**	O órgão possui excelente capacidade interna, contudo enfrenta hostilidade ou riscos no ambiente externo.	Adoção de postura defensiva, preservação de competências essenciais e blindagem.
Sobrevivência	**Fraquezas + Ameaças**	Situação crítica: a instituição acumula vulnerabilidades internas sob severas pressões e ameaças externas.	Contenção extrema de despesas, enxugamento de rotinas e abandono de ações secundárias.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (FORÇAS VS. OPORTUNIDADES NA SWOT)]:**
> Questão garantida de prova: a FCC coloca no enunciado que "o quadro de pessoal do tribunal possui excelente qualificação técnica e os sistemas informatizados são modernos" e pergunta se isso é uma Oportunidade. **NÃO!** Isso é uma **FORÇA (ambiente interno controlável)**! Oportunidades são eventos **estritamente externos** que o órgão não controla (ex.: aprovação de linha federal de crédito para modernização ou surgimento de novas ferramentas abertas de IA).
>
> 📌 **[NOTA EXPLICATIVA (POSTURA DE SOBREVIVÊNCIA NA SWOT)]:**
> No cruzamento SWOT, a postura de sobrevivência decorre da convergência entre **Fraquezas internas predominantes** e **Ameaças externas graves**, demandando corte imediato de gastos, redução de projetos e contenção rigorosa de danos.

---

2. O Modelo das Cinco Forças e as Estratégias Genéricas de Michael Porter

Michael Porter desenvolveu um clássico referencial para explicar como as forças estruturais de uma indústria determinam sua intensidade competitiva e seu nível de atratividade:



As Cinco Forças Competitivas:

1. **Rivalidade entre Concorrentes Estabelecidos:** Ponto central do modelo. Intensificada por fatores como: elevado número de concorrentes com forças semelhantes, lento crescimento do mercado, custos fixos altos e elevadas barreiras de saída (custos para abandonar o negócio).
2. **Ameaça de Novos Entrantes:** Determinada pela solidez das **barreiras à entrada**, que representam dificuldades e custos impostos aos novatos, tais como:
    - Economias de escala alcançadas pelas empresas consolidadas;
    - Requisitos elevados de investimento de capital inicial;
    - Custos de mudança (*switching costs*) incorridos pelo cliente ao trocar de marca;
    - Políticas e regulamentações governamentais protetivas.
3. **Poder de Barganha dos Compradores (Clientes):** Alto quando os clientes compram em grandes volumes, os produtos oferecidos são padronizados/comoditizados e os custos de migração para outra empresa são insignificantes.
4. **Poder de Barganha dos Fornecedores:** Elevado quando os fornecedores operam em mercado concentrado, o insumo fornecido é exclusivo ou crítico e inexistem produtos substitutos no mercado.
5. **Ameaça de Produtos Substitutos:** Produtos ou serviços oriundos de **outros setores/indústrias** que desempenham a mesma função básica a um custo inferior ou com maior conveniência para o usuário.

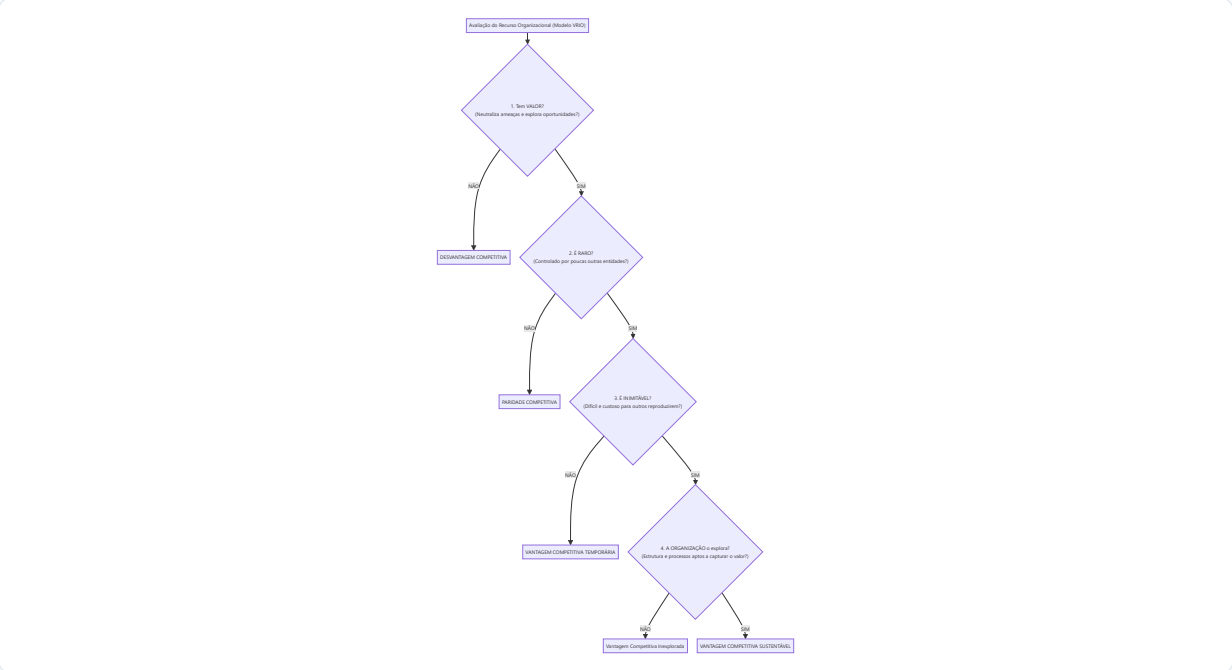
---

3. A Visão Baseada em Recursos (RBV) e o Framework VRIO (Jay Barney)

Ao contrário dos modelos que olham prioritariamente para o mercado exterior (como Porter), a **Visão Baseada em Recursos (RBV - *Resource-Based View*)** sustenta que a fonte de vantagem competitiva sustentada e de desempenho superior das organizações reside em seu **ambiente interno**: nos recursos e capacidades que a organização possui e controla.

A teoria parte de duas premissas essenciais:

- **Heterogeneidade de Recursos:** As organizações possuem feixes de recursos e competências distintos entre si.
- **Imobilidade Imperfeita de Recursos:** Os recursos essenciais não podem ser transferidos ou comprados livre e instantaneamente de uma entidade para outra.



Os Critérios do Framework VRIO:

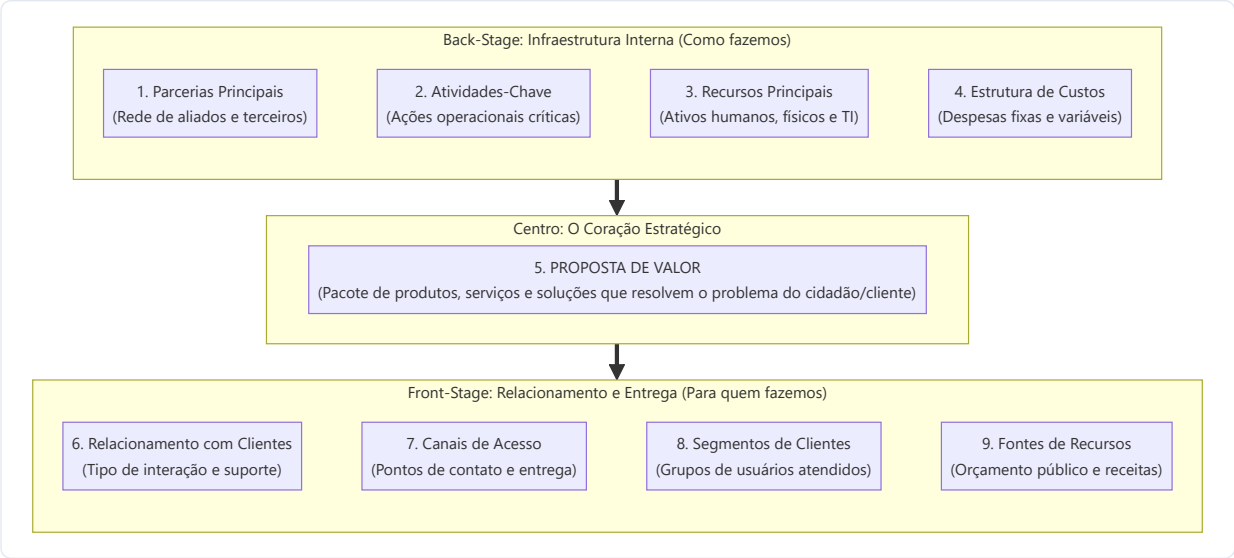
1. **V - Valor:** O recurso permite à organização explorar uma oportunidade ambiental externa ou neutralizar uma ameaça?
2. **R - Raridade:** O recurso é escasso e controlado por poucas entidades concorrentes?
3. **I - Inimitabilidade:** As outras organizações enfrentam desvantagens de custo elevadas para reproduzir ou obter esse recurso? A inimitabilidade decorre de três barreiras clássicas:
    - *Condições históricas únicas:* recursos desenvolvidos ao longo de trajetórias históricas irrepetíveis;
    - *Ambiguidade causal:* os competidores não conseguem decifrar exatamente qual fator específico causa o sucesso da organização;
    - *Complexidade social:* recursos enraizados em relações humanas, reputação, confiança mútua e cultura institucional.
4. **O - Organização:** A instituição dispõe de desenho organizacional, sistemas de informação, liderança e governança estruturados para absorver e capitalizar plenamente o potencial desse recurso?

> 🔴 **[ATENÇÃO (VRIO E VANTAGEM SUSTENTÁVEL)]:**
> Se o recurso for Valioso e Raro, mas os competidores puderem copiá-lo rapidamente no mercado, ele gera unicamente **Vantagem Competitiva Temporária**. Para assegurar vantagem **Sustentável**, o recurso deve ser imperativamente **Inimitável** e a entidade deve dispor de **Organização** para explorá-lo!

---

4. O Business Model Canvas (Alexander Osterwalder)

Desenvolvido por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur, o **Business Model Canvas** é uma ferramenta de gestão estratégica visual que sintetiza a arquitetura de negócios de uma instituição em um único painel composto por **nove blocos interdependentes**:



1. **Proposta de Valor:** O núcleo central do Canvas; descreve o valor que a organização entrega ao cidadão-usuário, indicando que problemas resolve e que necessidades satisfaz.
2. **Segmentos de Clientes/Usuários:** Identifica os diferentes públicos, nichos sociais ou jurisdicionados para os quais o valor é gerado.
3. **Canais:** Meios pelos quais a instituição divulga, disponibiliza e entrega sua proposta de valor (ex.: balcão presencial, portal eletrônico, aplicativo móvel).
4. **Relacionamento com Clientes:** Padrões de interação estabelecidos com os usuários (ex.: autoatendimento, atendimento personalizado, ouvidoria).
5. **Fontes de Receita / Recursos:** Como a entidade se sustenta financeiramente (no setor público: dotações orçamentárias, repasses constitucionais e taxas de fiscalização).
6. **Recursos Principais:** Ativos essenciais necessários para fazer o modelo funcionar (servidores qualificados, sistemas informatizados, imóveis e banco de dados).
7. **Atividades-Chave:** As ações e processos primordiais que a entidade precisa realizar com excelência (fiscalização contábil, julgamento de contas, auditorias de obras).
8. **Parcerias Principais:** A rede de cooperação interinstitucional (Ministério Público, Polícia Federal, universidades e outros Tribunais de Contas) que potencializa o alcance do órgão.
9. **Estrutura de Custos:** Todos os principais custos operacionais incorridos para manter o modelo em funcionamento (folha de pagamento, infraestrutura e licenças de software).

---

5. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Decreto nº 9.203/2017 (Gestão Estratégica e Avaliação de Riscos) - Diagnóstico de riscos ambientais e definição de respostas estratégicas no setor público.
- TCU - Guia de Gestão de Riscos e Diagnóstico Organizacional - Metodologia do TCU para análise de ameaças, oportunidades e capacidade interna.
- TCE-GO - Governança Institucional e Diagnóstico Estratégico - Práticas de diagnóstico institucional e priorização de áreas críticas de fiscalização.
- Governo Digital - Modelos de Negócio e Serviços Públicos Digitais - Uso do Business Model Canvas e ideação ágil para transformação digital.
- Constituição Federal de 1988 - Art. 165 (Planejamento Governamental e Orçamento) - Alinhamento do diagnóstico estratégico ao PPA e metas fiscais da LDO.
- PORTER, Michael E. **Estratégia Competitiva: Técnicas para Análise de Indústrias e da Concorrência**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2004. (Cap. 1 - As Cinco Forças Competitivas).
- BARNEY, Jay B.; HESTERLY, William S. **Administração Estratégica e Vantagem Competitiva: Conceitos e Casos**. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. (Cap. 3 - A Visão Baseada em Recursos - RBV e Modelo VRIO).
- OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves. **Business Model Generation: Inovação em Modelos de Negócios**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011. (Cap. 1 - O Quadro do Modelo de Negócios - Canvas).

03 - Cadeia de Valor, Alinhamento pelo BSC e Implementação Estratégica

> **Matéria:** Administração Estratégica | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- A Cadeia de Valor de Michael Porter:
  - Conceito de valor e agregação de valor ao usuário/cidadão;
  - **Atividades Primárias:** Logística Interna (de entrada), Operações (transformação), Logística Externa (de saída), Marketing & Vendas e Serviços (pós-venda);
  - **Atividades de Apoio (Suporte):** Infraestrutura Organizacional, Gestão de Recursos Humanos, Desenvolvimento Tecnológico e Aquisições (compras/suprimentos);
  - A Margem da Cadeia de Valor e sua transposição para a geração de "Valor Público" nos órgãos de controle externo;
- O Balanced Scorecard (BSC) como ferramenta de alinhamento e execução estratégica:
  - Da formulação ao desdobramento da estratégia (*cascading*): alinhamento vertical e alinhamento horizontal;
  - A estrutura quádrupla operacional: Objetivos Estratégicos → Indicadores-Chave (KPIs) → Metas Quantitativas → Iniciativas Estratégicas (Planos de Ação e Projetos);
  - Indicadores de tendência (*leading indicators*) versus indicadores de resultado (*lagging indicators*);
- Implementação, Governança e Controle da Estratégia:
  - As Quatro Barreiras clássicas à execução estratégica (Robert Kaplan e David Norton): barreira da visão, das pessoas, dos recursos e da gestão;
  - O Escritório de Gestão Estratégica (EGE / PMO institucional);
  - Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAE) e governança do Plano Estratégico do TCE-GO.

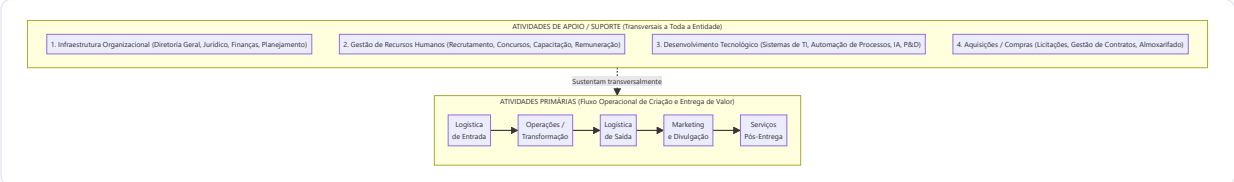
🧭 Sumário

1. A Cadeia de Valor de Michael Porter
   1. Teste 390
   2. Teste 391
   3. Teste 392
2. O Desdobramento da Estratégia (*Cascading*) pelo BSC
   1. Teste 393
   2. Teste 394
3. As Quatro Barreiras à Execução da Estratégia (Kaplan e Norton)
   1. Teste 395
   2. Teste 396
4. Escritório de Gestão Estratégica (EGE) e Reuniões de Avaliação (RAE)
   1. Teste 397
   2. Teste 398
   3. Teste 399
5. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

---

1. A Cadeia de Valor de Michael Porter

Concebida por Michael Porter em 1985, a **Cadeia de Valor** é um modelo analítico que desagrega a organização em suas atividades estrategicamente relevantes para compreender o comportamento de custos e identificar fontes de diferenciação competitiva:



Classificação Rigorosa das Atividades:

1. **Atividades Primárias:** Estão diretamente envolvidas na criação física do produto ou serviço, sua distribuição aos usuários e a assistência pós-entrega:

- *Logística de Entrada (Interna):* Recebimento, conferência, armazenagem e distribuição interna dos insumos necessários.
- *Operações (Transformação):* Processamento e transformação dos insumos no serviço ou produto final entregue.
- *Logística de Saída (Externa):* Coleta, armazenagem e distribuição final dos relatórios, acórdãos ou produtos aos clientes/cidadãos.
- *Marketing e Vendas:* Comunicação social, canais de transparência, publicidade e estímulo ao controle social.
- *Serviços (Pós-Venda):* Atendimento contínuo, ouvidoria, monitoramento e suporte aos usuários.

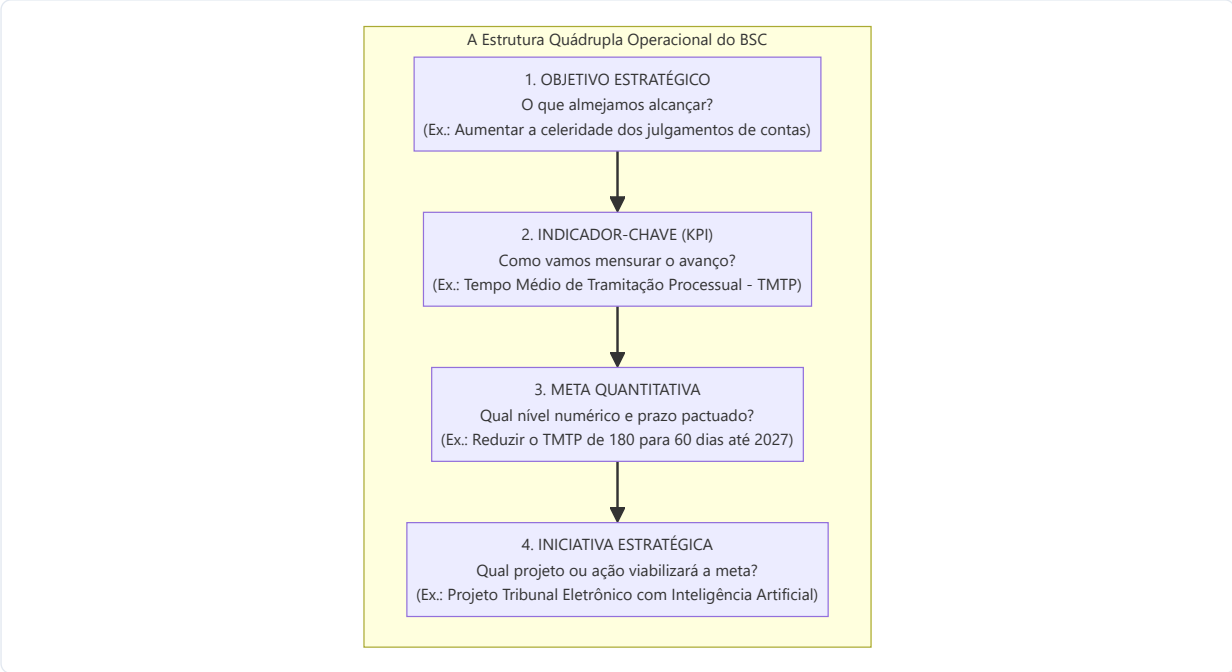
2. **Atividades de Apoio (Suporte):** Sustentam transversalmente as atividades primárias fornecendo infraestrutura institucional, pessoal, tecnologia e materiais:

- *Infraestrutura da Organização:* Gestão geral, assessoria jurídica, planejamento orçamentário e relações institucionais.
- *Gestão de Recursos Humanos:* Seleção pública, planos de cargos e salários, capacitação contínua e avaliação de desempenho.
- *Desenvolvimento Tecnológico:* Procedimentos técnicos, softwares de gestão, infraestrutura de redes e inteligência artificial.
- *Aquisições (Compras):* A função de licitar e adquirir insumos, materiais e contratação de serviços terceirizados.

---

2. O Desdobramento da Estratégia (*Cascading*) pelo BSC

O Balanced Scorecard (BSC) só se converte em realidade operacional quando o mapa estratégico é desdobrado de forma descendente em iniciativas concretas:



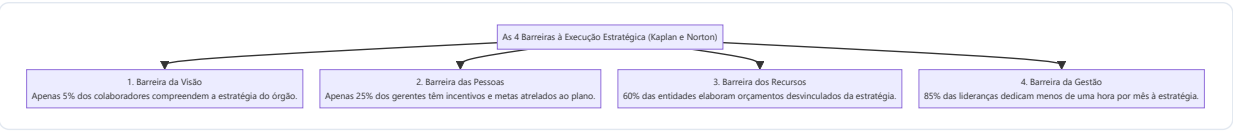
- **Alinhamento em Cascata (*Cascading*):** Processo estruturado pelo qual os objetivos e indicadores do mapa estratégico corporativo do TCE-GO são sucessivamente desdobrados para secretarias, diretorias, divisões e planos de trabalho individuais dos auditores e analistas, assegurando que cada servidor visualize sua contribuição para o plano de longo prazo.
- **Indicadores de Tendência (*Leading Indicators*) vs. Resultado (*Lagging Indicators*):**
  - *Leading (Guias/Tendência):* Medem direcionadores de desempenho e ações intermediárias (ex.: horas de treinamento de servidores em auditoria de TI).
  - *Lagging (Ocorrência/Resultado):* Medem o desfecho final já consolidado no encerramento do exercício (ex.: índice global de processos julgados tempestivamente).

> ⭐ **[IMPORTANTE (A DIFERENÇA ENTRE INDICADOR E META)]:**
> Não confunda nas alternativas da FCC:
>
> - O **Indicador (KPI)** é o instrumento ou fórmula matemática de mensuração (ex.: "Índice de Acórdãos Cumpridos").
> - A **Meta** é o valor numérico quantificado e delimitado no tempo (ex.: "Alcançar 90% até dezembro de 2026").

---

3. As Quatro Barreiras à Execução da Estratégia (Kaplan e Norton)

Estudos clássicos conduzidos por Robert Kaplan e David Norton comprovaram que a maioria dos planos estratégicos fracassa na fase de execução prática em razão de quatro barreiras clássicas:



1. **Barreira da Visão:** A estratégia fica restrita à cúpula diretiva em linguagem hermética, não sendo comunicada de forma acessível e compreensível à base operacional.
2. **Barreira das Pessoas:** Os sistemas de avaliação funcional e incentivos premiam rotinas burocráticas cotidianas em vez do alcance das metas estratégicas pactuadas.
3. **Barreira dos Recursos:** O orçamento financeiro e a programação orçamentária anual (LOA/PPA) são elaborados sem qualquer diálogo com o plano estratégico, financiando despesas rotineiras e deixando as iniciativas estratégicas sem dotação.
4. **Barreira da Gestão:** A liderança superior é tragada pelo "apagamento de incêndios" operacionais do dia a dia e raramente dedica tempo formal para monitorar os indicadores do plano estratégico.

> 🔴 **[ATENÇÃO (BARREIRA DOS RECURSOS)]:**
> Se a questão da FCC narrar um órgão governamental no qual a diretoria formulou um plano estratégico moderno, mas o setor de planejamento orçamentário distribuiu os créditos da LOA sem observar os projetos do plano, a barreira enfrentada é a **BARREIRA DOS RECURSOS**!

---

4. Escritório de Gestão Estratégica (EGE) e Reuniões de Avaliação (RAE)

Para romper as barreiras de execução, a governança pública moderna institui estruturas e rotinas permanentes:

- **Escritório de Gestão Estratégica (EGE / PMO Estratégico):** Unidade orgânica que atua como guardiã da metodologia do BSC e do planejamento estratégico. Coordena a coleta fidedigna de dados dos KPIs, padroniza relatórios gerenciais e fornece assessoria metodológica aos gerentes de iniciativas e projetos institucionais.
- **Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAE):** Rito periódico formal em que a alta administração e os líderes de projetos se reúnem com foco exclusivo na análise de desempenho dos indicadores nos painéis executivos (*dashboards*). A finalidade central é identificar precocemente metas ameaçadas (semáforos amarelos e vermelhos) para deliberar e pactuar planos de ação corretivos tempestivos.

---

5. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Decreto nº 9.203/2017 (Monitoramento e Alinhamento Estratégico) - Disciplina o acompanhamento contínuo de resultados através de metas e indicadores de desempenho.
- TCU - Referencial Básico de Governança: Liderança, Estratégia e Controle - Recomendações para construção de painéis de indicadores e Balanced Scorecard no setor público.
- TCE-GO - Plano de Fiscalização e Monitoramento de Metas - Desdobramento de objetivos estratégicos e indicadores finalísticos de auditoria.
- TCE-GO - Competências Institucionais do Tribunal de Contas - Acompanhamento das metas constitucionais de gestão pública.
- Governo Digital - Estratégia Nacional de Governo Digital (ENGD) - Indicadores de impacto e metas do ecossistema de serviços públicos.
- PORTER, Michael E. **Vantagem Competitiva: Criando e Sustentando um Desempenho Superior**. 34. ed. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 1989. (Cap. 2 - A Cadeia de Valores e a Vantagem Competitiva).
- KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. **A Estratégia em Ação: Balanced Scorecard**. 22. ed. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 1997. (Cap. 1 - Medindo o Desempenho na Era da Informação; Cap. 5 - Estabelecendo Metas e Alinhando Iniciativas).
- KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. **Mapas Estratégicos: Convertendo Ativos Intangíveis em Resultados Tangíveis**. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2004. (Cap. 1 a 3).

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 24: Comportamento Organizacional

Personalidade (Big Five), Atitudes, Motivação, Equipes, Liderança, Conflitos, Negociação e Cultura

01 - Comportamento Individual: Personalidade, Valores, Atitudes e Teorias da Motivação

> **Matéria:** Comportamento Organizacional | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Fundamentos do Comportamento Organizacional (CO): conceito, objetivos científicos (descrever, explicar, prever e controlar o comportamento) e os três níveis de análise de Stephen Robbins (nível individual, grupal e do sistema organizacional);
- O Comportamento Individual nas organizações:
  - Personalidade: determinantes (hereditariedade vs. ambiente), o modelo dos Cinco Grandes Fatores (*Big Five*: Extroversão, Agradabilidade, Conscienciosidade, Estabilidade Emocional e Abertura a Experiências);
  - Traços de personalidade específicos: *Locus* de controle interno versus externo, autoeficácia (Bandura), maquiavelismo, autoestima e automonitoramento;
  - Emoções e sentimentos no ambiente de trabalho; o conceito de Inteligência Emocional (Daniel Goleman);
- Valores, Atitudes e Satisfação no Trabalho:
  - Atitudes: componentes cognitivo (crença/saber), afetivo (sentimento) e comportamental (intenção de ação);
  - Dissonância Cognitiva (Leon Festinger): desconforto mental e estratégias de harmonização interna;
  - Satisfação no trabalho e as três dimensões do Comprometimento Organizacional (Meyer e Allen: Afetivo, Instrumental/Continuação e Normativo);
- Teorias da Motivação no Trabalho:
  - **Teorias de Conteúdo (O que motiva as pessoas?):**
  - Hierarquia das Necessidades Humanas de Abraham Maslow;
  - Teoria dos Dois Fatores de Frederick Herzberg (Fatores Higiênicos vs. Fatores Motivacionais);
  - Teoria ERC de Clayton Alderfer (Existência, Relacionamento e Crescimento) e o princípio de frustração-regressão;
  - Teoria das Necessidades Adquiridas de David McClelland (Realização, Poder e Afiliação);
  - **Teorias de Processo (Como ocorre a dinâmica motivacional?):**
  - Teoria da Expectativa / Expectância de Victor Vroom (Força Motivacional = Expectativa × Instrumentalidade × Valência);
  - Teoria da Equidade de J. Stacy Adams (comparação da relação insumos/recompensas com os pares);
  - Teoria do Estabelecimento de Metas de Edwin Locke (metas específicas e desafiadoras com *feedback*);
  - Teoria do Reforço de B.F. Skinner (reforço positivo, negativo, punição e extinção).

🧭 Sumário

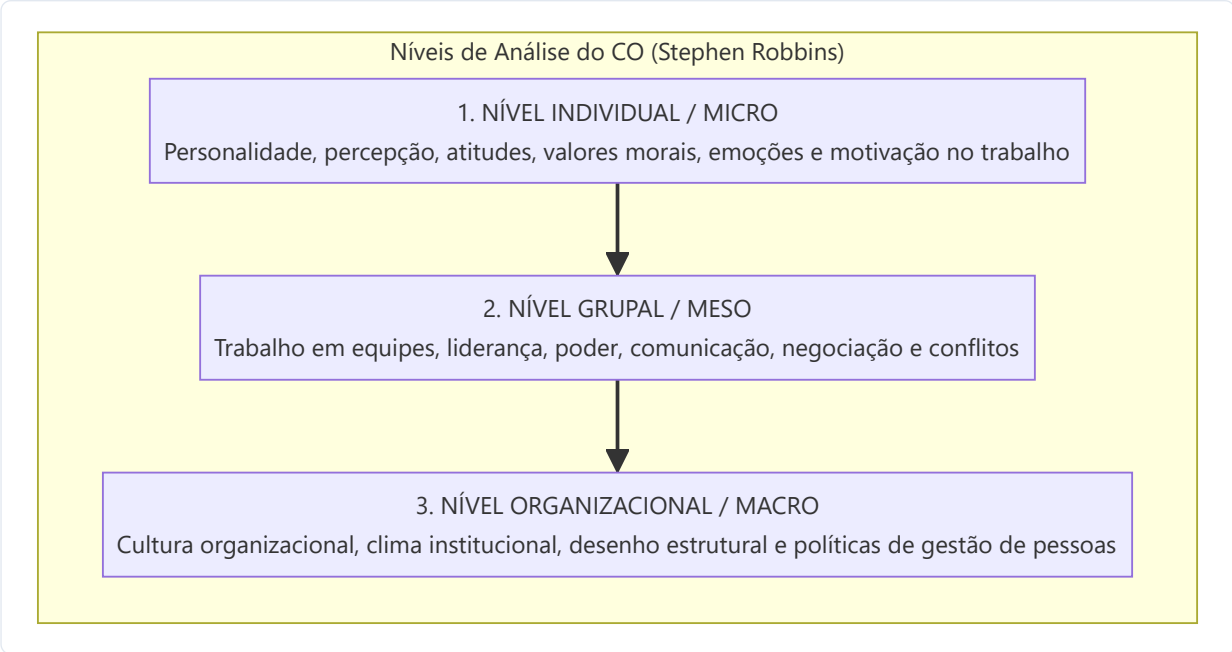
1. Fundamentos do Comportamento Organizacional (CO)
2. Personalidade: O Modelo dos Cinco Grandes Fatores (Big Five) e Traços Específicos
   1. Teste 400
   2. Teste 401
3. Atitudes, Dissonância Cognitiva e Comprometimento Organizacional
   1. Teste 402
   2. Teste 403
4. Teorias Motivacionais de Conteúdo (Maslow, Herzberg, Alderfer e McClelland)
   1. Teste 404
   2. Teste 405
5. Teorias Motivacionais de Processo (Vroom, Adams, Locke e Skinner)
   1. Teste 406
   2. Teste 407
   3. Teste 408
   4. Teste 409
6. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

---

1. Fundamentos do Comportamento Organizacional (CO)

O Comportamento Organizacional (CO) é um campo interdisciplinar que investiga o impacto que indivíduos, grupos e a estrutura exercem sobre o comportamento dentro das instituições, com a finalidade prática de aprimorar a eficácia, a produtividade e a qualidade de vida no trabalho.

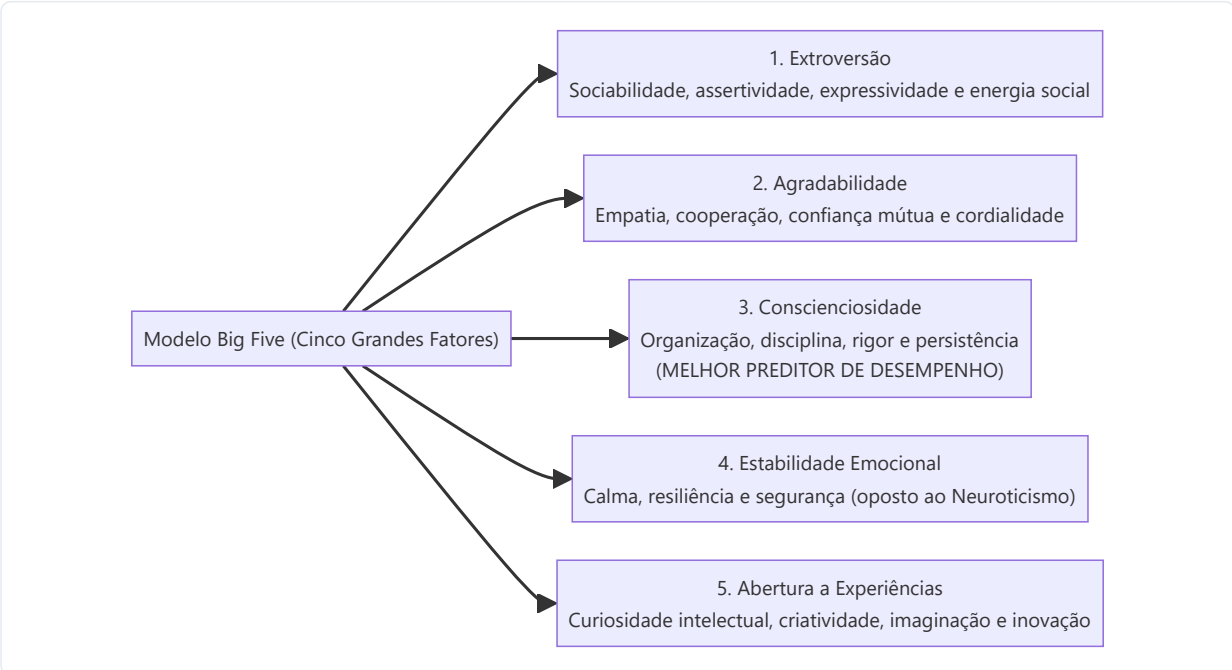
Stephen Robbins estrutura o estudo do CO em **três níveis de análise concêntricos e interdependentes**:



---

2. Personalidade: O Modelo dos Cinco Grandes Fatores (Big Five) e Traços Específicos

A personalidade é a constelação dinâmica de traços psicológicos que determinam a forma única como cada indivíduo se adapta e reage aos ambientes em que vive. É condicionada tanto pela **hereditariedade** (carga genética) quanto pelo **ambiente** (cultura, educação, experiências de vida).



Traços Psicológicos Específicos de Alto Impacto Organizacional:

- **Locus de Controle Interno:** O indivíduo acredita firmemente que é o condutor de seu próprio destino; atribui seus êxitos ou insucessos à sua dedicação pessoal, inteligência e esforço.
- **Locus de Controle Externo:** O indivíduo acredita que seus resultados são determinados pelo acaso, pela sorte, pelo destino ou por terceiros poderosos sobre os quais não tem controle.
- **Autoeficácia (Albert Bandura):** A convicção pessoal que um colaborador tem em sua própria capacidade de desempenhar com sucesso uma tarefa específica. Servidores com alta autoeficácia reagem a dificuldades com maior perseverança.
- **Maquiavelismo:** Traço caracterizado pelo pragmatismo frio, cálculo emocional e crença de que os fins justificam os meios em disputas corporativas.

> ⭐ **[IMPORTANTE (O MELHOR PREDITOR NO BIG FIVE)]:**
> Grave o fator que mais cai nas provas da FCC: no modelo dos Cinco Grandes Fatores (*Big Five*), o traço com maior poder preditivo de alto desempenho profissional consistente em praticamente qualquer profissão é a **CONSCIENCIOSIDADE** (disciplina, foco em resultados, persistência e responsabilidade).

---

3. Atitudes, Dissonância Cognitiva e Comprometimento Organizacional

Uma **atitude** é um estado mental de prontidão organizado pela experiência, manifestado em juízos avaliativos (favoráveis ou desfavoráveis) sobre objetos, pessoas ou eventos. Estrutura-se em três componentes indissociáveis:

- **Componente Cognitivo:** O saber, a crença, a opinião ou o conhecimento fático sobre o objeto (ex.: "A auditoria pública combate a corrupção").
- **Componente Afetivo:** A dimensão emocional ou sentimento em relação ao objeto (ex.: "Tenho orgulho de atuar no Tribunal de Contas").
- **Componente Comportamental:** A intenção explícita de agir ou se comportar de determinado modo (ex.: "Vou me dedicar com rigor na elaboração do relatório de fiscalização").

Dissonância Cognitiva (Leon Festinger):

Fenômeno caracterizado por desconforto e tensão psicológica profunda quando o indivíduo percebe inconsistência entre duas atitudes ou entre sua atitude pessoal e seu comportamento concreto. Para mitigar essa tensão interna, o sujeito tende a:

1. Mudar o seu comportamento concreto;
2. Alterar a sua crença/atitude pessoal para justificar o ato; ou
3. Desenvolver justificativas racionais e argumentos atenuantes.

As Três Dimensões do Comprometimento Organizacional (Meyer e Allen):

1. **Comprometimento Afetivo:** O servidor permanece na instituição pública porque **ele quer**. Há identificação emocional autêntica, orgulho corporativo e adesão genuína à missão institucional.
2. **Comprometimento Instrumental / De Continuação:** O servidor permanece porque **ele precisa**. Pesa racionalmente os custos financeiros, estabilidade e perdas pecuniárias decorrentes de um eventual desligamento.
3. **Comprometimento Normativo:** O servidor permanece porque **ele sente que deve**. É movido por um senso de obrigação moral, gratidão ou lealdade ética perante o órgão público.

> 📌 **[NOTA EXPLICATIVA (DISSONÂNCIA COGNITIVA)]:**
> A dissonância cognitiva (Leon Festinger) ocorre quando um indivíduo tem duas crenças contraditórias ou quando seu comportamento viola sua própria atitude moral. Para aliviar a tensão psicológica, a pessoa tende a mudar seu comportamento, alterar sua atitude ou criar justificativas racionais que acomodem a contradição.

---

4. Teorias Motivacionais de Conteúdo (Maslow, Herzberg, Alderfer e McClelland)

As **teorias de conteúdo** buscam identificar e explicar *o que* motiva as pessoas, mapeando as necessidades internas que orientam a conduta humana:

A) Hierarquia das Necessidades Humanas de Abraham Maslow:

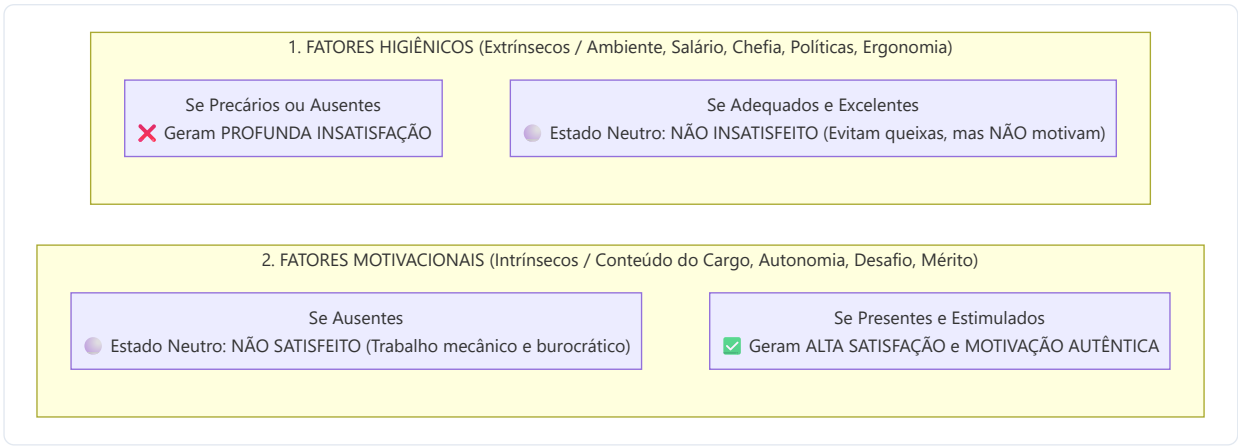
As necessidades humanas organizam-se em uma pirâmide progressiva e hierárquica:

1. **Necessidades Fisiológicas (Base):** Alimentação, repouso, sono, abrigo e conforto térmico.
2. **Necessidades de Segurança:** Estabilidade no cargo, proteção física, remuneração previsível e plano de saúde.
3. **Necessidades Sociais (Amor/Afiliação):** Amizades no setor, aceitação pelos pares e clima harmônico de trabalho.
4. **Necessidades de Estima:** Reconhecimento profissional, status funcional, prestígio e respeito dos superiores.
5. **Necessidades de Autorrealização (Topo):** Pleno desenvolvimento do potencial próprio, autonomia criativa e desafios intelectuais.

- *Premissa de Maslow:* Uma necessidade superior só passa a motivar o comportamento quando a necessidade imediatamente inferior estiver substancialmente satisfeita.

B) Teoria dos Dois Fatores de Frederick Herzberg:

Herzberg demonstrou que a satisfação e a insatisfação no trabalho são fenômenos governados por dois conjuntos completamente independentes de fatores:



- **Fatores Higiênicos (Extrínsecos):** Referem-se ao **contexto do trabalho** (salário, condições físicas, segurança, benefícios e tipo de supervisão). Sua presença apenas evita a insatisfação funcional; não tem o poder de gerar motivação duradoura.
- **Fatores Motivacionais (Intrínsecos):** Referem-se ao **conteúdo do trabalho** (complexidade da tarefa, realização, responsabilidade, desafios intelectuais e desenvolvimento). São os únicos capazes de provocar satisfação plena e motivação autêntica.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (SALÁRIO MOTIVA SEGUNDO HERZBERG?)]:**
> Pegadinha clássica em provas da FCC: afirmar que na teoria de Herzberg o aumento de remuneração é um fator motivacional primordial. **FALSO!** Salário é um **Fator Higiênico (Extrínseco)**. O salário baixo gera insatisfação, mas o salário alto apenas neutraliza o descontentamento; ele **não possui o poder de produzir motivação duradoura**!

---

5. Teorias Motivacionais de Processo (Vroom, Adams, Locke e Skinner)

As **teorias de processo** investigam a dinâmica cognitiva e os mecanismos mentais por meio dos quais o comportamento humano é estimulado, direcionado e mantido no tempo:

A) Teoria da Expectativa / Expectância de Victor Vroom (Modelo VIE):

A motivação resulta de um cálculo mental ponderado que encadeia três elementos fundamentais:

$$\text{Força Motivacional} = \text{Expectativa (E)} \times \text{Instrumentalidade (I)} \times \text{Valência (V)}$$



1. **Expectativa (E):** Relação **Esforço** $\rightarrow$ **Desempenho**. A crença subjetiva do indivíduo de que seu esforço resultará no atingimento do padrão de desempenho exigido.
2. **Instrumentalidade (I):** Relação **Desempenho** $\rightarrow$ **Recompensa**. A crença de que a organização realmente cumprirá o acordado e entregará a recompensa prometida se o desempenho for alcançado.
3. **Valência (V):** Relação **Recompensa** $\rightarrow$ **Metas Pessoais**. O valor atrativo, positivo ou negativo, que o servidor atribui ao resultado ou recompensa oferecida.

- **Propriedade Multiplicativa:** Tratando-se de uma multiplicação, **se qualquer uma das três variáveis for igual a zero, a motivação final será nula!**

> 🔴 **[ATENÇÃO (PRODUTO MULTIPLICATIVO DE VROOM)]:**
> Na teoria da expectância de Vroom, se um servidor quer muito a promoção (Valência alta) e sabe que consegue bater a meta (Expectativa alta), mas sabe que o chefe vai promover um parente por nepotismo (Instrumentalidade = zero), a força motivacional do servidor será **ZERO**!

6. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Constituição Federal de 1988 - Arts. 37 a 41 (Regime dos Servidores e Princípios da Administração) - Direitos, estabilidade e regime de responsabilidade dos servidores públicos.
- Decreto Federal nº 1.171/1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil) - Padrões éticos, atitudes e valores esperados no exercício da função pública.
- Lei Estadual nº 20.756/2020 (Deveres e Regime Disciplinar dos Servidores de Goiás) - Conduta ética, deveres funcionais e proibições aplicáveis aos servidores estaduais.
- TCE-GO - Código de Ética e Conduta dos Servidores - Diretrizes deontológicas e compromisso com o interesse público no TCE-GO.
- Decreto Federal nº 9.991/2019 (Desenvolvimento de Pessoas e Motivação no Trabalho) - Valorização, crescimento profissional e incentivo à qualificação do servidor.
- ROBBINS, Stephen P.; JUDGE, Timothy A.; SOBRAL, Filipe. **Comportamento Organizacional: Teoria e Prática no Contexto Brasileiro**. 14. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. (Cap. 3 - Atitudes e Satisfação no Trabalho; Cap. 4 - Personalidade e Valores; Cap. 7 - Conceitos Básicos de Motivação).
- CHIAVENATO, Idalberto. **Comportamento Organizacional: A Dinâmica do Sucesso das Organizações**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Cap. 3 - Personalidade e Atitudes; Cap. 5 - Teoria da Motivação: Maslow, Herzberg e McClelland).
- HERZBERG, Frederick. **One More Time: How Do You Motivate Employees?**. Harvard Business Review, v. 46, n. 1, p. 53-62, 1968.

02 - Grupos, Equipes de Trabalho, Teorias da Liderança e Comunicação Organizacional

> **Matéria:** Comportamento Organizacional | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Grupos versus Equipes de Trabalho nas organizações:
  - Conceito de grupo (interação social para compartilhar informações) versus equipe de trabalho (sinergia positiva, esforço coordenado e responsabilidade mútua compartilhada);
  - Tipologia das equipes: equipes de resolução de problemas, equipes autogerenciadas, equipes multifuncionais (*cross-functional*) e equipes virtuais;
  - O modelo de desenvolvimento de grupos de Bruce Tuckman: Formação (*Forming*), Conflito/Tormenta (*Storming*), Normatização (*Norming*), Desempenho (*Performing*) e Desintegração (*Adjourning*);
- Teorias e Estilos de Liderança:
  - Conceito de liderança e a distinção clássica entre Líder (influência legítima conquistada) e Chefe/Gerente (autoridade formal outorgada);
  - Teoria dos Traços de Personalidade e suas limitações históricas;
  - Teorias Comportamentais: estilos clássicos de White e Lippitt (Autocrática, Democrática e Liberal / *Laissez-Faire*); o *Grid Gerencial* de Blake e Mouton (tarefa vs. pessoas);
  - Teorias Situacionais e Contingenciais:
  - O Modelo de Fred Fiedler (escala CMP e favorabilidade situacional);
  - A Teoria da Liderança Situacional de Paul Hersey e Kenneth Blanchard (maturidade dos liderados M1 a M4: Determinar, Persuadir, Compartilhar e Delegar);
  - Teoria Caminho-Meta (*Path-Goal*) de Robert House (diretivo, apoiador, participativo e orientado para conquista);
  - Abordagens Contemporâneas de Liderança:
  - Liderança Transacional (troca de recompensas contingentes e gestão por exceção) versus Liderança Transformacional (os 4 Is de Bass: influência idealizada, motivação inspiradora, estimulação intelectual e consideração individualizada);
  - Liderança Servidora (*Servant Leadership*) e Liderança Autêntica;
- Processo de Comunicação Organizacional:
  - Elementos do processo comunicacional: emissor, codificação, mensagem, canal, ruído, decodificação, receptor e *feedback*;
  - Fluxos e redes de comunicação: descendente, ascendente, horizontal/lateral e diagonal;
  - Barreiras à comunicação interpessoal: filtragem deliberada, percepção seletiva, sobrecarga informacional, desconfiança e barreiras semânticas.

🧭 Sumário

1. Grupos de Trabalho versus Equipes de Trabalho
   1. Teste 410
   2. Teste 411
2. O Modelo de Desenvolvimento de Grupos de Bruce Tuckman
   1. Teste 412
   2. Teste 413
3. Evolução das Teorias de Liderança e a Liderança Situacional
   1. Teste 414
   2. Teste 415
4. Liderança Transacional vs. Liderança Transformacional
   1. Teste 416
5. O Processo de Comunicação Organizacional e suas Barreiras
   1. Teste 417
   2. Teste 418
   3. Teste 419
6. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

---

1. Grupos de Trabalho versus Equipes de Trabalho

A distinção teórica entre grupo e equipe de trabalho é um dos pilares mais frequentes em provas de Comportamento Organizacional:

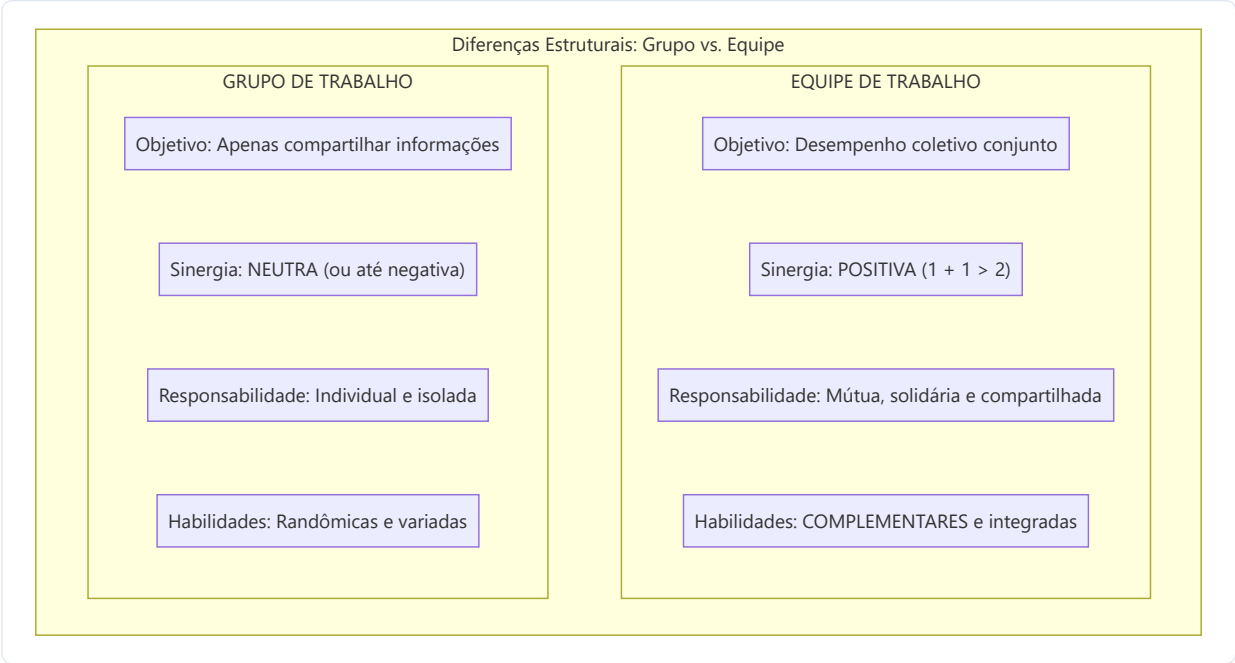


Tabela Comparativa Analítica:

Dimensão	Grupo de Trabalho	Equipe de Trabalho
Objetivo Central	Compartilhar informações e tomar decisões para apoiar o desempenho individual de cada membro.	Desempenho coletivo e entrega conjunta de metas institucionais comuns.
Padrão de Sinergia	**Neutra** (às vezes negativa, decorrente de descoordenação ou conflitos disfuncionais).	**Positiva** ($1 + 1 > 2$: o resultado coletivo excede a soma das partes).
Responsabilidade	Individual e isolada (cada um responde unicamente por seu quinhão).	**Mútua e solidária** (todos respondem pelo sucesso ou insucesso da entrega).
Habilidades	Aleatórias, sobrepostas ou desarticuladas.	**Complementares** (conhecimentos técnicos diversos que se completam).

Tipologia das Equipes nas Organizações:

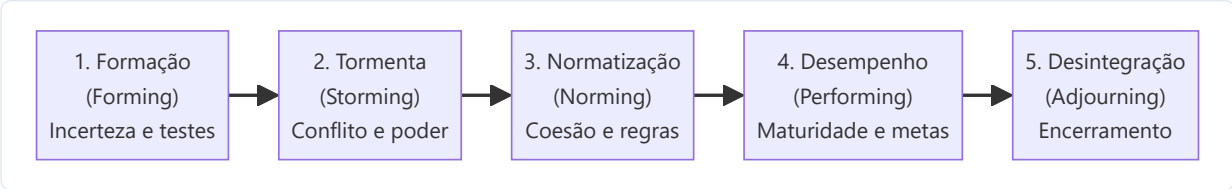
1. **Equipes de Resolução de Problemas:** Grupos temporários formados por servidores do mesmo setor que se reúnem semanalmente para propor melhorias em processos e rotinas.
2. **Equipes Autogerenciadas:** Equipes autônomas com elevado poder decisório, que executam tarefas operacionais completas, elegem seus líderes rotativos e planejam suas próprias escalas de trabalho sem supervisão hierárquica direta constante.
3. **Equipes Multifuncionais (*Cross-Functional*):** Reúnem profissionais de diferentes áreas funcionais (ex.: auditor contábil, analista de TI, engenheiro de obras e procurador jurídico) para trabalhar em projetos interdisciplinares complexos.
4. **Equipes Virtuais:** Utilizam tecnologias de colaboração online para conectar servidores geograficamente dispersos em prol de objetivos comuns.

> ⭐ **[IMPORTANTE (SINERGIA POSITIVA EM EQUIPES)]:**
> Em provas da FCC, lembre-se de que a **sinergia positiva ($1 + 1 > 2$)** é o traço distintivo nuclear das **Equipes de Trabalho**. Em meros **Grupos de Trabalho**, a sinergia é **neutra** (a soma dos desempenhos individuais é apenas a soma aritmética de cada um) ou até negativa.

---

2. O Modelo de Desenvolvimento de Grupos de Bruce Tuckman

Bruce Tuckman demonstrou que os grupos não nascem prontos e produtivos; eles atravessam **cinco estágios sequenciais de maturação psicossocial**:

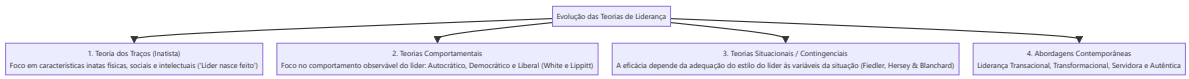


1. **Formação (*Forming*):** Estágio caracterizado por grande incerteza quanto à missão, regras e papéis do grupo. Os integrantes exploram os limites e testam comportamentos para descobrir o que é aceitável.
2. **Tormenta / Conflito (*Storming*):** Estágio de atritos e resistências internas. Os integrantes aceitam a existência do grupo, mas resistem às limitações que a convivência impõe à sua individualidade; surgem disputas declaradas pelo controle e pela liderança da equipe.
3. **Normatização (*Norming*):** O conflito é superado, restabelecendo-se a harmonia. Desenvolvem-se relacionamentos estreitos, camaradagem e forte senso de coesão, formalizando-se as regras e expectativas mútuas de conduta.
4. **Desempenho (*Performing*):** O grupo atinge sua plena maturidade funcional. A energia dos participantes não é mais desperdiçada em disputas interpessoais, canalizando-se diretamente para a execução com excelência das tarefas e projetos.
5. **Desintegração / Encerramento (*Adjourning*):** Aplica-se a equipes temporárias (forças-tarefa, comissões de concurso, grupos de trabalho). O foco desloca-se do alto rendimento para a conclusão das pendências, documentação final e dissolução formal do grupo.

---

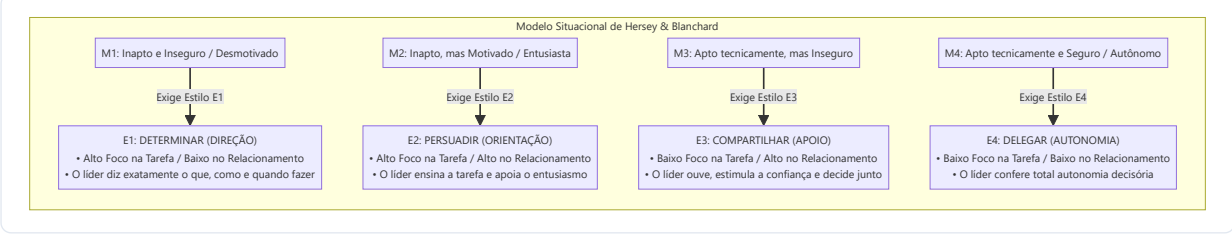
3. Evolução das Teorias de Liderança e a Liderança Situacional

A liderança é o processo social de exercer influência legítima e voluntária sobre indivíduos e grupos para direcioná-los ao alcance de metas. Difere da chefia formal: o gerente/chefe possui **autoridade formal** outorgada pela hierarquia; o líder possui **influência pessoal** legitimada pelos liderados.



A Teoria da Liderança Situacional de Paul Hersey e Kenneth Blanchard:

Postula que não existe um estilo único e universal de liderança. O estilo ideal **depende da prontidão ou maturidade** dos liderados, categorizada em quatro níveis:



> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (DELEGAÇÃO NA LIDERANÇA SITUACIONAL)]:**
> Questão favorita da banca: afirmar que "o líder exemplar deve sempre adotar o estilo de delegação, conferindo autonomia ampla a todos os servidores subordinados". **FALSO!** A delegação só é correta e eficaz quando o liderado apresenta **maturidade M4** (alta competência técnica e alta confiança). Se delegar a um servidor novato M1 (sem conhecimento das rotinas), haverá frustração e erro operacional grave. A liderança eficaz **depende da situação**!
>
> 📌 **[NOTA EXPLICATIVA (LÍDER VS. GERENTE)]:**
> O gerente tem **autoridade formal** outorgada pelo cargo institucional; o líder possui **influência pessoal e legítima** conquistada pelo respeito, admiração e confiança das pessoas. Um chefe pode não ser líder, e um líder pode não ocupar cargo formal de chefia.

Teste 001

(FGV – TJ/SC – 2026 – Analista Administrativo) A Teoria Geral da Administração (TGA) estuda a Administração das organizações e empresas a partir da interação e da interdependência entre seis variáveis principais, cujo comportamento é sistêmico e complexo: cada uma influencia e é influenciada pelas demais, de modo que modificações em uma delas provocam alterações em todas as outras. As seis variáveis principais que, segundo o estado atual da TGA, constituem os componentes essenciais do estudo da Administração das organizações e empresas, são:

A) tarefas, estrutura, pessoas, tecnologia, ambiente e competitividade.

B) tarefas, estrutura, pessoas, tecnologia, ambiente e cultura organizacional.

C) tarefas, processos, pessoas, tecnologia, ambiente e competitividade.

D) tarefas, estrutura, liderança, tecnologia, ambiente e competitividade.

E) tarefas, estrutura, pessoas, inovação, ambiente e competitividade.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *A Teoria da Liderança Situacional de Paul Hersey e Kenneth Blanchard:* deste guia, o gerente tem autoridade formal outorgada pelo cargo institucional; o líder possui influência pessoal e legítima conquistada pelo respeito, admiração e confiança das pessoas. Um chefe pode não ser líder, e um líder pode não ocupar cargo formal de chefia. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/SC/2026) ao estabelecer que "tarefas, estrutura, pessoas, tecnologia, ambiente e competitividade".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "tarefas, estrutura, pessoas, tecnologia, ambiente e cultura organizacional". De acordo com a teoria estudada em *6. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas*, cHIAVENATO, Idalberto. Comportamento Organizacional: A Dinâmica do Sucesso das Organizações. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Cap. 9 Equipes de Alto Desempenho; Cap. 11 Liderança, Poder e Influência).

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "tarefas, processos, pessoas, tecnologia, ambiente e competitividade". De acordo com a teoria estudada em *Tipologia das Equipes nas Organizações:*, equipes de Resolução de Problemas: Grupos temporários formados por servidores do mesmo setor que se reúnem semanalmente para propor melhorias em processos e rotinas.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "tarefas, estrutura, liderança, tecnologia, ambiente e competitividade". De acordo com a teoria estudada em *Tipologia das Equipes nas Organizações:*, equipes Autogerenciadas: Equipes autônomas com elevado poder decisório, que executam tarefas operacionais completas, elegem seus líderes rotativos e planejam suas próprias escalas de trabalho sem supervisão hierárquica direta constante.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "tarefas, estrutura, pessoas, inovação, ambiente e competitividade". De acordo com a teoria estudada em *4. Liderança Transacional vs. Liderança Transformacional*, transform["LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL<br/ • Foco na Mudança e Inovação<br/ • Inspiração por valores, propósito e ética<br/ • Estimulação intelectual e desafio contínuo<br/ • Entrega resultados que transcendem metas"].

GABARITO OFICIAL: A

Teste 002

(FGV – TJ/SC – 2026 – Analista Administrativo) Henry Mintzberg, em estudo clássico sobre as atividades gerenciais, sistematizou as funções do administrador em dez papéis específicos, agrupados em três categorias: interpessoal, informacional e decisorial. Relacione os papéis específicos do administrador às respectivas categorias propostas por Mintzberg. Categoria Papel específico 1. Interpessoal ( ) Disseminação 2. Informacional ( ) Liderança 3. Decisorial ( ) Alocação de recursos ( ) Representação Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada.

A) 1 – 2 – 3 – 1.

B) 2 – 1 – 3 – 1.

C) 2 – 3 – 1 – 2.

D) 3 – 1 – 2 – 3.

E) 1 – 3 – 2 – 1.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "1 – 2 – 3 – 1". De acordo com a teoria estudada em *6. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas*, tCU Referencial Básico de Governança: Práticas do Mecanismo de Liderança Competências de liderança e papel dos gestores na motivação de equipes públicas.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *4. Liderança Transacional vs. Liderança Transformacional* deste guia, trans["LIDERANÇA TRANSACIONAL<br/ • Foco na Rotina e Estabilidade<br/ • Relação de troca contratual utilitária<br/ • Gestão por Exceção (apenas pune erros)<br/ • Entrega o resultado previamente acordado"]. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/SC/2026) ao estabelecer que "2 – 1 – 3 – 1".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "2 – 3 – 1 – 2". De acordo com a teoria estudada em *2. O Modelo de Desenvolvimento de Grupos de Bruce Tuckman*, formação (Forming): Estágio caracterizado por grande incerteza quanto à missão, regras e papéis do grupo. Os integrantes exploram os limites e testam comportamentos para descobrir o que é aceitável.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "3 – 1 – 2 – 3". De acordo com a teoria estudada em *6. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas*, tCE GO Código de Ética e Relações Interpessoais Normas de respeito interpessoal, cooperação e comunicação interna no tribunal.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "1 – 3 – 2 – 1". De acordo com a teoria estudada em *3. Evolução das Teorias de Liderança e a Liderança Situacional*, a liderança é o processo social de exercer influência legítima e voluntária sobre indivíduos e grupos para direcioná los ao alcance de metas. Difere da chefia formal: o gerente/chefe possui autoridade formal outorgada pela hierarquia; o líder possui influência pessoal legitimada pelos liderados.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 003

(FGV – TJ/SC – 2026 – Analista Administrativo) A diretoria da empresa ABC tem ampliado o uso de equipes interfuncionais para tratar de questões organizacionais complexas. Para qualificar a atuação dessas equipes, a área de Gestão de Pessoas apresentou modelo analítico segundo o qual a dinâmica intergrupal é determinada pela conjugação de três grandes fatores: as características de cada grupo envolvido na interação, o contexto organizacional em que os grupos se inserem e as bases de interação por tarefa e por situação. Sobre cada um desses três fatores, a área esclareceu, em sua apresentação, que: I. as características do grupo abrangem personalidade e atributos individuais dos membros, tendências e disposições da ação grupal e composição, coesão, tamanho, normas e funções do grupo; II. o contexto organizacional abrange regras e procedimentos, história, tradições e cultura, sistemas de metas e recompensas e processos de tomada de decisão da organização; e III. as bases de interação por tarefa e por situação abrangem local, recursos, interdependência de tempo e objetivos, incerteza da tarefa e interdependência da tarefa. Está correto o que se afirma em

A) I, II e III.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) III, apenas.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *2. O Modelo de Desenvolvimento de Grupos de Bruce Tuckman* deste guia, formação (Forming): Estágio caracterizado por grande incerteza quanto à missão, regras e papéis do grupo. Os integrantes exploram os limites e testam comportamentos para descobrir o que é aceitável. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/SC/2026) ao estabelecer que "I, II e III".

B) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e II, apenas". De acordo com a teoria estudada em *2. O Modelo de Desenvolvimento de Grupos de Bruce Tuckman*, e2 E3["3. Normatização<br/ (Norming)<br/ Coesão e regras"].

C) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "I e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *2. O Modelo de Desenvolvimento de Grupos de Bruce Tuckman*, normatização (Norming): O conflito é superado, restabelecendo se a harmonia. Desenvolvem se relacionamentos estreitos, camaradagem e forte senso de coesão, formalizando se as regras e expectativas mútuas de conduta.

D) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "II e III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *6. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas*, rOBBINS, Stephen P.; JUDGE, Timothy A.; SOBRAL, Filipe. Comportamento Organizacional: Teoria e Prática no Contexto Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. (Cap. 9 Comportamento em Grupo; Cap. 10 Equipes de Trabalho; Cap. 11 Comunicação; Cap. 12 Liderança).

E) Incorreta. A opção incorre em restrição indevida ao limitar o escopo conceitual ao afirmar que "III, apenas". De acordo com a teoria estudada em *2. O Modelo de Desenvolvimento de Grupos de Bruce Tuckman*, desintegração / Encerramento (Adjourning): Aplica se a equipes temporárias (forças tarefa, comissões de concurso, grupos de trabalho). O foco desloca se do alto rendimento para a conclusão das pendências, documentação final e dissolução formal do grupo.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 004

(FGV – TJ/SC – 2026 – Analista Administrativo) Em determinado órgão público, no âmbito da política de governança pública instituída pelo Decreto nº 9.203/2017, foram implementados processos estruturados destinados a mitigar riscos, com vistas ao alcance dos objetivos institucionais e a garantir a execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das atividades da organização, com preservação da legalidade e da economicidade no dispêndio de recursos públicos. A iniciativa descrita corresponde ao mecanismo de governança pública denominado

A) liderança.

B) estratégia.

C) gestão de riscos.

D) controle.

E) integridade.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "liderança". De acordo com a teoria estudada em *6. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas*, tCU Referencial Básico de Governança: Práticas do Mecanismo de Liderança Competências de liderança e papel dos gestores na motivação de equipes públicas.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "estratégia". De acordo com a teoria estudada em *3. Evolução das Teorias de Liderança e a Liderança Situacional*, a liderança é o processo social de exercer influência legítima e voluntária sobre indivíduos e grupos para direcioná los ao alcance de metas. Difere da chefia formal: o gerente/chefe possui autoridade formal outorgada pela hierarquia; o líder possui influência pessoal legitimada pelos liderados.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "gestão de riscos". De acordo com a teoria estudada em *6. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas*, decreto Federal nº 11.072/2022 (Gestão de Equipes no Teletrabalho e PGD) Planejamento e comunicação de equipes que operam em regime presencial e remoto.

D) Correta. Conforme fundamentado na seção *6. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas* deste guia, decreto Federal nº 9.203/2017 (Mecanismo de Liderança na Governança) Práticas para desenvolvimento de líderes, comunicação transparente e conduta ética. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/SC/2026) ao estabelecer que "controle".

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "integridade". De acordo com a teoria estudada em *A Teoria da Liderança Situacional de Paul Hersey e Kenneth Blanchard:*, questão favorita da banca: afirmar que "o líder exemplar deve sempre adotar o estilo de delegação, conferindo autonomia ampla a todos os servidores subordinados". FALSO! A delegação só é correta e eficaz quando o liderado apresenta maturidade M4 (alta competência técnica e alta confiança). Se delegar a um servidor novato M1 (sem conhecimento das rotinas), haverá frustração e erro operacional grave. A liderança eficaz depende da situação!.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 005

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Controle Externo) A Gestão de Pessoas por Competências enfoca o desenvolvimento e alinhamento das habilidades individuais com os objetivos organizacionais, promovendo o crescimento profissional e a eficiência nos resultados. Assinale, dentre as alternativas abaixo, a que apresenta uma competência organizacional.

A) Marketing.

B) Imagem.

C) Motivação.

D) Impulso.

E) Flexibilidade.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Marketing". De acordo com a teoria estudada em *A Teoria da Liderança Situacional de Paul Hersey e Kenneth Blanchard:*, o gerente tem autoridade formal outorgada pelo cargo institucional; o líder possui influência pessoal e legítima conquistada pelo respeito, admiração e confiança das pessoas. Um chefe pode não ser líder, e um líder pode não ocupar cargo formal de chefia.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Imagem". De acordo com a teoria estudada em *Tipologia das Equipes nas Organizações:*, equipes Virtuais: Utilizam tecnologias de colaboração online para conectar servidores geograficamente dispersos em prol de objetivos comuns.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Motivação". De acordo com a teoria estudada em *6. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas*, tCU Referencial Básico de Governança: Práticas do Mecanismo de Liderança Competências de liderança e papel dos gestores na motivação de equipes públicas.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Impulso". De acordo com a teoria estudada em *Tipologia das Equipes nas Organizações:*, em provas da FCC, lembre se de que a sinergia positiva $(1 + 12)$ é o traço distintivo nuclear das Equipes de Trabalho. Em meros Grupos de Trabalho, a sinergia é neutra (a soma dos desempenhos individuais é apenas a soma aritmética de cada um) ou até negativa.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *A Teoria da Liderança Situacional de Paul Hersey e Kenneth Blanchard:* deste guia, questão favorita da banca: afirmar que "o líder exemplar deve sempre adotar o estilo de delegação, conferindo autonomia ampla a todos os servidores subordinados". FALSO! A delegação só é correta e eficaz quando o liderado apresenta maturidade M4 (alta competência técnica e alta confiança). Se delegar a um servidor novato M1 (sem conhecimento das rotinas), haverá frustração e erro operacional grave. A liderança eficaz depende da situação!. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "Flexibilidade".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 006

(FGV – TCE/GO – 2024 – Analista de Controle Externo - Controle Externo) Os princípios de governança pública são fundamentos orientadores que promovem a transparência, a responsabilidade, a eficácia e a equidade nas ações e decisões do setor público, visando ao interesse público e ao desenvolvimento sustentável. Assinale, dentre as opções a seguir, a que compreende princípios de governança pública.

A) Integridade, melhoria regulatória e transparência.

B) Competência, responsabilidade e transparência.

C) Integridade, liderança e motivação.

D) Competência, integridade e liderança.

E) Integridade, melhoria regulatória e liderança.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Integridade, melhoria regulatória e transparência". De acordo com a teoria estudada em *Os Quatro Pilares da Liderança Transformacional (Bernard Bass - Os "4 Is")*:, motivação Inspiradora: O líder comunica uma visão estimulante do futuro com entusiasmo e energia contagiante, demonstrando como o esforço de cada analista contribui para um propósito grandioso.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Competência, responsabilidade e transparência". De acordo com a teoria estudada em *A Teoria da Liderança Situacional de Paul Hersey e Kenneth Blanchard:*, questão favorita da banca: afirmar que "o líder exemplar deve sempre adotar o estilo de delegação, conferindo autonomia ampla a todos os servidores subordinados". FALSO! A delegação só é correta e eficaz quando o liderado apresenta maturidade M4 (alta competência técnica e alta confiança). Se delegar a um servidor novato M1 (sem conhecimento das rotinas), haverá frustração e erro operacional grave. A liderança eficaz depende da situação!.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *6. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas* deste guia, tCU Referencial Básico de Governança: Práticas do Mecanismo de Liderança Competências de liderança e papel dos gestores na motivação de equipes públicas. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/GO/2024) ao estabelecer que "Integridade, liderança e motivação".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Competência, integridade e liderança". De acordo com a teoria estudada em *3. Evolução das Teorias de Liderança e a Liderança Situacional*, evol T3["3. Teorias Situacionais / Contingenciais<br/ A eficácia depende da adequação do estilo do líder às variáveis da situação (Fiedler, Hersey & Blanchard)"].

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Integridade, melhoria regulatória e liderança". De acordo com a teoria estudada em *A) Direções dos Fluxos de Comunicação:*, fluxo Ascendente (Bottom Up): Da base operacional para a alta direção (relatórios de fiscalização, sugestões de melhoria, queixas e pedidos de esclarecimento).

GABARITO OFICIAL: C

Teste 007

(CEBRASPE – STJ – 2024 – Analista Judiciário - Apoio Especializado - Suporte em Tecnologia da Informação) Por meio da promoção de melhoria contínua, a alta direção de uma organização demonstra sua liderança e seu comprometimento em relação ao sistema de gestão de segurança da informação.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

C) Correta. O item está **Certo**. Conforme fundamentado na seção *A) Direções dos Fluxos de Comunicação*:, fluxo Ascendente (Bottom Up): Da base operacional para a alta direção (relatórios de fiscalização, sugestões de melhoria, queixas e pedidos de esclarecimento). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (CEBRASPE – STJ/2024) ao afirmar que "Por meio da promoção de melhoria contínua, a alta direção de uma organização demonstra sua liderança e seu...".

E) Incorreta. A assertiva não incorre em erro conceitual, guardando conformidade com a teoria estudada.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 008

(FCC – TRT 9ª – 2015 – Analista Judiciário - Apoio Especializado - Tecnologia da Informação) De acordo com a norma ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013, a alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento em relação ao sistema de gestão da segurança por meio

A) do apoio a outros papéis relevantes da gestão para demonstrar como sua liderança se aplica às áreas sob sua responsabilidade.

B) da coordenação e gerenciamento da atuação de pessoas que contribuam para eficácia do sistema de gestão da segurança da informação.

C) do estabelecimento de que os recursos necessários para o sistema de gestão da segurança da informação sejam providenciados pelos responsáveis.

D) da garantia de confidencialidade entre os membros da alta direção das diretrizes de gestão eficaz da segurança da informação.

E) da distinção e separação dos requisitos do sistema de gestão da segurança da informação com os dos processos da organização.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme fundamentado na seção *4. Liderança Transacional vs. Liderança Transformacional* deste guia, trans["LIDERANÇA TRANSACIONAL<br/ • Foco na Rotina e Estabilidade<br/ • Relação de troca contratual utilitária<br/ • Gestão por Exceção (apenas pune erros)<br/ • Entrega o resultado previamente acordado"]. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FCC – TRT 9ª/2015) ao estabelecer que "do apoio a outros papéis relevantes da gestão para demonstrar como sua liderança se aplica às áreas sob sua...".

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "da coordenação e gerenciamento da atuação de pessoas que contribuam para eficácia do sistema de gestão da...". De acordo com a teoria estudada em *B) Principais Barreiras Comunicacionais Cobradas pela FCC:*, se a questão descrever um servidor que altera os relatórios antes de entregar ao diretor, omitindo dados negativos para que a situação pareça sob controle, o conceito técnico é a FILTRAGEM da informação!.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "do estabelecimento de que os recursos necessários para o sistema de gestão da segurança da informação sejam...". De acordo com a teoria estudada em *A Teoria da Liderança Situacional de Paul Hersey e Kenneth Blanchard:*, m3["M3: Apto tecnicamente, mas Inseguro"] |Exige Estilo E3| E3["E3: COMPARTILHAR (APOIO)<br/ • Baixo Foco na Tarefa / Alto no Relacionamento<br/ • O líder ouve, estimula a confiança e decide junto"].

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "da garantia de confidencialidade entre os membros da alta direção das diretrizes de gestão eficaz da segurança da...". De acordo com a teoria estudada em *A Teoria da Liderança Situacional de Paul Hersey e Kenneth Blanchard:*, questão favorita da banca: afirmar que "o líder exemplar deve sempre adotar o estilo de delegação, conferindo autonomia ampla a todos os servidores subordinados". FALSO! A delegação só é correta e eficaz quando o liderado apresenta maturidade M4 (alta competência técnica e alta confiança). Se delegar a um servidor novato M1 (sem conhecimento das rotinas), haverá frustração e erro operacional grave. A liderança eficaz depende da situação!.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "da distinção e separação dos requisitos do sistema de gestão da segurança da informação com os dos processos da...". De acordo com a teoria estudada em *Os Quatro Pilares da Liderança Transformacional (Bernard Bass - Os "4 Is"):*, estimulação Intelectual: O líder encoraja os liderados a desafiarem o conformismo e o comodismo do status quo , instigando os a repensar processos burocráticos e a sugerir soluções inovadoras sem medo de errar.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 009

(FGV – TJ/RR – 2024 – Analista Judiciario Gestao E Governanca De Tecnologia Da Informacao) Os princípios da gestão de qualidade incluem os seguintes, à exceção de um. Assinale-o.

A) Liderança.

B) Foco no cliente.

C) Envolvimento das pessoas.

D) Abordagem de processo.

E) Inovação estratégica.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Liderança". De acordo com a teoria estudada em *4. Liderança Transacional vs. Liderança Transformacional*, trans["LIDERANÇA TRANSACIONAL<br/ • Foco na Rotina e Estabilidade<br/ • Relação de troca contratual utilitária<br/ • Gestão por Exceção (apenas pune erros)<br/ • Entrega o resultado previamente acordado"].

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Foco no cliente". De acordo com a teoria estudada em *3. Evolução das Teorias de Liderança e a Liderança Situacional*, evol T1["1. Teoria dos Traços (Inatista)<br/ Foco em características inatas físicas, sociais e intelectuais ('Líder nasce feito')"].

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Envolvimento das pessoas". De acordo com a teoria estudada em *A Teoria da Liderança Situacional de Paul Hersey e Kenneth Blanchard:*, o gerente tem autoridade formal outorgada pelo cargo institucional; o líder possui influência pessoal e legítima conquistada pelo respeito, admiração e confiança das pessoas. Um chefe pode não ser líder, e um líder pode não ocupar cargo formal de chefia.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Abordagem de processo". De acordo com a teoria estudada em *3. Evolução das Teorias de Liderança e a Liderança Situacional*, a liderança é o processo social de exercer influência legítima e voluntária sobre indivíduos e grupos para direcioná los ao alcance de metas. Difere da chefia formal: o gerente/chefe possui autoridade formal outorgada pela hierarquia; o líder possui influência pessoal legitimada pelos liderados.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *4. Liderança Transacional vs. Liderança Transformacional* deste guia, transform["LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL<br/ • Foco na Mudança e Inovação<br/ • Inspiração por valores, propósito e ética<br/ • Estimulação intelectual e desafio contínuo<br/ • Entrega resultados que transcendem metas"]. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/RR/2024) ao estabelecer que "Inovação estratégica".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 010

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) Os níveis hierárquicos e as competências gerenciais são elementos fundamentais na estrutura organizacional. Cada nível hierárquico, desde a alta direção até a supervisão operacional, requer competências específicas para liderar eficazmente. Assinale a opção que apresenta uma competência gerencial de gestores da atualidade.

A) Guardião do espírito de equipe corporativo.

B) Preservação das crenças e valores organizacionais.

C) Promoção contínua da identidade organizacional em constante evolução.

D) Proteção da visão compartilhada para o futuro.

E) Conservação da cultura organizacional.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Guardião do espírito de equipe corporativo". De acordo com a teoria estudada em *1. Grupos de Trabalho versus Equipes de Trabalho*, a distinção teórica entre grupo e equipe de trabalho é um dos pilares mais frequentes em provas de Comportamento Organizacional.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Preservação das crenças e valores organizacionais". De acordo com a teoria estudada em *Tipologia das Equipes nas Organizações:*, equipes Autogerenciadas: Equipes autônomas com elevado poder decisório, que executam tarefas operacionais completas, elegem seus líderes rotativos e planejam suas próprias escalas de trabalho sem supervisão hierárquica direta constante.

C) Correta. Conforme fundamentado na seção *A Teoria da Liderança Situacional de Paul Hersey e Kenneth Blanchard:* deste guia, questão favorita da banca: afirmar que "o líder exemplar deve sempre adotar o estilo de delegação, conferindo autonomia ampla a todos os servidores subordinados". FALSO! A delegação só é correta e eficaz quando o liderado apresenta maturidade M4 (alta competência técnica e alta confiança). Se delegar a um servidor novato M1 (sem conhecimento das rotinas), haverá frustração e erro operacional grave. A liderança eficaz depende da situação!. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Promoção contínua da identidade organizacional em constante evolução".

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Proteção da visão compartilhada para o futuro". De acordo com a teoria estudada em *Os Quatro Pilares da Liderança Transformacional (Bernard Bass - Os "4 Is"):*, motivação Inspiradora: O líder comunica uma visão estimulante do futuro com entusiasmo e energia contagiante, demonstrando como o esforço de cada analista contribui para um propósito grandioso.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Conservação da cultura organizacional". De acordo com a teoria estudada em *5. O Processo de Comunicação Organizacional e suas Barreiras*, a comunicação é a transferência e compreensão de significados entre um emissor e um receptor. Seu fluxo operacional organiza se nas seguintes etapas fundamentais.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 011

(FGV – TCE/PA – 2024 – Auditor de Controle Externo - Administrativa - Administração) Cultura organizacional é o conjunto de valores, crenças, comportamentos e práticas que caracterizam uma organização, moldado ao longo do tempo e influenciando as interações internas e externas. Assinale a opção que apresenta a sensação transmitida em um grupo pelo layout físico e o modo como os membros da organização interagem entre si, com clientes ou outros públicos externos.

A) Rituais.

B) Clima.

C) Símbolos de integração.

D) Celebrações formais.

E) Regras do jogo.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Rituais". De acordo com a teoria estudada em *2. O Modelo de Desenvolvimento de Grupos de Bruce Tuckman*, tormenta / Conflito (Storming): Estágio de atritos e resistências internas. Os integrantes aceitam a existência do grupo, mas resistem às limitações que a convivência impõe à sua individualidade; surgem disputas declaradas pelo controle e pela liderança da equipe.

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *2. O Modelo de Desenvolvimento de Grupos de Bruce Tuckman* deste guia, formação (Forming): Estágio caracterizado por grande incerteza quanto à missão, regras e papéis do grupo. Os integrantes exploram os limites e testam comportamentos para descobrir o que é aceitável. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TCE/PA/2024) ao estabelecer que "Clima".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Símbolos de integração". De acordo com a teoria estudada em *A Teoria da Liderança Situacional de Paul Hersey e Kenneth Blanchard:*, questão favorita da banca: afirmar que "o líder exemplar deve sempre adotar o estilo de delegação, conferindo autonomia ampla a todos os servidores subordinados". FALSO! A delegação só é correta e eficaz quando o liderado apresenta maturidade M4 (alta competência técnica e alta confiança). Se delegar a um servidor novato M1 (sem conhecimento das rotinas), haverá frustração e erro operacional grave. A liderança eficaz depende da situação!.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Celebrações formais". De acordo com a teoria estudada em *1. Grupos de Trabalho versus Equipes de Trabalho*, a distinção teórica entre grupo e equipe de trabalho é um dos pilares mais frequentes em provas de Comportamento Organizacional.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "Regras do jogo". De acordo com a teoria estudada em *2. O Modelo de Desenvolvimento de Grupos de Bruce Tuckman*, e2 E3["3. Normatização<br/ (Norming)<br/ Coesão e regras"].

GABARITO OFICIAL: B

Teste 012

(FGV – TRT/DA – 2025 – Tecnico Judiciario Area Administrativa Sem Especialidade) A gestão de desempenho é um processo contínuo e estratégico que busca alinhar os objetivos individuais e organizacionais, monitorar resultados e promover melhorias para alcançar a eficiência e a eficácia nas atividades realizadas. Assinale a opção que descreve, corretamente, uma etapa do processo de gestão de desempenho.

A) A gestão de desempenho começa diretamente com a revisão do desempenho, que organiza os resultados e fornece feedback antes da definição de objetivos organizacionais.

B) O planejamento do desempenho envolve o foco nos resultados alcançados anteriormente, desconsiderando a articulação de objetivos e a organização de recursos.

C) A revisão do desempenho tem como principal objetivo redefinir os objetivos organizacionais, sem relação direta com planos de desenvolvimento ou feedback dos resultados.

D) O processo de gestão de desempenho é linear, e as etapas não possuem relação entre si, sendo executadas de forma independente.

E) A condução do desempenho está relacionada a atividades como determinar requisitos, proporcionar liderança, oferecer supervisão e implementar práticas de coaching e mentoring.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A gestão de desempenho começa diretamente com a revisão do desempenho, que organiza os resultados e fornece...". De acordo com a teoria estudada em *4. Liderança Transacional vs. Liderança Transformacional*, transform["LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL<br/ • Foco na Mudança e Inovação<br/ • Inspiração por valores, propósito e ética<br/ • Estimulação intelectual e desafio contínuo<br/ • Entrega resultados que transcendem metas"].

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O planejamento do desempenho envolve o foco nos resultados alcançados anteriormente, desconsiderando a articulação...". De acordo com a teoria estudada em *Tipologia das Equipes nas Organizações:*, equipes Virtuais: Utilizam tecnologias de colaboração online para conectar servidores geograficamente dispersos em prol de objetivos comuns.

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "A revisão do desempenho tem como principal objetivo redefinir os objetivos organizacionais, sem relação direta com...". De acordo com a teoria estudada em *Tipologia das Equipes nas Organizações:*, equipes Autogerenciadas: Equipes autônomas com elevado poder decisório, que executam tarefas operacionais completas, elegem seus líderes rotativos e planejam suas próprias escalas de trabalho sem supervisão hierárquica direta constante.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "O processo de gestão de desempenho é linear, e as etapas não possuem relação entre si, sendo executadas de forma...". De acordo com a teoria estudada em *4. Liderança Transacional vs. Liderança Transformacional*, trans["LIDERANÇA TRANSACIONAL<br/ • Foco na Rotina e Estabilidade<br/ • Relação de troca contratual utilitária<br/ • Gestão por Exceção (apenas pune erros)<br/ • Entrega o resultado previamente acordado"].

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *A Teoria da Liderança Situacional de Paul Hersey e Kenneth Blanchard:* deste guia, m1["M1: Inapto e Inseguro / Desmotivado"] |Exige Estilo E1| E1["E1: DETERMINAR (DIREÇÃO)<br/ • Alto Foco na Tarefa / Baixo no Relacionamento<br/ • O líder diz exatamente o que, como e quando fazer"]. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TRT/DA/2025) ao estabelecer que "A condução do desempenho está relacionada a atividades como determinar requisitos, proporcionar liderança...".

GABARITO OFICIAL: E

---

4. Liderança Transacional vs. Liderança Transformacional

LIDERANÇA TRANSACIONAL
• Foco na Rotina e Estabilidade
• Relação de troca contratual utilitária
• Gestão por Exceção (apenas pune erros)
• Entrega o resultado previamente acordado

LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL
• Foco na Mudança e Inovação
• Inspiração por valores, propósito e ética
• Estimulação intelectual e desafio contínuo
• Entrega resultados que transcendem metas

Os Quatro Pilares da Liderança Transformacional (Bernard Bass - Os "4 Is"):

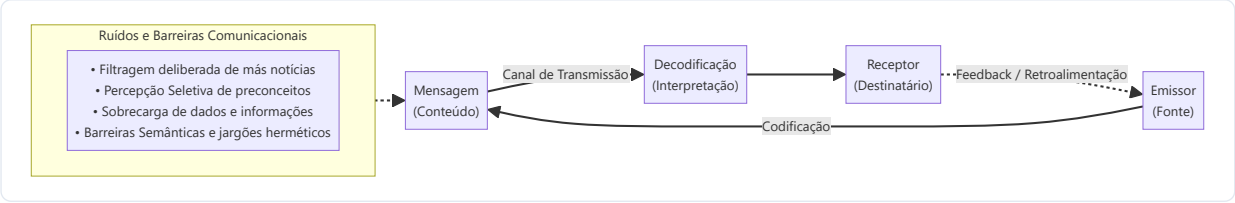
1. **Influência Idealizada (Carisma):** O líder atua como modelo ético e moral a ser imitado, despertando orgulho institucional, respeito incondicional e lealdade nos subordinados.
2. **Motivação Inspiradora:** O líder comunica uma visão estimulante do futuro com entusiasmo e energia contagiante, demonstrando como o esforço de cada analista contribui para um propósito grandioso.

3. **Estimulação Intelectual:** O líder encoraja os liderados a desafiarem o conformismo e o comodismo do *status quo*, instigando-os a repensar processos burocráticos e a sugerir soluções inovadoras sem medo de errar.
4. **Consideração Individualizada:** O líder presta atenção personalizada às particularidades de cada colaborador, identificando suas necessidades singulares de crescimento e atuando ativamente como mentor ou conselheiro.

---

5. O Processo de Comunicação Organizacional e suas Barreiras

A comunicação é a transferência e compreensão de significados entre um emissor e um receptor. Seu fluxo operacional organiza-se nas seguintes etapas fundamentais:



A) Direções dos Fluxos de Comunicação:

- **Fluxo Descendente (Top-Down):** Da cúpula para a base (diretrizes estratégicas, políticas regimentais, ordens de serviço e memorandos de chefia).
- **Fluxo Ascendente (Bottom-Up):** Da base operacional para a alta direção (relatórios de fiscalização, sugestões de melhoria, queixas e pedidos de esclarecimento).
- **Fluxo Horizontal / Lateral:** Entre colegas de trabalho do mesmo nível hierárquico (coordenação interdisciplinar e alinhamento mútuo entre auditores).
- **Fluxo Diagonal:** Entre setores e níveis hierárquicos distintos (ex.: auditor de campo comunicando-se diretamente com o diretor de TI para ajustar um software).

B) Principais Barreiras Comunicacionais Cobradas pela FCC:

- **Filtragem:** Manipulação deliberada da mensagem pelo emissor para que ela seja recebida de modo mais favorável ou menos punitivo pelo superior hierárquico (ex.: servidor que oculta intencionalmente atrasos de cronograma em seu relatório para não se indispor com o diretor).
- **Percepção Seletiva:** Tendência psicológica pela qual o receptor escuta e decodifica a mensagem com base em seus próprios preconceitos, interesses pessoais, necessidades ou histórico de vida, ignorando partes cruciais do conteúdo.
- **Sobrecarga de Informação:** Ocorre quando o volume de dados e despachos supera a capacidade cognitiva de processamento do servidor, gerando esquecimentos, estresse e atrasos processuais.
- **Barreiras Semânticas:** Utilização de termos ambíguos, abreviações herméticas ou jargões excessivamente técnicos que impedem o receptor de decodificar com precisão o que foi emitido.

> 🔴 **[ATENÇÃO (FILTRAGEM NA COMUNICAÇÃO)]:**
> Se a questão descrever um servidor que altera os relatórios antes de entregar ao diretor, omitindo dados negativos para que a situação pareça sob controle, o conceito técnico é a **FILTRAGEM** da informação!

---

6. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Decreto Federal nº 9.203/2017 (Mecanismo de Liderança na Governança) - Práticas para desenvolvimento de líderes, comunicação transparente e conduta ética.
- TCU - Referencial Básico de Governança: Práticas do Mecanismo de Liderança - Competências de liderança e papel dos gestores na motivação de equipes públicas.
- TCE-GO - Código de Ética e Relações Interpessoais - Normas de respeito interpessoal, cooperação e comunicação interna no tribunal.
- Scrum Guide 2020 Oficial (Liderança Servidora e Equipes) - Princípios de liderança servidora, autogestão e dinâmicas de colaboração em equipes.
- Decreto Federal nº 11.072/2022 (Gestão de Equipes no Teletrabalho e PGD) - Planejamento e comunicação de equipes que operam em regime presencial e remoto.
- ROBBINS, Stephen P.; JUDGE, Timothy A.; SOBRAL, Filipe. **Comportamento Organizacional: Teoria e Prática no Contexto Brasileiro**. 14. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. (Cap. 9 - Comportamento em Grupo; Cap. 10 - Equipes de Trabalho; Cap. 11 - Comunicação; Cap. 12 - Liderança).
- CHIAVENATO, Idalberto. **Comportamento Organizacional: A Dinâmica do Sucesso das Organizações**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Cap. 9 - Equipes de Alto Desempenho; Cap. 11 - Liderança, Poder e Influência).
- TUCKMAN, Bruce W. **Developmental Sequence in Small Groups**. Psychological Bulletin, v. 63, n. 6, p. 384-399, 1965.

03 - Conflito, Negociação, Cultura, Clima e Desenvolvimento Organizacional

Matéria: Comportamento Organizacional | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Conflito Organizacional:
  - Evolução das correntes teóricas sobre o conflito: Visão Tradicional (disfuncional e prejudicial), Visão de Relações Humanas (natural e inevitável) e Visão Interacionista (positivo e indispensável para evitar acomodação);
  - Conflito Funcional (construtivo, fomenta inovação e debate sadio) versus Conflito Disfuncional (destrutivo, desagrega equipes e bloqueia metas);
  - Tipos de conflito por conteúdo: Conflito de Tarefa, Conflito de Processo e Conflito de Relacionamento (quase sempre disfuncional);
  - Estilos de gestão de conflitos no modelo bidimensional de Kenneth Thomas e Ralph Kilmann (Competição/Forçamento, Colaboração, Acordo/Compromisso, Evitação/Fuga e Acomodação);
- Técnicas de Negociação Organizacional:
  - Negociação Distributiva (modelo "ganha-perde", soma zero, foco em posições antagônicas e partilha de recursos fixos);
  - Negociação Integrativa (modelo "ganha-ganha", expansão do valor global, foco nos interesses mútuos subjacentes e relacionamentos duradouros);
  - Zona de Possível Acordo (ZOPA) e Melhor Alternativa para um Acordo Negociado (MAPAN / BATNA - *Best Alternative to a Negotiated Agreement*);
- Cultura Organizacional:
  - Conceito, funções, transmissão cultural (histórias, rituais, símbolos materiais e linguagem);
  - Os três níveis da cultura organizacional de Edgar Schein: Artefatos (superficiais e visíveis), Valores Compartilhados (justificativas conscientes) e Pressupostos Básicos Subjacentes (núcleo invisível e inquestionável);
  - Culturas organizacionais fortes versus culturas fracas;
- Clima Organizacional:
  - Definição: atmosfera psicológica e percepções compartilhadas dos membros sobre o ambiente funcional;
  - Diferenças fundamentais entre Cultura (permanente, antropológica e duradoura) e Clima (mutável, conjuntural e reflexo do momento);
- Desenvolvimento Organizacional (DO) e Gestão da Mudança:
  - O modelo de mudança planejada em três fases de Kurt Lewin: Descongelamento (*Unfreezing*), Mudança/Movimento (*Moving*) e Recongelamento (*Refreezing*);
  - Análise do Campo de Forças de Lewin: forças propulsoras/impulsoras versus forças restritivas;
  - Fontes de resistência à mudança individuais e organizacionais.

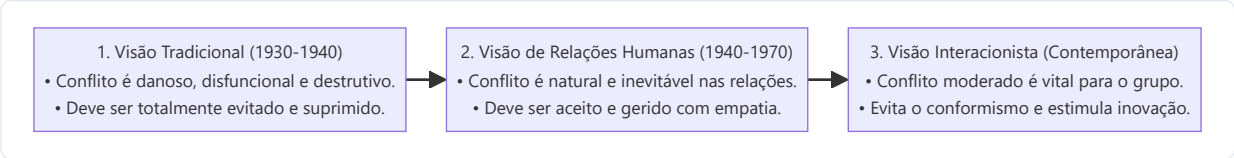
🧭 Sumário

1. Evolução Teórica do Conflito e Tipologias por Conteúdo
   1. Teste 420
   2. Teste 421
2. Estilos de Administração de Conflitos (Thomas-Kilmann)
   1. Teste 422
3. Técnicas de Negociação: Distributiva vs. Integrativa (Modelo Harvard)
   1. Teste 423
   2. Teste 424
4. Cultura Organizacional e os Três Níveis de Edgar Schein
   1. Teste 425
5. Cultura Organizacional versus Clima Organizacional
   1. Teste 426
6. Desenvolvimento Organizacional e Gestão da Mudança (Kurt Lewin)
   1. Teste 427
   2. Teste 428
   3. Teste 429
7. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

---

1. Evolução Teórica do Conflito e Tipologias por Conteúdo

O conflito é um processo que se inicia quando uma das partes percebe que a outra afetou ou está prestes a afetar negativamente algo que lhe é importante. A compreensão do conflito evoluiu em três correntes históricas fundamentais:



- **Conflito Funcional (Construtivo):** Apoia as metas organizacionais, desafia o conformismo, promove a revisão crítica de rotinas ultrapassadas e aperfeiçoa as decisões da equipe.
- **Conflito Disfuncional (Destrutivo):** Atrapalha o desempenho da instituição, alimenta hostilidades pessoais, reduz a comunicação interna, destrói a coesão e paralisa as entregas de valor público.

Classificação dos Conflitos por Conteúdo:

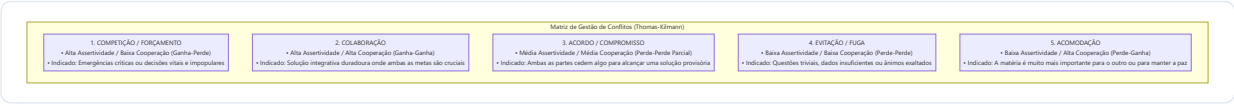
1. **Conflito de Tarefa:** Envolve divergências quanto ao conteúdo, às metas e aos resultados almejados no trabalho. Em níveis moderados, costuma ser **funcional e positivo** para o surgimento de novas ideias.
2. **Conflito de Processo:** Refere-se a divergências sobre *como* o trabalho deve ser executado e quem deve assumir cada responsabilidade operacional. Costuma ser produtivo apenas em níveis muito baixos.
3. **Conflito de Relacionamento:** Focado em incompatibilidades interpessoais, antipatias afetivas e atritos emocionais entre servidores. É **quase invariavelmente DISFUNCIONAL**, desestabilizando o ambiente e destruindo a cooperação mútua.

> 🔴 **[ATENÇÃO (O CONFLITO DE RELACIONAMENTO É DISFUNCIONAL)]:**
> A visão interacionista afirma que o conflito de tarefas pode ser funcional, mas alerta categoricamente que o **conflito de relacionamento (interpessoal/afetivo) é quase sempre DISFUNCIONAL**, pois desgasta a convivência, destrói a confiança mútua e paralisa as entregas públicas!

---

2. Estilos de Administração de Conflitos (Thomas-Kilmann)

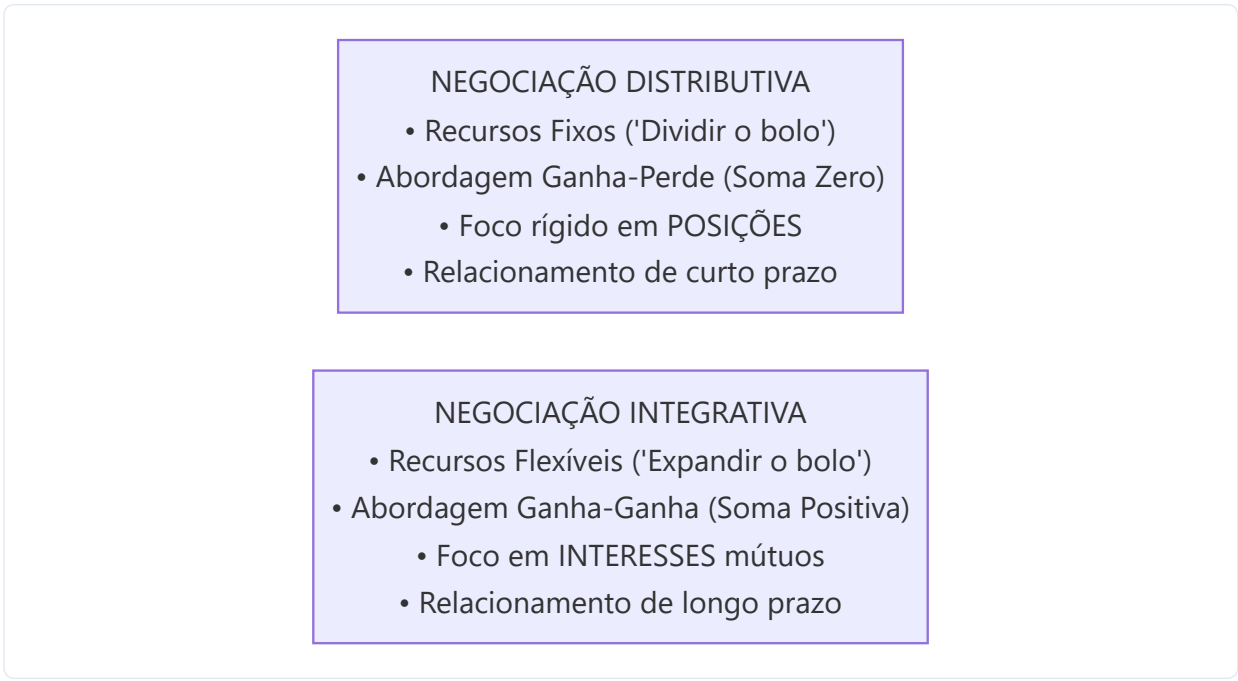
Kenneth Thomas e Ralph Kilmann estruturaram a resolução de conflitos sobre dois eixos comportamentais fundamentais: **Assertividade** (grau em que o sujeito busca fazer valer seus próprios interesses) e **Cooperatividade** (grau em que busca atender às necessidades da contraparte):



---

3. Técnicas de Negociação: Distributiva vs. Integrativa (Modelo Harvard)

A negociação é um processo dialógico de tomada de decisão conjunta em que duas ou mais partes interdependentes procuram formular um acordo:



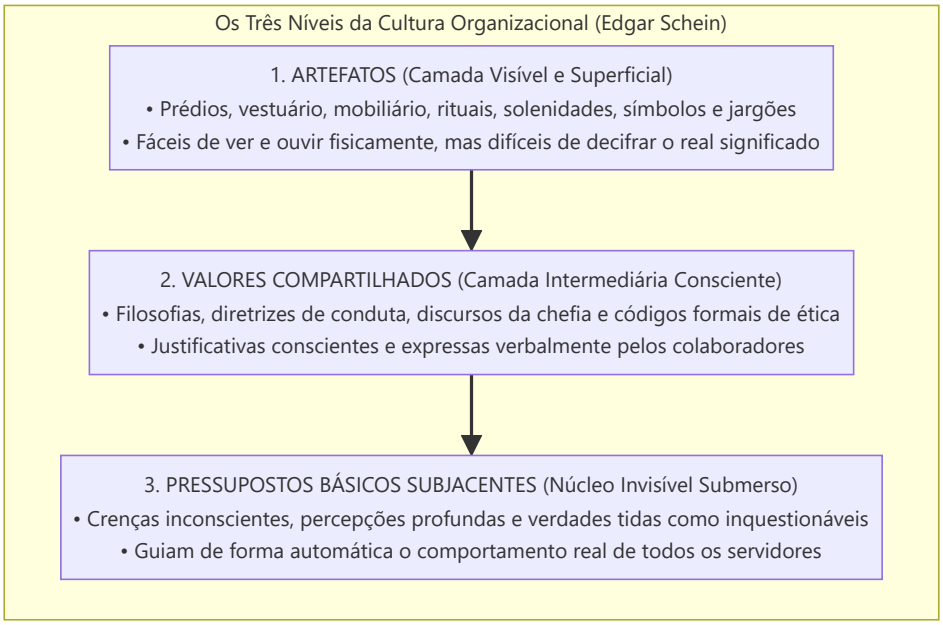
Fundamentos do Projeto de Negociação de Harvard:

1. **Separar as Pessoas do Problema:** Ser firme e assertivo com o conteúdo da divergência, porém empático, cordial e respeitoso com o interlocutor.
2. **Focar nos Interesses, não nas Posições:** As **posições** correspondem àquilo que as partes declaram verbalmente que querem; os **interesses** expressam as necessidades reais, motivações e anseios subjacentes que motivam tais posições.
3. **Criar Opções de Ganho Mútuo:** Exercício de criatividade conjunta antes de bater o martelo para encontrar soluções que agreguem valor para ambos os lados.
4. **ZOPA (Zona de Possível Acordo):** Faixa de intersecção compreendida entre os valores de reserva (pontos de recuo) dos negociadores. Havendo sobreposição favorável, a ZOPA é positiva e existe viabilidade negocial concreta.
5. **BATNA / MAPAN (*Best Alternative to a Negotiated Agreement* / Melhor Alternativa para um Acordo Negociado):** A melhor opção de contingência que o negociador possui fora da mesa se as tratativas terminarem sem consenso. Quanto mais forte e atrativo for o BATNA, maior será o poder de barganha do negociador.

---

4. Cultura Organizacional e os Três Níveis de Edgar Schein

A cultura organizacional é o sistema de significados compartilhados, valores, crenças e normas que diferenciam uma instituição de todas as outras. Edgar Schein concebeu a cultura como uma estrutura em camadas, assemelhada a um *iceberg*:



1. **Artefatos:** Manifestações físicas, visuais e auditivas observáveis (o modelo de mesas no TCE-GO, o uniforme, a forma de tratamento entre os servidores, a tecnologia em uso). São fáceis de constatar, mas a interpretação de seu significado profundo exige cautela analítica.
2. **Valores Compartilhados:** Valores conscientemente explicitados, regras de convivência social e discursos oficiais adotados pelos líderes para justificar suas decisões.
3. **Pressupostos Básicos Subjacentes:** O núcleo central e mais profundo da cultura. São verdades tão enraizadas e óbvias para o grupo que já se tornaram automáticas, inconscientes e inquestionáveis, ditando como os membros percebem a realidade e agem no cotidiano.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (PRESSUPOSTOS BÁSICOS DE SCHEIN)]:**
> Questão predileta da FCC: afirmar que "os pressupostos básicos da cultura organizacional são formalmente redigidos no código de ética e afixados nos murais da entidade". **FALSO!** Códigos formais e murais são **Artefatos** ou **Valores Compartilhados** expressos. Os **Pressupostos Básicos Subjacentes** são **inconscientes, tácitos e invisíveis**, operando de modo automático e natural na mente dos membros!

---

5. Cultura Organizacional versus Clima Organizacional

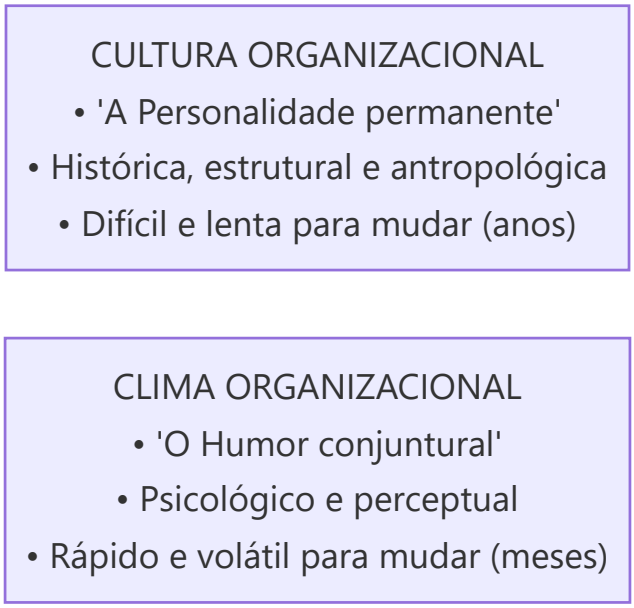


Tabela Comparativa Analítica:

Dimensão	Cultura Organizacional	Clima Organizacional
Origem e Natureza	Histórica, antropológica e estrutural da organização.	Psicológica, conjuntural e perceptual dos servidores.
Estabilidade no Tempo	**Perene e altamente estável:** Demora décadas para se enraizar e anos para se transformar.	**Transitório e volátil:** Pode mudar rapidamente com a troca de um diretor, reformas prediais ou novo plano salarial.
Objeto de Análise	Valores morais, crenças, mitos, rituais e pressupostos básicos inconscientes.	Sentimentos, motivação momentânea e percepções compartilhadas sobre o ambiente de trabalho.
Metáfora Clássica	É o **DNA e a Personalidade** duradoura da instituição.	É o **Estado de Espírito e o Humor** momentâneo da equipe.

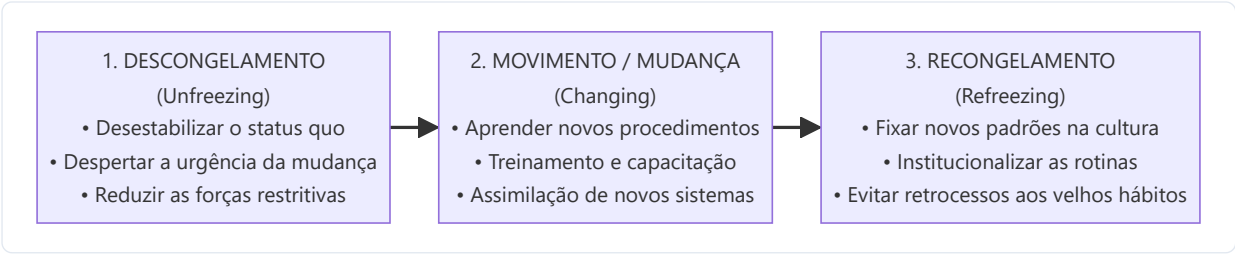
> ⭐ **[IMPORTANTE (CULTURA VS. CLIMA ORGANIZACIONAL)]:**
>
> - Se o enunciado relatar o moral da equipe, a atmosfera vivenciada após uma nomeação ou o nível momentâneo de entusiasmo com um bônus: trata-se de **CLIMA**.
> - Se relatar tradições institucionais de décadas, rituais históricos consolidados, crenças profundas e valores compartilhados: trata-se de **CULTURA**.

---

6. Desenvolvimento Organizacional e Gestão da Mudança (Kurt Lewin)

O Desenvolvimento Organizacional (DO) é uma abordagem planejada de longo prazo voltada para transformar as atitudes, valores, processos e estruturas da organização, assegurando sua adaptabilidade contínua.

Kurt Lewin formulou o clássico **Modelo de Mudança Planejada em Três Fases**:



1. **Descongelamento (*Unfreezing*):** A liderança quebra a inércia e desafia o *status quo* vigente, conscientizando os servidores de que as rotinas antigas estão superadas, criando a prontidão psicológica indispensável para a mudança.
2. **Movimento / Mudança (*Changing*):** Fase de transição e implementação prática; os servidores recebem capacitação, assimilam novos softwares e passam a adotar novos processos de trabalho.
3. **Recongelamento (*Refreezing*):** Estabilização e institucionalização das novas práticas no cotidiano e na cultura do órgão, assegurando que o novo padrão se torne permanente e evitando a regressão aos velhos hábitos.

- **Análise do Campo de Forças (Lewin):** Toda mudança organizacional decorre do equilíbrio dinâmico entre **Forças Propulsoras/Impulsoras** (que estimulam a transformação) e **Forças Restritivas** (que resistem à inovação e buscam manter a inércia). Gestores eficientes concentram esforços em **atenuar e reduzir as forças restritivas**, mitigando o medo do desconhecido e o estresse da equipe.

> 📌 **[NOTA EXPLICATIVA (O PAPEL DO RECONGELAMENTO DE LEWIN)]:**
> Sem a terceira etapa de **Recongelamento**, a organização sofre regressão natural aos velhos hábitos assim que a pressão inicial da chefia diminui. Recongelar significa institucionalizar as novas rotinas e premiar a conformidade com o novo padrão.

---

7. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Lei nº 13.140/2015 (Lei de Mediação e Autocomposição de Conflitos) - Disciplina a autocomposição e negociação consensual de conflitos no âmbito da administração pública.
- Decreto Federal nº 1.171/1994 (Conduta Ética e Clima Organizacional) - Prevenção de assédio, preservação do clima de trabalho harmonioso e zelo funcional.
- TCE-GO - Código de Ética e Ouvidoria Institucional - Canais de denúncia, ouvidoria e mecanismos de mediação interna no TCE-GO.
- TCU - Governança Institucional e Gestão do Clima Ético - Referencial para mitigação de conflitos e fomento à cultura de integridade pública.
- Lei Estadual nº 20.756/2020 (Comissões Disciplinares e Soluções Consensuais) - Termos de ajustamento de conduta funcional (TAC) e resolução de pendências disciplinares em Goiás.

- ROBBINS, Stephen P.; JUDGE, Timothy A.; SOBRAL, Filipe. **Comportamento Organizacional: Teoria e Prática no Contexto Brasileiro**. 14. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. (Cap. 14 - Conflito e Negociação; Cap. 16 - Cultura Organizacional; Cap. 18 - Mudança Organizacional).
- SCHEIN, Edgar H. **Cultura Organizacional e Liderança**. São Paulo: Atlas, 2009. (Cap. 1 e 2 - Os Níveis da Cultura Organizacional: Artefatos, Crenças e Pressupostos Básicos).
- FISHER, Roger; URY, William; PATTON, Bruce. **Como Chegar ao Sim: A Negociação de Acordos sem Concessões**. 3. ed. Rio de Janeiro: Imago, 2005. (Cap. 1 a 3 - Negociação Baseada em Princípios).

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 25: Gestão de Pessoas e Estatuto Estadual

Recrutamento, Seleção, T&D, Gestão do Conhecimento, Avaliação de Desempenho e Lei Estadual nº 20.756/20

01 - Processos de Gestão de Pessoas, Recrutamento, Seleção e Integração

> **Matéria:** Gestão de Pessoas
> **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo (TCE-GO)
> **Conteúdo Oficial:** Processos de Gestão de Pessoas (modelo de Chiavenato); Recrutamento e Seleção de Pessoas; Rotinas de Departamento Pessoal; O Concurso Público como Instrumento Republicano; Socialização e Integração Organizacional (*Onboarding*).

📌 Ementa & Delimitação do Conteúdo

1. **Evolução Histórica dos Paradigmas de Pessoas:**
    - Fase Contábil / Departamento Pessoal: foco estritamente legal, registro de ponto, apuração de folha de pagamento e custos operacionais; pessoas tratadas como engrenagens mecânicas e mão de obra passiva.
    - Fase Legal / Relações Industriais: impacto da legislação trabalhista e relações sindicais; conciliação de conflitos corporativos.
    - Fase Clássica / Administração de Recursos Humanos (ARH): pessoas vistas como insumos e recursos produtivos homogêneos sujeitos a comando e controle.
    - Fase Estratégica / Gestão Estratégica de Pessoas (GEP): pessoas como parceiras ativas do negócio, sujeitos dotados de competências, inteligência, iniciativa e capital intelectual indispensável para a entrega de valor público.
2. **Os Seis Processos da Gestão de Pessoas (Modelo de Idalberto Chiavenato):**
    - **Agregar Pessoas:** quem deve trabalhar na organização (recrutamento, seleção e planejamento de RH).
    - **Aplicar Pessoas:** o que as pessoas farão na organização (desenho de cargos, análise funcional, orientação/socialização organizacional e avaliação de desempenho).
    - **Recompensar Pessoas:** como incentivar e motivar os colaboradores (vencimento, remuneração, benefícios e incentivos).
    - **Desenvolver Pessoas:** como capacitar e aprimorar competências (treinamento, desenvolvimento funcional, aprendizagem organizacional e planos de carreira).
    - **Manter Pessoas:** como criar condições ambientais e psicológicas de permanência (clima organizacional, cultura, higiene, segurança e qualidade de vida no trabalho - QVT).
    - **Monitorar Pessoas:** como acompanhar e controlar as atividades e informações de pessoal (banco de dados, sistemas de informação gerencial de RH e auditoria de pessoal).
3. **Rotinas Administrativas do Departamento de Pessoal no Setor Público:**
    - Admissão, posse e exercício funcional; controle de assiduidade e pontualidade; processamento de folha de pagamento (vencimento básico, adicionais, gratificações e limites do teto constitucional); escala e concessão de férias; assentamentos individuais e prontuário funcional.
4. **O Processo de Agregar Pessoas — Recrutamento e Seleção:**
    - Recrutamento: mercado de trabalho vs. mercado de recursos humanos; técnicas de atração.
    - Recrutamento Interno vs. Recrutamento Externo vs. Recrutamento Misto: conceitos, vantagens e desvantagens de cada modalidade (destaque para a *endogamia cultural* no interno e os custos/tempo no externo).
    - Seleção de Pessoas como processo de comparação e decisão: requisitos do cargo (perfil de competências) vs. qualificações do candidato.
    - Técnicas e instrumentos de seleção: provas de conhecimentos e habilidades, entrevistas estruturadas e comportamentais por competências (técnica STAR), testes de aptidão e personalidade, dinâmicas de grupo e avaliação de títulos.
    - O Concurso Público (CF/88, art. 37, II): regime constitucional, princípios da impessoalidade, publicidade, isonomia e meritocracia; validade, prorrogação e direito subjetivo à nomeação dos aprovados no número de vagas.
5. **Processo de Socialização e Integração Organizacional (*Onboarding*):**
    - Conceito, relevância para a administração pública e aceleração do período de estágio probatório.
    - As três fases da socialização organizacional (Socialização Antecipatória, Encontro/Confronto e Metamorfose/Adaptação).
    - Práticas de integração: manuais do servidor, programas de boas-vindas, tutoria/mentoria institucional e cursos de formação da Escola de Contas.

🧭 Sumário

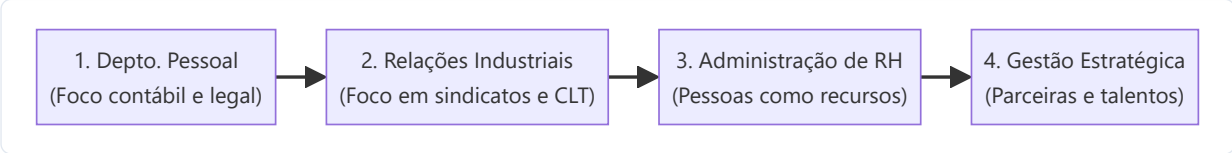
1. Evolução Histórica dos Paradigmas de Gestão de Pessoas
2. Os Seis Processos da Gestão de Pessoas (Chiavenato)

    1. Teste 430
    2. Teste 431
3. **Rotinas Administrativas do Departamento de Pessoal no Setor Público**
4. **O Processo de Agregar Pessoas: Recrutamento e Seleção**
    1. Teste 432
    2. Teste 433
    3. Teste 434
5. **O Concurso Público como Instrumento Republicano (CF/88, art. 37)**
    1. Teste 435
    2. Teste 436
6. **Processo de Socialização e Integração Organizacional (*Onboarding*)**
    1. Teste 437
    2. Teste 438
    3. Teste 439
7. **Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas**

---

1. Evolução Histórica dos Paradigmas de Gestão de Pessoas

A administração do trabalho humano passou por profundas transformações ao longo dos séculos XX e XXI, transitando de uma visão puramente mecanicista e punitiva para uma abordagem estratégica voltada ao desenvolvimento de competências.



Comparativo Histórico: As Quatro Eras

Característica	Departamento Pessoal (Fase Contábil)	Relações Industriais (Fase Legal)	Recursos Humanos (Fase Clássica)	Gestão Estratégica de Pessoas (Atual)
Período Predominante	Início do século XX (Teoria Clássica / Taylorismo).	Décadas de 1930 a 1950 (Pós-Revolução de 30 / CLT).	Décadas de 1960 a 1980 (Abordagem Sistêmica / Contingencial).	Década de 1990 em diante (Era do Conhecimento).
Concepção das Pessoas	Engrenagens mecânicas, mão de obra braçal e geradoras de custo estrito.	Funcionários tutelados por normas estatais e sindicais.	Recursos produtivos padronizados a serem geridos e alocados.	**Parceiras estratégicas**, fontes de inteligência, competência e diferenciação.
Foco de Atuação	Registro mecânico de ponto, livros de registro e apuração de folha.	Cumprimento de leis trabalhistas, contratos coletivos e litígios.	Técnicas operacionais especializadas (cargos, salários, testes).	**Alinhamento com a estratégia**, geração de valor público e gestão do conhecimento.
Papel da Liderança	Fiscalização, vigilância e aplicação de punições regimentais.	Intermediação de acordos e gestão do cumprimento legal.	Supervisão hierárquica e controle burocrático de procedimentos.	Liderança coach, facilitação do desenvolvimento e delegação de autoridade (*empowerment*).

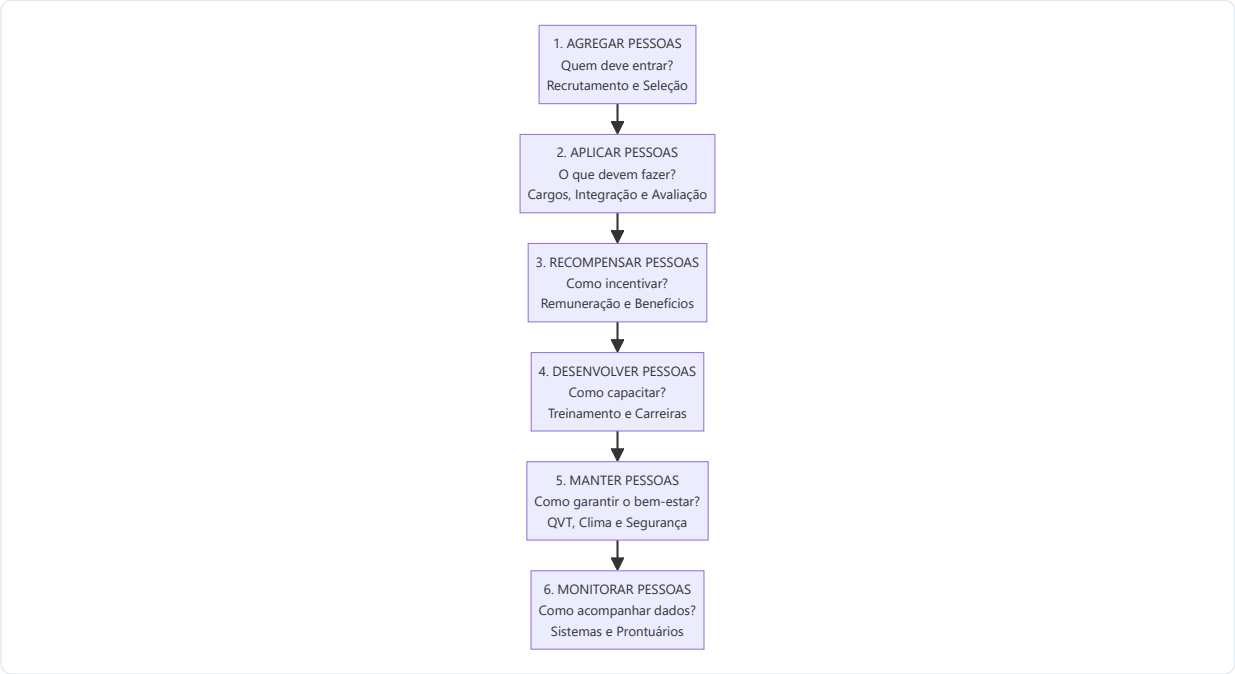
Pessoas como Recursos vs. Pessoas como Parceiras (Idalberto Chiavenato)

- **Pessoas como Recursos:**
    - Tratadas como elementos passivos e estáticos de produção;
    - Devem ser rigidamente controladas, padronizadas e subordinadas à hierarquia;
    - Consideradas exclusivamente como centro de custos que consome verbas orçamentárias;
    - Foco na execução mecânica de tarefas predefinidas, sem incentivo à iniciativa própria.
- **Pessoas como Parceiras (Capital Intelectual):**
    - Tratadas como agentes proativos, autônomos e dotados de inteligência emocional e técnica;
    - Consideradas o ativo mais valioso e geradoras diretas de valor institucional;
    - Investimento prioritário da organização para a melhoria dos serviços públicos;
    - Estimuladas a inovar, assumir responsabilidade pelos resultados e compartilhar conhecimento.

---

2. Os Seis Processos da Gestão de Pessoas (Chiavenato)

Idalberto Chiavenato estrutura a gestão de pessoas como um sistema integrado composto por seis grandes macroprocessos dinâmicos e interdependentes:



Macroprocesso	Questão Central	Ações, Ferramentas e Subsistemas Compreendidos
1. Agregar Pessoas	*Quem deve ingressar na organização?*	Planejamento de recursos humanos, recrutamento (interno/externo), seleção de pessoas e concurso público.
2. Aplicar Pessoas	*O que as pessoas farão na organização?*	Desenho organizacional de cargos, descrição e análise de funções, **socialização organizacional (integração)** e **avaliação de desempenho funcional**.
3. Recompensar Pessoas	*Como remunerar e incentivar o trabalho?*	Remuneração direta (vencimento básico), remuneração indireta, gratificações, adicionais pecuniários e benefícios sociais.
4. Desenvolver Pessoas	*Como capacitar e expandir o potencial?*	Diagnóstico de necessidades de treinamento (LNT), programas de capacitação, desenvolvimento gerencial, gestão do conhecimento e planos de carreira.
5. Manter Pessoas	*Como reter os servidores e assegurar bem-estar?*	Clima e cultura organizacional, programas de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), higiene, ergonomia, medicina do trabalho e relações sindicais.
6. Monitorar Pessoas	*Como registrar e acompanhar as informações?*	Bancos de dados funcionais, prontuários do servidor, sistemas integrados de gestão de RH (SIRH) e auditoria de pessoal.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (MACROPROCESSOS DE CHIAVENATO)]:**
> A Fundação Carlos Chagas cobra com frequência pegadinhas sobre a alocação de subsistemas nesse modelo:
>
> 1. A **Avaliação de Desempenho** pertence ao macroprocesso de **APLICAR PESSOAS** (e NÃO a "Monitorar pessoas" nem a "Desenvolver pessoas"). Aplicar significa verificar o que as pessoas fazem e como estão desempenhando suas atribuições.
> 2. A **Integração / Socialização Organizacional** também integra os processos de **APLICAR PESSOAS**, pois orienta o servidor sobre como exercer seu cargo e agir dentro da instituição.
> 3. O macroprocesso de **Monitorar Pessoas** restringe-se a cadastros, bancos de dados, relatórios gerenciais e auditoria de regularidade funcional.

---

3. Rotinas Administrativas do Departamento de Pessoal no Setor Público

Mesmo sob uma ótica estratégica, as rotinas operacionais de pessoal são indispensáveis para garantir a estrita legalidade e conformidade dos atos de gestão pública:

1. **Admissão e Investidura:**
    - Conferência de documentos pessoais e habilitação legal;
    - Realização de perícia médica oficial e aferição de aptidão física/mental;

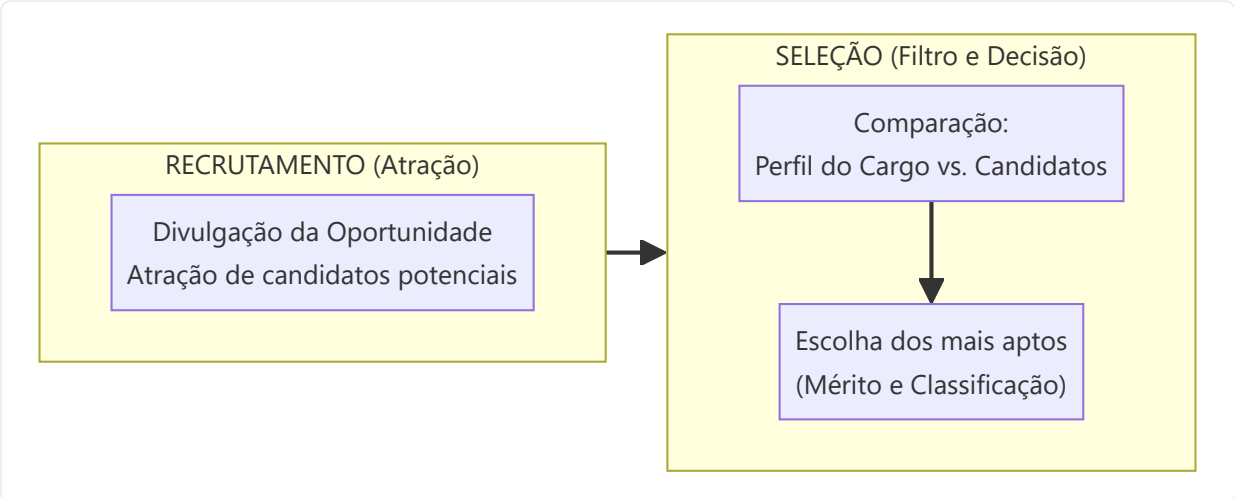
- Lavratura do termo de posse pela autoridade competente e registro do início do efetivo exercício.

2. **Controle de Frequência e Assiduidade:**
   - Acompanhamento do registro biométrico ou eletrônico de ponto;
   - Gestão de escalas de trabalho, compensações e banco de horas autorizadas;
   - Processamento de justificativas legais, faltas abonadas e desconto em folha decorrente de ausências não justificadas.
3. **Elaboração e Processamento da Folha de Pagamento:**
   - Apuração do vencimento básico atribuído ao cargo e padrão da carreira;
   - Lançamento de vantagens funcionais (quinquênios, gratificações de desempenho, adicionais de titulação, auxílio-alimentação e transporte);
   - Cálculo e retenção de descontos obrigatórios (Previdência Própria / Regime Geral e Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF);
   - Gestão de consignações facultativas em folha (empréstimos consignados, planos de saúde, mensalidades sindicais);
   - Aplicação e corte de remunerações que excedam o **teto remuneratório constitucional** (CF/88, art. 37, XI).
4. **Escala e Concessão de Férias:**
   - Controle do período aquisitivo (12 meses de efetivo exercício) e período concessivo;
   - Elaboração da escala anual de férias para evitar descontinuidade do serviço público;
   - Pagamento obrigatório do terço constitucional de férias.
5. **Assentamentos Individuais e Prontuário Funcional:**
   - Registro histórico de toda a vida funcional do servidor (designações, licenças, afastamentos, progressões, penalidades e elogios);
   - Averbação de tempo de contribuição prévio para fins de aposentadoria e disponibilidade.

---

4. O Processo de Agregar Pessoas: Recrutamento e Seleção

O processo de agregar pessoas inicia-se com o diagnóstico de necessidades de pessoal e desdobra-se em duas etapas interdependentes: o recrutamento (atração) e a seleção (escolha).



Recrutamento Interno vs. Recrutamento Externo vs. Recrutamento Misto

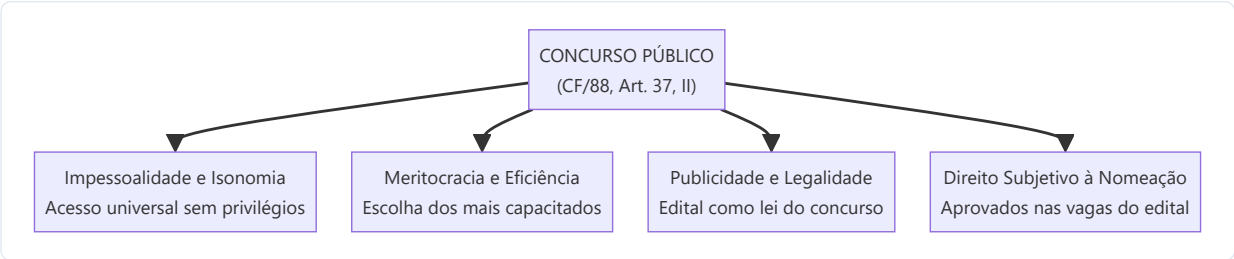
Critério de Análise	Recrutamento Interno	Recrutamento Externo	Recrutamento Misto
Origem dos Candidatos	Colaboradores que já integram a instituição (promoções, relotações).	Candidatos externos disponíveis no mercado ou em outros órgãos.	Combina candidatos internos e externos na mesma disputa.
Custo Financeiro	**Muito baixo:** dispensa editais complexos e publicidade massiva.	**Elevado:** publicação de editais, contratação de bancas examinadoras.	Custo intermediário ou alto.
Tempo de Execução	**Rápido:** os colaboradores já são conhecidos e estão cadastrados.	**Lento e moroso:** prazos de inscrição, recursos e homologação.	Médio a longo.
Impacto na Motivação	Eleva a motivação interna e valoriza a carreira funcional.	Pode desmotivar servidores internos que almejavam a oportunidade.	Equilibra estímulo interno e ampliação de horizontes.
Inovação Cultural	**Risco de Endogamia Cultural (*Inbreeding*):** cristaliza velhos hábitos e rotinas.	**Renovação (*Sangue Novo*):** agrega novos saberes e rompe paradigmas.	Permite conciliar estabilidade institucional e inovação.
Aplicação no Setor Público	Restrito a funções de confiança e cargos em comissão privativos de efetivos.	**Regra Geral Constitucional:** Concurso Público de Provas ou Provas e Títulos.	Seleções internas prévias seguidas de concurso se deserto o quadro.

> ⭐ **[IMPORTANTE — CONCEITO DE ENDOGAMIA CULTURAL]:**
> A FCC adora cobrar o fenômeno da **endogamia organizacional** (ou cultural). Trata-se da tendência de um órgão ou empresa, ao recrutar exclusivamente membros de seus próprios quadros internos, de perpetuar os mesmos padrões de pensamento, cristalizar defeitos e inibir o surgimento de ideias inovadoras. O recrutamento externo atua justamente como antídoto à endogamia.

---

5. O Concurso Público como Instrumento Republicano (CF/88, art. 37)

No Estado Democrático de Direito, o concurso público é a ferramenta primordial para democratizar o acesso aos cargos públicos e garantir um corpo funcional competente e impessoal.



- **Exigência Constitucional (Art. 37, II):** A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei.
- **Exceções Constitucionais Expressas:**
  1. *Cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração* (destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento — art. 37, II e V);
  2. *Contratação por tempo determinado* para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (Processo Seletivo Simplificado - PSS, art. 37, IX);
  3. *Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias* (processo seletivo público específico, art. 198, § 4º).
- **Prazo de Validade (Art. 37, III):** Até dois anos, prorrogável uma vez por igual período (critério de discricionariedade da administração, dentro do período inicial).
- **Direito Subjetivo à Nomeação (Jurisprudência Vinculante do STF - Tema 161 / RE 598.099):** O candidato aprovado dentro do número de vagas previsto originariamente no edital do concurso público possui **direito público subjetivo à nomeação** durante o prazo de validade do certame. A recusa da administração só é admitida em hipóteses excepcionalíssimas (superveniência, imprevisibilidade, gravidade extrema e necessidade inafastável).

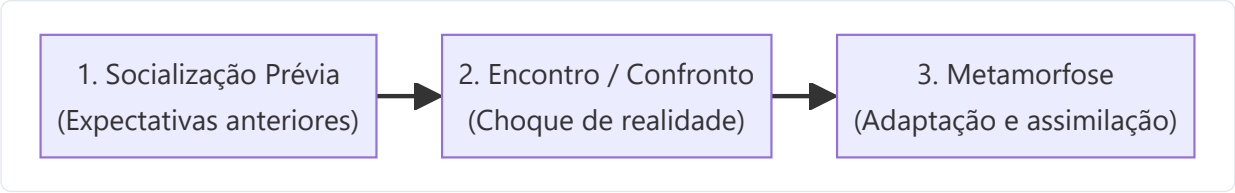
> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (PROVA DE TÍTULOS E VALIDADE)]:**
> A banca adora questionar os **critérios de validade da prova de títulos**. Memorize: no concurso público, a fase de avaliação de títulos possui caráter **estritamente classificatório**, sendo terminantemente inconstitucional conferir-lhe caráter eliminatório! Além disso, o art. 37, III da CF/88 estabelece que o concurso terá validade de **até 2 anos**, prorrogável uma vez por igual período. A prorrogação deve ser pelo **mesmo prazo** fixado no edital original (se o edital fixou 1 ano, prorroga-se por mais 1 ano; se fixou 6 meses, prorroga-se por 6 meses).
>
> ⭐ **[IMPORTANTE — CONCURSO PÚBLICO E CARGOS COMISSIONADOS]:**
> A investidura mediante concurso é a regra para **cargos de provimento efetivo** e empregos públicos. Funções de confiança e cargos comissionados dispensam concurso público formal, mas as funções de confiança são reservadas **exclusivamente a servidores ocupantes de cargo efetivo**, enquanto os cargos em comissão possuem um percentual mínimo legal reservado a servidores de carreira (CF/88, art. 37, V).

---

6. Processo de Socialização e Integração Organizacional (*Onboarding*)

A socialização organizacional é o processo formativo e cultural por meio do qual o novo servidor aprende os valores essenciais, regras informais, jargões, posturas e competências exigidas pelo órgão.

As Três Etapas da Socialização Organizacional (Stephen Robbins)



1. **Fase 1: Socialização Prévia (ou Antecipatória):**
   - Ocorre antes do ingresso formal do servidor na repartição;
   - O indivíduo traz consigo valores acadêmicos, crenças sociais e expectativas idealizadas a respeito da carreira e do órgão público.
2. **Fase 2: Encontro (ou Confronto):**
   - Ocorre no momento em que o servidor toma posse e entra em efetivo exercício;
   - Há um inevitável confronto entre suas expectativas prévias e a realidade concreta da repartição (rotinas burocráticas, sistemas informatizados, hierarquias);
   - Programas formais de acolhimento reduzem o risco de choque cultural traumático.
3. **Fase 3: Metamorfose (ou Adaptação Permanente):**
   - O novo servidor internaliza as normas, compreende a linguagem corporativa e ajusta seu comportamento aos padrões institucionais;
   - Desenvolve sensação de pertencimento, segurança psicológica e alinhamento com a missão do Tribunal de Contas.

---

7. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Constituição Federal de 1988 - Art. 37, II e IX (Concurso Público e Contratação) - Requisito obrigatório de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.
- Lei Estadual nº 20.756/2020 - Título II (Do Provimento, Concurso e Posse) - Regras estaduais sobre edital de concurso, prazos de validade, nomeação, posse e exercício dos servidores goianos.
- Lei Estadual nº 15.122/2005 (Plano de Cargos e Carreira dos Servidores do TCE-GO) - Atribuições, requisitos de ingresso e especialidades dos cargos efetivos do tribunal.
- STF Súmula Vinculante 13 (Vedação ao Nepotismo no Provimento) - Proíbe nomeação de cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau para cargo em comissão ou função gratificada.
- Decreto Federal nº 9.991/2019 (Política de Ingresso e Dimensionamento da Força de Trabalho) - Metodologia de planejamento da força de trabalho e competências necessárias no setor público.
- CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de Pessoas: O Novo Papel dos Recursos Humanos nas Organizações**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2020. (Cap. 4 - Recrutamento de Pessoas; Cap. 5 - Seleção de Pessoas; Cap. 6 - Socialização Organizacional).
- MARRAS, Jean Pierre. **Administração de Recursos Humanos: Do Operacional ao Estratégico**. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. (Cap. 3 - Recrutamento e Seleção de Pessoal).
- MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro**. 44. ed. São Paulo: Malheiros, 2020. (Cap. 8 - Servidores Públicos e Concurso Público).

02 - Treinamento, Desenvolvimento, Gestão do Conhecimento e Aprendizagem Organizacional

> **Matéria:** Gestão de Pessoas
> **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo (TCE-GO)
> **Conteúdo Oficial:** Treinamento vs. Desenvolvimento de Pessoas; As Quatro Etapas do Ciclo de Treinamento (LNT, Desenho, Execução e Avaliação de Resultados); Modelo dos 4 Níveis de Kirkpatrick; Gestão do Conhecimento (Tácito vs. Explícito e Modelo SECI de Nonaka e Takeuchi); Aprendizagem Organizacional e as Cinco Disciplinas de Peter Senge; Educação Corporativa e Escolas de Governo.

📌 Ementa & Delimitação do Conteúdo

1. **Diferenciação Teórica: Treinamento vs. Desenvolvimento de Pessoas:**
    - Critérios de temporalidade (curto prazo vs. longo prazo);
    - Foco do treinamento: cargo atual, suprimento de carências imediatas de desempenho operacional;
    - Foco do desenvolvimento: carreira, ampliação do potencial intelectual e cargos/desafios futuros;
    - Papel de T&D no macroprocesso de **Desenvolver Pessoas** de Idalberto Chiavenato.
2. **O Ciclo Estratégico de Treinamento (4 Etapas Integradas):**
    - **Etapa 1: Diagnóstico / Levantamento de Necessidades de Treinamento (LNT):** análise organizacional, análise da força de trabalho/competências e análise funcional/individual (instrumentos: avaliação de desempenho, observação direta, entrevistas com lideranças e incidentes críticos).
    - **Etapa 2: Desenho e Programação do Treinamento:** os 6 parâmetros do projeto instrucional (*quem deve ser treinado, quem vai treinar, em que treinar, onde treinar, como treinar e quando treinar*).
    - **Etapa 3: Execução e Condução:** metodologias ativas, simulações, oficinas práticas, cursos presenciais e Ensino a Distância (EaD/microlearning).
    - **Etapa 4: Avaliação dos Resultados (Modelo de Donald Kirkpatrick):**
    - Nível 1: Reação e Satisfação;
    - Nível 2: Aprendizado e Retenção Cognitiva;
    - Nível 3: Comportamento no Cargo / Aplicabilidade / Transferência do Aprendizado;
    - Nível 4: Resultados Organizacionais e Impacto Institucional (ampliação de eficiência no controle externo);
    - O Modelo de Jack Phillips: o 5º Nível (*Return on Investment* - ROI financeiro).
3. **Gestão do Conhecimento Organizacional:**
    - A pirâmide cognitiva: Dado → Informação → Conhecimento → Sabedoria (Modelo DIKW);
    - Conhecimento Tácito (subjetivo, pessoal, empírico, interiorizado e difícil de formalizar) vs. Conhecimento Explícito (estruturado, codificado, documentado em manuais, leis e sistemas);
    - O Modelo SECI e a Espiral do Conhecimento (Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi):
    - **Socialização:** Tácito → Tácito (compartilhamento de experiências diretas e tutoria);
    - **Externalização:** Tácito → Explícito (articulação do saber prático em manuais e conceitos);
    - **Combinação:** Explícito → Explícito (cruzamento e sistematização de bases documentais);
    - **Internalização:** Explícito → Tácito (incorporação do conteúdo na prática diária - *learning by doing*);
    - O conceito japonês de *Ba* (contexto e espaço compartilhado para geração de conhecimento).
4. **Aprendizagem Organizacional e a Organização que Aprende:**
    - Aprendizagem em Circuito Simples (*Single-Loop Learning*) vs. Aprendizagem em Circuito Duplo (*Double-Loop Learning*) segundo Chris Argyris e Donald Schön;
    - As Cinco Disciplinas de Peter Senge (*A Quinta Disciplina*): Domínio Pessoal, Modelos Mentais, Visão Compartilhada, Aprendizagem em Equipe e Pensamento Sistêmico;
    - Educação Corporativa no Setor Público: Escolas de Governo e a atuação da Escola Superior de Controle do TCE-GO (Instituto Leopoldo de Bulhões - ILB).

🧭 Sumário

1. Treinamento vs. Desenvolvimento de Pessoas
    1. Teste 440
    2. Teste 441
2. O Ciclo de Treinamento em Quatro Etapas e a Avaliação de Kirkpatrick

1. Teste 442
2. Teste 443

3. **Gestão do Conhecimento Organizacional e o Modelo SECI**
    1. Teste 444
    2. Teste 445
4. **Aprendizagem Organizacional e as Cinco Disciplinas de Peter Senge**
    1. Teste 446
    2. Teste 447
5. **Educação Corporativa e Escolas de Governo (ILB/TCE-GO)**
    1. Teste 448
    2. Teste 449
6. **Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas**

---

1. Treinamento vs. Desenvolvimento de Pessoas

Na moderna gestão de pessoas, capacitação não é evento esporádico, mas processo permanente de agregação de valor. A literatura estabelece uma divisão nítida entre Treinamento e Desenvolvimento:

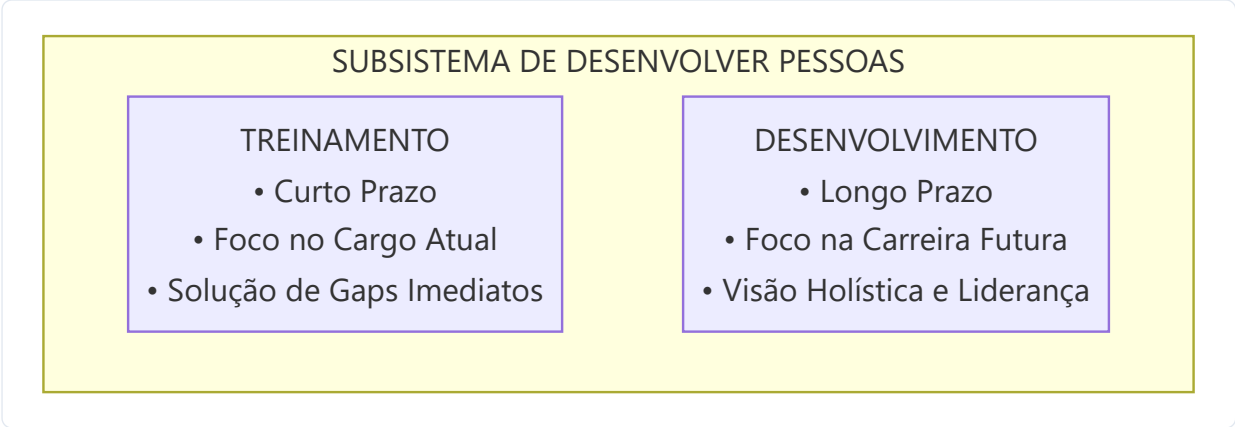


Tabela Comparativa: Treinamento vs. Desenvolvimento

Critério de Comparação	Treinamento	Desenvolvimento de Pessoas
Dimensão Temporal	**Curto prazo** (ação pontual e imediata).	**Médio e longo prazo** (processo contínuo).
Foco de Atuação	**Cargo atual:** prepara o servidor para as atribuições que exerce hoje.	**Carreira e organização:** prepara o servidor para cargos futuros e novas atribuições.
Objetivo Primário	Repassar conhecimentos específicos e sanar deficiências técnicas operacionais.	Expandir capacidades conceituais, competências comportamentais e potencial de liderança.
Escopo do Conteúdo	Estrito, técnico, procedural e centrado na tarefa (ex.: operar o sistema de protocolo eletrônico).	Amplo, abrangente, reflexivo e estratégico (ex.: programa de governança e ética pública).
Avaliação do Sucesso	Rápida execução sem erros na rotina diária do posto de trabalho.	Capacidade de inovação, liderança adaptativa e visão sistêmica institucional.

> 🔴 **[ATENÇÃO (TREINAMENTO VS. DESENVOLVIMENTO)]:**
> Treinamento refere-se ao **presente** e ao cargo **atual** (objetivo imediato e operacional). Desenvolvimento refere-se ao **futuro** e à **carreira** como um todo (objetivo mediato, estratégico e de liderança).

Teste 001

(FGV – TJ/SC – 2026 – Analista Administrativo) A empresa ABC tem investido em marketing de recrutamento para aumentar a atratividade e a visibilidade de sua marca como empregadora. A área de Gestão de Pessoas organizou os fatores de atratividade da organização em três grupos: intrínsecos, extrínsecos e eventuais. Relacione cada fator de atratividade a seguir ao respectivo grupo. Grupo Fator de atratividade 1. Intrínseco ( ) Employer branding, isto é, a marca, a imagem e a reputação da empresa. 2. Extrínseco ( ) Programa de jovem aprendiz. 3. Eventual ( ) Oferta de composição de remuneração total (Total Compensation). ( ) Política de desenvolvimento profissional e de carreira na organização ou mesmo fora dela. Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada.

A) 1 – 2 – 3 – 1.

B) 2 – 3 – 1 – 1.

C) 3 – 2 – 1 – 2.

D) 2 – 1 – 3 – 3.

E) 1 – 3 – 2 – 2.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "1 – 2 – 3 – 1". De acordo com a teoria estudada em *1. Treinamento vs. Desenvolvimento de Pessoas*, d["DESENVOLVIMENTO<br/ • Longo Prazo<br/ • Foco na Carreira Futura<br/ • Visão Holística e Liderança"].

B) Correta. Conforme fundamentado na seção *Tabela Comparativa: Treinamento vs. Desenvolvimento* deste guia, foco de Atuação: Cargo atual: prepara o servidor para as atribuições que exerce hoje. — Carreira e organização: prepara o servidor para cargos futuros e novas atribuições. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/SC/2026) ao estabelecer que "2 – 3 – 1 – 1".

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "3 – 2 – 1 – 2". De acordo com a teoria estudada em *1. Treinamento vs. Desenvolvimento de Pessoas*, na moderna gestão de pessoas, capacitação não é evento esporádico, mas processo permanente de agregação de valor. A literatura estabelece uma divisão nítida entre Treinamento e Desenvolvimento.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "2 – 1 – 3 – 3". De acordo com a teoria estudada em *6. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas*, decreto Federal nº 9.991/2019 (Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas PNDP) Diretrizes, instrumentos e regras para ações de desenvolvimento e capacitação contínua de servidores.

E) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "1 – 3 – 2 – 2". De acordo com a teoria estudada em *Tabela Comparativa: Treinamento vs. Desenvolvimento*, escopo do Conteúdo: Estrito, técnico, procedural e centrado na tarefa (ex.: operar o sistema de protocolo eletrônico). — Amplo, abrangente, reflexivo e estratégico (ex.: programa de governança e ética pública).

GABARITO OFICIAL: B

Teste 002

(FGV – TJ/SC – 2026 – Analista Administrativo) A área de Gestão de Pessoas da empresa ABC implementou um conjunto de indicadores de desempenho para apoiar decisões estratégicas, identificar áreas de melhoria e alinhar as iniciativas de pessoas aos objetivos organizacionais. Entre os indicadores adotados, destaca-se aquele que mensura a frequência com que colaboradores deixam a organização em determinado período, sendo fundamental para avaliar a estabilidade do quadro funcional e a efetividade das políticas de retenção. O indicador descrito corresponde à taxa de

A) absenteísmo.

B) promoção interna.

C) retenção de talentos-chave.

D) adesão a programas de diversidade e inclusão.

E) rotatividade de colaboradores.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "absenteísmo". De acordo com a teoria estudada em *5. Educação Corporativa e Escolas de Governo (ILB/TCE-GO)*, universidade Corporativa / Escolas de Governo: Unidades educacionais estratégicas vinculadas diretamente aos órgãos públicos com a missão de desenvolver competências institucionais essenciais alinhadas aos objetivos estratégicos de Estado.

B) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "promoção interna". De acordo com a teoria estudada em *A) Circuito Simples vs. Circuito Duplo (Chris Argyris e Donald Schön)*, aprendizagem em Circuito Simples (Single Loop Learning): A organização detecta um erro e corrige os procedimentos imediatos, sem questionar as premissas, normas ou políticas básicas que originaram a falha (comportamento de mero "termostato").

C) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "retenção de talentos chave". De acordo com a teoria estudada em *3. Gestão do Conhecimento Organizacional e o Modelo SECI*, a gestão do conhecimento é o conjunto integrado de processos que criam, organizam, disseminam e aplicam saberes para alavancar a eficiência organizacional.

D) Incorreta. A opção apresenta proposição em desacordo com os fundamentos teóricos e técnicos do tópico ao afirmar que "adesão a programas de diversidade e inclusão". De acordo com a teoria estudada em *D) Etapa 4: Avaliação dos Resultados (Modelo de Donald Kirkpatrick)*, donald Kirkpatrick propôs a metodologia mais consagrada e cobrada em concursos públicos para mensurar a eficácia de programas de capacitação, dividida em quatro níveis sucessivos de complexidade.

E) Correta. Conforme fundamentado na seção *D) Etapa 4: Avaliação dos Resultados (Modelo de Donald Kirkpatrick)* deste guia, nível 4: Resultados / Impacto Organizacional: Avalia os impactos macroinstitucionais obtidos pelo órgão (redução de custos, agilidade processual). — Longo prazo (semestral ou anual). — Indicadores de desempenho, relatórios gerenciais e metas institucionais atingidas. Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (FGV – TJ/SC/2026) ao estabelecer que "rotatividade de colaboradores".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 003

(CEBRASPE – TRT/10 – 2013 – Analista Judiciario Tecnologia Da Informacao) A gestão de pessoas na atualidade tem adotado formas organizacionais com base na confiança, rompendo com a filosofia tradicional que privilegia apenas os aspectos econômicos da relação entre o indivíduo e o trabalho.

C) Certo

E) Errado

Comentário Detalhado:

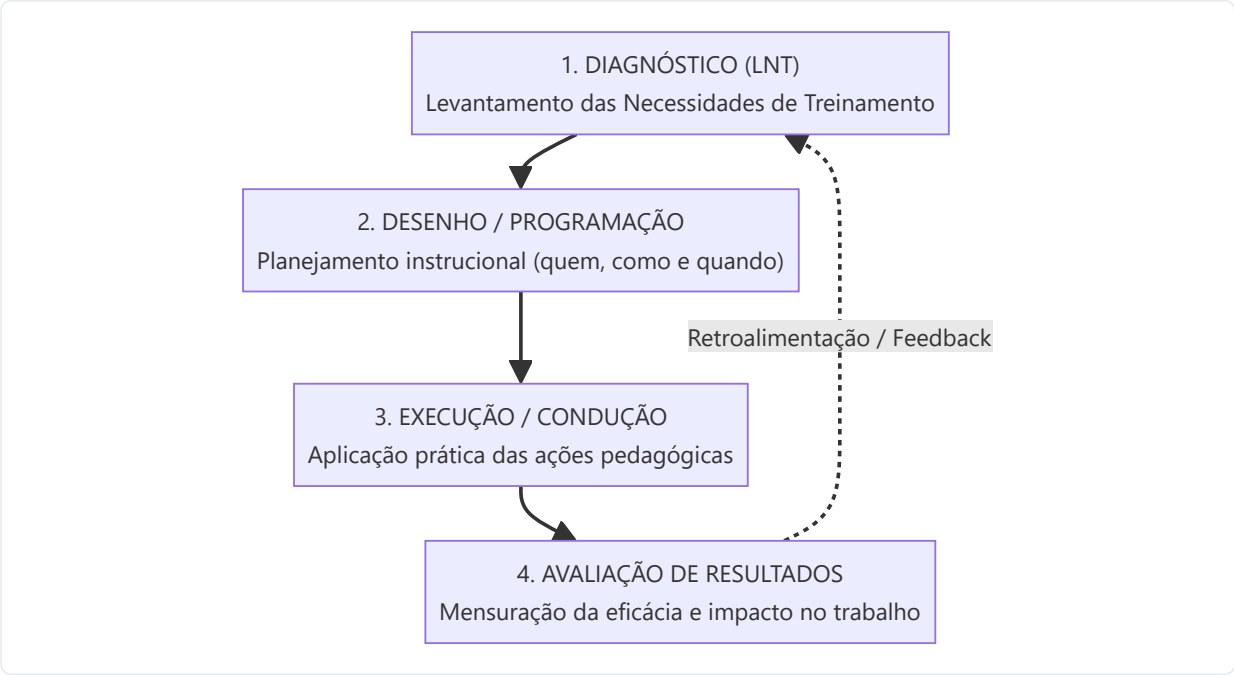
C) Correta. O item está **Certo**. Conforme fundamentado na seção *A) A Pirâmide DIKW (Hierarquia do Saber)*, conhecimento: Informação processada pela mente humana, combinada com experiência, valores e intuição, capacitando o indivíduo para a tomada de decisão (ex.: "Auditor identifica irregularidade na dispensa com base no histórico do fornecedor e na Lei 14.133/2021"). Dessa forma, está plenamente correta a assertiva da banca (CEBRASPE – TRT/10/2013) ao afirmar que "A gestão de pessoas na atualidade tem adotado formas organizacionais com base na confiança, rompendo com a...".

E) Incorreta. A assertiva não incorre em erro conceitual, guardando conformidade com a teoria estudada.

GABARITO OFICIAL: C

2. O Ciclo de Treinamento em Quatro Etapas e a Avaliação de Kirkpatrick

Segundo Idalberto Chiavenato, o treinamento funciona como um ciclo contínuo composto por quatro fases lógicas e sequenciais:



A) Etapa 1: Diagnóstico / Levantamento das Necessidades de Treinamento (LNT)

O LNT é o diagnóstico das carências de competências que prejudicam o alcance das metas organizacionais. O diagnóstico ocorre em três níveis de análise:

1. **Análise Organizacional:** examina a missão, a visão de futuro, os planos estratégicos e as metas globais do órgão para identificar quais competências coletivas são essenciais.
2. **Análise dos Recursos Humanos (Competências):** mapeia as competências atuais dos servidores frente às competências exigidas pelo órgão, detectando as lacunas (*skills gaps*).
3. **Análise das Operações e Tarefas (Cargos):** avalia a descrição de cada cargo, os requisitos técnicos e o padrão de excelência esperado para cada função pública.

B) Etapa 2: Desenho e Programação do Treinamento

Consiste no planejamento instrucional estruturado, respondendo a seis questões cruciais:

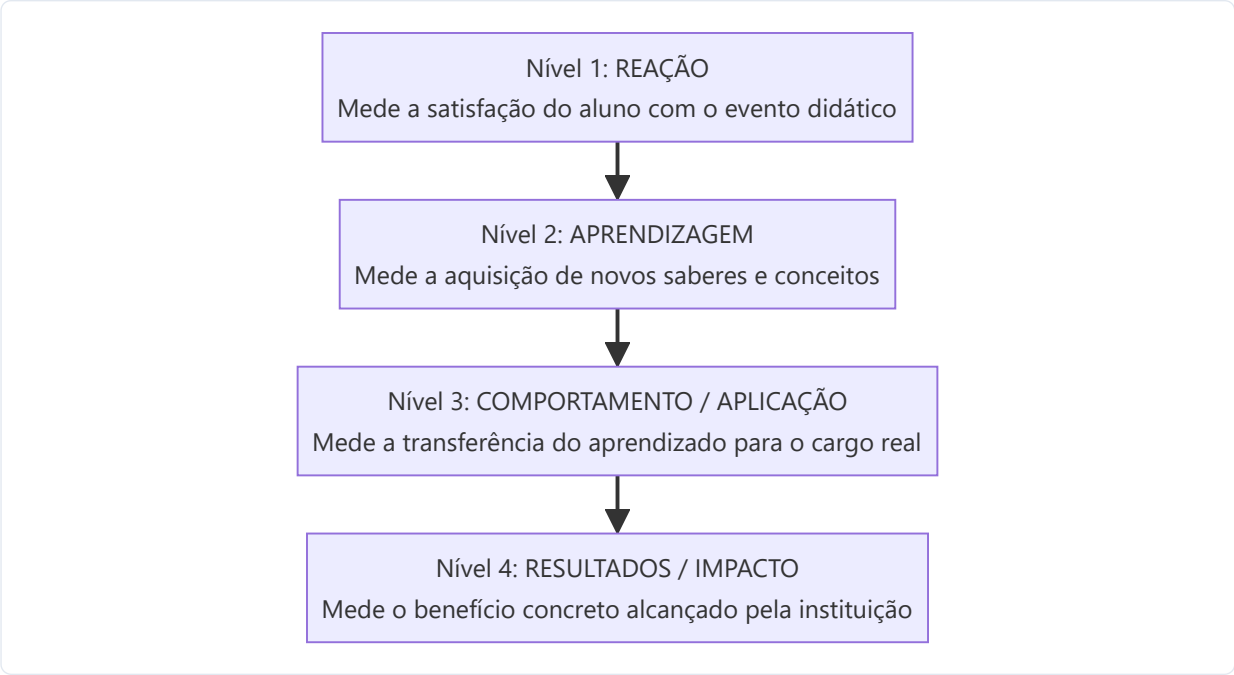
- **Quem deve ser treinado?** (público-alvo / participantes selecionados);
- **Quem vai treinar?** (instrutores internos da Escola de Contas ou consultores externos contratados);
- **Em que treinar?** (conteúdo programático, competências técnicas e comportamentais);
- **Onde treinar?** (salas de aula presenciais, laboratórios ou ambiente virtual EaD);
- **Como treinar?** (métodos pedagógicos: estudos de caso, oficinas, simulações ou palestras expositivas);
- **Quando treinar?** (cronograma, carga horária e período de realização).

C) Etapa 3: Execução e Condução do Treinamento

Aplicação prática do plano pedagógico. Exige ambiente físico e tecnológico adequado, motivação dos educandos e domínio didático por parte dos instrutores.

D) Etapa 4: Avaliação dos Resultados (Modelo de Donald Kirkpatrick)

Donald Kirkpatrick propôs a metodologia mais consagrada e cobrada em concursos públicos para mensurar a eficácia de programas de capacitação, dividida em quatro níveis sucessivos de complexidade:



Nível de Kirkpatrick	Objeto de Avaliação	Momento da Avaliação	Instrumento Típico de Medição
Nível 1: Reação	Avalia o grau de satisfação dos participantes com o curso, material, didática e infraestrutura.	Aplicado imediatamente no encerramento da aula.	Questionário de pesquisa de satisfação (escala Likert).
Nível 2: Aprendizagem	Avalia a aquisição e fixação de novos conhecimentos, habilidades e atitudes.	Durante ou logo após o término do curso.	Testes teóricos, provas de conhecimento e exames práticos (pré-teste e pós-teste).
Nível 3: Comportamento no Cargo (Transferência)	Avalia se o participante modificou sua conduta no posto de trabalho e aplica o que aprendeu.	Aplicado semanas ou meses após o retorno à rotina (30 a 90 dias).	Observação em serviço, relatórios de produtividade e avaliação da chefia imediata.
Nível 4: Resultados / Impacto Organizacional	Avalia os impactos macroinstitucionais obtidos pelo órgão (redução de custos, agilidade processual).	Longo prazo (semestral ou anual).	Indicadores de desempenho, relatórios gerenciais e metas institucionais atingidas.
Nível 5: ROI (Jack Phillips)	Avalia a relação financeira entre o custo do treinamento e os benefícios monetários gerados.	Pós-implementação.	Fórmula do ROI: $\text{ROI}\ (\%) = \frac{\text{Benefícios Líquidos}}{\text{Custos do Treinamento}} \times 100$.

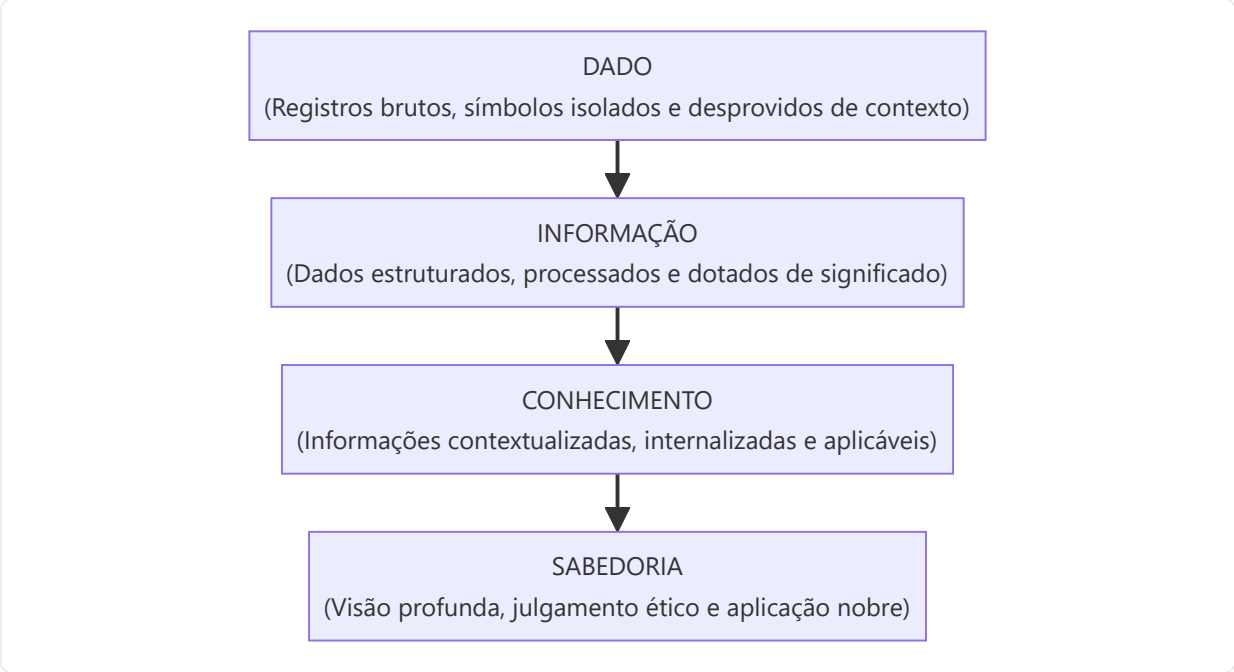
> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (NÍVEIS DE KIRKPATRICK)]:**
> A banca frequentemente afirma que "*uma avaliação de reação altamente positiva comprova que os servidores assimilaram o conteúdo e melhorarão a produtividade da instituição*". **ERRADO!** O Nível 1 mede apenas se os participantes gostaram da aula e das instalações. Uma reação excelente pode conviver com zero aprendizagem (Nível 2) ou zero aplicação no trabalho (Nível 3). Além disso, lembre-se: provas de conhecimentos teóricos ao final do curso medem **Aprendizagem (Nível 2)** e NÃO comportamento no trabalho (Nível 3).

---

3. Gestão do Conhecimento Organizacional e o Modelo SECI

A gestão do conhecimento é o conjunto integrado de processos que criam, organizam, disseminam e aplicam saberes para alavancar a eficiência organizacional.

A) A Pirâmide DIKW (Hierarquia do Saber)



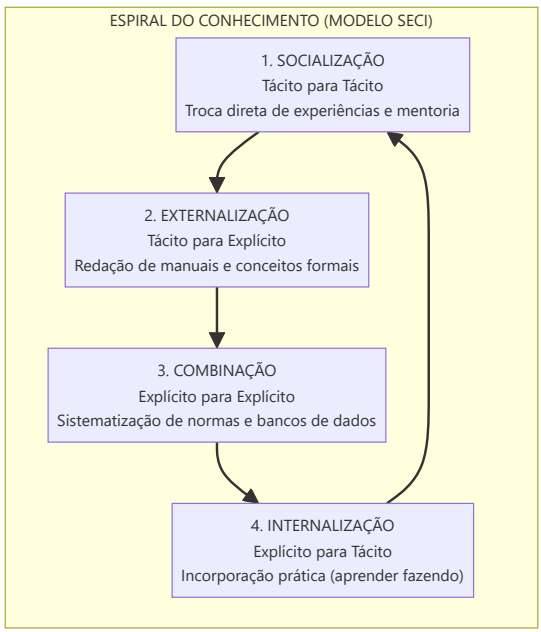
- **Dado:** Registro numérico ou textual isolado, sem interpretação (ex.: "R\$ 1.500.000,00").
- **Informação:** Dados organizados em determinado contexto, dotados de sentido e propósito (ex.: "Contrato de TI no valor de R\$ 1.500.000,00 celebrado com dispensa indevida de licitação").
- **Conhecimento:** Informação processada pela mente humana, combinada com experiência, valores e intuição, capacitando o indivíduo para a tomada de decisão (ex.: "Auditor identifica irregularidade na dispensa com base no histórico do fornecedor e na Lei 14.133/2021").
- **Sabedoria:** Capacidade superior de aplicar o conhecimento com prudência, discernimento ético e visão de longo prazo em prol da sociedade.

B) Conhecimento Tácito vs. Conhecimento Explícito

Dimensão	Conhecimento Tácito	Conhecimento Explícito
Origem e Natureza	Subjetivo, pessoal, intuitivo e empírico.	Objetivo, racional, formal e lógico.
Localização	Armazenado na mente e na experiência dos indivíduos (*know-how*).	Registrado em suportes físicos ou digitais (manuais, livros, leis, normas e sistemas).
Facilidade de Transmissão	Difícil de verbalizar, codificar e formalizar por escrito.	Fácil de estruturar, armazenar, duplicar e compartilhar em rede.
Forma de Aprendizado	Aprendizado prático por convivência, mentoria, tutoria e imitação.	Leitura de documentos, estudo de normas e consulta a bancos de dados.

C) O Modelo SECI e a Espiral do Conhecimento (Ikujiro Nonaka & Hirotaka Takeuchi)

Segundo Nonaka e Takeuchi, o conhecimento institucional é criado a partir da interação dinâmica e ininterrupta entre o conhecimento tácito e o explícito, percorrendo quatro modos de conversão:



1. **Socialização (Tácito → Tácito):** Compartilhamento de experiências diretas entre pessoas, sem uso necessário da linguagem escrita (ex.: tutoria de um técnico novato por um auditor sênior, conversas informais e observação em campo no *Ba Originário*).
2. **Externalização (Tácito → Explícito):** Articulação e tradução do conhecimento tácito em conceitos compreensíveis, modelos visuais, metáforas, manuais operacionais e fluxogramas acessíveis a todos (no *Ba Interativo*).
3. **Combinação (Explícito → Explícito):** Agrupamento, classificação, análise e cruzamento de diferentes fontes de conhecimentos já codificados (ex.: compilar acórdãos e pareceres para redigir uma Instrução Normativa consolidada do TCE-GO no *Ba Cibernético*).
4. **Internalização (Explícito → Tácito):** Incorporação do conhecimento explícito recém-produzido na mente e nos hábitos de trabalho do servidor por meio do "aprender fazendo" (*learning by doing* no *Ba Exercitante*).

> ⭐ **[IMPORTANTE (HISTORINHAS PRÁTICAS DO MODELO SECI)]:**
> A FCC adora cobrar o Modelo SECI por meio de situações hipotéticas de trabalho:
>
> - Se o auditor experiente passa dicas práticas e intuições para um estagiário durante uma fiscalização em campo: **SOCIALIZAÇÃO (Tácito para Tácito)**.
> - Se esse auditor redige uma apostila ou manual de auditoria com seus métodos: **EXTERNALIZAÇÃO (Tácito para Explícito)**.
> - Se o setor reúne manuais de diversos tribunais e publica um guia analítico unificado: **COMBINAÇÃO (Explícito para Explícito)**.
> - Se os novos servidores leem o guia e passam a aplicá-lo automaticamente na rotina: **INTERNALIZAÇÃO (Explícito para Tácito)**.

---

4. Aprendizagem Organizacional e as Cinco Disciplinas de Peter Senge

A aprendizagem organizacional ocorre quando o aprendizado individual e coletivo é incorporado aos processos, valores, estruturas e cultura permanente da organização.

A) Circuito Simples vs. Circuito Duplo (Chris Argyris e Donald Schön)

- **Aprendizagem em Circuito Simples (*Single-Loop Learning*):** A organização detecta um erro e corrige os procedimentos imediatos, **sem questionar as premissas, normas ou políticas básicas** que originaram a falha (comportamento de mero "termostato").
- **Aprendizagem em Circuito Duplo (*Double-Loop Learning*):** A organização detecta o erro e **reexamina criticamente as regras subjacentes, objetivos fundamentais e premissas culturais**, promovendo mudanças estruturais profundas e inovação transformadora.

> 📌 **[NOTA EXPLICATIVA — CIRCUITO DUPLO DE ARGYRIS]:**
> A diferença fundamental reside no questionamento das premissas:
>
> - Circuito simples: corrige a rota sem questionar o destino (mantém os valores vigentes);
> - Circuito duplo: questiona se o destino e as normas prévias ainda fazem sentido no contexto atual.

5. Educação Corporativa e Escolas de Governo (ILB/TCE-GO)

No setor público moderno, a visão fragmentada de "cursos isolados" foi substituída pelo modelo de **Educação Corporativa**:

- **Universidade Corporativa / Escolas de Governo:** Unidades educacionais estratégicas vinculadas diretamente aos órgãos públicos com a missão de desenvolver competências institucionais essenciais alinhadas aos objetivos estratégicos de Estado.
- **Escola Superior de Controle do TCE-GO (Instituto Leopoldo de Bulhões - ILB):** Unidade de formação e capacitação que promove o contínuo aperfeiçoamento dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Goiás e a orientação pedagógica dos gestores municipais e estaduais jurisdicionados, funcionando como vetor de controle preventivo e pedagógico.

---

6. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Decreto Federal nº 9.991/2019 (Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas - PNDP) - Diretrizes, instrumentos e regras para ações de desenvolvimento e capacitação contínua de servidores.
- Lei Estadual nº 20.756/2020 - Do Aperfeiçoamento e Capacitação dos Servidores - Disposições sobre afastamento para estudo, cursos de capacitação e incentivos de qualificação no Estado de Goiás.
- TCE-GO - Instituto Leopoldo de Bulhões (Escola Superior de Controle Externo) - Escola de contas do TCE-GO responsável pelas ações de capacitação, pós-graduação e gestão do conhecimento institucional.
- TCU - Governança da Educação Corporativa e Gestão do Conhecimento - Referencial técnico para gestão do capital intelectual e aprendizagem organizacional no setor público.
- Constituição Federal de 1988 - Art. 39, § 2º (Escolas de Governo) - Previsão da manutenção de escolas de governo para formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos.
- CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de Pessoas: O Novo Papel dos Recursos Humanos nas Organizações**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2020. (Cap. 11 - Treinamento; Cap. 12 - Desenvolvimento de Pessoas e de Organizações).
- NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. **Criação de Conhecimento na Empresa: Como as Empresas Japonesas Geram a Dinâmica da Inovação**. 23. ed. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 1997. (Cap. 3 - Teoria da Criação do Conhecimento Organizacional e Modelo SECI).
- SENGE, Peter M. **A Quinta Disciplina: A Arte e a Prática da Organização que Aprende**. 32. ed. Rio de Janeiro: Best Seller, 2018. (Cap. 1 a 4 - As Cinco Disciplinas da Aprendizagem Organizacional).

03 - Avaliação de Desempenho, Remuneração, Qualidade de Vida no Trabalho e Teletrabalho

> **Matéria:** Gestão de Pessoas
> **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo (TCE-GO)
> **Conteúdo Oficial:** Gestão e Avaliação de Desempenho no Setor Público; Métodos Tradicionais e Modernos de Avaliação; Erros e Vieses Cognitivos do Avaliador; Estrutura Remuneratória e o Regime de Subsídio Constitucional; Qualidade de Vida no Trabalho (Modelo das 8 Dimensões de Richard Walton); Novas Modalidades de Trabalho (Teletrabalho, Gestão por Resultados e Direito à Desconexão).

📌 Ementa & Delimitação do Conteúdo

1. **Gestão e Avaliação de Desempenho Funcional:**
    - Conceito, objetivos e finalidades na administração pública: subsídio para o estágio probatório, concessão de progressões e promoções funcionais, diagnóstico de necessidades de treinamento e melhoria dos serviços aos cidadãos;
    - Alocação no macroprocesso de **Aplicar Pessoas** (modelo de Idalberto Chiavenato);
    - Os papéis na avaliação: autoavaliação, avaliação pelo gestor imediato, avaliação pela equipe e avaliação institucional.
2. **Métodos de Avaliação de Desempenho:**
    - **Métodos Tradicionais:**
    - *Escalas Gráficas:* tabela de dupla entrada, fatores de avaliação graduados; simplicidade operacional vs. alta subjetividade e superficialidade;
    - *Escolha Forçada:* blocos de frases alternativas (positivas e neutras) com escolha obrigatória; mitigação de complacência vs. impossibilidade de feedback construtivo;
    - *Incidentes Críticos:* anotação exclusiva de comportamentos extremos altamente positivos ou falhas graves; foco em dados reais vs. omissão da rotina habitual;
    - *Pesquisa de Campo:* condução por especialista de RH em conjunto com cada chefia direta; profundidade diagnóstica vs. elevado custo orçamentário e morosidade operacional;
    - *Listas de Verificação (Checklists).*
    - **Métodos Modernos e Participativos:**
    - *Avaliação por Objetivos / Metas (APO Participativa):* pactuação prévia e consensual de metas, acompanhamento contínuo e autoavaliação orientada ao futuro;
    - *Avaliação 360 Graus (Circular ou Múltiplas Fontes):* visão sistêmica envolvendo superior imediato, pares, subordinados, usuários do serviço e autoavaliação; riqueza de perspectivas vs. risco de complacência ou alianças espúrias.
3. **Erros, Vieses e Distorções Cognitivas do Avaliador:**
    - Efeito Halo (*halo effect*) e Efeito Horn: contaminação generalizada a partir de um traço positivo ou negativo isolado;
    - Tendência Central: receio de atribuir notas extremas, nivelando todos os servidores na nota mediana;
    - Erro de Recenticidade (Recência): supervalorização dos eventos das últimas semanas em detrimento do desempenho anual;
    - Complacência / Leniência: atribuição benevolente de notas máximas para evitar atritos com a equipe;
    - Rigor Excessivo / Severidade: exigência implacável e atribuição generalizada de notas rebaixadas;
    - Erro de Semelhança (*Similar-to-me*) e Erro de Contraste: comparação do servidor consigo mesmo ou com o colega avaliado anteriormente.
4. **Remuneração, Benefícios e Planos de Carreira:**
    - Componentes remuneratórios no setor público: vencimento básico vs. vantagens pecuniárias de caráter pessoal e funcional;
    - O regime jurídico do **Subsídio Constitucional** em parcela única (CF/88, art. 39, § 4º): vedações a acréscimos pecuniários e ressalva expressa às verbas indenizatórias;
    - O Teto Remuneratório Constitucional (CF/88, art. 37, XI) e o abate-teto;
    - Progressão funcional (horizontal, na mesma classe) vs. Promoção (vertical, entre classes da mesma carreira).
5. **Qualidade de Vida no Trabalho (QVT):**
    - As 8 dimensões conceituais do modelo clássico de Richard Walton: Compensação justa e adequada, Condições de segurança e saúde, Uso e desenvolvimento de capacidades, Oportunidade de crescimento e segurança, Integração social, Constitucionalismo organizacional, Espaço total de vida e Relevância social da instituição.
6. **Teletrabalho e Trabalho Híbrido no Setor Público:**
    - Deslocamento do controle tradicional de ponto biométrico para a **gestão por resultados, metas pactuadas e entregas concretas**;

- Vantagens institucionais: racionalização de despesas prediais, flexibilidade, retenção de talentos e sustentabilidade ambiental;
- Riscos e cuidados ergonômicos: isolamento social, segurança cibernética de autos processuais e garantia do **direito à desconexão** contra a Síndrome de *Burnout*.

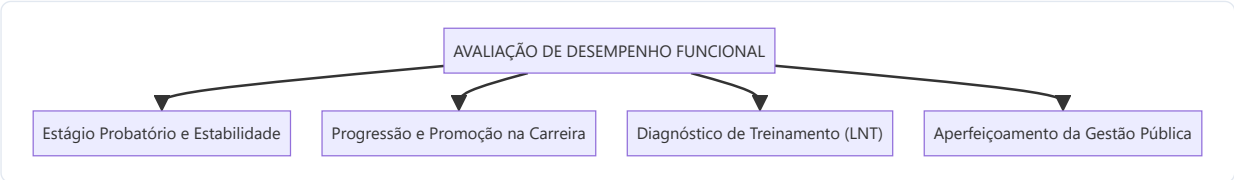
📑 Sumário

1. Gestão e Métodos de Avaliação de Desempenho
    1. Teste 450
    2. Teste 451
2. Erros, Vieses e Distorções Cognitivas do Avaliador
    1. Teste 452
    2. Teste 453
3. Remuneração e Planos de Carreira no Setor Público
    1. Teste 454
    2. Teste 455
4. Qualidade de Vida no Trabalho (QVT): Modelo de Richard Walton
    1. Teste 456
5. Teletrabalho e Trabalho Híbrido no Setor Público
    1. Teste 457
    2. Teste 458
    3. Teste 459
6. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

---

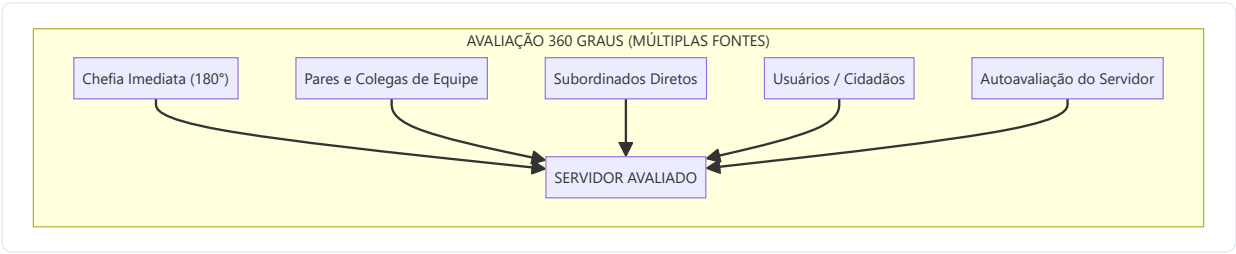
1. Gestão e Métodos de Avaliação de Desempenho

A avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática do comportamento e da entrega funcional do servidor no exercício de suas atribuições. Integra o macroprocesso de **Aplicar Pessoas** (Chiavenato).



Comparativo Completo dos Métodos de Avaliação de Desempenho

Método de Avaliação	Como Funciona na Prática	Principais Vantagens	Principais Críticas / Desvantagens
Escalas Gráficas	Formulário em matriz: linhas com fatores predefinidos (ex.: produtividade, assiduidade) e colunas com notas em escala (ótimo, bom, regular, fraco).	Simples de elaborar, muito fácil de preencher e baixo custo financeiro.	Extremamente superficial; estimula a **tendência central** e o **efeito halo**; trata o avaliado de modo padronizado.
Escolha Forçada	Blocos de duas ou quatro frases descritivas (positivas/neutras). O gestor é obrigado a escolher a frase que mais descreve e a que menos descreve o servidor.	**Neutraliza a subjetividade**, o favoritismo pessoal e a complacência do gestor.	Método complexo de montar; gera desconfiança no gestor; **não permite fornecer feedback claro** (pesos estatísticos secretos).
Incidentes Críticos	O avaliador mantém um registro sistemático de comportamentos excepcionais extremos (sucessos notáveis ou falhas graves).	Baseado em fatos concretos reais comprovados, afastando opiniões genéricas.	Ignora a rotina mediana de desempenho; avaliador assume postura de "policial" fiscalizador de erros.
Pesquisa de Campo	Um analista técnico de Gestão de Pessoas vai até cada setor e entrevista o chefe imediato para avaliar conjuntamente cada colaborador.	Alta padronização, profundo rigor técnico, orienta a chefia sobre planos de melhoria.	Método de **altíssimo custo**, extrema lentidão e inviável para quadros muito volumosos.
Avaliação por Objetivos (APO Participativa)	Chefia e servidor sentam juntos, negociam metas quantitativas/qualitativas para o ciclo, acompanham periodicamente e realizam autoavaliação final.	Alto engajamento, estímulo à autonomia, foco em entregas futuras e resultados concretos.	Risco de conflito na fixação de metas; exige elevada maturidade gerencial; foco excessivo no quantitativo em detrimento de valores.
Avaliação 360 Graus (Circular)	O servidor é avaliado por múltiplos observadores: superior imediato, pares/colegas, subordinados diretos, usuários/cidadãos e sua própria autoavaliação.	Visão global, abrangente e democrática; atenua preconceitos de um único avaliador.	Muito trabalhosa de tabular; pode gerar pactos de conivência ("eu dou nota 10 para você e você para mim") ou vinganças internas.

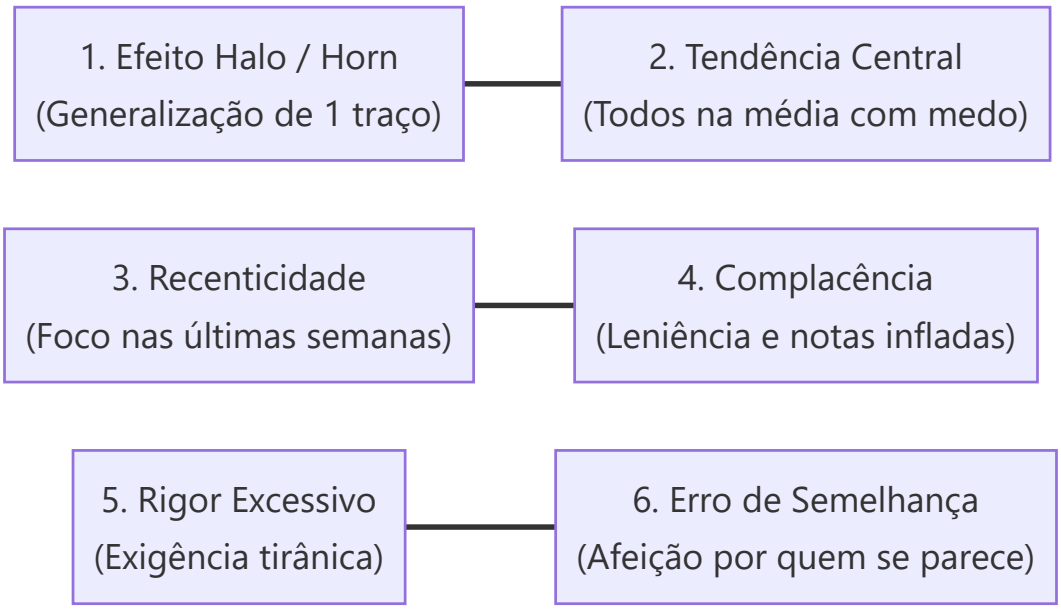


> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (FEEDBACK NA ESCOLHA FORÇADA)]:**
> A banca frequentemente afirma que o método da **Escolha Forçada** é o mais indicado quando o objetivo central do órgão é promover sessões ricas de *feedback* individual entre o chefe e o subordinado. **ERRADO!** Esse é um dos maiores "peguenhas" da FCC! A Escolha Forçada **NÃO serve para fornecer feedback**, pois o avaliador desconhece a pontuação estatística das frases preenchidas, o que impossibilita justificar detalhadamente a avaliação para o servidor.

---

2. Erros, Vieses e Distorções Cognitivas do Avaliador

A subjetividade humana constitui o maior obstáculo à precisão da avaliação de desempenho:



1. **Efeito Halo (*Halo Effect*) e Efeito Horn:**
   - *Halo:* O avaliador projeta uma característica altamente positiva (ex.: o servidor é pontual ou simpático) sobre todo o desempenho, atribuindo notas excelentes em fatores técnicos que sequer avaliou.
   - *Horn:* Uma falha isolada contamina negativamente todos os demais quesitos, rotulando o servidor como inteiramente inapto.
2. **Tendência Central:** O avaliador tem receio de prejudicar os maus colaboradores ou gerar atritos ao destacar os melhores; por comodismo ou insegurança, atribui notas medianas ("bom" ou "regular") a todos.
3. **Erro de Recenticidade (Recência):** O avaliador deixa-se influenciar desproporcionalmente por fatos ocorridos nos últimos 15 ou 30 dias que antecedem a avaliação, ignorando os comportamentos dos 11 meses anteriores.
4. **Complacência / Leniência:** Tendência sistemática de conceder notas infladas a todos os subordinados para evitar descontentamento, atritos pessoais ou conversas difíceis de feedback.
5. **Rigor Excessivo / Severidade:** O avaliador estabelece padrões de exigência inalcançáveis, atribuindo notas baixas de forma generalizada por considerar que "ninguém faz mais do que a obrigação".
6. **Erro de Semelhança (*Similar-to-me*):** Tendência de avaliar mais favoravelmente indivíduos que compartilham dos mesmos valores, formação acadêmica, estilo pessoal ou interesses do próprio avaliador.
7. **Erro de Contraste:** O avaliador julga o servidor comparando-o diretamente com o indivíduo avaliado logo antes, e não confrontando seu desempenho com os padrões objetivos do cargo.

> 🔴 **[ATENÇÃO — EFEITO HALO VS. RECÊNCIA]:**
>
> - **Efeito Halo:** distorção decorrente de uma **única característica ou traço marcante** que cega o avaliador sobre os demais quesitos;
> - **Erro de Recência:** distorção de ordem **temporal**, em que o avaliador recorda apenas dos acontecimentos dos **últimos dias ou semanas** do ciclo avaliativo.

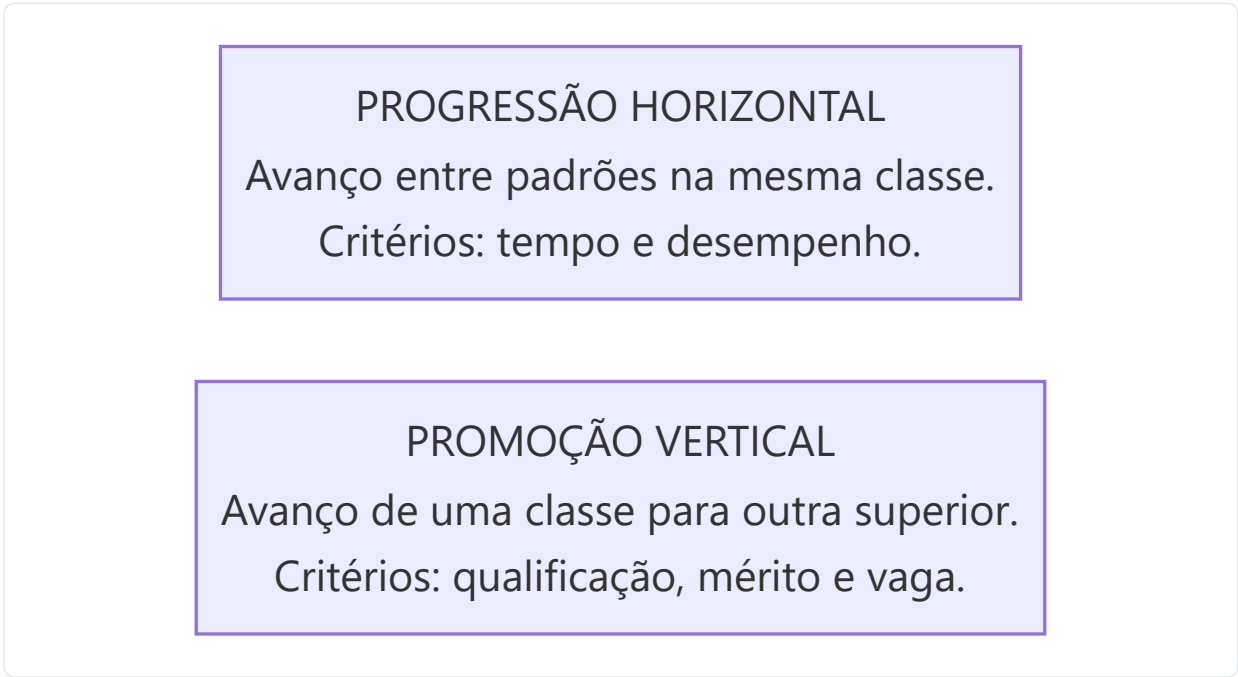
---

3. Remuneração e Planos de Carreira no Setor Público

A remuneração no serviço público subordina-se a rígidos parâmetros constitucionais de legalidade e moralidade:

- **Vencimento Básico:** Retribuição pecuniária fixada em lei devida ao servidor pelo efetivo exercício de cargo público.
- **Remuneração:** O vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei (adicionais por tempo de serviço, gratificações de titulação, etc.).
- **Regime de Subsídio Constitucional (CF/88, art. 39, § 4º):**
  - Fixado em **parcela única**, sendo expressamente **vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação** ou outra espécie remuneratória;
  - Obrigatório para membros de Poder, detentores de mandato eletivo, Ministros/Secretários e membros da Magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública e carreiras policiais;
  - **Exceção Constitucional:** O subsídio não impede o pagamento de parcelas de natureza **estritamente indenizatória** previstas em lei (como diárias, ajuda de custo para mudança de sede e indenização de transporte).
- **Teto Remuneratório Constitucional (CF/88, art. 37, XI):** Limite máximo de retribuição no serviço público, correspondente ao subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Qualquer valor excedente deve ser retido pela aplicação do instituto do **abate-teto**.

Dinâmica dos Planos de Cargos e Carreiras



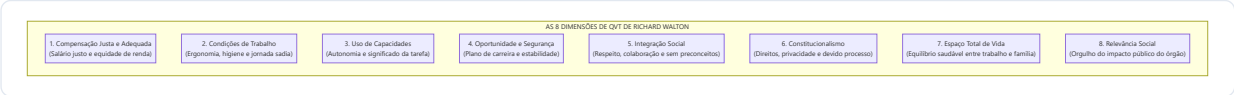
- **Progressão:** Passagem do servidor de um padrão remuneratório para o seguinte, dentro da mesma classe de seu cargo efetivo (foco na senioridade e avaliações periódicas).
- **Promoção:** Elevação do servidor de uma classe para a classe imediatamente superior dentro da mesma carreira, dependendo de merecimento, capacitação continuada e vacância. *Não se confunde com ascensão ou transposição (formas de provimento derivado banidas pela CF/88).*

> 📌 **[NOTA EXPLICATIVA — SUBSÍDIO CONSTITUCIONAL]:**
> O subsídio em parcela única (art. 39, § 4º da CF/88) **proíbe gratificações e adicionais de natureza remuneratória**, mas **NÃO impede verbas estritamente indenizatórias** (como diárias de viagem a serviço e ajuda de custo para transporte), visto que verbas indenizatórias apenas ressarcem despesas extraordinárias do agente e não integram a base remuneratória.

---

4. Qualidade de Vida no Trabalho (QVT): Modelo de Richard Walton

O modelo formulado por Richard Walton (1973) é a principal referência doutrinária exigida em provas sobre o bem-estar no ambiente corporativo e público. Walton estruturou a QVT em **oito dimensões conceituais**:



1. **Compensação Justa e Adequada:** Remuneração que garanta uma vida digna ao trabalhador e que observe a equidade interna (mesmo valor para atribuições equivalentes) e externa (mercado).
2. **Condições de Segurança e Saúde no Trabalho:** Instalações físicas saudáveis, equipamentos ergonômicos, prevenção de acidentes, ausência de insalubridade e limites saudáveis de jornada laboral.
3. **Utilização e Desenvolvimento de Capacidades:** Oportunidade dada ao colaborador de exercer autonomia intelectual, aplicar habilidades cognitivas, planejar seu trabalho e obter feedback claro.
4. **Oportunidade de Crescimento Contínuo e Segurança:** Perspectiva concreta de progressão na carreira, investimento institucional em capacitação e garantia de estabilidade funcional no emprego.
5. **Integração Social na Organização:** Clima colaborativo e acolhedor, ausência de discriminações de raça, gênero ou orientação sexual, respeito interpessoal e senso de pertencimento grupal.
6. **Constitucionalismo na Organização:** Vigência das garantias do Estado de Direito dentro da instituição: respeito à intimidade e privacidade do servidor, liberdade de expressão e direito à ampla defesa e contraditório contra atos punitivos internos.
7. **Espaço Total de Vida:** Equilíbrio sadio entre a dedicação às atividades profissionais e o tempo reservado ao convívio familiar, lazer, descanso e vida pessoal (prevenção ao esgotamento).
8. **Relevância Social do Trabalho:** Percepção e orgulho do servidor de que o trabalho de sua instituição gera valor real, protege o interesse público e contribui para o bem comum da sociedade.

> ⭐ **[IMPORTANTE — CONSTITUCIONALISMO DE RICHARD WALTON]:**
> Em provas de tribunais e controladorias, a dimensão do **Constitucionalismo** desponta com enorme frequência. Ela significa assegurar os **direitos civis do trabalhador** dentro dos muros da repartição (privacidade de dados, liberdade de discordância respeitosa, equidade e devido processo em sindicâncias).

---

5. Teletrabalho e Trabalho Híbrido no Setor Público

A consolidação do regime de teletrabalho transformou a dinâmica das instituições de controle externo (como os Tribunais de Contas):

- **Superação do Paradigma Cartorial:** Substituição definitiva da mera fiscalização da presença física e batimento de ponto pelo modelo contemporâneo de **Pacto de Resultados e Metas Mensuráveis**:
  - O servidor em teletrabalho não se subordina ao controle tradicional de frequência horária;
  - Deve entregar metas previamente pactuadas com a chefia imediata (frequentemente estipuladas com produtividade superior à exigida no trabalho presencial).
- **Vantagens para a Administração Pública:**
  1. Redução expressiva dos custos fixos de manutenção predial (energia elétrica, água, insumos de escritório, mobiliário);
  2. Aumento comprovado de produtividade na análise minuciosa de processos licitatórios e relatórios de auditoria que demandam concentração prolongada;
  3. Atração e fixação de quadros técnicos qualificados;
  4. Redução da pegada de carbono e melhoria na mobilidade urbana das cidades.
- **Desafios e Riscos Gerenciais:**
  - **Sensação de Isolamento Social e Afastamento Cultural:** Risco de o servidor perder o senso de identidade e comunhão com a missão do órgão;
  - **Segurança da Informação e Sigilo de Processos:** Necessidade de criptografia avançada, redes privadas virtuais (VPN) e certificação digital;
  - **Direito à Desconexão e Síndrome de *Burnout*:** Risco de o servidor trabalhar ininterruptamente no espaço doméstico. A administração pública deve estabelecer políticas rígidas de respeito aos períodos de repouso e desconexão digital fora do expediente pactuado.

---

6. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Decreto Federal nº 11.072/2022 (Programa de Gestão e Desempenho - PGD e Teletrabalho) - Disciplina o teletrabalho, planos de trabalho individuais, metas de produtividade e qualidade das entregas.

- Constituição Federal de 1988 - Art. 41, § 1º, III (Avaliação Periódica de Desempenho) - Condição constitucional para perda de cargo do servidor estável mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho.
- Lei Estadual nº 20.756/2020 - Da Avaliação Especial e Periódica de Desempenho - Critérios de estágio probatório, avaliação periódica e teletrabalho para servidores públicos de Goiás.
- Lei Estadual nº 15.122/2005 (Estrutura Remuneratória e Progressão no TCE-GO) - Vencimentos, progressões, promoções por mérito e gratificações dos servidores do TCE-GO.
- TCU - Governança da Gestão de Pessoas e Teletrabalho - Referencial de boas práticas para acompanhamento do desempenho individual e institucional.
- CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de Pessoas: O Novo Papel dos Recursos Humanos nas Organizações**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2020. (Cap. 8 - Avaliação do Desempenho Humano; Cap. 9 - Remuneração; Cap. 13 - Qualidade de Vida no Trabalho).
- MARRAS, Jean Pierre. **Administração de Recursos Humanos: Do Operacional ao Estratégico**. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. (Cap. 7 - Avaliação de Desempenho; Cap. 8 - Remuneração e Benefícios).
- LIMONGI-FRANÇA, Ana Cristina. **Qualidade de Vida no Trabalho - QVT: Conceitos e Práticas nas Empresas da Sociedade Pós-Industrial**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012. (Cap. 2 - Modelos de QVT: Walton e Nadler-Lawler).

04 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 20.756/2020)

> **Matéria:** Gestão de Pessoas
> **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo (TCE-GO)
> **Conteúdo Oficial:** Lei Estadual de Goiás nº 20.756/2020 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Goiás); Formas de Provimento (Nomeação, Posse e Exercício); Estágio Probatório e Estabilidade; Formas Derivadas de Provimento; Vacância; Direitos, Vantagens e Licenças; Regime Disciplinar, Sanções e Prazos de Prescrição; Sindicância e PAD.

📌 Ementa & Delimitação do Conteúdo

1. **Disposições Preliminares e Conceitos Fundamentais:**
    - Servidor Público: pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo ou em comissão;
    - Cargo Público: unidade básica de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor, criada por lei, com denominação própria, quantidade certa e remuneração paga pelos cofres estaduais;
    - Função de Confiança (exclusiva de servidores de cargo efetivo) vs. Cargo em Comissão (livre nomeação e exoneração, com percentual mínimo reservado para servidores de carreira).
2. **Provimento de Cargos Públicos:**
    - Requisitos básicos para investidura em cargo público estadual (nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação militar e eleitoral, nível de escolaridade exigido, idade mínima de 18 anos e higidez física e mental);
    - A Nomeação (provimento originário em caráter efetivo ou em comissão);
    - A Posse: formalização da investidura mediante assinatura do respectivo termo; prazo legal improrrogável de **30 (trinta) dias** contados da publicação oficial do ato de nomeação no Diário Oficial; consequência do descumprimento: o ato de nomeação é **tornado sem efeito**;
    - O Exercício: início do efetivo desempenho das funções cometidas ao cargo; prazo legal de **15 (quinze) dias** contados da posse; consequência do descumprimento: o servidor empossado é **exonerado de ofício**.
3. **Estágio Probatório e Estabilidade Constitucional:**
    - Período de **3 (três) anos (36 meses) de efetivo exercício** em cargo de provimento efetivo;
    - Fatores de avaliação especial de desempenho: assiduidade, pontualidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade;
    - Comissão Especial de Avaliação de Desempenho;
    - Consequência da inabilitação no probatório: **exoneração de ofício** (se não estável anteriormente no serviço público estadual) ou **recondução ao cargo de origem** (se já estável em outro cargo público estadual);
    - Hipóteses constitucionais de perda do cargo pelo servidor estável (CF/88, art. 41 e art. 169).
4. **Formas Derivadas de Provimento:**
    - **Reintegração:** retorno do servidor estável indevidamente demitido por via de anulação judicial ou administrativa, com recomposição financeira retroativa integral;
    - **Recondução:** retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado por inabilitação em probatório de outro cargo ou reintegração do titular precedente;
    - **Reversão:** retorno à atividade do servidor aposentado (de ofício por cessação da incapacidade em junta médica ou a pedido no interesse público);
    - **Aproveitamento:** retorno compulsório do servidor estável em disponibilidade remunerada para cargo de natureza e vencimentos compatíveis;
    - **Readaptação:** investidura em cargo de complexidade compatível com limitação física ou mental comprovada em perícia médica oficial, assegurada a irredutibilidade remuneratória (sem decesso).
5. **Vacância do Cargo Público:**
    - Exoneração (*a pedido* do servidor ou *de ofício* por inabilitação no estágio probatório ou descumprimento do prazo de exercício) vs. Demissão (penalidade disciplinar punitiva gravíssima);
    - Outras hipóteses legais de vacância: readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável, falecimento e destituição de cargo em comissão.
6. **Direitos, Vantagens Pecuniárias e Licenças:**

- Vencimento básico vs. Remuneração (vencimento acrescido de vantagens de caráter permanente e transitório);
- Indenizações (caráter não incorporável, não previdenciário e não sujeito ao abate-teto): Ajuda de Custo (deslocamento para nova sede no interesse da administração), Diárias (hospedagem e alimentação em missão fora da sede) e Indenização de Transporte;
- Férias anuais e acréscimo de um terço constitucional;
- Licenças estatutárias: para tratamento de saúde, por motivo de doença em pessoa da família, maternidade e paternidade, para capacitação profissional (até 3 meses a cada quinquênio, com remuneração integral) e para tratar de interesses particulares (até 3 anos consecutivos, sem remuneração, condicionada à estabilidade prévia).

7. **Regime Disciplinar, Sanções e Prescrição (Lei nº 20.756/2020):**

- Responsabilidade civil, penal e administrativa (independência relativa das instâncias e reflexo imediato da absolvição criminal que nega a autoria ou a existência do fato);
- Deveres funcionais e proibições estatutárias;
- Penalidades disciplinares: **advertência** (escrita), **suspensão** (máximo de 90 dias, conversível em multa de 50% por dia trabalhado), **demissão**, **cassação de aposentadoria ou de disponibilidade** e **destituição de cargo em comissão**;
- Hipóteses de demissão: crime contra a administração, improbidade administrativa dolosa, abandono de cargo (mais de 30 dias consecutivos), inassiduidade habitual (60 dias interpolados em 12 meses), corrupção passiva e lesão aos cofres públicos;
- Prazos de prescrição da ação disciplinar: **5 anos** (demissão e cassação), **2 anos** (suspensão) e **180 dias** (advertência);
- Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (PAD): comissão composta por 3 servidores estáveis, contraditório, ampla defesa e revisão disciplinar.

🧭 Sumário

1. **Disposições Gerais e Conceitos Estruturais**
    1. Servidor Público e Cargo Público
    2. Cargos de Provimento Efetivo, em Comissão e Funções de Confiança
    3. Requisitos Básicos para Investidura
2. **Dinâmica de Ingresso: Nomeação, Posse e Exercício**
    1. A Trilha Temporal de Investidura
    2. Consequências Jurídicas do Descumprimento dos Prazos
    3. Teste 460
    4. Teste 461
3. **Estágio Probatório e Estabilidade Constitucional**
    1. Requisitos e Fatores de Avaliação Especial
    2. Desfechos da Avaliação Especial: Exoneração vs. Recondução
    3. Hipóteses Constitucionais de Perda do Cargo do Servidor Estável
    4. Teste 462
4. **Provimento Derivado e Vacância de Cargos Públicos**
    1. Formas Derivadas de Provimento (Quadro Comparativo)
    2. Hipóteses Legais de Vacância
    3. Teste 463
    4. Teste 464
5. **Direitos, Vantagens Pecuniárias e Licenças Estatutárias**
    1. Sistema Remuneratório: Vencimento, Remuneração e Indenizações
    2. Regime de Férias
    3. Licenças Estatutárias: Capacitação vs. Interesses Particulares
    4. Teste 465
6. **Regime Disciplinar e Processo Sancionador**
    1. Responsabilidade Funcional e Independência Relativa das Instâncias
    2. As Penalidades Disciplinares e Hipóteses de Demissão
    3. Prazos de Prescrição da Pretensão Punitiva
    4. Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (PAD)
    5. Teste 466
    6. Teste 467
    7. Teste 468
    8. Teste 469
7. **Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas**

---

1. Disposições Gerais e Conceitos Estruturais

A **Lei Estadual de Goiás nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020**, estabeleceu o novo regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado de Goiás, das suas autarquias e fundações públicas, modernizando os institutos estatutários e revogando a antiga Lei Estadual nº 10.460/1988.

1.1 Servidor Público e Cargo Público

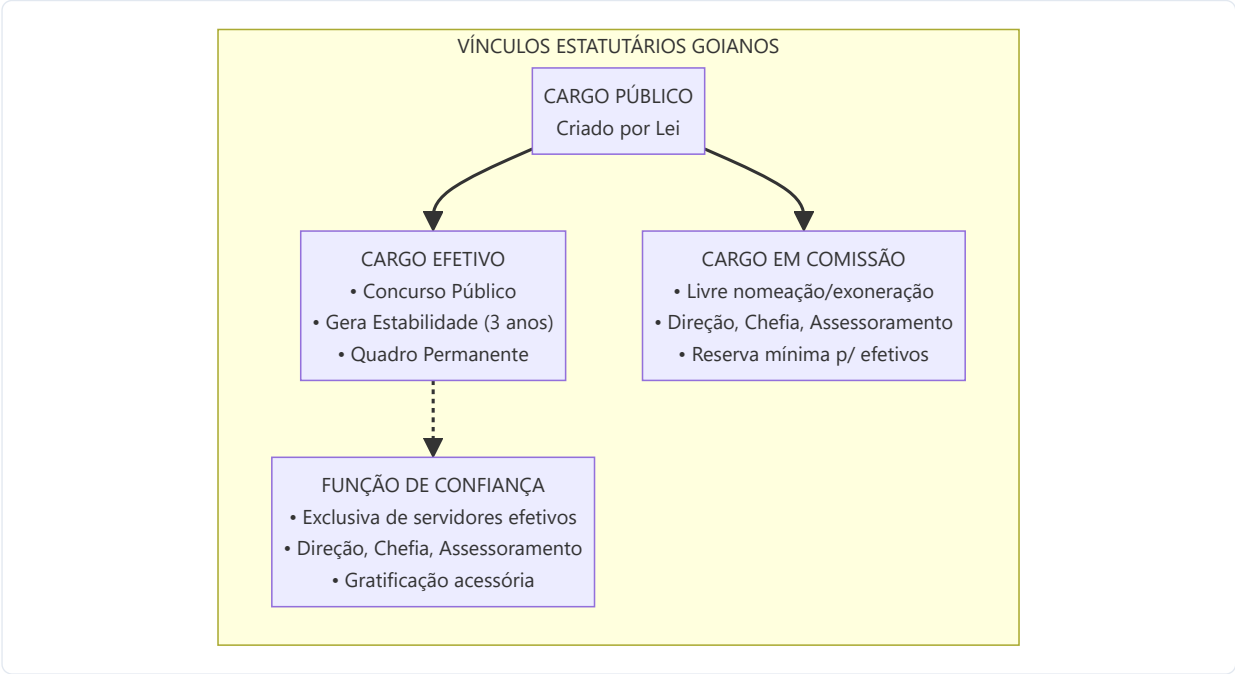
Nos termos do Estatuto Goiano:

- **Servidor Público:** é a pessoa física legalmente investida em cargo público, de provimento efetivo ou em comissão.
- **Cargo Público:** é a unidade básica de estrutura organizacional, criada exclusivamente por **lei**, com denominação própria, quantidade certa, atribuições e responsabilidades cometidas a um titular, com remuneração paga pelos cofres estaduais.
    - Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros natos ou naturalizados, bem como aos estrangeiros na forma estipulada em lei complementar ou ordinária de regência (CF/88, art. 37, I).

1.2 Cargos de Provimento Efetivo, em Comissão e Funções de Confiança

A estrutura de cargos e funções públicas no Estado de Goiás desdobra-se em três modalidades jurídicas distintas, alinhadas ao art. 37, V, da CF/88:

1. **Cargos de Provimento Efetivo:**
    - Exigem aprovação prévia em **concurso público** de provas ou de provas e títulos;
    - Destinam-se ao corpo permanente da administração direta, autárquica e fundacional;
    - Proporcionam a aquisição de **estabilidade** após 3 anos de efetivo exercício e aprovação em avaliação especial de desempenho.
2. **Cargos em Comissão:**
    - Declarados em lei de **livre nomeação e livre exoneração** (*ad nutum*);
    - Destinam-se exclusivamente às atribuições de **direção, chefia e assessoramento**;
    - Não conferem estabilidade sob nenhuma hipótese;
    - A legislação goiana exige a destinação de um percentual mínimo desses cargos aos servidores titulares de cargos efetivos de carreira.
3. **Funções de Confiança (ou Funções Gratificadas):**
    - Exercidas **exclusivamente por servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo**;
    - Destinadas exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento intermediários;
    - Remuneradas mediante gratificação acessória paga enquanto perdurar a designação formal.



1.3 Requisitos Básicos para Investidura

Para a investidura em cargo público civil do Estado de Goiás, exige-se o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos básicos:

1. **Nacionalidade brasileira** (ou estrangeira, nos termos da lei específica);
2. **Gozo dos direitos políticos;**

3. **Quitação com as obrigações militares e eleitorais;**
4. **Nível de escolaridade e habilitação profissional** exigidos para o exercício do cargo;
5. **Idade mínima de 18 (dezoito) anos** completos na data da posse;
6. **Aptidão física e mental**, devidamente atestada pela Junta Médica Oficial do Estado de Goiás.

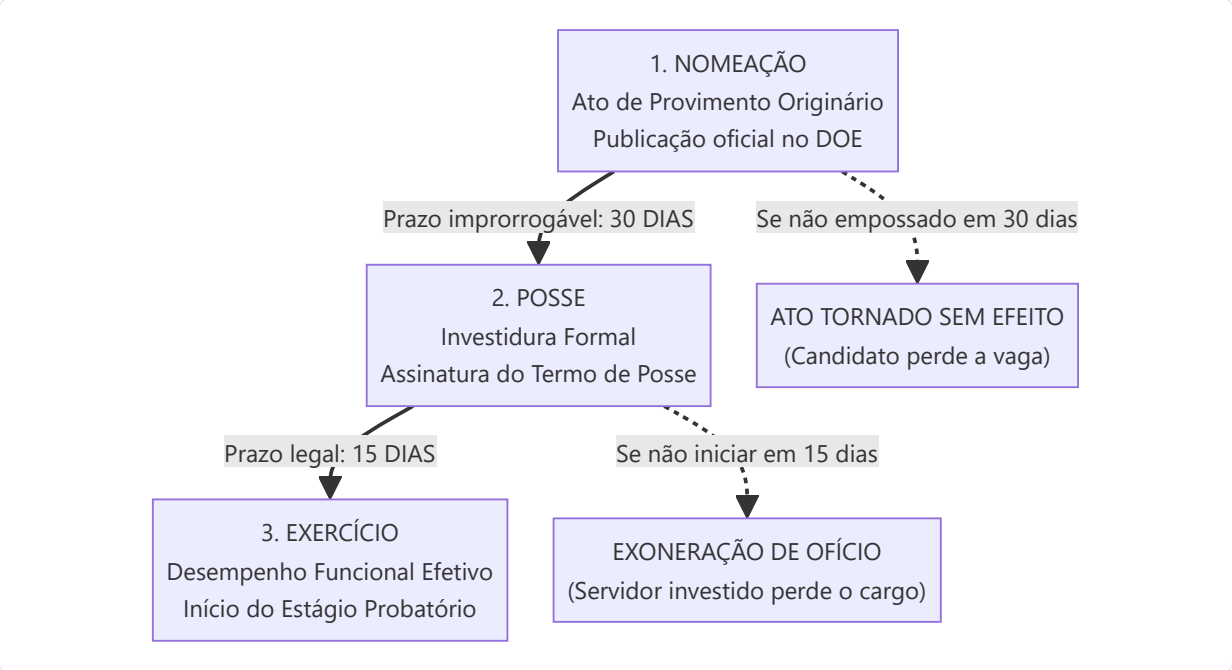
> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A comprovação dos requisitos de investidura (escolaridade, idade, registro em conselho) é exigida no momento da **POSSE** e não da inscrição no concurso público, em estrita consonância com a Súmula nº 266 do STJ ("*O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público*"). Exceção única: quando a lei ou edital exigir expressamente a comprovação de tempo de prática forense ou atividade jurídica prévia já no ato da inscrição definitiva em carreiras jurídicas específicas.

---

2. Dinâmica de Ingresso: Nomeação, Posse e Exercício

2.1 A Trilha Temporal de Investidura

A investidura e o início formal do vínculo laboral do servidor com o Estado de Goiás seguem uma rigorosa cadeia cronológica de atos administrativos:



1. **Nomeação:**
    - É o ato administrativo formal pelo qual o Chefe do Poder ou autoridade competente convoca o candidato aprovado no certame para preencher a vaga existente;
    - Trata-se da única modalidade de **provimento originário** no ordenamento jurídico brasileiro pós-1988;
    - Realiza-se em caráter efetivo (para cargos que exigem concurso) ou em comissão (para cargos declarados de livre provimento).
2. **Posse:**
    - É o momento solene e formal em que se **consuma a investidura** no cargo público;
    - Formaliza-se pela assinatura do termo de posse, no qual o nomeado declara expressamente aceitar as atribuições, deveres, responsabilidades e direitos inerentes ao cargo;
    - Ocorre no prazo improrrogável de **30 (trinta) dias**, contados da data da publicação oficial do ato de nomeação no Diário Oficial do Estado (DOE);
    - A posse pode dar-se mediante procuração específica em casos excepcionais previstos no regulamento.
3. **Exercício:**
    - É o efetivo desempenho das atribuições e encargos do cargo público pelo servidor;
    - O prazo para o servidor empossado entrar em exercício é de **15 (quinze) dias**, contados da data da posse;
    - A contagem do tempo de serviço público e do estágio probatório tem início na exata data em que o servidor entra em efetivo exercício.

2.2 Consequências Jurídicas do Descumprimento dos Prazos

O desrespeito aos prazos legais acarreta efeitos administrativos substancialmente distintos, frequentemente cobrados pela banca FCC:

Situação Administrativa	Prazo Legal Aplicável	Efeito do Descumprimento	Fundamento Jurídico
Candidato Nomeado NÃO toma posse	**30 dias** contados da publicação no DOE	**O ato de nomeação é tornado sem efeito**	O candidato ainda não havia ingressado no serviço público; logo, desconstitui-se o chamamento administrativo primitivo.
Servidor Empossado NÃO entra em exercício	**15 dias** contados da assinatura do termo de posse	**Exoneração de ofício do servidor**	A investidura já ocorreu formalmente com a posse. Como o indivíduo já é juridicamente servidor público, exige-se ato de desprovimento/vacância (exoneração de ofício).

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca frequentemente troca as consequências:
>
> - Ela afirma que o candidato nomeado que não toma posse será *exonerado* (**FALSO**, pois a nomeação é tornada sem efeito);
> - Ela afirma que o empossado que não entra em exercício terá sua posse *anulada* ou será *demitido* (**FALSO**, a demissão é punição disciplinar que pressupõe PAD, ao passo que a consequência legal é a **exoneração de ofício**).

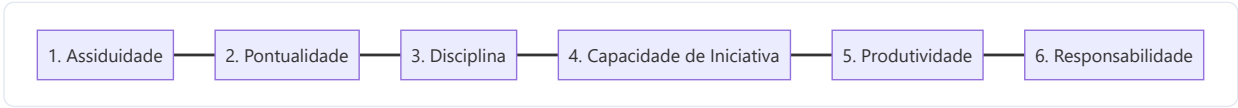
---

3. Estágio Probatório e Estabilidade Constitucional

3.1 Requisitos e Fatores de Avaliação Especial

Ao entrar em efetivo exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo sujeita-se a **estágio probatório** pelo período obrigatório de **3 (três) anos (36 meses) de efetivo exercício**, durante o qual sua aptidão, capacitação e dedicação funcional serão avaliadas para fins de aquisição da estabilidade.

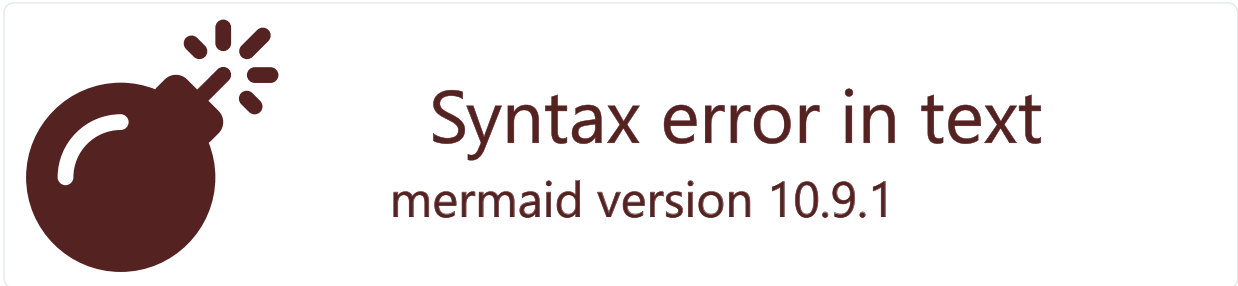
A Lei Estadual nº 20.756/2020 consagra taxativamente **6 (seis) fatores** que norteiam a avaliação especial de desempenho:



- **Comissão Especial de Avaliação:** A avaliação especial é obrigatoriamente realizada por comissão instituída com essa finalidade específica, integrada por **servidores públicos efetivos e estáveis**.
- A avaliação deve ser concluída e homologada pela autoridade competente antes de findo o prazo do triênio, assegurando-se ao servidor contraditório e ampla defesa em caso de parecer desfavorável.

3.2 Desfechos da Avaliação Especial: Exoneração vs. Recondução

A inabilitação funcional no estágio probatório acarreta consequências distintas em função da situação jurídica prévia do avaliado:



1. **Servidor Não Estável no Serviço Público Goiano:**
    - Inabilitado na avaliação especial de desempenho → **Exoneração de ofício**;
    - Não se trata de demissão disciplinar, mas de rescisão administrativa unilateral decorrente da constatação objetiva de falta de aptidão para a carreira.
2. **Servidor Previamente Estável em Outro Cargo Estadual:**
    - Inabilitado no novo estágio probatório → **Recondução ao cargo primitivo**;
    - O instituto protege a estabilidade conquistada no cargo anterior, permitindo que o servidor retorne ao seu posto de origem sem qualquer prejuízo pecuniário, mas sem direito a indenizações.

> 📌 **[NOTA EXPLICATIVA — ESTABILIDADE E RECONDUÇÃO]:**
> A recondução pressupõe que o servidor seja **estável no cargo primitivo**. Se um servidor novato, ainda cumprindo estágio probatório no primeiro cargo, passar em outro concurso estadual e for inabilitado neste segundo estágio, ele **não terá direito à recondução** (será simplesmente exonerado de ofício), visto que jamais adquiriu a estabilidade no serviço público!

3.3 Hipóteses Constitucionais de Perda do Cargo do Servidor Estável

Conforme o art. 41, § 1º, e o art. 169, § 4º, da Constituição Federal de 1988, combinados com o Estatuto Estadual, o servidor público goiano estável **só perderá o cargo** em 4 (quatro) hipóteses taxativas:

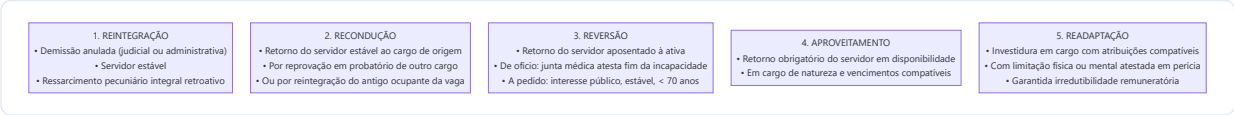
1. **Sentença judicial transitada em julgado;**
2. **Processo Administrativo Disciplinar (PAD)** no qual lhe seja assegurada ampla defesa;
3. **Procedimento de avaliação periódica de desempenho**, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa;
4. **Corte de despesas de pessoal para cumprimento dos limites da LRF** (CF/88, art. 169, § 4º): após a redução de pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança e a exoneração prévia de servidores não estáveis, se as despesas ainda superarem os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, o servidor estável poderá perder o cargo, fazendo jus à indenização de 1 (um) mês de remuneração por ano de serviço.

---

4. Provimento Derivado e Vacância de Cargos Públicos

4.1 Formas Derivadas de Provimento (Quadro Comparativo)

Enquanto a nomeação é a única forma de provimento originário (inaugura a relação jurídica do indivíduo com o Estado), o provimento derivado pressupõe um vínculo funcional precedente. A Lei Estadual nº 20.756/2020 disciplina cinco modalidades de provimento derivado:



Modalidade Derivada	Conceito e Hipóteses Legais de Cabimento	Direitos Pecuniários e Destino do Ocupante da Vaga
Reintegração	Retorno do **servidor estável** ao cargo anteriormente ocupado quando for declarada a **invalidade da sua demissão** por decisão administrativa ou sentença judicial transitada em julgado.	**Ressarcimento integral** de todos os vencimentos e vantagens retroativas a que faria jus. O eventual ocupante da vaga, se estável, será **reconduzido ao cargo de origem sem indenização**, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade remunerada proporcional.
Recondução	Retorno do **servidor estável** ao cargo que ocupava anteriormente no serviço público do Estado de Goiás.	Cabível em duas hipóteses expressas: 1) Inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo público estadual; 2) Deslocamento provocado pela **reintegração** do anterior titular do cargo. Não gera direito a nenhuma indenização financeira.
Reversão	Retorno à atividade do servidor público **aposentado**.	Ocorre em duas modalidades: 1) *De ofício:* quando a Junta Médica Oficial declarar insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria por incapacidade permanente; 2) *A pedido:* a critério e interesse da administração, desde que a aposentadoria tenha sido voluntária, o servidor fosse estável na atividade, haja cargo vago e conte com idade inferior a 70 anos.
Aproveitamento	Retorno compulsório ao exercício ativo do servidor público **estável colocado em disponibilidade remunerada**.	Opera-se imediatamente em cargo de atribuições e vencimentos estritamente compatíveis com o anteriormente ocupado. Se convocado regularmente e não entrar em exercício (sem motivo de força maior ou doença comprovada), sua disponibilidade é sumariamente cassada.
Readaptação	Investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a **limitação funcional que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental**, verificada em perícia médica oficial.	Exige laudo pericial conclusivo da Junta Médica Oficial do Estado. O servidor readaptado **mantém a remuneração integral de seu cargo de origem**, sendo vedado qualquer decesso remuneratório.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A FCC adora cobrar a situação do terceiro que estava ocupando a vaga do servidor que foi reintegrado:
>
> - Se o ocupante da vaga **NÃO for estável**: é sumariamente **exonerado** sem qualquer indenização.
> - Se o ocupante da vaga **FOR estável**: ele tem três caminhos sucessivos:
>   1º) É **reconduzido** ao seu cargo anterior (sem direito à indenização);
>   2º) É **aproveitado** em outro cargo de atribuições e vencimentos equivalentes;
>   3º) Se não houver vaga disponível para recondução ou aproveitamento, é posto em **disponibilidade remunerada proporcional** ao tempo de contribuição.

4.2 Hipóteses Legais de Vacância

Vacância é o ato ou fato administrativo que extingue o provimento, tornando desocupado o cargo público. No Estatuto Goiano (Lei nº 20.756/2020), as hipóteses de vacância são:

1. **Exoneração:** desprovimento sem conotação sancionatória/punitiva. Dá-se:
   - *A pedido* do próprio servidor;
   - *De ofício:* quando não satisfeitas as condições do estágio probatório ou quando o servidor empossado não entrar em exercício no prazo legal de 15 dias; ou ainda para desocupação de cargo em comissão.
2. **Demissão:** sanção disciplinar punitiva expulsória aplicada em razão do cometimento de falta funcional gravíssima apurada em regular PAD.
3. **Readaptação:** gera vacância do cargo originário no momento em que o servidor é investido no cargo adaptado às suas limitações.
4. **Aposentadoria:** extingue o provimento ativo, abrindo vaga no quadro funcional.
5. **Posse em outro cargo inacumulável:** desocupa o cargo originário quando o servidor assume nova titularidade estatutária que veda a cumulação (CF/88, art. 37, XVI).
6. **Falecimento:** extinção natural decorrente da morte biológica do titular.
7. **Destituição de cargo em comissão:** desvinculação punitiva ou formal do titular de cargo comissionado sem vínculo efetivo.

---

5. Direitos, Vantagens Pecuniárias e Licenças Estatutárias

5.1 Sistema Remuneratório: Vencimento, Remuneração e Indenizações

A Lei nº 20.756/2020 estabelece rigorosa distinção técnica conceitual no âmbito pecuniário:

- **Vencimento Básico:** é a retribuição pecuniária mensal fixada em lei para o exercício de cargo público de acordo com o padrão e classe funcional, sendo irredutível (salvo o disposto em convenções constitucionais do art. 37, XV).
- **Remuneração:** é o valor global formado pelo vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias instituídas em lei.
- **Indenizações Estatutárias:**
  - Destinam-se exclusivamente a **ressarcir o servidor por despesas extraordinárias** suportadas em razão do desempenho das atribuições de seu cargo;
  - **Não se incorporam ao vencimento básico** sob nenhuma hipótese;
  - **Não servem de base de cálculo** para a incidência de contribuição previdenciária;
  - **Não se sujeitam ao teto remuneratório constitucional** (abate-teto do art. 37, XI, CF/88);
  - As principais indenizações no Estatuto Goiano são:
    1. **Ajuda de Custo:** destina-se a compensar as despesas de instalação e transporte do servidor que passa a ter exercício em nova sede funcional, por necessidade do serviço e com mudança de domicílio em caráter permanente;
    2. **Diárias:** concedidas ao servidor que se deslocar da sede em caráter eventual ou transitório no interesse do serviço público para cobrir custos de alimentação, transporte urbano e hospedagem;
    3. **Indenização de Transporte:** paga ao servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos de fiscalização e auditoria inerentes ao cargo.

5.2 Regime de Férias

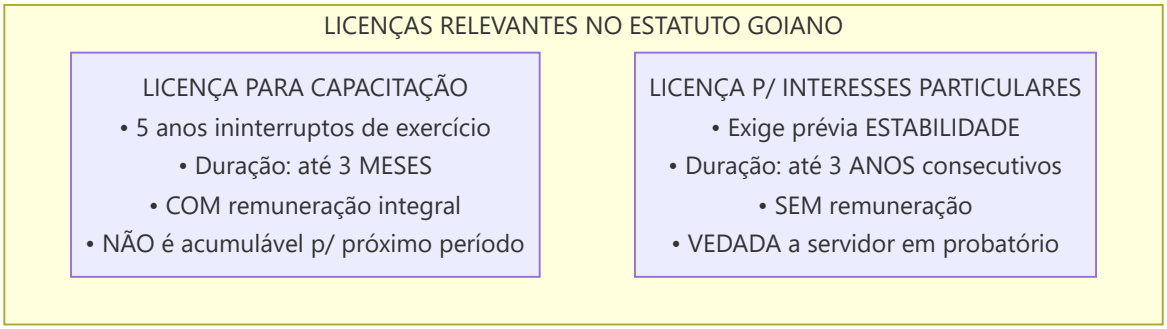
- O servidor público estadual adquire direito a **30 (trinta) dias consecutivos de férias** a cada período de 12 (doze) meses de efetivo exercício funcional (período aquisitivo).
- Por ocasião das férias, é assegurado o pagamento do **adicional de um terço (1/3)** constitucional, calculado sobre a remuneração ordinária do período de fruição.
- É permitida a fragmentação das férias anuais em até **3 (três) períodos**, sendo que nenhum deles poderá ser inferior a 10 (dez) dias, no interesse da administração pública.

- É vedada a conversão de férias em dinheiro (indenização), exceto nos casos de exoneração ou aposentadoria relativamente aos períodos adquiridos e não usufruídos por necessidade indeferida do serviço.

5.3 Licenças Estatutárias: Capacitação vs. Interesses Particulares

Dentre o rol de licenças disciplinadas no Estatuto de Goiás, duas merecem destaque primordial para as provas da FCC por suas regras restritivas e peculiaridades temporais:

Critério de Comparação	Licença para Capacitação Profissional	Licença para Tratar de Interesses Particulares
Requisito Temporal Prévio	Cumprimento de **quinquênio de efetivo exercício** ininterrupto no cargo.	Aquisição prévia de **estabilidade funcional** (3 anos de exercício e aprovação em probatório).
Duração Máxima	**Até 3 (três) meses** a cada período aquisitivo de 5 anos.	**Até 3 (três) anos consecutivos**.
Remuneração	**Remunerada integralmente** (mantém vencimentos e vantagens permanentes).	**Totalmente SEM remuneração**.
Natureza do Ato	Ato discricionário, condicionado à compatibilidade do curso com os interesses do órgão estadual.	Ato discricionário, condicionado ao juízo de conveniência e oportunidade da administração.
Acúmulo de Períodos	**VEDADO o acúmulo**: o período não usufruído não pode ser acumulado para o quinquênio seguinte.	Pode ser prorrogada ou solicitada novamente após regular retorno, observado o teto legal.
Concessão a Não Estável	Permitida (desde que complete os 5 anos de exercício exigidos por lei).	**TERMINANTEMENTE PROIBIDA** a servidores não estáveis (em cumprimento de probatório).



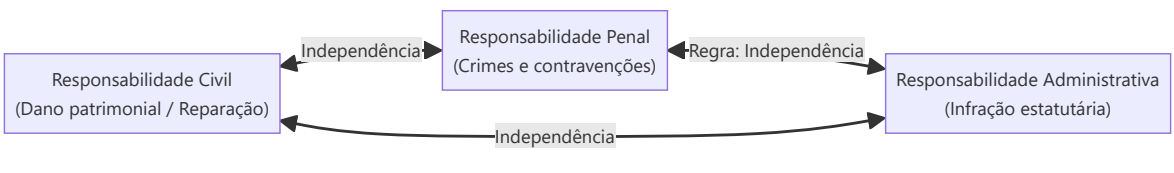
---

6. Regime Disciplinar e Processo Sancionador

6.1 Responsabilidade Funcional e Independência Relativa das Instâncias

O servidor público estadual responde **civil, penal e administrativamente** pelo exercício irregular de suas atribuições:

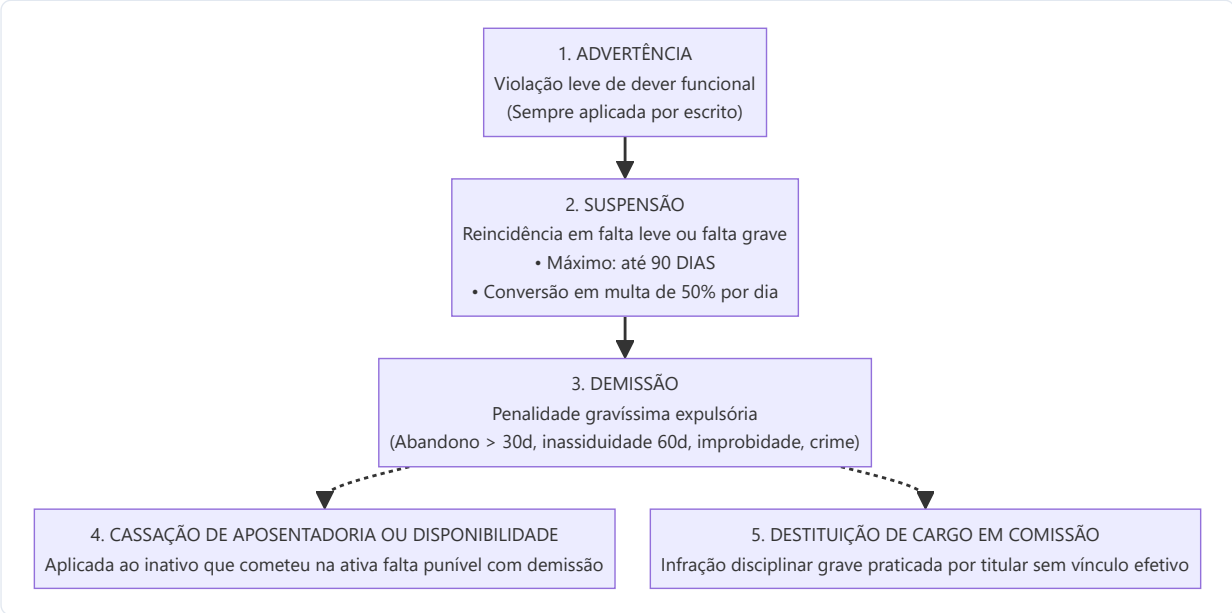
- **Responsabilidade Civil:** decorre de conduta comissiva ou omissiva, dolosa ou culposa, que importe em prejuízo ao erário ou a terceiros. Tratando-se de dano causado a particular, o Estado responde objetivamente e move ação de regresso contra o servidor caso este tenha agido com dolo ou culpa (CF/88, art. 37, § 6º);
- **Responsabilidade Penal:** decorre do cometimento de crimes funcionais tipificados no Código Penal e legislação extravagante;
- **Responsabilidade Administrativa:** resulta da violação de deveres ou proibições estatutárias capituladas na Lei nº 20.756/2020.



> 🔴 **[ATENÇÃO — INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS E REFLEXO DA ABSOLVIÇÃO PENAL]:**
> A regra é a independência e comunicabilidade mitigada das esferas sancionatórias. No entanto, há duas exceções constitucionais e estatutárias em que a **decisão penal vincula obrigatoriamente a esfera administrativa**:
>
> 1. Quando o juízo criminal absolver o servidor por **inexistência categórica do fato** material;
> 2. Quando o juízo criminal declarar expressamente a **negativa de autoria** (o fato existiu, mas o réu não foi o seu autor).
>
> Nessas duas hipóteses, a absolvição penal anula sumariamente qualquer punição administrativa disciplinar pelo mesmo fato! **Cuidado com a pegadinha FCC:** A absolvição criminal por *ausência de provas suficientes para a condenação* ou por *atipicidade penal da conduta* **NÃO vincula** a administração, podendo o servidor ser regularmente demitido ou suspenso administrativamente com base nas provas do PAD.

6.2 As Penalidades Disciplinares e Hipóteses de Demissão

A Lei Estadual de Goiás nº 20.756/2020 prevê as seguintes sanções disciplinares, aplicadas em ordem de gravidade:



1. **Advertência:**
    - Aplicada formalmente **por escrito** (não existe sanção verbal no Estatuto Goiano);
    - Cabível em casos de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna, bem como em proibições leves que não justifiquem imposição de suspensão.
2. **Suspensão:**
    - Aplicada em caso de reincidência nas faltas punidas com advertência ou por violação de deveres funcionais graves que não cominem demissão;
    - **Prazo Máximo:** não poderá exceder a **90 (noventa) dias**;
    - **Conversão Pecuniária em Multa:** quando houver comprovada conveniência para a continuidade do serviço público, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa pecuniária à razão de **50% (cinquenta por cento) por dia de remuneração**, permanecendo o servidor no exercício obrigatório de suas atividades funcionais normais.
3. **Demissão:**
    - Sanção disciplinar máxima e expulsória, obrigatoriamente precedida de regular Processo Administrativo Disciplinar (PAD);
    - Hipóteses taxativas de demissão na Lei nº 20.756/2020:
        1. Prática de crime contra a administração pública;
        2. Prática dolosa de ato de improbidade administrativa;
        3. **Abandono de Cargo:** caracterizado pela ausência intencional e injustificada do servidor ao serviço por **mais de 30 (trinta) dias consecutivos**;
        4. **Inassiduidade Habitual:** configurada pela falta injustificada ao serviço por **60 (sessenta) dias interpolados** no interregno temporal de 12 (doze) meses;
        5. Recebimento de propina, comissão ou vantagem indevida em razão das atribuições do cargo (corrupção funcional);
        6. Aplicação irregular de recursos públicos com lesão ao erário;

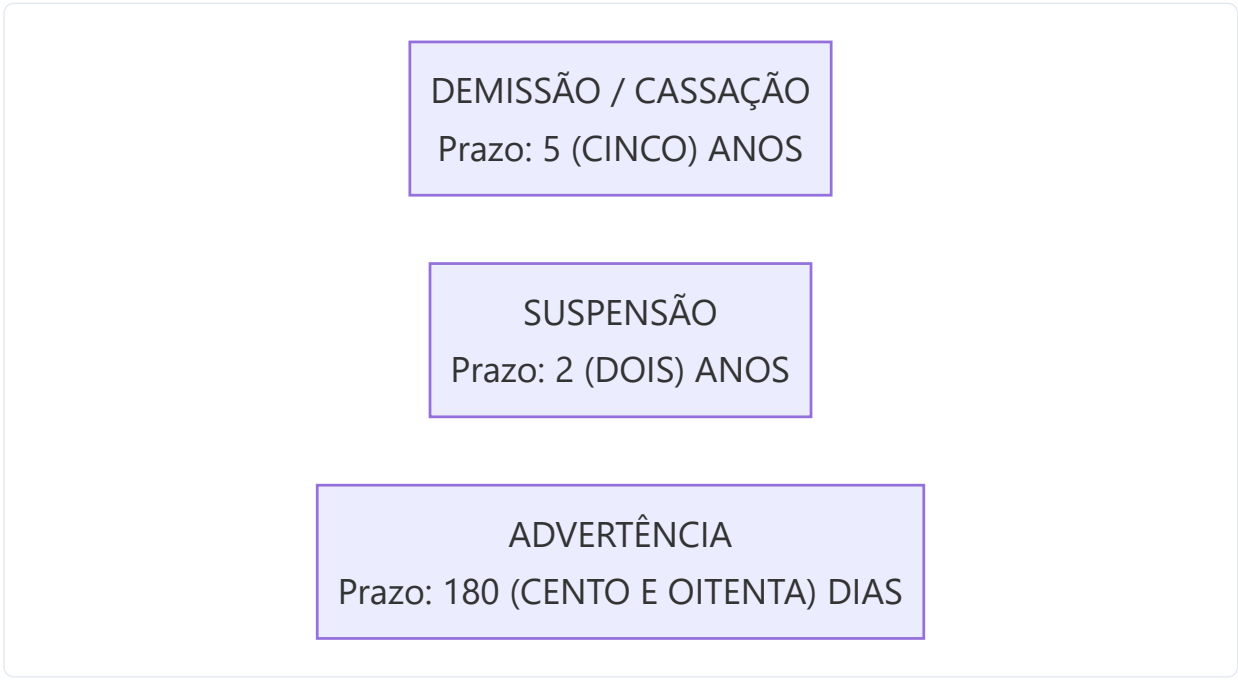
7. Insubordinação grave em serviço ou ofensa física comissiva em serviço contra outrem (salvo em legítima defesa);
8. Revelação dolosa de segredo funcional da repartição.

4. **Cassação de Aposentadoria ou de Disponibilidade:**
    - Aplicada ao servidor aposentado ou posto em disponibilidade remunerada que houver praticado, enquanto ainda em atividade funcional, falta gravíssima punível originariamente com demissão.
5. **Destituição de Cargo em Comissão:**
    - Aplicada a ocupante de cargo comissionado sem vínculo efetivo que praticar infração punível com suspensão ou demissão.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A caracterização de **abandono de cargo** e de **inassiduidade habitual** na Lei nº 20.756/2020 é cobrada ao pé da letra pela banca:
>
> - **Abandono de cargo:** ausência intencional por **mais de 30 (trinta) dias consecutivos**;
> - **Inassiduidade habitual:** ausência injustificada por **60 (sessenta) dias interpolados** no período de **12 meses**.
> Cuidado com cascas de banana da FCC: 30 dias exatos consecutivos NÃO é abandono (a lei exige expressamente *mais de 30 dias*, ou seja, a partir do 31º dia consecutivo)!

6.3 Prazos de Prescrição da Pretensão Punitiva

A pretensão disciplinar punitiva da administração estadual prescreve nos seguintes prazos legais, contados da data em que a autoridade competente para instaurar o processo toma formalmente conhecimento da infração:



- **5 (cinco) anos:** para infrações capituladas com sanção de **demissão**, **cassação de aposentadoria ou de disponibilidade** e destituição de cargo em comissão;
- **2 (dois) anos:** para infrações puníveis com **suspensão**;
- **180 (cento e oitenta) dias:** para faltas leves puníveis com **advertência**.
- *Falta funcional tipificada simultaneamente como crime:* o prazo prescricional da ação disciplinar regula-se pelo mesmo prazo prescricional estipulado na lei penal ordinária para o respectivo delito (CP, art. 109).
- *Interrupção da Prescrição:* a portaria de instauração da sindicância punitiva ou do processo administrativo disciplinar (PAD) **interrompe o curso do prazo de prescrição** até a decisão final proferida pela autoridade competente.

6.4 Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (PAD)

- **Sindicância Administrativa:**
    - Procedimento sumário de apuração instaurado quando não houver indícios suficientes de autoria ou materialidade da infração;
    - Pode resultar em: arquivamento sumário dos autos, aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias, ou recomendação de instauração obrigatória de PAD.

- **Processo Administrativo Disciplinar (PAD):**
    - Rito obrigatório para aplicação de penalidade de **suspensão superior a 30 dias**, **demissão**, **cassação de aposentadoria/disponibilidade** e **destituição de cargo comissionado**;
    - **Comissão Processante:** composta obrigatoriamente por **3 (três) servidores públicos estáveis**, designados pela autoridade instauradora, que indicará dentre eles o Presidente (que deve ocupar cargo efetivo de nível igual ou superior ao do indiciado);
    - **Fases Procedimentais Básicas:**
        1. *Instauração:* publicação da portaria que designa os membros da comissão;
        2. *Inquérito Administrativo:* instrução probatória ampla (oitiva de testemunhas, perícias, vistorias e interrogatório do acusado), indiciação formal com descrição detalhada dos fatos imputados, e apresentação de defesa escrita pelo servidor indiciado;
        3. *Relatório Conclusivo:* elaboração do relatório final pela comissão, apreciando as provas e opinando pela absolvição ou condenação do indiciado;
        4. *Julgamento:* decisão proferida pela autoridade competente.
- **Garantias Constitucionais:** asseguram-se ao servidor indiciado o contraditório, ampla defesa, acompanhamento por advogado constituído ou defensor dativo, vista aos autos e o direito de requerer novas provas relevantes e pertinentes.

---

7. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Lei Estadual nº 20.756/2020 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis de Goiás) - Texto oficial compilado na Casa Civil/GO com o regime de provimento, vacância, direitos, deveres, PAD e regime disciplinar.
- Constituição do Estado de Goiás - Seção III (Dos Servidores Públicos Civis) - Normas constitucionais estaduais sobre direitos funcionais, regime previdenciário e estabilidade dos servidores.
- Constituição Federal de 1988 - Arts. 37 a 41 (Regime Constitucional dos Servidores) - Diretrizes gerais da administração pública aplicáveis a todas as esferas federativas.
- Lei Estadual nº 15.122/2005 (Carreira e Quadro Permanente dos Servidores do TCE-GO) - Plano de carreira dos analistas e técnicos do Tribunal de Contas de Goiás.
- TCE-GO - Competências Institucionais e Regime dos Servidores - Informações institucionais sobre direitos e prerrogativas funcionais do quadro de pessoal.
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. 38. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2024. (Cap. 9 - Servidores Públicos: Provimento, Vacância, Direitos e Regime Disciplinar).
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 37. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. (Cap. 14 - Servidores Públicos e Processo Administrativo Disciplinar).
- MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro**. 44. ed. São Paulo: Malheiros, 2020. (Cap. 8 - O Estatuto dos Servidores e Deveres Funcionais).